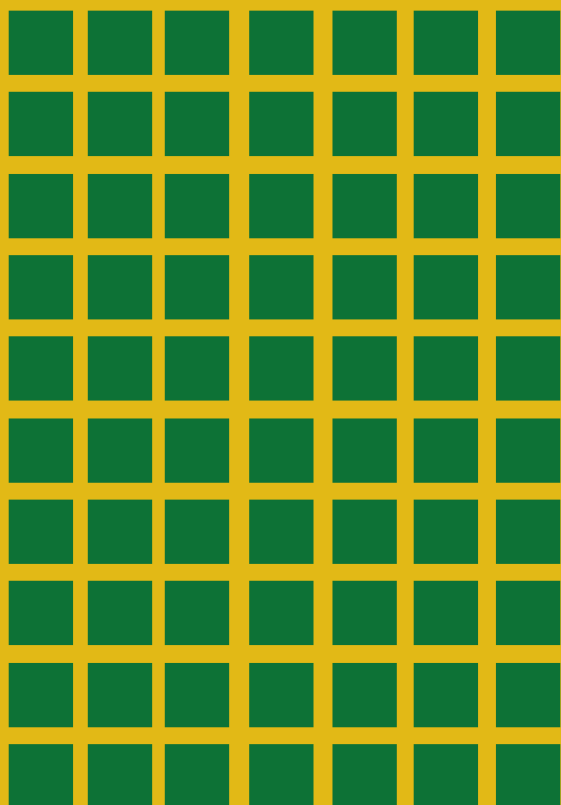




Ewidencja odpadów 2025

Poradnik BDO – Ewidencja odpadów oraz
sprawozdawczość odpadowa

PRAWO – BDO – PRAKTYKA



Indywidualny numer identyfikacyjny egzemplarza pliku PDF

*662dj&dffh#\$\$f\$1238\$%2f^FwQ8hd6fjia1eGTWx9k6xx3yefeervZbTSMK%
2qtt%3hqs366ad9k6xx2ddy3eedemqwdgiec%3rD52232%3A21015%26tc%3D
52262%3720981%26dccw4D195f#bf3akjhas#{!&^!*7d9873@#GTfx9k6xy71
2851oidafonjhfe982@1k#fgfg#df45#{!&^fdfg^asd#\$mio!x!2@3vs3433f
4fkd8*54Q7fdbfadsjknbkjhasd9873@#GTWx9k6xy241712851oidaonjcf3o

Copyright © 2015 - 2025

KartaEwidencji.pl

ul. Lekarska 14

00-610 Warszawa

NIP: 526-28-85-002

REGON: 142812765

Autorzy: Andrzej Szewski, Artur Budziszewski

ISBN: 978-83-974255-4-5

Wydanie z dnia 25 września 2025

Wydanie w serii: pięćdziesiąte trzecie

Stan prawny: październik 2025

Wersja systemu BDO: październik 2025

Kontakt: pomoc@kartaewidencji.pl



Aktualne informacje o zmianach prawa i nowych wydaniach publikacji znajdziesz także na:

facebook.com/KartaEwidencji

Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością KartaEwidencji.pl. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody KartaEwidencji.pl jest zabronione. Każdy egzemplarz poradnika został oznakowany poprzez indywidualny numer identyfikacyjny egzemplarza pliku PDF umożliwiający identyfikację nabywcy. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów KartaEwidencji.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. Wszystkie zrzuty ekranu z systemu BDO w publikacji pochodzą z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO. Zamieszczone w publikacji wzory dokumentów pełnią jedynie funkcję poglądową. Zasady funkcjonowania systemu BDO są niezależne od wydawcy i mogą ulec zmianie wraz z upływem czasu.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	6
1.1.	Zmiany w 2025 roku.....	8
2.	Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w BDO	11
2.1.	Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO	11
2.2.	Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów	17
2.3.	Kiedy powstają odpady komunalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.....	26
2.4.	Przeniesienie odpowiedzialności za wytwarzane odpady	30
3.	Katalog odpadów	32
3.1.	Co jest odpadem	32
3.2.	Jak ustalić prawidłowe kody odpadów	37
3.3.	Przykładowe zestawy kodów odpadów dla wybranych działalności....	41
4.	Rejestr BDO	48
4.1.	Czym jest BDO	48
4.2.	Obowiązek rejestracji w BDO.....	52
4.3.	Proces rejestracji wytwórcy odpadów w BDO	58
4.4.	Wgląd organów kontrolnych w dane zebrane w BDO	64
4.5.	Rozpoczęcie pracy w systemie BDO.....	66
4.6.	Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO.....	71
4.7.	Pełnomocnictwa w BDO.....	73
4.8.	Wyrejestrowanie podmiotu prowadzącego ewidencję z BDO	76
4.9.	Obowiązek weryfikacji podmiotu przejmującego odpady w BDO.....	83
4.10.	Doręczanie pism za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO	87
5.	Ewidencja odpadów w systemie BDO	89
5.1.	Ogólne zasady ewidencji odpadów	89
5.2.	Częstotliwość ewidencji odpadów	93
5.3.	Uproszczona ewidencja odpadów	96
5.4.	Karta przekazania odpadów w systemie BDO	97
5.5.	Karta ewidencji odpadów w systemie BDO	113
5.6.	Karta przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO.....	134
5.7.	Karta ewidencji odpadów komunalnych w systemie BDO	144
5.8.	Raporty w systemie BDO.....	161

6.	Błędnie wystawione dokumenty w systemie BDO.....	172
6.1.	Błędy i problemy związane z masą i rodzajem odpadów w KPO.....	173
6.2.	Błędy i problemy związane z transportem odpadów w KPO	179
6.3.	Błędy i problemy związane z odbiorcą odpadów w KPO	183
6.4.	Postępowanie w przypadku wystawienia karty błędnego typu	185
6.5.	Postępowanie w przypadku braku karty ewidencji odpadów	188
7.	Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO.....	193
7.1.	Papierowa ewidencja odpadów poza BDO	195
7.2.	Papierowa Karta przekazania odpadów	197
7.3.	Papierowa Karta ewidencji odpadów	203
7.4.	Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO	207
8.	Sprawozdawczość w systemie BDO.....	209
8.1.	Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO	213
8.2.	Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO	228
8.2.1.	Sprawozdanie wytwórcy odpadów w systemie BDO	246
8.2.1.1.	Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu wytwórcy odpadów w systemie BDO.....	256
8.2.2.	Sprawozdanie zbierającego odpady w systemie BDO.....	260
8.2.2.1.	Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu zbierającego odpady w systemie BDO	264
8.2.3.	Sprawozdanie prowadzącego odzysk i recykling odpadów w systemie BDO.....	267
8.2.3.1.	Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu prowadzącego odzysk i recykling odpadów	278
9.	Zasady magazynowania odpadów	282
9.1.	Ogólne zasady magazynowania odpadów	285
9.2.	Uprozczone wymagania w zakresie magazynowania odpadów	287
9.3.	Pełne wymagania w zakresie magazynowania odpadów	290
10.	Transport odpadów.....	304
10.1.	Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów	309
10.2.	Ewidencja odpadów transportujących odpady	315
10.3.	Kontrole i odpowiedzialność transportujących odpady	322

11. Odpady budowlane	325
11.1. Odpady budowlane jako szczególna kategoria odpadów	326
11.2. Ewidencja odpadów budowlanych w systemie BDO	329
11.3. Obowiązek segregacji odpadów budowlanych od 2025 roku	335
12. Kary i odpowiedzialność wytwórcy oraz gospodarującego odpadami	346
13. BDO w handlu i gastronomii	356
13.1. Obowiązki gastronomii związane z BDO	356
13.2. Produkty oraz opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP)	367
13.2.1. Opłata pobierana w handlu oraz gastronomii od opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP)	376
13.2.2. Sprawozdanie jednostki handlowej oraz gastronomicznej w zakresie opakowań jednorazowego użytku (SUP)	387
13.2.3. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu jednostki handlowej oraz gastronomicznej (SUP)	392
13.3. Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego	394
13.3.1. Roczne sprawozdanie o wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego w BDO	398
13.4. Produkty w opakowaniach w gastronomii i handlu	402
13.4.1. Roczne rozliczenie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach	415
13.4.2. Sprawozdanie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach – wpłata opłaty	421
13.4.3. Sprawozdanie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach – pomoc <i>de minimis</i>	433
13.5. Kaucja w gastronomii i handlu	446
13.6. Wyrejestrowanie jednostki gastronomicznej z BDO	453
14. Dodatkowe wykazy niezbędne do prawidłowej ewidencji odpadów	460
14.1. Lista odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą przyjmować oraz poddawać odzyskowi na potrzeby własne	460
14.2. Wykaz urzędów marszałkowskich wraz z numerami kont bankowych (data weryfikacji 02.02.2025)	474
14.3. Wyjątki od stosowania ustawy o odpadach	482
15. Wzory papierowych dokumentów ewidencyjnych stosowanych w przypadku wystąpienia awarii systemu BDO	484
16. Przykładowe dokumenty ewidencyjne wystawione w systemie BDO	508

1. Wstęp

Zapraszamy Państwa do lektury naszego **nowego poradnika BDO „Ewidencja odpadów 2025”**, który powstał w oparciu o najnowsze przepisy prawa. Jest to zarazem kontynuacja serii wydawniczej poświęconej ewidencji odpadów, gospodarce odpadami oraz BDO, którą udostępniamy Państwu od 2016 roku. **Najnowsze opracowanie to już 53 wydanie naszej publikacji.**

Autorami poradnika są eksperci, praktycy w dziedzinie gospodarki odpadami oraz twórcy aplikacji „Ewidencja odpadów”, która **od 1999 roku powstawała w ścisłej współpracy z tysiącami naszych Użytkowników**. Tylko w roku 2024 autorzy przeprowadzili ponad 100 konsultacji oraz szkoleń dla firm i instytucji z blisko 30 różnych branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mają oni unikalne spojrzenie na omawiane zagadnienia i doskonale znają zarówno prawne, jak i praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów. Czytając ten poradnik, dowiedzą się Państwo, jak prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem systemu BDO bez konieczności zakupu programów komputerowych.

Nasz poradnik nie jest tylko instrukcją obsługi systemu BDO. Publikacja, którą mają Państwo przed sobą, ma przede wszystkim ułatwić zrozumienie obowiązków związanych z gospodarką odpadami oraz z ewidencją odpadów. Rejestr oraz system BDO są wyłącznie narzędziami, które każdy **Czytelnik tej publikacji nauczy się obsługiwać w sposób świadomy i bezpieczny dla podmiotu, który reprezentuje.**

Z poradnika dowiesz się, **jakie obowiązki spoczywają na Twojej firmie i jakie kroki należy w związku z tym podjąć.** Odpowiemy na pytanie, **czy powinieneś zarejestrować się w rejestrze BDO i czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.** Jeżeli jesteś już zarejestrowany w BDO, w przystępny sposób dowiesz się, jak w praktyce prowadzić ewidencję odpadów i jak obsługiwać system BDO w zakresie niezbędnym dla Twojej działalności. **Poradnik jest regularnie aktualizowany, dzięki czemu będziesz na bieżąco informowany o zmianach wprowadzanych w kolejnych miesiącach. Dowiesz się także, co poszczególne zmiany oznaczają dla Twojej firmy.**

Posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów niebędących odpadami komunalnymi, mają obowiązek prowadzenia **bieżącej ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)**. Podmiot, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musi także złożyć w systemie BDO roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Każdy taki podmiot, niezależnie czy jest wytwórcą odpadów, zbierającym odpady czy prowadzi przetwarzanie odpadów, ma także dodatkowe obowiązki związane z Ustawą o odpadach. Odpady muszą być magazynowane oraz transportowane zgodnie z wymaganiami ustawy oraz szczegółowymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach. W poradniku opisujemy te zagadnienia w rozdziałach „[Zasady magazynowania odpadów](#)” oraz „[Transport odpadów](#)”.

Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, **by nasi Czytelnicy nie tylko potrafili zidentyfikować obowiązki, jakie ciążyą na podmiotach, które reprezentują, ale też rozumieli, dlaczego** ustawodawca nakłada poszczególne obowiązki. Zachęcamy do lektury rozdziału „[Czym jest BDO](#)”, z którego dowiecie się Państwo, jakie trzy funkcje pełni BDO i dlaczego funkcja kontrolna BDO wcale nie jest najważniejsza.

Wiele nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami wynika z nieświadomości przedsiębiorców w zakresie przepisów odpadowych. Sytuacją, z którą często się spotykamy, jest brak wiedzy przedsiębiorców, że dane przedmioty lub substancje w ogóle należy uznać za odpady. Dotyczy to przede wszystkim odpadów budowlanych, ale także, zaskakująco często, odpadów z produkcji. Problem ten tłumaczymy szczegółowo w rozdziale „[Co jest odpadem](#)”.

W 2025 roku wchodzi w życie istotne zmiany w zakresie obowiązków, jakie ciążyą na przedsiębiorcach w związku z rejestrem BDO. Podsumowaliśmy je dla Państwa w następnym rozdziale – „[Zmiany w 2025 roku](#)”.

Od 2025 roku z listy odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów usunięto wszystkie odpady niebezpieczne. To sprawia, że rośnie znaczenie klasyfikacji odpadów wytwarzanych w firmach jako odpady komunalne, dlatego zachęcamy również do lektury nowego rozdziału: „[Kiedy powstają odpady komunalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą](#)”.

Weszły w życie rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców wytwarzających odpady budowlane i rozbiórkowe – od 2025 roku mają oni [obowiązek zapewnienia segregacji odpadów budowlanych](#) na przynajmniej 6 frakcji materiałowych.

1 czerwca 2025 roku w systemie BDO udostępniono nowy moduł „Raporty”. Umożliwia on wygenerowanie raportów w plikach Excel zawierających dane zgromadzone w systemie BDO danego podmiotu. Więcej o tym narzędziu dowiecie się Państwo w nowym rozdziale „[Raporty w systemie BDO](#)”.

W związku z wprowadzeniem nowych obowiązków, m.in. dla punktów handlowych oraz gastronomicznych, publikacja została poszerzona o zagadnienia związane z opakowaniami. W poradniku znajdziesz rozdział dedykowany gastronomii oraz firmom handlowym. Z rozdziału „[BDO w handlu i gastronomii](#)” dowiesz się, jakie obowiązki ciążyą na podmiotach z tych branż i w jaki sposób najłatwiej je zrealizować. **Opisujemy 5 różnych obowiązków, dotyczące:** ewidencji odpadów, [wprowadzania produktów w opakowaniach](#), opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego, toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz [systemu kaucyjnego](#). W 2025 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy odprowadzili opłatę SUP pobraną w 2024 roku oraz złożyli pełne sprawozdanie.

Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Udostępniając najnowsze wydanie poradnika i zapraszając do lektury, zachęcamy jednocześnie do przesyłania autorom publikacji uwag i pytań (autorzy@kartaewidencji.pl). Postaramy się je uwzględnić w kolejnych aktualizacjach poradnika.

1.1. Zmiany w 2025 roku

W 2025 roku weszły w życie istotne zmiany w zakresie obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcach w związku z rejestrem BDO.

Najważniejsza zmiana dotyczy nowego obowiązku segregacji odpadów budowlanych. Możemy w tym wypadku mówić o prawdziwej rewolucji w zakresie odpadów budowlanych. O tym, że obowiązek segregacji odpadów budowlanych zostanie wprowadzony, pisaliśmy w naszym poradniku BDO już w 2021 roku.

Segregacja
odpadów
budowlanych

Ostatecznie przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2025 roku, ale w nowym kształcie. **Przedsiębiorcy wytwarzający odpady budowlane i rozbiórkowe mają od 2025 roku obowiązek zapewnienia segregacji odpadów budowlanych na przynajmniej 6 frakcji materiałowych.** Głównym celem nowych przepisów jest nakłonienie wytwórców odpadów budowlanych i rozbiórkowych do takiego prowadzenia prac budowlanych oraz takiego gromadzenia (zbierania) odpadów na terenie budowy, aby ich późniejszy recykling był łatwiejszy i tańszy.

Na szczęście ustawodawca dał wytwórcom odpadów możliwość przekazania obowiązku segregacji profesjonalnym podmiotom zajmującym się przetwarzaniem odpadów. **Wytworzenie oraz przekazanie zmieszanych odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 będzie nadal możliwe,** ale od 2025 roku trzeba będzie w tym celu podpisać stosowną umowę z profesjonalnym, uprawnionym podmiotem. Warto dokładnie zapoznać się z nowym rozdziałem „[Obowiązek segregacji odpadów budowlanych od 2025 roku](#)”.

Drugą bardzo ważną zmianą jest wejście w życie 1 stycznia 2025 roku nowego rozporządzenia dotyczącego zwolnień ilościowych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. **Od 2025 roku z listy kodów 46 odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów usunięto 5 kodów odpadów niebezpiecznych, pozostawiając 41 zwolnień ilościowych.** Zmiana ta nie oznacza, że teraz wszyscy przedsiębiorcy będą musieli ewidencjonować nawet niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych. Należy pamiętać, że istnieją także inne rodzaje zwolnień z obowiązku ewidencji odpadów. Odpady wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odpady niebezpieczne, mogą w pewnych przypadkach być sklasyfikowane jako [odpady komunalne](#) zwolnione z obowiązku ewidencji odpadów.

Mniej zwolnień
ilościowych z
ewidencji

Zmiana ta jest szczególnie dotkliwa dla małych firm produkcyjnych, ponieważ odpady związane z produkcją z definicji nie mogą być uznane za odpady komunalne. **To sprawia, że rośnie znaczenie klasyfikacji odpadów wytwarzanych w firmach jako odpady komunalne,** dlatego zachęcamy do lektury nowego rozdziału: „[Kiedy powstają odpady komunalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą](#)”. Zaktualizowaliśmy także rozdziały: „[Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO](#)” oraz „[Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów](#)”.

Odpady
komunalne
zyskują na
znaczeniu

Od 2025 roku została podwyższona opłata rejestrowa oraz roczna BDO:

**Podwyżka
opłaty BDO**

- **200 zł** – mikroprzedsiębiorcy (wcześniej 100 zł)
- **800 zł** – pozostali przedsiębiorcy (wcześniej 300 zł).

Jest to pierwsza podwyżka opłat od momentu wprowadzenia rejestru BDO 7 lat temu. Mimo to, różnica jest znacząca. O tym, które podmioty mogą być uznane za mikroprzedsiębiorców, przeczytasz w zaktualizowanym rozdziale „[Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO](#)”.

Zachęcamy szczególnie do lektury nowego rozdziału „[13.5. Kaucja w handlu i gastronomii](#)”. Opisujemy w nim obowiązki jednostek gastronomicznych oraz handlowych wynikające z nowego systemu kaucyjnego, który startuje **od 1 października 2025 roku**. Odpowiadamy w nim między innymi na pytania: **kiedy gastronomia nie musi pobierać kaucji**, kto w związku z systemem kaucyjnym rejestruje się w BDO, kto składa sprawozdania w systemie BDO oraz jak obliczyć powierzchnię sprzedaży.

Kaucja

Zachęcamy do lektury nowego rozdziału „[Produkty w opakowaniach w gastronomii i handlu](#)”. Opisujemy w nim w przystępny sposób, jak realizować obowiązki, które ciążą na przedsiębiorcach. Znajdziesz w nim także proste instrukcje wypełnienia rocznych sprawozdań produktowych dla podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach. Tłumaczymy, jak wypełnić sprawozdanie zarówno [w przypadku wpłaty opłaty produktowej](#) na konto marszałka, jak i [w przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłaty \(pomoc de minimis\)](#). Co ważne, przygotowaliśmy dla naszych Czytelników zestaw narzędzi, który ma ułatwić realizację tych obowiązków.

**Opakowania
w BDO**

W najnowszym wydaniu Poradnika znajdziesz nasze autorskie, [proste kalkulatory](#) do wyliczenia opłaty produktowej za opakowania, wraz z objaśnieniami. Z nowego rozdziału „[Roczne rozliczenie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach](#)” dowiesz się, jak prawidłowo rozliczyć się z opłat produktowych. Dodatkowo pobierzesz przykładową ewidencję opakowań oraz **wypełnione wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zwolnienia z opłaty (pomoc de minimis)**.

Pamiętaj, do **17 marca 2025 r.** (15 wypadat w sobotę) należało złożyć w BDO sprawozdania za rok 2024. **Od 1 stycznia 2025 roku [zmieniono zasady wnoszenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo przedkładane w formie elektronicznej](#) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jakim jest BDO.**

**Sprawozdania
2024/2025**

W poradniku zaktualizowano następujące rozdziały dotyczące sprawozdawczości:

- [Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO](#)
- [Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO \(wraz z podrozdziałami\)](#)
- [Sprawozdanie jednostki handlowej oraz gastronomicznej w zakresie opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.](#)

W czerwcu 2025 roku w systemie BDO udostępniono [nowy moduł „Raporty”](#). Nowa funkcja systemu BDO umożliwia wygenerowanie raportów w **plikach Excel** zawierających dane zgromadzone w systemie BDO. Nowy moduł nie jest częścią oficjalnej ewidencji odpadów. **Raporty są dokumentami wewnętrznymi firmy.** Eksport jest możliwy bezpośrednio z systemu BDO. Do tej pory niezbędne do tego były zewnętrzne komercyjne programy. Po 5 latach funkcjonowania BDO użytkownicy dostają **narzędzie, które pomoże im zapanować nad danymi wprowadzonymi do systemu.** Moduł jest już dostępny, ale jego funkcjonalność nie jest jeszcze pełna – w najbliższych miesiącach będzie dalej rozwijany. Obecnie możliwy jest eksport danych tylko za lata 2020-2023.

Co ciekawe, udostępnione przedsiębiorcom w czerwcu 2025 narzędzie już w zeszłym roku było wykorzystywane przez organy kontrolne. **Warto więc zapoznać się z raportami także w kontekście potencjalnych kontroli.** Ponadto szczególne znaczenie raporty będą miały dla wytwórców odpadów, którzy wytwarzają odpady poza siedzibą firmy w wyniku świadczenia usług, takich jak firmy budowlane (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach). Podmioty te ewidencjonują odpady z podziałem na gminy, w których wytworzyły odpady, a raporty pozwalają na wyeksportowanie tych danych do Excela. **Na tej podstawie można dokonać wpisu w KEO, ale przede wszystkim – sporządzić sprawozdanie roczne.**

Podsumowując, najważniejsze zmiany w 2025 roku to:

- **Zmiany w zwolnieniach ilościowych** z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów od 1 stycznia 2025 roku – brak zwolnień ilościowych dla odpadów niebezpiecznych; wzrasta znaczenie klasyfikacji odpadów wytwarzanych w firmach jako odpady komunalne ([czytaj więcej](#); [zobacz nowy rozdział](#))
- Podwyżka opłaty rocznej oraz rejestrowej BDO ([czytaj więcej](#))
- **Obowiązek segregacji odpadów budowlanych** wszedł ostatecznie w życie 1 stycznia 2025 roku, ale na nowych, złagodzonych zasadach ([czytaj więcej](#))
- Poszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45 ustawy o odpadach) o zbierających odpady opakowaniowe powstałe z opakowań w ramach systemu kaucyjnego
- Więcej instytucji państwowych z dostępem do bieżącej ewidencji odpadów prowadzonej przez firmy w systemie BDO. Dostęp uzyskała między innymi Krajowa Administracja Skarbowa ([czytaj więcej](#))
- Nowy wzór formularza informacji na potrzeby zwolnienia z opłaty w ramach pomocy *de minimis* ([czytaj więcej](#))
- **Nowy moduł BDO „Raporty”**, funkcja systemu, która umożliwia wygenerowanie raportów w plikach Excel zawierających dane zgromadzone w systemie BDO ([czytaj więcej](#)).

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w BDO

2.1. Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO

Nie istnieje lista, na której moglibyśmy sprawdzić, czy przedsiębiorstwo lub instytucja działająca w określonej branży ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. **Niestety przepisy są skomplikowane, a ich interpretacja przez urzędy bywa różna.** W tym poradniku postaramy się jednak przedstawić to zagadnienie na tyle prosto, by każdy mógł samodzielnie zweryfikować, jakie obowiązki w zakresie ewidencji odpadów ciąży na firmie lub instytucji, którą reprezentuje. Jest to o tyle istotne, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów [oznacza automatycznie obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO.](#)

By odpowiedzieć na pytanie, czy konkretna firma lub instytucja ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musimy:

Jak ustalić obowiązki

- Krok I.** Ustalić, czy **podmiot wytwarza odpady** lub gospodaruje odpadami (podmioty profesjonalne: zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów)
- Krok II.** Ustalić, które z **wytwarzanych odpadów można uznać za odpady komunalne** (wytwórca odpadów komunalnych nie prowadzi ewidencji)
- Krok III.** Dla odpadów, których w naszym przypadku nie można uznać za komunalne, musimy **prawidłowo ustalić właściwe dla naszego podmiotu kody odpadów** ([klasyfikacja odpadów](#))
- Krok IV.** Ustalić lub **oszacować roczną masę wytwarzanych odpadów** z podziałem na właściwe kody odpadów
- Krok V.** Zweryfikować, czy kody odpadów wytwarzanych przez podmiot oraz ich masa nie uprawniają podmiotu do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ([zwolnienia dla 41 kodów odpadów](#))
- Krok VI.** Sprawdzić, czy podmiot nie jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w ramach [zwolnień podmiotowych](#), np. rolnicy poniżej 75 ha, apteki zbierające leki w zakresie tych leków.

Opadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz **pozbywa się, zamierza się pozbyć** lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Definicja odpadów

Dla uznania substancji lub przedmiotu za odpad nie ma znaczenia, czy pozbywamy się go, sprzedając, czy musimy zapłacić za jego przejęcie. Odpad może, a wręcz powinien być jednocześnie surowcem. **Fakt, że ma on wartość użytkową lub jest na niego nabywca, nie wpływa na obowiązek ewidencji odpadów.** Sprzedając odpady,

musimy wywiązać się zarówno z obowiązków księgowych, np. wystawić fakturę, jak i z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach w zakresie ewidencji odpadów, np. wystawić kartę przekazania odpadów (KPO).

UWAGA!

Dla uznania przedmiotu lub substancji za odpad nie ma znaczenia okoliczność, że dla posiadacza może mieć wartość użytkową i nadaje się do dalszego wykorzystania!

Z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie, czy mamy obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, **istotny jest fakt uznania przedmiotu lub substancji za odpad.**

W pierwszej kolejności musimy zadać sobie pytanie, czy zachodzi któraś z trzech przytoczonych powyżej w definicji odpadu przesłanek? Jeżeli tak, czyli np. posiadacz niedziałającego laptopa podjął decyzję o pozbyciu się tego urządzenia (**powstał zamiar pozbycia się**), należy ten sprzęt uznać za odpad. Jeżeli np. posiadacz uszkodzonego laptopa uznałby, że podejmie próbę naprawy sprzętu, to za odpad go nie uznamy.

**Co jest
odpadem**

W tym miejscu wspomnieć należy także o pewnych **wyłączeniach generalnych ze stosowania ustawy o odpadach**. Pewne substancje i przedmioty niezależnie od tego, czy powyższa definicja odpadu do nich pasuje czy nie, **nie będą uznane za odpad**. Na przykład ustawodawca przewidział, że ziemia i kamienie wydobyte w trakcie robót budowlanych nie będą odpadem, pod warunkiem, że zostaną wykorzystane do celów budowlanych na tym samym terenie, na którym zostały wydobyte. Inne przykłady wyłączeń to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego czy substancje przeznaczone do użycia jako materiały paszowe ([Pełna lista wyłączeń znajduje się TUTAJ](#)).

**Wyłączenia
stosowania
ustawy**

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy w wyniku ich działalności powstają odpady lub za wszelką cenę nie chcą doprowadzić do powstania odpadów, by uniknąć obowiązków wynikających ze stosowania ustawy o odpadach. Szczegółowo zagadnienie to opisujemy w rozdziale „[Co jest odpadem](#)”.

**Wątpliwość,
czy odpad
powstał**

Kiedy wiemy już, że mamy do czynienia z odpadem, **należy ustalić, czy odpad ten może w niepodważalny sposób zostać uznany za odpad komunalny**. Jest to istotne, ponieważ obowiązek ewidencjonowania odpadów, składania rocznych sprawozdań odpadowych oraz – co za tym idzie – rejestracji w rejestrze BDO mają **wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne**.

**Wytwórca
nie prowadzi
ewidencji
odpadów
komunalnych**

Jeżeli firma wytwarza tylko odpady komunalne, obowiązek ewidencji odpadów jej nie dotyczy. Obowiązek ewidencji wynika bezpośrednio z art. 66 ustawy o odpadach, w którym ustawodawca wyjaśnia, kto ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów,

**Odpady
komunalne**

podając jednocześnie kilka wyjątków, które zwalniają z obowiązku ewidencyjnego. Warto pamiętać, że w przypadku podmiotów, które zbierają, przetwarzają i transportują odpady, obowiązek ewidencji odpadów jest bezwzględny.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady **pocho**dzące od innych wytwórców odpadów, np. firm i instytucji, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

**Definicja
odpadów
komunalnych**

W szczególności odpady komunalne to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie:

- z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble
- **ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, np. firm i instytucji**, jeżeli odpady te są podobne pod względem **charakteru i składu** do odpadów z gospodarstw domowych.

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że **ustawodawca nie zdefiniował, co oznacza „charakter odpadu”**. Z całą pewnością za odpady komunalne można uznać odpady, które mają charakter bytowy, wynikający z zaspokajania potrzeb bytowych klientów lub pracowników w firmie. Jako odpady komunalne traktuje się także zazwyczaj odpady biurowe czy elektroodpady pochodzące z biur (np. świetlówki, tonery).

Za odpady komunalne nie mogą być uznane:

- odpady z produkcji
- [odpady budowlane i rozbiórkowe](#)
- odpady z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa
- odpady ze zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osady ściekowe
- pojazdy wycofane z eksploatacji.

**Zakaz
uznawania
odpadów
za komunalne**

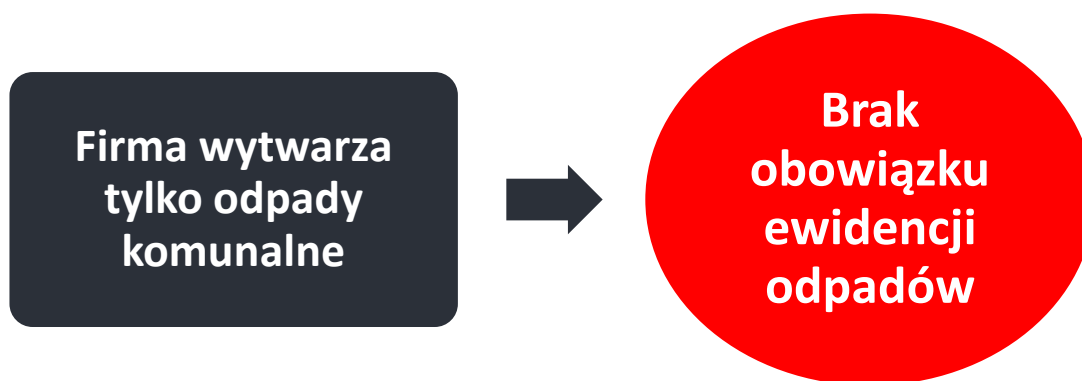
Jeżeli firma lub instytucja wytwarza odpady w związku z jedną z powyższych działalności, to nie mogą być one uznane za odpady komunalne, nawet jeśli ich charakter i skład są zbliżone do odpadów z gospodarstw domowych.

Także niektóre odpady niebezpieczne wytworzone przez firmy i instytucje mogą być traktowane jako odpady komunalne. Jest to szczególnie istotne w kontekście likwidacji zwolnień ilościowych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dla wszystkich kodów odpadów niebezpiecznych od 1 stycznia 2025 roku.

W przypadku niektórych odpadów ocena, czy mogą być one uznane za odpady komunalne zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz rejestracji w BDO, jest bardzo trudna. **Przede wszystkim jednak jest to kwestia interpretacji przepisów.** Każdy przedsiębiorca, który dokonuje interpretacji przepisów, np. uznając wytwarzane przez siebie odpady za komunalne, musi mieć na uwadze, że swojej interpretacji w przypadku kontroli będą dokonywać także organy kontrolne, a w niektórych przypadkach również sąd.

Szczegółowo opisaliśmy ten problem w rozdziale: „[Kiedy powstają odpady komunalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą](#)”.

Firma i instytucja, która wytwarza tylko odpady, które można w myśl z powyższej definicji (art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o odpadach) uznać za odpady komunalne, zwolniona jest z ewidencji odpadów oraz rejestracji w rejestrze BDO jako wytwórca odpadów komunalnych.

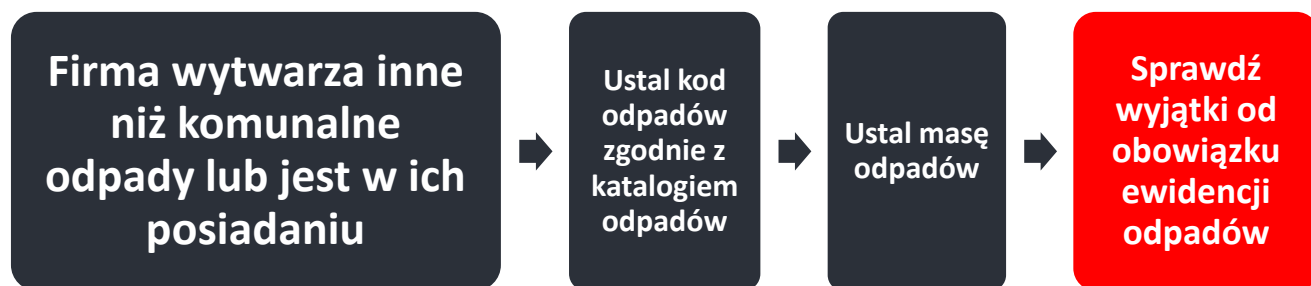


Najczęściej zdarza się, że podmiot część odpadów traktuje jako komunalne, np. odpady z kuchni pracowniczej, odpady z koszy na śmieci itd., a część odpadów, np. z produkcji lub z magazynu, ewidencjonuje w systemie BDO jako odpady inne niż komunalne.

Podmiot, który ustali, jakie odpady powstają w wyniku prowadzonej działalności, oraz że niektóre z tych odpadów nie są odpadami komunalnymi, ma obowiązek [ustalenia prawidłowych dla swojej działalności kodów odpadów](#). Jest to niezbędne, by ewentualnie skorzystać z jednego z 41 wyjątków od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Obowiązkowa
klasyfikacja
odpadów

Zwolnione z obowiązku ewidencji nie są bowiem określone substancje, np. stal do 5 ton, a konkretne kody odpadów, które są różne w zależności od wykonywanej działalności. Przykładowa stal zwolniona do 5 ton to kod 17 04 05 (Żelazo i stal), ale tylko i wyłącznie gdy powstała w wyniku prac remontowo-budowlanych. Inny kod odpadów, niezwolniony z obowiązku ewidencji odpadów, będzie miała na przykład stal z warsztatu samochodowego, a jeszcze inny – z działalności produkcyjnej.



Poza firmami zajmującymi się odpadami profesjonalnie ewidencję odpadów prowadzić muszą wytwórcy odpadów, czyli na przykład firmy produkcyjne. Do ewidencji odpadów zobowiązane są między innymi także: warsztaty samochodowe, gabinety stomatologiczne i lekarskie, gabinety weterynaryjne, firmy budowlane i wykonujące remonty. Należy pamiętać, że nie jest to lista zamknięta, lecz tylko przykłady mające na celu zilustrowanie, jak wielu różnych firm ten obowiązek dotyczy. Kolejnym dobrym przykładem firmy zobowiązanej do prowadzenia ewidencji odpadów może być tartak. W większości przypadków tartak nie tylko wytwarza odpady, ale także poddaje je termicznej obróbce (R1), np. ogrzewając zakład poprzez spalanie w kotle powstałych trocin. Właściele małych warsztatów samochodowych także często błędnie myślą, że są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, tymczasem olej spuszczone z samochodu klienta lub wyjęty z niego akumulator należy traktować jako odpad wytworzony przez warsztat samochodowy. Odpady z konserwacji oraz przeglądów pojazdów, w tym pozadrogowych, nie są zwolnione z ewidencji odpadów, również wtedy, gdy właściciel pojazdu wykonuje je na własną rękę, np. firma budowlana w swoich pojazdach lub maszynach.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów

Co ciekawe, nawet w przypadku gdy pracownik naszej firmy dokona prac serwisowych, w wyniku których powstaną odpady inne niż komunalne poza siedzibą naszego przedsiębiorstwa, należy traktować te odpady jako wytworzone przez naszą firmę. Można uniknąć takiej sytuacji między innymi poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w umowie z klientem. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw jest **podmiot, który świadczy usługę**, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Prace poza siedzibą firmy

UWAGA!

Jeżeli w wyniku świadczenia usług wytwarzasz odpady u klienta, czyli poza siedzibą swojej firmy, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach miejscem ich wytworzenia nie jest twoja siedziba, a miejsce, w którym świadczysz usługę. W związku z powyższym nie możesz wytworzonych odpadów przewozić do swojej siedziby bez dodatkowego pozwolenia na zbieranie odpadów (patrz rozdział [magazynowanie odpadów](#)).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że także sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia ewidencji. W przypadku tych podmiotów obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów ogranicza się do wypełniania „Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych”.

Należy także przypomnieć, że nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, [ograniczyło katalog zwolnień z ewidencji odpadów](#) oraz zwolnień z obowiązku rejestracji w BDO. Niektórzy, wytwórcy odpadów niebezpiecznych byli zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów do 31 grudnia 2024 roku, ale od 1 stycznia 2025 muszą ewidencjonować odpady niebezpieczne, takie jak: elektroodpady, oleje odpadowe czy odpady opakowaniowe ([czytaj więcej](#)).

2.2. Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów

Na wstępie należy zaznaczyć, że obowiązek ewidencji odpadów, co wydaje się być oczywiste, dotyczy substancji oraz przedmiotów, [które są odpadami](#) w rozumieniu ustawy o odpadach. Oznacza to, że ewidencja odpadów nie dotyczy takich substancji i przedmiotów jak np.: biomasa, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i substancje przeznaczone do użycia jako materiały paszowe, które zostały wyłączone w art. 2 ustawy o odpadach ([Pełna lista wyłączeń znajduje się TUTAJ](#)).

Istnieje kilka wyjątków od generalnej zasady nakładającej na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Można je podzielić na dwie kategorie:

- **Zwolnienia podmiotowe** – dotyczące podmiotu, który wytwarza odpady, np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolnicy (do 75 ha)
- **Zwolnienia przedmiotowe** – dotyczące wytwarzanych odpadów, np. odpady komunalne w firmach i instytucjach lub **41 rodzajów odpadów**, dla których ustalono ilości odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów.

Wyjątki od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

PODMIOTY ZWOLNIONE Z EWIDENCJI ODPADÓW (art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach)
Wytwórcy odpadów komunalnych, w tym osoby fizyczne, ale także firmy i instytucje wytwarzające tylko odpady komunalne
Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha
Wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do stacji demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
Osoby fizyczne, które wykorzystują odpady na potrzeby własne (patrz tabela)
Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne (patrz tabela)
Wytwórcy 41 rodzajów odpadów do osiągnięcia określonych limitów (patrz tabela) Od 2025 roku brak zwolnień ilościowych dla odpadów niebezpiecznych!
Podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach). Przykładowo: zbieranie leków i opakowań po lekach w aptekach, zbieranie i przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach lub instytucjach
Podmioty zajmujące się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich (produkt pośredni to pasza, która nie jest gotowa do bezpośredniego karmienia zwierząt bez dalszego przetwarzania) oraz prowadzące handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych w zakresie zbierania niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych lub produktów pośrednich (art. 45 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach)
Wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami

Jak już wcześniej wspomniano, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy [wytwórców odpadów komunalnych](#), ale także wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.

**Wytwórcy
odpadów
komunalnych**

Zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są także nieprowadzący działalności gospodarczej **rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha** (art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. C ustawy o odpadach), o ile nie podlegają wpisowi do rejestru BDO ze względu na konieczność uzyskanie pozwoleń, zgody lub koncesji na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach (np. zbieranie lub przetwarzanie odpadów przez rolnika). W przypadku gdy działalność rolnika podlega przepisom ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wówczas rolnik jako przedsiębiorca (np. spółka prawa handlowego) podlega przepisom ustawy o odpadach. Taki przedsiębiorca nie może być sklasyfikowany jako podmiot, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o odpadach. Wielkość powierzchni użytków rolnych, na której jest prowadzona działalność, nie ma w takim przypadku znaczenia.

Rolnicy

Nie prowadzą ewidencji odpadów osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach. Mogą oni poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów i za pomocą takich metod odzysku, które zostały określone w przepisach, oraz w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w Rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

**Osoby
fizyczne**

W rozporządzeniu tym określono 55 rodzajów odpadów, które można wykorzystać na własne potrzeby i dla których osoby fizyczne nie prowadzą ewidencji odpadów. Szczegółowy wykaz tych odpadów zawarto w [Tabeli w rozdziale 14](#).

Przykład

Osoba fizyczna lub jednostka nieprowadząca działalności gospodarczej może przyjąć do 100 kg (0,1 Mg) odpadów metalowych rocznie (kod odpadu: 02 01 10) i poddać je odzyskowi (R11) poprzez wykonanie napraw i konserwacji. Warunkiem jest magazynowanie odpadów metalowych w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.

Przykład

Osoba fizyczna lub jednostka nieprowadząca działalności gospodarczej może przyjąć taką ilość opakowań z drewna (15 01 03), jaką jest w stanie realnie zagospodarować jako paliwo lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji (R1 lub R11). Warunkiem jest magazynowanie opakowań z drewna w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.

Zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są również podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które **zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych**, w tym apteki zbierające leki i opakowania po lekach, sklepy przyjmujące zużyte artykuły konsumpcyjne, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze czy urzędy i instytucje (**nieprofesjonalne zbieranie odpadów**).

Nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów

Podmiotem prowadzącym nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów mogą być więc nie tylko apteki, szkoły czy urzędy, ale także sklepy przyjmujące od swoich klientów zużyte artykuły konsumpcyjne lub odpady opakowaniowe. Można sobie wyobrazić także, że tego typu nieprofesjonalne zbieranie odpadów prowadzić będzie np. zakład pracy zbierający od swoich pracowników zużyte baterie.

Przepis art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach mówiący o zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku nieprofesjonalnej działalności w zakresie zbierania odpadów nie określa precyzyjnie, poza wymienionymi powyżej przypadkami, jakie odpady przez kogo mogą być zbierane bez zezwolenia. Można spotkać różne interpretacje tego przepisu. Kluczowe w tym zakresie jest, aby podmiot taki nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami, a przyjmowane odpady były odpadami opakowaniowymi lub zużytymi artykułami konsumpcyjnymi. **Przepis ten nie może być wykorzystywany jako sposób na obejście obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów** (art. 41 ustawy o odpadach).

Co jest nieprofesjonalną działalnością

Przykład

*Prywatny przedsiębiorca prowadzący sklep papierniczy wystawił pojemnik na zużyte baterie, do którego jego klienci mogą wrzucać zużyte baterie, które następnie zgodnie z pisemną umową odbiera profesjonalny podmiot zajmujący się zbieraniem odpadów. W takiej sytuacji mamy do czynienia z **nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów**.*

Przykład

*Prywatny przedsiębiorca prowadzący sklep papierniczy wystawił pojemnik na złom, do którego jego klienci mogą wrzucać różnego rodzaju metale, które następnie przedsiębiorca sprzedaje w pobliskim skupie złomu. W takiej sytuacji **nie mamy do czynienia z nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów, a z działalnością wymagającą uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów**.*

Podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów zwolnione są również z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach). Podmioty te **nie prowadzą w zakresie zbiórki ewidencji odpadów ani sprawozdawczości odpadowej, nie muszą też w tym zakresie uzyskać wpisu do rejestru BDO**.

UWAGA!

Podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów nie może mieszać odpadów zebranych z odpadami wytworzonymi przez siebie, które podlegają u niego ewidencji odpadów.

Należy jednak pamiętać, że podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów **ma obowiązek posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podmiotem profesjonalnym posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.** Umowa taka powinna dotyczyć co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

**Obowiązek
podpisania
umowy**

Katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45 u.o.), które jednocześnie zwolnione są z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (art. 66 ust. 4 pkt 3 u.o.) obejmuje także podmioty zajmujące się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich (produkt pośredni to pasza, która nie jest gotowa do bezpośredniego karmienia zwierząt bez dalszego przetwarzania) oraz prowadzące handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych **mogą bez zezwolenia zbierać niezużyte lub przeterminowane pasze lecznicze będące odpadami (art. 45 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach) i nie muszą w tym zakresie prowadzić ewidencji odpadów.** Przepis działa analogicznie do przepisów dotyczących zbierania leków w aptekach.

**Zbieranie
odpadów pasz
leczniczych**

Najczęściej stosowanym zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów jest zwolnienie przedmiotowe wynikające z ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów (zwolnienie ilościowe). Minister właściwy do spraw klimatu określił w drodze rozporządzenia, **dla których odpadów i w jakiej ilości przedsiębiorcy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.** Zwolnienie z ewidencji odpadów wynika ze stopnia szkodliwości wytwarzanych odpadów oraz z ich ilości. **Nie ma tu jednak uznaniowości!**

**Odpady
zwolnione
z ewidencji**

Lista zwolnionych odpadów wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. **W 2025 roku ograniczono z 46 do 41 pozycji dotychczasowy katalog zwolnień ilościowych z ewidencji odpadów oraz, co często idzie w parze, zwolnień z obowiązku rejestracji w BDO.** Od 2025 roku nie ma już ilościowych zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji dla odpadów niebezpiecznych.

Analizując tabelę zamieszczoną poniżej, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami ustalania prawidłowych kodów odpadów w [rozdziale o katalogu odpadów](#), ponieważ **te same odpady mogą, w zależności od okoliczności, w jakich powstają, posiadać różne kody odpadów.** Przykładowo „17 04 05 Żelazo i stal” jest właściwy

tylko dla metali powstałych w ramach prac budowlanych, a w warsztacie samochodowym zastosujemy kod „16 01 17 Metale żelazne”.

Innym przykładem może być kod „08 03 18 Odpadowy toner drukarski”, który jest właściwy tylko dla odpadów z zakładów przemysłowych np. drukarskich i z reguły oznacza sam proszek drukarski. **Dla drukarek biurowych właściwy jest kod „16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione – od 16 02 09 do 16 02 13”.** To powoduje, że biura zwolnione są z ewidencji, jeżeli rocznie zużywają mniej niż 0,1 Mg, czyli 100 kg. Oczywiście limity należy rozpatrywać łącznie dla wszystkich wytworzonych odpadów o danym kodzie, czyli np. do kodu 16 02 14 należy wliczyć także same zużyte drukarki czy np. komputery stacjonarne.

**Tonery
drukarskie**

Kod odpadów 16 02 14 dotyczy większości tonerów do drukarek domowych oraz biurowych, które nie zawierają substancji niebezpiecznych. Tonery nietypowe zawierające substancje niebezpieczne od 2025 roku podlegają ewidencji odpadów w systemie BDO w związku z usunięciem z katalogu zwolnień odpadów niebezpiecznych w tym kodu „16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy” ([czytaj więcej](#)).

**Tonery
biurowe**

Rodzaje i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, podane w poniższej tabeli, dotyczą **wszystkich odpadów wytwarzanych przez dany podmiot we wszystkich miejscach prowadzenia działalności (MPD) na terenie całego kraju w danym roku kalendarzowym.**

**Limity dla
całego
podmiotu**

RODZAJE I ILOŚĆ ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW (41 wyjątków)			
Rodzaj odpadów	Kod odpadów	Ilość odpadów [Mg]/rok	Ilość odpadów [kg]/rok
Odpadowa masa roślinna	02 01 03	bez limitu	bez limitu
Odchody zwierzęce	02 01 06	bez limitu	bez limitu
Odpady z gospodarki leśnej	02 01 07	do 10 Mg	do 10 000 kg
Odpady metalowe	02 01 10	do 10 Mg	do 10 000 kg
Odpady kory i korka	03 01 01	do 20 Mg	do 20 000 kg
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	03 01 05	do 20 Mg	do 20 000 kg
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 (nie chodzi o drukarki biurowe)	08 03 18	do 0,2 Mg	do 200 kg
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01	do 0,1 Mg	do 100 kg
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03	do 0,05 Mg	do 50 kg
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	do 0,5 Mg	do 500 kg
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	do 0,5 Mg	do 500 kg
Opakowania z drewna	15 01 03	do 1 Mg	do 1000 kg
Opakowania z metali	15 01 04	do 1 Mg	do 1000 kg
Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	do 0,5 Mg	do 500 kg

Opakowania ze szkła	15 01 07	do 0,5 Mg	do 500 kg
Opakowania z tekstyliów	15 01 09	do 0,2 Mg	do 200 kg
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	do 0,2 Mg	do 200 kg
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	do 0,1 Mg	do 100 kg
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	do 0,05 Mg	do 50 kg
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	16 03 04	do 0,2 Mg	do 200 kg
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	16 03 06	do 0,2 Mg	do 200 kg
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	16 03 80	do 0,1 Mg	do 100 kg
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	do 0,02 Mg	do 20 kg
Inne baterie i akumulatory	16 06 05	do 0,02 Mg	do 20 kg
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	16 80 01	do 0,05 Mg	do 50 kg
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	do 10 Mg	do 10 000 kg
Gruz ceglany	17 01 02	do 10 Mg	do 10 000 kg
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	do 10 Mg	do 10 000 kg
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	do 10 Mg	do 10 000 kg
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	do 5 Mg	do 5 000 kg
Drewno	17 02 01	do 10 Mg	do 10 000 kg
Szkło	17 02 02	do 5 Mg	do 5 000 kg
Tworzywa sztuczne	17 02 03	do 5 Mg	do 5 000 kg
Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	do 5 Mg	do 5 000 kg
Ołów	17 04 03	do 5 Mg	do 5 000 kg
Cynk	17 04 04	do 5 Mg	do 5 000 kg
Żelazo i stal	17 04 05	do 5 Mg	do 5 000 kg
Cyna	17 04 06	do 5 Mg	do 5 000 kg
Mieszaniny metali	17 04 07	do 5 Mg	do 5 000 kg
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	do 20 Mg	do 20 000 kg
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	do 10 Mg	do 10 000 kg

*Źródło: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. **Obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku.***

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. **Od 2025 roku z listy kodów 46 odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów usunięto 5 kodów odpadów niebezpiecznych, pozostawiając 41 zwolnień ilościowych.**

Zmiany od 2025 roku

Od 2025 roku z listy wyjątków zniknęły następujące odpady niebezpieczne:

- 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
- 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- ex 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
- 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
- 16 06 03* Baterie zawierające rtęć.

Spośród powyższych odpadów przedsiębiorcy często korzystali ze zwolnień dla elektroodpadów 16 02 13* do 50 kg (między innymi świetlówki) lub opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych 15 01 10* do 200 kg.

Zmiana nie oznacza, że teraz wszyscy przedsiębiorcy będą musieli ewidencjonować nawet niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych. Należy pamiętać, że istnieją także inne rodzaje zwolnień z obowiązku ewidencji odpadów, o których [pisaliśmy na początku tego rozdziału](#). Odpady wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odpady niebezpieczne, mogą być sklasyfikowane jako [odpady komunalne](#) zwolnione z obowiązku ewidencji odpadów. Z całą pewnością za odpady komunalne można uznać odpady, które mają charakter bytowy, wynikający z zaspokajania potrzeb bytowych klientów lub pracowników w firmie, np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, np. po środkach czystości w biurze czy nawet w gabinecie kosmetycznym. Jako odpady komunalne traktuje się także zazwyczaj odpady biurowe czy elektroodpady pochodzące z biur (np. świetlówki, tonery).

Na czym polega więc w praktyce zmiana związana z usunięciem z rozporządzenia zwolnień ilościowych dla odpadów niebezpiecznych? Od 2025 po prostu trudniej będzie skorzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a niektóre odpady niebezpieczne, np. związane z produkcją, nawet wytwarzane w małych ilościach będą musiały być ewidencjonowane.

Szczegółowo opisaliśmy ten problem w rozdziale: [„Kiedy powstają odpady komunalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą”](#).

W przypadku działalności typowo biurowej decydująca jest wielkość firmy i ilość wytwarzanych odpadów (nie licząc odpadów komunalnych). Przeważnie o obowiązkach dla tego typu firm przesądza ilość elektroodpadów oraz odpadów związanych z utrzymaniem budynków. Małe i średnie firmy biurowe z reguły wytwarzają odpady **poniżej limitów określonych w rozporządzeniu, a dodatkowo**

**Działalność
biurowa**

niektóre odpady mogą być uznane za odpady komunalne, co zwalnia z ewidencji odpadów i, co za tym idzie, z rejestracji w BDO.

W praktyce przyjęło się, że **odpady pochodzące z niszczonek dokumentów** oraz względnie małe ilości makulatury typowo biurowej klasyfikuje się jako odpady komunalne niepodlegające ewidencji odpadów.

W katalogu odpadów opakowania stanowią podgrupę „15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)”. Decydujące jest tu, że **nie powstają one w związku z zaspokajaniem potrzeb bytowych naszych pracowników**.

Opakowania

Uwaga!

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zawarto znaczące wyłączenia w zakresie obowiązku ewidencji odpadów opakowaniowych.

Obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku nowe rozporządzenie zawiera katalog zwolnień z ewidencji odpadów i, co często idzie w parze, zwolnień z obowiązku rejestracji w BDO. Zwolnienia dla odpadów z grupy 15 **w praktyce zdejmują z firm biurowych lub handlowych obowiązek ewidencji odpadów i rejestracji w BDO, ponieważ zwolnieni są wytwórcy do 500 kg odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury lub z tworzyw sztucznych** ([patrz tabela powyżej](#)). Warto zauważyć, że od 2025 roku usunięto z rozporządzenia zwolnienia dla odpadów opakowaniowych będących odpadami niebezpiecznymi, czyli opakowań ciśnieniowych oraz opakowań zanieczyszczonych niebezpiecznymi substancjami. Nie oznacza to bezwzględnego obowiązku ewidencji tych odpadów, np. opakowania po środkach czystości w biurze mogą być uznane za odpady komunalne. Należy rozważyć, czy w danym przypadku odpady niebezpieczne mogą być uznane za odpady komunalne zwolnione z obowiązku ewidencji odpadów ([czytaj więcej](#)).

W przypadku odpadów pochodzenia zwierzęcego należy rozróżnić odpady oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009/WE z 21 października 2009 r. jako całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie. Artykuł 2 ust. 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazuje, że przepisy [ustawy nie dotyczą „produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego](#), w tym produktów przetworzonych objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z **wyjątkiem** tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w

**Odpady
pochodzenia
zwierzęcego**

kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem”. Czyli ewidencja odpadów nie dotyczy **produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ponieważ nie są to odpady w rozumieniu ustawy o odpadach.**

Nie wszystkie wyjątki od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wynikają z ustawy o odpadach. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach **prowadzący miejsce odbioru zużytych baterii i akumulatorów jest zwolniony z obowiązku:**

**Przyjmowanie
zużytych baterii
i akumulatorów**

- **uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**
- **uzyskania wpisu do rejestru BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**
- **zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51), w związku ze zbieraniem zużytych baterii lub zużytych akumulatorów**
- **prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.**

Prowadzący miejsce odbioru przenośnych baterii lub akumulatorów, np. sprzedawca detaliczny, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m², powinien jednak przyjmować selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne oraz zużyte akumulatory przenośne od konsumenta przez udostępnienie pojemnika na te produkty i nie może żądać od niego zapłaty za ich przyjęcie. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie czy akumulatory.

2.3. Kiedy powstają odpady komunalne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady **pochozące od innych wytwórców odpadów, np. firm i instytucji**, które ze względu na swój **charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych**. Także niektóre odpady niebezpieczne wytworzone przez firmy i instytucje mogą być traktowane jako odpady komunalne.

Uznanie odpadów wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą za odpady komunalne jest istotne, ponieważ prowadzi do [zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów](#).

Od 2022 roku obowiązuje nowa definicja odpadów komunalnych. Znacznie trudniej jest uznać odpad w firmie za odpad komunalny zwolniony z ewidencji odpadów. Po pierwsze, przed 2022 rokiem **charakter lub skład** odpadów w firmie musiał być zbliżony do odpadów z gospodarstw domowych. Od 2022 roku obydwie te przesłanki muszą zachodzić jednocześnie (**charakter i skład**). Po drugie, ustawodawca jasno powiedział, że nie można uznać za odpady komunalne np. odpadów z produkcji lub odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Od 2022 roku, co ważne, zniknął zakaz klasyfikowania odpadów niebezpiecznych nie pochodzących z gospodarstw domowych jako odpady komunalne. **Oznacza to, że niektóre odpady niebezpieczne wytworzone przez firmy i instytucje mogą być traktowane jako odpady komunalne.** Jest to szczególnie istotne w kontekście **likwidacji zwolnień ilościowych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dla wszystkich kodów odpadów niebezpiecznych od 1 stycznia 2025 roku.**

Zmiany
dotyczące
odpadów
niebezpiecznych

Odpady komunalne to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie:

Odpady
komunalne

- z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble
- **ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, np. firm i instytucji**, jeżeli odpady te są podobne pod względem **charakteru i składu** do odpadów z gospodarstw domowych.

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że **ustawodawca nie zdefiniował, co oznacza „charakter odpadu”**. Z całą pewnością za odpady komunalne można uznać odpady, które mają charakter bytowy, wynikający z zaspokajania potrzeb bytowych klientów

lub pracowników w firmie. Jako odpady komunalne traktuje się także zazwyczaj odpady biurowe czy elektroodpady pochodzące z biur (np. świetlówki, tonery).

Za odpady komunalne nie mogą być uznane:

- odpady z produkcji
- [odpady budowlane i rozbiórkowe](#)
- odpady z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa
- odpady ze zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osady ściekowe
- pojazdy wycofane z eksploatacji.

**Zakaz
uznawania
odpadów
za komunalne**

Jeżeli firma lub instytucja wytwarza odpady w związku z jedną z powyższych działalności, to nie mogą być one uznane za odpady komunalne, nawet jeśli ich charakter i skład są zbliżone do odpadów z gospodarstw domowych.

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. **Nowy katalog zwolnień ilościowych nie obejmuje już żadnych odpadów niebezpiecznych.**

**Zmiany od
2025 roku**

W związku z powyższym wielu przedsiębiorców będzie stawiać sobie pytanie, czy odpady niebezpieczne, które wytwarzają, mogą być uznane za odpady komunalne zwolnione z obowiązku ewidencji odpadów. Co prawda nie ma już zakazu uznawania odpadów niebezpiecznych za odpady komunalne, jednak nadal odpady te muszą spełniać ustawową definicję odpadów komunalnych.

By odpowiedzieć na pytanie, czy dane odpady wytwarzane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą mogą być uznane za odpady komunalne zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, musimy:

**Jak klasyfikować
odpady jako
komunalne**

- Krok I.** Ustalić, czy odpady nie są objęte zakazem uznawania ich za odpady komunalne w związku ze źródłem ich powstawania, np. odpady z produkcji
- Krok II.** Ustalić, czy odpady wytwarzane w firmach lub instytucjach są podobne pod względem **charakteru i składu** do odpadów z gospodarstw domowych.

Po pierwsze należy pamiętać o [zakazie klasyfikowania niektórych odpadów jako odpady komunalne](#), np. odpady z produkcji lub odpady budowlane i rozbiórkowe. Przyjrzyjmy się temu zakazowi na przykładzie firmy produkcyjnej. W przypadku, niektórych odpadów związanych bezpośrednio z produkcją interpretacje tego zakazu jest prosta. Co oczywiste odpadami komunalnymi nie będą pozostałości z produkcji (np. ścinki, nieudane partie produktów), maszyny produkcyjne wraz z materiałami

Krok I

eksploatacyjnymi. Ale co z odpadami, które są z produkcją związane tylko pośrednio, np. z opakowaniami po surowcach lub półproduktach czy zużytymi świetłówkami z hali produkcyjnej. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a inspektorzy ochrony środowiska interpretują te przepisy w różny sposób. **W ocenie autora publikacji odpady związane pośrednio z produkcją nie mogą być uznane za odpady komunalne zwolnione z obowiązku ewidencji odpadów.** Biorąc pod uwagę, że to wytwórca dokonuje jako pierwszy klasyfikacji odpadów oraz interpretacji przepisów w tak niejednoznacznej sytuacji, nie warto podejmować niepotrzebnego [ryzyka kar administracyjnych](#). Tym bardziej, że firma produkcyjna i tak z całą pewnością jest zarejestrowana w BDO i prowadzi ewidencję odpadów.

Po drugie należy oceniać, czy odpady wytwarzane w firmach lub instytucjach są podobne pod względem **charakteru i składu** do odpadów z gospodarstw domowych. **Zdecydowanie łatwiejsza do interpretacji jest przesłanka „składu odpadów”.** Należy w tym kontekście przeanalizować, czy odpady wytwarzane w ramach działalności gospodarczej zawierają materiały lub substancje, które nie występują w podobnych substancjach lub przedmiotach wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Przykładowo zużyta świetlówka używana w biurze będzie miała taki sam skład jak świetlówka używana w budynkach mieszkalnych.

Zdecydowanie trudniejsza do interpretacji będzie przesłanka „charakteru odpadów”. Brak jest ustawowej definicji „charakteru odpadów”. Zgodnie z słownikiem języka polskiego „charakter to zespół cech właściwych danemu przedmiotowi lub zjawisku, odróżniających je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju: wygląd, postać, forma”. Analizując przesłankę „charakteru odpadów” w kontekście odpadów komunalnych musimy wziąć więc pod uwagę nie tylko skład, ale także wygląd czy formę odpadów. Przykładowo świetlówki w pokojach hotelowych mogą mieć ten sam skład oraz charakter co świetlówki wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Natomiast zużyte nietypowe świetlówki (rozmiar, kształt) w lobby hotelu ze względu na swoją formę będą odpadami mającymi inny charakter niż odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, będą więc podlegały ewidencji odpadów.

**Charakter
odpadów**

W orzecnictwie sądowym przyjmuje się dodatkowo, że mówiąc o podobieństwie charakteru odpadów, chodzi w istocie o odpady, które powstały w podobny sposób, jak te powstałe w gospodarstwach domowych. Wynika to z tego, że każda działalność prowadzona przez człowieka, w tym działalność gospodarcza, ze swojej istoty prowadzi do wytworzenia odpadów komunalnych, właśnie z uwagi na udział człowieka w tej działalności i czynności wykonywane przez tego człowieka w taki sam sposób, jak w gospodarstwie domowym. **Za odpady komunalne będą więc z całą pewnością mogły być uznane odpady związane z bytowaniem w firmach pracowników lub klientów.**

**Istotne jest jak
powstają
odpady**

Analizując przesłankę „charakteru odpadów” w kontekście odpadów komunalnych, bardzo często wytwórcy i odbiorcy odpadów odnoszą się do ilości/masy odpadów.

Potocznie uważa się, że ilość lub masa odpadów przesądza o ich charakterze. Prowadzi to często do błędnego przekonania, że te same odpady (skład, forma, wygląd) powstające w podobny sposób, jeżeli są wytwarzane w małej ilości, mogą być uznane za odpady komunalne, a gdy są wytwarzane w dużej ilości, już nie. Ustawowa definicja odpadów komunalnych całkowicie pomija kwestię ilości odpadów wytwarzanych w innych miejscach niż gospodarstwo domowe.

Ilość wytwarzanych odpadów może być wskazówką do uznania odpadów za odpady komunalne, ale na pewno nie można analizy w tym zakresie ograniczyć tylko i wyłącznie do ilości lub masy odpadów.

UWAGA!

Ilość lub masa odpadów może być poszlaką, by uznać wytwarzane odpady za odpady komunalne, ale duża ilość odpadów nie może być jedynym i decydującym powodem, by klasyfikować odpady jako inne niż komunalne.

Stanowisko takie potwierdzają najnowsze wyroki sądowe, między innymi Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2024 r. ([III FSK 201/22](#)):

„Zupełnym nieporozumieniem jest wskazywanie na takie cechy jak ilość, czy waga. Ani bowiem ilość odpadów, ani ich waga, w sytuacji, kiedy ze swej istoty są tożsame z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, nie będzie wyróżnikiem dla odpadów innych niż komunalne.”

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w praktyce zdarzają się sytuacje, w których organy kontrolne biorą pod uwagę także ilość wytwarzanych odpadów jako argument przy kwalifikacji odpadów jako odpady komunalne.

Należy jednak pamiętać, że pomijając kwestie odpadów komunalnych, dla obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ilość będzie miała znaczenie. Jeżeli odpady zostaną uznane za odpady inne niż komunalne, w [kolejnym kroku](#) przedsiębiorca może skorzystać z ilościowych zwolnień dla wskazanych w rozporządzeniu [41 rodzajów odpadów](#).

Jak widać, w przypadku niektórych odpadów ocena, czy mogą być one uznane za odpady komunalne zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz rejestracji w BDO, jest bardzo trudna. **Przede wszystkim jednak jest to kwestia interpretacji przepisów.** Każdy przedsiębiorca, który dokonuje interpretacji przepisów, np. uznając wytwarzane przez siebie odpady za komunalne, musi mieć na uwadze, że swojej interpretacji w przypadku kontroli będą dokonywać także organy kontrolne, a w niektórych przypadkach również sąd.

**Ilość/masa
odpadów**

**Orzeczenia
sądów**

2.4. Przeniesienie odpowiedzialności za wytwarzane odpady

W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się (art. 28 ustawy o odpadach) przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą. Takie przeniesienie odpowiedzialności oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciężących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem **zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności**. W powyższym przypadku do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady – przykładowo firma, od której wynajmujemy magazyn lub biuro. Warto pamiętać, że nie chodzi tu o odpady bytowe pracowników, lecz odpady podlegające ewidencji odpadów.

**Najem lokalu
a odpady**

Prowadząc dalsze rozważania na temat przeniesienia odpowiedzialności za ewidencję odpadów, np. na podstawie zapisów umownych, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że obowiązek ten ciąży z mocy prawa na posiadaczu odpadów. Zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Zgodnie z tym przepisem domniemywa się także, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Przepis ten ma szczególne znaczenie dla firm świadczących usługi u klienta. Firmy te mogą przenieść odpowiedzialność za odpady na podstawie umowy z klientem. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie **budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej**.

Usługi

UWAGA!

Jeżeli wytwarzasz odpady u klienta poza siedzibą swojej firmy w wyniku świadczenia usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, miejscem ich wytworzenia nie jest twoje siedziba, a miejsce, w którym świadczysz usługę. W związku z powyższym nie możesz wytworzonych odpadów przewozić do swojej siedziby bez dodatkowego zezwolenia na zbieranie odpadów (patrz [rozdział magazynowanie odpadów](#)).

**Miejsce
wytworzenia**

Powyższe ograniczenia powodują, że podmiot taki powinien w miarę możliwości **w umowie lub regulaminie świadczenia usług zawrzeć zapis, że wytwórcą odpadów jest zlecający usługę**. Pozwoli to unikać ewidencji odpadów w stosunku do tych

odpadów (bo nie będziemy ich wytwórcą). Warto tu zaznaczyć, że ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach musi być prowadzona z uwzględnieniem gminy, w której były wytworzone odpady, a jeżeli firma, np. budowlana lub instalatorska, wytworzy odpady w 10 różnych gminach na terenie 5 różnych województw, to będzie musiała złożyć w BDO 5 sprawozdań z rozbiem na poszczególne gminy.

Dodatkowo odpady wytworzone w wyniku świadczenia usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach bez uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów nie mogą być magazynowane w siedzibie firmy. Odpady wytworzone u klienta muszą być bezpośrednio od klienta przekazane do zbierającego odpady. Oczywiście należy także wystawić KPO w systemie BDO.

Nie warto być wytwórcą odpadów w wyniku świadczenia usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach. W przypadku gdy dany podmiot nigdy nie stał się posiadaczem lub wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, nie zachodzi obowiązek ewidencji odpadów. Drugą możliwością jest uniknięcie powstawania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (patrz definicja odpadów).

W zależności od rodzaju wytwarzanego odpadu warto także zapoznać się ze zwolnieniami od ewidencji odpadów.

3. Katalog odpadów

3.1. Co jest odpadem

Ustalenie, kiedy dane przedmioty lub substancje muszą być uznane za odpady, jest kluczowe dla prawidłowej gospodarki odpadami oraz ewidencji odpadów.

Po pierwsze, uznanie przedmiotów lub substancji za odpady powoduje, że wytwórca tych odpadów ma obowiązek stosowania wobec nich przepisów ustawy o odpadach, co oznacza dodatkowe wymogi formalne i praktyczne. Gdy powstają odpady (czyli gdy substancje lub przedmioty zmieniają swój status i stają się odpadami), pojawiają się liczne obowiązki, m.in. obowiązek ich sklasyfikowania, zgłoszenia w rejestrze BDO, ewidencji czy składania stosownych sprawozdań. Może także pojawić się obowiązek uzyskania zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W postępowaniu z odpadami należy także uwzględnić przepisy w zakresie ich transportu i magazynowania.

Konsekwencje powstania odpadów

Po drugie, przy uznaniu przedmiotu lub substancji za odpad szczególnie istotne jest ustalenie dokładnego momentu, w którym dany odpad powstał. Czas wytworzenia odpadu często rozstrzyga o prawidłowości ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Może przesądzać także o tym, który podmiot jest jego wytwórcą, co jest kluczowe z punktu widzenia np. obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów – jeżeli gromadzimy odpady, których sami nie wytwarzamy.

UWAGA!

Prawidłowe stosowanie definicji odpadów jest kluczowe, ponieważ przesądza, czy stosować i od kiedy stosować ustawę o odpadach!

Definicja odpadów zawarta w ustawie o odpadach opiera się na analogicznej definicji zawartej w dyrektywie odpadowej parlamentu europejskiego (2008/98/WE). **Opadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz:**

Definicja odpadów

- **pozbywa się**
- **zamierza się pozbyć**
- **jest obowiązany do pozbycia się.**

Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta – „pozbycie się” przedmiotu bądź substancji oznacza przekształcenie go w odpad. Interpretacja terminu „pozbycie się” (w dyrektywie odpadowej mowa o „discard”, co można tłumaczyć także jako „odrzuć”) nie jest jednak prosta i dyskusje nad nią trwają od lat. Potoczne

Kryterium „pozbycia się”

rozumienie zwrotu „pozbyć się” na potrzeby stosowania ustawy o odpadach jest dalece niewystarczające.

W tym momencie warto wspomnieć, że **przepisy ustawy o odpadach charakteryzują się ogólnymi, niejasnymi zapisami podlegającymi interpretacji** oraz wysokimi karami administracyjnymi, a nawet sankcjami karnymi.

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje interpretacji przepisów, np. uznając, że skoro nie pozbywa się danego przedmiotu, to odpad nie powstał, musi mieć na uwadze, że swojej interpretacji w przypadku kontroli będą dokonywać także organy kontrolne, a w niektórych przypadkach również sąd.

Interpretacja przepisów

Interpretacji przepisów ustawy o odpadach dokonują:

- przedsiębiorcy
- następnie interpretacji dokonują organy kontrolne (WIOŚ, Marszałek, Starosta, Gmina)
- ostatecznie często interpretacji musi dokonać sąd administracyjny.

Interpretacje organów w podobnych sprawach często różnią się w zależności od województwa, a nawet powiatu.

Różne interpretacje przepisów



O kwalifikacji jako odpad rozstrzyga przesłanka „pozbycia się”, które może być działaniem faktycznym, zamierzonym lub nakazanym. Z działaniem faktycznym mamy do czynienia w momencie przekazania odpadów i wystawienia karty przekazania odpadów (jeżeli jest wymagana). Zazwyczaj wcześniej mamy do czynienia z działaniem zamierzonym. Zamiar pozbycia się możemy wyrazić np. poprzez wrzucenie niepotrzebnego przedmiotu do kontenera na odpady, ale także np. poprzez wycofanie zniszczonego środka trwałego z ewidencji środków trwałych. Zdecydowanie najrzadziej mamy do czynienia z „pozbyciem się” jako działaniem nakazanym. Z taką sytuacją spotkamy się np. w przypadku niektórych przeterminowanych produktów, jeżeli przepisy prawa nakazują ich utylizację (np. środki ochrony roślin).

Działanie lub zamiar działania

Pozbycie się przedmiotu lub substancji nie może być rozumiane tylko jako utrata kontroli nad przedmiotem albo utrata jego własności. W przeciwnym wypadku sprzedaż przedmiotu, np. środka trwałego, zawsze wiązałaby się z uznaniem go za odpad, co byłoby absurdalne. Sama przesłanka utraty kontroli lub własności nie jest

Nie tylko utrata kontroli lub własności

absolutnie wystarczająca do uznania przedmiotu lub substancji za odpad. **Jednak fakt, że coś pozostaje naszą własnością lub pod naszą kontrolą, również nie jest wystarczający, by wykluczyć, że mamy do czynienia z odpadami.**

Pozbycie się należy rozumieć także jako zasadniczą zmianę sposobu wykorzystywania danych przedmiotów lub substancji, na odmienny od podstawowego przeznaczenia. Takie dla wielu osób nieintuicyjne rozumienie terminu „pozbywania się” w definicji odpadów brane jest pod uwagę przez organy kontrolne i znajduje swoje potwierdzenie w rozstrzygnięciach administracyjnych oraz sądowych. Wiąże się to także ze wspomnianą wyżej dyrektywą odpadową i przepisami europejskimi, w których w języku angielskim użyto słowa *discard*, co **przetłumaczono jako „pozbywa się”, ale co może także przetłumaczyć jako „odrzuca”.** Posiadacz danego przedmiotu odrzuca go jako niespełniający już swojej roli lub po prostu niepotrzebny. Następnie od jego działania i/lub zamiarów zależy, czy stanie się on odpadem.

Zmiana sposobu wykorzystywania

Odrzucenie przedmiotu

Przykład

Przedsiębiorca posiada 10 uszkodzonych palet drewnianych. Ponieważ nadal potrzebuje tych palet, zlecił pracownikom ich naprawę. Naprawa się udała. Uszkodzone palety zarówno przed naprawą jak i po naprawie pozostają opakowaniami, nigdy nie były odpadami.

Przykład

Przedsiębiorca posiada 100 uszkodzonych palet drewnianych. Ponieważ nadal tych palet potrzebuje, zlecił pracownikom niewyrzucanie ich do czasu sprawdzenia, czy da się je naprawić. Po sprawdzeniu okazało się, że naprawa była możliwa tylko w przypadku 40 palet. Wszystkie uszkodzone 100 palet przed weryfikacją możliwości ich naprawy pozostawało opakowaniami, czyli nie było odpadami. Po weryfikacji i naprawie palet: 60 z nich stało się odpadami opakowaniowymi (15 01 03), a pozostałe 40 palet, które udało się naprawić, dalej pozostaje opakowaniami.

Przykład

Przedsiębiorca posiada 100 palet drewnianych w pełni nadających się do dalszego użycia. Ponieważ nie potrzebuje tych palet, zlecił pracownikom sprzedaż ich na Allegro. Sprzedało się tylko 30 palet. Reszta, pomimo że nadaje się do wykorzystania, zalega w magazynie. Przedsiębiorca polecił pracownikowi zawieźć palety do punktu zbierania w celu ich przekazania. Pracownik zadeklarował, że on weźmie 10 palet na własne potrzeby w celu dokonania drobnych napraw na działce, na co zgodził się przedsiębiorca. W takiej sytuacji: 30 palet sprzedanych jako

Przekazanie odpadów osobom fizycznym

opakowania na Allegro nadal stanowi opakowania, a nie odpady, 10 palet przejętych przez pracownika na własne potrzeby stało się odpadami, które pracownik jako osoba fizyczna podda procesowi odzysku (osoba fizyczna nie musi posiadać zezwolenia). 60 palet przekazanych do punktu zbierania również stało się odpadami.

Przykład

Przedsiębiorca posiada 100 palet drewnianych w pełni nadających się do dalszego użycia, które zostały mu po materiałach budowlanych po remoncie hali. Ponieważ nie potrzebuje tych palet, wrzucił je do kontenera w celu przekazania do punktu zbierania. W międzyczasie żona przedsiębiorcy wpadła na pomysł, aby z palet wyprodukować ekomeble ogrodowe, które będzie można sprzedać na Allegro. Od momentu podjęcia decyzji o pozbyciu się palet jako opakowań z drewna należy traktować je jako odpady. Nie ma znaczenia, że palety jako drewno nadal pozostają własnością przedsiębiorcy. Istotne jest, że zajdzie **zasadnicza zmiana sposobu wykorzystywania palet; nie będą one dalej pełniły funkcji opakowania, a staną się meblami ogrodowymi**. Tego typu działanie jest możliwe, a nawet pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska, ale ponieważ palety stały się odpadami, przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 03.

Zmiana funkcji

Jak widać z powyższych przykładów, **dla uznania przedmiotu za odpad nie ma znaczenia okoliczność, że dla jego posiadacza może on mieć wartość użytkową i nadaje się do dalszego wykorzystania**. Taką interpretację przepisów często przyjmują sądy administracyjne dokonujące oceny, czy dane przedmioty i substancje słusznie zostały uznane za odpad przez organy kontrolne.

Wartość użytkowa

Może zdarzyć się także taka sytuacja, że organ kontrolny uzna, że **podmiot pozbył się przedmiotów, w związku z czym wytworzył odpady, pomimo że cały czas pozostają one jego własnością oraz są pod jego kontrolą**. Stanie się tak, w przypadku gdy mamy do czynienia z **zasadniczą zmianą sposobu wykorzystywania** danych przedmiotów lub substancji, **odmienną od podstawowego przeznaczenia**. Tak jak w powyższym przykładzie w przypadku opakowań drewnianych (palet), które miały zostać przerobione na meble ogrodowe.

Odrzucenie przedmiotu

W orzecnictwie sądowym pojawia się także pogląd, że dla uznania, czy wytwórca odpadów zamierza się ich pozbyć, czy też dalej wykorzystać, nie wystarczy subiektywne przekonanie wytwórcy, a tym samym złożenie przez niego stosownego oświadczenia. Nie wystarczy również faktyczne dalsze wykorzystanie przez wytwórcę. Konieczne jest w takiej sytuacji indywidualne rozpatrzenie danego przypadku przez uprawniony organ kontrolny z uwzględnieniem konkretnych okoliczności faktycznych.

Na koniec należy wspomnieć także o **wyłączeniach generalnych ze stosowania ustawy o odpadach**. Pewne substancje i przedmioty niezależnie od tego, czy dochodzi do pozbycia się, o którym mowa w definicji odpadu, **nie będą uznane za odpad**. Na przykład ustawodawca przewidział, że ziemia i kamienie wydobyte w trakcie robót budowlanych nie będą odpadami pod warunkiem, że zostaną wykorzystane do celów budowlanych na tym samym terenie, na którym zostały wydobyte. Niezależnie od ustawowej definicji za odpad nie mogą być także uznane np. ścieki lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. [Pełna lista wyłączeń z ustawy o odpadach znajduje się TUTAJ.](#)

**Wyłączenia
w ustawie
o odpadach**

Podstawowe scenariusze, gdy powstaje odpad:

- Przedmioty lub substancje nadal spełniają swoją pierwotną funkcję, ale właściciel ich nie potrzebuje, uznaje je za odpad i przekazuje uprawnionemu podmiotowi.
- Przedmioty lub substancje nie spełniają już swojej pierwotnej funkcji, właściciel ich nie potrzebuje, uznaje je za odpad i przekazuje uprawnionemu podmiotowi.
- Przedmioty lub substancje nie spełniają już swojej pierwotnej funkcji, właściciel chce je sprzedać lub przekazać nowemu właścicielowi, który może je wykorzystać do innych celów, zmieniając **zasadniczy sposób ich wykorzystywania**.
- Przedmioty lub substancje nie spełniają już swojej pierwotnej funkcji, ich właściciel ma jednak inny pomysł na ich wykorzystanie, który jednak wymaga zmiany **zasadniczego sposobu ich wykorzystywania**.

**Kiedy powstaje
odpad**

Podstawowe scenariusze, gdy nie powstaje odpad:

- Przedmioty lub substancje spełniają nadal swoją pierwotną funkcję, ale właściciel ich nie potrzebuje, sprzedaje lub przekazuje je nowemu właścicielowi, który może je wykorzystać bez **zasadniczej zmiany ich sposobu wykorzystywania**.

**Kiedy nie
powstaje odpad**

3.2. Jak ustalić prawidłowe kody odpadów

Odpady klasyfikuje się zgodnie z katalogiem odpadów, który wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Klasyfikacji dokonuje się przez zaliczenie odpadów do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając:

**Klasyfikacja
odpadów**

- **źródło ich powstawania (kluczowe kryterium)**
- właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz rozporządzeniach Ministra Środowiska
- składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonywać według poniższego schematu.

Krok 1	Krok 2	Krok 3
Wybierz grupę odpadów np. 17	Wybierz podgrupę odpadów np. 17 04	Wybierz rodzaj odpadów np. 17 04 05
<i>Cztery pierwsze cyfry określają źródło powstawania odpadu, które decyduje o wyborze właściwego kodu odpadów</i>		<i>Dwie ostatnie cyfry określają rodzaj odpadów</i>

W przypadku gdy znajdziemy w katalogu odpadów kilka pasujących kodów odpadów, należy kierować się grupą odpadów, a następnie podgrupą odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów zawsze stosujemy 6-cyfrowy kod odpadu. W systemie BDO grupa, podgrupa oraz rodzaj odpadów w kodzie odpadów oddzielone są spacją. Odpady oznakowane w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki* to odpady niebezpieczne. Możliwy jest wyjątek, jeżeli mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówiące o zmianie klasyfikacji odpadów.

**Katalog
odpadów**

[Łatwa w obsłudze wyszukiwarka kodów odpadów, która umożliwia szybkie ustalenie właściwego kodu oraz rodzaju odpadów na potrzeby ewidencji odpadów, oparta na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów](#)

Szczegółowa procedura klasyfikacji odpadów powinna wyglądać następująco:

Szczegółowa procedura klasyfikacji odpadów

- Krok I.** Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania **w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20** (uwaga: grupa 20 to odpady komunalne, których nie ewidencjonuje wytwórca). **Nie możemy jednak na tym etapie przypisać kodu kończącego się na 99** (inne niewymienione odpady).
- Krok II.** W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupach **od 13 do 15**.
- Krok III.** W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w powyższych krokach odpady klasyfikuje się **w grupie 16**, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.
- Krok IV.** W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w **grupie 16** odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im **kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady)**.

Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach. W szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; w grupie 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; w grupie 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.

Pamiętaj – odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodu odpadów spoczywa na wytwórcy odpadu, odbiorca odpadu nie zawsze ma interes w tym, by doradzić prawidłowy dla ciebie kod odpadu. **Ta sama substancja lub przedmiot może mieć różny kod odpadu w zależności od rodzaju działalności**, w wyniku której powstała. Co więcej, gdy odpad zostanie u odbiorcy zmieszany z innymi odpadami, nie da się już prawidłowo określić kodu odpadu. Kontrola u odbiorcy nie wykaże nieprawidłowości, ale kontrola u wytwórcy w oparciu o zakres jego działalności nawet po dłuższym czasie z łatwością wykaże błędnie nadane kody odpadów, np. gdy firma produkcyjna wykazuje głównie odpady budowlane z grupy 17.

Nadanie kodu odpadu obowiązek wytwórcy

Dobrym przykładem odpadu, w przypadku którego nagminnie popełniane są błędy, jest złom. Dla złomu przewidziano kilkanaście różnych kodów odpadów w zależności od źródła powstawania odpadów. Praktyka nadawania odpadom nazywanym powszechnie „złomem” zawsze kodu „17 04 05 Żelazo i stal” jest błędem. Inny kod odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie miała stal z zakładu produkcyjnego, gdzie obrabia się metale, a inny kod odpadów będą miały odpady metalowe powstałe w warsztacie samochodowym.

Błędne ustalenie kodu odpadu może mieć daleko idące konsekwencje, ponieważ przykładowo dla kodu „17 04 05 Żelazo i stal” mamy zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów do 5 ton rocznie, a dla złomu nawet w małym zakładzie obrabiającym metale, któremu nadamy kod odpadu „12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych” brak jest jakiegokolwiek zwolnienia i odpad ten podlega ewidencji odpadów.

**Konsekwencje
błędnego
kodu odpadu**

Zobacz pełną listę zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i pamiętaj, analizując tabelę, że dwie pierwsze cyfry oznaczające grupę odpadów muszą zgadzać się z twoim rodzajem działalności.

Przykład

Szkoło z grupy 17. będzie właściwym kodem odpadu, gdy odpad pochodzi z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (17 02 02), jednak gdy są to odpady przeglądu i konserwacji pojazdów, odpowiedni będzie kod 16 01 20.

Rodzaje odpadów zawarte w katalogu odpadów wybieramy dopiero po dokonaniu wyboru z katalogu odpadów odpowiedniej grupy i podgrupy odpadów.

Grupy odpadów w katalogu odpadów:

**Grupy
odpadów**

- 01** – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
- 02** – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
- 03** – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
- 04** – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
- 05** – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
- 06** – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
- 07** – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
- 08** – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
- 09** – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
- 10** – Odpady z procesów termicznych
- 11** – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
- 12** – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

16 – Odpady nieujęte w innych grupach

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

18 – Odpady medyczne i weterynaryjne

19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
(kody z tej grupy nie powinny występować w ewidencji odpadów większości wytwórców chyba, że są to podmioty przetwarzające odpady)

20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie **(kody z tej grupy nie powinny występować w ewidencji odpadów wytwórcy)**

**Grupy
odpadów**

[Łatwa w obsłudze wyszukiwarka kodów odpadów, która umożliwia szybkie ustalenie właściwego kodu oraz rodzaju odpadów na potrzeby ewidencji odpadów, oparta na aktualnym rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów](#)

3.3. Przykładowe zestawy kodów odpadów dla wybranych działalności

Wszystkie wymienione w tym rozdziale rodzaje odpadów przypisane do danego profilu działalności należy traktować wyłącznie jako propozycję. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności inne mogą być kody odpadów wytwarzane przez przedsiębiorstwo.

WARSZTATY SAMOCHODOWE, MECHANIKA PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
12 03 01* Wodne ciecze myjące
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 17 Metale żelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

PIEKARNIE, CUKIERNIE, RESTAURACJE PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW	
02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03	Opakowania z drewna
15 01 04	Opakowania z metali
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07	Opakowania ze szkła
15 01 09	Opakowania z tekstyliów
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (poza ewidencją – odpad komunalny)
20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne (poza ewidencją – odpad komunalny)
20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 (poza ewidencją – odpad komunalny)

W przypadku odpadów pochodzenia zwierzęcego należy rozróżnić odpady oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009/WE z 21 października 2009 r. jako całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie”.

Artykuł 2 ust. 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazuje, że przepisy ustawy nie dotyczą „produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem”.

STUDIO TATUAŻU – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

WETERYNARZ – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

STOMATOLOGIA, CHIRURGIA – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

FABRYKA MEBLI – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW

03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 99 Inne niewymienione odpady

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
19 08 02 Zawartość piaskowników

APTEKI – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW

06 04 04* Odpady zawierające rtęć
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

FIRMY BUDOWLANE – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

SOLARIA, ZAKŁADY KOSMETYCZNE – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

DZIAŁALNOŚĆ BIUROWA NA DUŻĄ SKALĘ
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 06 05 Inne baterie i akumulatory

ZAKŁADY MIĘSNE – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

W przypadku odpadów pochodzenia zwierzęcego należy rozróżnić odpady oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009/WE z 21 października 2009 r. jako całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie”.

Odpady pochodzenia zwierzęcego w produkcji

Artykuł 2 ust. 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazuje, że przepisy **ustawy nie dotyczą „produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego**, w tym produktów przetworzonych objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, **z wyjątkiem** tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem”.

DRUKARNIE – PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW	
03 03 07	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów
08 01 99	Inne niewymienione odpady (np. ścinki papieru)
08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
09 01 01*	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02*	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 04*	Roztwory utrwalaczy
09 01 07	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03	Opakowania z drewna
15 01 04	Opakowania z metali
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16	Elementy usunięte ze użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

**SERWIS URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
– PRZYKŁADOWE RODZAJE ODPADÓW**

16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony; HCFC; HFC
16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03	Opakowania z drewna

4. Rejestr BDO

4.1. Czym jest BDO

Co oznacza skrót „BDO”? BDO to w potocznym rozumieniu **baza danych odpadowych**. W praktyce baza danych zawiera także informacje o podmiotach, które z wytwarzaniem odpadów są związane tylko pośrednio, np. wprowadzają do obrotu produkty, z których w przyszłości powstaną odpady. Funkcjonowanie BDO opisuje dział VI Ustawy o odpadach, a w artykule 79 Ustawy zdefiniowano jego pełną nazwę: „**Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami**”. Integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami stanowi rejestr podmiotów (art. 49 Ustawy o odpadach).

**Baza danych
odpadowych**

BDO, potocznie baza danych odpadowych, ustawowo oznacza:

- **Bazę danych** o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (**System BDO**)
- **Publiczny rejestr podmiotów** wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (**Rejestr BDO**)

W praktyce BDO oznacza **system teleinformatyczny, w którym gromadzone są informacje o podmiotach mających pośredni lub bezpośredni związek z gospodarką odpadami** rozumianą jako wytwarzanie i gospodarowanie odpadami.

**Czym jest
BDO**

Przykładem podmiotu mającego **bezpośredni związek z gospodarką odpadami** może być wytwórca odpadów oraz podmiot zbierający odpady lub przetwarzający odpady. Są to podmioty, których działalność ma bezpośredni związek z ilością wytwarzanych oraz przetwarzanych odpadów.

Przykładem podmiotu mającego **pośredni związek z gospodarką odpadami** może być punkt handlowy lub gastronomiczny oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego lub opakowania SUP (opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznych; SUP – *single-use plastic*). Taki punkt handlowy nie wytwarza bezpośrednio odpadów w związku z wydawaniem toreb lub opakowań, ale **jego działalność wpływa pośrednio na rodzaj oraz ilość odpadów wytwarzanych przez jego klientów**. Ustawodawca, chcąc ograniczyć ilość powstających odpadów, nakłada na punkty handlowe dodatkowe obowiązki, które realizowane są poprzez system BDO.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO) pełni trzy podstawowe funkcje: informacyjną (publiczny rejestr BDO), kontrolną (JAP BDO) oraz statystyczną (System BDO).

Funkcje BDO

BDO

Rejestr BDO

Publiczny rejestr
podmiotów

System BDO

narzędzie do
ewidencji odpadów
oraz składania
sprawozdań

JAP BDO

narzędzie kontrolne
dla jednostek
administracji
publicznej oraz służb
kontrolnych

Funkcja informacyjna jest realizowana poprzez publiczny rejestr BDO, w którym każdy (nie jest wymagane logowanie) może sprawdzić, jaką działalność związaną z produktami, opakowaniami oraz odpadami dany podmiot prowadzi pod konkretnym adresem. Wpis podmiotu w publicznym rejestrze BDO (<https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index>) sprawdzić może sąsiad, konkurent czy kontrahent.

**Funkcja
informacyjna
BDO**

Funkcja kontrolna jest tą najbardziej medialnie eksponowaną funkcją systemu BDO. W stosunku do podmiotów bezpośrednio związanych z gospodarką odpadami, czyli wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami, funkcja kontrolna jest realizowana poprzez obowiązek prowadzenia w systemie BDO ewidencji odpadów. Ewidencja odpadów w systemie BDO ma zapewnić jakościową oraz ilościową kontrolę wytwarzanych, transportowanych, zbieranych oraz przetwarzanych odpadów. Dzięki ewidencji odpadów **organy kontrolne przy wykorzystaniu systemu JAP BDO mogą kontrolować**, kto i gdzie wytworzył dany odpad, kto go transportował oraz w jaki sposób odpady zostały zagospodarowane.

**Funkcja
kontrolna
BDO**

JAP BDO

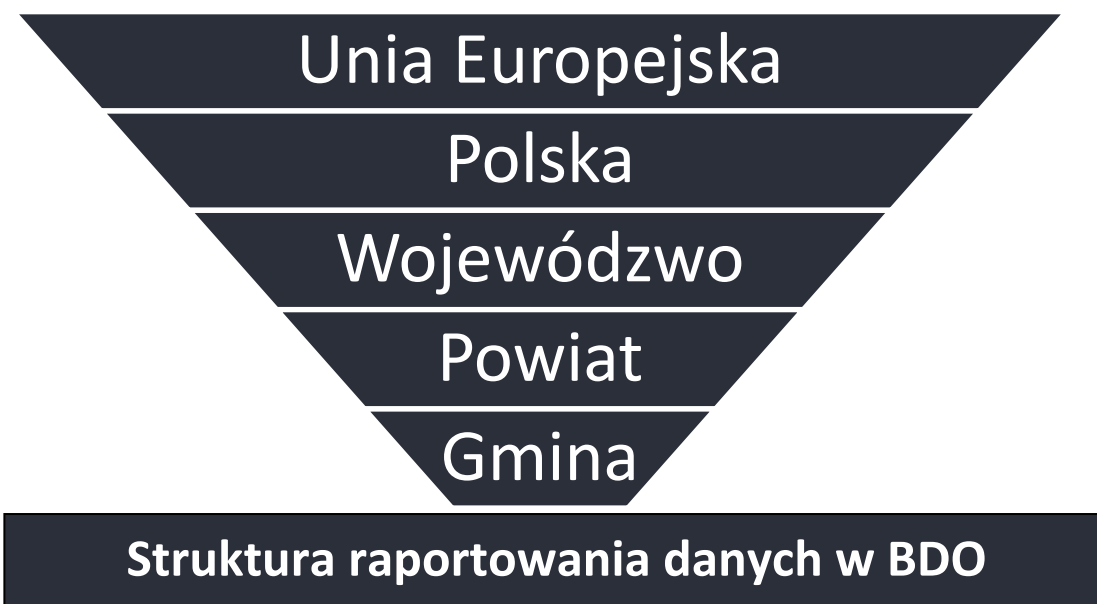
Funkcja statystyczna BDO jest realizowana poprzez sprawozdania składane za pośrednictwem systemu BDO. Ta funkcja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest często niedoceniana w związku z uwypuklaniem funkcji kontrolnej, która miała być remedium na wszystkie problemy związane z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami (np. nielegalne składowiska odpadów, pożary). Tymczasem jednym z głównych powodów wprowadzenia BDO było usprawnienie działalności urzędów marszałkowskich w zakresie raportowania danych ze sprawozdań podmiotów do ministerstwa właściwego do spraw klimatu. Przed 2020 rokiem dane ze sprawozdań były „wklepywane” ręcznie do systemu przez urzędników.

Funkcja statystyczna ma też duży wpływ na strukturę samego systemu BDO. Składając wniosek rejestracyjny, nie sposób nie zauważyć, że adres podmiotu nie jest wpisywany ręcznie, lecz trzeba go wyszukać spośród bazy adresów w całej Polsce. Dzięki temu każde miejsce prowadzenia działalności (MPD) w systemie BDO ma „na sztywno” przypisane województwo, powiat oraz gminę.

MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	
1	Siedziba siedziba	Województwo MAZOWIECKIE Powiat Gmina Warszawa, 52/54, Kod pocztowy: 00-922	Opcje ▾

Jest to istotne ze względu na sposób raportowania danych o gospodarce odpadami. Sporządzane raporty mają dostarczać danych właśnie **z podziałem na gminy, powiaty i województwa**, by na końcu zagregować dane dla całego kraju, które następnie mogą być agregowane i porównywane dla całej Unii Europejskiej. Piramidalną strukturę danych gromadzonych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przedstawia poniższa grafika.



**Funkcja
statystyczna
BDO**

**Gmina
Powiat
Województwo**

**Struktura
danych
w BDO**

Kolejnym przykładem, jak funkcja statystyczna wpływa na sposób gromadzenia danych w systemie BDO, mogą być dodatkowe obowiązki, jakie system nakłada na wytwórców odpadów powstałych poza miejscem prowadzenia działalności w związku ze świadczeniem usług (np. art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach).

W [karcie przekazania odpadów \(KPO\)](#) oraz w [kartach ewidencji odpadów \(KEO\)](#) taki wytwórca odpadów musi dodatkowo **oznaczyć, że odpad powstał w wyniku świadczenia usług, oraz podać nazwę gminy, w której został wytworzony**. Podanie nazwy gminy, w której wytworzono odpady, związane jest właśnie z obowiązkami statystycznymi, które przedstawia powyższa grafika.

Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane)

Miejsce wytwarzania odpadów *

Województwo MAZOWIECKIE, **Powiat** Warszawa, **Gmina** Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne)

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) został uruchomiony w dniu 23 stycznia 2018 roku pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Do końca roku 2019 BDO pełniło tylko i wyłącznie funkcje rejestru podmiotów. Od stycznia 2020 roku zakres BDO znacznie się poszerzył. **Począwszy od 2020 roku BDO funkcjonuje nie tylko jako rejestr podmiotów, ale także jako baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (System BDO).**

**Kiedy
powstało
BDO**

Od 2021 roku BDO jest także obowiązkowym narzędziem dla podmiotów prowadzących ewidencję odpadów (w 2020 roku ewidencja odpadów mogła być prowadzona w BDO lub w formie papierowej).

Dostęp do systemu BDO jest możliwy dzięki przeglądarce internetowej – zarówno za pomocą komputera, jak i tabletu lub telefonu. Możliwy jest także dostęp z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API, jednak zdecydowanej większości przedsiębiorców wystarczy dostęp do systemu BDO w przeglądarce. Aplikacje komercyjne powinny być wykorzystywane przez podmioty zajmujące się profesjonalnie gospodarką odpadową lub firmy wykonujące duże ilości operacji odpadowych. **Firmy wykonujące kilka operacji wystawienia KPO dziennie bez problemu poradzą sobie, pracując bezpośrednio w systemie BDO, a większość firm wykonuje tylko kilka operacji odpadowych miesięcznie lub nawet kilka rocznie.**

**Nie musisz
kupować
programu**

4.2. Obowiązek rejestracji w BDO

Jeżeli podmiot ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musi zarejestrować się w rejestrze BDO, by uzyskać od marszałka województwa dziewięciocyfrowy numer rejestrowy dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale także np. gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty samochodowe, jednostki badawcze, tartaki, firmy wprowadzające produkty w opakowaniach oraz wiele innych podmiotów.

Trzeba pamiętać, że obowiązek rejestracji w BDO dotyczy nie tylko podmiotów gospodarujących odpadami. Rejestracja w BDO jest obowiązkowa także dla wielu podmiotów wprowadzających do obrotu wybrane produkty (importer, producent) czy prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Co ważne, rejestracja w BDO nie jest „zero-jedynkowa”, dany podmiot może być wpisany w wielu działach rejestru BDO jednocześnie.

BDO to rejestr podmiotów:

- **gospodarujących odpadami (w tym wytwórców odpadów oraz)**
- wprowadzających produkty (opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, [produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego](#))
- wprowadzających produkty w opakowaniach
- prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
- prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których oferowane są objęte opłatą opakowania będące [produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego](#)
- prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których oferowane są napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w objęte opłatą opakowania będące [produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego](#)
- oferujących za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w objętych opłatą opakowaniach będących [produktem jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych](#)
- reprezentujących prowadzących systemy kaucyjne opakowań ([więcej](#)).

Wpis do rejestru BDO można uzyskać na podstawie wniosku do właściwego marszałka województwa lub z urzędu. Podmioty wytwarzające odpady nieposiadające pozwolenia na wytworzenie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO.

Jak uzyskać wpis do rejestru

Część podmiotów zwolniona jest z obowiązku składania wniosków rejestracyjnych. Marszałek województwa dokona z urzędu wpisu do rejestru BDO dla podmiotów gospodarujących odpadami, które (art. 51 ustawy o odpadach):

- uzyskały pozwolenie zintegrowane
- uzyskały pozwolenie na wytworzenie odpadów
- uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
- uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
- uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
- uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056).

Od 24 maja 2023 roku wprowadzono obowiązek rejestracji w BDO dla nowych podmiotów, między innymi z branży handlowej oraz gastronomicznej. Podmioty te muszą złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wniosek o rejestrację w BDO. Wniosek należało złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO w okresie od 24 maja 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r. Od 2024 roku część podmiotów z **branży handlowej oraz gastronomicznej ma dodatkowe obowiązki oraz opłaty.**

Zmiany od 2024 roku

Działalność wymagająca rejestracji w BDO na wniosek:

- Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.
- Transportujący odpady
- Sprzedawca odpadów
- Pośrednik w obrocie odpadami
- Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
- Prowadzący zakład recyklingu statków
- Prowadzący działalność objętą ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

Kto musi uzyskać wpis w BDO

- Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których **oferowane są objęte opłatą opakowania będące produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (nowe obowiązki od 1 stycznia 2025 roku, [zobacz więcej](#))**
- Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których **oferowane są napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w objęte opłatą opakowania będące produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (nowe obowiązki od 1 stycznia 2025 roku, [zobacz więcej](#))**
- Przedsiębiorcy pakujący i oferujący za pomocą urządzenia vendingowego (niezależnie od lokalizacji urządzenia) napoje lub żywność w objętych opłatą opakowaniach będących produktem jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych **(nowe obowiązki od dnia 1 stycznia 2025 roku, [zobacz więcej](#))**
- Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty
- Prowadzący recykling odpadów powstałych z produktów
- Prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów
- Dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
- Organizacje odzysku
- Autoryzowani przedstawiciele wyznaczeni przez producenta produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych **(nowe obowiązki od dnia 1 stycznia 2025 roku, [zobacz więcej](#))**
- Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne **(nowe obowiązki od dnia 1 stycznia 2025 roku, [zobacz więcej](#))**
- Przedsiębiorcy prowadzący portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzący inne równoważne systemy zbierania
- Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 - Wprowadzający pojazdy
 - Prowadzący punkt zbierania pojazdów
 - Prowadzący stację demontażu
 - Prowadzący strzępiarkę
- Działalność w zakresie sprzętu elektrycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 - Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel

**Kto musi
uzyskać wpis
w BDO**

- Zbierający zużyty sprzęt
- Prowadzący zakład przetwarzania
- Prowadzący działalność w zakresie recyklingu
- Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
- Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Działalność w zakresie baterii i akumulatorów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 - Wprowadzający baterie lub akumulatory
 - Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 - Podmiot pośredniczący
- Działalność w zakresie opakowań, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 - Organizacja odzysku opakowań eksportująca odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
 - Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych
 - **Wprowadzający produkty w opakowaniach**
 - Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 - **Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową**
 - Podmioty reprezentujące.

Wpisowi do rejestru BDO nie podlegają (art. 51 ustawy o odpadach):

**Kto nie musi
uzyskać wpisu**

- Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach
- Podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
- Podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym apteki zbierające leki i opakowania po lekach, sklepy przyjmujące zużyte artykuły konsumpcyjne, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze czy urzędy i

instytucje posiadające systemy zbierania odpadów ([nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów](#))

- Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, chyba że działalność w zakresie wytwarzania odpadów wymaga zgody
- W zakresie transportu – podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Zwolnienie z obowiązku rejestracji w BDO transportujących wytworzone przez siebie odpady dotyczy rejestracji w dziale VII „Transportujący odpady”. Oznacza to, że jeżeli firma transportuje odpady własne, nie musi posiadać wpisu w tym zakresie w BDO. Jeżeli firma jest zobowiązana do rejestracji ze względu na obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, to **rejestruje się tylko w dziale XII „Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów” i może te odpady transportować.** Jeżeli firma jest zwolniona z ewidencji odpadów i nie jest zarejestrowana w BDO, również może transportować wytworzone przez siebie odpady, np. palety, do punktu skupu czy zużyty sprzęt do punktu odbioru.

Transport własnych odpadów

W przypadku transportowania odpadów przez podmiot zobowiązany do ewidencji odpadów **z jednego miejsca prowadzenia działalności do drugiego miejsca prowadzenia działalności w ramach jednej firmy** należy w systemie BDO wystawić kartę przekazania odpadów (KPO), podając dla wszystkich ról w KPO (przekazujący, transportujący i przejmujący) swoją firmę, natomiast różne miejsca prowadzenia działalności. Tym samym odpad zostanie oficjalnie „przeksięgowany” do innego miejsca prowadzenia działalności w ramach tego samego podmiotu. W tym zakresie należy postępować dokładnie tak jak w przypadku przekazania odpadów do innego przedsiębiorcy. **Transport wewnętrzny wymaga zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w miejscu, do którego odpady są przekazywane.**

Transport wewnętrzny

Wpisu do rejestru BDO dokonuje marszałek województwa ([zobacz Wykaz](#)) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i zawiadamia podmiot o aktywacji jego indywidualnego konta. Powiadomienie odbywa się drogą elektroniczną poprzez [skrzynkę w systemie BDO](#). Powiadomienia z systemu BDO przychodzą także na skrzynkę email osoby rejestrującej podmiot, ale często trafiają do spamu lub w ogóle są blokowane przez serwery pocztowe.

Informacja o wpisaniu do rejestru BDO

Numer rejestrowy BDO



Numer rejestrowy BDO jest indywidualny i unikalny. Składa się z 9 cyfr arabskich. Marszałek województwa nadaje nr rej. BDO, przypisując podmiotom kolejne wolne numery. Przykładowy numer rejestrowy BDO wygląda następująco: 000092849. W dokumentach służących do ewidencji odpadów należy zawsze podać wszystkie dziewięć cyfr. Co istotne, znając numer kontrahenta, możemy sprawdzić w rejestrze BDO, jakie pozwolenia lub decyzje posiada.

Numer rejestrowy w BDO należy umieszczać między innymi na:

- Karcie przekazania odpadu
- Potwierdzeniu wystawienia karty przekazania odpadów
- Karcie ewidencji odpadu
- Dokumentach związanych z transportem odpadów
- Dokumentach związanych ze sprzedażą produktów w opakowaniach.

4.3. Proces rejestracji wytwórcy odpadów w BDO

**Wytwórca
bez
pozwolenia**

W rozdziale tym opisujemy proces rejestracji w BDO podmiotu, który jest wytwórcą odpadów [zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów](#), ale jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Taka firma lub instytucja, aby uzyskać wpis do rejestru BDO, musi złożyć wniosek. Jeżeli działalność podmiotu wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, należy w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie, następnie marszałek dokona wpisu z urzędu.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji w rozumieniu POŚ o masie **powyżej 1 tony rocznie** – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub **powyżej 5000 ton rocznie** – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne ([czytaj, co jest instalacją](#)).

Przed rozpoczęciem rejestracji:

- Proces rejestracji może trwać do 30 dni, a czasem jeszcze dłużej
- Rejestracja możliwa jest tylko on-line
- Przed wypełnieniem wniosku musisz wiedzieć, jakie kody odpadów wytwarzasz pod konkretnym adresem
- Przed złożeniem wniosku musisz przygotować [podpisane elektronicznie pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej](#) za pełnomocnictwo, chyba że prawo do reprezentacji wynika z wpisu w CEIDG lub KRS.

Aby zarejestrować podmiot w BDO, **osoba fizyczna reprezentująca firmę** lub instytucję musi zalogować się do BDO (<https://rejestr-bdo.mos.gov.pl>) z wykorzystaniem opcji login.gov.pl. Najczęściej oznacza to logowanie poprzez profil zaufany reprezentanta. **Ważne: zalogować może się każdy obywatel, nie wymaga to posiadania konta w BDO.**



Po zalogowaniu się do systemu BDO mamy dostęp do znajdującego się po lewej stronie modułu „Wnioski”, w którym należy utworzyć „Nowy wniosek rejestracyjny”. Pozostałe moduły pozostaną nieaktywne do momentu, aż marszałek województwa podejmie decyzję administracyjną o wpisie podmiotu do rejestru BDO.

WYBRANY PODMIOT: Brak wybranego podmiotu

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI: Brak wybranego miejsca prowadzenia działalności

Menu

Strona Główna

REJESTR PODMIOTÓW

WNIOSKI

EWIDENCJA ODPADÓW

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WSPARCIE UŻYTKOWNIKA

LINKI DO REJESTRÓW W UE

Wybierz podmiot
Lista podmiotów, do których użytkownik posiada dostęp

Czy chcesz przypisać konto podmiotu do użytkownika ALEKSANDRA TOWPIK?
Wykonanie tej czynności spowoduje powiązanie zalogowanego przez Krajowy Wzrost Identyfikacji Elektronicznej użytkownika z kontem podmiotu zarejestrowanego w BDO. Potrzebny będzie login (numer rejestrowy podmiotu) oraz hasło.

PRZYPISZ KONTO PODMIOTU

Wyszukiwanie podmiotu

Numer rejestrowy Nazwa podmiotu NIP Adres

Wspieranie użytkownika poprzez
Formularz kontaktowy lub tel. 22 34 34 900

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

IOŚ-PIB

Wzrostowa to sieć jednostek Regionalnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W module „Wnioski” po wybraniu opcji „Nowy wniosek” należy wybrać opcję „Nowy wniosek rejestracyjny”. Pozostałe opcje są widoczne, ale pozostają nieaktywne do momentu przypisania podmiotu (po rejestracji).

Lista wniosków

+ Nowy wniosek

+ Nowy wniosek rejestracyjny

+ Nowy wniosek aktualizacyjny

+ Nowy wniosek o wykreślenie

WNIOSKI ROBOCZE

WNIOSKI ZŁOŻONE

Lp.	Nazwa lub Imię i nazwisko	Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu	Nip	Data utworzenia wniosku	Rodzaj wniosku
Brak informacji o wnioskach					

Pierwszy ekran tworzenia wniosku dotyczy danych rejestrowych podmiotu takich jak nazwa, NIP, adres. Podmioty zarejestrowane w CEIDG mogą pobrać dane z tego rejestru automatycznie. Podmioty zarejestrowane w KRS, np. spółki, muszą wprowadzić dane ręcznie. Warto zwrócić uwagę na sposób wyszukiwania adresu w systemie BDO. **Nie wpisujemy tu samodzielnie adresu, musimy znaleźć adres za pomocą wyszukiwarki, wpisując nazwę ulicy oraz nazwę miejscowości.** Warto wspomnieć także o informacjach o wdrożonym systemie jakości lub systemie zarządzania środowiskowego, takim jak np. ISO. Wytwórcy odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zdecydowanej większości zaznaczają opcję „Nie”.

Dane rejestrowe podmiotu

INFORMACJE O WDROŻONYM SYSTEMIE JAKOŚCI, SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ALBO O ICH BRAKU

Wdrożony system jakości *	☐ Tak ☒ Nie
Wdrożony system zarządzania środowiskowego *	☐ Tak ☒ Nie

Na ekranie tym w razie potrzeby dołączamy także pełnomocnictwo. [Pełnomocnictwo może być złożone tylko w formie elektronicznej](#) w postaci pliku podpisanego cyfrowo przez osobę uprawnioną.

Pełnomocnictwo

Wniosek składany na podstawie pełnomocnictwa: ☒ Tak ☐ Nie

[Przykładowy wzór dokumentu pełnomocnictwa](#)

[Instrukcja skompresowania pliku do formatu ZIP](#)

Przed dołączeniem dokumentu pełnomocnictwo należy skompresować dokumenty do jednego pliku w formacie zip

Dokument pełnomocnictwa

[Wybierz plik](#)

[Więcej informacji oraz wzór pełnomocnictwa znajdziesz tutaj](#)

Pełnomocnictwo udzielone w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. **Od 1 stycznia 2025 roku zmieniono zasady wnoszenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo przedkładane w BDO.** Opłatę skarbową za pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej w systemie BDO należy uiszczyć **na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę mocodawcy.** Przed 2025 rokiem właściwy był organ ze względu na siedzibę urzędu marszałkowskiego.

Opłata za pełnomocnictwo

UWAGA!

Rejestrując wytwórcę odpadów w BDO, należy podać wszystkie adresy, w których wytwarzane są odpady podlegające ewidencji odpadów!

Wniosek rejestracyjny

MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI [+ Nowe miejsce prowadzenia działalności](#)

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	
1	KARTA EWIDENCJI.PL siedziba	Kraj: Polska, Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa-Mokotów, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Aleja Wyścigowa 17, Kod pocztowy: 01-641	Opcje Podgląd Decyzje Tabele

[Cofnij](#) [Przejdź dalej](#)

MPD

Po wybraniu opcji „Zapisz i przejdź dalej” na drugim ekranie pojawi się nasza siedziba jako miejsce prowadzenia działalności (MPD). W przypadku gdy odpady wytwarzane są pod tym adresem, należy dla siedziby wypełnić odpowiednie tabele. Jeżeli odpady są wytwarzane pod innym adresem lub w wielu miejscach, należy dodać wszystkie adresy, pod którymi podmiot wytwarza odpady. Wynika to z faktu, że **ewidencję odpadów prowadzimy oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności**. Wyjątek stanowią usługi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, np. budowlane, konserwacji, naprawy czy sprzątania, o których piszemy dalej.

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	
1	KARTA EWIDENCJI.PL siedziba	Kraj: Polska, Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa-Mokotów, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Aleja Wyścigowa 17, Kod pocztowy: 00-610	Opcje ▾
2	Magazyn	Województwo: POMORSKIE Powiat: gdański Gmina: Kolbudy Miejscowość: Jankowo Gdańskie (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy)	Opcje ▾
3	Centrum szkoleniowe	Województwo: MAŁOPOLSKIE Powiat: Kraków Kraków-Nowa Huta Miejscowość: Kraków (lokalizacja nadanej nazwy ulicy)	☒ Edycja ☒ Decyzje ☒ Tabele ☐ Usuń

Cofnij Przejdź dalej

Tworząc nowe miejsca prowadzenia działalności, wypełniając pozycję „Nazwa miejsca prowadzenia działalności”, warto nadać taką nazwę miejsca MPD, by była ona jednoznaczna i zrozumiała dla naszych pracowników oraz kontrahentów. Podmiot ma tu dowolność, ale nazwa ta będzie widoczna w BDO także dla innych podmiotów oraz będzie widoczna dla każdego w publicznym rejestrze BDO w internecie.

Następnie należy poprzez „Opcje” oraz „Tabele” wypełnić dla każdego miejsca prowadzenia działalności (MPD) odpowiednią tabelę. Jeżeli w siedzibie nie są wytwarzane odpady podlegające ewidencji odpadów, np. jest to adres tylko rejestrowy, to dla tego MPD nie wypełniamy żadnych tabel.

Po wybraniu opcji „Tabele” widzimy 15 działów i 34 tabele. Wytwórca odpadów, o którym tu piszemy, wypełnia tylko jeden dział zawierający tylko jedną tabelę: **Dział XII – Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego**.

Dział XII

Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Tabela 1. Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Opcje ▾

 Dodaj

Po wybraniu opcji „Dodaj” musimy na kolejnym ekranie określić, jakie odpady wytwarzamy w danej lokalizacji. W różnych lokalizacjach mogą oczywiście być wytwarzane różne odpady. Po wybraniu opcji „Dodaj kody i rodzaje odpadów” musimy wybrać z listy konkretne kody odpadów, które powstają w tym miejscu prowadzenia działalności (MPD).

**Kody
odpadów
w MPD**

Nie podajemy zbyt wielu kodów „na zapas”, nie ma to sensu, ponieważ brak podania kodu nie oznacza braku możliwości wytworzenia tego odpadu lub jego przekazania. Jeżeli pojawi się nowy odpad, możemy go zaewidencjonować oraz wystawić kartę przekazania odpadów, ale należy w takiej sytuacji w ciągu 30 dni złożyć wniosek aktualizacyjny.

Nazwa miejsca prowadzenia działalności: Magazyn

Adres miejsca prowadzenia działalności: Województwo: POMORSKIE Powiat: gdański Gmina: Kolbudy Miejscowość: Jankowo Gdańskie (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy)

Prowadzę działalność w zakresie obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1202, z późn. zm.), działalność w zakresie usług o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach *

☐ Tak ☒ Nie

Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów* + Dodaj kody i rodzaje odpadów

Lp.	Kod i rodzaj odpadu	
1	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	 Usuń
2	15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	 Usuń
3	15 01 03 Opakowania z drewna	 Usuń

CofnijZapisz

Jeżeli wytwarzasz odpady poza miejscem prowadzenia działalności w wyniku świadczenia usług budowlanych, konserwacji, napraw, czyszczenia zbiorników lub sprzątania (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), musisz to zadeklarować poprzez MPD będące siedzibą. Dotyczy to także obiektów liniowych, takich jak np. drogi. **Musisz zdecydować, czy wytwarzasz odpady w konkretnych gminach czy na**

**Usługi poza
MPD**

terenie całego kraju. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć, na terenie jakich gmin będziesz działać w kolejnych latach, lepiej podać, że odpady wytwarzane w wyniku świadczenia tych usług powstają na terenie całego kraju.

Prowadzę działalność w zakresie obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1202, późn. zm.) , działalność w zakresie usług o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach *

☒ Tak ☐ Nie

Miejsce wytwarzania odpadów

Prowadzę działalność w na terenie całego kraju *

☐ Tak ☒ Nie

Informacje o gminach, w których są wytwarzane odpady * [+ Dodaj kolejne miejsce](#)

Lp.	Gminy	
1.	MAŁOPOLSKIE tatrzański Zakopane (gmina miejska)	
2.	MAŁOPOLSKIE tatrzański Kościelisko (gmina wiejska)	Usuń

Po wypełnieniu działu dwunastego dla wszystkich MPD, w których powstają odpady, należy cofnąć się do listy miejsc prowadzenia działalności i skorzystać z przycisku „Przejdź dalej”. Na ostatnim ekranie wystarczy złożyć oświadczenie i wysłać wniosek do marszałka województwa. [Opłaty nie wnosimy.](#)

UWAGA!

Podmiot, który tylko wytwarza, zbiera lub przetwarza odpady, nie uiszcza opłaty rejestrowej oraz opłat rocznych z tytułu wpisu do BDO!

Brak opłaty

Wniosek rejestracyjny

Oświadczenie

Będąc upoważnion/-na/-nym do złożenia niniejszego w imieniu:

[KARTA EWIDENCJI.PL](#)

ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oświadczam że:

1. reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wymagania niezbędne do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2. informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie podmiotu zawarte we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych są zgodne ze stanem faktycznym;
3. jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

☒ Akceptuję powyższe oświadczenie

Dokumenty

Dowód uiszczenia opłaty rejestrowej [Wybierz plik](#)

[Cofnij](#) [Wyślij wniosek](#)

4.4. Wgląd organów kontrolnych w dane zebrane w BDO

Dostęp do informacji o podmiotach zebranych w **rejestrze BDO** mają wszyscy obywatele. Rejestr BDO jest rejestrem publicznym. Każdy może sprawdzić, w jakim zakresie dany podmiot jest zarejestrowany. Dostęp do danych zebranych w **bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami** poza samymi podmiotami mają wybrane organy administracji publicznej, które kontrolują działalność przedsiębiorców w tym zakresie.

Dostęp do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w tym do danych zawartych w ewidencji odpadów zgromadzonych w systemie BDO, posiadają między innymi:

Organy kontrolne

- policja
- Inspekcja Transportu Drogowego
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta
- **organy Inspekcji Ochrony Środowiska**
 - **Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ)**
 - **Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (WIOŚ)**
- organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
- Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i dyrektorzy urzędów statystycznych
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Główny Geodeta Kraju
- marszałek województwa
- wojewoda
- starosta
- zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
- organy nadzoru górniczego
- zarząd związku metropolitalnego realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
- **Krajowa Administracja Skarbowa (od 2025 roku)**
- **Instytut Ochrony Środowiska – PIB (od 2025 roku).**

Od 2025 roku dwa nowe organy uzyskały dostęp do danych zgromadzonych w BDO. **Krajowa Administracja Skarbowa uzyskała dostęp w celu usprawnienia jej działania w zakresie kontroli podmiotów i wykrywania potencjalnych przestępstw skarbowych związanych z gospodarką odpadami.** Przypominamy, że od wielu lat zapowiadane jest wprowadzenie obowiązku wpisywania do systemu BDO danych z faktur VAT powiązanych z KPO. Na chwilę obecną jednak tego typu zmiany nie wprowadzono.

Od 2025 roku dostęp do danych w BDO uzyskał także Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, czyli podmiot, który stworzył i zarządza BDO. Dostęp jest potrzebny ze względu na realizację zadań dotyczących prac wytwórczych BDO, agregowania danych z BDO na potrzeby i zlecenie Ministra Klimatu i Środowiska, jak również ze względu na zadania własne IOŚ-PIB, w których dostęp do danych zawartych w BDO jest niezbędny.

Organy kontrolne dostęp do bazy danych BDO uzyskują przy wykorzystaniu [systemu JAP BDO](#). W systemie tym mogą kontrolować, kto i gdzie wytworzył dany odpad, kto go transportował oraz w jaki sposób odpady zostały zagospodarowane.

4.5. Rozpoczęcie pracy w systemie BDO

Do systemu BDO zawsze loguje się określona osoba fizyczna jako reprezentant firmy lub instytucji. W celu dokonywania czynności w BDO przeprowadzana jest identyfikacja konkretnej osoby, np. pracownika, z wykorzystaniem profilu zaufanego. System przechowuje imię, nazwisko, oraz adres e-mail osoby fizycznej, która jest użytkownikiem BDO upoważnionym przez podmiot. Logując się po raz pierwszy do systemu BDO, osoba fizyczna musi powiązać swoje konto z podmiotem już istniejącym w rejestrze BDO. W przypadku gdy podmiot nie jest jeszcze zarejestrowany, użytkownik po zalogowaniu na swoje indywidualne konto może złożyć w imieniu podmiotu, który reprezentuje, wniosek rejestracyjny on-line.

**Profil zaufany
pracownika**

BAZA DANYCH O PRODUKTACH
I OPAKOWANIACH ORAZ
O GOSPODARCE ODPADAMI

Logowanie do systemu

Zaloguj się przez

Login.gov.pl

Skorzystaj z tej funkcji, jeżeli jesteś **użytkownikiem głównym** podmiotu.

Wykorzystanie tej funkcji pozwoli też na powiązanie Twojego konta z podmiotem zarejestrowanym w BDO.

Login:

Hasło:

[Zaloguj](#)

[Nie pamiętam hasła](#)

Skorzystaj z tej funkcji, jeżeli jesteś **użytkownikiem podrzędnym** podmiotu.

Użytkownik ma wybór, czy loguje się do systemu BDO za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, potocznie znanego jako Profil Zaufany, czy tradycyjnie, z wykorzystaniem loginu i hasła. Trzeba tu zauważyć, że zakres uprawnień w systemie BDO będzie szerszy dla użytkowników logujących się z wykorzystaniem profilu zaufanego. Logowanie przy użyciu loginu i hasła pozwoli jednak wykonywać bieżące czynności w systemie BDO, w tym ewidencję odpadów czy wstępne przygotowanie sprawozdania.

**Logowanie
do BDO**

UWAGA!

Użytkownik główny może posiadać także równoległe konto jako użytkownik podrzędny, z którego korzysta na co dzień, co ułatwia pracę w systemie BDO.

Login 

Wybierz sposób logowania

Bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych

PL | UA

Profil Zaufany

Bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe online i podpiszesz dokumenty elektronicznie.

e-dowód

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Użyj aplikacji mobilnej albo czytnika podłączonego do komputera.

mojELD



Bank Polski



Bank Pekao

inteligo

BOS
BANK



BNP PARIBAS



BANK SPÓŁDZIELCZY
w BRODNICACH

VE
LO
BANK

CA
CRÉDIT
AGRICOLE

mBank

SGS Banki Spółdzielcze
Grupa BPS
Banki Spółdzielcze i Bank BPS

Użytkownik systemu BDO po zalogowaniu z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (np. profil zaufany) otrzymuje dostęp do podstawowych funkcji BDO. Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu BDO, np. modułu sprawozdawczego lub ewidencyjnego jest możliwe dopiero, gdy użytkownik zalogowany z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze BDO.

**Powiązanie
użytkownika
z podmiotem**

Czy chcesz przypisać konto podmiotu do użytkownika Artur Budziszewski?

Wykonanie tej czynności spowoduje powiązanie zalogowanego przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej użytkownika z kontem podmiotu zarejestrowanego w BDO. Potrzebny będzie login (numer rejestrowy podmiotu) oraz hasło.



 PRZYPISZ KONTO PODMIOTU

Przycisk „PRZYPISZ KONTO DO PODMIOTU” pozostanie aktywny także po przypisaniu pierwszego podmiotu, ponieważ jedna osoba fizyczna może obsługiwać wiele różnych podmiotów.

PRZYPISZ KONTO PODMIOTU

Login (Numer rejestrowy) *

Hasło *

Anuluj Przypisz konto

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do Rejestru BDO uzyskanych od marszałka województwa:

- **LOGIN** – cały 9-cyfrowy numer rejestrowy (łącznie z zerami na początku)
- **HASŁO** – należy wykorzystać hasło nadane przez urząd marszałkowski.

Nie wszyscy użytkownicy systemu BDO w firmie muszą logować się poprzez profil zaufany. Użytkownik zalogowany poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, który powiąże się z kontem podmiotu, staje się użytkownikiem głównym (administratorem) podmiotu w systemie BDO. Użytkownik główny uzyskuje uprawnienia do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami w ramach konta firmy.

W ramach jednego podmiotu w systemie BDO użytkownik (pracownik) może występować jako:

- **Użytkownik główny** – posiada uprawnienia do wszystkich udostępnionych modułów systemu BDO oraz do dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc. Użytkownik główny może tworzyć wpisy w ewidencji odpadów, sporządzać i wysyłać wnioski z modułu elektronicznych wniosków, sporządzać i wysyłać sprawozdania. Dodatkowo może on dodawać kolejnych użytkowników głównych oraz użytkowników podrzędnych dla swojego podmiotu. Logowanie użytkowników głównych do systemu BDO odbywa się za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej poprzez dostawców tożsamości (tj. Profil Zaufany, bankowość elektroniczna lub inni dostawcy).
- **Użytkownik podrzędny** – posiada uprawnienia do wykonywania operacji w ramach modułu ewidencji odpadów. Ma możliwość przygotowania

**Powiązanie
użytkownika
z podmiotem**

**Użytkownicy
i uprawnienia**

sprawozdania lub wniosku aktualizacyjnego (nie może ich jednak wysłać).
Użytkownik podrzędny loguje się za pomocą loginu i hasła.

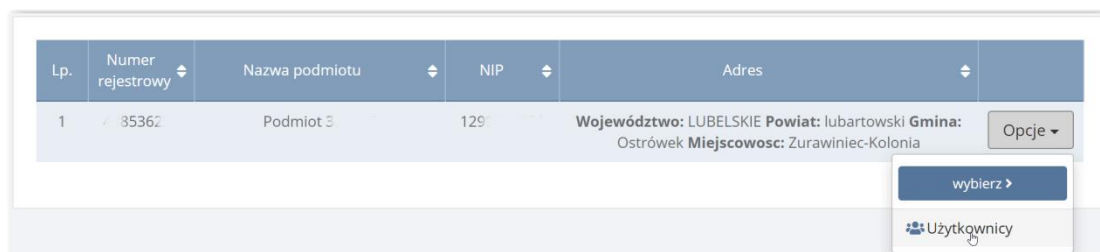
W systemie można utworzyć wiele kont użytkowników głównych i wiele kont użytkowników podrzędnych w ramach jednego zarejestrowanego podmiotu. Jedna osoba fizyczna może także mieć jednocześnie konto główne jak i podrzędne. Takie działanie jest nawet zalecane, ponieważ, po pierwsze ułatwia to proces logowania, po drugie - system logowania za pomocą profilu zaufanego, który jest wspólny dla różnych systemów administracji publicznej, ulega czasami awarii. **W większości przypadków konto główne potrzebne jest tylko raz w roku, aby wysłać w imieniu podmiotu sprawozdanie roczne.**

UWAGA!

Każdy podmiot zobowiązany do ewidencji odpadów – niezależnie czy zamierza pracować bezpośrednio w systemie BDO, czy za pośrednictwem programu komercyjnego zintegrowanego z BDO za pomocą API i specjalnych kluczy cyfrowych – **musi utworzyć konto główne w systemie BDO oraz powiązać je z podmiotem.** Operację tę można wykonać tylko [bezpośrednio w systemie BDO](#).

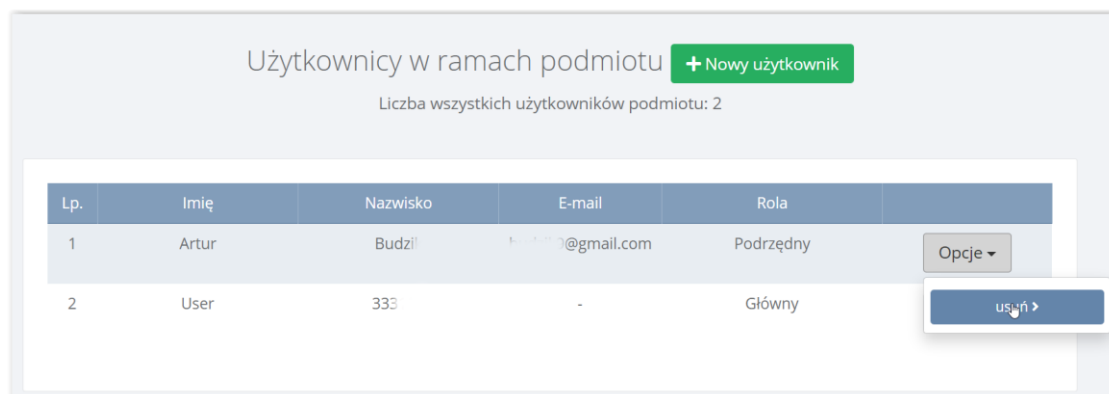
System BDO umożliwia samodzielne tworzenie kont użytkowników przypisanych do podmiotu. Opcja ta dostępna jest na stronie głównej systemu dla użytkownika głównego zalogowanego profilem zaufanym.

Zarządzanie użytkownika



Lp.	Numer rejestrowy	Nazwa podmiotu	NIP	Adres	
1	35362	Podmiot 3	129	Województwo: LUBELSKIE Powiat: lubartowski Gmina: Ostrówek Miejscowość: Zurawiniec-Kolonia	Opcje ▾ wybierz > Użytkownicy

W systemie BDO możemy utworzyć konto nowego użytkownika głównego lub nowego użytkownika podrzędnego. **System zarządzania użytkownikami umożliwia także usunięcie użytkownika przypisanego w systemie BDO do podmiotu.**



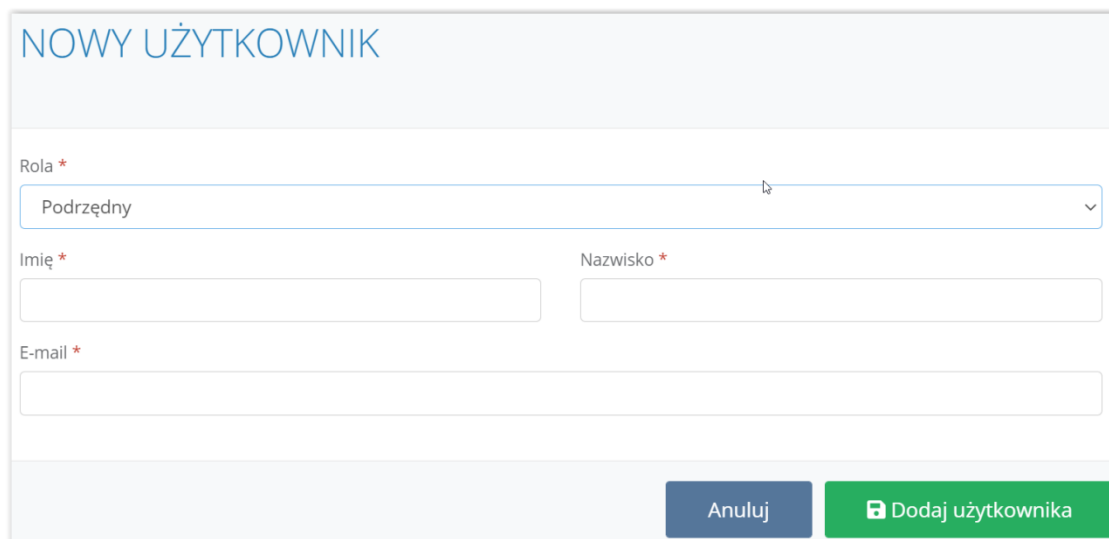
Użytkownicy w ramach podmiotu + Nowy użytkownik

Liczba wszystkich użytkowników podmiotu: 2

Lp.	Imię	Nazwisko	E-mail	Rola	
1	Artur	Budził	h...@gmail.com	Podrzędny	Opcje ▾
2	User	333	-	Główny	usuń >

W celu utworzenia nowego konta użytkownika w systemie BDO, użytkownik główny zalogowany za pośrednictwem profilu zaufanego na stronie głównej systemu wybiera opcję „Użytkownicy”. Następnie wybieramy przycisk „**Nowy użytkownik**”.

Tworzenie nowego użytkownika



The screenshot shows a web form titled "NOWY UŻYTKOWNIK" in blue text. The form has a light gray header and a white body. It contains the following fields:

- Rola ***: A dropdown menu with "Podrzędny" selected and a downward arrow on the right.
- Imię ***: A text input field.
- Nazwisko ***: A text input field.
- E-mail ***: A text input field.

At the bottom right of the form are two buttons: a blue "Anuluj" button and a green "Dodaj użytkownika" button with a white plus icon.

Po wprowadzeniu danych **system BDO wyśle do wskazanej osoby email** z linkiem, który umożliwi dokończenie procesu tworzenia konta nowego użytkownika. Po kliknięciu przesłanego linka nowy użytkownik musi samodzielnie nadać sobie hasło do systemu BDO. Nowy użytkownik główny po kliknięciu przesłanego linka, by utworzyć konto, musi zalogować się za pośrednictwem swojego profilu zaufanego.

4.6. Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO

Opłacie BDO rejestrowej oraz rocznej podlegają tylko wybrani przedsiębiorcy. **Firmy gospodarujące odpadami, w tym wytwórcy zobowiązani do ewidencji odpadów, nie podlegają ani opłacie rejestrowej, ani opłacie rocznej.**

Wpis do rejestru podlega opłacie rejestrowej oraz rocznej tylko dla:

- wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
- wprowadzających baterie lub akumulatory
- wprowadzających pojazdy
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
- wprowadzających na terytorium kraju opony
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
- wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ([zobacz więcej](#))
- wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne
- podmiotów reprezentujących (prowadzących [system kaucyjny opakowań](#)).

Od 2025 roku została podwyższona opłata rejestrowa oraz roczna za BDO. Obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Opłata BDO od 2025 roku wynosi:

- 200 zł – mikroprzedsiębiorcy (wcześniej 100 zł)
- 800 zł – pozostali przedsiębiorcy (wcześniej 300 zł).

**Wysokość opłaty
od 2025 roku**

Opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego ([sprawdź właściwy rachunek bankowy dla twojego województwa](#)).

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który **w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:**

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Przez zatrudnienie rozumie się stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie jako umowy cywilnoprawne nie wpływają na średnioroczne zatrudnienie.

Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa powyżej, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, urloпах na warunkach urlopu macierzyńskiego, urloпах ojcowskich, urloпах rodzicielskich, urloпах opiekuńczych i urloпах wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej do średniorocznego zatrudnienia wlicza się także właściciela firmy (rozp. Komisji (UE) nr 651/2014).

W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto, a także średnioroczne zatrudnienie, określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do EMAS.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności podlegającej opłacie w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową – najwyższą.

W przypadku niesłusznie wniesionej opłaty za wpis do BDO można wystąpić do właściwego marszałka o jej zwrot ([pobierz wzór pisma](#)). Jednak zanim wystąpisz o zwrot, sprawdź, czy urząd marszałkowski sam nie dokonał już zwrotu – w większości przypadków niesłusznie wniesione opłaty zwracane są z urzędu.

Zwrot opłaty

UWAGA!

Podmiot, który tylko wytwarza, zbiera lub przetwarza odpady, nie uiszcza opłaty rejestrowej oraz opłat rocznych z tytułu wpisu do BDO!

Zwolnione z opłaty są punkty handlowe udostępniające swoim klientom [torby na zakupy z tworzywa sztucznego](#). Obowiązek wnoszenia opłaty w punktach handlowych oraz gastronomicznych pojawi się jednak w przypadku, gdy **podmiot jest równocześnie zarejestrowany jako wprowadzający produkty w opakowaniach**.

Jednostki handlowe lub gastronomiczne

Opłata rejestrowa oraz opłata roczna teoretycznie nie dotyczy także podmiotów udostępniających użytkownikom końcowym w punktach handlowych oraz gastronomicznych [produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego \(SUP\)](#) będące opakowaniami. W praktyce jednak rejestracja gastronomii w BDO odbywa się zarówno w zakresie SUP jak i w zakresie produktów w opakowaniach. W takiej sytuacji należy wnieść opłatę BDO.

4.7. Pełnomocnictwa w BDO

W przypadku gdy użytkownik główny systemu BDO nie posiada uprawnień do reprezentowania podmiotu, które wynikają wprost z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ([CEIDG](#)) lub Krajowego Rejestru Sądowego ([KRS](#)), w celu dokonania niektórych czynności niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo w takim przypadku musi być dołączone do:

- Wniosków w BDO (rejestracyjnego, aktualizacyjnego lub o wykreślenie)
- Sprawozdań w BDO.

Pełnomocnictwo dołącza się po raz pierwszy, składając wniosek rejestracyjny. W przypadku gdy nowy użytkownik główny został dodany przez innego użytkownika głównego do systemu BDO, nowy użytkownik przedkłada swoje pełnomocnictwo dopiero podczas pierwszej czynności, np. składania sprawozdania.

**Kiedy
pełnomocnictwo**

Co do zasady, składając powyższe dokumenty, za każdym razem należy dołączyć do nich zarówno pełnomocnictwo, jak i potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwa nie będzie potrzebowała ani osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ani osoby uprawnione do reprezentowania spółki, których umocowanie zostało wpisane do KRS (członkowie zarządu lub prokurenci).

**Bez
pełnomocnictwa**

UWAGA!

Pełnomocnictwo nie jest potrzebne, by użytkownik mógł przygotować w systemie BDO sprawozdanie. Użytkownik podrzędny systemu BDO może przygotować sprawozdanie „robocze”, a następnie użytkownik główny (posiadający odpowiednie pełnomocnictwo lub uprawnienia) może je wysłać.

Pełnomocnictwo powinno uprawniać do samodzielnej reprezentacji podmiotu zarejestrowanego w BDO w następujących sprawach załatwianych za pośrednictwem indywidualnego konta:

- złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO na wniosek zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach
- wyznaczania upoważnionych użytkowników w systemie BDO zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy o odpadach
- złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze BDO zgodnie z art. 59 ustawy o odpadach
- złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru BDO zgodnie z art. 60 ustawy o odpadach
- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i nast. ustawy o odpadach
- prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z art. 73 i nast. ustawy o odpadach.

Dodatkowo w przypadku podmiotów ubiegających się o zwolnienie z opłat produktowych pełnomocnictwo powinno uprawniać do samodzielnej reprezentacji podmiotu w następujących sprawach:

**Pełnomocnictwo
pomoc *de
minimis***

- **ubiegania się o zwolnienie (pomoc *de minimis*)**, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz przedstawienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* oraz niezbędnych oświadczeń o otrzymanej pomocy *de minimis*;
- **ubiegania się o zwolnienie (pomoc *de minimis*)**, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz przedstawienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* oraz niezbędnych oświadczeń o otrzymanej pomocy *de minimis*;
- **ubiegania się o zwolnienie (pomoc *de minimis*)**, o którym mowa w art. 15 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przedstawienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* oraz niezbędnych oświadczeń o otrzymanej pomocy *de minimis*.

Oczywiście akceptowane są także ogólne pełnomocnictwa, które uprawniają do samodzielnej reprezentacji podmiotu. Jednak w przypadku gdy pełnomocnictwo ma dotyczyć tylko rejestru BDO, powinno zawierać wszystkie powyższe punkty.

UWAGA!

Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie elektronicznej w postaci pliku podpisanego cyfrowo!

Pełnomocnictwo można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku podpisanego cyfrowo przez osobę uprawnioną do wystawiania pełnomocnictw z wykorzystaniem np. profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. **Nie może to być zwykły skan pełnomocnictwa.**

**Pełnomocnictwo
podpisane
elektronicznie**

[Wzór pełnomocnictwa na potrzeby rejestru BDO pobierzesz tutaj](#)

Pełnomocnictwo udzielone w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, a obowiązek jej uiszczenia spoczywa solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej).

**Opłata za
pełnomocnictwo**

Od 1 stycznia 2025 roku zmieniono zasady wnoszenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo przedkładane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jakim jest system BDO.

**Zmiana od
2025 roku**

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej w systemie BDO należy uiścić **na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę mocodawcy**. Przed 2025 rokiem właściwy był organ ze względu na siedzibę urzędu marszałkowskiego. **Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub prokury przez więcej niż jednego mocodawcę w jednym dokumencie – właściwy będzie organ podatkowy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę mocodawcy wskazanego w tym dokumencie jako pierwszy.

Jeżeli mocodawca albo żaden z mocodawców ustanawiających pełnomocnictwo lub prokurę w jednym dokumencie **nie ma miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, opłatę skarbową za pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej w systemie BDO należy uiścić na rachunek Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

**Pełnomocnictwo
podmiotu
zagranicznego**

UWAGA!

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej za pełnomocnictwo jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę mocodawcy!

Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami, np. w różnych województwach. W takim przypadku opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się dla każdego postępowania niezależnie.

Przykład

*Podmiot mający **siedzibę w Gdyni** składa sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. W takim przypadku opłatę skarbową za pełnomocnictwo w BDO należy wpłacić na odpowiedni rachunek bankowy **Urzędu Miasta Gdyni**.*

4.8. Wyrejestrowanie podmiotu prowadzącego ewidencję odpadów z BDO

W BDO zarejestrowanych jest około 616 tysięcy podmiotów, z czego blisko połowa to firmy lub instytucje, które są po prostu wytwórcami odpadów mającymi obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (325 tys. wytwórców). **Od 2024 roku liczba zarejestrowanych w BDO podmiotów powoli, ale systematycznie, rośnie.** Niezależnie od tego, kilka tysięcy podmiotów rocznie wyrejestrowuje się z BDO. Powody są różne, ale najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdy przedsiębiorca zarejestrował się w BDO bez głębszej analizy obowiązków lub przeorganizował swoją działalność tak, by móc skorzystać ze [zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów](#), a co za tym idzie, z rejestracji w BDO. Oczywiście zdarzają się także sytuacje, gdy firma kończy działalność w zakresie, w jakim wymagana była rejestracja w BDO, lub po prostu firma jest zamykana.

**Powody
wyrejestrowania**

W tym rozdziale skupimy się na procesie wyrejestrowania z BDO podmiotu będącego wytwórcą odpadów, zbierającym odpady lub przetwarzającym odpady (Dział XI, Dział XII). **Opiszemy nie tylko proces wykreślenia z rejestru, ale także prawidłowe zakończenie ewidencji odpadów oraz złożenie końcowego sprawozdania.**

Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, w momencie gdy podejmujemy decyzję o wyrejestrowaniu z BDO podmiotu prowadzącego ewidencję odpadów, jest fakt, że podmiot ten może być zarejestrowany w BDO także z innego powodu. W przypadku gdy podmiot zarejestrowany jest w kilku działach rejestru BDO, prawidłowym działaniem będzie wykreślenie tylko danego działu poprzez wniosek aktualizacyjny, ale pozostawienie podmiotu w rejestrze.

**Wniosek
o wykreślenie
czy wniosek
aktualizacyjny**

Proces zakończenia ewidencji odpadów w BDO

Rejestracja tylko w związku z ewidencją

Zakończenie ewidencji

Sprawozdanie końcowe

Wniosek o wykreślenie

Rejestracja także w związku z innymi obowiązkami

Zakończenie ewidencji

Sprawozdanie końcowe

Wniosek aktualizacyjny

Przykład

Podmiot zarejestrowany jest w dziale XII jako wytwórca odpadów, ale także w dziale VI, Tabela 4 jako wprowadzający produkty w opakowaniach. Podmiot ewidencjonował odpady opakowaniowe powstałe w magazynie, ale ponieważ udało mu się trwale zmniejszyć ilości powstających odpadów i w 2023 roku nie przekroczył limitów, podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia ewidencji odpadów. Podmiot ten nie może wyrejestrować się z BDO. Należy złożyć wniosek aktualizacyjny o wykreślenie działu XII z rejestru. Podmiot musi zamknąć ewidencję odpadów oraz złożyć sprawozdanie końcowe do marszałka.

Gdy mamy już ustalone, czy właściwym postępowaniem będzie złożenie wniosku aktualizacyjnego czy wniosku o wykreślenie z rejestru, musimy odpowiednio zakończyć ewidencję odpadów oraz złożyć sprawozdanie końcowe.

Terminy ustawowe obowiązujące podmiot, który kończy ewidencję odpadów:

- **Sprawozdanie końcowe w terminie 7 dni** od dnia zaprzestania wykonywania działalności (art. 76 ustawy o odpadach)
- **Wniosek o wykreślenie w terminie 14 dni** od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności (art. 60 ustawy o odpadach)
- **Wniosek aktualizacyjny w terminie 30 dni** od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 59 ustawy o odpadach).

Terminy ustawowe

Analizując powyższe terminy ustawowe, należy podkreślić, że podmiot najpierw powinien zamknąć ewidencję odpadów i wysłać sprawozdanie końcowe, a dopiero następnie wysłać wniosek o wykreślenie lub wniosek aktualizacyjny.

Wniosek na końcu procesu

UWAGA!

Po rozpatrzeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO podmiot straci dostęp do systemu BDO. Złożenie wniosku o wykreślenie jest ostatnią czynnością, którą wykonujemy. Najpierw należy zamknąć ewidencję odpadów oraz wysłać sprawozdanie końcowe.

W przypadku podmiotu, który nie tyle zaprzestał wykonywania działalności, co podjął decyzję o skorzystaniu ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zdecydowanie rekomenduje się podejmowanie tej decyzji na przełomie roku kalendarzowego z dniem 31 grudnia danego roku. Doskonałą podstawą do podjęcia takiej decyzji jest wtedy sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, z którego wynika, że podmiot nie przekracza limitów rocznych dla konkretnych kodów odpadów. W takim wypadku przyspieszeniu ulega termin złożenia sprawozdania – zamiast do 15 marca mamy tylko 7 dni na jego wysłanie.

Zmiany warto wdrażać na koniec roku

Przykład

Podmiot podjął decyzję o zakończeniu ewidencji odpadów w dniu 31 grudnia 2024 roku. W takim wypadku podmiot składa **jedno sprawozdanie** za 2024 rok do 7 stycznia 2025 roku (7 dni) oraz następnie składa wniosek o wykreślenie lub wniosek aktualizacyjny.

Przykład

Podmiot podjął decyzję o zakończeniu ewidencji odpadów w dniu 12 stycznia 2025 roku. W takim wypadku podmiot składa **dwa sprawozdania** – za 2024 rok oraz za 2025 rok – do dnia 19 stycznia 2025 roku (7 dni) oraz następnie składa wniosek o wykreślenie lub wniosek aktualizacyjny.

Proces składania sprawozdania końcowego nie różni się niczym od procesu składania sprawozdania rocznego, który opisaliśmy w rozdziale „[Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO](#)”. W trakcie wypełniania sprawozdania **nigdzie nie podajemy informacji, że jest ono składane w związku z zaprzestaniem prowadzenia ewidencji odpadów**.

Sprawozdanie końcowe

Zamknięcie ewidencji odpadów nie wiąże się z określoną czynnością urzędową, ale polega na sprawdzeniu i doprowadzeniu dokumentów ewidencyjnych do stanu zgodnego ze stanem rzeczywistym na dzień zakończenia działalności. Musimy dopilnować, by wszystkie karty przekazania odpadów uzyskały status końcowy „Potwierdzony transport”. Jeżeli niektóre operacje przekazania odpadów nie odbyły się, należy dopilnować, by KPO miały status „Odrzucone” lub „Wycofane”.

Zamknięcie ewidencji odpadów

Podmioty prowadzące pełną ewidencję odpadów **powinny zaktualizować karty ewidencji odpadów do stanu rzeczywistego na dzień zakończenia ewidencji odpadów**. Wszystkie operacje wytworzenia lub przyjęcia oraz zagospodarowania odpadów powinny być uzupełnione. Jest to proces analogiczny do zamknięcia KEO w momencie składania sprawozdań rocznych. Oczywiście dane w karcie ewidencji odpadów muszą pokrywać się z danymi w sprawozdaniu końcowym do marszałka.

Szczególną uwagę należy poświęcić odpadom magazynowanym przez podmiot, który zamierza zaprzestać prowadzenia ewidencji odpadów. Sytuacja jest różna w zależności od statusu podmiotu oraz rodzaju odpadów posiadanych na stanie w danym momencie.

Odpady magazynowane

Podmioty wytwarzające odpady zarejestrowane w dziale XII rejestru BDO co do **zasady powinny przed zakończeniem prowadzenia ewidencji odpadów przekazać wszystkie odpady**. Można natomiast wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot zredukował ilość wytwarzanych odpadów, np. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury poniżej [limitu 500 kg rocznie](#) i pozostawia na stanie np. 100 kg, aby przekazać je już po wyrejestrowaniu z BDO. Brak jest jednoznacznych regulacji w

Magazyn wytwórcy

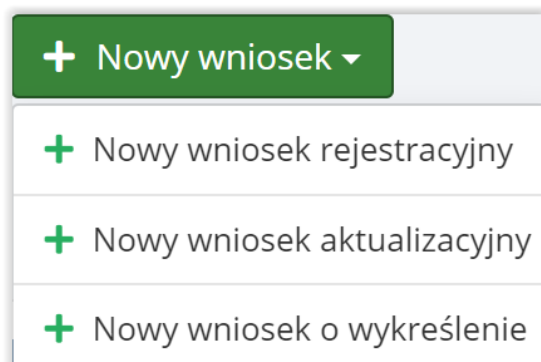
tym zakresie, wydaje się jednak, że w takim wypadku sam fakt wytworzenia odpadów powinien być ujęty w ewidencji odpadów oraz w sprawozdaniu końcowym, natomiast przekazanie może się odbyć w ciągu 3 lat ([magazynowanie odpadów](#)) od ich wytworzenia już bez KPO. Odpady takie przekazujemy wtedy jako podmiot zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów razem z odpadami wytworzonymi po dniu zaprzestania prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty zarejestrowane w dziale XI, które uzyskały wpis z urzędu, np. zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, **powinny w momencie składania wniosku o wykreślenie z rejestru lub aktualizację wpisu mieć zerowe stany magazynowe**. Trzeba pamiętać, że magazynowanie odpadów poza tymczasowym magazynowaniem przez wytwórcę w miejscu wytworzenia jest możliwe tylko w przypadku posiadania zezwolenia.

Odpady magazynowane na podstawie decyzji

Dodatkowo podmioty, które działały na podstawie zezwoleń, powinny **złożyć do właściwego organu wniosek o wygaszenie decyzji w związku z zaprzestaniem działalności**. W takim wypadku konieczne mogą być także dalsze działania związane z wygaszeniem zezwoleń, jak np. odzyskanie zabezpieczeń finansowych.

Ostatnim etapem zakończenia działalności w zakresie ewidencji odpadów w BDO jest złożenie wniosku o wykreślenie lub odpowiednio wniosku aktualizacyjnego wykreślającego konkretny dział z rejestru.



Podmiot, który ma pozostać w rejestrze BDO, gdyż istnieje inna podstawa do rejestracji niż dział XI lub dział XII, powinien **złożyć nowy wniosek aktualizacyjny**. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję **w module „Wnioski”**. System utworzy roboczy wniosek aktualizacyjny, w którym pierwszy ekran to informacje adresowe oraz dane kontaktowe. Należy po wypełnieniu przejść dalej przyciskiem „Zapisz i przejdź dalej” do ekranu „Miejsca prowadzenia działalności”. Wszelkie zmiany wprowadzamy w tym miejscu poprzez edycję lub usunięcie tabel w dziale XII i/lub w dziale XI, jeżeli podmiot działał na podstawie zezwoleń wydanych przez marszałka województwa lub starostę.

Wniosek aktualizacyjny

MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	
1	Siedziba siedziba	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Hłonda 10/157, Kod pocztowy: 02-972	Opcje ▾
2	Gabinet Klimczaka	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa-Wilanów Miejscowość: Warszawa ul. Franciszka Klimczaka	Opcje ▾

- Podgląd
- Decyzje
- Tabele

Wystąpić mogą dwie sytuacje. Pierwsza, gdy **podmiot ma tylko jedno miejsce prowadzenia działalności (MPD)**. Wtedy należy poprzez opcję „Tabele” usunąć wpis w stosownym dziale XI lub XII.

Dział XII

Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Tabela 1. Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

tabela zawiera dane

Opcje ▾

- Edycja
- Usuń

W drugim przypadku – gdy podmiot miał kilka MPD – należy najpierw usunąć odpowiednie działy w tabelach dla poszczególnych MPD (tak jak powyżej). **Następnie dezaktywować wszystkie niepotrzebne MPD poza siedzibą.** MPD są z reguły tworzone tylko na potrzeby ewidencji odpadów, rejestracja w BDO z innych powodów odbywa się poprzez siedzibę.

MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	
1	Siedziba siedziba	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Hłonda 10/157, Kod pocztowy: 02-972	Opcje ▾
2	Gabinet Klimczaka	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa-Wilanów Miejscowość: Warszawa ul. Franciszka Klimczaka	Opcje ▾

- Podgląd
- Decyzje
- Tabele
- Dezaktywuj

Cofnij

Przejdź dalej

Podmiot zarejestrowany tylko w dziale XI i/lub dziale XII, który zamierza trwale zaprzestać działalności, powinien **po zamknięciu ewidencji odpadów oraz złożeniu sprawozdania złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru BDO**. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w module „Wnioski”. System utworzy roboczy wniosek o wykreślenie.

Wniosek o wykreślenie

Wniosek jest bardzo prosty. Wymaga od nas jedynie podania przyczyny wykreślenia i tu należy wybrać opcję „Trwale **zaprzestanie wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru**”. Musimy także podać **datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności**. Należy pamiętać, że od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności mamy 14 dni na złożenie wniosku o wykreślenie. System umożliwia co prawda podanie daty przyszłej, jednak nie zalecamy korzystania z tej opcji. Nie ma pewności, czy urząd marszałkowski prawidłowo zinterpretuje taką sytuację.

DANE DODATKOWE DOTYCZĄCE WNIOSKU O WYKREŚLENIE

Przyczyna wykreślenia *

☒

Trwale zaprzestanie wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru

☐

Wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Data trwałego zaprzestania wykonywania działalności *

31-12-2022

ZAŁĄCZNIKI ?

Nazwa dokumentu

Pełnomocnictwo oraz opłata skarbową.zip

Wybierz plik

Wyślij plik

Zamknij sekcję

Sekcja „Załączniki” służy do dołączania ewentualnych pełnomocnictw w zakresie rejestru BDO oraz dokumentów potwierdzających wniesienie opłat skarbowych związanych z pełnomocnictwami lub opłaty skarbowej należnej za wyrejestrowanie podmiotu z rejestru BDO ([więcej informacji o pełnomocnictwach w sprawach związanych z BDO](#)).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu w wysokości 10 zł. Większość urzędów marszałkowskich wymaga takiej opłaty skarbowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, twierdząc, że jest ona należna od dokonania czynności urzędowej na wniosek podmiotu. Oznacza to, że większość podmiotów, np. wytwórcy odpadów, zostanie wpisana do rejestru BDO na wniosek bezpłatnie, ale by zostać wykreślonym z rejestru na wniosek podmiot musi dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłata skarbową za wykreślenie z rejestru

Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej (wykreślenia z rejestru BDO), wnosi się na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej.

**Opłata
skarbowa za
wykreślenie
z rejestru**

UWAGA!

W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru BDO stosuje się inną właściwość organu podatkowego niż ma to miejsce w przypadku pełnomocnictw w BDO.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę urzędu marszałkowskiego. Sprawdź szczegółowe informacje na stronie urzędu marszałkowskiego ([lista urzędów oraz właściwych rachunków bankowych](#)).

4.9. Obowiązek weryfikacji podmiotu przejmującego odpady w publicznym rejestrze BDO

Istnieje powszechne przekonanie, że przekazanie odpadów do innego posiadacza na podstawie karty przekazania odpadów (KPO) wystawionej w systemie BDO zdejmuje z nas odpowiedzialność w zakresie zagospodarowania tych odpadów.

To prawda, ale tylko pod warunkiem, że podmiot podany w KPO jako przejmujący odpady jest uprawniony do ich przyjęcia. Sam fakt wystawienia KPO w systemie BDO wcale nie oznacza, że podmiot przejmujący posiada stosowne zezwolenia. W rejestrze BDO zarejestrowanych jest ok. 560 tys. podmiotów, ale tylko około 1% z nich ma prawo przyjąć odpady. **System BDO w momencie wystawiania KPO przez przekazującego nie weryfikuje podmiotu** przejmującego i pozwoli wybrać każdy zarejestrowany podmiot, niezależnie czy jest to np. sklep spożywczy wydający torebki foliowe, czy podmiot uprawniony do zbierania odpadów.

**BDO
nie weryfikuje
podmiotu**

UWAGA!

Podczas wystawiania karty przekazania odpadów w BDO system nie weryfikuje automatycznie, czy wybrany podmiot ma prawo być przejmującym odpady. Posiadacz odpadów przed ich przekazaniem do kolejnego posiadacza powinien samodzielnie dokonać weryfikacji w publicznym rejestrze BDO.

Tego typu weryfikacja zalecana jest także w przypadku podmiotu wykonującego **wyłącznie usługę transportu odpadów**. W przypadku zatrzymania pojazdu z odpadami do kontroli, jeżeli okaże się, że podany w KPO podmiot przejmujący nie ma prawa ich przejąć, odpady wraz z pojazdem zostaną odprowadzone lub odholowane na koszt transportującego ([więcej przeczytasz TUTAJ](#)).

**Brak weryfikacji
może oznaczać
problemy dla
transportującego**

Wszelkie dane niezbędne do weryfikacji są dostępne w publicznym rejestrze BDO. **Nawiązując współpracę z nowym odbiorcą odpadów, należy samodzielnie dokonać weryfikacji.**

Obowiązek gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywa na ich wytwórcy. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach wytwórca odpadów lub inny **posiadacz odpadów pozbywa się odpowiedzialności za przekazywane odpady wyłącznie w przypadku przekazania ich przejmującemu, który:**

**Dlaczego
weryfikacja jest
wymagana**

- **posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów (Dział XI rejestru BDO)**
- **posiada koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania**

odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów (Dział XI oraz XV rejestru BDO)

- posiada wpis do rejestru jako posiadacz odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (Dział X rejestru BDO).

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na następnego posiadacza dopiero z chwilą ich przekazania i tylko pod warunkiem, że jest on uprawniony do ich przejęcia. **Dlatego tak istotne jest, by samodzielnie weryfikować uprawnienia przejmującego do przejęcia odpadów.** Weryfikacji takiej dokonać można w publicznym rejestrze BDO pod adresem: <https://rejestr-bdo.mos.gov.pl>, wybierając z menu po lewej stronie zakładkę „**REJESTR PODMIOTÓW**”.

Gdzie weryfikować przejmującego

STRONA GŁÓWNA

REJESTR PODMIOTÓW

WSPARCIE UŻYTKOWNIKA

LINKI DO REJESTRÓW W UE

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

Logowanie do systemu

Zaloguj się przez

Login.gov.pl

Skorzystaj z tej funkcji, jeżeli jesteś **użytkownikiem głównym** podmiotu.

Wykorzystanie tej funkcji pozwoli też na powiązanie Twojego konta z podmiotem zarejestrowanym w BDO.

Login: ewo@kartaewidencji.pl

Hasło:

Zaloguj

Nie pamiętam hasła

Skorzystaj z tej funkcji, jeżeli jesteś **użytkownikiem podrzędnym** podmiotu.

JEŻELI

- podmiot **jest już zarejestrowany** w BDO, to dostęp do wszystkich funkcji systemu dla dotychczasowych użytkowników jest możliwy tylko wtedy, jeśli zalogujesz się przez Login.gov.pl i powiążesz swoje konto z podmiotem zarejestrowanym w BDO
- podmiot **nie jest zarejestrowany** w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie można złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO SYSTEMU ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE

WSPARCIE UŻYTKOWNIKA

Wsparcie użytkownika poprzez

formularz kontaktowy lub tel. 22 34 04 050

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

IOŚ-PIB
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gdy wejdziemy na stronę publicznego rejestru BDO, możemy wyszukać podmiot przejmujący odpady po numerze rejestrowym BDO lub np. po numerze NIP czy nazwie. Po wyszukaniu podmiotu, który deklaruje przejęcie odpadów wybieramy opcję „Podgląd”. Pojawią się dane identyfikacyjne podmiotu oraz dane adresowe. W celu weryfikacji należy przejść do następnego ekranu, wybierając opcję „Przejdź dalej”. Na kolejnym ekranie znajdziemy miejsca prowadzenia działalności zgłoszone przez dany podmiot. Należy wybrać konkretne miejsce prowadzenia działalności, do którego odpady mają być przetransportowane, i wybrać opcję „Tabele”.

Jak weryfikować przejmującego

MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	
1	Siedziba - NIE WYBIERAĆ siedziba	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: otwocki, Gmina: Otwock, Miejscowość: Otwock, Ulica: Johna Lennona 4, Kod pocztowy: 05-400	Opcje ▾
2	Otewck Samorządowa 42/44	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: otwocki, Gmina: Otwock, Miejscowość: Otwock, Ulica: Samorządowa 42/44, Kod pocztowy: 05-400	Opcje ▾
3	PSZOK Otwock	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: otwocki, Gmina: Otwock, Miejscowość: Otwock ul. Samorządowa	☐ Podgląd ☐ Decyzje ☒ Tabele
4	Karczew Ciepłownicza 1	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: otwocki, Gmina: Karczew, Miejscowość: Karczew, Ulica: Ciepłownicza 1, Kod pocztowy: 05-400	

Cofnij Przejdź dalej

Wstępnej weryfikacji można także dokonać poprzez opcję „Decyzje”, jednak by uzyskać pełną informację o uprawnieniach podmiotu, należy wybrać opcję „Tabele”. Kolejnym krokiem będzie wybranie opcji „Podgląd” w „Dziale XI Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”.

Dział XI

Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Tabela 1. Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

tabela zawiera dane ☒ Podgląd

W dziale XI rejestru BDO należy zweryfikować, czy podmiot przejmujący od nas odpady lub zlecający nam usługę transportu odpadów posiada dla danego MPD decyzję na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów danego rodzaju (o danym kodzie odpadu). Warto w tym miejscu wspomnieć, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których urząd marszałkowski wprowadził niepełne informacje w zakresie obsługiwanych kodów odpadów. W przypadku wątpliwości należy poprosić odbiorcę o przedstawienie kopii stosownej decyzji administracyjnej w celu weryfikacji.

Dział XI rejestru BDO

Informacje o decyzjach związanych z gospodarką odpadami *

Lp.	Rodzaj prowadzonej działalności objętej decyzją	Data wydania decyzji [dd/mm/rrrr]	Rodzaj decyzji	Znak decyzji	Organ, który wydał decyzję	Termin ważności decyzji
1	Zbieranie odpadów	15-01-2015	zezwolenie na zbieranie odpadów	10/2015	Starosta Otwocki	14-01-2025
2	Zbieranie odpadów	20-04-2022	zezwolenie na zbieranie odpadów	164/2022	Starosta Otwocki	14-01-2025

RODZAJ INSTALACJI LUB URZĄDZENIA LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI *

- ☐ Spalarnia lub współspalarnia odpadów
- ☐ Instalacja do kompostowania odpadów
- ☐ Instalacja do fermentacji odpadów
- ☐ Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
- ☐ Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów
- ☐ Składowisko odpadów
- ☒ Zbieranie odpadów
- ☐ Inne

Kod i nazwa rodzajów zbieranych odpadów *

Lp.	Kod i rodzaj odpadu
1	08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
2	12 01 13 Odpady spawalnicze
3	13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
4	13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
5	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
6	15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

W **nielicznych wypadkach** może zdarzyć się sytuacja, w której podmiot przejmujący odpady posiada uprawnienia do ich przejęcia na podstawie wpisu w „Dziale X Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów”.

Dział X
rejestr BDO

4.10. Doręczanie pism za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO

Od momentu wprowadzenia systemu BDO pisma urzędowe kierowane od marszałka województwa do danego podmiotu były doręczane za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Użytkownik główny systemu BDO w górnym rogu ekranu, obok swojego imienia i nazwiska, widzi kopertę będącą symbolem wiadomości. Gdy urząd marszałkowski wysyła pismo na kopercie pojawia się adnotacja informująca o ilości oczekujących wiadomości. Użytkownik główny reprezentujący podmiot może taką wiadomość odczytać, musi jednak w pierwszej kolejności potwierdzić odbiór pisma. W praktyce często okazuje się jednak, że użytkownicy główni nie odbierają w ten sposób wysłanych pism. Brak odbioru pism wynika często z faktu korzystania na co dzień z konta podrzędnego lub po prostu z braku świadomości, że UM może w ten sposób przesłać pismo. Sytuację pogarsza fakt, że powiadomienia wysyłane na pocztę elektroniczną często trafiają do spamu.

Problemy z doręczeniem

Aby rozwiązać problem nieodbierania przez podmioty korespondencji elektronicznej, z dniem 24 maja 2023 roku zmieniono zasady doręczania pism poprzez system BDO.

Nowe przepisy od 24 maja 2023 r.

Wyszukiwanie wiadomości

Temat wiadomości

Szukaj lub Wyczyść

Wiadomości

WNIOSKI SPRAWOZDANIE

Lp.	Temat	Data wpływu	Data odbioru pisma
1	Pismo dla podmiotu GABINET LEKARSKI SPECJALISTYCZNY sprawy Odebrano	numer 07.01.2021 12:42:33	01.01.2022 08:34:09

W przypadku doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO przez organ administracji publicznej **doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, w sposób wskazany w pouczeniu dotyczącym sposobu odbioru pisma zawartym w zawiadomieniu.**

W przypadku nieodebrania pisma elektronicznego urząd marszałkowski po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. Jeżeli ponowne powiadomienie nie doprowadzi do potwierdzenia odbioru, po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia, odbiór zostanie potwierdzony z automatu.

**Po 14 dniach
pismo uznaje się
za odebrane**

UWAGA!

W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienia, o których piszemy powyżej, wysyłane na pocztę email oraz wyświetlane w systemie BDO mogą być tworzone i przesyłane automatycznie przez system teleinformatyczny organu administracji publicznej. Odbioru tych zawiadomień w odróżnieniu od samego pisma urzędowego nie potwierdza się.

Jeżeli pismo w formie dokumentu elektronicznego zostało uznane przez urząd marszałkowski za doręczone pomimo braku potwierdzenia przez podmiot (po upływie 14 dni), organ umożliwi adresatowi pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez co najmniej 3 miesiące od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone.

W systemie BDO widoczna jest także informacja o dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania zawiadomień.

Niezależnie od oficjalnego kanału doręczania pism poprzez system BDO, najczęściej wykorzystywaną metodą komunikacji urzędów marszałkowskich z przedsiębiorcami są tradycyjne e-maile. W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania lub niejasności w przesłanych danych pierwszą próbą kontaktu będzie zazwyczaj wiadomość e-maile na adres podany w sprawozdaniu.

**Nieoficjalne
wiadomości**

5. Ewidencja odpadów w systemie BDO

5.1. Ogólne zasady ewidencji odpadów

Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia [na bieżąco](#) ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów ([zobacz wyjątki](#)). Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Ewidencja odpadów umożliwia także systemowe zarządzanie i planowanie w obszarze gospodarki odpadami na terenie kraju.

UWAGA!

Obowiązek prowadzenia przez firmy i instytucje ewidencji odpadów spełnia dwie podstawowe funkcje: statystyczną oraz kontrolną. Przedsiębiorcy zazwyczaj zwracają uwagę tylko na aspekt kontrolny, tymczasem to aspekt statystyczny często pozwala lepiej zrozumieć sens nałożonych obowiązków.

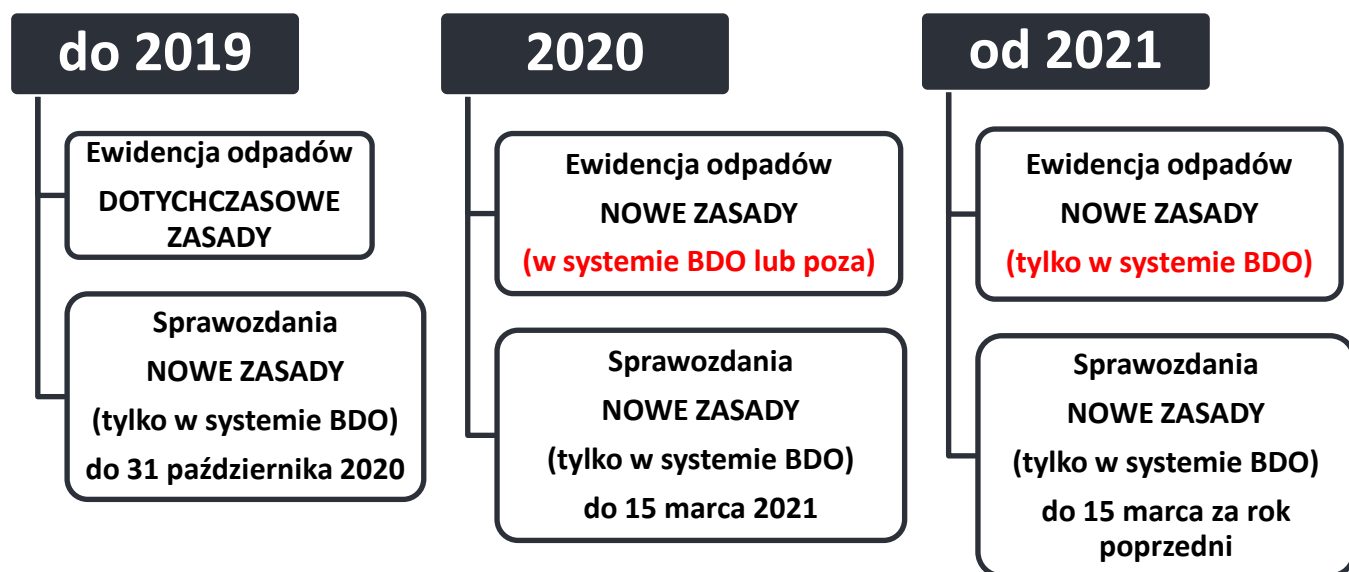
**Obowiązki
statystyczne**

Państwo chce i musi zbierać informacje statystyczne, gdzie powstają odpady, jakie, w jakiej ilości i co się z nimi dzieje. W BDO zbierane są zarówno informacje dotyczące miejsca wytwarzania odpadów, jak i branż, które wytwarzają odpady. Warto zwrócić uwagę, że kod odpadów zawiera w sobie także informację o branży lub gałęzi przemysłu, np. grupa „04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego” ([zobacz więcej](#)). Tak więc składając sprawozdanie roczne, podajemy informacje o kodzie PKD naszej działalności. Wszystko to ma dostarczyć informacji statystycznych, gdzie w gospodarce powstają jakie odpady. Informacje te są wykorzystywane w kraju, ale także przekazywane są dalej w corocznych sprawozdaniach do Unii Europejskiej.

Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym zagrożone jest [administracyjną karą pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł](#).

**Kary
administracyjne**

Ewidencję odpadów prowadzi się **tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO**. Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się bezpośrednio w systemie BDO przez przeglądarkę lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API.



Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów nie tylko ma obowiązek rejestracji w BDO, ale w praktyce bez dostępu do indywidualnego konta w systemie BDO nie jest w stanie prowadzić ewidencji odpadów. Brak dostępu do systemu BDO uniemożliwia także jakikolwiek udział w obrocie odpadami. Nie ma możliwości przekazania, transportu lub przyjęcia odpadu.

Wymogi dotyczące dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO zostały określone w art. 67 ustawy o odpadach. Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zostało uchylone.

**Dokumenty
ewidencji
odpadów**

W praktyce o wymogach w zakresie ewidencji odpadów decyduje dział V ustawy o odpadach oraz sam system BDO, który narzuca pewne ramy techniczne, mające decydujący wpływ na to, jak w praktyce wygląda ewidencja odpadów. Przykładem może być tu **tryb wycofania lub odrzucenia Karty przekazania odpadów (KPO)**. W ustawie nie przewidziano takich rozwiązań, jednak system BDO umożliwia takie operacje i rejestruje ich przebieg. Innym przykładem na wymuszanie przez system BDO dodatkowych w stosunku do ustawy o odpadach informacji jest NIP EUROPEJSKI, który w przypadku niektórych firm pobierany jest do KPO z rejestru podmiotów w BDO.

Wytwórca odpadów innych niż odpady komunalne prowadzi ewidencję odpadów za pośrednictwem systemu BDO z zastosowaniem następujących dokumentów:

**Podstawowe
dokumenty
ewidencyjne**

- [karta przekazania odpadów](#)
- [karta ewidencji odpadów](#) ([zobacz wyjątki](#)).

Dodatkowo specjalistyczne podmioty będące posiadaczami odpadów prowadzą ewidencję odpadów za pośrednictwem systemu BDO z zastosowaniem następujących dokumentów:

- karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
- karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (**dotyczy tylko zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**)
- karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
- karta ewidencji odpadów niebezpiecznych (**dotyczy tylko pośrednika lub sprzedawcy odpadów, nigdy wytwórca odpadów**).

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, transportujące odpady komunalne oraz posiadacze odpadów prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych od 2020 r. prowadzą ewidencję odpadów za pośrednictwem systemu BDO z zastosowaniem **dokumentu – [karty przekazania odpadów komunalnych](#)**.

W przypadku sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami niebędących posiadaczami odpadów ewidencję odpadów za pośrednictwem systemu BDO prowadzi się z zastosowaniem **karty ewidencji odpadów niebezpiecznych**.

W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje, oprócz standardowych dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, dodatkowo poza systemem BDO następujące dokumenty:

**Poza
systemem
BDO**

- podstawową charakterystykę odpadów
- wyniki testów zgodności.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów (art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach), przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokumenty te zostały sporządzone. Wyjątek stanowi tu art. 116 ustawy o odpadach, który odnosi się do składowisk odpadów. Zarządzający składowiskiem odpadów, a w przypadku jego braku – osoba władająca powierzchnią ziemi, przechowuje do czasu zamknięcia składowiska odpadów podstawową charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności.

Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje podstawową charakterystykę odpadów i wyniki testów zgodności następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu powierzchnią ziemi.

Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów i wszelkich danych związanych z ewidencją odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

**Obowiązek
udostępniania
dokumentów**

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, wytwarzania, przetwarzania odpadów albo miejsce zamieszkania lub siedzibę transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów w drodze decyzji zobowiązuje posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów, w przypadku gdy dokumenty ewidencji odpadów budzą wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości.

5.2. Częstotliwość ewidencji odpadów

Ewidencję odpadów prowadzi się na bieżąco. Z początkiem roku 2020 uchylono zapisy art. 69 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 ustawy o odpadach zezwalające na ewidencję odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. W teorii oznacza to obowiązek dokonania wpisu o wytworzeniu odpadu w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO przed wprowadzeniem KPO przekazującej ten odpad. W praktyce system BDO pozwala dokonać operacji przekazania odpadu bez wpisu w KEO – i często tak właśnie się dzieje. Należy pamiętać, że organy kontrolne, mogą mieć wgląd on-line do naszych dokumentów ewidencyjnych zapisanych w systemie BDO. W takiej sytuacji wystawiona przez nas KPO powinna mieć pokrycie we wpisach dokonanych dla KEO prowadzonej dla danego rodzaju odpadów (w szczególności dotyczy to podmiotów zbierających odpady).

Częstotliwość dokonywania wpisów

Należy jednak stwierdzić, że ustawowy wymóg prowadzenia ewidencji na bieżąco nie został w ustawie zdefiniowany. Ustawodawca pozostawił ten termin do interpretacji posiadacza odpadów. Oczywiście w przypadku kontroli organ kontrolny np. WIOŚ będzie dokonywał swojej interpretacji przepisów.

Kwestia interpretacji

W zależności od rodzaju działalności oraz organizacji pracy „bieżąca ewidencja” będzie oznaczać co innego. W niektórych przypadkach „na bieżąco” oznacza raz dziennie, w innych raz na tydzień lub raz na miesiąc. Należy pamiętać, że interpretacji w pierwszej kolejności dokonuje posiadacz odpadu, natomiast organy kontrolne mogą dokonać własnej interpretacji.

Dla ustalenia częstotliwości dokonywania wpisów w ewidencji odpadów kluczowy jest przede wszystkim sam moment wytworzenia odpadów u wytwórcy. **Wpisu z oczywistych przyczyn nie można dokonać, jeżeli odpad nie powstał.** Odwołując się do [definicji odpadów, o której pisaliśmy szczegółowo w rozdziale „Co jest odpadem”](#), warto przypomnieć, że odpad powstaje z datą, w której zaistnieje jedna z trzech przesłanek ustawowych.

Data wytworzenia odpadu na potrzeby ewidencji odpadów zależy od tego, która z tych trzech przesłanek pojawi się jako pierwsza:

Data wytworzenia odpadów

- **dzień, w którym powstał obowiązek prawny pozbycia się przedmiotów lub substancji**, np. substancja posiada datę przydatności do użycia, a przepisy branżowe nakazują jej utylizację po przeterminowaniu
- **dzień, w którym podmiot podejmie [zamiar pozbycia się przedmiotów lub substancji](#)**, np. wrzucamy przedmiot do kontenera na odpady lub dokonujemy likwidacji środka trwałego

- **dzień, w którym podmiot pozbywa się przedmiotów lub substancji** – jest to ostateczny moment, w którym możemy wykazać wytworzenie odpadu. W takim przypadku data wytworzenia będzie tożsama z datą [wystawienia KPO w systemie BDO](#).

UWAGA!

Nie jest prawdą, że odpad powstaje zawsze z datą wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO! Jest tak tylko w określonych, nielicznych przypadkach.

**Data KPO
to nie data
wytworzenia
odpadów**

W przeważającej większości odpady powstają wcześniej niż następuje ich przekazanie i wystawienie KPO. Większość podmiotów wytwarza odpady na bieżąco, a przekazuje je raz na dwa miesiące lub raz na kwartał. Tylko w nielicznych sytuacjach, gdy podmiot potrafi wykazać, że nie wystąpił wcześniej zamiar pozbycia, możemy uznać datę przekazania za datę wytworzenia.

Przykład

Warsztat samochodowy w ramach przeglądów samochodów codziennie spuszcza przepracowany olej silnikowy. Beczki z olejem są przekazywane specjalistycznej firmie na podstawie KPO raz na kwartał. Ponieważ jest oczywiste, że spuszczone przepracowany olej nie będzie mógł być wlane ponownie do pojazdu, odpad powstaje na bieżąco, codziennie. Podmiot powinien ustalić częstotliwość dokonywania wpisów indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych odpadów, sposób ich magazynowania oraz inne czynniki.

Przykład

Serwis komputerowy dokonuje napraw sprzętu w swojej siedzibie. Uzbierał kilkadziesiąt niedziałających laptopów i postanowił się ich pozbyć. W takim przypadku prawdopodobnie bezpieczne byłoby uznanie, że data KPO jest datą wytworzenia. Powód jest prosty – to serwis dysponuje odpowiednią ekspertyzą, która pozwala mu argumentować, np. w przypadku kontroli, że dany sprzęt mógł być naprawiony, ale ostatecznie podjęto decyzję o pozbyciu się go.

UWAGA!

Mając na uwadze praktykę stosowaną w gospodarce odpadami, w większości wypadków bieżących wpisów w karcie ewidencji odpadów powinno się dokonywać przynajmniej raz na miesiąc, a czasami nawet częściej.

Od dnia 23 września 2021 roku poszerzono katalog administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o odpadach. Karane jest między innymi nieprowadzenie [ewidencji odpadów](#) albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Kara administracyjna za nieterminowe prowadzenie ewidencji odpadów wynosi od 1000 zł do 1 mln zł.

Na koniec zwróćmy uwagę, że w systemie BDO twórcy aplikacji posługują się takimi pojęciami jak „Data wytworzenia” lub „Data przetworzenia” przy wprowadzaniu danych w karcie ewidencji odpadów. We wzorach dokumentów zawartych w załączniku nr 5b do ustawy o odpadach (papierowa ewidencja odpadów) oraz, co ważniejsze, w samych wydrukach dla karty ewidencji odpadów generowanych w systemie BDO mamy pozycję o nazwie „Data”. **Pole „Data” w kontekście ewidencji sugeruje, że ustawodawcy chodziło w tym kontekście o datę wpisu, a nie datę samego wytworzenia.** Tak było to zresztą praktykowane przed 2020 rokiem, gdy karty ewidencji odpadów prowadzone były na podstawie rozporządzenia (które zostało uchylone).

Ekran wprowadzania danych

NOWY WPIS - WYTWORZONE ODPADY

Masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg]:

w związku z eksploatacją instalacji w tonach [Mg] *

poza instalacją *

0,2560

Data wytworzenia *

29-11-2021

Nazwa instalacji

Wydruk w systemie BDO

Data	Masa wytworzonych odpadów		Masa wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych		Masa odpadów wydobytych ze składowiska [Mg]	Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów		Przetwarzanie odpadów				Masa przekazanych odpadów			Imię i nazwisko osoby sporządzającej	Informacje dodatkowe
	w związku z eksploatacją instalacji [Mg]	poza instalacją [Mg]	w związku z eksploatacją instalacji [Mg]	poza instalacją [Mg]		Masa [Mg]	Nr KPO	Masa [Mg]	R/D	Zawartość PCB w odpadzie [%]	Sposób gospodarowania	w kraju [Mg]	Nr KPO	za granicę [Mg]		

Wzór karty ewidencji odpadów sporządzanej w przypadku awarii systemu BDO, określony w załączniku nr 5c do ustawy o odpadach

Działalność w zakresie: ¹⁰⁾				W		Zb		Od			Un		Ok	
				☐		☐		☐			☐		☐	
data (dd-mm-rrrr)	Masa wytworzonych odpadów [Mg] ^{11),12)}		Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] ^{11),13)}	Masa odpadów wydobytych ze składowiska [Mg] ¹¹⁾	Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów		Gospodarowanie odpadami							
	w związku z eksploatacją instalacji	poza instalacją					We własnym zakresie			Odpady przekazane		Imię i nazwisko osoby sporządzającej		
					Masa [Mg] ¹¹⁾	Nr karty przekazania odpadu ¹⁴⁾	Masa [Mg] ¹¹⁾	R/D ¹⁵⁾	Sposób gospodarowania ¹⁶⁾	Masa [Mg] ¹¹⁾	Nr karty przekazania odpadu ¹⁷⁾			

5.3. Uproszczona ewidencja odpadów

Ewidencję odpadów co do zasady prowadzi się z wykorzystaniem takich dokumentów jak karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów. Wybrane podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach **uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić:**

- wytwórcy odpadów niebezpiecznych, którzy w danym roku wytworzyli mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych
- wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne (poza odpadami komunalnymi), którzy w danym roku wytworzyli mniej niż 5 ton (5 Mg) odpadów
- [transportujący odpady, którzy wykonują tylko i wyłącznie usługę transportu odpadów](#)
- dysponujący powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane jako nawóz.

Kto prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów

UWAGA!

Powyższe limity dotyczą całego podmiotu, a nie miejsca prowadzenia działalności (MPD). Jeżeli podmiot prowadzi działalność w wielu miejscach i łącznie przekracza 5 ton odpadów lub 100 kg odpadów niebezpiecznych, musi prowadzić pełną ewidencję odpadów.

Uproszczona ewidencja odpadów oznacza, że **uprawniony podmiot nie musi wypełniać w BDO karty ewidencji odpadów**. Wystarczą w takim przypadku tylko karty przekazania odpadu. Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia z obowiązku składania corocznego [sprawozdania o odpadach do marszałka województwa, które składane jest tylko za pośrednictwem systemu BDO](#).

5.4. Karta przekazania odpadów w systemie BDO

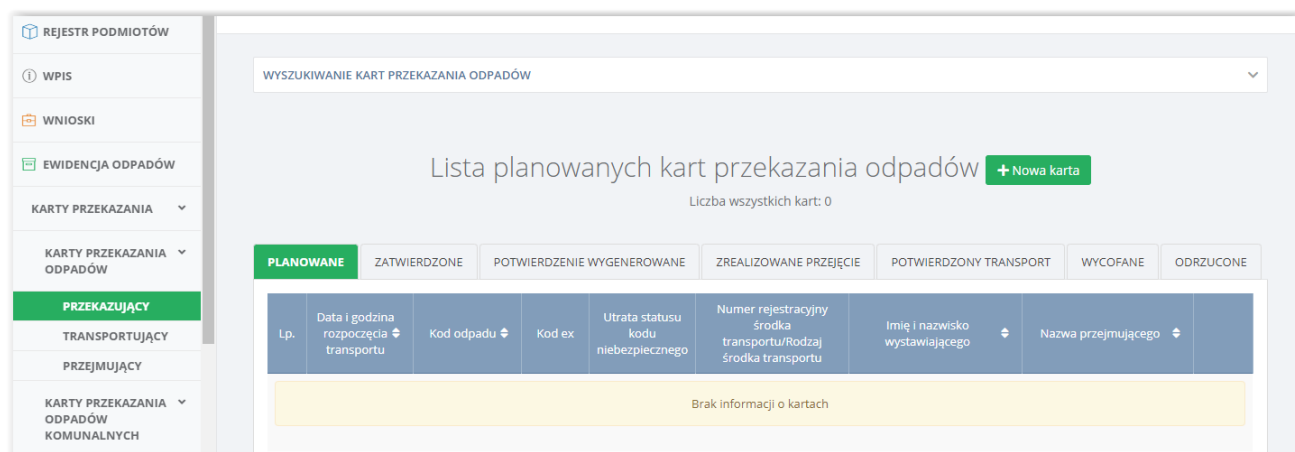
Podstawowym dokumentem stosowanym na potrzeby ewidencji odpadów, jest karta przekazania odpadów (KPO).

Kartę przekazania odpadów sporządza przed rozpoczęciem transportu posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów. KPO jest dokumentem, który potwierdza zmianę właściciela odpadów, ale pełni także rolę [dokumentu transportowego](#).

Kartę przekazania odpadów należy sporządzić także przed rozpoczęciem transportu pomiędzy miejscami prowadzenia działalności (MPD) prowadzonymi przez jeden podmiot. Takie wewnętrzne przekazanie odpadów wymaga jednak uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzania odpadów i jest stosowane głównie przez podmioty zajmujące się profesjonalnie gospodarowaniem odpadami.

Wewnętrzne przekazanie odpadów wymaga zezwolenia

Karta przekazania odpadów (KPO) może być wystawiana tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).



Niezależnie od tego, czy posiadacz odpadów będzie wystawiał KPO w udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu module ewidencyjnym **systemu BDO**, czy za pośrednictwem komercyjnego programu zintegrowanego z BDO za pomocą API, **zakres obowiązków jest taki sam, a sama KPO zapisywane jest w BDO, czyli na serwerach państwowych.**

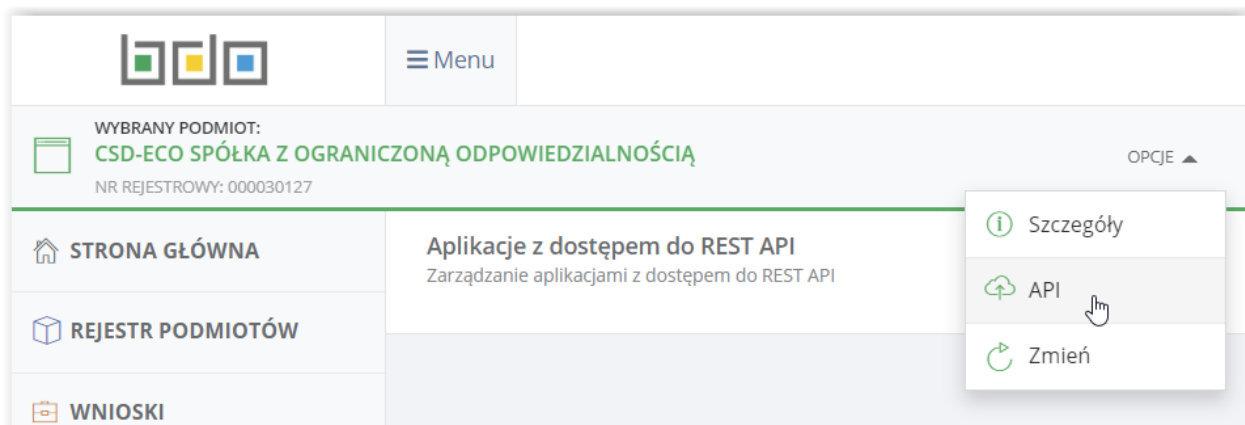
Wgląd w KPO mają zainteresowane podmioty (przekazujący, transportujący, przyjmujący) oraz określone w ustawie instytucje państwowe, takie jak GIOŚ, WIOŚ, Inspekcja Transportu Drogowego czy policja.

Wgląd w KPO

Jedną z głównych konsekwencji wprowadzenia systemu BDO jest egzekwowanie od podmiotów wytwarzających odpady, by samodzielnie wystawiały KPO. Nie jest to oczywiście nowy obowiązek – **wymóg ten obowiązywał, od kiedy wprowadzono obowiązek ewidencji odpadów, był jednak nagminnie ignorowany i często to odbiorcy wystawiali kartę w imieniu posiadaczy przekazujących odpady.** Dodać tu należy, że proceder ten często nie był podyktowany złą wolą podmiotów, lecz względami praktycznymi i brakiem wiedzy. Niestety wielu wytwórców odpadów odkładało otrzymane KPO *ad acta*, nie prowadząc dalej ewidencji odpadów.

Odbiorca odpadów nie powinien wystawiać KPO w imieniu przekazującego odpady. Jeżeli udostępniamy odbiorcy dostęp do naszego indywidualnego konta BDO za pomocą klucza API, powinniśmy kontrolować wykonywane w naszym imieniu operacje oraz prowadzić [ewidencję odpadów](#) oraz [sprawozdawczość odpadową](#). **Należy pamiętać, że przekazując klucz API, zgadzamy się, by za jego pośrednictwem inny podmiot dokonywał operacji w naszym imieniu. Odpowiedzialność za podjęte w systemie BDO działania spoczywa na naszym podmiocie, a nie na odbierającym odpady.**

**KPO
samodzielnie
w BDO**



Zmiana ta wywołała spore zamieszanie wśród przedsiębiorców, pamiętać jednak należy, że było to tylko wyegzekwowanie przepisów obowiązujących od lat i przyniosło też pewne korzyści dla całego systemu. Główną korzyścią jest wypuklenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za posiadane odpady oraz uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.

**Problemy ze
startem BDO**

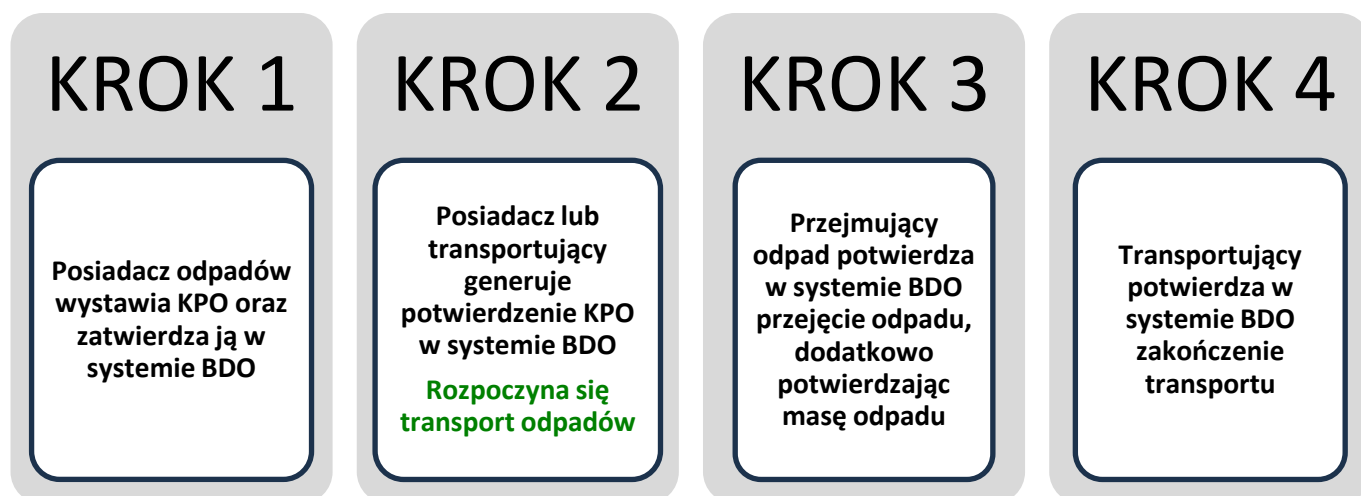
Od 2020 roku (a obowiązkowo od 2021 roku) zmianie uległy nie tylko zasady wystawiania KPO, ale także doszedł szereg nowych obowiązków dla wszystkich uczestników obrotu odpadami. Elektroniczna KPO nie musi być drukowana, jednak w zamian mamy **dokument – potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)**, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

UWAGA!

Zanim rozpoczniesz proces wystawiania KPO w systemie BDO, powinieneś umówić się z przejmującym odpady. Musisz znać: kod odpadu, masę odpadu, numer MPD odbierającego, numer rejestracyjny pojazdu oraz datę i godzinę rozpoczęcia transportu.

Zanim rozpoczniesz wystawianie KPO

PROCES PRZEKAZYWANIA ODPADÓW ZA POMOCĄ KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW (KPO)



Proces przekazania odpadów rozpoczyna posiadacz odpadów w porozumieniu z transportującym, gdyż musi znać przewidywaną datę i godzinę odbioru odpadów oraz numer rejestracyjny środka transportu. Gdy zapadnie decyzja o przekazaniu odpadu, posiadacz loguje się do systemu BDO i wybiera podmiot, który reprezentuje, oraz miejsce prowadzenia działalności, w którym odpady się aktualnie znajdują. System automatycznie przenosi nas do modułu „Ewidencja odpadów”, do sekcji „Karty przekazania” i dokumentu „Karty przekazania odpadów”.

KROK 1
posiadacz

Sekcja Karty przekazania odpadów podzielona jest na trzy role: przekazujący, transportujący i przejmujący.

Podział na role jest konieczny, ponieważ przedsiębiorca może zarówno przekazywać, jak i przyjmować lub transportować odpady. W zależności od roli, jaką pełni podmiot, zmieniają się czynności, jakie należy wykonać w systemie BDO.

UWAGA!

Przejmującym może być tylko podmiot, który uzyskał stosowne zezwolenie od starosty lub marszałka województwa!

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW ▾

PRZEKAZUJĄCY

TRANSPORTUJĄCY

PRZEJMUJĄCY

W zależności od naszej roli w procesie przekazania odpadów widoczne będą inne dokumenty KPO. Przykładowo w roli przejmującego będą widoczne tylko te karty, w których zostaliśmy oznaczeni jako odbiorca odpadów. By przekazać odpady, wybieramy rolę przekazującego. Dla tej roli przewidziano w

+ Nowa karta

systemie BDO najwięcej statusów KPO. Statusy kart przekazania odpadów działają jak dodatkowy filtr, użytkownik widzi tylko karty o wybranym statusie.

PLANOWANE	ZATWIERDZONE	POTWIERDZENIE WYGENEROWANE	ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	POTWIERDZONY TRANSPORT	WYCOFANE	ODRZUCONE	
Lp.	Data i godzina rozpoczęcia ↕ transportu	Kod odpadu ↕	Kod ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu	Imię i nazwisko wystawiającego ↕	Nazwa przejmującego ↕
Brak informacji o kartach							

Statusy kart przekazania odpadów (KPO) w systemie BDO:

- Planowane (wersja robocza)
- Zatwierdzone (**oficjalny dokument widoczny dla transportującego**)
- Potwierdzenie wygenerowane (może rozpocząć się transport odpadów)
- Zrealizowane przejęcie (przejmujący potwierdził masę oraz kod przejmowanych odpadów)
- Potwierdzony transport (transportujący potwierdził zakończenie procesu przekazania odpadów)
- Wycofane (przez przekazującego)
- Odrzucone (przez przejmującego, **możliwa korekta**).

By rozpocząć procedurę przekazania odpadów, posiadacz wybiera w zakładce „Karta przekazania odpadów” przycisk „**Nowa karta**” i rozpoczyna wprowadzanie danych.

Nowa karta

Proces wprowadzania danych w systemie BDO odbywa się sprawnie i jest ograniczony do minimum. Większość przekazujących, wystawiając KPO, musi podać tylko podstawowe dane oznaczone czerwoną gwiazdką „*“.

Dane posiadacza odpadów pobierane są automatycznie z rejestru BDO z uwzględnieniem wybranego przez użytkownika miejsca prowadzenia działalności (MPD). W przypadku gdy odpady powstają poza miejscem prowadzenia działalności w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane), należy dodatkowo podać nazwę gminy, w której odpady są

Dane przekazującego odpady

wytwarzane. Informacja o gminie jest niezbędna do celów statystycznych i będzie konieczna w dalszej ewidencji odpadów oraz w sprawozdaniu rocznym.

☒ Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane)

Miejsce wytwarzania odpadów *

Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: tatrzański, Gmina: Zakopane (gmina miejska)

Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów

Plac budowy wjazd brama od ul. Kościuszki

Obiekt liniowy to rodzaj obiektu budowlanego, dla którego charakterystycznym parametrem jest długość, przykładowo:

Obiekty liniowe

- droga wraz ze zjazdami
- linia kolejowa
- wodociąg
- kanał
- gazociąg, ciepłociąg, rurociąg
- linia i trakcja elektroenergetyczna
- linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi lub podziemna
- wał przeciwpowodziowy
- kanalizacja kablowa.

Usługi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach to usługi w zakresie **budowy, rozbiórki, remontu** obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz **sprzątania, konserwacji i napraw**, a także usługa odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej. Przepis ten dotyczy szerokiego zakresu usług budowlanych oraz serwisowych, w przypadku których odpady przeważnie wytwarzane są poza siedzibą podmiotu, który jest wytwórcą odpadu ([więcej przeczytasz TUTAJ](#)).

Usługi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32

Dane podmiotu transportującego oraz przejmującego pobierane są z rejestru BDO za pomocą wyszukiwarki. Istnieje możliwość wyszukiwania po numerze rejestrowym, nazwie lub numerze NIP. Wytwórca odpadów może samodzielnie transportować odpady wytworzone przez siebie. W takim wypadku wyszukuje w wyszukiwarce swój podmiot. Należy zachować ostrożność, wybierając w wyszukiwarce podmiot transportujący i przejmujący, ponieważ wyszukujemy wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w BDO (około 500 tys. podmiotów), a wiele firm z branży ma podobne nazwy. **Błędny wybór podmiotu może spowodować spore problemy.**

Dane podmiotów

Przekazujący odpady ma obowiązek wskazania konkretnego adresu, pod który odpady mają być przetransportowane. Informację o miejscu prowadzenia działalności przejmującego, do której mają być przetransportowane odpady, KartaEwidencji.pl

wyberamy z listy dostępnych dla danego podmiotu lokalizacji zgodnie z danymi w rejestrze. **Błędny wybór MPD przejmującego jest takim samym błędem jak błędny wybór podmiotu przejmującego odpady.** Jeżeli nie masz pewności, które MPD przejmującego wybrać przed wystawieniem KPO, uzgodnij miejsce przeznaczenia odpadów z podmiotem przejmującym.

UWAGA!

Podczas wystawiania karty przekazania odpadów w BDO system nie weryfikuje automatycznie, czy wybrany podmiot ma prawo być przejmującym odpady. Posiadacz odpadów przed ich przekazaniem do kolejnego posiadacza powinien samodzielnie dokonać weryfikacji w publicznym rejestrze BDO.

Więcej o obowiązku weryfikacji podmiotu przejmującego odpady w publicznym rejestrze BDO [przeczytasz TUTAJ](#).

Przekazujący odpady musi określić rodzaj przekazywanych odpadów oraz ich prawidłową masę w Mg (w tonach). Zważenie odpadów nie zawsze jest jednak możliwe. W takim wypadku przekazujący musi oszacować masę odpadów na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń, np. poprzednich KPO. Więcej o problemie masy odpadów w przypadku braku wagi u przekazującego [przeczytasz TUTAJ](#).

Informacje o
odpadach

Kod odpadów pobierany jest z [katalogu odpadów](#) systemu BDO za pomocą dynamicznej wyszukiwarki. Możliwe jest wyszukiwanie po kodzie odpadów lub rodzaju odpadu. System BDO uwzględnia wprowadzane ręcznie rodzaje „odpadu ex” oraz zmianę statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. W większości przypadków „kody ex” nie są stosowane, dotyczą one głównie podmiotów, które muszą dodatkowo doprecyzować rodzaj odpadów w stosunku do zapisów katalogu odpadów. Najczęściej wynika to z posiadanych decyzji na wytworzenie odpadów.

Już na etapie planowania KPO musimy znać numer rejestracyjny środka transportu, ponieważ niezbędne jest jego podanie przed zatwierdzeniem karty przekazania odpadów. **Istotne jest, by w pozycji „Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu” wytwórca podał konkretny numer rejestracyjny.** Rodzaj środka transportu odnosi się w tym miejscu do sytuacji niestandardowej, np. transportu odpadów pociągiem lub statkiem. W takiej sytuacji należy podać dodatkowe informacje. W przypadku transportu pojazdem drogowym nie musimy dodatkowo opisywać rodzaju środka transportu, ale numer rejestracyjny bezwzględnie musi zostać podany. Jeżeli musimy wystawić KPO, a nie znamy numeru, najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie podanie numeru

Numer
rejestracyjny

rejestracyjnego pojazdu z poprzedniej KPO, w której transportującym był ten sam podmiot.

UWAGA!

Wytwórca musi podać konkretny numer rejestracyjny pojazdu, którym transportowane będą odpady. Nie wpisujemy ogólnych informacji typu „samochód ciężarowy”.

Wystawiając KPO, musimy podać godzinę rozpoczęcia transportu. Oczywiście przekazujący oraz transportujący odpady nie zawsze są w stanie precyzyjnie określić tę godzinę. W takim wypadku **rekomendujemy podanie godziny rozpoczęcia transportu z pewnym zapasem**. Lepiej podać godzinę wcześniejszą, tak by w przypadku wcześniejszego przybycia transportu i zakończenia załadunku można było bez przeszkód rozpocząć transport. Idealną sytuacją byłoby wystawienie KPO lub potwierdzenie KPO dopiero po załadunku – w takiej sytuacji nie byłoby problemu z podaniem godziny rozpoczęcia transportu.

**Godzina
rozpoczęcia
transportu**

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

Rodzaj procesu przetwarzania

Kod i rodzaj odpadów *

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

☐ Kod ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Numer certyfikatu oraz numery pojemników

Masa odpadów w tonach [Mg] *

1,0650

Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu *

WN27300

Data rozpoczęcia transportu *

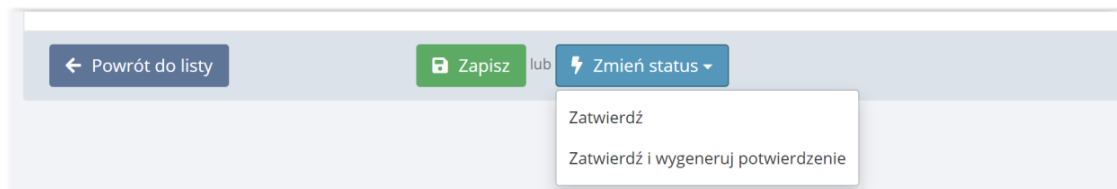
01-01-2022

Godzina rozpoczęcia transportu *

09:00

Po uzupełnieniu danych musimy wybrać, czy chcemy **zapisać KPO**, co spowoduje, że będzie ona miała status „**Planowane**” (co należy rozumieć jako kopię roboczą), czy ją **zatwierdzić**. Mamy możliwość także jednoczesnego zatwierdzenia i wygenerowania potwierdzenia. Gdy KPO jest zatwierdzona, staje się widoczna dla wskazanego w niej transportującego odpady, ponieważ ma on również prawo wygenerować potwierdzenie KPO w systemie BDO.

Zatwierdzanie KPO

A screenshot of a web interface showing a dropdown menu for the 'Zmień status' button. The menu has two options: 'Zatwierdź' and 'Zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie'. Above the menu are buttons for 'Powrót do listy', 'Zapisz', and 'Zmień status'.

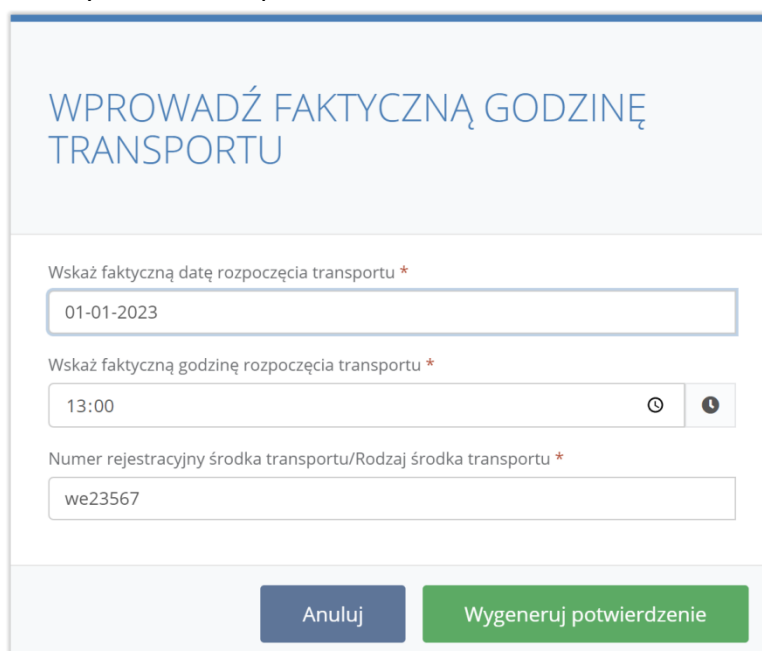
Ponieważ jesteśmy zalogowani poprzez indywidualne konto, system BDO po zatwierdzeniu karty umieści nasze imię i nazwisko w KPO. Jeżeli jednocześnie wygenerowaliśmy potwierdzenie, system odnotuje także, że to my tego dokonaliśmy i informacja ta będzie widoczna na potwierdzeniu KPO.

Każdy kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu **potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)**, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

KROK 2 posiadacz lub transportujący

Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO generuje się w postaci pliku PDF. **Potwierdzenie może wygenerować zarówno wystawiający KPO, jak i transportujący odpad**. W przypadku gdy przekazujący wystawiający KPO wygeneruje potwierdzenie, transportujący nie może go już zmienić, ma możliwość tylko i wyłącznie wydrukowania potwierdzenia.

Potwierdzenie KPO

A screenshot of a web form titled 'WPROWADŹ FAKTYCZNĄ GODZINĘ TRANSPORTU'. It contains three input fields: 'Wskaż faktyczną datę rozpoczęcia transportu' with the value '01-01-2023', 'Wskaż faktyczną godzinę rozpoczęcia transportu' with the value '13:00' and clock icons, and 'Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu' with the value 'we23567'. At the bottom are two buttons: 'Anuluj' and 'Wygeneruj potwierdzenie'.

UWAGA!

Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO powinno być generowane dopiero w momencie, w którym środek transportu, np. samochód, dotarł do miejsca, z którego ma odebrać odpady, lub jest pewność co do godziny rozpoczęcia transportu i numeru rejestracyjnego środka transportu.

Jeżeli wystawiający KPO w systemie BDO wygeneruje za wcześnie potwierdzenie dla transportującego lub wygeneruje je z błędnym numerem rejestracyjnym, nie ma możliwości korekty tego dokumentu. W takim wypadku należy wycofać całą KPO i wystawić ją ponownie. Może to zrobić tylko posiadacz wystawiający KPO. W związku z powyższym rozsądnym posunięciem wydaje się pozostawienie wygenerowania potwierdzenia dla transportującego odpady, ponieważ to on najlepiej będzie wiedział, kiedy odbędzie się transport i z wykorzystaniem jakiego środka transportu. Niestety takie rozwiązanie nie jest powszechnie stosowane.

Zdecydowanie częściej to podmiot przekazujący odpady generuje potwierdzenie w systemie BDO, a nie transportujący. W przypadku gdy korzystamy z opcji „Zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie”, musimy znać przynajmniej numer rejestracyjny i datę rozpoczęcia transportu. Godzinę rozpoczęcia transportu należy podać orientacyjną, z tym że nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której transport rozpocznie się przed godziną rozpoczęcia transportu podaną w KPO. W praktyce transport odpadów nawet na niewielkie odległości od strony formalnej w KPO trwa wiele godzin lub kończy się nawet następnego dnia, gdy przejęcie zostanie zrealizowane i zostanie potwierdzony transport.

**Zatwierdź
i wygeneruj
potwierdzenie**

Przykład

Przekazujący wystawia KPO w systemie BDO na dzień przed transportem, jednocześnie ją zatwierdza i generuje potwierdzenie. Transportujący przyjeżdża w umówionym terminie i odbiera odpady. Transportujący pobiera potwierdzenie samodzielnie z systemu BDO.

Przykład

Przekazujący wystawia KPO w systemie BDO na dzień przed transportem i ją zatwierdza. Transportujący w dniu transportu przed wyruszeniem w trasę loguje się na swoje konto w systemie BDO i generuje potwierdzenie, podając numer rejestracyjny i godzinę rozpoczęcia transportu, po czym drukuje potwierdzenie i zabiera je w trasę.

Przykład

Przekazujący na dzień przed transportem wystawia KPO w systemie BDO i ją zatwierdza. Transportujący odpad przyjeżdża w umówionym terminie i generuje KartaEwidencji.pl

potwierdzenie na urządzeniu mobilnym, np. tablecie, lub przekazując informację telefonicznie do swojej centrali, w momencie odbierania odpadu.

Przykład

Przekazujący odpady po przybyciu transportującego wystawia KPO w systemie BDO i zatwierdza ją, generując jednocześnie potwierdzenie. Transportujący otrzymuje od przekazującego wydruk potwierdzenia.

Nawet gdy KPO jest wystawiona i zatwierdzona, a nie zostało wygenerowane potwierdzenie, transportujący nie może rozpocząć transportu. Do wystawienia KPO i wygenerowania potwierdzenia dla transportującego niezbędny jest dostęp do Internetu!

**Transport
odpadów**

Z transportem odpadów związane są dodatkowe wymagania w zakresie warunków, jakie powinny być spełnione, by bezpiecznie transportować odpady ([więcej przeczytasz w rozdziale „Transport odpadów”](#)).

Niezależnie czy wystawiamy dokumenty bezpośrednio w module ewidencyjnym, czy za pośrednictwem innej aplikacji zintegrowanej przez API z systemem BDO, dostęp do Internetu jest niezbędny. Problemy wynikające z konieczności dostępu do Internetu były niejednokrotnie podnoszone w procesie konsultacji reformy z przedsiębiorcami. Często sugerowanym rozwiązaniem tego problemu była propozycja zlecenia telefonicznie czynności, np. wygenerowania potwierdzenia, osobie w innym miejscu, gdzie Internet jest dostępny. Takie rozwiązanie zakładałoby jednak konieczność podania swoich danych do logowania do systemu BDO innej osobie, czego nie powinno się robić. Do problemów z dostępem do Internetu dochodziło wielokrotnie, nawet w lokalizacjach, w których na co dzień zasięg jest bardzo dobry, np. 25 sierpnia 2022 roku nastąpiło obniżenie wydajności działania sieci publicznej w obszarze regionu warszawskiego związane z działaniem jej interkonektorów, wskutek czego transporty odpadów musiały czekać na usunięcie awarii. Istnieją [przepisy awaryjne umożliwiające przekazanie odpadów z wykorzystaniem papierowej KPO](#), ale tylko w przypadku ogłoszenia oficjalnej awarii systemu BDO. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca.

**Brak
Internetu**

W chwili gdy transport dociera do przejmującego, ma on obowiązek sprawdzenia zgodności zawartości transportu z informacjami zawartymi w KPO. **Przejmujący ma obowiązek ponownego zważenia odpadów.** Sam proces potwierdzania w systemie jest szybki i nie powinien sprawiać trudności. Problemатyczny jest jednak fakt, że musi odbywać się na bieżąco i z jak najmniejszym opóźnieniem. Niemożliwe jest odłożenie tej czynności w czasie, tak jak było to praktykowane przed 2020 rokiem, gdy można było wystawiać zbiorcze karty przekazania odpadów raz na miesiąc.

**KROK 3
przejmujący**

Problemy często sprawiają także różnice wagowe, wynikające najczęściej z braku możliwości dokładnego zważenia odpadów przed rozpoczęciem transportu.

POTWIERDZENIE WYGENEROWANE				ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	POTWIERDZONY TRANSPORT	WY
Lp.	Numer karty	Data i godzina rozpoczęcia transportu	Kod odpadu	Kod ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu
1	00003	18-07-2022 13:30	17 04 05	Nie	Nie	wnasds
2	00004 korekta 1	04-03-2022 13:50	17 01 01	Nie	Nie	we2376
3	00003	23-02-2022 16:34	05 01 11*	Nie	Nie	wn2324
4	00002	22-02-2022 16:34	10 13 06	Nie	Nie	nn
5	00001	22-02-2022 16:31	16 01 21*	Nie	Nie	wndsda

Zmień status ▾

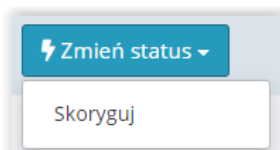
Potwierdź przejęcie

Odrzuć

Przejmujący, aby dokonać potwierdzenia, loguje się do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, do którego odpady zostały przywiezione. Następnie przejmujący wybiera moduł ewidencyjny i przechodzi do sekcji karty przekazania odpadów. Przypominamy, że sekcja KPO podzielona jest na trzy role: przekazujący, transportujący i **przejmujący**. By potwierdzić przejęcie odpadów, **wyberamy rolę przejmującego i szukamy odpowiedniej karty o statusie „Potwierdzenie wygenerowane”**, który oznacza, że trwa transport. Przejmujący ma dwie możliwości. **Może zmienić status KPO poprzez potwierdzenie przyjęcia lub może odrzucić KPO.**

Przy potwierdzeniu przyjęcia system BDO wymusza podanie masy przyjętych odpadów, podstawia jednak domyślnie masę odpadów podaną pierwotnie w KPO. Ważne jest, że w momencie zatwierdzenia przyjęcia odpadów system BDO odnotowuje datę i godzinę zatwierdzenia przyjęcia odpadów przez przejmującego. Data i godzina przejęcia będą widoczne na KPO razem z imieniem i nazwiskiem osoby, która zatwierdziła przyjęcie za pomocą swojego indywidualnego konta BDO.

W przypadku zmiany masy odpadów podczas przejęcia **system BDO wymusza na przejmującym wpisanie w polu „Uwagi” przyczyny zmiany masy odpadów**. Warto wpisać precyzyjnie przyczynę zmiany masy – przekazujący, dokonując wpisu w swojej karcie ewidencji (KEO), na tej podstawie podejmuje decyzję, którą masę z KPO wpisać do ewidencji. Zmiany masy w tym trybie powinny dokonywać się w przypadku niewielkich różnic wynikających z transportu odpadów lub np. warunków atmosferycznych wpływających na masę odpadów. **W przypadku gdy przekazujący odpady podał szacunkową masę odpadów albo różnice masy są znaczące, przejmujący powinien odrzucić KPO i poprosić o korektę.**



Zmiana masy odpadów

Przejmujący odpady ma prawo odrzucenia KPO w systemie BDO. W takiej sytuacji jest jednak zobowiązany do podania przyczyny odrzucenia. Co ciekawe, kwestie odrzucenia KPO nie są uregulowane w ustawie o odpadach. **Odrzucona karta przekazania odpadów jest widoczna w systemie BDO ze statusem „Odrzucona” dla wszystkich podmiotów wskazanych w KPO**. Transportujący odpady ma prawo transportować odpady z powrotem do posiadacza odpadów, który wystawił KPO, jeżeli byłoby to konieczne. **Najczęściej jednak KPO jest odrzucana w celu dokonania korekty przez przekazującego.**

Odrzucenie KPO

Korekta karty przekazania odpadów jest możliwa tylko wtedy, gdy KPO ma status „Odrzucona”. W celu korekty KPO przekazujący musi odnaleźć odrzuconą kartę w systemie BDO i zmienić jej status poprzez wybranie funkcji „Skoryguj”. Korekcie podlegać może rodzaj odpadu oraz masa przekazywanych odpadów. Po dokonaniu korekty karta przekazania odpadów zmieni status ponownie na „Potwierdzenie wygenerowane”.

Korekta KPO

KORYGOWANIE DANYCH

Kod i rodzaj odpadów *

10 01 02 - Popioły lotne z węgla

☐ Kod ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów
niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Masa odpadów [Mg] *

3,0034

Anuluj

Koryguj

Transport odpadów na podstawie karty przekazania odpadów uznaje się za zakończony nie w momencie, w którym został on wyładowany i zatwierdzony u przejmującego, lecz dopiero wtedy, **gdy transportujący potwierdzi transport w systemie BDO.**

KROK 4 transportujący

UWAGA!

Dopiero potwierdzenie transportu przez podmiot transportujący w systemie BDO kończy proces transportu odpadów.

Transportujący, aby dokonać potwierdzenia transportu, loguje się do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, np. siedzibę. Następnie wybiera moduł ewidencyjny i przechodzi do sekcji karty przekazania odpadów. Przypominamy, że sekcja KPO podzielona jest na trzy role: przekazujący, **transportujący** i przejmujący. Aby potwierdzić transport odpadów, wybieramy rolę transportującego i szukamy odpowiedniej karty o statusie „**Zrealizowane przejęcie**”, by następnie zmienić jej status poprzez wybranie funkcji „Potwierdź transport”. Transportujący ma na tym etapie tylko dwie możliwości: albo potwierdzi KPO, albo pozostawi KPO niepotwierdzoną. W takim wypadku dokument pozostanie ze statusem „**Zrealizowane przejęcie**”. Najczęstszą przyczyną sytuacji, w której KPO pozostaje bez potwierdzenia transportu, jest podanie przez przekazującego niewłaściwego podmiotu jako transportującego odpady.

← Powrót do listy

⚡ Zmień status ▾

🖨 Drukuj

Potwierdź transport

UWAGA!

Transportujący ma ustawowy obowiązek potwierdzenia transportu niezwłocznie po jego zakończeniu. Niepotwierdzenie transportu skutkuje brakiem możliwości przypisanie KPO do [karty ewidencji odpadów](#) zarówno u przekazującego, jak i u przejmującego odpady.

Dobłą praktyką dla podmiotu przekazującego odpady jest, by **za każdym razem gdy wystawiamy kolejną kartę przekazania odpadów, zweryfikować, czy poprzednia KPO uzyskała status „Potwierdzony transport”**. Zakładki „Potwierdzenie wygenerowane” oraz „zrealizowane przejęcie” powinny być puste, gdy transport się zakończy.

Dobre praktyki

Zestaw danych zawartych w dokumencie Karta przekazania odpadów (KPO) wystawianym w systemie BDO	
RODZAJ DANYCH	POCHODZENIE DANYCH
Numer karty przekazania odpadów	Unikalny numer KPO nadawany automatycznie
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY: - Nazwa lub imię i nazwisko - Numer rejestrowy BDO - NIP/NIPEU - Adres siedziby/zamieszkania - Nazwa, numer oraz adres MPD	Twoje dane pobierane są automatycznie z rejestru BDO z uwzględnieniem wybranego przez użytkownika miejsca prowadzenia działalności.
DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY: - Nazwa lub imię i nazwisko - Numer rejestrowy BDO - NIP/NIPEU - Adres siedziby/zamieszkania	Dane pobierane z rejestru BDO za pomocą wyszukiwarki. Możliwość wyszukiwania po numerze rejestrowym, nazwie lub NIP. Gdy sami transportujemy odpad, wybieramy w wyszukiwarce swoją firmę.
DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY: - Nazwa lub imię i nazwisko - Numer rejestrowy BDO - NIP/NIPEU - Adres siedziby/zamieszkania - Nazwa, numer oraz adres MPD	Dane podmiotu pobierane z rejestru BDO za pomocą wyszukiwarki. Możliwość wyszukiwania po numerze rejestrowym, nazwie lub NIP. Informacje o miejscu prowadzenia działalności wybieramy z listy dostępnych dla danego podmiotu lokalizacji, zgodnie z danymi w rejestrze.
Kod i rodzaj odpadów	Dane pobierane z katalogu odpadów systemu BDO
Masa odpadów	Wprowadzana przez użytkownika z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w [Mg]
Masa przyjętych odpadów	Wprowadzana przez odbiorcę odpadów podczas potwierdzania przyjęcia odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w [Mg]
Numer rejestracyjny/rodzaj środka transportu	Dane wprowadzane przez użytkownika. Należy wprowadzić konkretny nr rejestracyjny pojazdu.
Numer certyfikatu oraz numery pojemników	Dane wprowadzane przez użytkownika podczas wystawiania KPO w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej
Planowana data i godzina rozpoczęcia transportu	Wprowadzana przez użytkownika podczas wystawiania KPO
Rzeczywista data i godzina rozpoczęcia transportu	Wprowadzana przez transportującego odpad podczas potwierdzania usługi transportu w systemie BDO
Data i godzina dostarczenia odpadów do następnego posiadacza	Wprowadzana przez przejmującego odpady podczas potwierdzania przyjęcia w systemie BDO
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej KPO	Dane pobierane automatycznie z konta użytkownika systemu BDO
Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport	Dane pobierane automatycznie z konta użytkownika systemu BDO
Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przyjęcie odpadów	Dane pobierane automatycznie z konta użytkownika systemu BDO

Unikalny numer karty przekazania odpadów jest nadawany automatycznie przez system BDO i zawiera dane przekazującego, takie jak numer rejestrowy oraz numer miejsca prowadzenia działalności. Numeracja zaczyna się z każdym rokiem od nowa. Co ciekawe, numer KPO nadawany automatycznie przez system BDO nie zawiera kodu odpadu. Rozwiązanie to było bardzo często stosowane przez przedsiębiorców, gdy sami mogli nadawać numer KPO, i ułatwiało identyfikację poszczególnych operacji odpadowych. Przykładowy numer karty przekazania odpadów wygląda następująco „00001/2019/KPO/00001/0003458”. W przypadku wystawienia kolejnego KPO przez ten sam podmiot i dla tego samego miejsca prowadzenia działalności numer wyglądałby następująco „00002/2019/KPO/00001/0003458”.

Struktura numeru kart przekazania odpadów (KPO)

Kolejny numer	Rok wystawienia	Rodzaj dokumentu KPO	Numer miejsca prowadzenia działalności w BDO	Numer rejestrowy BDO wystawiającego
---------------	-----------------	----------------------	--	-------------------------------------

5.5. Karta ewidencji odpadów w systemie BDO

Na wstępie warto zauważyć, że **nie każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów ma obowiązek wystawiania kart ewidencji odpadów (KEO)**. Zwolnione z tego obowiązku są podmioty, które na podstawie art. 71 ustawy o odpadach prowadzą uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Mówiąc w skrócie, z wystawiania i wypełniania KEO zwolnieni są wytwórcy odpadów niebezpiecznych, którzy w danym roku wytworzyli mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych, oraz wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne (poza odpadami komunalnymi), którzy w danym roku wytworzyli mniej niż 5 ton (5 Mg) odpadów. Transportujący odpady, którzy wykonują tylko i wyłącznie usługę transportu odpadów, również ograniczają się tylko do KPO. Więcej w rozdziale [Uproszczona ewidencja odpadów](#).

Kto nie prowadzi KEO?

Karta ewidencji odpadów jest czymś w rodzaju księgi przychodów i rozchodów odpadów. Podmiot ma obowiązek wykazać w karcie, w jaki sposób wszedł w posiadanie odpadów i co się z nimi stało dalej. **Karta ewidencji odpadów stanowi podstawę do przygotowania [sprawozdania odpadowego dla Marszałka Województwa](#).**

Karta ewidencji odpadów (KEO) wystawiana może być tylko i wyłącznie ([zobacz wyjątki](#)) za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Niezależnie czy posiadacz odpadów będzie wystawiał KEO w udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu module ewidencyjnym systemu BDO, czy za pośrednictwem komercyjnego programu zintegrowanego z BDO za pomocą API, zakres obowiązków jest taki sam, a samo KEO zapisywane jest w BDO, czyli na serwerach państwowych. Finalny dokument KEO, jak i jego wydruk (PDF), generowany jest zawsze w systemie BDO. Wgląd w KEO mają określone w ustawie instytucje państwowe, takie jak GIOŚ, WIOŚ, Inspekcja Transportu Drogowego czy policja.

KEO tylko w systemie BDO

UWAGA!

W systemie BDO co roku powinno się wystawiać nową kartę ewidencji odpadów dla każdego kodu odpadu i dla każdego miejsca prowadzenia działalności.

Jeżeli podmiot jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów z wykorzystaniem karty ewidencji odpadów, **powinien na bieżąco dokonywać w niej wpisów**. Z jednej strony wpisów o wytworzonych, przyjętych lub wydobytych ze składowiska odpadach, a z drugiej – o odpadach przetworzonych lub przekazanych. Karta ewidencji odpadów służy do rejestrowania wszystkich operacji odpadowych

Wpisy na bieżąco

mających wpływ na rodzaj oraz ilość odpadów posiadanych przez dany podmiot w danym miejscu prowadzenia działalności w danym roku kalendarzowym.

ODPADY

ODPADY KOMUNALNE

Wyszukiwanie kart ewidencji odpadów

Filtrowanie wyników według roku

2023 x

Kod i rodzaj odpadu

Numer karty

Szukaj

lub

Wyczyść

Lista kart ewidencji odpadów

+ Nowa karta

Lp.	Numer karty	Kod i rodzaj odpadów	Kod ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Imię i nazwisko sporządzającego	
1	00001	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	Nie	Nie	Artur Budziszewski	Opcje
2	00002	15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	Nie	Nie	Artur Budziszewski	Opcje

UWAGA!

Obowiązuje zasada, że posiadacz odpadów zakłada oddzielnie kartę ewidencji odpadów dla każdego kodu odpadów i dla każdego miejsca prowadzenia działalności na dany rok kalendarzowy.

Od 1 stycznia 2020 r. wpisy w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO należy wprowadzać na bieżąco. Z początkiem roku 2020 uchylono zapisy art. 69 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 ustawy o odpadach zezwalające na ewidencję odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. **„Na bieżąco” może oznaczać co innego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.** Dużo zależy w tym kontekście także od momentu, w którym uznamy daną substancję lub przedmiot za odpad.

Co znaczy ewidencja na bieżąco?

Co do zasady **w stosunku do podmiotów wytwarzających odpady w sposób ciągły, np. zakładów produkcyjnych, zalecane jest dokonywanie wpisów przynajmniej raz w miesiącu**, oczywiście jeżeli w danym miesiącu dany odpad został wytworzony lub przekazany. Nie wykonuje się zerowych wpisów w KEO. **Podmioty prowadzące ciągłe zbieranie i przetwarzanie odpadów powinny wpisów dokonywać częściej, np. raz w tygodniu.** Szczegółowo problem ten został opisany w rozdziale [„Częstotliwość ewidencji odpadów”](#).

Ważną zmianą w zakresie dokładności danych wprowadzanych w karcie ewidencji odpadów jest możliwość wprowadzania w systemie BDO mniejszej masy odpadów niż jeden kilogram (0,001 Mg). **W systemie BDO wprowadzana przez użytkownika masa odpadów określana jest z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.**

Masa z dokładnością do 4. miejsca po przecinku

By wystawić nową kartę ewidencji odpadów lub dokonać nowego wpisu w już istniejącej, posiadacz loguje się do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, dla którego chce tworzyć KEO. Następnie posiadacz wybiera moduł ewidencyjny, przechodzi do sekcji „Karty ewidencji” i wybiera pozycję „Karta ewidencji odpadów”. Na ekranie widoczne są wszystkie utworzone przez nas w systemie BDO karty ewidencji odpadów z możliwością filtrowania ich między innymi po kodzie odpadów. Ważne jest, że karty ewidencji odpadów w systemie BDO zostały podzielone na „Odpady” i „Odpady komunalne”. Podział taki jest zrozumiały, gdyż firmy komunalne muszą tworzyć karty ewidencji oddzielnie dla każdego kodu odpadów i każdej gminy. Większość posiadaczy odpadów będzie pracować, korzystając z zakładki „Odpady”.

Karty ewidencji są wyświetlane w podziale rocznym, by ułatwić pracę użytkownikom systemu. Mamy dwie możliwości: utworzyć nową KEO, wybierając opcję „Nowa karta”, lub wybrać z listy już istniejącą KEO, aby ją edytować lub dodać kolejny wpis. By wyświetlić KEO z lat ubiegłych, należy zmienić filtr roku.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przepisy prawa nie regulują kwestii, ile kart dla danego rodzaju odpadu można lub trzeba założyć. **System BDO umożliwia jednak utworzenie tylko jednej karty dla każdego kodu odpadu w danym roku.**

Jedna KEO rocznie

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW

Kod i rodzaj odpadu *

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

☐ Kod ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów
niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Zakres działalności dla kodu odpadu *

☐ Un - unieszkodliwianie ☐ Od - odzysk ☐ Zb - zbieranie odpadów ☒ W - wytwarzanie odpadów

STANY MAGAZYNOWE NA 1 STYCZNIA

Masa odpadów w tonach [Mg] *

11,2500

Anuluj Zapisz

W przypadku braku karty ewidencji za poprzedni rok kalendarzowy nie da się w żaden sposób utworzyć jej wstecznie. Jeśli podmiot, który miał taki obowiązek, nie utworzył karty ewidencji odpadów dla jednego lub kilku kodów odpadów, doszło do uchybienia poprzez niewypełnienie obowiązku zawartego w art. 67 ustawy o odpadach. Możliwe warianty postępowania opisaliśmy szczegółowo w rozdziale [„Postępowanie w przypadku braku karty ewidencji odpadów za poprzedni rok”](#).

Brak KEO za poprzedni rok

By utworzyć w systemie nową kartę ewidencji odpadów, posiadacz musi określić rodzaj odpadów. Kod odpadów pobierany jest z katalogu odpadów systemu BDO za pomocą dynamicznej wyszukiwarki; możliwe jest wyszukiwanie po kodzie odpadu lub rodzaju odpadu. System BDO uwzględnia wprowadzane ręcznie rodzaje „odpadu ex” oraz zmianę statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Wymagane jest również podanie zakresu dla danego kodu odpadu. W przypadku gdy posiadacz wytwarza jeden rodzaj odpadów, a np. odzyskuje inne odpady, powinien wybrać właściwy zakres działalności dla danej KEO. W systemie BDO dostępne są następujące zakresy działalności:

- **Un** – unieszkodliwianie
- **Od** – odzysk
- **Zb** – zbieranie odpadów
- **W** – wytwarzanie odpadów.

Działalność w zakresie odpadów komunalnych ewidencjonowana jest w oddzielnej karcie ewidencji odpadów komunalnych, o której więcej piszemy na końcu tego rozdziału.

Zakładając nową kartę ewidencji odpadów w systemie BDO, użytkownik musi podać stan magazynu danego rodzaju odpadu na dzień 1 stycznia roku, którego dotyczy KEO.

Ewidencja odpadów w systemie BDO wymaga ustalenia stanu magazynowego odpadów na koniec każdego roku kalendarzowego. **Gdy zakładamy nową KEO, dane o stanach magazynowych nie są wyliczane automatycznie przez system BDO.** Użytkownik systemu BDO musi samodzielnie określić na podstawie KEO za rok poprzedni stan magazynowy dla danego rodzaju odpadów. Zatem np. w 2025 roku należy stan magazynu wpisać do KEO ręcznie na podstawie karty ewidencji odpadów za rok 2024. Warto podkreślić, że w oczywisty sposób powinna ona być zgodna ze stanem faktycznym, ale także powinna znajdować pokrycie w ewidencji odpadów za lata poprzednie.

Stan magazynu

Stany magazynowe odpadów w danym MPD wykazywane są w kartach ewidencji odpadów przez wszystkie podmioty, także przez wytwórców odpadów. Stany

magazynowe w [sprawozdaniu odpadowym](#) są wykazywane tylko przez zbierającego i przetwarzającego odpady.

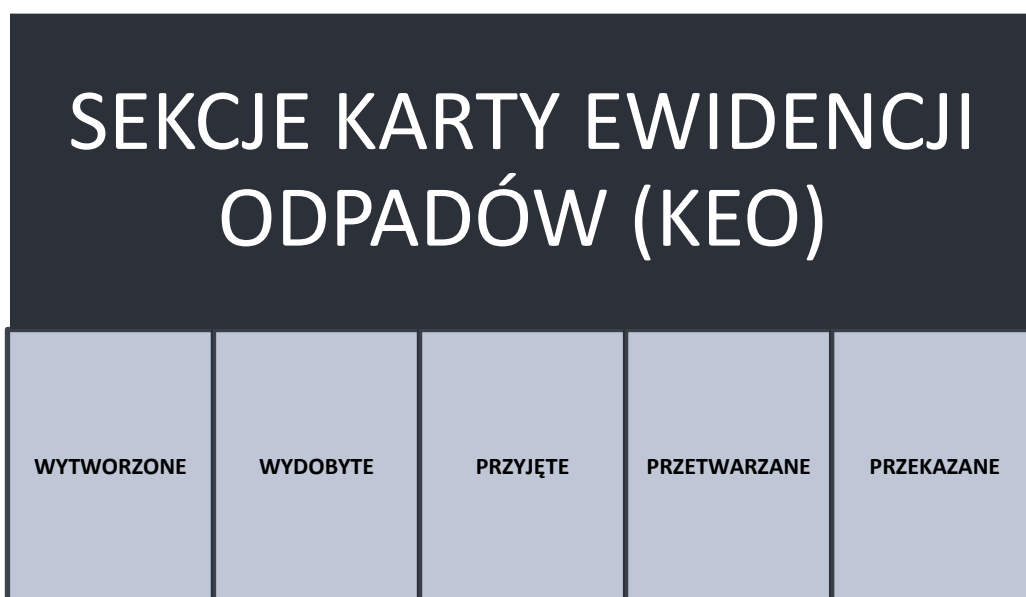
UWAGA!

W karcie ewidencji odpadów (KEO) podajemy stan magazynu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Masa odpadów w magazynie podana w KEO powinna być równa masie odpadów magazynowych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego podanej w dziale XIII tabeli 7 [sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami](#) (dział XIII tabeli 7 nie dotyczy wytwórcy odpadów).

Reasumując, aby utworzyć nową kartę ewidencji odpadów, wystarczy określić rodzaj odpadu, zakres działalności oraz w pierwszym roku – stan magazynowy danego odpadu na dzień 1 stycznia. Dane te można w razie potrzeby edytować, w celu dokonania ich korekty. Dane posiadacza odpadów pobierane są automatycznie z rejestru BDO z uwzględnieniem wybranego przez użytkownika miejsca prowadzenia działalności. Także **imię i nazwisko osoby sporządzającej KEO** pobierane są z konta użytkownika systemu BDO.

Po utworzeniu nowej KEO – co, jak wcześniej wspomniano, jest czynnością dokonywaną raz do roku – możemy przejść do jej wypełniania. Gdy otwieramy w systemie kartę ewidencji odpadów, widzimy ekran podzielony na trzy sekcje. W sekcji „Szczegóły karty ewidencji” widzimy informacje, które zostały podane w procesie tworzenia KPO. Sekcja „Stany magazynowe” informuje nas o stanie magazynowym przed utworzeniem KEO, czyli na początku roku, którego karta dotyczy. **Najważniejszym elementem KEO jest sekcja „Ewidencja”.** Właśnie w tym miejscu posiadacz odpadu prowadzi bieżącą ewidencję odpadów, poprzez dokonywanie wpisów do KEO.

**Wpisy
ewidencyjne**



5 sekcji KEO

Zarówno ekran, w którym posiadacz odpadów dokonuje wpisów w systemie BDO, jak i sam wydruk KEO generowany przez system BDO, **podzielony jest na 5 sekcji określających pochodzenie odpadów oraz ich zagospodarowanie**. Po lewej stronie KEO tradycyjnie znajdują się wpisy o pochodzeniu odpadów: wytworzenie, wydobywanie ze składowiska oraz przyjęcie przez posiadacza odpadów. Po prawej stronie KEO znajdują się wpisy o zagospodarowaniu odpadów przez posiadacza: przetwarzaniu lub przekazaniu.

UWAGA!

Podmiot wytwarzający odpady ogranicza ewidencję do wypełnienia sekcji lewej „Wytworzone” i prawej „Przekazane”. Sekcje środkowe są przeznaczone dla podmiotów posiadających wydane decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

EWIDENCJA

WYTWORZONE WYDOBYTE PRZYJĘTE PRZETWARZANE PRZEKAZANE

Łączna masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg]: 0,0800

w tym: w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych: 0,0000

+ Nowy wpis

Lp.	Data wytworzenia	Masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg]		Nazwa instalacji	Wytwarzanie odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych	Imię i nazwisko osoby sporządzającej	
		w związku z eksploatacją instalacji	poza instalacją				
1	01-01-2023		0,0800		Nie	Artur Budziszewski	Opcje ▾

W zależności, którą sekcję KEO wybierzemy, będziemy widzieć wpisy dokonane w karcie w związku z określonym zakresem naszej działalności. Przykładowo w sekcji „Wytworzone” będziemy widzieć tylko wpisy o wytworzeniu. Aby zobaczyć wpisy o przekazanych odpadach, należy przejść do sekcji „Przekazane”, natomiast jeśli chcemy zobaczyć całościową kartę ewidencji odpadów w tradycyjnej formie prezentującej jednocześnie wszystkie informacje zarówno o pochodzeniu odpadów, jak i ich zagospodarowaniu, możemy wygenerować plik PDF z KEO, korzystając z przycisku „Drukuj”.

Ważnym udogodnieniem systemu BDO jest prezentowanie dla każdej z sekcji statystyk o łącznej masie danych typów operacji odpadowych. Przykładowo w sekcji „Wytworzone” widzimy od razu łączną masę wytworzonych odpadów z wyodrębnieniem działalności w zakresie obiektów liniowych. W sekcji „Przekazane” znajdziemy informację o łącznej masie przekazanych odpadów.

Specyfikę dodawania lub edycji wpisów w karcie ewidencji odpadów omówimy osobno dla każdej sekcji. Wspólną cechą dla wszystkich sekcji jest to, że każdy wpis ma przypisaną datę oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej. **Podawanie konkretnej daty w KEO pojawiło się wraz z wprowadzeniem systemu BDO.** Przed 2020 rokiem wpisy w karcie miały przypisany tylko miesiąc, którego dotyczyła operacja odpadowa. Zmiana ta wynika z faktu, iż uchylone zostały zapisy art. 69 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 ustawy o odpadach zezwalające na ewidencję odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Niezależnie od tego, że w systemie BDO mamy pozycję opisaną jako „Data wytworzenia”, **w niektórych przypadkach zasadne jest traktowanie tej pozycji bardziej jako daty wpisu niż daty samego wytworzenia odpadów.** Warto zwrócić uwagę, że na oficjalnym wydruku KEO widnieje tylko słowo „Data”, a nie „Data wytworzenia”. Warto też pamiętać, że data [wystawienia KPO](#) nie zawsze równa się dacie wytworzenia.

**Data wpisu
lub
wytworzenia
w KEO**

SEKCJA „WYTWORZONE ODPADY”

ODPADY ODPADY KOMUNALNE

NOWY WPIS - WYTWORZONE ODPADY

Masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg]:

w związku z eksploatacją instalacji w tonach [Mg] * poza instalacją *

Data wytworzenia *

Nazwa instalacji

☒ **Dotyczy np. usług w zakresie: budowy, rozbiórki, remontu, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw.**

wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane)

Pochodzenie odpadów *

W karcie ewidencji odpadów (KEO), jak i później w sprawozdaniu, należy wykazać, czy odpady były wytworzone w związku z eksploatacją instalacji czy poza instalacją w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.

Instalację stanowi:

Co jest
instalacją?

1. **stacjonarne urządzenie techniczne**
2. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, i położonych na terenie jednego zakładu
3. **obiekty budowlane** niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Urządzenie stacjonarne – urządzenie, które ze względu na swój charakter **przeznaczone jest do użycia w określonym miejscu i w ramach jego zwykłej eksploatacji nie następują zmiany jego położenia**. Stacjonarny charakter urządzenia technicznego jest pojęciem szerszym niż trwałe związanie z gruntem, odnosi się bowiem do charakteru emisji, a nie samego urządzenia. W związku z powyższym odpady wytwarzane w instalacji są związane z jej funkcjonowaniem/eksploatacją (w tym z utrzymaniem jej w sprawności).

Przy czym mogą być związane z listą odpadów objętą pozwoleniem na wytwarzanie odpadów (art. 180a POŚ), pozwoleniem zintegrowanym (PZ) lub nie być objęte pozwoleniem, gdy odpady te wytwarzane są w ilości mniejszej niż wskazane w art. 180a POŚ (1 tona odpadów niebezpiecznych lub 5000 ton pozostałych odpadów rocznie) lub nie podlegają pod pozwolenie zintegrowane.

Przykłady instalacji, których eksploatacja prowadzi do wytwarzania odpadów:

Przykłady
instalacji

- elektrociepłownie/ ciepłownie
- linie produkcyjne
- węzły betoniarskie
- spalarnie odpadów, instalacje MBP i inne instalacje do przetwarzania odpadów
- instalacje z branży przemysłu chemicznego / petrochemicznego
- **oczyszczalnie ścieków**
- **instalacje do obróbki metali**
- urządzenia stacjonarne do odsysania oleju znajdujące się w warsztacie samochodowym
- stacjonarne urządzenie techniczne służące do lakierowania czy mycia samochodów
- **maszyny służące np. do produkcji, obróbki, szlifowania**
- **maszyny służące do kruszenia (np. kruszarki na budowach).**

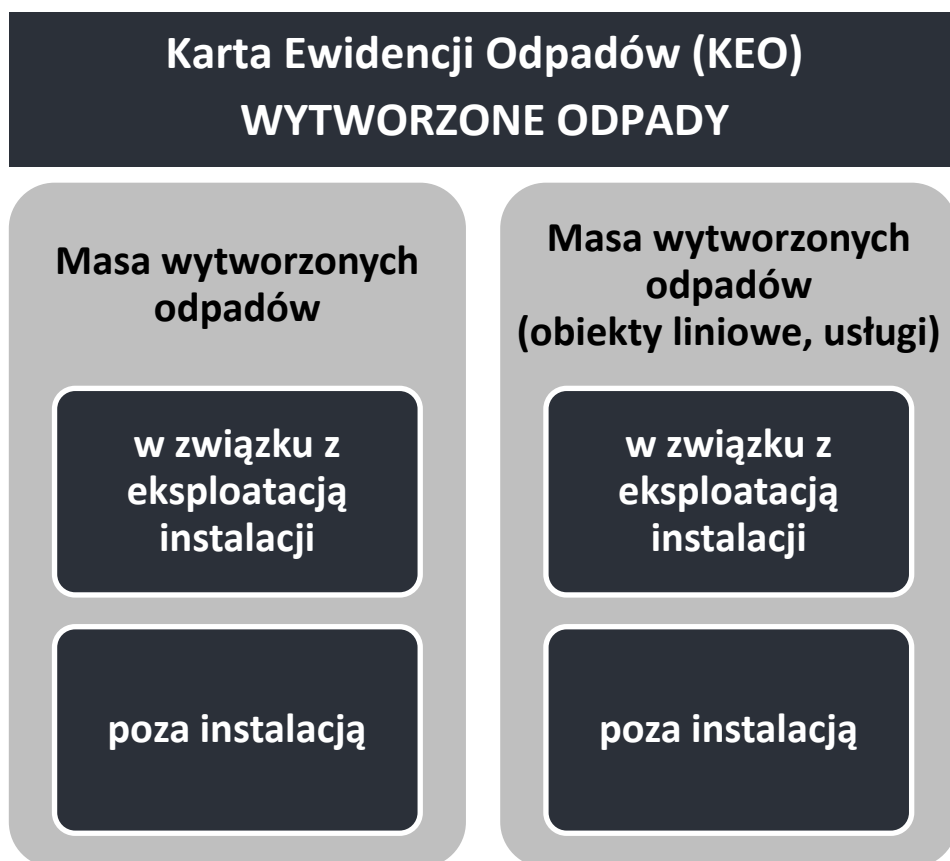
Do instalacji nie zaliczają się:

- środki transportu
- koparki gaśnicowe lub kołowe
- mobilne urządzenia techniczne, których istotą funkcjonowania jest zmiana miejsca położenia (np. maszyna do czyszczenia)
- budynek, którego eksploatacja może spowodować emisję (przy czym jeśli w budynku znajduje się stacjonarne urządzenie techniczne, którego eksploatacja może spowodować emisję, to stanowi ono instalację).

Zgodnie z art. 180a. ustawy Prawo ochrony środowiska pozwolenie na wytworzenie odpadów jest wymagane do wytworzenia odpadów w związku z eksploatacją instalacji w rozumieniu POŚ o masie **powyżej 1 tony rocznie** – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub **powyżej 5000 ton rocznie** – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

UWAGA!

Podmiot wytwarzający odpady w związku z eksploatacją instalacji, który nie przekracza limitów i nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia, musi wykazać te odpady w KEO w zakładce „Wytwarzanie” w pozycji „w związku z eksploatacją instalacji w tonach [Mg]”.



Wytwarzanie
odpadów

W karcie ewidencji odpadów (KEO) należy oddzielnie podać masę odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług (np. budowlanych) lub działalności w zakresie obiektów liniowych. Dla obydwu przypadków masę odpadów podaje się w rozbiciu na odpady wytworzone w związku z eksploatacją instalacji i odpady wytworzone poza instalacją. **W przypadku gdy wpis dotyczy usług, np. budowlanych, lub obiektu liniowego, np. utrzymania linii kolejowej, wytwórca dodatkowo zobowiązany jest określić gminę, w której odpad został wytworzony.** Informacja ta jest niezbędna między innymi do celów statystycznych oraz do właściwego planowania gospodarki odpadami na terenie poszczególnych województw, powiatów oraz gmin.

Obiekt liniowy to rodzaj obiektu budowlanego, dla którego charakterystycznym parametrem jest długość, przykładowo:

- droga wraz ze zjazdami
- linia kolejowa
- wodociąg
- kanał
- gazociąg, ciepłociąg, rurociąg
- linia i trakcja elektroenergetyczna
- linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi lub podziemna
- wał przeciwpowodziowy
- kanalizacja kablowa.

Obiekty liniowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie **budowy, rozbiórki, remontu** obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz **sprzątania, konserwacji i napraw** jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Przepis ten dotyczy szerokiego zakresu usług budowlanych oraz serwisowych, w przypadku których odpady przeważnie wytwarzane są poza siedzibą podmiotu, który jest wytwórcą odpadu.

Usługi w rozumieniu ustawy o odpadach art. 3 ust. 1 pkt 32

Od dnia 14 września 2022 roku usługą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach jest także usługa odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej. Zgodnie z przepisami wytwórcą odpadów zdawanych do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków jest podmiot świadczący usługę odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej.

UWAGA!

Podmiot wytwarzający odpady w ramach powyższych usług, np. budowlanych lub obiektów liniowych, nie tworzy dla każdego miejsca, gdzie świadczy usługę, odrębnego MPD w systemie BDO, ale dla każdej takiej operacji przypisuje w KEO

„Pochodzenie odpadów”, czyli gminę, w której wytworzył odpady w ramach świadczenia usług.

Tego rodzaju działalność od strony formalnej wymaga wpisu w rejestrze BDO w zakresie prowadzenia działalności w zakresie „obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1202, z późn. zm., działalność w zakresie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”. Działalność może być prowadzona w ramach konkretnych gmin lub na terenie całego kraju.

SEKCJA „WYDOBYTE ODPADY”

**Odpady
wydobyte ze
składowiska**

NOWY WPIS - WYDOBYTE ODPADY

Masa odpadów wydobytych ze składowiska [Mg] *

Data wydobywania *

Nazwa instalacji

Anuluj Zapisz

Karta Ewidencji Odpadów (KEO) WYDOBYTE

**Masa odpadów
wydobytych ze
składowiska**

**Podział na
instalacje**

Karta ewidencji odpadów (KEO) w zakresie wpisów dotyczących wydobywania odpadów ze składowiska w 2025 roku nie uległa zmianie. **W sekcji tej ewidencjonowana jest także nazwa instalacji.** Podział na instalacje nie jest odzwierciedlony w KEO, jednak jest elementem rocznych sprawozdań w tym zakresie, gdzie podmiot oddzielnie wykazuje odpady wytworzone poza instalacją oraz oddzielnie odpady wytworzone w związku z eksploatacją instalacji.

SEKCJA „PRZYJĘTE ODPADY”

NOWY WPIS - PRZYJĘTE ODPADY

Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów *

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☐ Przywóz do RP

☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Anuluj

Zapisz

Karta Ewidencji Odpadów (KEO)

PRZYJĘTE ODPADY

Wpis na podstawie KPO lub KPOK

Masa

nr KPO

Przywóz do RP

Masa

Kraj pochodzenia

Miejscowość

Przyjęcie od posiadacza odpadów zwolnionego z ewidencji odpadów

Masa

KartaEwidencji.pl

124

Karta ewidencji odpadów (KEO) w zakresie wpisów dotyczących przyjmowania odpadów ulegała zmianie w sierpniu 2021 roku, kiedy to aktualizacja systemu BDO dała możliwość przyjmowania w standardowej KEO (czyli nie w trybie odpadów komunalnych) odpadów na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Karty przekazania odpadów komunalnych przeznaczone są tylko dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Przyjęcie na podstawie KPO lub KPOK nadal nie odbywa się automatycznie po zatwierdzeniu KPO w systemie BDO. Posiadacz odpadów, dodając nowy wpis w KEO na podstawie KPO lub KPOK, wybiera odpowiednią kartę przekazania odpadów z listy wygenerowanej przez system BDO na podstawie kart, dla których potwierdziliśmy przejęcie i uzyskały one status „Potwierdzony transport”. Oczywiście po dokonaniu wyboru z listy masa i nr KPO pobierane są już automatycznie. Wpis do KPO o przyjęciu odpadów spoza terytorium RP wymaga ręcznego podania masy odpadów i przynajmniej kraju pochodzenia oraz miejscowości. Możliwe jest podanie także dokładnego adresu pochodzenia odpadów oraz nazwy instalacji. Dodatkowe informacje nie są elementem KEO, jednak są elementem rocznych sprawozdań w tym zakresie, w związku z czym podlegają obowiązkowej ewidencji.

SEKCJA „PRZETWARZANE ODPADY”

ODPADY

ODPADY KOMUNALNE

NOWY WPIS - PRZETWARZANE ODPADY

Masa przetworzonych odpadów w tonach [Mg] *

60,8000

Data przetworzenia odpadów *

04-11-2022

Odpady objęte procesem: *

☒ R - odzysku
 ☐ D - unieszkodliwiania

UTRATA STATUSU ODPADÓW ?

Utrata statusu odpadów powinna być uwzględniona w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

☒ TAK
 ☐ NIE

W większości przypadków decyzja powinna zawierać także szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Powstałe produkty i materiały ?

Masa w tonach [Mg] *

59,0000

Rodzaj *

Materiały budowlane

Proces przetwarzania *

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Sposób gospodarowania *

Rec - recykling

Nazwa instalacji

Anuluj

Zapisz

Karta ewidencji odpadów (KEO) w zakresie wpisów dotyczących przetwarzania odpadów ulegała zmianie w sierpniu 2021 roku, kiedy to aktualizacja systemu BDO dała możliwość ręcznego wprowadzania daty przetwarzania odpadów.

Odpady
przetwarzane

Aktualizacja systemu BDO z sierpnia 2021 roku rozwiązała problem przetwórców odpadów, którzy mogli dodać operację przetwarzania tylko z datą dokonywania wpisu, co wymuszało codzienną ewidencję lub dokonywanie wpisów z niewłaściwą datą. Od sierpnia 2021 użytkownik systemu BDO może dodać wpis o przetwarzaniu odpadów z datą wsteczną, np. na koniec miesiąca. Co szczególnie istotne – **jest możliwość korekty już dokonanych wpisów z poprzednich miesięcy**.

Modyfikacja daty
przetwarzania

UWAGA!

Wpis w karcie ewidencji odpadów o przetwarzaniu odpadów może być dodany z datą wsteczną, należy jednak pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów na bieżąco. Częstotliwość wpisów powinna być uzależniona np. od procesu technologicznego oraz organizacji pracy w zakładzie.

Odpady
przetwarzane

Karta Ewidencji Odpadów (KEO) PRZETWARZANE ODPADY	
Odzysk	Unieszkodliwianie
Data	Data
Masa	Masa
Proces przetwarzania	Proces przetwarzania
Powstałe produkty i materiały	Zawartość PCB w odpadzie
Sposób gospodarowania	

Wpisy o przetwarzaniu odpadów powinny być dokonywane na bieżąco w zależności od organizacji procesu oraz specyfiki danej technologii. **To podmiot przetwarzający odpady określa częstotliwość dokonywania wpisów w KEO poprzez podanie daty przetwarzania odpadów.** Warto jednak pamiętać, że swojej interpretacji będzie w tym zakresie dokonywać także organ kontrolny.

Od stycznia 2022 roku podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów mają obowiązek podawania masy oraz rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku. **Dotyczy to tylko sytuacji utraty statusu odpadów** w wyniku procesu odzysku, w tym recyklingu, w wyniku którego odpady przestają być odpadami zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Substancje lub przedmioty, które utraciły status odpadu mogą być uznane za pełnowartościowy produkt, który kolejny posiadacz może zastosować bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ważne, że aby doszło do utraty statusu odpadów zgodnie z art. 14, spełnione muszą być wszystkie zawarte w tym przepisie warunki.

Z jednej strony są to warunki ogólne, takie jak: konkretne zastosowanie, rynek zbytu czy bezpieczeństwo, z drugiej – mamy szczegółowe warunki i normy techniczne.

Warunki szczegółowe utraty statusu odpadów mogą być począwszy od 2022 roku określone w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub rozporządzeniach polskich i europejskich. **Rozporządzenia w tym zakresie zostały wydane tylko dla: destruktu asfaltowego, stłuczki szkła oraz złomu.** Jeżeli nie ma rozporządzenia o szczegółowych warunkach utraty statusu danego rodzaju odpadów, to konieczne jest określenie tych warunków w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

UWAGA!

W chwili obecnej w większości przypadków do utraty statusu odpadów (art. 14) może dojść tylko, jeżeli warunki utraty statusu zostały określone w decyzji administracyjnej. W większości prowadzący odzysk odpadów nie posiadają takich zapisów w zezwoleniach.

Obowiązek ewidencjonowania w KEO powstałych z odpadów materiałów lub produktów dotyczy tylko przypadków, w których doszło do utraty statusu odpadów na podstawie art. 14, a podmiot ma w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów zapis o utracie statusu odpadów. Taki zapis w decyzji nie jest wymagany tylko w przypadku odpadów: destruktu asfaltowego, stłuczki szkła oraz złomu, dla których wydane zostało rozporządzenie (sama decyzja na przetwarzanie musi być wydana zawsze).

Nowy obowiązek stawia przed podmiotami prowadzącymi odzysk spore wyzwanie, ponieważ nie każdy podmiot dotychczas zbierał takie dane. Dodatkowo nie jest jasne, jak obliczyć masę powstałych produktów, w przypadku gdy w procesie

**Informacja o
powstałych
produktach**

**Utrata statusu
odpadów tylko
na podstawie
decyzji**

produkcji/przetwarzania dochodzą dodatkowe surowce lub półprodukty. Rodzaj produktów i materiałów powstałych w procesie odzysku nie podlega żadnej katalogizacji, należy zatem w ogólny sposób opisać powstałe produkty lub materiały.

Warto tu wspomnieć, że **dane o masie oraz rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów musiały być podane w [rocznym sprawozdaniu](#).**

Informacja o
powstałych
produktach

UTRATA STATUSU ODPADÓW ? ☒ TAK ☐ NIE

Powstałe produkty i materiały ?

Masa w tonach [Mg] *

Rodzaj * ?

Dokonując wpisu o przetwarzaniu odpadów w karcie ewidencji odpadów, należy w pierwszej kolejności **określić proces przetwarzania, jakiemu będą poddawane odpady**. W zależności czy wybierzemy odzysk (R) czy unieszkodliwianie (D), musimy uzupełnić dodatkowe informacje. W przypadku unieszkodliwiania musimy podać zawartość procentową PCB w odpadzie. W przypadku odzysku – sposób gospodarowania odpadem.

Należy wybrać „Rec”, jeżeli odpady są poddawane recyklingowi, „Wtn” w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku odpadów, „Ppu” w przypadku przygotowania do ponownego użycia. Możliwa jest też opcja „Inny proces odzysku”. W powyższych przypadkach można także wskazać nazwę instalacji.

SEKCJA „PRZEKAZANE ODPADY”

NOWY WPIS - PRZEKAZANE ODPADY

Odpady przekazane przez posiadacza odpadów *

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☐ Wywóz poza RP

☐ Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Karta Ewidencji Odpadów (KEO) PRZEKAZANE ODPADY

Wpis na podstawie KPO lub KPOK Masa nr KPO lub KPOK	Wywóz poza RP Masa Kraj przeznaczenia Miejscowość przeznaczenia Rodzaj środka transportu Proces przetwarzania Recykling	Przekazanie do posiadacza odpadów zwolnionego z ewidencji odpadów lub osoby fizycznej Masa
---	--	--

Karta ewidencji odpadów (KEO) w zakresie wpisów dotyczących przekazywania odpadów ulegała zmianie w sierpniu 2021 roku, kiedy to aktualizacja systemu BDO dała możliwość przekazywania w standardowej KEO (czyli nie w trybie odpadów komunalnych) odpadów na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK). **Karty przekazania odpadów komunalnych przeznaczone są tylko dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.**

**Odpady
przekazane**

Przed 2020 rokiem odpady przekazywane zagranicę również były wykazywane w KEO, jednak w jednej kolumnie z przekazanymi w kraju. Przekazanie na podstawie KPO nie odbywa się automatycznie po zatwierdzeniu KPO w systemie BDO. Niemniej jednak proces ten został uproszczony. Posiadacz odpadów, dodając nowy wpis w KEO na podstawie KPO, wybiera odpowiednią kartę przekazania odpadów z listy wygenerowanej na podstawie kart o statusie „Transport zatwierdzony”. Oczywiście po dokonaniu wyboru z listy masa i nr KPO pobierane są już automatycznie.

Użytkownik może zmienić masę odpadów pobraną z KPO, dostosowując ją na przykład do masy potwierdzonej przez przejmującego. Zmiana masy powinna mieć zawsze swoje uzasadnienie. Domyślnie w KEO powinna znaleźć się masa wpisana w KPO przez wystawiającego. Na posiadaczu odpadów ciąży obowiązek prawidłowego zważenia odpadów przed wystawieniem karty przekazania odpadów. W przypadku dużych różnic w masie odpadów na KPO powinien zostać zastosowany mechanizm korekty KPO.

**Zmiana masy
z KPO/KPOK**

Wpis do KEO o wywozie odpadów poza terytorium RP wymaga ręcznego podania masy odpadów oraz przynajmniej kraju pochodzenia oraz miejscowości. Możliwe jest podanie także dokładnego adresu pochodzenia odpadów oraz nazwy instalacji.

**Wywóz poza
terytorium RP**

NOWY WPIS - PRZEKAZANE ODPADY

Odpady przekazane przez posiadacza odpadów *

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☒ Wywóz poza RP

☐ Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Data rozpoczęcia transportu odpadów *

Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] *

Miejsce przeznaczenia odpadów

Kraj przeznaczenia odpadów *

Miejscowość *

Ulica

Kod pocztowy

Numer budynku

Numer lokalu

Rodzaj środka transportu *

-- wybierz --

Odpady objęte procesem: *

☐ R - odzysku

☐ D - unieszkodliwiania

Recykling *

☐ tak

☐ nie

Informacje dodatkowe

[← Anuluj](#)

[Zapisz](#)

Należy też obowiązkowo określić rodzaj środka transportu oraz jakim procesem odzysku/unieszkodliwiania objęte są eksportowane odpady. Należy również określić, czy dane odpady podlegają recyklingowi. Dodatkowe informacje nie są elementem KEO, jednak są elementem rocznych sprawozdań w tym zakresie, w związku z czym podlegają obowiązkowej ewidencji.

Fakt, że prowadzimy ewidencję odpadów, nie oznacza, że zawsze musimy przekazać odpady na podstawie KPO w systemie BDO. Wytwórca może przekazać odpady bez KPO, jeżeli odbiorca odpadów ma prawo zbierać odpady, ale jest zwolniony z obowiązku ewidencji odpadów, a także **osobom fizycznym** lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu wykorzystania na własne potrzeby.

W przypadku gdy odpady zostały **przekazane osobom fizycznym** lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu wykorzystania na własne potrzeby oraz w przypadku przekazywania odpadów posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy ręcznie wpisać masę odpadów. Nie ma potrzeby podawania w KEO szczegółowych danych odnośnie odbiorcy odpadów.

Odpady przekazane osobom fizycznym

ODPADY

ODPADY KOMUNALNE

NOWY WPIS - PRZEKAZANE ODPADY

Odpady przekazane przez posiadacza odpadów *

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☐ Wywóz poza RP

☒ Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Data przekazania odpadów *

04-11-2022

Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] *

0,4500

Informacje dodatkowe

Anuluj

Zapisz

Zaleca się, by odbiorca odpadów (np. osoba fizyczna) podpisał oświadczenie, nawet sporządzone odręcznie, w którym potwierdzi masę przyjętych odpadów oraz cel przejęcia odpadów (metodę odzysku). Rodzaje odpadów oraz dopuszczalne metody odzysku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. [Zobacz, jakie odpady, w jakiej ilości i w jakim celu można przekazać osobom fizycznym na własne potrzeby.](#)

**Oświadczenie
od os. fiz.**

Wytwórca może przekazać odpady bez KPO, jeżeli odbiorca odpadów ma prawo zbierać odpady, ale jest zwolniony z obowiązku ewidencji odpadów. Przykładem takiej sytuacji może być np. przekazanie makulatury na zbiórkę zorganizowaną w szkole. W przypadku gdy wytwórca odpadów, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, zdecyduje się przekazać odpad do podmiotu, który na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 lub 12 jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, nie wystawiamy KPO w systemie BDO. Wytwórca powinien pamiętać jednak, że wytworzenie odpadów należy wykazać w karcie ewidencji odpadów (jeżeli wytwórca ma obowiązek prowadzenia KEO). Oczywiście wytworzenie takich odpadów, niezależnie czy będą to przeterminowane pasze lecznicze, makulatura czy inne artykuły konsumpcyjne, należy wykazać w sprawozdaniu rocznym składanym do marszałka województwa.

**Przekazanie
odpadów
pomiotowi
zwolnionemu**

ODPADY ODPADY KOMUNALNE

NOWY WPIS - **PRZEKAZANE ODPADY**

Odpady przekazane przez posiadacza odpadów *

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☐ Wywóz poza RP

☐ Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☒ **Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów**

Od 6 stycznia 2023 roku poszerzony katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (art. 44)

Data przekazania odpadów *

06-01-2023

Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] *

0,5230

Informacje dodatkowe

Zbiórka makulatury SP 319

← Anuluj

Zapisz

Pozycja „Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów” dotyczy przekazania odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 66 ust. 4, są to:

- [osoby fizyczne i jednostek organizacyjnych niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne](#), zgodnie z art. 27 ust. 8
- podmioty prowadzące [nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów](#) (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach)
- podmioty zajmujące się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich oraz prowadzące handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych (art. 45 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach).

**Przekazanie
odpadów
pomiotowi
zwolnionemu**

Odpady bez KPO na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów można przekazać podmiotom prowadzącym [nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów](#), np. zbieranie leków i opakowań po lekach w aptekach, zbieranie i przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.

Jak pisaliśmy wcześniej niektóre odpady mogą być przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami (np. gminom) na ich własne potrzeby bez karty przekazania odpadów (KPO) na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów. Takie przekazanie odpadów jest możliwe w przypadku [określonych w rozporządzeniu rodzajów odpadów](#) z zachowaniem określonych w rozporządzeniu: metod odzysku, warunków magazynowania oraz ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku.

**Przekazanie
osobie
fizycznej**

W 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach poszerzająca katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45 ustawy o odpadach), o zbierającego odpady opakowaniowe powstałe z opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Należy jednak pamiętać, że podmiotom tym nie można przekazać odpadów na podstawie wpisu w KEO. **Odpady w systemie kaucyjnym nie podlegają ewidencji odpadów zarówno u wytwórcy (użytkownik końcowy), jak i zbierającego, który zwraca kaucję.**

**Zmiany od
2025 roku**

Odpady bez KPO na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów można przekazać także podmiotom zajmującym się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich (produkt pośredni to pasza, która nie jest gotowa do bezpośredniego karmienia zwierząt bez dalszego przetwarzania) oraz prowadzącym handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych w zakresie zbierania nieużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych lub produkty pośrednich (art. 45 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach).

5.6. Karta przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO

Rewolucyjne zmiany w gospodarce odpadami, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku, wprowadziły **nowy dokument – kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK)**.

Zobowiązane do posługiwania się kartą przekazania odpadów komunalnych są:

- Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
- Posiadacze odpadów prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych (tylko w ramach potwierdzenia przejęcia odpadów)
- Transportujący odpady komunalne (tylko w ramach potwierdzenia transportu).

Kto wystawia KPOK

Oznacza to, że KPOK może zostać wystawiona tylko pomiędzy takimi podmiotami. Co ważne, o wystawieniu decyduje posiadacz odpadów i on ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędne wystawienie KPOK. Ma on obowiązek sprawdzenia w rejestrze BDO, czy podmiot, któremu wystawia KPOK i przekazuje odpady, jest jednym z trzech wyżej wymienionych.

14 stycznia 2021 roku departament Gospodarki odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska wydał interpretację przepisów określających zasady stosowania karty przekazania odpadów komunalnych - art. 67 ust. 1 pkt 3 oraz art. 71a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Interpretacja w sprawie KPOK

„Zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy o odpadach kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) **tworzy jedynie podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonej przez siebie stacji przeładunkowej, miejsc zbierania lub przetwarzania odpadów komunalnych.** Natomiast odnosząc się do brzmienia art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, przepis ten wskazuje, jakie podmioty, oprócz odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który tworzy KPOK, tylko potwierdzają tą kartę w następnych etapach przekazywania odebranych odpadów komunalnych, tj. prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, a także podmiot transportujący odpady komunalne. Zatem w przypadku polegającym na przekazywaniu odpadów komunalnych, ale pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), powinny one zostać zaewidencjonowane z wykorzystaniem karty przekazania odpadów (KPO)”.

[Zobacz interpretację 1452859.4626260.3656901.](#)

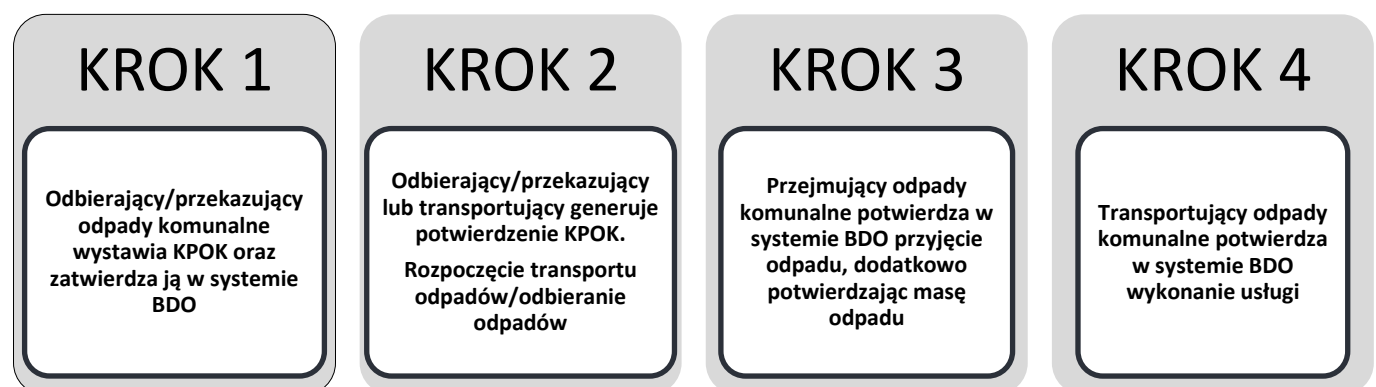
Uprawnione podmioty wystawiają KPOK tylko dla odpadów, które sklasyfikują jako odpady komunalne; dla pozostałych odpadów wystawiają standardowe KPO. Wynika to pośrednio z art. 67 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 4a pkt Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) może być wystawiana tylko i wyłącznie ([zobacz wyjątki](#)) za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Niezależnie od tego, czy przekazujący posiadacz odpadów lub odbierający odpady komunalne będzie wystawiał KPOK w udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu module ewidencyjnym systemu BDO, czy za pośrednictwem komercyjnego programu zintegrowanego z BDO za pomocą API, zakres obowiązków jest taki sam, a samo KPOK zapisywane jest w BDO, czyli na serwerach państwowych. Finalny dokument KPOK, jak i jego wydruk (PDF), zapisany jest zawsze w systemie BDO.

Wgląd w KPOK mają zainteresowane podmioty (posiadacz, transportujący, przyjmujący) oraz określone w ustawie instytucje państwowe, takie jak GIOŚ, WIOŚ, Inspekcja Transportu Drogowego czy policja.

Elektroniczna KPOK nie będzie musiała być drukowana, jednak – analogicznie jak przy KPO – wymagane jest **potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)**, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów komunalnych ze stanem rzeczywistym.

PROCES PRZEKAZYWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA POMOCĄ KPOK



Proces odbierania odpadów komunalnych oraz ich przekazywania rozpoczyna posiadacz odpadów komunalnych lub podmiot zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w porozumieniu z transportującym, gdyż

KROK 1 odbierający/przekazujący

musi znać przewidywaną datę i godzinę odbioru odpadów oraz numer rejestracyjny środka transportu.

Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której jeden podmiot będzie jednocześnie pełnił funkcję odbierającego/przekazującego oraz transportującego odpady komunalne.

EWIDENCJA ODPADÓW

- KARTY PRZEKAZANIA ▾
- KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW ▾
- KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ▾
- PRZEKAZUJĄCY**
- TRANSPORTUJĄCY
- PRZEJMUJĄCY

Aby rozpocząć procedurę wystawiania KPOK, odbierający/przekazujący loguje się do systemu BDO i wybiera właściwe miejsce prowadzenia działalności. Następnie wybiera moduł ewidencyjny, przechodzi do sekcji „Karty przekazania” i wybiera pozycję „Karty przekazania odpadów komunalnych”. **Możliwe jest wystawienie KPOK jako podmiot przekazujący odpady komunalne lub podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości.**

Sekcja KPOK podzielona jest na trzy role: **przekazujący, transportujący i przejmujący**. Podział na role jest konieczny, ponieważ przedsiębiorca może zarówno przekazywać, jak i przyjmować lub transportować odpady. W zależności od naszej roli w procesie przekazania odpadów widoczne będą karty KPOK o innym statusie. **Jeżeli podmiot zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, właściwą rolą jest dla niego „Przekazujący”.**

ODBIÓR ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANIE ODPADÓW

WYSZUKIWANIE KART PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lista planowanych kart przekazania odpadów komunalnych [+ Nowa karta](#)

Liczba wszystkich kart: 0

PLANOWANE ZATWIERDZONE POTWIERDZENIE WYGENEROWANE ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE POTWIERDZONY TRANSPORT WYCOFANE ODRZUCONE

Lp.	Data i godzina rozpoczęcia odbierania	Kod odpadu	Kod ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu	Imię i nazwisko wystawiającego	Nazwa przejmującego
Brak informacji o kartach							

Statusy kart przekazania odpadów (KPOK) w systemie BDO:

- Planowane
- Zatwierdzone
- Potwierdzenie wygenerowane
- Zrealizowane przejęcie
- Potwierdzony transport

- Wycofane przez nas
- Odrzucone przez przejmującego.

By rozpocząć procedurę przekazania odpadów, posiadacz wybiera w zakładce „Karta przekazania odpadów komunalnych” przycisk „**Nowa karta**” i rozpoczyna wprowadzanie danych. Proces wprowadzania danych w systemie BDO odbywa się sprawnie i jest ograniczony do minimum. Dane posiadacza odpadów pobierane są automatycznie z rejestru BDO z uwzględnieniem wybranego przez użytkownika miejsca prowadzenia działalności. Dane podmiotu transportującego oraz przejmującego również pobierane są z rejestru BDO za pomocą wyszukiwarki. Istnieje możliwość wyszukiwania po numerze rejestrowym, nazwie lub numerze NIP. Informacje o miejscu prowadzenia działalności przejmującego, do której mają być przetransportowane odpady, wybieramy z listy dostępnych dla danego podmiotu lokalizacji, zgodnie z danymi w rejestrze.

Nowa karta

Odbierający/przekazujący odpady komunalne musi określić nazwę gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne. Nazwa gminy wybierana jest z katalogu gmin za pomocą wyszukiwarki. Dodatkowo można podać informację o obszarze gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne.

Informacje o odpadach

Wyszukaj gminę


Województwo	Powiat	Gmina	Rodzaj gminy
MAŁOPOLSKIE	myślenicki	Pcim	gmina wiejska

Posiadacz musi określić rodzaj przekazywanych/odbieranych odpadów. Kod odpadów pobierany jest z katalogu odpadów systemu BDO za pomocą dynamicznej wyszukiwarki. Możliwe jest wyszukiwanie po kodzie odpadów lub rodzaju odpadu. System BDO uwzględnia wprowadzane ręcznie rodzaje „odpadu ex” oraz zmianę statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Już na etapie planowania KPOK musimy znać numer rejestracyjny środka transportu, ponieważ niezbędne jest jego podanie.

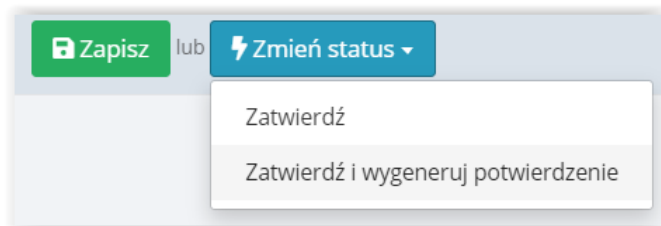
UWAGA!

W karcie przekazania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości nie umieszczamy masy odpadów podczas jej wystawiania. Masę odpadów określa przejmujący odpady komunalne.

Po uzupełnieniu danych musimy wybrać, czy chcemy **zapisać KPOK**, co spowoduje, że będzie ona miała status „Planowane” (co należy rozumieć jako kopię roboczą), czy ją **zatwierdzić**. Mamy możliwość także jednoczesnego zatwierdzenia i

Zatwierdzanie KPOK

wygenerowania potwierdzenia. Gdy KPOK jest zatwierdzona, staje się widoczna dla wskazanych w niej transportującego i przejmującego odpady.



Ponieważ jesteśmy zalogowani poprzez indywidualne konto, system BDO po zatwierdzeniu karty zaciągnie nasze imię i nazwisko do KPOK. Jeżeli jednocześnie wygenerowaliśmy potwierdzenie, system odnotuje także, że to my tego dokonaliśmy i informacja ta będzie zapisana na potwierdzeniu.

Od 1 stycznia 2020 roku **każdy kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami**, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów komunalnych ze stanem rzeczywistym.

KROK 2
posiadacz lub
transportujący

Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO generuje się w postaci pliku PDF. Potwierdzenie może wygenerować zarówno wystawiający KPOK, jak i transportujący odpady komunalne. Uwaga: jeżeli wystawiający KPOK wygeneruje potwierdzenie, to transportujący nie może go zmienić, ma możliwość tylko i wyłącznie wydrukowania potwierdzenia.

Potwierdzenie
KPOK

UWAGA!

Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów komunalnych w systemie BDO powinno być generowane dopiero w momencie, w którym jest pewność co do godziny rozpoczęcia transportu lub odbierania odpadów komunalnych oraz numeru rejestracyjnego środka transportu.

Jeżeli wystawiający KPOK w systemie BDO wygeneruje za wcześnie potwierdzenie dla transportującego lub wygeneruje je z błędnym numerem rejestracyjnym, nie ma możliwości korekty tego dokumentu. W takim wypadku należy wycofać całą KPOK i wystawić ją ponownie. Może to zrobić tylko posiadacz wystawiający KPOK.

Nawet gdy KPOK jest wystawiona i zatwierdzona, ale nie zostało wygenerowane potwierdzenie, transportujący nie może rozpocząć transportu. Do wystawienia KPOK i wygenerowania potwierdzenia dla transportującego niezbędny jest dostęp do Internetu!

Transport
odpadów

Niezależnie czy wystawiamy dokumenty bezpośrednio w module ewidencyjnym, czy za pośrednictwem innej aplikacji zintegrowanej przez API z systemem BDO, dostęp do Internetu jest niezbędny. Problemy wynikające z konieczności dostępu do Internetu były niejednokrotnie podnoszone w procesie konsultacji reformy z przedsiębiorcami. Często sugerowanym rozwiązaniem tego problemu była propozycja zlecenia telefonicznie czynności, np. wygenerowania potwierdzenia, osobie w innym miejscu, gdzie Internet jest dostępny. Takie rozwiązanie zakładałoby jednak konieczność podania swoich danych do logowania do systemu BDO innej osobie, czego nie powinno się czynić.

W chwili gdy transport dociera do przejmującego, ma on obowiązek sprawdzenia zgodności zawartości transportu z zapisanymi w KPOK i potwierdzeniu KPOK informacjami. **Przejmujący ma obowiązek zważenia odpadów.** Sam proces potwierdzania w systemie jest szybki i nie powinien sprawiać trudności. Problemатyczny zapewne będzie jednak fakt, że **musi odbywać się na bieżąco, nie wystarczy już pokwitowanie podpisem na placu.** Niemożliwe jest także odłożenie tego w czasie, tak jak było to możliwe jeszcze niedawno dzięki zbiorczej karcie przekazania odpadów.

KROK 3 przejmujący

Przejmujący, aby dokonać potwierdzenia, loguje się do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, do którego odpady zostały przywiezione. Następnie przejmujący wybiera moduł ewidencyjny i przechodzi do sekcji karty przekazania odpadów komunalnych. Przypominamy, że sekcja KPOK podzielona jest na trzy role: przekazujący, transportujący i przejmujący. By potwierdzić przejęcie odpadów, wybieramy rolę przejmującego i szukamy odpowiedniej karty o statusie „Potwierdzenie wygenerowane”, który oznacza po prostu, że trwa transport lub odbieranie odpadów komunalnych. Przejmujący ma dwie możliwości. Może zmienić status KPOK poprzez potwierdzenie przyjęcia lub – odrzucić KPOK. Przy potwierdzeniu przyjęcia system BDO wymusza podanie masy przyjętych odpadów. **W KPOK wystawionej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązek ustalenia masy przyjmowanych odpadów spoczywa na odbierającym odpady komunalne.** Jeżeli KOPK została wystawiona przez podmiot przekazujący odpady komunalne, przy potwierdzaniu przyjęcia zostanie podstawiona masa odpadów podana przez przekazującego, którą należy potwierdzić.

Potwierdzenie przyjęcia

Ważne jest, że w momencie zatwierdzenia przyjęcia odpadów system BDO odnotowuje datę i godzinę zatwierdzenia przyjęcia odpadów przez przejmującego. Data i godzina przejęcia będą widoczne na wydruku KPOK razem z imieniem i nazwiskiem osoby, która zatwierdziła przyjęcie za pomocą swojego indywidualnego konta w systemie BDO.

Przejmujący ma także możliwość odrzucenia KPOK w systemie BDO. W takiej sytuacji jest jednak zobowiązany do podania przyczyny odrzucenia. Co ciekawe, kwestie odrzucenia KPOK nie są uregulowane w ustawie o odpadach. Odrzucona karta przekazania odpadów komunalnych jest widoczna w systemie BDO ze statusem „Odrzucona” dla wszystkich podmiotów wskazanych w KPOK. **Transportujący odpady ma prawo transportować odpady z powrotem do posiadacza odpadów, który wystawił kartę przekazania (dotyczy transportu w trybie przekazania).**

**Odrzucenie
KPO**

Możliwa jest także korekta karty przekazania odpadów komunalnych o statusie „Odrzucona”. W celu korekty KPOK posiadacz odpadów musi odnaleźć odrzuconą kartę w systemie BDO i zmienić jej status poprzez wybranie funkcji „skoryguj”. Korekcie podlegać może rodzaj odpadu oraz masa przekazywanych odpadów. Po dokonaniu korekty karta przekazania odpadów komunalnych zmieni status na „Potwierdzenie wygenerowane”.

**Korekta
KPO**

Transport lub odbiór odpadów komunalnych na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych uznaje się za zakończony nie w momencie, w którym został on wyładowany i zatwierdzony u przejmującego, lecz dopiero wtedy, **gdy transportujący potwierdzi transport w systemie BDO.** W sytuacji braku dostępu do KartaEwidencji.pl

**KROK 4
transportujący**

Internetu lub awarii samego systemu BDO transport nie został zakończony, a transportujący jest nadal odpowiedzialny za powierzone mu odpady.

UWAGA!

Dopiero potwierdzenie transportu przez podmiot transportujący w systemie BDO kończy proces transportu odpadów.

Transportujący, aby dokonać potwierdzenia transportu, loguje się do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, właściwe dla danego transportu. Następnie transportujący wybiera moduł ewidencyjny i przechodzi do sekcji karty przekazania odpadów komunalnych. Przypominamy, że sekcja KPOK podzielona jest na trzy role: przekazujący, transportujący i przejmujący. By potwierdzić transport odpadów, wybieramy rolę transportującego i szukamy odpowiedniej karty o statusie „Zrealizowane przejęcie”, by zmienić jej status poprzez wybranie funkcji „Potwierdź transport”.

Zestaw danych zawartych w dokumencie Karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) wystawianym w systemie BDO	
RODZAJ DANYCH	POCHODZENIE DANYCH
Numer karty przekazania odpadów	Unikalny numer jest nadawany automatycznie przez BDO
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY: - Nazwa lub imię i nazwisko - Numer rejestrowy BDO - NIP/NIPEU - Adres siedziby/zamieszkania - Nazwa, numer oraz adres MPD	Dane pobierane są automatycznie z rejestru BDO z uwzględnieniem wybranego przez użytkownika miejsca prowadzenia działalności.
DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE: - Nazwa lub imię i nazwisko - Numer rejestrowy BDO - NIP/NIPEU - Adres siedziby/zamieszkania	Dane pobierane z rejestru BDO za pomocą wyszukiwarki. Możliwość wyszukiwania po numerze rejestrowym, nazwie lub NIP. Gdy sami transportujemy odpad, wybieramy w wyszukiwarce swoją firmę.
DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE: - Nazwa lub imię i nazwisko - Numer rejestrowy BDO - NIP/NIPEU - Adres siedziby/zamieszkania - Nazwa, numer oraz adres MPD	Dane podmiotu pobierane z rejestru BDO za pomocą wyszukiwarki. Możliwość wyszukiwania po numerze rejestrowym, nazwie lub NIP. Informacje o miejscu prowadzenia działalności wybieramy z listy dostępnych dla danego podmiotu lokalizacji, zgodnie z danymi w rejestrze.
Nazwa gminy	Dane wybierane z katalogu gmin systemu BDO
Obszar gminy	Wprowadzany przez użytkownika
Kod i rodzaj odpadów	Dane wybierane z katalogu odpadów systemu BDO
Masa odpadów	Wprowadzana przez użytkownika w [Mg] z dokładnością do 4 miejsca po przecinku. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podaje ją przejmujący.
Numer rejestracyjny/rodzaj środka transportu	Dane wprowadzane przez użytkownika. Należy wprowadzić konkretny nr rejestracyjny pojazdu.
Numer certyfikatu oraz numery pojemników	Dane wprowadzane przez użytkownika podczas wystawiania KPOK w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej
Planowana data i godzina rozpoczęcia transportu	Wprowadzana przez użytkownika podczas wystawiania KPOK
Rzeczywista data i godzina rozpoczęcia transportu	Wprowadzana przez transportującego odpad podczas potwierdzania usługi transportu w systemie BDO
Data i godzina dostarczenia odpadów do następnego posiadacza	Wprowadzana przez przejmującego odpady podczas potwierdzania przyjęcia w systemie BDO
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej KPOK	Dane pobierane automatycznie z konta użytkownika BDO
Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport	Dane pobierane automatycznie z konta użytkownika BDO
Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przyjęcie odpadów	Dane pobierane automatycznie z konta użytkownika BDO

Unikalny numer karty przekazania odpadów jest nadawany automatycznie przez system BDO i zawiera dane przekazującego takie jak numer rejestrowy oraz numer miejsca prowadzenia działalności. Numeracja zaczyna się z każdym rokiem od nowa. Co ciekawe numer KPOK nadawany automatycznie przez system BDO nie zawiera kodu odpadu. Rozwiązanie to było bardzo często stosowane przez przedsiębiorców, gdy sami mogli nadawać numer KPOK, i ułatwiało identyfikację poszczególnych operacji odpadowych. Przykładowy numer karty przekazania odpadów wygląda następująco „00001/2019/KPOK/00001/0003458”. W przypadku wystawienia kolejnego KPOK przez ten sam podmiot i dla tego samego miejsca prowadzenia działalności numer wyglądałby następująco „00002/2019/KPOK/00001/0003458”.

Numer karty KPOK

Struktura numeru kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK)

Kolejny numer	Rok wystawienia	Rodzaj dokumentu KPOK	Numer miejsca prowadzenia działalności w BDO	Numer rejestrowy BDO wystawiającego
---------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------

5.7. Karta ewidencji odpadów komunalnych w systemie BDO

Zmiany w gospodarce odpadami oraz w ewidencji odpadów, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku zmieniły diametralnie także podejście do karty ewidencji odpadów (KEO). Jedną z istotnych zmian jest **odrębne traktowanie karty ewidencji odpadów dotyczącej odpadów komunalnych**.

**Odpady
komunalne
w KEO**

Co prawda art. 67 ustawy o odpadach nie przewiduje oddzielnego KEO dla odpadów komunalnych, to jednak twórcy systemu BDO rozdzielili wystawianie KEO dla odpadów i odpadów komunalnych. **Używając na potrzeby tego opracowania określenia karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK), mamy na myśli kartę ewidencji odpadów wystawioną w systemie BDO dla odpadów komunalnych.**

Podział KEO ma ułatwić pracę z systemem BDO poprzez wydzielenie funkcji związanych z odpadami komunalnymi. Dzięki temu w standardowej KEO ukryte są funkcje dokonywania wpisów istotne tylko dla firm komunalnych. Podział taki jest zrozumiały, również mając na uwadze, że firmy te muszą tworzyć karty ewidencji oddzielnie dla każdego kodu odpadów i każdej gminy.

Zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów przy pomocy karty ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) są tylko(art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach):

**Kto wystawia
KEOK**

- Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
- Podmioty prowadzące zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych.

W przypadku posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych [po aktualizacji z dnia 9 sierpnia 2021 roku](#) podmiot może zdecydować, czy chce ewidencjonować te odpady z wykorzystaniem KEO czy z wykorzystaniem KEOK, czy być może z wykorzystaniem obydwu tych typów dokumentów. Należy tu wziąć pod uwagę przede wszystkim stan przed dniem 9 sierpnia 2021 r. oraz zakres działalności, np. czy podmiot odbiera i przejmuje odpady komunalne. Dotychczas system zmuszał takie podmioty do prowadzenia karty ewidencji w trybie standardowym i komunalnym, ponieważ przyjęcie następowało na podstawie KPOK, a przekazanie już na podstawie standardowej KPO. KPO mogło być przypisane tylko do standardowej KEO, a KPOK tylko do komunalnej KEOK. Teraz podmioty te będą mogły podpiąć standardowe KPO do karty ewidencji w trybie odpadów komunalnych i na odwrót.

Przypominamy, że zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy o odpadach **kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) tworzy jedynie podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów**

komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsc zbierania lub przetwarzania odpadów komunalnych. Natomiast odnosząc się do brzmienia art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, przepis ten wskazuje, jakie podmioty, oprócz odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który tworzy KPOK, tylko potwierdzają tą kartę w następnych etapach przekazywania odebranych odpadów komunalnych tj. prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, a także podmiot transportujący odpady komunalne. Zatem w przypadku polegającym na przekazywaniu odpadów komunalnych, ale pochodzących z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), powinny one zostać zaewidencjonowane z wykorzystaniem karty przekazania odpadów (KPO).

Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) wystawiana może być tylko i wyłącznie ([zobacz wyjątki](#)) za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Niezależnie czy posiadacz odpadów będzie wystawiał KEOK w udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu module ewidencyjnym systemu BDO, czy za pośrednictwem komercyjnego programu zintegrowanego z BDO za pomocą API, zakres obowiązków jest taki sam, a samo KEOK zapisywane jest w BDO, czyli na serwerach państwowych. Finalny dokument KEOK, jak i jego wydruk (PDF), generowany jest zawsze w systemie BDO. Wgląd w KEOK mają określone w ustawie instytucje państwowe, takie jak GIOŚ, WIOŚ, Inspekcja Transportu Drogowego czy policja.

UWAGA!

Obowiązuje zasada, że posiadacz odpadów zakłada kartę ewidencji odpadów komunalnych dla każdego kodu odpadów, każdej gminy i dla każdego miejsca prowadzenia działalności oddzielnie.

Od 1 stycznia 2020 r. wpisy w karcie ewidencji odpadów komunalnych w systemie BDO należy wprowadzać na bieżąco. Z początkiem roku 2020 uchylono zapisy art. 69 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 ustawy o odpadach zezwalające na ewidencję odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Ważną zmianą w zakresie danych wprowadzanych w karcie ewidencji odpadów jest możliwość wprowadzania w systemie BDO mniejszej masy odpadów niż jeden kilogram (0,001 Mg). Dotychczas zasadą wynikającą z uchylonego rozporządzenia było zaokrąglanie mniejszej niż kilogram masy odpadów w górę. W przypadku niektórych rodzajów odpadów prowadziło to niejednokrotnie do sytuacji, w której masa odpadów ewidencjonowanych była zawyżana w stosunku do wytworzonych

rzeczywiście. **W systemie BDO masę odpadów wprowadzamy w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.**

W celu wystawienia nowej karty ewidencji odpadów komunalnych lub dokonania nowego wpisu w już istniejącej, posiadacz loguje się do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, dla którego chce tworzyć KEOK. Następnie posiadacz wybiera moduł ewidencyjny, przechodzi do sekcji „Karty ewidencji” i wybiera pozycję „Karta ewidencji odpadów”. By wystawić kartę ewidencji odpadów dotyczącą odpadów komunalnych (KEOK), należy wybrać zakładkę „Odpady komunalne”.

Na ekranie widoczne są **wszystkie utworzone przez nas w systemie BDO karty ewidencji odpadów komunalnych** z możliwością filtrowania ich między innymi po kodzie odpadów lub gminie.

Zapewne w przyszłych latach karty ewidencji będą wyświetlane w podziale rocznym, by ułatwić pracę użytkownikom systemu. W tym momencie mamy dwie możliwości: utworzyć nową KEOK, wybierając opcję „Nowa karta”, lub wybrać z listy już istniejącą KEOK, aby ją edytować lub dodać kolejny wpis.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przepisy prawa nie regulują kwestii, ile kart dla danego rodzaju odpadu można lub trzeba założyć. System BDO umożliwia jednak utworzenie tylko **jednej karty dla każdego kodu odpadu i gminy w danym roku**. Rozwiązanie takie było i tak dotychczas zalecane przez praktyków gospodarki odpadami.

By utworzyć w systemie nową kartę ewidencji odpadów komunalnych, posiadacz musi określić rodzaj odpadów. Kod odpadów pobierany jest z katalogu odpadów

systemu BDO za pomocą dynamicznej wyszukiwarki; możliwe jest wyszukiwanie po kodzie odpadu lub rodzaju odpadu. System BDO uwzględnia wprowadzane ręcznie rodzaje „odpadu ex” oraz zmianę statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Wymagane jest również podanie zakresu działalności dla danego kodu odpadu.

Nowa karta ewidencji odpadów komunalnych

INFORMACJE

Kod i rodzaj odpadu *

☐ Kod ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Gmina *

Zakres działalności *

☐ Zb - zbieranie odpadów

☐ Od - odzysk odpadów komunalnych

☐ Un - unieszkodliwianie

☐ Ok - odbiór odpadów komunalnych

W systemie BDO dostępne są następujące zakresy działalności:

Zb – zbieranie odpadów

Od – odzysk odpadów komunalnych

Un – unieszkodliwianie

Ok – odbiór odpadów komunalnych

Zakładając nową kartę ewidencji odpadów w systemie BDO, użytkownik musi podać stan magazynu danego rodzaju odpadu na dzień 1 stycznia.

Rejestrowanie stanu magazynowego odpadów jest nowością w ewidencji odpadów, należy tu jednak wskazać, że w kolejnych latach, zakładając nową KEOK, dane o stanach magazynowych będą podstawiane automatycznie przez system BDO. Siłą rzeczy w pierwszym roku działalności systemu BDO posiadacz odpadu musi podać masę odpadów ręcznie. Warto podkreślić, że w oczywisty sposób powinna ona być KartaEwidencji.pl

zgodna ze stanem faktycznym, ale także powinna znajdować pokrycie w ewidencji odpadów za 2019 rok.

STANY MAGAZYNOWE NA 1 STYCZNIA

Masa odpadów w tonach [Mg] *

Reasumując, aby utworzyć nową kartę ewidencji odpadów komunalnych, wystarczy określić rodzaj odpadu, gminę, zakres działalności oraz w pierwszym roku – stan magazynowy danego odpadu na dzień 1 stycznia. Dane te można w razie potrzeby edytować, w celu dokonania ich korekty. Dane posiadacza odpadów pobierane są automatycznie z rejestru BDO z uwzględnieniem wybranego przez użytkownika miejsca prowadzenia działalności. Także imię i nazwisko osoby sporządzającej KEOK pobierane są z konta użytkownika systemu BDO.

Lista kart ewidencji odpadów [+ Nowa karta](#)

Lp.	Numer karty	Kod i rodzaj odpadów	Kod ex	Utrata statusu kodu niebezpiecznego	Województwo/Powiat/Gmina	Imię i nazwisko sporządzającego	
1	00001	20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Nie	Nie	MAZOWIECKIE/Warszawa/Ursynów	User 461328	Opcje Szczegóły Usuń

Po utworzeniu nowej KEOK – co, jak wcześniej wspomniano, jest czynnością dokonywaną raz do roku – możemy przejść do jej wypełniania. Gdy otwieramy w systemie kartę ewidencji odpadów, widzimy ekran podzielony na trzy sekcje. W sekcji „Szczegóły karty ewidencji” widzimy informacje, które zostały podane w procesie tworzenia KPO. Sekcja „Stany magazynowe” informuje nas o stanie magazynowym przed utworzeniem KEOK, czyli na początku roku, którego karta dotyczy. **Najważniejszym elementem KEOK jest sekcja „Ewidencja”.** Właśnie w tym miejscu posiadacz odpadu prowadzi ewidencję odpadów, poprzez dokonywanie wpisów do KEOK.

EWIDENCJA

ODBIÓR
PRZYJĘTE
PRZETWARZANE
PRZEKAZANE

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

0,0000

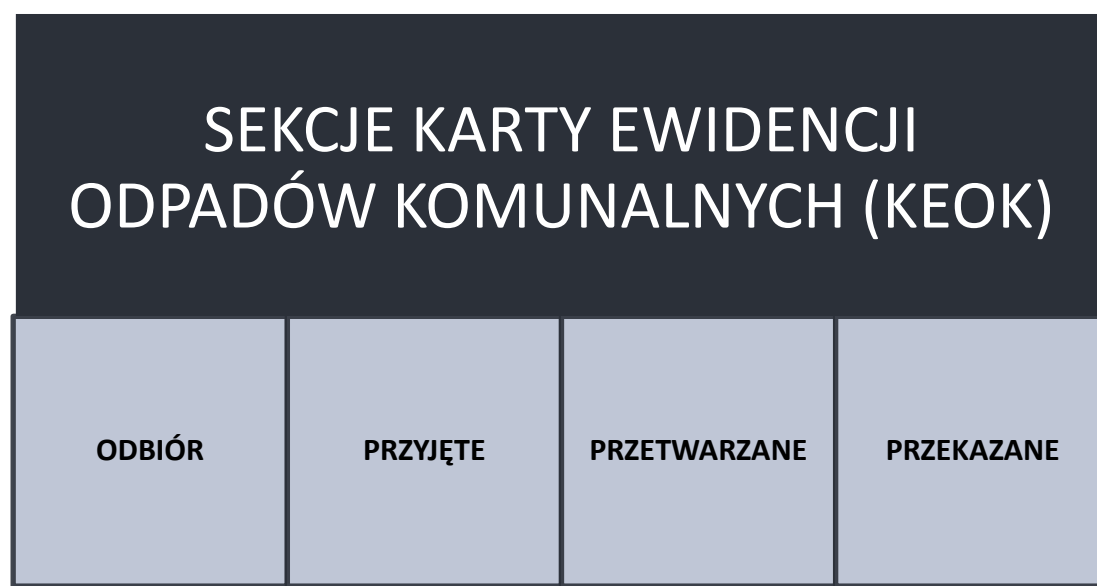
+ Nowy wpis

Lp.	Data przejęcia odpadów	Numer karty przekazania odpadów komunalnych	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]	Imię i nazwisko sporządzającego
Brak informacji o wpisach ewidencji				

← Powrót do listy

Drukuj

Zarówno ekran, w którym posiadacz odpadów dokonuje wpisów w systemie BDO, jak i sam wydruk KEOK generowany przez system BDO, podzielony jest na **4 sekcje określające pochodzenie odpadów oraz ich zagospodarowanie**. Po lewej stronie KEOK tradycyjnie znajdują się wpisy o pochodzeniu odpadów: odbiór i przyjęcie przez posiadacza odpadów. Po prawej stronie KEOK znajdują się wpisy o zagospodarowaniu odpadów przez posiadacza: przetwarzaniu lub przekazaniu.



W zależności, którą sekcję KEOK wybierzemy, będziemy widzieć wpisy dokonane w karcie w związku z określonym zakresem naszej działalności. Przykładowo w sekcji „Odbiór” będziemy widzieć tylko wpisy o odpadach komunalnych odebranych od posiadaczy nieruchomości. Aby zobaczyć wpisy o przekazanych odpadach, należy przejść do sekcji „Przekazane”, natomiast jeśli chcemy zobaczyć całościową kartę ewidencji odpadów w tradycyjnej formie prezentującej jednocześnie wszystkie informacje zarówno o pochodzeniu odpadów, jak i ich zagospodarowaniu, możemy wygenerować PDF z KEOK, korzystając z przycisku „Drukuj”.

Ważnym udogodnieniem systemu BDO jest prezentowanie dla każdej z sekcji statystyk o łącznej masie danych typów operacji odpadowych. Przykładowo w sekcji „Odebrane” widzimy od razu łączną masę odebranych odpadów komunalnych. W sekcji „Przekazane” znajdziemy informację o łącznej masie przekazanych odpadów.

Specyfikę dodawania lub edycji wpisów w karcie ewidencji odpadów omówimy osobno dla każdej sekcji. Wspólną cechą dla wszystkich sekcji jest to, że każdy wpis ma przypisaną datę oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej. Podawanie konkretnej daty w KEOK jest nowością. Przed 2020 rokiem wpisy w karcie miały przypisany tylko miesiąc, którego dotyczyła operacja odpadowa. Zmiana ta wynika z faktu, iż uchylone zostały zapisy art. 69 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 ustawy o odpadach zezwalające na ewidencję odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

SEKCJA „Odebrane odpady”

Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK)
ODEBRANE

**Odpady komunalne odebrane
od właścicieli nieruchomości**

Masa odpadów

Numer KPOK

Data przejęcia odpadów

Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w zakresie wpisów dotyczących odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nie jest skomplikowana. Pobieranie danych zawartych w KPOK wystawionej w trybie odbierania odpadów nie odbywa się co prawda automatycznie po zatwierdzeniu KPOK w systemie BDO. Niemniej jednak proces ten został uproszczony. Posiadacz odpadów, dodając nowy wpis w KEOK, na podstawie KPOK wybiera odpowiednią kartę przekazania odpadów komunalnych z listy wygenerowanej przez system BDO, obejmującej wyłącznie karty o statusie „Transport potwierdzony”.

**Odpady
komunalne
odbierane od
właścicieli
nieruchomości**

Oczywiście po dokonaniu wyboru z listy masa, data i nr KPOK pobierane są już automatycznie.

WYSZUKAJ KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW

INFORMACJE O KARCIE
Kod i rodzaj odpadu
20 01 99
Numer karty przekazania

DANE PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO
NIP przejmującego

Data przekazania odpadów

Czy karta wykorzystana w ewidencji?
☐ tak ☒ nie

Nazwa przejmującego odpady

lub

Czy wykorzystana?	Kod i rodzaj odpadu	Numer karty	NIP przejmującego	Numer rejestrowy przejmującego	Nazwa przejmującego	Data przekazania	Masa odpadów [Mg]
Brak kart odpowiadających kryteriom wyszukiwania							

Nowy wpis - Odebrane odpady

Numer karty przekazania odpadów komunalnych *

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

Data przejęcia odpadów *

Informacje dodatkowe

Karta Ewidencji Odpadów Komunalnych (KEOK) PRZYJĘTE ODPADY

Wpis na podstawie KPOK/KPO

Masa

nr KPOK/KPO

Data przejęcia odpadów

Przyjęcie od posiadacza odpadów zwolnionego z ewidencji odpadów

Masa

Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w zakresie wpisów dotyczących przyjmowania odpadów tylko nieznacznie różni się od standardowej karty ewidencji. Przyjęcie na podstawie KPOK lub KPO nie odbywa się co prawda automatycznie po zatwierdzeniu KPOK w systemie BDO. Niemniej jednak proces ten został uproszczony. Posiadacz odpadów, dodając nowy wpis w KEOK, na podstawie KPO wybiera odpowiednią kartę przekazania odpadów z listy wygenerowanej przez system BDO, **obejmującej tylko te karty, dla których potwierdziliśmy przejęcie i zakończono transport**. Oczywiście po dokonaniu wyboru z listy masa, data i nr KPOK lub KPO pobierane są już automatycznie. **W przypadku przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów zwolnionego z ewidencji odpadów informacje o masie odpadów i dacie przejęcia należy wpisać ręcznie.**

**Przyjęte
odpady
komunalne**

Nowy wpis - Przyjęte odpady

Informacje o sposobie przyjęcia odpadów: *

☒ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych
 ☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów
 ☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Numer karty przekazania odpadów komunalnych *

Masa przyjętych odpadów komunalnych w tonach [Mg] *

Data przejęcia odpadów *

Informacje dodatkowe

Nazwa instalacji

← Powrót do listy
Zapisz

SEKCJA „PRZETWARZANE ODPADY”

NOWY WPIS - PRZETWARZANE ODPADY KOMUNALNE

Masa przetworzonych odpadów komunalnych w tonach [Mg] *

1,1000

Data przetworzenia odpadów *

01-12-2021

Odpady objęte procesem *

☒ R - odzysku

☐ D - unieszkodliwiania

UTRATA STATUSU ODPADÓW ?

☒ TAK ☐ NIE

Powstałe produkty i materiały ?

Masa w tonach [Mg] *

1,3000

Rodzaj *

Materiały izolacyjne

Proces przetwarzania *

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i ii

Sposób gospodarowania *

Rec - recykling

Nazwa instalacji

Anuluj

Zapisz

Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w zakresie wpisów dotyczących przetwarzania odpadów ulegała zmianie w sierpniu 2021 roku, kiedy to aktualizacja systemu BDO dała możliwość ręcznego wprowadzania daty przetwarzania odpadów.

**Modyfikacja
daty
przetwarzania**

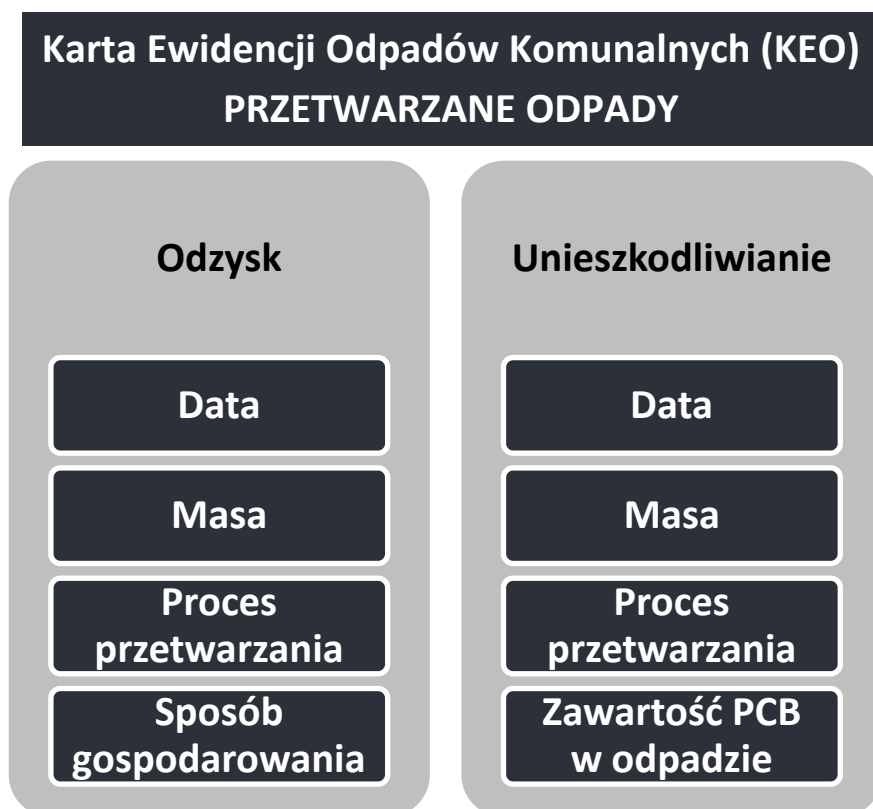
Modyfikacja z sierpnia 2021 roku rozwiązuje problem przetwórców odpadów, którzy mogli dodać operację przetwarzania tylko z datą dokonywania wpisu, co wymuszało codzienną ewidencję lub dokonywanie wpisów z niewłaściwą datą. Od sierpnia 2021 użytkownik systemu BDO może dodać wpis o przetwarzaniu odpadów z datą wsteczną, np. na koniec miesiąca. Co szczególnie istotne – **jest możliwość korekty już dokonanych wpisów z poprzednich miesięcy.**

UWAGA!

Od sierpnia 2021 roku wpis w karcie ewidencji odpadów o przetwarzaniu odpadów może być dodany z datą wsteczną należy jednak pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów na bieżąco.

Wpisy o przetwarzaniu odpadów powinny być dokonywane na bieżąco w zależności od organizacji procesu oraz specyfik danej technologii. **To podmiot przetwarzający odpady określa częstotliwość dokonywania wpisów w KEO poprzez podanie daty przetwarzania odpadów.** Warto jednak pamiętać, że swojej interpretacji będzie w tym zakresie dokonywać także organ kontrolny.

Odpady przetwarzane



Od 2022 roku podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów mają obowiązek podawania masy oraz rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku. Dotyczy to sytuacji utraty statusu odpadów w wyniku procesu odzysku, w tym recyklingu, w wyniku którego odpady przestają być odpadami zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Obowiązek ten stawia przed podmiotami prowadzącymi odzysk spore wyzwanie, ponieważ nie każdy podmiot dotychczas zbierał takie dane. Dodatkowo nie jest jasne, jak obliczyć masę powstałych produktów, w przypadku gdy w procesie produkcji/przetwarzania dochodzą dodatkowe surowce lub półprodukty. Rodzaj produktów i materiałów powstałych w procesie odzysku nie podlega żadnej katalogizacji, należy zatem w ogólny sposób opisać powstałe produkty lub materiały.

Informacja o powstałych produktach

Warto tu wspomnieć, że **dane o masie oraz rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów będą również musiały być podane w rocznym sprawozdaniu.**

UTRATA STATUSU ODPADÓW

☒ TAK
☐ NIE

Powstałe produkty i materiały

Masa w tonach [Mg] *

1,8500

Rodzaj *

Materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego

Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w zakresie wpisów dotyczących przetwarzania odpadów tylko nieznacznie różni się od standardowej karty ewidencji. Dokonując wpisu o przetwarzaniu odpadów w karcie ewidencji odpadów, należy **w pierwszej kolejności określić proces przetwarzania**, jakiemu będą poddawane odpady. W przypadku unieszkodliwiania musimy podać zawartość procentową PCB w odpadzie.

Należy wybrać „Rec”, jeżeli odpady są poddawane recyklingowi, „Wtn” – w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, „Ppu” – w przypadku przygotowania do ponownego użycia. Dla unieszkodliwiania odpadów wybieramy „Un”. Możliwa jest też opcja „Inny proces odzysku”. W KEOK można także wskazać nazwę instalacji.

**Przetwarzane
odpady
komunalne**

SEKJA „PRZEKAZANE ODPADY”

Karta Ewidencji Odpadów Komunalnych
(KEOK)

Wpis na podstawie KPO lub KPOK

Masa

nr KPO lub KPOK

Data przejęcia

Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w zakresie wpisów dotyczących przekazywania odpadów ulegała zmianie w sierpniu 2021 roku, kiedy to aktualizacja systemu BDO dała możliwość przekazywania odpadów na podstawie karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK). **Karty przekazania odpadów komunalnych przeznaczone są tylko dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.**

**Przekazane
odpady
komunalne**

Przed dniem 9 sierpnia 2021 roku odpady komunalne w KEOK przekazać można tylko i wyłącznie na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK).

UWAGA!

Od sierpnia 2021 roku w zakresie przekazania odpadów Karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) jest tożsama z standardową kartą ewidencji odpadów (KEO).

Karta ewidencji odpadów (KEO) w zakresie wpisów dotyczących przekazywania odpadów ulegała zmianie w sierpniu 2021 roku, kiedy to aktualizacja systemu BDO dała możliwość przekazywania w standardowej KEO (czyli nie w trybie odpadów komunalnych) odpadów na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK). **Karty przekazania odpadów komunalnych przeznaczone są tylko dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.**

**Odpady
przekazane**

NOWY WPIS - PRZEKAZANE ODPADY KOMUNALNE

Odpady przekazane przez posiadacza odpadów *

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☐ Wywóz poza RP

☐ Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Powrót do listy

Zapisz

Przed 2020 rokiem odpady przekazywane zagranicę również były wykazywane w KEO, jednak w jednej kolumnie z przekazanymi w kraju. Przekazanie na podstawie KPO nie odbywa się automatycznie po zatwierdzeniu KPO w systemie BDO. Niemniej jednak proces ten został uproszczony. Posiadacz odpadów, dodając nowy wpis w KEOK na podstawie KPO, wybiera odpowiednią kartę przekazania odpadów z listy wygenerowanej na podstawie kart o statusie „Transport zatwierdzony”. Oczywiście po dokonaniu wyboru z listy masa i nr KPO pobierane są już automatycznie.

Użytkownik może zmienić masę odpadów pobraną z KPO, dostosowując ją na przykład do masy potwierdzonej przez przejmującego. Zmiana masy powinna mieć zawsze swoje uzasadnienie. Domyślnie w KEOK powinna znaleźć się masa wpisana w KPO przez wystawiającego. Na posiadaczu odpadów ciąży obowiązek prawidłowego zważenia odpadów przed wystawieniem karty przekazania odpadów. W przypadku dużych różnic w masie odpadów na KPO powinien zostać zastosowany mechanizm korekty KPO.

**Zmiana masy
z KPO/KPOK**

Wpis do KEOK o wywozie odpadów poza terytorium RP wymaga ręcznego podania masy odpadów oraz przynajmniej kraju pochodzenia oraz miejscowości. Możliwe jest podanie także dokładnego adresu pochodzenia odpadów oraz nazwy instalacji.

**Wywóz poza
terytorium RP**

NOWY WPIS - PRZEKAZANE ODPADY

Odpady przekazane przez posiadacza odpadów *

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☒ Wywóz poza RP

☐ Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Data rozpoczęcia transportu odpadów *

Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] *

Miejsce przeznaczenia odpadów

Kraj przeznaczenia odpadów *

Miejscowość *

Ulica

Kod pocztowy

Numer budynku

Numer lokalu

Rodzaj środka transportu *

-- wybierz --

Odpady objęte procesem: *

☐ R - odzysku

☐ D - unieszkodliwiania

Recykling *

☐ tak

☐ nie

Informacje dodatkowe

Anuluj

Zapisz

Należy też obowiązkowo określić rodzaj środka transportu oraz jakim procesem odzysku/unieszkodliwiania objęte są eksportowane odpady. Należy również określić, czy dane odpady podlegają recyklingowi. Dodatkowe informacje nie są elementem KEOK, jednak są elementem rocznych sprawozdań w tym zakresie, w związku z czym podlegają obowiązkowej ewidencji.

Fakt, że prowadzimy ewidencję odpadów, nie oznacza, że zawsze musimy przekazać odpady na podstawie KPO w systemie BDO. Wytwórca może przekazać odpady bez KPO, jeżeli odbiorca odpadów ma prawo zbierać odpady, ale jest zwolniony z obowiązku ewidencji odpadów, a także **osobom fizycznym** lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu wykorzystania na własne potrzeby.

W przypadku gdy odpady zostały **przekazane osobom fizycznym** lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu wykorzystania na własne potrzeby oraz w przypadku przekazywania odpadów posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy ręcznie wpisać masę odpadów. Nie ma potrzeby podawania w KEOK szczegółowych danych odnośnie odbiorcy odpadów.

Odpady przekazane osobom fizycznym

ODPADY

ODPADY KOMUNALNE

NOWY WPIS - PRZEKAZANE ODPADY

ODpady przekazane przez posiadacza odpadów *

☐

Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐

Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☐

Wywóz poza RP☒☐

Data przekazania odpadów *

04-11-2022

Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] *

0,4500

Informacje dodatkowe

Anuluj

Zapisz

Zaleca się, by odbiorca odpadów (np. osoba fizyczna) podpisał oświadczenie, nawet sporządzone odręcznie, w którym potwierdzi masę przyjętych odpadów oraz cel przejęcia odpadów (metodę odzysku). Rodzaje odpadów oraz dopuszczalne metody odzysku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. [Zobacz, jakie odpady, w jakiej ilości i w jakim celu można przekazać osobom fizycznym na własne potrzeby.](#)

**Oświadczenie
od os. fiz.**

Posiadacz może przekazać odpady bez KPO, jeżeli odbiorca odpadów ma prawo zbierać odpady, ale jest zwolniony z obowiązku ewidencji odpadów. Przykładem takiej sytuacji może być np. przekazanie makulatury na zbiórkę zorganizowaną w szkole. W przypadku gdy posiadacz odpadów, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, zdecyduje się przekazać odpad do podmiotu, który na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 lub 12 jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, nie wystawiamy KPO w systemie BDO. Posiadacz powinien pamiętać jednak, że wytworzenie odpadów należy wykazać w karcie ewidencji odpadów. Oczywiście wytworzenie takich odpadów, niezależnie czy będą to przeterminowane pasze lecznicze, makulatura czy inne artykuły konsumpcyjne, należy wykazać w sprawozdaniu rocznym składanym do marszałka województwa.

**Przekazanie
odpadów
pomiotowi
zwolnionemu**

ODPADY

ODPADY KOMUNALNE

NOWY WPIS - PRZEKAZANE ODPADY

Od 6 stycznia 2023 roku poszerzony katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (art. 44)

Odpad

Opis

☐

Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐

Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych

☐

Wywóz poza RP

☐

Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☒

Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Data przekazania odpadów *

06-01-2023

Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] *

0,5230

Informacje dodatkowe

Zbiórka makulatury SP 319

Anuluj

Zapisz

Pozycja „**Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów**” dotyczy przekazania odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 66 ust. 4, są to:

- [osoby fizyczne i jednostek organizacyjnych niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne](#), zgodnie z art. 27 ust. 8
- podmioty prowadzące [nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów](#) (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach)
- podmioty zajmujące się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich oraz prowadzące handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych (art. 45 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach).

**Przekazanie
odpadów
pomiotowi
zwolnionemu**

Odpady bez KPO na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów można przekazać podmiotom prowadzącym [nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów](#), np. zbieranie leków i opakowań po lekach w aptekach, zbieranie i przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.

Jak pisaliśmy wcześniej, niektóre odpady mogą być przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami (np. gminom) na ich własne potrzeby bez karty przekazania odpadów (KPO) na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów. Takie przekazanie odpadów jest możliwe w przypadku [określonych w rozporządzeniu rodzajów odpadów](#) z zachowaniem określonych w rozporządzeniu: **metod odzysku, warunków magazynowania oraz ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku**.

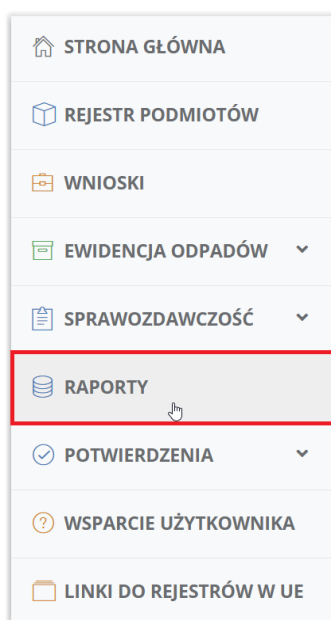
**Przekazanie
odpadów
osobie
fizycznej**

Od 2023 roku odpady bez KPO na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów można przekazać także podmiotom zajmującym się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich (produkt pośredni to pasza, która nie jest gotowa do bezpośredniego karmienia zwierząt bez dalszego przetwarzania) oraz prowadzącym handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych w zakresie zbierania niezaużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych lub produkty pośrednich (art. 45 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach).

5.8. Raporty w systemie BDO

Z początkiem czerwca 2025 roku w systemie BDO udostępniono nowy moduł „Raporty”. Nowa funkcja systemu BDO umożliwia wygenerowanie raportów w plikach Excel zawierających dane zgromadzone w systemie BDO danego podmiotu. **Nowy moduł nie jest częścią oficjalnej ewidencji odpadów.** Jest to narzędzie, które ma ułatwić użytkownikom pracę z danymi w systemie BDO. Wygenerowane raporty nie są wysyłane do urzędu marszałkowskiego ani kontrolowane przez inspekcję ochrony środowiska. **Raporty są dokumentami wewnętrznymi podmiotu i może je wygenerować każdy użytkownik systemu, także użytkownik podrzędny.**

**Eksport
danych do
Excela**



Eksport jest możliwy bezpośrednio z systemu BDO. Do tej pory niezbędne do tego były zewnętrzne komercyjne programy. Po 5 latach funkcjonowania BDO użytkownicy dostają narzędzie, które pomoże im zapanować nad danymi wprowadzonymi do systemu. Moduł jest już dostępny, ale jego funkcjonalność nie jest jeszcze pełna – w najbliższych miesiącach będzie dalej rozwijany.

Obecnie możliwy jest eksport danych tylko za lata 2020-2023. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, który we współpracy z Ministerstwem Klimatu rozwija system BDO, na chwilę obecną Instytut nie dostał jeszcze zlecenia od ministerstwa na stworzenie raportów na lata 2024-2025. Raporty za kolejne lata zostały jednak zapowiedziane.

W tym miejscu należy także wspomnieć, że analogiczny moduł „Raporty” w rozszerzonej wersji został wprowadzony w 2024 roku w systemie JAP BDO przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej i **miał między innymi ułatwić przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców.** Warto więc zapoznać się z raportami także w kontekście potencjalnych kontroli. Sytuacja, w której przedsiębiorca oraz organ kontrolny korzystają z tego samego narzędzia, umożliwia **lepsze przygotowanie się do kontroli.**

**Narzędzie
kontrolne**

Głównym zastosowaniem nowego modułu po jego pełnym uruchomieniu (dane z aktualnych roczników) będzie **umożliwienie użytkownikom systemu BDO kontrolowania wprowadzonych w systemie danych.** Podmioty, które posiadają duże ilości operacji odpadowych, zyskają narzędzie, które umożliwi weryfikację danych zarówno na poziomie KPO, jak i KEO, oraz sprawozdań rocznych. **Raporty mogą być szczególnie pomocne przy sporządzaniu rocznych sprawozdań.**

**Zastosowanie
raportów**

Na chwilę obecną w nowym module w systemie BDO dostępnych jest ponad 100 różnych raportów. Większość jest dedykowana specyficznym podmiotom, takim jak np. stacje demontażu pojazdów czy zakłady przetwarzania pojazdów. **W tym rozdziale skupimy się na kilku kluczowych raportach z punktu widzenia ewidencji odpadów.** Omówimy raporty przydatne wytwórcy odpadów oraz podmiotom profesjonalnym zbierającym lub przetwarzającym odpady.

Moduł „Raporty” nie działa bezpośrednio na danych zawartych w systemie BDO. **Raz w tygodniu (co poniedziałek) na podstawie danych zawartych w systemie BDO tworzona jest oddzielna baza danych.** Stanowi ona podstawę do generowania raportów przez użytkowników.

**Jak działa
moduł
Raporty**

Lista raportów + Nowy raport					
Liczba wszystkich raportów: 17					
Lp.	Nazwa raportu	Rok	Status	Data wygenerowania	
Dane zawarte w KPO ^ Szczegóły					
17	Dostępność raportu: 11.06.2025 Stan danych: 02.06.2025	2023	Wygenerowany	09.06.2025	Opcje ▾
Nazwa użytkownika: Artur Budziszewski					

Raporty nie są więc generowane na podstawie danych aktualnych na dzień utworzenia raportu, lecz na podstawie danych z ostatniego poniedziałku. Po rozwinięciu szczegółów wygenerowanego raportu pozycja „**Stan danych**” określa datę aktualności danych. W przypadku gdy użytkownik zmodyfikuje dane np. w KEO, w kolejnych raportach widoczne one będą dopiero od kolejnego poniedziałku.

**Dane z
ostatniego
poniedziałku**

Kolejną istotną cechą modułu „Raporty” jest to, że wygenerowane raporty nie są na stałe zapisywane w systemie BDO. Wygenerowany **raport dostępny jest do pobrania tylko przez 48 godzin,** a następnie znika. Po rozwinięciu szczegółów wygenerowanego raportu pozycja „**Dostępność raportu**” określa datę usunięcia raportu z systemu BDO.

Nowy „Raport” można wygenerować w jednej z trzech kategorii:

- Ewidencja Odpadów (KPO, KEO)
- Sprawozdawczość
- Rejestr Podmiotów (dane ogólne z rejestru).

Nowy raport

Kategoria

Raporty Ewidencja Odpadów ▾

Raport

Dane zawarte w KPO ▾

Rok

2023 ▾

Generowane raporty są zawsze tworzone dla jednego podmiotu, który użytkownik reprezentuje, oraz za dany rok kalendarzowy. **W systemie BDO nie ma możliwości wygenerowania raportów zawierających dane z różnych lat.**

By wygenerować nowy raport, zawsze należy określić kategorię, rodzaj raportu oraz rok, którego raport dotyczy. Dla niektórych raportów konieczne jest także określenie dodatkowych parametrów raportu, takich jak „Województwo” czy „Rola podmiotu” na KPO. Co ważne, po kliknięciu funkcji „Generuj” czas generowania raportu może się różnić w zależności od rodzaju raportu oraz obciążenia systemu. **Czas generowania raportu może zająć od kilkunastu sekund do nawet kilku godzin.**

**Czas
oczekiwania
na raport**

Z punktu widzenia podmiotu prowadzącego ewidencję odpadów kluczowe są raporty w kategorii „Ewidencja odpadów”, które umożliwiają wyeksportowanie danych zawartych w KPO lub KEO podmiotu. W dalszej części rozdziału omówimy najważniejsze raporty dla podmiotów będących wytwórcami odpadów oraz podmiotów zbierających lub przetwarzających odpady.

Wytwórca odpadów będzie korzystał z modułu „Raporty” przede wszystkim w celu wyeksportowania danych o wystawionych w danym okresie KPO. Informacja o przekazanych odpadach może być niezwykle pomocna przy ustaleniu masy wytworzonych odpadów. Warto pamiętać oczywiście, że **masa przekazanych odpadów nie zawsze jest równa masie wytworzonych odpadów**. Dane z raportu na podstawie KPO mogą być porównane z danymi z raportów wygenerowanych na podstawie KEO, a te z raportami wygenerowanymi na podstawie sprawozdań rocznych.

**Raporty
wytwórcy
odpadów**

Szczególne znaczenie raporty będą miały dla wytwórców odpadów, którzy wytwarzają odpady poza siedzibą firmy w wyniku świadczenia usług (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach). Podmioty te ewidencjonują odpady z podziałem na gminy, w których wytworzyły odpady, a raporty pozwalają na wyeksportowanie tych danych do Excela. Na tej podstawie można dokonać wpisu w KEO, ale przede wszystkim – sporządzić sprawozdanie roczne.

**Odpady
wytworzone
poza siedzibą**

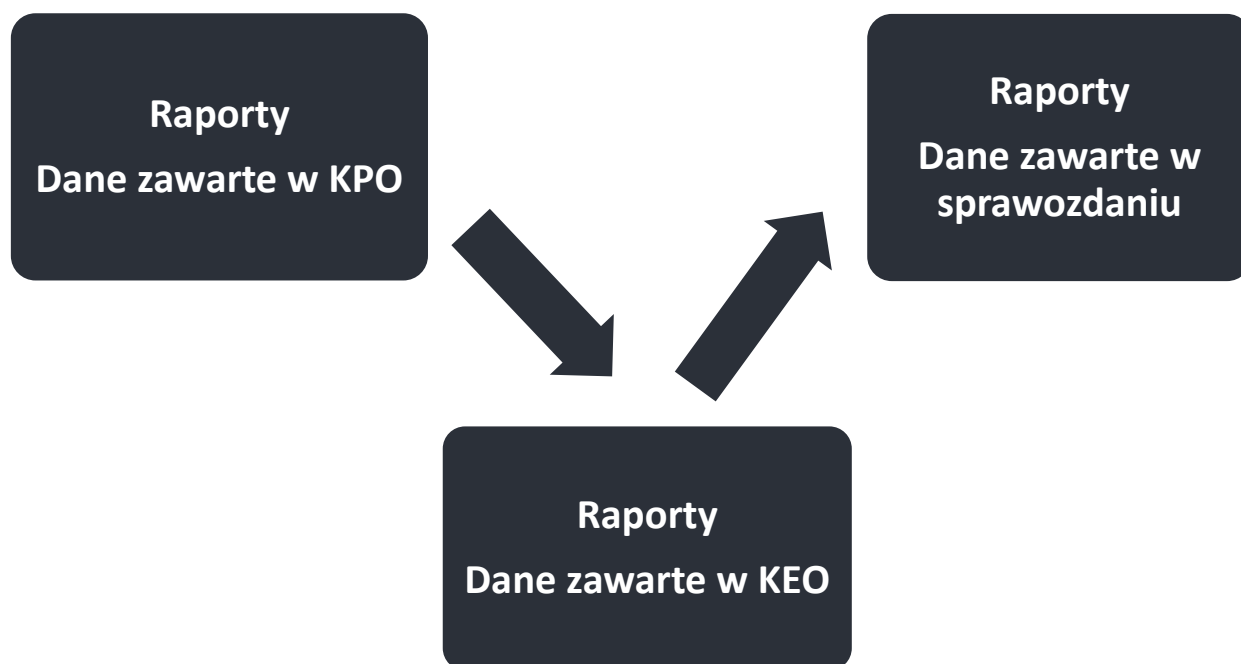
Raporty, z których warto skorzystać, gdy jest się wytwórcą odpadów:

- **Dane zawarte w KPO**
- Ilości wytworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO
- Ilości przekazanych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO
- Ilości wytworzonych odpadów w instalacjach lub poza instalacjami (Kategoria: Sprawozdawczość).

Dla wytwórcy odpadów zalecany jest następujący schemat kontrolny danych zawartych w systemie BDO:

Schemat
kontrolny

- Krok I. Raporty Ewidencja odpadów: Dane zawarte w KPO.** Weryfikacja ilości wytworzonych oraz przekazanych odpadów wraz z ewentualną informacją o gminie wytworzenia odpadów (usługi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach)
- Krok II. Raporty Ewidencja odpadów: Ilości przekazanych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO.** Ilość wpisów i masa opadów w KEO powinna zgadzać się z tą ustaloną w poprzednim kroku na podstawie danych zawartych w KPO.
- Krok III. Raporty Ewidencja odpadów: Ilości wytworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO.** Ilość wpisów oraz masa opadów w KEO powinna zgadzać się z tą ustaloną w krokach poprzednich. Należy zwrócić uwagę, że odpady przekazane na KPO nie zawsze muszą równać się odpadom wytworzonym w danym okresie (różnice stanów magazynowych, przekazanie os. fiz.).
- Krok IV. Raporty Sprawozdawczość: Ilości wytworzonych odpadów w instalacjach lub poza instalacjami.** Weryfikacja ilości wytworzonych oraz przekazanych odpadów wraz z ewentualną informacją o gminie wytworzenia odpadów (usługi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) lub instalacji, w której odpady były wytworzone. Dane powinny zgadzać się z ustalonymi w poprzednich krokach.



Raport: Dane zawarte w KPO

Kategoria: Ewidencja odpadów

Wymagane parametry raportu: Województwo, Rola podmiotu, Data rozpoczęcia transportu (zakres dat maksymalnie 31 dni)

Jest to podstawowy raport zarówno dla wytwórców odpadów, jak i podmiotów przetwarzających i zbierających odpady. Umożliwia on wyeksportowanie do pliku Excel listy KPO wraz ze szczegółowymi danymi na temat każdej operacji. Do wygenerowania raportu „Dane zawarte w KPO” niezbędne jest określenie dodatkowych parametrów.

Wymagane parametry raportu:

- **Województwo** – użytkownik za każdym razem musi określić województwo, którego dotyczą operacje odpadowe (województwo przypisane do MPD).
- **Rola podmiotu** – przekazujący, transportujący lub przejmujący. Rola odpowiada roli, w jakiej podmiot generujący raport występuje w KPO. Przykładowo wytwórca odpadów przeważnie występuje w roli przekazującego.
- **Data rozpoczęcia transportu** – dla raportu niezbędne jest podanie zakresu dat rozpoczęcia transportu, przy czym możliwe jest wygenerowanie danych maksymalnie za okres 31 dni.

Raport

Dane zawarte w KPO

Rok

2023

PARAMETRY RAPORTU

Województwo *
ŚLĄSKIE

Powiat

Gmina

Rola podmiotu *
Przekazujący

Nazwa podmiotu

Numer rejestrowy

Numer NIP

Numer MPD

Kod i rodzaj odpadów

☐ Kod ex

Numer karty

Status karty

☐ Potwierdzenie przejęcia

☐ Potwierdzenie transportu

☐ Odrzucona

☐ Potwierdzenie wygenerowane

☐ Wycofana

☐ Zatwierdzona

☐ Planowana

Data rozpoczęcia transportu od
01-01-2023

Data rozpoczęcia transportu do
31-01-2023

Data przejęcia od

Data przejęcia do

[← Powrót do listy](#) lub [Wyczyść](#) [Generuj](#)

Istotne dane zawarte w raporcie „Dane zawarte w KPO”:

- Numer KPO
- Status karty
- Kod i rodzaj odpadów
- Masa odpadów w tonach [Mg]
- Masa przyjętych odpadów w tonach [Mg]
- Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu
- Data i godzina: rozpoczęcia transportu, zatwierdzenia, przejęcia
- Dane: przekazującego, transportującego oraz przejmującego odpady
- **Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług**
- **Miejsce wytwarzania odpadów (gmina wytworzenia odpadów poza siedzibą firmy w wyniku świadczenia usług)**

Numer KPO	Status karty	Kod i rodzaj odpadów	Masa odpadów w tonach [Mg]	Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu	Data i godzina rozpoczęcia transportu	Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług	Miejsce wytwarzania odpadów
12919/2023/KPO/0001/00000000	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25	WPR11111	08/16/2023 05:30:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa
12906/2023/KPO/0001/00000000	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	16	WW22222	08/16/2023 07:39:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa
00998/2023/KPO/0184/00000711	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25	WPR13122	08/08/2023 13:25:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Wola (dzielnica)
01090/2023/KPO/0184/00000711	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25	WPR45033	08/11/2023 10:37:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Wola (dzielnica)
01004/2023/KPO/0184/00000711	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25	WGM41133	08/08/2023 13:34:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Wola (dzielnica)
01068/2023/KPO/0184/00000711	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25	WGM43333	08/10/2023 16:50:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Wola (dzielnica)
01029/2023/KPO/0184/00000711	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25	WGM43333	08/09/2023 16:25:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Wola (dzielnica)
01038/2023/KPO/0184/00000711	Potwierdzenie transportu	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25	WPR43333	08/10/2023 10:28:00	Tak	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Wola (dzielnica)

Korzystając z tego raportu, możemy zgromadzić dane z KPO o przekazanych odpadach. Dane te następnie mogą posłużyć do uzupełnienia lub weryfikacji KEO. Dane te mogą także posłużyć jako punkt wyjścia do przygotowania [sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami](#). W szczególności dotyczy to danych w dziale XI sprawozdania.

Szczególne znaczenie raport ten ma dla podmiotów wytwarzających odpady poza siedzibą firmy (usługi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach). Podmioty te nie mogły dotychczas w prosty sposób zgromadzić danych (z KPO lub KEO) o ilościach oraz kodach odpadów wytworzonych w poszczególnych gminach. Było to szczególnie problematyczne w przypadku dużej ilości KPO.

Raport „Dane zawarte w KPO” umożliwia wyeksportowanie danych do Excela, by następnie filtrując/sortując dane po kolumnie „Miejsce wytworzenia odpadów”, w łatwy sposób ustalić dane o odpadach wytworzonych na terenie danej gminy. By uzyskać komplet danych, niestety należy za dany rok sporządzić oddzielny raport za każdy miesiąc danego roku.

Dla podmiotów zbierających oraz przetwarzających odpady raport „Dane zawarte w KPO” może posłużyć zarówno do określenia ilości przyjętych odpadów (rola przejmującego), jak i ilości przekazanych odpadów (rola przekazującego).

Raport: Ilości wytworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO

Kategoria: Ewidencja odpadów

Wymagane parametry raportu: Brak

Raport umożliwia pobranie danych z kart ewidencji odpadów (KEO) danego podmiotu i zapisanie ich w pliku Excel. Pobrane zostaną wszystkie kody odpadów, dla których utworzono KEO, wraz z sumą masy wytworzonych odpadów dla danego kodu odpadów.

W przypadku gdy odpady wytwarzane są w wyniku świadczenia usług (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach), dla poszczególnych kodów odpadów utworzone zostaną oddzielne pozycje dla każdej gminy, co ułatwia przygotowanie np. sprawozdania rocznego, w którym wytworzone odpady muszą być wykazane właśnie z podziałem na gminy, w których zostały wytworzone.

Także pozostali wytwórcy odpadów będą mogli skorzystać z tego raportu przy tworzeniu sprawozdań rocznych (dział XI). Należy pamiętać, że raport może być wykorzystany w sprawozdaniu tylko w przypadku prawidłowego uzupełnienia wszystkich kart ewidencji odpadów za dany rok. **Weryfikacji danych zawartych w KEO można dokonać, wykorzystując raport „[Dane zawarte w KPO](#)”.**

Istotne dane zawarte w raporcie „Ilości wytworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO”:

- Masa wytworzonych odpadów w związku z eksploatacją instalacji [Mg]
- Masa wytworzonych odpadów poza instalacją [Mg]
- Masa wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych w związku z eksploatacją instalacji [Mg]
- Masa wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych poza instalacją [Mg]
- **Pochodzenie odpadów (województwo/powiat/gmina)**

Przykładowy zestaw danych w raporcie „Ilości wytworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO”:

Kod i rodzaj odpadów	WYTWORZONE - Masa wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych poza instalacją [Mg]	WYTWORZONE - Pochodzenie odpadów (województwo/powiat/gmina)
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	6953,5	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Warszawa Gmina: Warszawa
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	65648	Województwo: ŁÓDZKIE Powiat: Łódź Gmina: Łódź
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	202497,5	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Warszawa Gmina: Warszawa

Raport: Ilości przekazanych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO

Kategoria: Ewidencja odpadów

Wymagane parametry raportu: Brak

Raport umożliwia pobranie danych z kart ewidencji odpadów (KEO) danego podmiotu i zapisanie ich w pliku Excel. Pobrane zostaną wszystkie kody odpadów, dla których utworzono KEO, wraz z sumą masy przekazanych odpadów dla danego kodu odpadów. Oddzielnie wykazane będą ilości odpadów przekazanych na podstawie KPO, a oddzielnie ilość odpadów przekazanych np. osobom fizycznym. W kontekście sprawozdań rocznych **raport ten jest istotny dla podmiotów, które przekazują odpady bez KPO osobom fizycznym lub zagranicę.**

Raport może być wykorzystywany także przez podmioty zbierające odpady do weryfikacji swoich stanów magazynowych (porównanie przyjęcia i przekazania), ponieważ dane mogą być generowane nie tylko za cały rok, ale także za wybrany okres, poprzez odpowiednie ustawienie parametrów dla daty przekazania odpadów.

Raport niestety nie zawiera danych o odbiorcach odpadów. Należy pamiętać, że raport może być wykorzystany w sprawozdaniu tylko w przypadku prawidłowego uzupełnienia wszystkich kart ewidencji odpadów za dany rok. Weryfikacji danych zawartych w KEO można dokonać, wykorzystując raport „[Dane zawarte w KPO](#)”.

Istotne dane zawarte w raporcie „Ilości przekazanych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO”:

- Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg]
- Wywóz poza RP
- Przekazane osobom fizycznym
- Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
- Kraj przeznaczenia odpadów
- Proces przetwarzania.

Przykładowy zestaw danych w raporcie „Ilości przekazanych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO”:

Kod i rodzaj odpadów	PRZEKAZANE - Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg]	PRZEKAZANE - Wywóz poza RP/Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami/Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów	PRZEKAZANE - Proces przetwarzania
13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,449	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów	
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	15529	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów	
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	235,56	Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami	
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	403582,5	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów	

Raport: Ilości przyjętych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO

Kategoria: Ewidencja odpadów

Wymagane parametry raportu: Brak

Raport umożliwia pobranie danych z kart ewidencji odpadów (KEO) danego podmiotu i zapisanie ich w pliku Excel. Pobrane zostaną wszystkie kody odpadów, dla których utworzono KEO wraz z sumą masy przyjętych odpadów dla danego kodu odpadów. Oddzielnie wykazane będą ilości odpadów przyjętych na podstawie KPO, a oddzielnie ilość odpadów przyjętych np. od posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W kontekście sprawozdań rocznych **raport ten jest istotny dla podmiotów, które zbierają odpady.**

Raport jest przeznaczony dla podmiotów zbierających lub przetwarzających odpady.

Raport może być wykorzystywany także przez podmioty zbierające odpady do weryfikacji swoich stanów magazynowych (porównanie przyjęcia i przekazania), ponieważ dane mogą być generowane nie tylko za cały rok, ale także za wybrany okres poprzez odpowiednie ustawienie parametrów dla daty przyjęcia odpadów.

Należy pamiętać, że raport może być wykorzystany w sprawozdaniu tylko w przypadku prawidłowego uzupełnienia wszystkich kart ewidencji odpadów za dany rok. Weryfikacji danych zawartych w KEO można dokonać, wykorzystując raport „[Dane zawarte w KPO](#)”.

Istotne dane zawarte w raporcie „Ilości przyjętych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO”:

- Masa przejętych odpadów w tonach [Mg]
- Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
- Przywóz do RP
- Kraj pochodzenia odpadów.

Przykładowy zestaw danych w raporcie „Ilości przyjętych odpadów w podziale na kody i rodzaje odpadów na podstawie danych z KEO”:

Kod i rodzaj odpadów	PRZYJĘTE - Masa przejętych odpadów w tonach [Mg]	PRZEJĘTE - Przywóz do RP/Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów	PRZYJĘTE - Kraj pochodzenia odpadów
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	23741,588	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów	-
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	479650,89	Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów	-
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	3000	Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji	-
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	225,5	Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji	-

Raport: Ilości przetworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO

Kategoria: Ewidencja odpadów

Wymagane parametry raportu: Brak

Raport umożliwia pobranie danych z kart ewidencji odpadów (KEO) danego podmiotu i zapisanie ich w pliku Excel. Pobrane zostaną wszystkie kody odpadów, dla których utworzono KEO, wraz z sumą masy przetworzonych odpadów dla danego kodu odpadów. Oddzielnie wykazane będą masy odpadów przetworzonych w podziale na kody odpadów w zależności od zastosowanego procesu przetwarzania.

Raport jest przeznaczony dla podmiotów przetwarzających odpady i może ułatwić sporządzenie sprawozdania rocznego w zakresie przetwarzania odpadów. Pobrane w raporcie z systemu BDO dane będą podzielone w analogiczny sposób, jak to ma miejsce w dziale XIII sprawozdania rocznego.

Raport może być generowany nie tylko w ujęciu rocznym, ale także za wybrany okres, poprzez odpowiednie ustawienie parametrów dla daty przetworzenia odpadów. W związku z powyższym raport może być także pomocny przy ustalaniu stanów magazynowych (porównanie przyjęcia oraz przetworzenia).

Istotne dane zawarte w raporcie „Ilości przetworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO”:

- Rodzaj procesu R/D
- Masa przetworzonych odpadów
- Utrata statusu odpadów – Powstałe produkty i materiały – Masa [Mg]
- Utrata statusu odpadów – Powstałe produkty i materiały – Rodzaj.

Przykładowy zestaw danych w raporcie „Ilości przetworzonych odpadów w podziale na kod i rodzaj odpadów na podstawie danych z KEO”:

Kod i rodzaj odpadów	PRZETWARZANE - Rodzaj procesu R/D	PRZETWARZANE - Masa przetworzonych	PRZETWARZANE - Utrata statusu odpadów - Powstałe produkty i materiały - Masa w tonach [Mg]	PRZETWARZANE - Utrata statusu odpadów - Powstałe produkty i materiały - Rodzaj
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 01	R12	556254,561	584067,2891	Materiał podsypowy
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 01	R3	2252,439		
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	R12	4164,568	4164,568	Materiał do budowy dróg technicznych
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	R3	5684,25		

Użytkownicy systemu BDO wygenerować raporty oparte o **dane zawarte w sprawozdaniu rocznym**. W systemie BDO udostępniono ponad 30 takich raportów. Raporty te mogą służyć do weryfikacji danych, w szczególności w przypadku podmiotów działających **w wielu miejscach prowadzenia działalności (MPD)**. Raporty wygenerowane na podstawie sprawozdań mogą być także traktowane jako substytut wydruków sprawozdania, których w systemie BDO nie ma.

Raporty generowane są osobno dla poszczególnych tabel sprawozdania. Jeżeli podmiot w danym dziale wpisał wiele miejsc prowadzenia działalności, w których wytwarzał, zbierał lub przetwarzał odpady, to wygenerowany raport w jednym dokumencie przedstawi wszystkie MPD.

Pamiętając, że raporty generowane w systemie BDO są dokumentami wewnętrznymi, które każdy użytkownik może generować bez ograniczeń, **zachęcamy do wypróbowania nowego modułu i sprawdzenia, które raporty okażą się przydatne w Państwa firmie.**

UWAGA!

Nowy moduł „Raporty” został uruchomiony z początkiem czerwca 2025 roku i jego funkcjonalność jest ciągle rozwijana. W chwili obecnej dostępne są jedynie raporty za lata 2020-2023.

6. Błędnie wystawione dokumenty w systemie BDO

System BDO jest narzędziem nowym. Baza danych odpadowych została tak skonstruowana, by służyła jednocześnie wielu różnym typom podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami. **Z bazy danych korzystają zarówno małe podmioty świadczące usługi, duże korporacje prowadzące zakłady produkcyjne, jak i firmy odpadowe i zakłady komunalne.** Również zakres wiedzy i umiejętności samych użytkowników systemu BDO jest bardzo zróżnicowany. Wszystko to powoduje, że w systemie pojawia się coraz więcej błędnie wystawionych dokumentów.

Większość problemów dotyczy kart przekazania odpadów (KPO), które jako podstawowy dokument w ewidencji odpadów są wystawiane najczęściej. Co więcej, ze względu na swój charakter KPO po uzyskaniu określonego statusu nie może zostać ani skorygowana, ani wycofana. Zupełnie inny charakter mają błędy przy wystawianiu kart ewidencji odpadów (KEO) przez podmioty zobowiązane do pełnej ewidencji odpadów. Tu użytkownik ma możliwość, do pewnego momentu, bezkarnego usuwania lub korygowania wpisów. Warto jednak na koniec każdego roku sprawdzić wpisy KEO, która stanowi podstawę złożenia do marszałka województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami.

Błędy w KPO

Dostajemy od naszych czytelników wiele pytań dotyczących postępowania w przypadku błędnego wystawienia dokumentów w systemie BDO. Także w trakcie prowadzonych przez nas szkoleń i konsultacji temat błędów, np. w KPO, pojawia się bardzo często. W tym rozdziale zebraliśmy najczęściej występujące błędy i problemy. Przedstawiamy także strategię postępowania w każdym z przypadków. Niestety system BDO nie przewiduje wielu sytuacji. Próbując uzyskać oficjalną interpretację dla rozwiązania danego problemu, **przedsiębiorcy często słyszą odpowiedź, że tak sytuacja nie powinna się wydarzyć. Co dalej ma zrobić przedsiębiorca, odpowiedzi często brak.** Także przepisy prawa nie regulują wprost takich sytuacji. Dotychczas przedsiębiorcy prowadzący ewidencję papierowo mogli pewne błędy i pomyłki skorygować. Ewidencja elektroniczna w BDO wymaga większej precyzji i nie wybacza błędów. Rozwiązania proponowane w tym rozdziale oparte są na naszych doświadczeniach i stanowią propozycję rozwiązań, które umożliwią przedsiębiorcy, który popełnił błąd, wykazanie przed organem kontrolnym należytej staranności w ewidencji odpadów.

Najczęstsze błędy

6.1. Błędy i problemy związane z masą i rodzajem odpadów w KPO

Wystawiając KPO, posiadacz odpadów ma obowiązek podania prawidłowej masy odpadów. **Często zdarza się jednak, że firmy nie dysponują odpowiednią wagą.** Co zrobić w takim wypadku? Najłatwiejszym rozwiązaniem jest znalezienie firmy transportującej odpady posiadającej samochody wyposażone w wagi samochodowe. W takim przypadku KPO wystawiamy dopiero po załadowaniu odpadów na samochód z wagą.

Brak wagi

W przypadku awarii lub braku wagi należy oszacować masę odpadów na podstawie dotychczasowych doświadczeń, pojemności odbieranych pojemników, stosowanych wzorów i współczynników dot. wyliczenia masy odpadów, których z przyczyn technicznych nie da się zważyć. W przypadku gdy przekazujący nie posiada powyższych kompetencji, powinien w tym zakresie poprosić o pomoc transportującego i wstrzymać się z wystawianiem KPO lub ewentualnie potwierdzenia KPO do przyjazdu transportującego, a następnie wspólnie oszacować masę odpadów.

Oszacowanie masy odpadów

UWAGA!

Gdy KPO z błędną masą odpadów ma status „Potwierdzenie wygenerowane”, przejmujący ma dwie możliwości: odrzucenie lub potwierdzenie z podaniem nowej masy odpadów.

Na etapie gdy odpady dotarły do przejmującego, zostały prawidłowo zważone i okazało się, że masa odpadów została błędnie oszacowana, **przejmujący powinien odrzucić KPO**, podając w polu „Uwagi” prawidłową masę odpadów. Tak by przekazujący mógł zrobić korektę KPO.

Odrzucenie KPO oraz korekta

ODRZUCENIE KARTY

Podaj powód odrzucenia karty *

Błędnie podana masa odpadów. Prawidłowa masa odpadów 3,251

Anuluj Odrzuć kartę

Przejmujący powinien poinformować przekazującego o konieczności wystawienia przez niego korekty KPO. Przekazujący musi odszukać odpowiednią pozycję w zakładce „Odrzucone” z listy odrzuconych kart przekazania odpadów. Warto zapoznać się z sekcją „Informacje o odrzuceniu karty”. Przejmujący powinien w tym miejscu podać prawidłową masę odpadów.

Komunikacja przekazujący – przejmujący

By dokonać korekty karty przekazania odpadów i zmienić jej status, należy skorzystać z funkcji „Skoryguj” i wprowadzić prawidłową masę odpadów lub prawidłowy kod odpadów. **Postępowanie w przypadku korekty jest identyczne przy błędzie masy odpadów, jak i przy błędnie podanym w KPO rodzaju odpadów.**

Po wystawieniu korekty KPO pojawi się ponownie w systemie BDO przejmującego z statusem „Potwierdzenie wygenerowane”. **Przy numerze karty będzie widniał dopisek „korekta”.** Przejmujący musi teraz potwierdzić przejęcie, a transportujący potwierdzić transport.

W przypadku błędnie podanego kodu oraz rodzaju odpadów w KPO o statusie „Potwierdzenie wygenerowane” jedynym możliwym wariantem postępowania jest odrzucenie KPO przez przejmującego i wystawienie korekty przez przekazującego odpady. Przejmujący ma obowiązek odrzucenia takiej karty przekazania odpadów.

Błędnie podany rodzaj odpadów

Przejmujący odpady w przypadku niewielkiej niezgodności masy odpadów ma również **możliwość potwierdzenia przejęcia z jednoczesnym podaniem innej masy odpadów niż ta podana przez przekazującego**. Od stycznia 2020 roku w KPO zawsze widnieją dwie masy odpadów. Podmioty nie powinny za wszelką cenę unikać sytuacji, w której te masy się różnią. Podana masa odpadów powinna być przede wszystkim zgodna ze stanem faktycznym, a niewielkie różnice są naturalne, tym bardziej, że masę odpadów podajemy z dokładnością do 10 gram. Rozwiązanie to powinno być jednak stosowane tylko w przypadku niewielkich różnic w masie odpadów, powstałych np. w trakcie transportu. Przy wyraźnych błędach w ważeniu/oszacowaniu masy, KPO powinna zostać odrzucona i wystawiona korekta.

**Niewielka
niezgodność
masy odpadów**

PRZEJĘCIE ODPADÓW

Masa [Tony] *

3,252

Uwagi

Różnica w masie po transporcie.

Anuluj

Potwierdź przejęcie

Jeżeli zaistnieje sytuacja, gdy KPO z błędną masą lub dwiema znacząco różniącymi się masami odpadów uzyska status „Transport potwierdzony”, możliwe jest **sprostowanie masy poprzez kartę ewidencji odpadów (KEO)**. Dotyczy to oczywiście podmiotów prowadzących pełną ewidencję odpadów. W przypadku podmiotów prowadzących [uproszczoną ewidencję odpadów](#) z wykorzystaniem tylko karty przekazania odpadów w zależności od skali błędu należy rozważyć w porozumieniu z przejmującym, czy KPO zostanie wystawiona ponownie (błędna zawsze zostaje w systemie BDO). Działanie takie możliwe jest tylko przy porozumieniu wszystkich podmiotów umieszczonych na karcie przekazania odpadów.

**Zamknięta KPO
z błędną masą
odpadów**

Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Potwierdzony transport”, taka KPO pozostaje w systemie. Przekazujący oraz przejmujący prowadzący pełną ewidencję odpadów ma możliwość zmiany masy odpadów podczas przypisywania KPO do karty ewidencji odpadów. Przykładowo wytwórca odpadów będący przekazującym może w swojej KEO uwzględnić masę z KPO podaną przez przejmującego w trakcie potwierdzania przejęcia. Docelowo należy jednak dążyć do tego, by różnice w masie odpadów podanej przez przekazującego i masie odpadów podanej przez przejmującego były jak najmniejsze.

**Błędnie podany
rodzaj odpadów**

Odpady przekazane przez posiadacza odpadów: *

☒ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów

☐ Wywóz poza RP

☐ Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

☐ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Numer karty przekazania odpadów *

00010/2020/KPO/0001/957886719

Data przekazania odpadów *

03-08-2020

Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] *

2,1550

Od maja 2020 roku system BDO umożliwia także **sprostowanie błędnie podanego kodu oraz rodzaju odpadów poprzez dokonanie wpisu w karcie ewidencji odpadów**. W praktyce zarówno podmiot przekazujący, jak i przejmujący, mogą do karty ewidencji prowadzonej dla właściwego kodu odpadów przypisać KPO wystawioną przez pomyłkę na inny kod odpadów. By dokonać takiego wpisu, należy podczas wyszukiwania KPO zaznaczyć opcję „nie” dla pozycji „Czy kod i rodzaj odpadu zgodny z kartą ewidencji?” i wyszukać błędnie wystawioną KPO.

WYSZUKAJ KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW

INFORMACJE O KARCIE

Kod i rodzaj odpadu

Numer karty

Czy kod i rodzaj odpadu zgodny z kartą ewidencji?

☐ tak ☒ nie

DANE PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO

NIP przejmującego odpady

Numer rejestrowy przejmującego

Nazwa przejmującego

Data przekazania

Czy karta wykorzystana w ewidencji?

☐ tak ☒ nie

[Szukaj](#) lub [Wyczyść](#)

Czy wykorzystana?	Kod i rodzaj odpadu	Numer karty	NIP przejmującego	Numer rejestrowy przejmującego	Nazwa przejmującego	Data przekazania	Masa odpadów w tonach [Mg]
Tak	15 01 01	00010/2020/KPO/0001/957886719	1299594351	488536232	Podmiot 333116	03-08-2020	2.155
Tak	01 01 01	00006/2020/KPO/0001/957886719	1299594351	488536232	Podmiot 333116	03-08-2020	2.5111
Tak	10 10 10	00003/2020/KPO/0001/957886719	1299594351	488536232	Podmiot 333116	01-08-2020	11.234

BŁĘDNIE PODANA MASA ODPADÓW W KPO			
Postępowanie oraz możliwe działania w systemie BDO – w zależności od roli użytkownika			
Status KPO	PRZEKAZUJĄCY	TRANSPORTUJĄCY	PRZEJMUJĄCY
ZATWIERDZONA	ZMIANA MASY PODCZAS WYSTAWIANIA POTWIERDZENIA KPO Przekazujący ma możliwość zmiany błędnie podanej masy odpadów dla KPO o statusie „Zatwierdzona” podczas wystawiania potwierdzenia KPO. Po dokonaniu zmiany na KPO będzie widniała tylko nowa masa odpadów.	NIEGENEROWANIE POTWIERDZENIA Transportujący nie powinien wystawiać potwierdzenia KPO, gdy ma wątpliwości dotyczące masy odpadów. Podczas wystawiania potwierdzenia KPO transportujący nie ma możliwości zmiany masy odpadów.	Podgląd KPO
	WYCOFANIE KPO Podmiot przekazujący ma możliwość wycofania KPO z błędnie podaną masą odpadów o statusie „Potwierdzenie wygenerowane”. Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić niezwłocznie nową KPO. W przypadku gdy transport już się rozpoczął, należy poinformować podmiot transportujący.	Podgląd KPO	ODRZUCENIE KPO I KOREKTA Należy wskazać powód odrzucenia karty oraz poinformować przekazującego oraz transportującego. Przejmujący wraz z przekazującym powinni ustalić dalsze postępowanie. Przekazujący powinien niezwłocznie wystawić korektę KPO z właściwą masą odpadów.
POTWIERDZENIE WYGENEROWANE			POTWIERDZENIE PRZEJĘCIA (NOWA MASA) W przypadku niewielkich różnic podmiot przejmujący potwierdza przejęcie, podając inną masę odpadów, niż pierwotnie podał przekazujący. Należy w polu „Uwagi” podać przyczynę zmiany masy odpadów. Na KPO widoczne są obydwa masy odpadów.
ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	NOWA KPO Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Zrealizowane przejęcie”. Po uzyskaniu informacji od transportującego i uzgodnieniu dalszego postępowania, przekazujący powinien wystawić nową KPO. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.	NIEPOTWIERDZANIE TRANSPORTU KPO pozostaje niezamknięta z tym statusem. Ponieważ niepotwierdzenie transportu zmusza przekazującego do wystawienia nowej KPO, transportujący powinien stosować to rozwiązanie tylko w przypadku bardzo dużych różnic pomiędzy masą faktyczną a masą podaną w KPO.	Podgląd KPO
POTWIERDZONY TRANSPORT	SPROSTOWANIE W KEO Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Potwierdzony transport”, KPO pozostaje w systemie. Przekazujący prowadzący pełną ewidencję odpadów ma możliwość zmiany masy odpadów podczas przypisywania KPO do KEO.	Podgląd KPO	SPROSTOWANIE W KEO Przejmujący prowadzący pełną ewidencję odpadów ma możliwość zmiany masy odpadów podczas przypisywania KPO do karty ewidencji odpadów.

**Kolorem niebieskim zaznaczono rekomendowane dla danego błędu oraz statusu KPO postępowanie przypisane do danej roli. Oznaczenie kolorem niebieskim dwóch ról oznacza, że działania mogą inicjować obydwa podmioty.*

BŁĘDNIIE PODANY KOD ORAZ RODZAJ ODPADÓW W KPO			
Postępowanie oraz możliwe działania w systemie BDO – w zależności od roli użytkownika			
Status KPO	PRZEKAZUJĄCY	TRANSPORTUJĄCY	PRZEJMUJĄCY
ZATWIERDZONA	ZMIANA KODU ODPADÓW PODCZAS WYSTAWIANIA POTWIERDZENIA KPO Przekazujący ma możliwość zmiany rodzaju odpadów dla KPO o statusie „Zatwierdzona” podczas wystawiania potwierdzenia KPO.	NIEGENEROWANIE POTWIERDZENIA Transportujący nie powinien wystawiać potwierdzenia KPO, gdy ma wątpliwości dotyczące rodzaju odpadów. Transportujący nie ma możliwości zmiany rodzaju odpadów podczas wystawiania potwierdzenia KPO.	Podgląd KPO
POTWIERDZENIE WYGENEROWANE	WYCOFANIE KPO Podmiot przekazujący ma możliwość wycofania KPO z błędnie podanym rodzajem odpadów. Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić niezwłocznie nową KPO. W przypadku gdy transport już się rozpoczął, należy poinformować podmiot transportujący.	Podgląd KPO	ODRZUCENIE KPO I KOREKTA Należy wskazać powód odrzucenia karty oraz poinformować przekazującego oraz transportującego. Przejmujący wraz z przekazującym powinni ustalić dalsze postępowanie. Przekazujący powinien niezwłocznie wystawić korektę KPO z właściwym kodem odpadów.
ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	NOWA KPO Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Zrealizowane przejęcie”. Po uzyskaniu informacji od transportującego i uzgodnieniu dalszego postępowania, przekazujący powinien wystawić nową KPO. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.	NIEPOTWIERDZANIE TRANSPORTU KPO pozostaje niezamknięta z tym statusem. Niepotwierdzenie transportu zmusza przekazującego do wystawienia nowej KPO.	Podgląd KPO
POTWIERDZONY TRANSPORT	SPROSTOWANIE W KEO Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Potwierdzony transport”, KPO pozostaje w systemie. Należy poinformować transportującego oraz przejmującego. Przekazujący prowadzący pełną ewidencję odpadów ma możliwość przypisania KPO z błędnym kodem odpadów do karty ewidencji odpadów prowadzonej dla innego kodu odpadów. Przy takim wpisie w KEO należy umieścić stosowny komentarz.	Podgląd KPO	SPROSTOWANIE W KEO Przejmujący prowadzący pełną ewidencję odpadów ma możliwość przypisania KPO z błędnym kodem odpadów do karty ewidencji odpadów prowadzonej dla innego kodu odpadów. Przy takim wpisie w KEO należy umieścić stosowny komentarz.

**Kolorem niebieskim zaznaczono rekomendowane dla danego błędu oraz statusu KPO postępowanie przypisane do danej roli. Oznaczenie kolorem niebieskim dwóch ról oznacza, że działania mogą inicjować obydwa podmioty.*

6.2. Błędy i problemy związane z transportem odpadów w KPO

W tym rozdziale opisujemy postępowanie w przypadku podania w karcie przekazania odpadów błędnego numeru rejestracyjnego środka transportu odpadów oraz podania błędnego podmiotu transportującego odpady. W przypadku transportu należy zauważyć, że wpływ na kształt KPO ma także sam podmiot transportujący – na przykład, wystawiając potwierdzenie KPO, może podać błędny numer rejestracyjny lub błędną datę rozpoczęcia transportu.

W kontekście daty należy pamiętać, że data i godzina przejęcia odpadów nie może być wcześniejsza od daty i godziny rozpoczęcia transportu. W przypadku błędnego podania daty w KPO przez przekazującego, transport nie powinien się rozpocząć. Gdy jednak dojdzie do takiej sytuacji, istnieją tylko **dwie możliwości: KPO może zostać odrzucona/wycofana lub strony poczekają z przejęciem odpadów do momentu, gdy minie data i godzina rozpoczęcia transportu podana w KPO**. Nie ma możliwości skorygowania daty rozpoczęcia transportu dla KPO o statusie „Potwierdzenie wygenerowane”.

Błędna data rozpoczęcia transportu

Często zdarza się także, że przekazujący lub przejmujący poda błędny numer rejestracyjny środka transportu. Na etapie gdy KPO posiada status „Zatwierdzona” **zarówno przekazujący, jak i transportujący ma możliwość zmiany numeru rejestracyjnego podczas wystawiania potwierdzenia KPO**. Tego typu błąd łatwo

Błędny numer rejestracyjny

poprawić i nie ma on żadnych konsekwencji. Jeżeli transport się nie rozpoczął, należy wycofać KPO i wystawić ponownie. Jeżeli transport się zakończył, przejmujący może rozważyć potwierdzenie przejęcia pomimo błędnego numeru rejestracyjnego środka transportu. Można w polu „Uwagi” podczas potwierdzania przejęcia opisać sytuację i podać prawidłowy nr rejestracyjny, nie ma jednak konieczności odrzucania KPO. **Numer rejestracyjny w pierwszej kolejności jest niezbędny w trakcie kontroli potwierdzenia KPO podczas transportu.**

W systemie BDO przekazujący, wystawiając KPO, dokonuje wyboru podmiotu transportującego odpady spośród wszystkich zarejestrowanych w rejestrze BDO podmiotów za pomocą wyszukiwarki. Zdarza się, że przekazujący omyłkowo wybierze niewłaściwy podmiot transportujący. W takim przypadku nie ma możliwości korekty KPO. Należy kartę wycofać lub, jeżeli transport się zakończył, przejmujący powinien kartę odrzucić.

**Błędnie podany
podmiot
transportujący**

Teoretycznie można sobie także wyobrazić sytuację, w której przekazujący wystawił automatycznie potwierdzenie, a przejmujący nie zauważył pomyłki i potwierdził przejęcie. Zdarzają się także sytuacje, w których błędnie podany transportujący, który nawet z nie współpracuje z przekazującym ani przejmującym, niejako z automatu potwierdzi transport odpadów.

W przypadku gdy na KPO **widnieje błędny podmiot transportujący, a KPO ma status „Potwierdzone przejęcie” lub „Transport potwierdzony”, nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO.** Taka karta pozostaje w systemie BDO. Należy poinformować transportującego (faktycznego i tego błędnie podanego) oraz odbiorcę o błędnie wystawionej KPO. W BDO nie ma możliwości wystawienia KPO z datą wsteczną, nowa KPO powinna być wystawiona z datą i godziną wprowadzenia do systemu. **W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.**

BŁĘDNIE PODANY NUMER REJESTRACYJNY ŚRODKA TRANSPORTU W KPO			
Postępowanie oraz możliwe działania w systemie BDO – w zależności od roli użytkownika			
Status KPO	PRZEKAZUJĄCY	TRANSPORTUJĄCY	PRZEJMUJĄCY
ZATWIERDZONA	ZMIANA NR REJESTRACYJNEGO PODCZAS WYSTAWIANIA POTWIERDZENIA KPO Przekazujący ma możliwość zmiany numeru rejestracyjnego podczas wystawiania potwierdzenia KPO.	ZMIANA NR REJ. PODCZAS WYSTAWIANIA POTWIERDZENIA KPO Transportujący ma możliwość zmiany numeru rejestracyjnego podczas wystawiania potwierdzenia KPO.	Podgląd KPO
POTWIERDZENIE WYGENEROWANE	WYCOFANIE KPO Jeżeli transport się nie rozpoczął, należy wycofać KPO i wystawić ponownie. W przypadku gdy transport się zakończył, należy porozumieć się z pozostałymi podmiotami.	Podgląd KPO	Jeżeli transport się zakończył, przejmujący może rozważyć potwierdzenie przejęcia pomimo błędnego numeru rejestracyjnego środka transportu. Numer rejestracyjny w pierwszej kolejności jest niezbędny w trakcie kontroli potwierdzenia KPO podczas transportu. Należy w polu „Uwagi” opisać sytuację i podać prawidłowy nr rejestracyjny.
ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Zrealizowane przejęcie”. Po uzyskaniu informacji od transportującego należy wspólnie uzgodnić dalsze postępowanie.	NIEPOTWIERDZANIE TRANSPORTU Transportujący na tym etapie może nie potwierdzić transportu, skutkuje to jednak koniecznością ponownego wystawienia KPO, a błędna KPO pozostaje w systemie. Można rozważyć potwierdzenie transportu pomimo błędnego numeru rejestracyjnego środka transportu. Numer rejestracyjny w pierwszej kolejności jest niezbędny w trakcie kontroli potwierdzenia KPO podczas transportu.	Podgląd KPO
POTWIERDZONY TRANSPORT	Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Potwierdzony transport”. Należy rozważyć niepodejmowanie dalszych kroków pomimo błędu. Numer rejestracyjny w pierwszej kolejności jest niezbędny w trakcie kontroli potwierdzenia KPO podczas transportu.	Podgląd KPO	Podgląd KPO

**Kolorem niebieskim zaznaczono rekomendowane dla danego błędu oraz statusu KPO postępowanie przypisane do danej roli. Oznaczenie kolorem niebieskim dwóch ról oznacza, że działania mogą inicjować obydwa podmioty.*

BŁĘDNIE PODANY PODMIOT TRANSPORTUJĄCY W KPO			
Postępowanie oraz możliwe działania w systemie BDO – w zależności od roli użytkownika			
Status KPO	PRZEKAZUJĄCY	TRANSPORTUJĄCY (BŁĘDNIE PODANY)	PRZEJMUJĄCY
ZATWIERDZONA	WYCOFANIE KPO Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić nową KPO.	Podgląd KPO	Podgląd KPO
POTWIERDZENIE WYGENEROWANE	WYCOFANIE KPO Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić nową KPO.	Podgląd KPO	ODRZUCENIE KPO Należy wskazać powód odrzucenia karty oraz poinformować przekazującego oraz transportującego.
ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Zrealizowane przejęcie”. Po uzyskaniu informacji od transportującego i uzgodnieniu dalszego postępowania, przekazujący powinien wystawić nową KPO. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.	NIEPOTWIERDZANIE TRANSPORTU W większości przypadków KPO pozostaje niezamknięta z tym statusem, ponieważ faktyczny transportujący nie ma możliwości potwierdzenia transportu.	Podgląd KPO
POTWIERDZONY TRANSPORT	NOWA KPO Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO. Jeżeli przez przypadek błędnie podany transportujący potwierdzi transport, należy wystawić kartę ponownie. Należy poinformować transportującego (faktycznego i błędnie podanego) oraz odbiorcę o błędnie wystawionej KPO. W BDO nie ma możliwości wystawienia KPO z datą wsteczną, KPO powinna być wystawiona z datą i godziną wprowadzenia do systemu. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.	Podgląd KPO	Podgląd KPO Jeżeli przejmujący prowadzi pełną ewidencję odpadów, powinien w KEO pominąć błędną kartę, a uwzględnić prawidłową.

**Kolorem niebieskim zaznaczono rekomendowane dla danego błędu oraz statusu KPO postępowanie przypisane do danej roli. Oznaczenie kolorem niebieskim dwóch ról oznacza, że działania mogą inicjować obydwa podmioty.*

6.3. Błędy i problemy związane z odbiorcą odpadów w KPO

Wycofaj KPO

W rozdziale tym opisujemy postępowanie w przypadku, gdy przekazujący podał w karcie przekazania odpadów niewłaściwy podmiot przejmujący odpady. W systemie BDO przekazujący, wystawiając KPO, dokonuje wyboru podmiotu przejmującego odpady spośród wszystkich zarejestrowanych w rejestrze BDO podmiotów za pomocą wyszukiwarki. Zdarza się, że przekazujący omyłkowo wybierze błędny podmiot transportujący. W takim przypadku nie ma możliwości korekty KPO, kartę należy wycofać. Może to zrobić tylko przekazujący. **Co ważne, także w przypadku wybrania właściwego podmiotu, ale błędnego miejsca prowadzenia działalności (MPD), należy kartę wycofać.**

Wyszukaj miejsce prowadzenia działalności

Numer MPD	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności
0007/488536232	Odział Łomża	Województwo: PODLASKIE Powiat: łomżyński Gmina: Łomża Miejscowość: Stara Łomża nad Rzeką
0006/488536232	Odział Radom	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Radom Gmina: Radom Miejscowość: Radom ul. Jerzego Radomskiego
0010/488536232	Odział Gdańsk	Województwo: POMORSKIE Powiat: Gdańsk Gmina: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk ul. Poczty Gdańskiej
0005/488536232	Odział Warszawa 2	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: piaseczyński Gmina: Piaseczno Miejscowość: Piaseczno ul. Emilii Plater
0009/488536232	Odział Wrocław 2	Województwo: DOLNOŚLĄSKIE Powiat: Wrocław Gmina: Wrocław-Krzyki Miejscowość: Wrocław (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy)

Teoretycznie można sobie także wyobrazić sytuację, w której błędnie podany przejmujący nie zauważył pomyłki i potwierdził przejęcie. W przypadku gdy na KPO **widnieje błędny podmiot przejmujący, a KPO ma status „Potwierdzone przejęcie” lub „Transport potwierdzony”, nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO.** Taka karta pozostaje w systemie BDO. Należy poinformować transportującego oraz odbiorcę (faktycznego i tego błędnie podanego) o błędnie wystawionej KPO. W BDO nie ma możliwości wystawienia KPO z datą wsteczną, nowa KPO powinna być wystawiona z datą i godziną wprowadzenia do systemu. **W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.**

BŁĘDNIE PODANY PODMIOT PRZEJMUJĄCY W KPO			
Postępowanie oraz możliwe działania w systemie BDO – w zależności od roli użytkownika			
Status KPO	PRZEKAZUJĄCY	TRANSPORTUJĄCY	PRZEJMUJĄCY (BŁĘDNIE PODANY)
ZATWIERDZONA	WYCOFANIE KPO Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić nową KPO.	Podgląd KPO	Podgląd KPO
POTWIERDZENIE WYGENEROWANE	WYCOFANIE KPO Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić nową KPO.	Podgląd KPO	ODRZUCENIE KPO Należy wskazać powód odrzucenia karty KPO oraz poinformować zarówno przekazującego, jak i transportującego.
ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	W przypadku gdy błędnie podany podmiot przejmujący przez pomyłkę potwierdził transport, nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Zrealizowane przejęcie”. Po uzyskaniu informacji od transportującego i uzgodnieniu dalszego postępowania przekazujący powinien wystawić nową KPO. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.	NIEPOTWIERDZANIE TRANSPORTU W SYSTEMIE BDO W przypadku gdy na tym etapie transportujący zauważy błąd, KPO pozostaje niezamknięta z tym statusem.	Podgląd KPO
POTWIERDZONY TRANSPORT	NOWA KPO Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Potwierdzony transport”. Jeżeli przez przypadek błędnie podany transportujący potwierdzi transport, należy wystawić kartę ponownie. Należy poinformować transportującego oraz odbiorcę (faktycznego i błędnie podanego) o błędnie wystawionej KPO. W systemie BDO nie ma możliwości wystawienia KPO z datą wsteczną, KPO powinna być wystawiona z datą i godziną wprowadzenia do systemu. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.	Podgląd KPO	Podgląd KPO Jeżeli przejmujący prowadzi pełną ewidencję odpadów, powinien w KEO pominąć błędną kartę, a uwzględnić prawidłową.

**Kolorem niebieskim zaznaczono rekomendowane dla danego błędu oraz statusu KPO postępowanie przypisane do danej roli. Oznaczenie kolorem niebieskim dwóch ról oznacza, że działania mogą inicjować obydwa podmioty.*

6.4. Postępowanie w przypadku wystawienia karty błędnego typu

Zdarzają się w obrocie odpadami sytuacje, gdy podmiot do tego nieuprawniony przez pomyłkę wystawi [kartę przekazania odpadów komunalnych](#) zamiast [standardowej KPO](#).

Kartą przekazania odpadów komunalnych (KPOK) zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach **mogą posługiwać się tylko:**

- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
- posiadacze odpadów prowadzący zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych
- transportujący odpady komunalne.

Oznacza to, że KPOK może zostać wystawiona tylko pomiędzy takimi podmiotami. Istnieją dwa tryby KPOK – odbioru z nieruchomości lub przekazywania wewnętrznego lub zewnętrznego odpadów komunalnych. Co bardzo ważne, o wystawieniu decyduje posiadacz odpadów i on ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędne wystawienie KPOK. Ma on obowiązek sprawdzenia w rejestrze BDO, czy podmiot, któremu wystawia KPOK i przekazuje odpady, jest jednym z trzech wyżej wymienionych.

Kto wystawia KPOK

W przypadku gdy przekazujący wystawił kartę przekazania odpadów błędnego typu, **w pierwszej kolejności powinien dążyć do jej wycofania lub odrzucenia przez przejmującego odpady.** Jeżeli uda się wychwycić błąd, zanim KPO uzyska status „Potwierdzone przejęcie”, należy ponownie wystawić KPO właściwego typu.

Zdarza się jednak, że nieświadome podmioty (zarówno przekazujący, jak przejmujący) przez jakiś czas działają z wykorzystaniem niewłaściwych KPO. W takiej sytuacji najważniejsze jest, by podmiot, który zorientuje się, że postępowanie jest niewłaściwe, **w sposób formalny, najlepiej formalnym pismem, poinformowała drugą stronę o zaistniałym błędzie.** W piśmie należy wskazać numery kart, które zostały błędnie wystawione. W tym kontekście często dochodzi też do sytuacji, w której podmiot przekazujący zwolniony jest w tym zakresie z ewidencji odpadów i dla tych konkretnych odpadów w ogóle nie powinien wystawiać KPO. W tej sytuacji należy w piśmie wskazać, że jest się zwolnionym z ewidencji i wskazać podstawę tego zwolnienia.

Formalne pismo z informacją o błędzie

Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Potwierdzony transport” lub „Zrealizowane przejęcie”. Jedyną możliwością jest poinformowanie transportującego oraz przejmującego o błędnie wystawionej karcie i wystawienie nowej KPO właściwego typu (jeżeli mamy obowiązek ewidencji). W systemie BDO nie ma możliwości wystawienia KPO z datą wsteczną, KPO powinna być wystawiona z datą i godziną wprowadzenia do systemu. **W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej KPO.**

NOWY WPIS - PRZYJĘTE ODPADY

Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów: *

- ☐ Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów
- ☐ Przywóz do RP
- ☒ Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Data przejęcia odpadów *

05-08-2020

Masa przejętych odpadów w tonach [Mg] *

1,25

Informacje dodatkowe

Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wystawił błędnie KPO o numerze: 00004/2020/KPO/0001/957886719.

W przypadku gdy przekazujący zwolniony jest ewidencji odpadów, podmiot przejmujący powinien dokonać odpowiedniego wpisu w karcie ewidencji odpadów (KEO). W polu „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer błędnie wystawionej KPO. Warto pamiętać, że co prawda to przekazujący błędnie wystawił kartę przekazania odpadów, to również przejmujący popełnił błąd, potwierdzając przejęcie na podstawie niewłaściwego dokumentu.

**Sprostowanie
w KEO**

BŁĘDNY TYP KARTY W KPO			
Postępowanie oraz możliwe działania w systemie BDO – w zależności od roli użytkownika			
Status KPO	PRZEKAZUJĄCY	TRANSPORTUJĄCY	PRZEJMUJĄCY
ZATWIERDZONA	WYCOFANIE KPO Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić nową KPO właściwego typu.	Podgląd KPO	Podgląd KPO
POTWIERDZENIE WYGENEROWANE	WYCOFANIE KPO Należy wskazać przyczynę wycofania karty. Przekazujący powinien wystawić nową KPO właściwego typu.	Podgląd KPO	ODRZUCENIE KPO Należy wskazać powód odrzucenia karty oraz poinformować przekazującego oraz transportującego. Po odrzuceniu błędnej KPO przez przejmującego, przekazujący powinien wystawić nową KPO właściwego typu.
ZREALIZOWANE PRZEJĘCIE	Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Zrealizowane przejęcie”. Po uzyskaniu informacji od transportującego i uzgodnieniu dalszego postępowania, przekazujący powinien wystawić nową KPO właściwego typu. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej, błędnie wystawionej KPO.	NIEPOTWIERDZANIE TRANSPORTU KPO pozostaje niezamknięta z tym statusem.	Podgląd KPO
POTWIERDZONY TRANSPORT	NOWA KPO Nie ma możliwości usunięcia lub korekty KPO o statusie „Potwierdzony transport”. Jediną możliwością jest poinformowanie transportującego oraz przejmującego o błędnie wystawionej karcie i wystawienie nowej KPO właściwego typu. W systemie BDO nie ma możliwości wystawienia KPO z datą wsteczną, KPO powinna być wystawiona z datą i godziną wprowadzenia do systemu. W nowej KPO w sekcji „Informacje dodatkowe” należy opisać sytuację oraz podać numer zastępowanej KPO.	Podgląd KPO	Podgląd KPO Jeżeli przejmujący prowadzi pełną ewidencję odpadów, powinien w KE0 pominąć błędną kartę, a uwzględnić prawidłową.

**Kolorem niebieskim zaznaczono rekomendowane dla danego błędu oraz statusu KPO postępowanie przypisane do danej roli. Oznaczenie kolorem niebieskim dwóch ról oznacza, że działania mogą inicjować obydwa podmioty.*

6.5. Postępowanie w przypadku braku karty ewidencji odpadów (KEO) za poprzedni rok

W przypadku braku karty ewidencji za poprzedni rok kalendarzowy nie da się w żaden sposób utworzyć jej wstecznie. Jeśli podmiot, który miał taki obowiązek, nie utworzył karty ewidencji odpadów dla jednego lub kilku kodów odpadów, doszło do uchybienia poprzez niewypełnienie obowiązku zawartego w art. 67 ustawy o odpadach.

Brak KEO za poprzedni rok

Na chwilę obecną nie ma technicznych możliwości naprawienia takiego błędu. Uchybienie to będzie widoczne w BDO, a w przypadku kontroli organ kontrolny z pewnością je zauważy. Z reguły w takich przypadkach kończy się na zaleceniach pokontrolnych. Decyzję w tym zakresie każdorazowo podejmuje jednak wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień, a przepisy pozwalają nałożyć w takim przypadku [administracyjną karę pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł](#).

Dobłą wiadomością jest, że w praktyce uchybienie polegające na braku KEO za poprzedni rok kalendarzowy może zostać wykryte tylko w sytuacji, w której organ kontrolny (WIOŚ) przeprowadzi kontrolę. **Uchybienie to nie powinno zostać wykryte podczas rutynowego, corocznego zatwierdzania sprawozdania** o wytwarzanych odpadach oraz gospodarowaniu odpadami przez urząd marszałkowski.

Brak KEO ujawni tylko kontrola

Mając jednak na uwadze grożące administracyjne kary pieniężne, jak i fakt, że sprawozdanie roczne w BDO sporządzać powinno się w oparciu o karty ewidencji odpadów (KEO), warto, aby podmiot, który zorientuje się po zakończeniu roku kalendarzowego, że nie utworzył KEO, podjął pewne kroki, które **poprawią jego pozycję w trakcie potencjalnej kontroli WIOŚ**.

Warto wykazać podjęte działania naprawcze

UWAGA!

W przypadku braku KEO za poprzedni rok kalendarzowy nie da się w żaden sposób utworzyć jej w systemie w roku kolejnym. Podmiot, który wykryje samodzielnie takie uchybienie, powinien w przypadku kontroli wykazać, że w zaistniałej sytuacji dołożył wszelkich starań, by ten błąd naprawić, a ewidencja odpadów była prowadzona rzetelnie i zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zanim przejdziemy do postępowania w przypadku braku KEO dla danego kodu odpadów, warto wspomnieć o ewentualnej **możliwości wykorzystania KEO utworzonej w poprzednim roku dla innego rodzaju odpadów**. Co prawda nie da się utworzyć KEO na dany rok po 31 grudnia, można jednak utworzone w poprzednich KartaEwidencji.pl

Sprawdź, czy nie posiadasz pustej KEO

latach KEO edytować. Jeżeli nie utworzyliśmy KEO dla kodu odpadu, dla którego powinniśmy to zrobić w latach poprzednich, ale mamy utworzoną i niewykorzystaną KEO dla innego kodu odpadów dla tego roku, możemy zmienić w niej kod odpadów, i w ten sposób rozwiązać problem brakującej KEO.

Zmiana kodu odpadów KEO

Szczegóły karty ewidencji odpadów

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW

Kod i rodzaj odpadu	Numer karty	Rok kalendarzowy
16 01 03 Zużyte opony	00003/2022/KEO/0007/488536232	2022

☐ Kod ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Zakres działalności dla kodu odpadu

☐ Un - unieszkodliwianie ☐ Od - odzysk ☐ Zb - zbieranie odpadów ☒ W - wytwarzanie odpadów

[Edycja](#)

Przykład

Podmiot zapomniał utworzyć KEO dla kodu 17 01 01 w 2023 roku, pomimo że wytworzył oraz przekazał ponad 3000 Mg tego odpadu. Podmiot miał jednak utworzoną w systemie BDO KEO dla kodu 16 01 03, ponieważ w poprzednich latach zdarzało mu się utylizować opony z koparko-ładowarek. Ponieważ w 2023 roku podmiot nie wytworzył kodu 16 01 03, KEO dla tego rodzaju odpadów pozostała pusta. W takiej sytuacji podmiot może nadrobić obowiązki w zakresie prowadzenia KEO dla kodu 17 01 01 poprzez zmianę kodu odpadów w karcie ewidencji odpadów, którą pierwotnie utworzył dla zużytych opon o kodzie 16 01 03.

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać, to wykazanie w [sprawozdaniu rocznym](#) w zależności od zakresu prowadzonej gospodarki odpadami wszystkich operacji odpadowych **zgodnie z stanem rzeczywistym**. Odpady faktycznie wytworzone, przyjęte lub przetworzone należy wykazać w sprawozdaniu za rok poprzedni. W przypadku gdy nie wszystkie odpady zostały przekazane w poprzednim roku kalendarzowym, należy w karcie ewidencji na nowy rok wykazać stan magazynowy na 1 stycznia.

Brak KEO nie oznacza braku sprawozdania

Kolejnym krokiem, który można podjąć w przypadku braku KEO, jest sporządzenie KEO za poprzednie lata poza BDO. Można to zrobić, przygotowując KEO zgodnie z wzorem określonym w ustawie o odpadach na potrzeby oficjalnej [awarii systemu BDO](#). Należy tu podkreślić, że w przepisach brak jest podstawy prawnej, by wykorzystać „papierową” KEO w przypadku braku karty ewidencji w systemie BDO. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest często sugerowane przez WIOŚ lub UM.

Przygotowanie KEO poza BDO

Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku braku KEO w systemie BDO okazanie zestawienia operacji odpadowych w jakiegokolwiek formie, czy jest to wzór „papierowej” KEO, czy zestawienie np. w Excelu, działa na korzyść kontrolowanego podmiotu.

Zestawienie powinno zawierać **te same dane co KEO w systemie BDO**. Przykładowo w przypadku wytwórcy odpadów są to informacje o wytworzonych odpadach z podziałem na odpady wytworzone w instalacji lub poza instalacją oraz z uwzględnieniem gminy [w przypadku usług art. 3 ust. pkt 32](#). Wytwórca odpadów powinien w takim zestawieniu uwzględnić także przekazanie odpadów, czyli numer KPO, datę KPO i oczywiście masę przekazanych odpadów.

Dane, które należy zebrać

Podstawowym problemem, który napotka podmiot chcący sporządzić kartę ewidencji odpadów (KEO) poza system BDO, jest „wyciągnięcie” z systemu danych o kartach przekazania odpadów (KPO).

Niezbędne informacje do zrobienia zestawienia danych poza BDO w przypadku braku KEO w BDO to:

- kod odpadu
- numer KPO
- data KPO
- **masa odpadów (Mg)**
- nazwa gminy ([w przypadku usług art. 3 ust. pkt 32](#) dane te będą potrzebne do sprawozdania rocznego w BDO).

System BDO w zakładce „Karty przekazania odpadów” nie podje najważniejszej informacji – o masie odpadów w KPO. By zebrać te informacje, trzeba otworzyć każdą KPO, a niestety system BDO najczęściej działa powoli. „Przeklikanie” przez KPO o statusie „Potwierdzony transport” w przypadku kilku KPO nie sprawi problemu. Jednak co w przypadku, gdy mamy kilkadziesiąt lub kilkaset KPO dla danego kodu odpadu w MPD? Poniżej przedstawiamy propozycję rozwiązania, które umożliwi znaczne przyspieszenie tego procesu bez konieczności zakupu dodatkowych aplikacji lub nakładek.

Jak pobrać dane z BDO

Podmiot, który w poprzednich latach nie wystawił KEO, napotyka pewną praktyczną niedogodność. Wypełniając KEO w kolejnych latach, podpinając KPO do KEO, zawsze widzimy wszystkie niepodpięte KPO za lata, w których nie była prowadzona KEO. **Sytuację tą można wykorzystać na swoją korzyść, sporządzając zestawienie danych poza BDO.**

Otwierając bieżącą kartę ewidencji odpadów (na aktualny rok kalendarzowy) prowadzoną dla danego kodu odpadów, a następnie wchodząc w zakładkę

„Przekazane” dla wytwórcy odpadów lub „Przyjęte” dla zbierającego lub przetwarzającego odpady, możemy łatwo przekopiować dane z BDO.

EWIDENCJA

WYTWORZONE WYDOBYTE PRZYJĘTE PRZETWARZANE **PRZEKAZANE**

Łączna masa przekazanych odpadów w tonach [Mg] 29,5000 w tym: w kraju w tonach [Mg] 29,5000 poza granicę RP. w tonach [Mg] 0,0000 + Nowy wpis

Lp.	Data przekazania odpadów/Data rozpoczęcia transportu	Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg]	Numer karty przekazania odpadów	Numer karty przekazania odpadów komunalnych	Informacja o sposobie przekazania odpadów	Imię i nazwisko osoby sporządzającej
1	26-02-2023	29,5000	00002/2023/KPO/0001/488536232		Na podstawie KPO	User 333116

Opcje ▾

W tym celu należy postąpić jak przy standardowym dodawaniu wpisu w KEO. Należy wybrać opcję „Nowy wpis” oraz następnie „Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów”. Po kliknięciu w pole „Numer karty przekazania odpadów” pokaże się okno „Wyszukaj kartę przekazania odpadów”, w którym w jednym miejscu zebrane mamy w jednej tabeli dane KPO wraz z masą odpadów.

WYSZUKAJ KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW

Filtrowanie wyników według roku Rok

INFORMACJE O KARCIE

Kod i rodzaj odpadu Numer karty

Czy kod i rodzaj odpadu zgodny z kartą ewidencji? ☒ tak ☐ nie

DANE PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO

NIP przejmującego odpady Numer rejestrowy przejmującego Nazwa przejmującego

Data przekazania Czy karta wykorzystana w ewidencji? ☐ tak ☒ nie

Szukaj lub Wyczyść

Czy wykorzystana?	Kod i rodzaj odpadu	Numer karty	NIP przejmującego	Numer rejestrowy przejmującego	Nazwa przejmującego	Data przekazania	Masa odpadów w tonach [Mg]
Nie	17 01 01	00003/2021/KPO/0001/488536232	1299594351	488536232	Adam 333116	21-01-2021	34.585
Nie	17 01 01	00032/2020/KPO/0001/488536232	1299594351			08-12-2020	28.56
Nie	17 01 01	00026/2020/KPO/0001/488536232	1299594351			26-11-2020	3.678
Nie	17 01 01	00025/2020/KPO/0001/488536232	1299594351			20-11-2020	3.0123
Nie	17 01 01	00021/2020/KPO/0001/488536232	1299594351			17-11-2020	1.3678

Widoczne będą także KPO, które nie zostały wykorzystane w ewidencji (nie zostały podpięte do KEO) w latach poprzednich. **Na jednym ekranie widoczne jest 10 KPO.** Tak prezentowane dane w postaci tabeli można łatwo zaznaczyć i w partiach po 10 operacji przekopiować do np. do Excela. Co ważne, **dane zostaną wklejone z zachowaniem układu tabeli, co umożliwia szybką obróbkę danych.**

Kopiowanie danych z BDO np. do Excela

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Czy wykorzystana?	Kod i rodzaj odpadu	Numer karty	NIP przejmującego	Numer rejestrowy przejmującego	Nazwa przejmującego	Data przekazania	Masa odpadów w tonach [Mg]
2	Nie	17 01 01	23/KPO/0001/48	1299594351	488536232	Podmiot 333116	26-02-2023	29.5
3	Nie	17 01 01	21/KPO/0001/48	1299594351	488536232	Podmiot 333116	21-01-2021	34.585
4	Nie	17 01 01	20/KPO/0001/48	1299594351	488536232	Podmiot 333116	08-12-2020	28.56
5	Nie	17 01 01	20/KPO/0001/48	1299594351	488536232	Podmiot 333116	26-11-2020	3.678
6	Nie	17 01 01	20/KPO/0001/48	1299594351	488536232	Podmiot 333116	20-11-2020	3.0123
7	Nie	17 01 01	20/KPO/0001/48	1299594351	488536232	Podmiot 333116	17-11-2020	1.3678
8								
9								

WSKAZÓWKA!

W zależności od ustawień Excela konieczna może być zmiana separatora dziesiętnego dla masy odpadów z kropki na przecinek.

Tak pobrane dane stanowią doskonały punkt wyjścia do sporządzenia zestawienia danych, które w przypadku braku możliwości sporządzenia KEO w systemie BDO po zakończeniu roku może być okazane w przypadku kontroli. Oczywiście, jak już pisaliśmy wcześniej, dane z KPO nie wystarczą, konieczne jest także, by w takim zestawieniu danych poza BDO wykazać dodatkowe informacje, np. o wytworzeniu odpadów lub o przetworzeniu odpadów.

Kontrole WIOŚ nie zdarzają się często i z reguły są wcześniej zapowiedziane. Mogą co prawda zdarzyć się pozaplanowe kontrole, które odbywają się niezapowiedzianie, ale te zdarzają się jeszcze rzadziej i musi być do ich przeprowadzenia konkretny powód, np. zawiadomienie, które wpłynęło do organu kontrolnego. **Mając powyższe na uwadze, można rozważyć, czy warto tworzyć KEO poza BDO w sytuacji, w której nie jest przeprowadzana lub zapowiedziana kontrola.** Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Sytuacja każdego podmiotu jest inna i wymaga indywidualnej analizy.

Czy warto robić KEO poza BDO?

7. Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO

W wyniku trudności, jakie pojawiły się w gospodarce odpadami po 1 stycznia 2020 roku, kiedy to **system BDO stał się na chwilę obligatoryjnym narzędziem dla przedsiębiorców zobowiązanych do ewidencji odpadów**, Ministerstwo Klimatu zdecydowało się poprzeć pilną nowelizację Ustawy o odpadach. Nowe przepisy wprowadziły szereg rozwiązań oczekiwanych przez przedsiębiorców, w tym przepisy przejściowe pozwalające **na papierową ewidencję odpadów do dnia 31 grudnia 2020**.

Zgodnie z przepisami ewidencja odpadów za 2020 rok, która była prowadzona na papierze pozostaje poza BDO.

Ustawa o odpadach po nowelizacji z 14 maja 2020 roku (Ustawa o COVID-19) dała możliwość **ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie przejściowym tylko do dnia 31 grudnia 2020 roku**. W przypadku awarii systemu BDO papierowa ewidencja odpadów jest możliwa także po 31 grudnia 2020 roku. Co ważne, ewidencja w formie papierowej odbywa się z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, które zostały określone w załączniku do ustawy. Wzory te różnią się zarówno od dokumentów obowiązujących w 2019 roku, jak i od dokumentów wystawianych w systemie BDO.

Papierowa ewidencja możliwa do 31 grudnia 2020

Dokumenty służące do ewidencji odpadów, np. KPO lub KEO, wystawione w formie papierowej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku pozostają w formie papierowej. Nowelizacja ustawy o odpadach zlikwidowała obowiązek wprowadzenia ich do systemu BDO. W przypadku ewidencji papierowej w czasie oficjalnej awarii systemu BDO dokumenty należy jednak wprowadzić niezwłocznie po jej ustaniu. Więcej na ten temat w rozdziale „[Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO](#)”.

Zlikwidowany obowiązek wprowadzenia do BDO

Przepisy te wprowadzały na 2020 rok system dualny, w którym ewidencję można prowadzić równolegle w formie papierowej i za pośrednictwem systemu BDO. Rozwiązanie to dla części podmiotów było utrudnieniem, dlatego, mając możliwość wystawienia KPO w systemie BDO, nie należy korzystać z formy papierowej.

Dla części podmiotów forma papierowa stanowił jedyną możliwość przekazania odpadów lub ich prawidłowej ewidencji. Szczegółowo opisujemy to w rozdziale „[Papierowa ewidencja odpadów do 31 grudnia 2020 – nowe przepisy przejściowe](#)”.

Nowelizacja ustawy o odpadach z 14 maja 2020 roku umożliwiła czasowe prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO.

**Ewidencja przed
wpisem do BDO**

Podmioty, które powinny uzyskać wpis do rejestru BDO z urzędu lub na wniosek, mogły w 2020 roku prowadzić papierową ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 Ustawy o odpadach, przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

Posiadacze odpadów przed uzyskaniem wpisu nie stosują numeru rejestrowego BDO na papierowych dokumentach ewidencyjnych. **W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosowało się zakazów prowadzenia działalności bez uzyskania wpisu.**

7.1. Papierowa ewidencja odpadów poza BDO

Jak pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, od dnia 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów możliwa jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. W 2020 roku obowiązywały jednak przepisy przejściowe.

Wyjątkiem od tej zasady był okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, w którym posiadacz odpadów może prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby okresu przejściowego oraz ewentualnej awarii systemu BDO. Możliwość wystawienia papierowej karty przekazania odpadów wynika z art. 236a ustawy o odpadach, który został wprowadzony ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Termin z art. 236a został następnie wydłużony nowelizacją z 21 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Nowe wzory dokumentów

W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. ustawodawca dopuszczał sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. W okresie przejściowym prowadzenie karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej jest **dozwolone tylko, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych formie papierowej.** Oznacza to, że w okresie przejściowym to posiadacz odpadów decyduje, w jakiej formie wystawi KPO. Jeżeli posiadacz odpadów przekazujący odpady wystawi kartę w formie papierowej, nie powinno być to podstawą do odmowy przyjęcia odpadów przez przyjmującego.

Decyduje przekazujący

UWAGA!

Forma elektroniczna powinna być w miarę możliwości posiadacza odpadów domyślną formą wystawiania dokumentów ewidencyjnych, ale oczywiście decyzja należy do posiadacza odpadów.

Podmioty, które powinny uzyskać wpis do rejestru BDO z urzędu lub na wniosek, mogły w 2020 roku prowadzić papierową ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 ustawy o odpadach, przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

W okresie przejściowym papierowa ewidencja miał umożliwić ewidencję odpadów oraz przekazywanie odpadów podmiotom, które nie uzyskały jeszcze wpisu do rejestru BDO lub nie mają dostępu do systemu BDO. Dodatkowo papierowa KPO mogła być rozwiązaniem, w przypadku gdy przedsiębiorca z dowolnych przyczyn nie jest w stanie wystawić dokumentów w systemie BDO. Warto jednak zwrócić uwagę,

że przepisy są tak sformułowane, by mimo wszystko preferować w tym okresie formę elektroniczną. Niemniej jednak należy pochwalić wprowadzenie przepisów, dlatego że dały one przedsiębiorcom możliwość elastycznego działania, nie zdejmując z nich jednak obowiązku rejestracji w BDO.

Dokumenty służące do ewidencji odpadów, np. KPO lub KEO, wystawione w formie papierowej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku pozostają w formie papierowej. **Nowelizacja ustawy o odpadach zlikwidowała obowiązek wprowadzenia ich do systemu BDO.** W przypadku ewidencji papierowej w czasie oficjalnej awarii systemu BDO dokumenty należy jednak wprowadzić niezwłocznie po jej ustaniu. Więcej na ten temat w rozdziale „[Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO](#)”.

Zlikwidowany obowiązek wprowadzenia do BDO

Ewidencja odpadów w formie papierowej, w okresie przejściowym oraz w przypadku awarii, odbywa się z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, które zostały określone w załączniku do ustawy. Wzory te różnią się zarówno od dokumentów obowiązujących w 2019 roku, jak i od dokumentów wystawianych w systemie BDO.

W formie papierowej wystawiać można następujące dokumenty:

Jakie dokumenty w formie papierowej

- Karta przekazania odpadów
- Karta przekazania odpadów komunalnych
- Karta ewidencji odpadów
- Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
- Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

Wzory dokumentów dostępne są w rozdziale „[Wzory dokumentów ewidencyjnych stosowanych na potrzeby papierowej ewidencji odpadów od 1 stycznia 2020 roku](#)”.

[Wzory dokumentów gotowe do edycji można pobrać TUTAJ](#)

Nowe przepisy, z wyjątkiem przepisu określającego odpowiedzialność wykroczeniową za niewprowadzanie albo wprowadzanie po terminie informacji do BDO zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie pisemnej, weszły w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku. Przepisy weszły więc w życie z mocą wsteczną, gdyż Parlament uchwalił ustawę w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Prawo działa wstecz

7.2. Papierowa Karta przekazania odpadów

Wzór papierowej KPO stosowany od stycznia 2020 roku został określony w załączniku 5a do ustawy o odpadach, który został dodany ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. **Dokument różni się znacząco od poprzednich wzorów dokumentów.** Przede wszystkim jest znacznie obszerniejszy i zawiera zestaw informacji zbieżny z danymi gromadzonymi w systemie BDO.

Nowe problemy

UWAGA!

Od 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów w formie papierowej tylko w przypadku oficjalnego ogłoszenia awarii systemu BDO!

Warto w tym momencie zwrócić uwagę na szereg nowych problemów, jakie pojawiły się wraz z wprowadzeniem papierowej KPO. **Objaśnienia do wzoru umieszczone w załączniku nie wyjaśniają szeregu kwestii związanych przede wszystkim z tymi polami w formularzu KPO, które odnoszą się do poszczególnych statusów KPO w systemie BDO.** Problemem w nowej papierowej KPO będzie także podawanie oddzielnie masy odpadów przez przekazującego oraz przejmującego odpady. Poniżej przedstawiamy naszą propozycję, jak powinien przebiegać proces wystawiania KPO w formie papierowej w oparciu o ustawę o odpadach, ale także praktyczne względy wynikające z systemu BDO. Omawiamy KPO sekcja po sekcji, odnosząc się w szczególności do tych pozycji, które mogą budzić największą wątpliwość.

Na początku należy stwierdzić, że do papierowych KPO zastosowanie mają w oczywisty sposób generalne zasady prowadzenia ewidencji odpadów omówione w rozdziale „[Ogólne zasady ewidencji odpadów](#)”. W szczególności dotyczy to **obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów na bieżąco (brak zbiorczej KPO w 2020 roku) oraz dokładności do czwartego miejsca po przecinku przy podawaniu masy odpadów w Mg.** Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że papierowa KPO w okresie przejściowym ze względu na swój charakter jest tak jakby dokumentem obiegowym, w którym poszczególne strony wypełniają swoje sekcję. Przykładowo wpisów w sekcji „Informacje o przejęciu odpadów” powinien dokonać dopiero przejmujący odpady w momencie ich faktycznego przejęcia. W trakcie transportu sekcja ta powinna pozostać niewypełniona. Oczywiście po zakończeniu transportu oraz przejęciu odpadów przekazujący powinien otrzymać egzemplarz wypełnionej do końca KPO.

Zasady ogólne

Jeśli KPO lub KPOK została wystawiona w formie papierowej, kierujący środkiem transportu, którym są transportowane dane odpady lub odpady komunalne, musi

KartaEwidencji.pl

posiadać w trakcie transportu odpowiednio kartę przekazania odpadów lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej. W przypadku awarii systemu KPO może być wystawiona także elektronicznie poza systemem BDO ([zobacz więcej informacji](#)). **Jeżeli KPO wystawiona jest w wersji papierowej, dokument „Potwierdzenie KPO” oczywiście nie jest potrzebny.**

Przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

**Bez
potwierdzenia
KPO**

Sekcje Karty przekazania odpadów

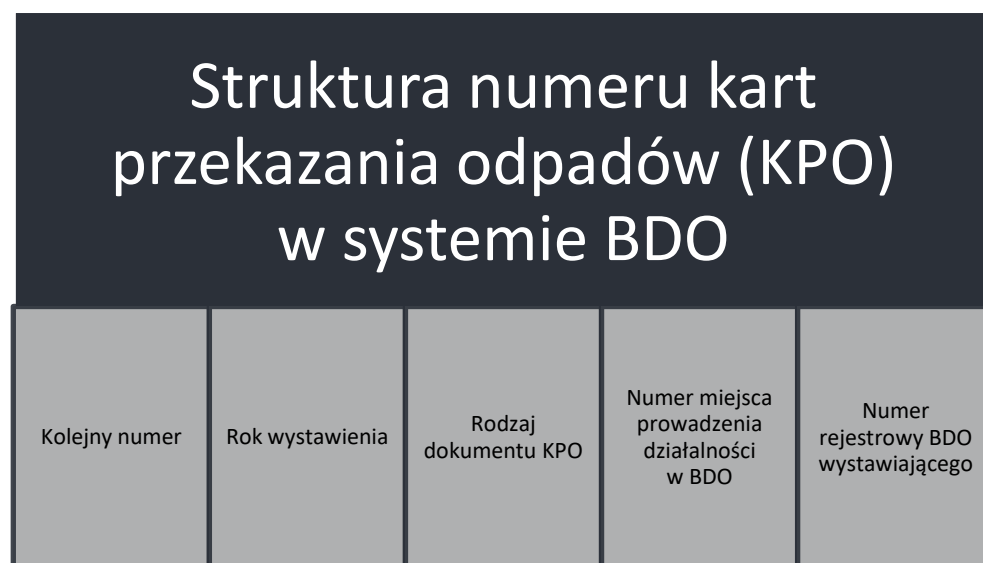
IDENTYFIKACJA KPO

Już pierwsza sekcja papierowej KPO stawia posiadacza odpadów przed nie lada wyzwaniem nadania numeru KPO oraz określenia statusu KPO.

Numer papierowej KPO – Ustawa nie definiuje, jak powinien wyglądać, jednak ze względów praktycznych zaleca się nadanie numeru zgodnie z standardem narzuconym przez system BDO. W przypadku gdy nie jest to możliwe, np. gdy odbiorca lub przekazujący nie zna numeru miejsca przekazania odpadów w systemie BDO lub któraś ze stron nie jest jeszcze zarejestrowana w rejestrze BDO, należy nadać własny numer KPO, np. „1/2020”.

**Numer
karty KPO**

Unikalny numer karty przekazania odpadów jest nadawany automatycznie przez system BDO i zawiera dane przekazującego takie jak numer rejestrowy oraz numer miejsca prowadzenia działalności. Numeracja zaczyna się z każdym rokiem od nowa. Przykładowy numer karty przekazania odpadów wygląda następująco „00001/2019/KPO/00001/0003458”.



Status karty – Ustawa nie definiuje, co wpisać w to pole w przypadku papierowej KPO. Mając na uwadze, że przypisywanie statusów KPO z systemu BDO w przypadku formy papierowej wydaje się nie spełniać żadnej funkcji, jak i fakt, że ustawa o odpadach nie porusza w ogóle tej kwestii (jest to wymóg systemu BDO), zaleca się pozostawić to pole puste. Należy uznać, że karta uzyska status „**Transport potwierdzony**” w momencie wprowadzenia jej do systemu BDO (wprowadzamy do BDO tylko w wypadku awarii). Dopuszczalne wydaje się także rozwiązanie z uzupełnianiem w tym polu kolejnych statusów, jednak jest to dalece niepraktyczne i uciążliwe rozwiązanie.

Status KPO

Rok kalendarzowy – Podać rok, w którym karta została wystawiona.

DANE PRZEKAZUJĄCEGO/PRZEJMUJĄCEGO ODPADY

Dane podmiotów – Jeżeli podmiot jest zarejestrowany w BDO, nazwa lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu powinien odpowiadać wpisowi w rejestrze BDO.

Miejsce wytwarzania odpadów – W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku wykonywania usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnia, konserwacji i napraw, należy wpisać **nazwę województwa i gminy**, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. usług.

Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów – Dodatkowe informacje podaje się, gdy jest to konieczne i tylko w przypadku obiektów liniowych lub usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnia, konserwacji i napraw.

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Numer miejsca prowadzenia działalności – Należy podać dane z systemu BDO, natomiast jeżeli któryś z podmiotów nie uzyskał dostępu do systemu BDO, pole należy pozostawić puste.

Dane miejsca prowadzenia działalności

Nazwa miejsca prowadzenia działalności – Należy podać dane z systemu BDO, natomiast jeżeli któryś z podmiotów nie uzyskał dostępu do systemu BDO, należy wpisać nazwę miejsca zgodnie ze stanem faktycznym. System BDO umożliwia nadanie własnej nazwy miejsca prowadzenia działalności.

Adres miejsca prowadzenia działalności – należy podać dane z systemu BDO, a jeżeli któryś z podmiotów nie uzyskał dostępu do systemu BDO, należy wpisać adres zgodny ze złożonym wnioskiem rejestracyjnym oraz stanem faktycznym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinny zostać poddane odpady – Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia. Należy podać symbol R lub D. Symbol R określa procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbol D określa procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Numer certyfikatu oraz numery pojemników – Uzpełnić w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia. Należy podać numer certyfikatu oraz numery pojemników.

Kod i rodzaj odpadów – Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpad w katalogu odpadów

Kod ex – zaznaczamy tylko, gdy wynika to z decyzji/zezwoleń.

Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne – wprowadzamy tylko w przypadku decyzji Marszałka Województwa.

Masa odpadów [Mg] – Wprowadzana przez użytkownika z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w [Mg].

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu – Wprowadzić nr rejestracyjny i/lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu

Rodzaj środka transportu

drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.

Data/Faktyczna data rozpoczęcia transportu – Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr oznacza rok, mm oznacza miesiąc, dd oznacza dzień. W przypadku papierowego KPO, gdy transportujący nie posiada dokumentu „Potwierdzenie KPO”, wydaje się dopuszczalne, by data i faktyczna data były tożsame i odpowiadały faktycznej dacie rozpoczęcia transportu.

Godzina/Faktyczna godzina rozpoczęcia transportu – Podać w formie: gg-mm, gdzie gg oznacza godzinę, mm oznacza minuty. W przypadku papierowej KPO, gdy transportujący nie posiada dokumentu „Potwierdzenie KPO”, wydaje się dopuszczalne, by godzina i faktyczna godzina były tożsame i odpowiadały faktycznej godzinie rozpoczęcia transportu.

INFORMACJE O PRZEJĘCIU ODPADÓW (wypełnia przejmujący)

Masa przejętych odpadów [Mg] – Wprowadzana przez odbiorcę odpadów podczas potwierdzania przyjęcia odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w [Mg].

**Wypełnia
przejmujący**

Data potwierdzenia przejęcia odpadów – Wprowadzana przez odbiorcę odpadów podczas potwierdzania przyjęcia odpadów. Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr oznacza rok, mm oznacza miesiąc, dd oznacza dzień.

Godzina potwierdzenia przejęcia odpadów – Wprowadzana przez odbiorcę odpadów podczas potwierdzania przyjęcia odpadów. Podać w formie: gg-mm, gdzie gg oznacza godzinę, mm oznacza minuty.

Uwagi – dotyczące przejęcia odpadów, np. wyjaśnienia w przypadku niezgodności masy odpadów z masą przejmowanych odpadów.

INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW

Sekcja ta wymaga szczególnej uwagi ze względu na znaczącą różnicę w stosunku do papierowej KPO wystawianej do 31 grudnia 2019 roku. W starej KPO transportujący musiał podpisać się przed rozpoczęciem transportu, potwierdzając tym samym przejęcie odpadów do transportu. W nowej papierowej KPO, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, sprawa nie jest już tak oczywista, gdyż w systemie BDO „Potwierdzenie transportu odpadów” jest ostatnią wykonywaną czynnością, którą transportujący zamyka cały proces przekazania odpadów już po przekazaniu ich do

**Kiedy
potwierdzić
transport**

odbiorcy. W trakcie transportu dysponuje on przecież dokumentem „Potwierdzenie KPO”.

Zatwierdzenie karty przekazania odpadów – Imię i nazwisko osoby, która jest uprawniona do wystawienia i zatwierdzenia KPO. Datę i godzinę zatwierdzenia należy podać w formie: rrrr-mm-dd oraz gg-mm.

Potwierdzenie transportu odpadów – W przypadku gdy transport przeprowadza jedna osoba, należy wpisać imię i nazwisko przed rozpoczęciem transportu. Data i godzina potwierdzenia transportu powinna być wpisana po zakończeniu transportu. **Godzina nie powinna być wcześniejsza niż godzina potwierdzenia przejęcia odpadów.** Data rozpoczęcia transportu znajduje się w sekcji „INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU”. Datę i godzinę należy podać obowiązkowo w formie: rrrr-mm-dd oraz gg-mm.

Potwierdzenie transportu po zakończeniu transportu

Potwierdzenie przejęcia odpadów – Imię i nazwisko osoby, która jest uprawniona do przejęcia odpadów i która potwierdza rodzaj oraz masę przejętych odpadów. Data i godzina przejęcia odpadów może być taka sama jak w sekcji „INFORMACJE O PRZEJĘCIU ODPADÓW”. Datę i godzinę należy podać obowiązkowo w formie: rrrr-mm-dd oraz gg-mm.

Informacje zwarte w karcie przekazania odpadów sporządzonej w formie papierowej podczas awarii BDO wprowadza się niezwłocznie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO). Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania [awarii BDO](#).

Obowiązek wprowadzenia do BDO po awarii

O wprowadzeniu KPO do systemu BDO warto poinformować także transportującego oraz odbierającego odpady, by mogli oni zatwierdzić KPO w systemie BDO i dodać kartę do swojej karty ewidencji odpadów.

UWAGA!

Karty papierowe wystawione w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 roku nie są wprowadzane do systemu BDO, obowiązek ten został zlikwidowany nowelizacją ustawy o odpadach z 14 maja 2020 roku.

7.3. Papierowa Karta ewidencji odpadów

Wzór papierowej KEO stosowany od stycznia 2020 roku został określony w załączniku 5c do ustawy o odpadach, który został dodany ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowa papierowa Karta ewidencji odpadów znacznie bardziej przypomina KEO z 2019 roku niż kartę ewidencji prowadzoną za pośrednictwem systemu BDO. **Podstawowe różnice w stosunku do starej KEO to obowiązek podania dla każdej operacji odpadowej dokładnej daty wprowadzenia do karty ewidencji oraz podawanie masy odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.** W papierowej karcie ewidencji odpadów należy ponadto zwrócić uwagę na umieszczenie prawidłowej masy odpadów z KPO. Masa odpadów przyjętych lub przekazanych na podstawie KPO może być różna w zależności od roli, jaką podmiot pełni. Przekazujący zamieszcza masę odpadów z KPO po prawej stronie KEO. Przejmujący powinien wpisać po lewej stronie KEO masę przejętych odpadów z KPO.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów w formie papierowej tylko w przypadku oficjalnego ogłoszenia awarii systemu BDO!

W stosunku do KEO wystawianej w systemie BDO KEO papierowa różni się znacząco. Warto zauważyć, że różnice te mogą szczególnie utrudnić ewidencję podmiotom przekazującym odpady zagranicę (brak odpowiedniej rubryki). Utrudnienia napotkają także podmioty prowadzące działalność w zakresie obiektów liniowych oraz podmioty wykonujące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw. W tym wypadku w papierowej KEO również brakuje oddzielnej rubryki. **Podmioty te postępują tak jak przed 2020 rokiem**, wpisując dane odpowiednio jako „Wywóz poza RP” lub w rubryce „Masa wytworzonych odpadów”. Istotną różnicą względem KEO w systemie BDO jest również brak obowiązku sumowania poszczególnych pozycji na papierowej KEO.

Oczywiście do karty ewidencji w formie papierowej zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące ewidencji odpadów. Jeżeli podmiot jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów z wykorzystaniem karty ewidencji odpadów, **powinien na bieżąco dokonywać w niej wpisów, także jeżeli prowadzi ją w formie papierowej ([okres przejściowy](#) lub [awaria systemu BDO](#))**. Z lewej strony karty – wpisów o wytworzonych, przyjętych lub wydobytych ze składowiska odpadach, a z prawej strony – o odpadach przetworzonych lub przekazanych. Karta

**KEO
przypomina
poprzednie
dokumenty**

**Eksport
odpadów**

Zasady ogólne

ewidencji odpadów służy do rejestrowania wszystkich operacji odpadowych mających wpływ na rodzaj oraz ilość odpadów posiadanych przez dany podmiot w danym miejscu prowadzenia działalności.

UWAGA!

Obowiązuje zasada, że posiadacz odpadów zakłada kartę ewidencji odpadów dla każdego kodu odpadów i dla każdego miejsca prowadzenia działalności oddzielnie.

W przypadku usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kartę należy sporządzić dla danego rodzaju odpadu dla wszystkich świadczonych usług z terenu danego województwa. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane.

Od 1 stycznia 2020 r. wpisy w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO należy wprowadzać na bieżąco. Z początkiem roku 2020 uchylono zapisy art. 69 ust. 5 oraz art. 70 ust. 2 ustawy o odpadach zezwalające na ewidencję odpadów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

**Częstotliwość
wpisów do
KEO**

Pola papierowej Karty przekazania odpadów

Nr karty – Mając na uwadze, że w przypadku papierowej KEO obowiązek wprowadzenia danych do systemu BDO nie dotyczy samej karty ewidencji, lecz tylko danych w niej zawartych, nie ma potrzeby powielania schematu nadawania numeru karty z systemu BDO. Przepisy prawa nie narzucają, jaki format ma mieć numer KEO. Posiadacz odpadów ma tu pewną dowolność, lecz samo nadanie numeru jest obowiązkowe. Często stosuje się format zawierający numer porządkowy, kod odpadu oraz rok, np. 1/170411/2020.

Numer KEO

Kod odpadu – należy podać kod odpadu zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów obowiązującym od 7 stycznia 2020 roku.

Rodzaj odpadu – należy podać rodzaj odpadu zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów obowiązującym od 7 stycznia 2020 roku.

Procentowa zawartość PCB w odpadzie – Pole to dotyczy tylko działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

Posiadacz odpadów – Posiadacz odpadu w karcie ewidencji jest identyfikowany poprzez imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. W przypadku firm odbierających odpady komunalne posiadaczem obowiązującym do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest podmiot, który uzyskał wpis do rejestru na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nr rejestrowy – Numer rejestrowy BDO musi być podany w karcie ewidencji odpadów. W 2020 roku wszystkie podmioty powinny posiadać już indywidualny numer rejestrowy BDO. W przypadku gdy posiadacz czeka jeszcze na nadanie numeru, należy pozostawić to pole puste.

NIP – Należy podać numer NIP, jeżeli został nadany.

Adres posiadacza odpadów – W polach tych należy wpisać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

Miejsce prowadzenia działalności – W polu tym należy wpisać adres miejsca prowadzenia działalności, nawet jeżeli jest on taki sam jak adres posiadacza odpadów. W przypadku podmiotów odbierających odpady komunalne należy podać nazwę województwa oraz gminy. Podobnie w przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych (Prawo budowlane).

Działalność w zakresie – W tej sekcji karty ewidencji odpadów należy zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat. Uwaga: chodzi o działalność w zakresie dla konkretnego rodzaju odpadu. W zależności od kodu odpadu jedna firma może zaznaczać tu inne pozycje w zależności od decyzji lub zezwoleń. Symbole oznaczają odpowiednio: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.

Data – Każda pozycja (każdy wiersz) w karcie ewidencji odpadów **musi zaczynać się od podania dokładnej daty wpisu w formacie** (dd-mm-rrrr). W 2020 roku nie wystarczy podanie tylko miesiąca, jak to było w latach poprzednich.

**Dokładna data
wpisu**

Masa wytworzonych odpadów – W polu tym należy wpisać masę odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Masa odebranych odpadów komunalnych – Wypełniają tylko podmioty odbierające odpady komunalne wpisane do rejestru. W polu tym należy wpisać masę odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Masa odpadów wydobytych ze składowiska – Pole dotyczy tylko składowisk odpadów (art. 3 ustawy o odpadach). W polu tym należy wpisać masę odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów – W sekcji tej należy podać numer KPO oraz masę odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. **Masa powinna być zgodna z pozycją „Masa przejętych odpadów” w KPO.** Gdy przyjmujemy odpady z innego miejsca prowadzenia naszej działalności, wpisujemy: nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu tego miejsca. Jeżeli odpad pochodzi z zagranicy, wpisujemy tutaj „Przywóz do RP”. W przypadku

przyjmowania odpadów od podmiotu zwolnionego z prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać „Z”.

Gospodarowanie odpadami we własnym zakresie – Gospodarowanie odpadami we własnym zakresie w karcie ewidencji odpadów jest możliwe w ramach odzysku, unieszkodliwiania oraz recyklingu. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1, a symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W polu „Sposób gospodarowania” należy wpisać „Rec”, jeżeli odpady są poddawane recyklingowi. Wpisać „Wtn” w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów. W przypadku przygotowania do ponownego użycia należy wpisać „Ppu”. W pozostałych przypadkach pole pozostaje puste. Masę odpadów podajemy w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Gospodarowanie odpadami/Odpady przekazane – W sekcji tej należy wpisać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu podmiotowi. Gdy przyjmujemy odpady z innego miejsca prowadzenia naszej działalności, wpisujemy: nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu tego miejsca. W wypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby, należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów podmiotowi zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać „Z”. Jeżeli odpad trafił zagranicę, należy wpisać „Wywóz poza RP”. Należy podać masę odpadów z pozycji „**Masa odpadów**” w KPO. Masę odpadów podajemy w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

**Masa
odpadów
z KPO**

Informacje zwarte w karcie ewidencji odpadów sporządzonej w formie papierowej podczas awarii BDO wprowadza się niezwłocznie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO). Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania [awarii BDO](#).

**Obowiązek
wprowadzenia
do BDO
po awarii**

UWAGA!

Papierowe karty ewidencji wystawione w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 roku nie są wprowadzane do systemu BDO, obowiązek ten został zlikwidowany nowelizacją ustawy o odpadach z 14 maja 2020 roku.

7.4. Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 23 stycznia 2020 roku wprowadziła ustawowe rozwiązania na wypadek awarii systemu BDO. Umożliwiają one w przypadku awarii Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej. Ewidencję w formie papierowej prowadzi się z wykorzystaniem tych samych wzorów dokumentów co w przypadku przepisów przejściowych ([KPO](#), [KEO](#)).

**Awaria systemu
BDO**

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO), uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów, dokumenty ewidencji odpadów sporządza się w formie papierowej lub w formie elektronicznej poza Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami **przez czas trwania awarii**. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

Użytkownik systemu BDO nie może samodzielnie stwierdzić awarii systemu. **O wystąpieniu awarii decyduje Administrator systemu BDO**. Zamieszcza on komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

**Kiedy
występuje
awaria BDO**

Do mniejszych awarii dochodziło wielokrotnie, jednak Administrator BDO nigdy oficjalnie nie ogłosił awarii systemu. Przykładowo 25 sierpnia 2022 roku nastąpiło obniżenie wydajności działania sieci publicznej w obszarze regionu warszawskiego związane z działaniem jej interkonektorów, wskutek czego transporty odpadów musiały czekać na usunięcie awarii. Ministerstwo nie ogłosiło jednak awarii, ponieważ twierdziło, że sam system BDO działa prawidłowo, a awaria dotyczy tylko infrastruktury umożliwiającej dostęp do bazy BDO.

W przypadku ogłoszenia awarii systemu BDO kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, **jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio kartę przekazania odpadów lub jej kopię** albo kartę przekazania odpadów komunalnych lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO.

Informacje zawarte w karcie ewidencji odpadów (KEO) sporządzonej w formie papierowej lub elektronicznej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO) niezwłocznie po ustaniu awarii, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

**30 dni na
wprowadzenie
danych do BDO**

Informacje zawarte w karcie przekazania odpadów (KPO) albo w karcie przekazania odpadów komunalnych (KPOK), sporządzonych w formie papierowej lub elektronicznej, posiadacz odpadów, który przekazuje odpady, również wprowadza do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii, **jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii**. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady oraz transportujący odpady wprowadzają do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odpowiednio informacje o przejęciu odpadów lub o potwierdzeniu transportu odpadów niezwłocznie po wystawieniu karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady. Warto, by posiadacz przekazujący odpady poinformował transportującego oraz przejmującego o wprowadzeniu KPO do systemu BDO.

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań w terminie określonym w ustawie o odpadach **podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii**. Niewykonanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny na podstawie art. 180a ustawy o odpadach.

**Sprawozdania
w przypadku
awarii**

8. Sprawozdawczość w systemie BDO

Sprawozdania do marszałka województwa składane są tylko i wyłącznie **elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO**. Ważną zmianą był fakt rezygnacji z rozporządzeń określających zakres informacji oraz wzory dokumentów. Począwszy od sprawozdań za rok 2019 zakres informacji, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniach, określa bezpośrednio rozdział 2 działu V Ustawy o odpadach, a szczegółowe informacje zawarte w sprawozdaniu określa ministerstwo bez publikowania aktów prawnych. Dla przedsiębiorców to system BDO jest jedynym źródłem szczegółowych wytycznych o zakresie wymaganych w sprawozdaniu informacji. **Nie można odwołać się do żadnych przepisów wykonawczych**, a brak objaśnień powoduje, że czasami pojawiają się wątpliwości interpretacyjne.

Tylko elektroniczne sprawozdania

Podmioty obowiązane do sporządzenia **rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami** (art. 73, art. 74a i art. 75) składają je w terminie **do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy** marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:

Terminy składania sprawozdań

- siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego
- **miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów** – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Przykładowo, jeżeli wytwarzamy odpady w trzech województwach, to składamy trzy oddzielne sprawozdania do każdego marszałka oddzielnie
- miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane [torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową](#), o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – w przypadku sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego
- miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki [handlu detalicznego lub hurtowego, jednostki gastronomicznej lub lokalizację urządzenia vendingowego](#) (**nowe obowiązki od 2025 roku, [zobacz więcej](#)**), o których mowa w art. 3b ust. 1 lub ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa powyżej, sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO).

UWAGA!

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za rok 2024 przypadał na 17 marca 2025 roku.

Ustawowy termin na złożenie sprawozdania to 15 marca za rok poprzedni jednak zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin ten upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. **Z taką sytuacją mamy odczynienia w 2025 roku.**

**Termin
sprawozdania
wypada w
dniu wolnym**

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań w terminie określonym w ustawie o odpadach **podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.** Niewykonanie tego obowiązku jest zagrożone [karą grzywny do 5 000 zł zgodnie z kodeksem wykroczeń na podstawie art. 180a Ustawy o odpadach.](#)

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Do terminu złożenia sprawozdań, o którym mowa, stosuje się art. 57 § 4 i 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami **nie wymagają opatrzenia elektronicznym podpisem**, ponieważ tożsamość osoby składającej zostaje potwierdzona podczas logowania do BDO.

**Koniec
działalności**

W przypadku gdy sprawozdanie składa użytkownik **nieposiadający uprawnień do reprezentowania podmiotu, które wynikają z CEIDG lub KRS, w celu złożenia sprawozdania niezbędne jest pełnomocnictwo do samodzielnej reprezentacji.** Pełnomocnictwa nie będzie potrzebowała osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoby uprawnione do reprezentowania spółki, których umocowanie zostało wpisane do KRS (członkowie zarządu lub prokurenci).

**Pełnomocnictwo
podpisane
elektronicznie**

UWAGA!

Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie elektronicznej w postaci pliku podpisanego cyfrowo!

Pełnomocnictwo udzielone w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. **Od 1 stycznia 2025 roku zmieniono zasady**

wnoszenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo przedkładane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej w systemie BDO należy uiścić **na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę mocodawcy**. Przed 2025 rokiem właściwy był organ ze względu na siedzibę urzędu marszałkowskiego. **Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).**

Zmiana od
2025 roku

[Więcej informacji na temat pełnomocnictw w systemie BDO oraz wzór pełnomocnictwa znajdziesz tutaj](#)

Przepisy nie regulują precyzyjnie kwestii składania tak zwanych „zerowych” sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami. **Kwestia ta nie jest ostatecznie rozstrzygnięta.** Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który we współpracy z Ministerstwem Klimatu prowadzi bazę BDO, twierdzi, że nie ma obowiązku składania zerowych sprawozdań, jednak poszczególne urzędy marszałkowskie mają w tym temacie odrębne zdanie. W jednych województwach urzędnicy zalecają złożenie „zerowego” sprawozdania, np. o wytworzonych odpadach, w innych urzędach otrzymamy informację, że nie składamy sprawozdania „zerowego”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za niezłożenie w terminie sprawozdania grożą przewidziane prawem sankcje w postaci kary grzywny. Wielu przedsiębiorców w związku z powyższym i wobec braku jasnej wykładni decyduje się na złożenie „zerowego” sprawozdania.

„Zerowe”
sprawozdania

Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach ?

Lista miejsc [+ Dodaj miejsce](#)

Lp.	Numer miejsca prowadzenia działalności	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	Nazwa Gminy	Pozycja uzupełniona ?	
1	0012/488536232	Siedziba	Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat: staszowski Gmina: Staszów Miejscowość: Staszów ul. Towarowa		☒	Opcje ▾

-  Edytuj
-  Odpady wytworzone w instalacji
-  Odpady wytworzone poza instalacją
-  Usuń

Cofnij

Zerowe sprawozdanie wytwórcy odpadów powinno zawierać dział I oraz dział XI. W dziale XI należy dla wybranego MPD dla opcji „Odpady wytworzone w instalacji” oraz „Odpady wytworzone poza instalacją” zaznaczyć pozycję „NIE”. Następnie klikamy przycisk „Cofnij”. W polu „Pozycja uzupełniona” powinna pojawić się zielona kontrolka. Zerowe sprawozdanie wytwórcy odpadów nie musi zawierać listy kodów odpadów z podaną zerową wartością masy odpadów.

UWAGA!

Niełożenie w terminie sprawozdania do marszałka województwa (odpady, opakowania, produkty) to [wykroczenie zagrożone grzywną do 5 000 zł](#) zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Zweryfikuj poprawność swojego działania. [Skorzystaj list kontrolnych \(checklist\) dla sprawozdania wytwórcy odpadów](#), dzięki którym zyskasz pewność, że sprawozdanie jest kompletne i zostało wypełnione prawidłowo.

W terminie do dnia 30 września następnego roku odbywa się weryfikacja przez marszałka województwa informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

**Zatwierdzenie
sprawozdania**

Jeżeli z weryfikacji sprawozdania wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) do korekty sprawozdania w systemie BDO, określając termin nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie 14 dni, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

8.1. Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi wynika z art. 73 Ustawy o odpadach. Na podstawie art. 76 tej ustawy podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania składają je **w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu marszałkowi województwa.**

Terminy

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdania za rok 2024 przypadał na 17 marca 2025 roku. Ustawowy termin na złożenie sprawozdania 15 marca wypadał w sobotę.

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO sporządzają:

- Wprowadzający do obrotu produkty (opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, [produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego](#)), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Organizacje odzysku, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Wprowadzający pojazdy, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Wprowadzający baterie lub akumulatory, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- [Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania](#), o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Organizacje odzysku opakowań, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

- Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy [oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego](#), o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których oferowane są objęte opłatą opakowania będące produktami jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP) **(nowe obowiązki od 2024 roku, [zobacz więcej](#))**
- Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz jednostki gastronomiczne, w których oferowane są napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w objęte opłatą opakowania będące produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP) **(nowe obowiązki od 2024 roku, [zobacz więcej](#))**
- Pakujący i oferujący za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w objętych opłatą opakowaniach będących produktem jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP) **(nowe obowiązki od 2024 roku, [zobacz więcej](#))**
- Wprowadzający sprzęt, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Autoryzowani przedstawiciele, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- Autoryzowani przedstawiciele wyznaczeni przez producenta produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych **(nowe obowiązki od 2024 roku, [zobacz więcej](#))**
- Wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne **(nowe obowiązki od 2024 roku, [zobacz więcej](#))**
- Podmiot reprezentujący (prowadzący system kaucyjny opakowań, **nowe obowiązki od 2025 roku**).

UWAGA!

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami nie jest związane z ewidencją odpadów. Dotyczy ono tylko produktów i opakowań w tym opakowań typu SUP!

Należy pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy z organizacją odzysku w większości przypadków to ta organizacja złoży w naszym imieniu sprawozdanie w zakresie, w jakim umowa została podpisana. Szczególną ostrożność należy jednak zachować w przypadku sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego

**Organizacja
odzysku**

i elektronicznego oraz w zakresie baterii i akumulatorów. **W przypadku niektórych sprawozdań konieczny jest dostęp organizacji odzysku do konta głównego BDO podmiotu, w imieniu którego składane jest sprawozdanie.** Dostęp może być przyznany np. za pośrednictwem klucza API. Jeżeli podmiot jest także wytwórcą odpadów, to w zakresie sprawozdania o produktach i opakowaniach, o którym piszemy w tym rozdziale, obowiązki wypełni organizacja odzysku, natomiast [w zakresie sprawozdania odpadowego należy złożyć sprawozdanie](#) samodzielnie.

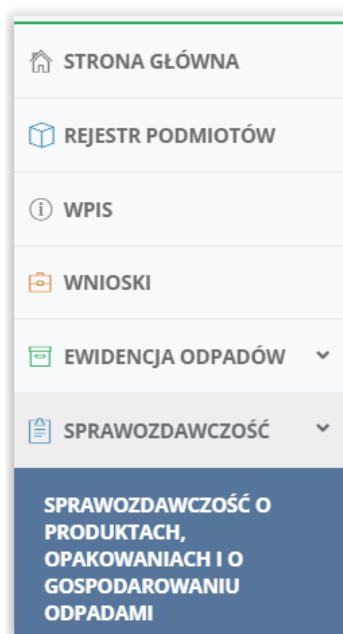
**Organizacja
odzysku**

UWAGA!

Realizacja obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku jest możliwa tylko w przypadku niektórych obowiązków, takich jak np. wprowadzanie do obrotu produktów lub produktów w opakowaniach. Niektóre obowiązki, np. [w zakresie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego](#) lub [opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego \(SUP\)](#), należy realizować samodzielnie!

W celu złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO należy w menu bocznym systemu BDO wybrać moduł sprawozdawczy, a następnie „SPRAWOZDAWCZOŚĆ O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI”. Pokaże się lista złożonych oraz roboczych sprawozdań. Jeżeli wcześniej sprawozdania tego typu nie były tworzone, lista będzie oczywiście pusta. By utworzyć nowe sprawozdanie, należy wybrać opcję „+ Nowe sprawozdanie”.

Przechodzimy następnie do okna tworzenia nowego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.



**Moduł
sprawozdawczy**

Aby utworzyć nowe sprawozdanie, niezbędne jest podanie:

- Okresu sprawozdawczego
- Adresata, czyli właściwego urzędu marszałkowskiego
- Rodzaju podmiotu składającego sprawozdanie
- Danych podmiotu składającego sprawozdanie.

Filtrowanie wyników według roku

2023 x

Nazwa podmiotu

Numer sprawozdania

Status sprawozdania

--wybierz--

Adresat

Szukaj

lub

Wyczyść

Lista sprawozdań

+ Nowe sprawozdanie

Liczba wszystkich sprawozdań: 1

Lp.	Nazwa podmiotu	Numer sprawozdania	Okres sprawozdawczy	Typ sprawozdania	Adresat	Data złożenia sprawozdania	Osoba składająca sprawozdanie	Status sprawozdania	
1	Podmiot 131223	2023/PROD/957886719/1/1	2023 ROK	Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			Robocze	Opcje

UWAGA!

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie udostępniania toreb na zakupy z tworzywa sztucznego lub udostępniania produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzywa sztucznego na terenie więcej niż jednego województwa należy wysłać oddzielne sprawozdanie do każdego z właściwych marszałków województw.

Adresat sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi ustalany jest na podstawie art. 76 ustawy o odpadach. Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań składają je **marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:**

**Adresat
sprawozdania**

- **siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy** – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
- **miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, jednostki gastronomicznej lub lokalizację urządzenia vendingowego (nowe przepisy od 24 maja 2023 r., [zobacz więcej](#)), o których mowa w art. 3b ust. 1 lub ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.**

- miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową ([zobacz więcej](#)), o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – w przypadku sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

 Zapisz

Po wybraniu opcji w systemie zostanie utworzony nowy raport i możemy przejść do edycji poszczególnych działów i tabel. Sprawozdanie składa się z sześciu działów tematycznych podzielonych na wiele tabel. Podmiot wypełnia jednak tylko te działy, które dotyczą jego działalności na terenie danego województwa.

Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych

Dział II. Opakowania

Tabela 1. Informacja o wytworzonych opakowaniach

Tabela 2. Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach

Tabela 3. Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach

Tabela 4. Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego

Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach

Tabela 5.3. Informacja o opakowaniach po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin

Tabela 5.4. Informacja o opakowaniach po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin

Tabela 6.1. Informacja o odpadach opakowaniowych poddanych odzyskowi w kraju

Tabela 6.2. Informacja o odpadach opakowaniowych poddanych odzyskowi poza terytorium kraju

Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej

Tabela 8.1. Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach

Tabela 8.2. Publiczne kampanie edukacyjne – organizacja odzysku opakowań

**Opakowania,
produkty w
opakowaniach**

Tabela 9. Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych

Tabela 10. Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Dział III. Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

**Odpady
poużytkowe**

Tabela 1. Informacja o produktach i zagospodarowaniu odpadów poużytkowych

Tabela 2. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej

Tabela 3. Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów poużytkowych

Tabela 4. Informacja o ilości nabytych oraz wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz o wysokości należnej opłaty

Tabela 5. Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wymienionych w załączniku nr 6 i nr 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Tabela 6. Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu produktów z tworzyw sztucznych, o których mowa w załączniku nr 9 oraz o wysokości opłaty, o której mowa w art. 3k. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Dział IV. Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Tabela 1. Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Dział V. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

**Sprzęt
elektryczny**

Tabela 1. Informacja o masie sprzętu wprowadzonego do obrotu

Tabela 2. Informacja o masie zagospodarowanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Tabela 3. Informacja o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wywiezionych z terytorium kraju

Tabela 4. Informacja o osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Tabela 5. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej

Tabela 6. Wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę

Tabela 7. Informacja o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych

Tabela 8.1. Wykaz wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którymi organizacja odzysku zawarła umowę

Tabela 8.2. Informacja organizacji odzysku o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu

Tabela 8.3. Informacja organizacji odzysku o osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu

Tabela 8.4. Informacje organizacji odzysku o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych

Tabela 8.5. Wykaz wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dział VI. Baterie i akumulatory

Tabela 1. Informacja o wprowadzonych do obrotu bateriach i akumulatorach

Tabela 2. Informacja o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych

Tabela 3. Informacja o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych oraz o wysokości należnej opłaty produktowej

Tabela 4. Wykaz punktów zbierania oraz miejsc odbioru zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych

Tabela 5. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

**Baterie,
akumulatory**

Dział II

Opakowania

Tabela 1. Informacja o wytworzonych opakowaniach

Opcje ▾

Tabela 2. Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach

Opcje ▾

Tabela 3. Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach

tabela zawiera dane

Opcje ▾

Tabela 4. Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego

Opcje ▾

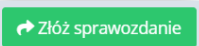
Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Opcje ▾

+ Dodaj

Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach

Opcje ▾

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych działów i tabel sprawozdania dla danego województwa wysyłamy sprawozdanie, korzystając z opcji .

Po złożeniu sprawozdanie pokaże się na liście sprawozdań. Mamy wówczas możliwość wglądu do niego oraz pobrania urzędowego potwierdzenia odbioru „UPO”. Mamy także dostępną opcję „**Historia**”, która umożliwia prześledzenie historii nadanych statusów sprawozdania, oraz opcję „**Utwórz korektę**”, która pozwala utworzyć korektę sprawozdania. Po zaakceptowaniu sprawozdania przez urząd powinno ono uzyskać status „**Zatwierdzone**”.

Sprawozdanie jest przechowywane tylko w wersji elektronicznej. Nie ma możliwości pobrania go w formacie PDF lub wydrukowania.

Warto wspomnieć, że zakres sprawozdawanych danych został zawarty bezpośrednio w ustawie o odpadach. W pewnym sensie system BDO doprecyzowuje jednak zakres danych przesyłanych do marszałków województw. Ogólny zakres danych wynikający z ustawy o odpadach został zawarty w poniższych tabelach.

UWAGA!

Podmioty mają obowiązek przechowywania dokumentów stanowiących podstawę rocznego sprawozdania przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Obowiązek przechowywania dokumentów

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

RODZAJ DANYCH

Dane identyfikujące podmiot:

- numer rejestrowy
- imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany

Dane o masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym o:

- opakowaniach jednorazowego użytku
- opakowaniach wielokrotnego użytku
- przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań

Dane o liczbie wprowadzonych do obrotu lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego

Dane o masie opakowań, w tym opakowań środków niebezpiecznych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich rodzaje

Dane o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty będące napojami, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, o których mowa w załączniku

nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Masa poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, w tym odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków niebezpiecznych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu
Dane o masie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wykorzystanej do wytworzenia opakowań na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, oraz masie wprowadzonych do obrotu takich opakowań, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z podziałem na butelki, których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu, oraz pozostałe butelki
Dane o masie zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych, z wyszczególnieniem zebranych w ramach systemu kaucyjnego, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dane o wysokości pobranej kaucji za opakowania, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dotyczy podmiotu reprezentującego)
Dane o wysokości zwróconej kaucji za opakowania, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dane o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków niebezpiecznych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje
Dane o osiągniętym poziomie udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wytworzonych opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych
Dane o osiągniętym poziomie udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wytworzonych opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu
Dane o osiągniętych poziomach selektywnego zbierania w ramach systemu kaucyjnego opakowań i odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dane o wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i dla wszystkich opakowań razem, w tym opakowań środków niebezpiecznych - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, poziomu udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, poziomu udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w wytworzonych opakowaniach na napoje będących butelkami

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu, oraz poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów
Dane o osiągniętych poziomach selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dane o wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dane o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, oraz o wysokości środków, które powinny zostać przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne
Masa wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, z podziałem na opakowania jednorazowego użytku oraz opakowania wielokrotnego użytku – w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach.

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załącznikach nr 6, 9 i 10 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

RODZAJ DANYCH
Dane identyfikujące podmiot: • numer rejestrowy • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany
Masa i liczba wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do tej ustawy będących opakowaniami oraz wymienionych w pkt 1 i 4 w sekcji I załącznika nr 9 do tej ustawy, w tym zawartości tworzyw sztucznych
Masa wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz masie zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa sztuczne
Dane o osiągniętych poziomach selektywnego zbierania narzędzi połowowych stanowiących odpady zawierających tworzywa sztuczne
Dane o wysokości należnej opłaty produktowej, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy
Dane o wysokości należnej opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 tej ustawy, obliczanej oddzielnie dla poszczególnych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do tej ustawy, będących opakowaniami

Dane o ilości nabytych oraz wydanych w danym roku kalendarzowym przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy, produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do tej ustawy, będących opakowaniami
Dane o wysokości należnej opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1 i 2 tej ustawy, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 9 do tej ustawy
Informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych, o których mowa w art. 11b ust. 1 tej ustawy, wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel, lub wysokości opłat, o których mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy
Dane o ilości wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 3k ust. 1 i 2 tej ustawy, poszczególnych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 9 do tej ustawy.

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

RODZAJ DANYCH
Dane identyfikujące podmiot: • numer rejestrowy • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany
Dane o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Elementy rocznego sprawozdania przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

RODZAJ DANYCH
Dane o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów
Dane o rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów
Dane o osiągniętych poziomach recyklingu
Dane o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów

RODZAJ DANYCH
Dane identyfikujące podmiot: • numer rejestrowy • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany

Dane o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, zawierający: • numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów • numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany • informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów
Dane o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o których mowa w art. 37 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
W przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych: • informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych • informacje o wysokości należnej opłaty produktowej – w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych • wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie sprzętu oraz zużytego sprzętu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
RODZAJ DANYCH
Dane identyfikujące podmiot: • numer rejestrowy • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany
Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, oraz na sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i na sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych
Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masa zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masa zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia,

poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych
Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na odpady wywiezione na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz na terytorium państwa niebędącego tym państwem członkowskim, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych
Dane o osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, z podziałem na grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych
Dane o wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup sprzętu – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu
Wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi została zawarta umowa, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przez wprowadzającego sprzęt lub organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, za pośrednictwem której autoryzowany przedstawiciel lub wprowadzający sprzęt realizuje obowiązki wynikające z tej ustawy, zawierający: • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania, z którym została zawarta umowa, oraz adres zamieszkania lub siedziby • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany • adresy zakładów przetwarzania • numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego zakład przetwarzania zużyty sprzęt • informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania • wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania
Informacje o sposobie przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych ze wskazaniem, czy obowiązek ten był zrealizowany samodzielnie, czy za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przy czym w przypadku wprowadzającego sprzęt przeprowadzającego publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie informacje o wysokości: • środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym • osiągniętego przychodu netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym.

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie pojazdów

RODZAJ DANYCH

Dane identyfikujące podmiot:

- numer rejestrowy
- imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany

Dane o liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku

Dane o liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów

Dane o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie ilości nabytych oraz wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, oraz o wysokości należnej opłaty

RODZAJ DANYCH

Dane identyfikujące podmiot:

- numer rejestrowy
- imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany

Dane o ilość nabytych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, z podziałem na: kubki na napoje oraz pojemniki na żywność

Dane o ilość wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, z podziałem na: kubki na napoje oraz pojemniki na żywność

Dane o wysokości należnej opłaty z podziałem na: kubki na napoje oraz pojemniki na żywność z dokładnością do pełnych złotych (**po raz pierwszy w sprawozdaniu składanym w 2025 roku**).

Elementy rocznego sprawozdania w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na określone w tym załączniku rodzaje produktów

RODZAJ DANYCH

Dane identyfikujące podmiot:

- numer rejestrowy
- imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany

Masa produktów wprowadzonych do obrotu

Masa poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych

Dane o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych

Dane o wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu

W terminie do dnia 30 września następnego roku **odbywa się weryfikacja przez marszałka województwa** informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Jeżeli z weryfikacji, o której mowa powyżej, wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

**Zatwierdzenie
sprawozdania
przez UM**

8.2. Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami wynika z art. 75 Ustawy o odpadach. Na podstawie art. 76 Ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania składają je w terminie **do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu ze względu na miejsce gospodarowania odpadami marszałkowi województwa.**

Podmioty, które nie złożyły w terminie sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, powinny możliwie szybko nadrobić ten obowiązek. W ustawie przewidziano co prawda sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania rocznego, ale niewątpliwie złożenie dokumentu po terminie będzie łagodniej traktowane przez organy kontrolne niż niezłożenie sprawozdania w ogóle. W przypadku „zerowego” sprawozdania rekomendowane jest nieskładanie go po upływie terminów.

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdania za rok 2024 to 17 marca 2025 roku. Ustawowy termin na złożenie sprawozdania 15 marca wypadł w sobotę.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

Kto sporządza sprawozdanie

- **Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów**
- Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych w zakresie:
 - zbierania odpadów
 - przetwarzania odpadów
- Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ ▾
SPRAWOZDAWCZOŚĆ O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI
SPRAWOZDAWCZOŚĆ O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI
SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA

Aby sporządzić nowe sprawozdanie odpadowe, należy zalogować się jako **użytkownik główny lub użytkownik podrzędny** do systemu BDO i **wybrać podmiot**, w którego imieniu chcemy sporządzić sprawozdanie. Możliwość wystania sprawozdania jest zarezerwowana dla użytkownika głównego ([może być potrzebne pełnomocnictwo](#)), ale wersję roboczą przygotować może także użytkownik podrzędny i będzie ona widoczna dla innych użytkowników.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami może mieć w systemie BDO następujące statusy:

**Statusy
sprawozdania**

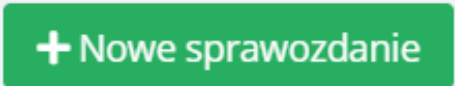
- **robocze** – sprawozdanie, które nie zostało jeszcze złożone (można je usunąć)
- **złożone** – sprawozdanie, które zostało złożone (można je skorygować)
- **zatwierdzone** – sprawozdanie, które zostało zaakceptowane przez podmiot weryfikujący (można je skorygować)
- **do korekty** – sprawozdanie odesłane przez podmiot weryfikujący do uzupełnienia braków formalnych
- **skorygowane** – sprawozdanie, dla którego podmiot złożył korektę.

W tym momencie warto zauważyć, że użytkownik ma możliwość złożenia korekty sprawozdania o statusie: złożone, zatwierdzone oraz do korekty. Korektę sprawozdania można złożyć w ciągu 5 lat od złożenia sprawozdania.

UWAGA!

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składamy w systemie BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności podmiotu (miejsce wytworzenia lub gospodarowania odpadami). Jeżeli prowadzimy działalność w więcej niż jednym województwie, składamy oddzielne sprawozdanie dla każdego województwa.

By złożyć sprawozdanie, należy na ekranie z listą sprawozdań wybrać opcję

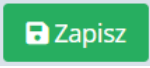


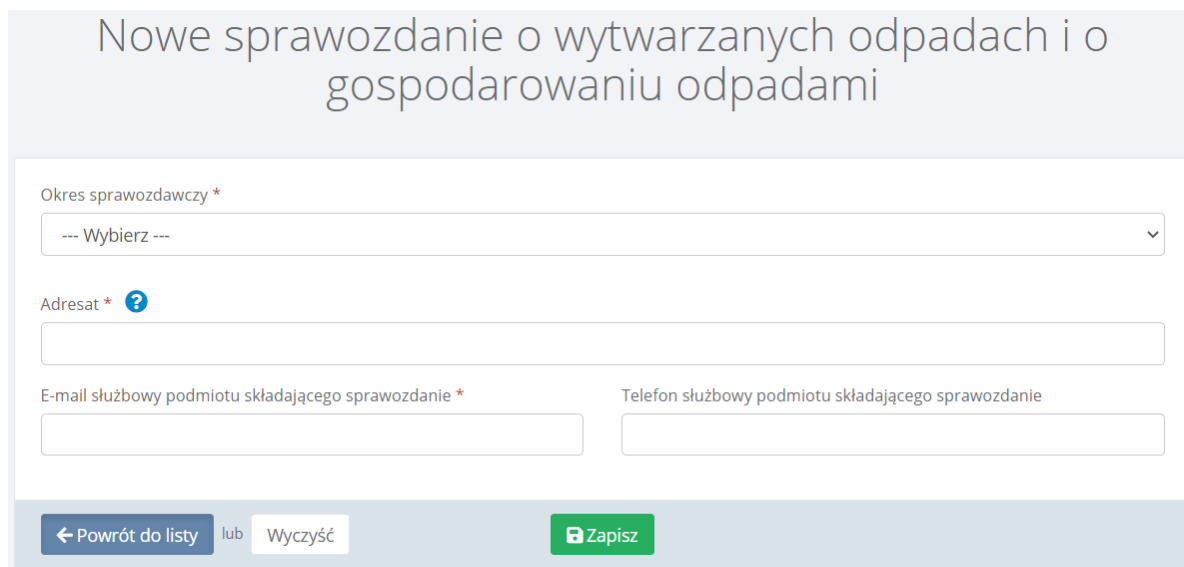
Przejdziemy do ekranu tworzenia nowego sprawozdania, gdzie musimy wybrać okres sprawozdawczy oraz adresata sprawozdania właściwego z względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

**Okres
sprawozdawczy**

Sprawozdanie za 2024 rok składamy oczywiście dopiero w 2025 roku, jednak w przypadku zakończenia działalności w 2023 roku mamy obowiązek złożenia sprawozdania w ciągu 7 dni od zakończenia działalności. Przy wyborze adresata

należy pamiętać, że sprawozdanie składa się oddzielnie dla każdego województwa, w którym prowadzimy działalność. **Użytkownik ma możliwość dodania wyłącznie jednego formularza sprawozdania za dany okres sprawozdawczy w zakresie jednego adresata.**

Po uzupełnieniu wszystkich pozycji klikamy przycisk . System BDO utworzy nowe sprawozdanie o statusie „Robocze” i automatycznie przejdzie do ekranu edycji sprawozdania. Sprawozdanie widoczne będzie także na ekranie z listą sprawozdań.



Sprawozdanie składa się z trzynastu działów podzielonych na 31 tabel. **Każdy podmiot, niezależnie od zakresu prowadzonej działalności, musi dodać i wypełnić „Dział I”** sprawozdania, zawierający dane identyfikujące podmiot oraz zakres przekazywanych danych. **Pozostałe działy i tabele dodajemy tylko w przypadku, gdy dotyczą naszej działalności.** I tak na przykład wytwórcy odpadów wypełniają dział „Dział XI Informacja o wytworzonych odpadach”.

UWAGA!

Podmiot, który jedynie wytwarza odpady, wypełnia tylko dwa działy! Dział I oraz Dział XI Informacja o wytworzonych odpadach.

Sprawozdanie w systemie BDO składa się z trzynastu działów:

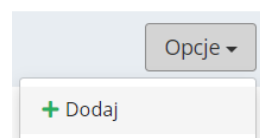
- **Dział I** Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych
- **Dział II** Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju
- **Dział III** Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów

**Działy
sprawozdania**

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów

- **Dział IV** Informacja o składowiskach odpadów
- **Dział V** Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
- **Dział VI** Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów
- **Dział VII** Informacja o komunalnych osadach ściekowych
- **Dział VIII** Pojazdy wycofane z eksploatacji
- **Dział IX** Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- **Dział X** Baterie i akumulatory
- **Dział XI** Informacja o wytworzonych odpadach
- **Dział XII** Informacja o zebranych odpadach
- **Dział XIII** Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu (**dotyczy także zbierającego odpady**).

Aby dodać daną tabelę do sprawozdania, należy wybrać opcję „Dodaj” w danym dziale sprawozdania.



Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Każdy podmiot powinien wypełnić tę tabelę poprzez **dobranie oddzielnie wszystkich miejsc prowadzenia działalności dla danego województwa w zależności od wybranego adresata**. Po dodaniu tabeli pokaże się lista miejsc prowadzenia działalności. Użytkownik musi dodać przynajmniej jedno miejsce prowadzenia działalności spośród miejsc zarejestrowanych w systemie BDO. Warto tu przypomnieć, że ewidencję odpadów prowadzi się oddzielnie dla każdego z miejsc prowadzenia działalności. Również w sprawozdaniu rocznym raportujemy oddzielnie dla każdego miejsca.

**Dane ogólne
sprawozdania**

Dział I

Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Opcje ▾

+ Dodaj

Dział I Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Lista miejsc prowadzenia działalności

+ Dodaj miejsce prowadzenia działalności



Lp.	Numer MPD	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności
-----	-----------	--	--

Brak informacji o miejscach prowadzenia działalności

Wybór miejsc prowadzenia działalności nie jest ograniczony wyłącznie do miejsc znajdujących się na terenie danego województwa zgodnie z wyborem adresata sprawozdania.

Należy dodać oddzielnie każde miejsce wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów na terenie danego województwa. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), oraz w przypadku wykonywania usług przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 (usługi budowlane, konserwacja, naprawy) ustawy o odpadach, w Dziale I wybieramy siedzibę podmiotu następnie w dziale XI należy dodać oddzielnie nazwy gmin, na terenie których wytwarzane są odpady w związku z prowadzoną działalnością w zakresie obiektu liniowego lub świadczonych usług. **Robi się to poprzez siedzibę firmy, nawet w przypadku gdy siedziba znajduje się w innym województwie niż marszałek, do którego adresujemy sprawozdanie.**

W sprawozdaniu odpadowym podmioty **wytwarzające odpady na terenie całego kraju** (np. usługi budowlane, remonty, usługi serwisowe, konserwacja lub sprzątanie) wykazują wytworzenie odpadów oddzielnie dla każdej gminy, w której świadczyły usługi. **Sprawozdanie składa się oczywiście do marszałka właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów (art. 76 ustawy o odpadach).** Jeżeli usługi były świadczone w wielu województwach, składamy oddzielnie sprawozdanie do każdego marszałka, a w dziale XI sprawozdania dodajemy wszystkie gminy, w których wytworzyliśmy odpady w danym województwie.

Działalność w zakresie usług budowlanych, konserwacji, sprzątania

W przypadku zbierającego zużyty sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), należy dodać wszystkie adresy zbierania sprzętu, zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 6 lit. b Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dane miejsca prowadzenia działalności pobierane są z rejestru BDO. **Aby w wyszukiwarce systemu BDO pojawiły się miejsca prowadzenia działalności, należy wpisać przynajmniej jeden znak.**

**Wyszukiwarka
miejsc
prowadzenia
działalności**

Dla każdego miejsca należy dodatkowo określić:

- Datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami dla danego miejsca (nie musi to być data rejestracji w BDO)
- Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD, (rodzaj dominujący dla danego miejsca prowadzenia działalności)
- Sposób gospodarowania odpadami w danym miejscu prowadzenia działalności.

UWAGA!

Należy pamiętać, że data rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami nie musi być tożsama z datą uzyskania wpisu do rejestru BDO.

Podmioty, które rozpoczęły działalność przed rejestracją w BDO, powinny podać faktyczną datę rozpoczęcia działalności. Należy jednak pamiętać, że obowiązek ewidencji odpadów oraz składania rocznych sprawozdań istniał także przed 2018 rokiem, kiedy pojawił się rejestr BDO. Obowiązek podania daty rozpoczęcia działalności należy rozumieć jako pierwszy rok, w którym powstał obowiązek złożenia sprawozdania do danego marszałka województwa.

**Data
rozpoczęcia
działalności**

Szczególną uwagę na datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami powinny zwrócić te podmioty, które przed rejestracją w BDO nie prowadziły ewidencji odpadów, chociaż prowadziły działalność. Należy wpisać datę zgodną ze stanem faktycznym. Dla wytwórcy odpadów będzie to na przykład moment, w którym powstał obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym momencie. [Patrz rozdział 2. „Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO”](#). **W przypadku wątpliwości jaką datę podać, można zostawić to pole niewypełnione.**

Składając sprawozdanie, nie musimy podawać wszystkich symboli PKD właściwych dla naszego podmiotu, tylko te, które związane są z obowiązkiem sprawozdawczym. Należy podać kod klasyfikacji prowadzonej zasadniczej działalności (na poziomie klasy), której efektem jest powstanie obowiązku sprawozdawczego.

**Symbole
PKD**

W przypadku gdy podmiot prowadzi kilka zasadniczych działalności oraz możliwe jest pogrupowanie wewnątrz danego przedsiębiorstwa wszystkich części, które

uczestniczą w realizacji danej działalności na poziomie klasy (4 cyfry) PKD w ramach jednego lub więcej jego podziałów operacyjnych, to ilości oraz rodzaje odpadów powinny być sprawozdawane oddzielnie dla każdej jednostki przedsiębiorstwa wydzielonej ze względu na klasę PKD. Ponieważ brak jest możliwości utworzenia dwóch sprawozdań w danym roku dla danego adresata, realizacja powyższego obowiązku w przypadku podziału operacyjnego przedsiębiorstwa odbywa się poprzez MPD.

**Wydzielone
jednostki ze
względu na
PKD**

Sposoby gospodarowania odpadami dla miejsc prowadzenia działalności:

- **Wytwarzanie**
- **Zbieranie (wymagane zezwolenie)**
- **Odzysk (wymagane zezwolenie)**
 - Przygotowanie do ponownego użycia
 - Recykling
 - Prace ziemne
 - Pozostałe procesy odzysku
- **Unieszkodliwianie (wymagane zezwolenie)**
 - Składowanie
 - Inny proces unieszkodliwiania.

**Sposoby
gospodarowania
odpadami**

Użytkownik musi wybrać przynajmniej jeden sposób gospodarowania odpadami dla każdego miejsca prowadzenia działalności. Możliwy jest oczywiście wybór wielokrotny. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wybieramy opcję „zapisz” i powtarzamy tą czynność dla każdego miejsca prowadzenia działalności.

Warto w tym momencie wspomnieć, czym są „prace ziemne”.

Nowa definicja tego sposobu gospodarowania odpadami pojawiła się w Ustawie o odpadach w 2022 roku. Przez prace ziemne rozumie się każdy odzysk, w ramach którego odpady inne niż niebezpieczne wykorzystywane są do przywracania wartości użytkowych lub przyrodniczych wyrobiskom i zapadliskom lub do celów inżynierskich na potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do prac ziemnych zastępują materiały niebędące odpadami, nadają się do wyżej wymienionych celów i ograniczają się do masy bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów. **Także nie chodzi tu np. o roboty budowlane.**

Prace ziemne

UWAGA!

Prace ziemne to jeden z procesów odzysku odpadów wymagający uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie chodzi tu o roboty budowlane.

Dział I Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Dane miejsca prowadzenia działalności

Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

Nazwa miejsca prowadzenia działalności *

Siedziba

Numer miejsca prowadzenia działalności

0012/488536232

Adres miejsca prowadzenia działalności

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE **Powiat:** staszowski **Gmina:** Staszów **Miejscowość:** Staszów **ul.** Towarowa

Data rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami

01-02-1997

Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD

+ Dodaj PKD



Lp.	Symbol PKD	Opis	
1	22.22.Z	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych	Usun

Sposób gospodarowania odpadami *



Wytwarzanie



Zbieranie



Odzysk



Przygotowanie do ponownego użycia



Recykling



Prace ziemne



Pozostałe procesy odzysku



Unieszkodliwianie



Składowanie



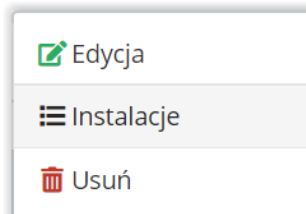
Inny proces unieszkodliwiania

Cofnij

Zapisz

Po dodaniu miejsca prowadzenia działalności **należy pamiętać, że jeżeli w danym miejscu podmiot posiada instalację, należy ją dodatkowo dodać**, korzystając z odpowiedniej opcji dla miejsca prowadzenia działalności (MPD). Dodawanie instalacji sprowadza się do podania nazwy instalacji, urządzenia, obiektu unieszkodliwiania odpadów, składowiska, zakładu. Po dodaniu wszystkich miejsc i instalacji należy przejść do wypełniania odpowiednich działów i tabel.

Pamiętaj o instalacji



Lista instalacji
+ Dodaj instalację

Lp.	Nazwa instalacji	
1	Instalacja recyklingu tworzyw sztucznych	Opcje ▼

Cofnij

Wybrane działy i tabele dotyczące najczęściej występujących rodzajów gospodarowania odpadami omówiliśmy szczegółowo w kolejnych rozdziałach:

- „[Sprawozdanie wytwórcy odpadów w systemie BDO](#)”
- „[Sprawozdanie zbierającego odpady w systemie BDO](#)”
- „[Sprawozdanie prowadzącego odzysk i recykling odpadów](#)”.

Kompletna lista wszystkich zawartych w sprawozdaniu działów i tabel została umieszczona na końcu rozdziału.

UWAGA!

Podmioty mają obowiązek przechowywania dokumentów stanowiących podstawę rocznego sprawozdania przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Obowiązek przechowywania dokumentów

Zarządzający składowiskiem odpadów, a w przypadku jego braku – władający powierzchnią ziemi, przechowuje dokumenty do czasu zamknięcia składowiska odpadów. Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje dokumenty, na podstawie których sporządzono roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o

gospodarowaniu odpadami, następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu powierzchnią ziemi. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić.

Roczne sprawozdania wytwórcy komunalnych osadów ściekowych sporządzają podmioty prowadzące odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów:

- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz
- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
- przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

UWAGA!

Nie złożenie w terminie sprawozdania do marszałka województwa (odpady, opakowania, produkty) to wykroczenie zagrożone grzywną do 5 000 zł zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Zweryfikuj poprawność swojego działania. Skorzystaj list kontrolnych (checklist) dla sprawozdania wytwórcy odpadów, dzięki którym zyskasz pewność, że sprawozdanie jest kompletne i zostało wypełnione prawidłowo.

Warto wspomnieć, że zakres sprawozdawanych danych został zawarty bezpośrednio w Ustawie o odpadach. W pewnym sensie system BDO doprecyzowuje jednak zakres danych przesyłanych do marszałka. Ogólny zakres danych wynikający z ustawy o odpadach został zawarty w poniższych tabelach.

Elementy rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO	
RODZAJ DANYCH	
Dane identyfikujące podmiot:	
• numer rejestrowy • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany	
Masa i rodzaj odpadów	
Sposób gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami	
Dane o instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, w tym	

dane techniczne i informacje na temat funkcjonowania instalacji i urządzenia, takie jak terminy i czas trwania postępu lub awarii oraz liczba godzin pracy na dobę, o ile podmiot przetwarza odpady
Informacje o ilości siarczanów lub chlorków w odpadach przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu w przypadku posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów
Informacje o masie i rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego odzysk
Informacje o masie i rodzajach wytworzonych odpadów żywności.

Elementy rocznego sprawozdania przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	
RODZAJ DANYCH	
Dane o wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	
Masa odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.	

Elementy rocznego sprawozdania przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	
RODZAJ DANYCH	
Dane o liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu	
Masa odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji	
Masa odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania	
Dane o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu	
Dane o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu	
Dane o osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu	
Dane o wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.	

Elementy rocznego sprawozdania podmiotu zbierającego zużyty sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w systemie BDO

RODZAJ DANYCH

Masa zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych

Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z

Elementy rocznego sprawozdania wytwórcy komunalnych osadów ściekowych

RODZAJ DANYCH

Dane o adresie oczyszczalni ścieków

Dane o rodzaju przeprowadzonej obróbki komunalnych osadów ściekowych

Masa i sucha masa komunalnych osadów ściekowych

Dane o składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych

Dane o władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania lub siedziby

Dane o miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych

Dane o celu stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Elementy rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

RODZAJ DANYCH

Masa zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę

Zbiornicze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który ma podpisaną umowę z podmiotem pośredniczącym.

Elementy rocznego sprawozdania przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w systemie BDO

RODZAJ DANYCH

Dane o adresie zakładu przetwarzania

Masa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, z którego powstał ten zużyty sprzęt, oraz o procesach przetwarzania

Masa odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania

Dane o kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przekazanych

prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego sprzętu, a także o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, z podaniem typu procesu zastosowanego w zakładzie przetwarzania oraz numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych
Dane o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu
Dane o osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu
Dane o wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

Elementy rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym systemie BDO
RODZAJ DANYCH
Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku wraz z podaniem typu procesu
Kod odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku wraz z podaniem typu procesu.

Wykaz wszystkich tabel sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO:

Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych.

Dział II. Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju

Tabela 1. Odpady przywiezione na terytorium kraju w roku kalendarzowym

Tabela 2. Odpady wywiezione z terytorium kraju w roku kalendarzowym.

Dział III. Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów

Tabela 1. Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów

KartaEwidencji.pl

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Dział IV. Informacja o składowiskach odpadów

Tabela 1. Informacje o składowiskach odpadów.

Dział V. Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Tabela 1. Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dział VI. Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów

Tabela 1. Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów.

Dział VII. Informacja o komunalnych osadach ściekowych

Tabela 1. Informacja o komunalnych osadach ściekowych.

Dział VIII. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Tabela 1. Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu

Tabela 2. Informacja o wynikach strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział IX. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Tabela 1. Informacja o masie zebranego zużytego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Tabela 2. Informacja o masie przetworzonego zużytego sprzętu

Tabela 3. Informacja o odpadach powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddanych recyklingowi

Tabela 4. Informacja o odpadach powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddanych innym niż recykling procesom odzysku.

Dział X. Baterie i akumulatory

Tabela 1. Informacja o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Tabela 2. Informacja o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągnięte poziomy recyklingu i osiągnięte poziomy wydajności recyklingu

Tabela 3.1. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych wprowadzonych do procesu recyklingu

Tabela 3.2. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla poszczególnych etapów procesu recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Tabela 3.3. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych wprowadzanych do procesu recyklingu

Tabela 3.4. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla poszczególnych etapów procesu recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych

Tabela 3.5. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów wprowadzanych do procesu recyklingu

Tabela 3.6. Informacja o osiągniętych poziomach wydajności recyklingu dla poszczególnych etapów procesu recyklingu innych baterii i akumulatorów.

Dział XI. Informacja o wytworzonych odpadach

Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach.

Dział XII. Informacja o zebranych odpadach

Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach.

Dział XIII. Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu

Tabela 1. Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach

Tabela 2. Informacja o odpadach poddanych przygotowaniu do ponownego użycia

Tabela 3. Informacja o odpadach poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach lub urządzeniach

Tabela 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu

Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby

Tabela 6. Informacja o unieszkodliwionych odpadach w instalacjach lub urządzeniach

Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego.

W przypadku sporządzania działów III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy podać szacunkową zawartość suchej masy odpadów.

Działy sprawozdania wymagające podania suchej masy odpadów:**Sucha masa
odpadów w
sprawozdaniu**

- **Dział III.** Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów
- **Dział IV.** Informacja o składowiskach odpadów
- **Dział V.** Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
- **Dział VI.** Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów
- **Dział VII.** Informacja o komunalnych osadach ściekowych
- **Dział XI.** Informacja o wytworzonych odpadach
- **Dział XII.** Informacja o zebranych odpadach
- **Dział XIII.** Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu.

Kody i rodzaje odpadów, dla których należy podać suchą masę odpadów w dokumentach ewidencyjnych lub sprawozdaniu o wytworzonych odpadach	
Kody i rodzaje odpadów uwodnionych	
01 05 05*	płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
02 02 04	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 05	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 03	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 02	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 03	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 05	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 03 05	szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 11	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
04 01 06	osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07	osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 02 19*	odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
04 02 20	odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
05 01 09*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 10	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 13	osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14	odpady z kolumn chłodniczych
05 01 99	inne niewymienione odpady
05 06 04	odpady z kolumn chłodniczych
05 07 99	inne niewymienione odpady
06 05 02*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
07 01 11*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 02 11*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

**Odpady
wymagające
podania suchej
masy odpadów**

07 02 12	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 03 11*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 04 11*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 12	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 05 11*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 12	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 06 11*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 07 11*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
10 01 20*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 21	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 22*	uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 01 23	uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 26	odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 02 11*	odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 12	odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 15	inne szlasy i osady pofiltracyjne
10 03 27*	odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 28	odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 04 09*	odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 10	odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 05 08*	odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 09	odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 06 09*	odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 10	odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 07 07*	odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 08	odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 08 19*	odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 20	odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 11 19*	odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20	odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 12 13	szlasy z zakładowych oczyszczalni ścieków
11 01 09*	szlasy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10	szlasy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 02 07*	inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 99	inne niewymienione odpady
12 01 14*	szlasy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15	szlasy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 03 01*	wodne ciecze myjące
12 03 02*	odpady z odtłuszczania parą
16 07 08*	odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 10 01*	uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

**Odpady
wymagające
podania suchej
masy odpadów**

16 10 02	uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 03*	stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04	stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
19 02 05*	szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06	szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 04 04	ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia
19 06 03	ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04	przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05	ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06	przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99	inne niewymienione odpady
19 08 05	ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 10*	tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11*	szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12	szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13*	szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14	szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99	inne niewymienione odpady
19 09 02	osady z klarowania wody
19 09 99	inne niewymienione odpady
19 11 03*	uwodnione odpady ciekłe
19 11 05*	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06	osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 99	inne niewymienione odpady
19 13 03*	szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04	szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05*	szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06	szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07*	odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08	odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
20 03 04	szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06	odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

**Odpady
wymagające
podania suchej
masy odpadów**

8.2.1. Sprawozdanie wytwórcy odpadów w systemie BDO

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w zakresie wytworzonych odpadów powinno zawierać informacje tylko w dwóch z trzynastu działów. Wytwórca odpadów powinien dodać informacje w:

- **Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych** ([czytaj więcej TUTAJ](#))
- **Dział XI. Informacja o wytworzonych odpadach.**

Zweryfikuj poprawność swojego działania. [Skorzystaj list kontrolnych \(checklist\) dla sprawozdania wytwórcy odpadów](#), dzięki którym zyskasz pewność, że sprawozdanie jest kompletne i zostało wypełnione prawidłowo.

Obowiązki sprawozdawcze wytwórcy odpadów za 2024 rok nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Dział XI. Informację o wytworzonych odpadach wypełniają podmioty wytwarzające odpady zobowiązane do ewidencji odpadów. Nie dotyczy on wytwórców odpadów komunalnych oraz wytwórców pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dział składa się z jednej tabeli: „Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach”. Tabelę tę należy wypełnić oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności (MPD).

**Sprawozdanie
wytwórcy
odpadów**

Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach ?

Lista miejsc [+ Dodaj miejsce](#)

Lp.	Numer miejsca prowadzenia działalności	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	Nazwa Gminy	Pozycja uzupełniona ?
Brak informacji o miejscach prowadzenia działalności					

Wypełnianie tej tabeli zaczynamy więc od **dodania wszystkich miejsc prowadzenia działalności, w których wytwarzane są odpady, dla danego województwa**. Uwaga: wybieramy tylko spośród miejsc dodanych w [dziale I sprawozdania](#). Jeżeli w wyszukiwarce miejsc prowadzenia działalności brakuje jakiegoś miejsca, należy najpierw dodać je w dziale I.

**Odpady
wytwarzane
w MPD**

Jeżeli podmiot prowadzi działalność w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz działalność w zakresie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (np. usługi budowlane, konserwacja, naprawy), należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.

**Odpady
wytwarzane
poza MPD**

Przypominamy, że podmiot świadczący takie usługi [powinien posiadać odpowiedni wpis w rejestrze BDO](#) o prowadzeniu takiej działalności.

Podmiot wytwarzający odpady poza MPD (np. firma budowlana, serwisowa) musi następnie uzupełnić nazwę gminy, na terenie której wytwarzane są odpady. **Każdą gminę dodajemy jako oddzielne miejsce prowadzenia działalności, poprzez siedzibę podmiotu.**

Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach ?

Dane miejsca prowadzenia działalności

Nazwa miejsca prowadzenia działalności *
Siedziba

Numer miejsca prowadzenia działalności *
0001/000123829

Adres miejsca prowadzenia działalności *
Województwo: MAZOWIECKIE, **Powiat:** Warszawa, **Gmina:** Warszawa, **Miejscowość:** Warszawa, **Ulica:** Hłonda 10/157, **Kod pocztowy:** 02-972

☒ Prowadzę działalność w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm.), działalność w zakresie usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Nazwa gminy na terenie, którym wytwarzane są odpady *
Województwo: MAŁOPOLSKIE, **Powiat:** tatrzański, **Gmina:** Zakopane (gmina miejska)

W przypadku świadczenia usług poza miejscem prowadzenia działalności (MPD) należy powtórzyć tę czynność dla każdej gminy, w której wytworzono odpady na terenie danego województwa.

**Odpady
wytwarzane
poza MPD**

Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach ?

Lista miejsc

Lp.	Numer miejsca prowadzenia działalności	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	Nazwa Gminy	Pozycja uzupełniona ?	
1	0001/000123829	Siedziba	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Hłonda 10/157, Kod pocztowy: 02-972	Zakopane	☐	Opcje ▼
2	0001/000123829	Siedziba	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Hłonda 10/157, Kod pocztowy: 02-972	Biały Dunajec	☐	Opcje ▼
3	0001/000123829	Siedziba	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Hłonda 10/157, Kod pocztowy: 02-972	Poronin	☐	Opcje ▼

PAMIĘTAJ!

Jeżeli prowadzimy działalność w więcej niż jednym województwie, składamy oddzielne sprawozdanie dla każdego województwa, na terenie którego wytworzyliśmy odpady.

Gdy dodamy już wszystkie miejsca, w których podmiot wytwarza odpady, należy dla każdego z nich przypisać odpowiednio rodzaje oraz masę wytworzonych odpadów.

**Instalacja lub
poza instalacją**

Wytworzone odpady wykazujemy z uwzględnieniem podziału na:

- **Odpady wytworzone w instalacji**
- **Odpady wytworzone poza instalacją.**

Podział ten stosujemy także w kartach ewidencji odpadów. Szczegółowe omówienie, [kiedy mamy do czynienia z wytwarzaniem w instalacji, znajduje się w rozdziale o karcie ewidencji odpadów \(KEO\).](#)

Jeżeli wytwarzasz odpady w instalacji na podstawie pozwolenia, pamiętaj, by **zweryfikować, czy nie przekroczyłeś limitów zawartych w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów**. W przypadku gdy nie posiadasz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zweryfikuj, **czy łączna masa odpadów niebezpiecznych wytworzonych w instalacji nie przekroczyła 1 Mg w roku sprawozdawczym** lub 5000 Mg dla odpadów innych niż niebezpieczne.

Dla każdego dodanego w tabeli miejsca prowadzenia działalności przypisujemy oddzielnie informacje o wytworzeniu odpadów.

Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach ?

Lista miejsc + Dodaj miejsce

Lp.	Numer miejsca prowadzenia działalności	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	Nazwa Gminy	Pozycja uzupełniona ?	
1	0012/488536232	Siedziba	Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat: staszowski Gmina: Staszów Miejscowość: Staszów ul. Towarowa			Opcje ▾ - Edytuj - Odpady wytworzone w instalacji - Odpady wytworzone poza instalacją - Usuń

Cofnij

Opcja „Edytuj” dotyczy danych miejsca prowadzenia działalności, a pozostałe opcje służą do dodawania rodzajów oraz ilości wytworzonych odpadów, w zależności czy zostały wytworzone w instalacji czy poza instalacją. W większości przypadków odpady wytwarzane są tylko poza instalacją. W takim wypadku należy dla opcji „Odpady wytworzone poza instalacją” podać dane o odpadach. Dodatkowo, **nawet jeżeli nie zostały wytworzone odpady w instalacji, należy dla opcji „Odpady wytworzone w instalacji” zaznaczyć pozycję „NIE”, a następnie kliknąć przycisk „Cofnij”**. Dopiero wtedy pojawi się zielona kontrolka dla pola „Pozycja uzupełniona”.

Każdy rodzaj odpadów dodajemy osobno

Sposób dodawania kodu i rodzaju odpadów oraz masy wytworzonych odpadów jest analogiczny dla odpadów

+ Dodaj kod i rodzaj odpadu

wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji oraz poza instalacją. Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawi się ekran wytwarzanych odpadów, gdzie użytkownik powinien dodać osobno każdy wytwarzany rodzaj odpadów, wybierając opcję „Dodaj kod i rodzaj odpadu”.

ODPADY WYTWORZONE POZA INSTALACJĄ * ?

☒ TAK
☐ NIE

Informacja o odpadach

+ Dodaj kod i rodzaj odpadu

Lp.	Kod i rodzaj odpadu	Strumień odpadów	Masa odpadów w tonach [Mg]	Sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg.s.m.]	
1	15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury	Pozostałe	49,5690		Opcje ▾
2	15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych	Pozostałe	31,5000		Opcje ▾
Łączna masa odpadów w tonach [Mg]				81,0690	
Łączna sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.]				0,0000	

Cofnij

W oknie dodawania kodu i rodzaju odpadów należy podać masę wytworzonych odpadów wraz z ich masą oraz suchą masą dla uwodnionych odpadów. **Suchą masę odpadów podajemy tylko dla określonych kodów odpadów (odpady uwodnione).**

Sucha masa odpadów

[Zobacz, dla których odpadów należy ewidencjonować suchą masę odpadów](#)

W sprawozdaniu mamy **obowiązek zdefiniowania strumienia odpadów**, czyli określenia, czy dane odpady należą do strumienia odpadów komunalnych – niezależnie czy z grupy 20, czy innej niż grupa 20 zgodnie z katalogiem odpadów. **W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z odpadami niekomunalnymi, czyli ze strumieniem „Pozostałe”**. Warto przypomnieć, że w przypadku odpadów komunalnych za jeden strumień odpadów uznaje się odpady pochodzące z jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

W przypadku gdy podmiot wytwarza **jeden rodzaj odpadów w różnych strumieniach odpadów**, np. w strumieniu „Pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (inne niż grupa 20)” oraz w strumieniu „Pozostałe”, należy dany kod odpadu podać dwa razy z rozbiciem masy odpadów na poszczególne strumienie.

ODPADY WYTWORZONE POZA INSTALACJĄ ?

Kod i rodzaj odpadów * ?

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

☐ Kod Ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Strumień odpadów *

☐ Komunalne (grupa 20)

☐ Pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (inne niż grupa 20)

☐ Odpady żywności ?

☒ Pozostałe

Masa odpadów w tonach [Mg] * ?

49,5690

Sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.] ?

Anuluj

Zapisz

Dane o masie odpadów z podziałem na „**Odpady wytworzone w instalacji**” oraz „**Odpady wytworzone poza instalacją**” podmioty prowadzące pełną ewidencję odpadów pobierają z kart ewidencji odpadów za dany rok. Należy pamiętać, że bieżąca ewidencja odpadów w formie KEO powinna odzwierciedlać dane w skali roku. Odpady przekazane w danym roku nie muszą jednak pokrywać się z odpadami przekazanymi lub zagospodarowanymi. Możemy wytworzyć odpady w 2024 roku, ale przekazanie może nastąpić w 2025 roku, a nawet w roku 2026 ([zobacz magazynowanie odpadów](#)).

Dane z
ewidencji
odpadów

W sprawozdaniu należy osobno wykazać strumień odpadów żywności. Jest to nowa kategoria odpadów, która pojawiła się w ustawie o odpadach w 2022 roku w związku z przepisami EU.

Odpady
żywności

Informacja ta jest o tyle istotna, że w bieżącej ewidencji prowadzonej w trakcie roku za pomocą karty ewidencji odpadów **ustawodawca nie przewidział gromadzenia takich informacji.** Jeżeli podmiot wytwarza w ramach jednego kodu odpadów zarówno odpady żywności, jak i odpady z innego strumienia, np. „pozostałe”, musi **prowadzić dodatkową ewidencję poza BDO.**

Przez odpady żywności rozumie się **wszelką żywność** w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2020 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, **która stała się odpadami.**

Co jest
odpadem
żywności

UWAGA!

Odpady z żywności to odpady powstałe z jakichkolwiek substancji lub produktów, przetworzonych, częściowo przetworzonych lub nieprzetworzonych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

Analizując, czy dane odpady są odpadami żywności, należy wziąć pod uwagę zarówno powyższą definicję żywności i odpadów, jak i wyłączenia zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 178/2020 (art. 2 akapit 3) i [ustawie o odpadach](#) (art. 2) – **przykładowo odpadami żywności nie są:**

Co nie jest
odpadem
żywności

- rośliny przed dokonaniem zbiorów
- słoma i inne naturalne niebędące niebezpiecznymi substancjami pochodzącymi z produkcji rolniczej lub leśnej, które są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska, ani nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

- zwierzęta padłe lub zabite (np. z przyczyn weterynaryjnych) przed ubojem
- produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone objęte rozporządzeniem o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem tych, które są przewidziane do przekształcenia termicznego, składowania na składowisku lub do wykorzystania w zakładzie produkcyjnym biogaz lub w kompostowni.

Oczywiście jeżeli podmiot, np. restauracja, wytwarza odpady z żywności, ale są one sklasyfikowane jako odpady komunalne objęte gminnym systemem odbierania odpadów, to nadal podmiot taki jest zwolniony z ewidencji odpadów. Ewidencję tych odpadów prowadzi podmiot odbierający i przejmujący te odpady poprzez swoją kartę ewidencji odpadów.

Dział XI Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach ?

Lista miejsc [+ Dodaj miejsce](#)

Lp.	Numer miejsca prowadzenia działalności	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	Nazwa Gminy	Pozycja uzupełniona ?	
1	0002/000123829	Gabinet Klimczaka	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Warszawa Gmina: Warszawa-Wilanów Miejscowość: Warszawa ul. Franciszka Klimczaka		☒	Opcje ▾

[Cofnij](#)

Powyżej prezentujemy prawidłowo wypełniony „Dział XI. Informacja o wytworzonych odpadach” dla podmiotu prowadzącego w danym województwie jedno MPD, w którym wytworzono odpady.

Zweryfikuj poprawność swojego działania. [Skorzystaj list kontrolnych \(checklist\) dla wytwórcy odpadów](#), dzięki którym zyskasz pewność, że sprawozdanie jest kompletne i zostało wypełnione prawidłowo.

WYBIERZ WŁAŚCIWĄ PROCEDURĘ DLA SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE WYTWARZANYCH ODPADÓW					
CZY PODMIOT WYTWARZA ODPADY TYLKO W STAŁYCH MIEJSCACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (MPD)?					
TAK Wytwarzam odpady tylko pod konkretnymi adresami (MPD)			NIE Wytwarzam odpady poza MPD w związku ze świadczeniem usług (art. 3 ust. 1 pkt 32 lub obiektów liniowych)		
CZY PODMIOT WYTWARZA ODPADY POD WIĘCEJ NIŻ JEDNYM STAŁYM ADRESEM (MPD W BDO)?			CZY PODMIOT WYTWARZA ODPADY POZA MPD W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ GMINIE?		
TAK Wiele MPD		NIE Tylko jedno MPD	TAK Wiele gmin		NIE Tylko jedna gmina
CZY WSZYSTKIE MPD ZNAJDUJĄ SIĘ W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE?		Składasz sprawozdanie do <u>jednego</u> województwa zgodnie z procedurą Wytwórca odpadów w MPD	CZY WSZYSTKIE GMINY ZNAJDUJĄ SIĘ W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE?		Składasz sprawozdanie do <u>jednego</u> województwa zgodnie z procedurą Wytwórca odpadów poza MPD
TAK Jedno województwo	NIE Wiele województw		TAK Jedno województwo	NIE Wiele województw	
Składasz sprawozdanie do <u>jednego</u> województwa zgodnie z procedurą Wytwórca odpadów w MPD	Składasz sprawozdania do <u>każdego z</u> <u>województw oddzielnie</u> zgodnie z procedurą Wytwórca odpadów w MPD		Składasz sprawozdanie do <u>jednego</u> województwa zgodnie z procedurą Wytwórca odpadów poza MPD	Składasz sprawozdania do <u>każdego z</u> <u>województw oddzielnie</u> zgodnie z procedurą Wytwórca odpadów poza MPD	

*Ostateczna procedura została wyróżniona pogrubioną ramką. Klikając we właściwą dla twojego podmiotu pozycję, przejdziesz do właściwej procedury. Jeżeli na pytanie „Czy podmiot wytwarza odpady tylko w stałych miejscach prowadzenia działalności (MPD)?” możesz odpowiedzieć zarówno TAK, jak i NIE, powinieneś prześledzić obie procedury.

PROCEDURA: SPRAWOZDANIE WYTWÓRCA ODPADÓW W MPD

Lista kontrolna (checklista)

Podejmowane działania	
Jako wytwórca odpadów wypełniam w systemie BDO dokument „ Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami ”. Uzupełniam w sprawozdaniu dwa działy: • Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych (czytaj więcej) • Dział XI. Informacja o wytworzonych odpadach (czytaj więcej)	☐
Przygotowuję oddzielne sprawozdanie dla każdego województwa, w którym reprezentowany przeze mnie podmiot ma zarejestrowane miejsca prowadzenia działalności (MPD), w których w poprzednim roku kalendarzowym wytworzono odpady podlegające ewidencji odpadów.	☐
W Dziale I. wykazuję wszystkie miejsca prowadzenia działalności (MPD) w danym województwie, w których w poprzednim roku kalendarzowym reprezentowany przeze mnie podmiot wytworzył odpady podlegające ewidencji odpadów.	☐
W Dziale I. pomijam miejsca prowadzenia działalności (MPD), w których w poprzednim roku kalendarzowym nie wytworzono odpadów podlegających ewidencji odpadów.	☐
W Dziale I. podaję dla poszczególnych MPD „ Datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami ” właściwą dla danej lokalizacji (MPD) (czytaj więcej).	☐
W Dziale I. podaję dla poszczególnych MPD „ Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD ” właściwy dla danej lokalizacji (MPD) (czytaj więcej).	☐
W Dziale I. jako wytwórca odpadów, który nie posiada zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wybieram dla każdego MPD tylko jeden „ Sposób gospodarowania odpadami ”: „Wytwórca” (czytaj więcej).	☐
W Dziale I. jako wytwórca odpadów, który nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie wykazuję dla poszczególnych MPD żadnych instalacji . W dziale pierwszym pomijam instalacje, nawet gdy wytwarzam odpady w związku z eksploatacją instalacji (czytaj więcej).	☐
W Dziale XI. Informacja o wytworzonych odpadach – wykazuję wszystkie miejsca prowadzenia działalności (MPD) – te same, które zostały podane w dziale pierwszym jako miejsca wytwarzania odpadów. Dla odpadów wytwarzanych w MPD nie zaznaczam pozycji „Prowadzę działalność w zakresie obiektu liniowego...”.	☐
W Dziale XI. Dla każdego wykazanego MPD uzupełniam informacje zarówno o odpadach wytworzonych w instalacji, jak i odpadach wytworzonych poza instalacją. Zaznaczam TAK/NIE.	☐
W Dziale XI. Dla każdego wykazanego MPD podaję szczegółowe informacje o wytworzonych odpadach z podziałem na odpady wytworzone w instalacji oraz poza instalacją. (czytaj więcej)	☐
W Dziale XI. świadomie nie podaję suchej masy odpadów – zweryfikowałem obowiązek w tym zakresie (zweryfikuj).	☐
Jako wytwórca odpadów, który nie posiada zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, nie wypełniam działu XIII tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego.	☐
W przypadku składania sprawozdania jako pełnomocnik podmiotu dołączam w sekcji „Dokumenty” pełnomocnictwo w postaci pliku podpisanego cyfrowo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (czytaj więcej).	☐

PROCEDURA: SPRAWOZDANIE WYTWÓRCA ODPADÓW POZA MPD

Lista kontrolna (checklista)

Podejmowane działania	
Reprezentuję podmiot uprawniony do wytwarzania odpadów poza stałym miejscem prowadzenia działalności wykazanym w rejestrze BDO (MPD). Prowadzę działalność w zakresie obiektu liniowego (np. drogi) lub działalność w zakresie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (np. usługi budowlane, remonty, usługi serwisowe, konserwacja lub sprzątanie) (czytaj więcej).	☐
Jako wytwórca odpadów wypełniam w systemie BDO dokument „ Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami ”. Uzupełniam w sprawozdaniu dwa działy: • Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych (czytaj więcej) • Dział XI. Informacja o wytworzonych odpadach (czytaj więcej)	☐
Przygotowuję oddzielne sprawozdanie dla każdego województwa, w którym reprezentowany przeze mnie podmiot wytworzył odpady poza miejscem prowadzenia działalności (MPD).	☐
W Dziale I. wykazuję tylko MPD zgłoszone w rejestrze BDO jako siedziba podmiotu, który reprezentuję. Nie ma znaczenia, w jakim województwie zlokalizowana jest siedziba podmiotu.	☐
W Dziale I. podaję „ Datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami ” właściwą dla danego województwa (czytaj więcej).	☐
W Dziale I. podaję „ Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD ”, z którego wynika obowiązek sprawozdawczy oraz uprawnienie do wytwarzania odpadów poza MPD, np. usługi budowlane (czytaj więcej).	☐
W Dziale I. jako wytwórca odpadów, który nie posiada zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wybieram tylko jeden „ Sposób gospodarowania odpadami ”: „Wytwórca” (czytaj więcej).	☐
W Dziale I. jako wytwórca odpadów, który nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie wykazuję dla poszczególnych MPD żadnych instalacji . W dziale pierwszym pomijam instalacje, nawet gdy wytwarzam odpady w związku z eksploatacją instalacji (czytaj więcej).	☐
W Dziale XI. Informacja o wytworzonych odpadach – wykazuję siedzibę (MPD) oraz zaznaczam dodatkowo pozycję „Prowadzę działalność w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa...”. Uzupełniam dodatkowo pozycję „ Nazwa gminy, na terenie której wytwarzane są odpady ”, wybierając właściwą nazwę gminy, w której wytworzono odpady w roku sprawozdawczym.	☐
W Dziale XI. wykazuję siedzibę (MPD) oddzielnie dla każdej gminy, w której wytworzono odpady w obrębie województwa, którego dotyczy sprawozdanie.	☐
W Dziale XI. Dla każdej wykazanej gminy uzupełniam informacje zarówno o odpadach wytworzonych w instalacji, jak i odpadach wytworzonych poza instalacją. Zaznaczam TAK/NIE.	☐
W Dziale XI. Dla każdej wykazanej gminy podaję informacje szczegółowe o wytworzonych odpadach z podziałem na odpady wytworzone w instalacji oraz poza instalacją. (czytaj więcej)	☐
W Dziale XI. świadomie nie podaję suchej masy odpadów – weryfikuję obowiązek w tym zakresie (zweryfikuj).	☐
Jako wytwórca odpadów, który nie posiada zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, nie wypełniam działu XIII tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego.	☐
W przypadku składania sprawozdania jako pełnomocnik podmiotu dołączam w sekcji „Dokumenty” pełnomocnictwo w postaci pliku podpisanego cyfrowo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (czytaj więcej).	☐

8.2.1.1. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu wytwórcy odpadów w systemie BDO

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W SPRAWOZDANIU O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI (wytwórca odpadów)	
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany okres sprawozdawczy
Opis problemu	Sprawozdania składamy w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podmiot kończy swoją działalność w trakcie roku kalendarzowego i składa wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. W przypadku złożenia sprawozdania przez pomyłkę za niewłaściwy okres sprawozdawczy nie ma możliwości wycofania takiego sprawozdania. Należy złożyć korektę „zerową”, ewentualnie zostawić sprawozdanie o statusie „Do korekty”, jeśli urząd skierował je do korekty. Następnie należy złożyć sprawozdanie za właściwy okres sprawozdawczy. W przypadku gdy omyłkowo złożyliśmy sprawozdanie za aktualny rok zamiast za rok poprzedni, w kolejnym roku sprawozdanie trzeba będzie złożyć z wykorzystaniem tego samego dokumentu w trybie korekty.
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany adresat sprawozdania
Opis problemu	Sprawozdania składamy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. W przypadku gdy odpady były wytworzone na terenie kilku województw, za każde województwo składamy oddzielne sprawozdanie. Jeżeli w danym roku w danym województwie nie wytworzono odpadów, sprawozdania „zerowego” nie składa się, niezależnie od tego, czy zarejestrowano w danym województwie miejsce prowadzenia działalności (MPD) czy nie. W przypadku wysłania sprawozdania do niewłaściwego UM należy złożyć korektę w tym zakresie (nawet zerową) oraz złożyć nowe sprawozdanie do właściwego adresata. Jeżeli sprawozdanie jest w związku z błędem składane po terminie, należy dołączyć wyjaśnienia w sekcji „Dokumenty” pozycja „Inne dokumenty”.

Rodzaj błędu	Błędnie przypisane miejsce prowadzenia działalności (MPD) w Dziale I lub XI
Opis problemu	W działach I oraz XI należy wskazać tylko te miejsca prowadzenia działalności, w których podmiot wytworzył odpady w danym roku sprawozdawczym. Przy czym, aby móc wybrać MPD w Dziale XI, należy najpierw wykazać je w Dziale I. Co do zasady w sprawozdaniu wykazuje się te MPD, które znajdują się na terenie danego województwa. Wyjątkiem jest tu świadczenie usług w zakresie obiektów liniowych lub usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (np. usługi budowlane). Pamiętaj, sprawozdanie wytwórcy odpadów dotyczy tylko ich wytworzenia, nie podajemy informacji o transporcie oraz przekazaniu odpadów – informacje w tym zakresie zawarte są w bieżącej ewidencji odpadów. W przypadku podania w sprawozdaniu MPD, w którym nie wytworzono odpadów, np. siedziby, można nie podejmować dalszych kroków, jeżeli nie wykazano błędnie wytworzenia odpadów (wykazano puste MPD). W przypadku wykazania wytworzenia odpadów w niewłaściwym MPD, należy złożyć korektę.
Rodzaj błędu	Niepodanie w Dziale I nazwy instalacji, w której wytwarzane są odpady
Opis problemu	W Dziale I sprawozdania mamy możliwość przypisania do MPD instalacji lub urządzenia, którego eksploatacja prowadzi do wytwarzania odpadów (czytaj więcej). W sytuacji, w której podmiot dla danego MPD zgłasza w Dziale XI wytworzenie odpadów w instalacji, należy w Dziale I dla tego MPD podać nazwę instalacji oraz jej współrzędne geograficzne. Z nazwy instalacji powinno jasno wynikać, do czego służy instalacja bądź urządzenie, np. kabina lakiernicza, piaskarka kabinowa etc. W przypadku złożenia sprawozdania bez podania nazwy instalacji w Dziale I podmiot, który zadeklarował wytwarzanie odpadów w instalacji (Dział XI), powinien dokonać korekty tylko na wezwanie UM. W zakresie obowiązku podawania przez wytwórcę odpadów nazwy instalacji, a w szczególności współrzędnych geograficznych instalacji, istnieją różne interpretacje przepisów w zależności od województwa. Istnieją także wątpliwości prawne w związku z art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy o odpadach, który jest podstawą prawną do gromadzenia danych o współrzędnych geograficznych instalacji, ale tylko do przetwarzania odpadów. Niemniej jednak wielokrotnie zdarzało się, że UM wzywały do korekty sprawozdania, zobowiązując podmiot do uzupełnienia nazwy instalacji w Dziale I.
Rodzaj błędu	Wykazanie w Dziale XI wytworzenia odpadów w siedzibie zamiast w miejscu ich realnego wytworzenia
Opis problemu	W Dziale XI należy wykazać wytworzenie odpadów pod konkretnym adresem czyli w miejscu prowadzenia działalności (MPD) lub w związku ze świadczeniem usług (czytaj więcej) w danej gminie.

	W Dziale XI powinno być wykazane tyle MPD oraz tyle gmin (usługi), w ilu realnie wytworzono w danym roku odpady w danym województwie. W przypadku błędów w tym zakresie należy złożyć korektę sprawozdania, nie czekając na wezwanie z UM. Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług powinny być wykazywane przez MPD będące siedzibą podmiotu, ale mogą być również wykazywane poprzez inne MPD, np. lokalny oddział firmy.
Rodzaj błędu	Niewypełnienie wszystkich pozycji w Dziale XI
Opis problemu	W Dziale XI należy dla każdego miejsca prowadzenia działalności (MPD) podać informację, czy odpady były wytworzone „W instalacji” czy „Poza instalacją”. W przypadku braku wytworzenia odpadów np. w instalacji nie wystarczy pominięcie tej pozycji, należy ją wybrać, a następnie zaznaczyć opcję „NIE” i zatwierdzić przyciskiem „Cofnij” – tak by kontrolka „Pozycja uzupełniona” była odhaczona na zielono. W przypadku złożenia sprawozdania bez uzupełnienia wszystkich pozycji w dziale XI, o których mowa powyżej, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania tylko na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Błędne oznaczenie strumienia wytwarzanych odpadów w Dziale XI
Komentarz	W dziale XI należy dla każdego kodu odpadów oznaczyć strumień odpadów. W większości przypadków właściwą opcją dla podmiotów nieprofesjonalnych (które nie wytwarzają odpadów w związku z przetwarzaniem odpadów) jest zaznaczenie strumienia „pozostałe” (czytaj więcej). W przypadku złożenia sprawozdania z błędnie określonymi strumieniami odpadów, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Błędnie podana sucha masa odpadów w Dziale XI
Opis problemu	W Dziale XI dla poszczególnych rodzajów odpadów należy podać suchą masę odpadów, z tym że obowiązek ten dotyczy tylko niektórych konkretnych kodów odpadów (czytaj więcej). W przypadku pozostałych odpadów pozycja powinna pozostać nieuzupełniona lub należy wpisać „0”. W przypadku złożenia sprawozdania, w którym podmiot nie podał suchej masy odpadów, pomimo że zgłosił wytworzenie „uwodnionych odpadów”, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM. W sytuacji podania suchej masy odpadów dla odpadów, dla których nie ma takiego obowiązku, również należy złożyć korektę, nie czekając na wezwanie UM.

Rodzaj błędu	Podano stany magazynowe na koniec roku w Dziale XIII w Tabeli 7.
Opis problemu	Wytwórca odpadów nie ma obowiązku raportowania stanów magazynowych na koniec roku w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami. Jedynym miejscem, w którym należy wykazać stany magazynowe (w dniu 1 stycznia danego roku), jest karta ewidencji odpadów (KEO). Dział XIII, Tabela 7. dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów zbierających lub przetwarzających odpady. W przypadku złożenia sprawozdania z niepotrzebnie uzupełnionym Działem XIII, Tabelą 7. podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Podano lub nie podano w Dziale XIII w Tabeli 5. informacji o odpadach przekazanych osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby
Opis problemu	Wytwórca odpadów może przekazać określone rodzaje wytworzonych odpadów osobom fizycznym na ich własne potrzeby, np. 17 05 04 Gleba i ziemia w celu utwardzania powierzchni. Operację należy wykazać w karcie ewidencji odpadów (KEO). W sprawozdaniu natomiast co do zasady Dział XIII dotyczy podmiotów zbierających odpady oraz przetwarzających odpady. Niemniej jednak brak jest jednoznacznych wskazówek, że informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym w Tabeli 5. nie dotyczy wytwórców (inaczej niż w przypadku Działu XIII, Tabeli 7.). Ustawa o odpadach również nie reguluje tej kwestii jednoznacznie. Art. 75 ustawy o odpadach nakłada obowiązek informowania w sprawozdaniu o sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami. W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej na jej własne potrzeby podmiot nie realizuje obowiązku gospodarowania odpadami (art. 27 u.o.) samodzielnie, lecz zleca go innemu podmiotowi – osobie fizycznej. Z drugiej strony można argumentować, że w takiej sytuacji żaden z podmiotów, ani przekazujący ani przejmujący (ponieważ nie prowadzi ewidencji odpadów), nie będzie miał obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie, czego skutkiem będzie niewykazanie przetworzenia tych odpadów w żadnych statystykach. W opinii autora brak jest jednoznacznego obowiązku dla wytwórcy odpadów, by raportować informacje o odpadach przekazanych osobom fizycznym w celu ich wykorzystania na własne potrzeby, jednak z systemowego punktu widzenia przekazanie takich informacji do celów statystycznych jest korzystne. Warto pamiętać, że funkcje kontrolne w tym zakresie są realizowane poprzez karty ewidencji odpadów, gdzie wytwórca wykazuje przekazanie odpadów osobie fizycznej (bez KPO). W przypadku wątpliwości należy pytanie w tym zakresie skierować do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. W przypadku złożenia sprawozdania bez uzupełnienia przez wytwórcę Działu XIII, Tabeli 5, o której mowa powyżej, podmiot powinien dokonać korekty tylko na wezwanie UM.

8.2.2. Sprawozdanie zbierającego odpady w systemie BDO

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w zakresie zbieranych odpadów powinno zawierać informacje w trzech z trzynastu działów.

Zbierający odpady powinien dodać informacje w:

- **Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych ([czytaj więcej TUTAJ](#))**
- **Dział XII. Informacja o zebranych odpadach**
- **Dział XIII. Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu**
 - **Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego.**

Dział XII. Informację o zebranych odpadach wypełniają podmioty zbierające odpady zobowiązane do ewidencji odpadów, które posiadają w tym zakresie stosowne decyzje administracyjne.

Dział XII nie dotyczy przekazujących sprawozdania na podstawie art. 9n 1 i art. 9na ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), wytwórców odpadów komunalnych oraz podmiotów zwolnionych, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dział XII składa się tylko z jednej tabeli: „Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach”, którą należy jednak wypełnić oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności.

Zgodnie z ustawą o odpadach przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów, oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Wypełnianie tej tabeli zaczynamy więc od dodania wszystkich miejsc prowadzenia działalności dla danego województwa, w których zbierane są odpady. Uwaga: wybieramy tylko spośród miejsc dodanych w Dziale I sprawozdania. Jeżeli w wyszukiwarce miejsc prowadzenia działalności brakuje jakiegoś miejsca, [należy najpierw dodać je w Dziale I](#).

Dział XII Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach ?

Lista miejsc

+ Dodaj miejsce

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Numer miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	Pozycja uzupełniona ?	
1	Siedziba	0012/488536232	Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat: staszowski Gmina: Staszów Miejscowość: Staszów ul. Towarowa	☐	Opcje ▾

Cofnij

Dla każdego dodanego w tej tabeli miejsca prowadzenia działalności mamy dostępne następujące opcje:

☰ Informacja o zebranych odpadach

🗑 Usuń

Sposób dodawania rodzajów oraz mas zebranych odpadów jest analogiczny do pozostałych działów. Po wybraniu opcji „Informacja o zebranych odpadach” pojawi się ekran zbieranych odpadów, gdzie użytkownik powinien dodać osobno każdy wytwarzany rodzaj odpadów, wybierając opcję „Dodaj”.

+ Dodaj kod i rodzaj odpadu

W oknie dodawania kodu i rodzaju odpadów należy podać masę zebranych odpadów wraz z ich masą oraz suchą masą dla uwodnionych odpadów. **Suchą masę odpadów podajemy tylko dla określonych kodów odpadów (odpady uwodnione).**

[Zobacz, dla których odpadów należy ewidencjonować suchą masę odpadów](#)

Sucha masa odpadów

W sprawozdaniu jest **obowiązek zdefiniowania strumienia odpadów**, czyli określenia, czy dane odpady należą do strumienia odpadów komunalnych, niezależnie czy z grupy 20, czy innej niż grupa 20 zgodnie z katalogiem odpadów. W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z odpadami niekomunalnymi, czyli strumieniem „**Pozostałe**”. Warto przypomnieć, że w przypadku odpadów komunalnych za jeden strumień odpadów uznaje się odpady pochodzące z jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Strumień odpadów

Informacja o zebranych odpadach

+ Dodaj kod i rodzaj odpadu

Lp.	Kod i rodzaj odpadów	Strumień odpadów	Masa odpadów w tonach [Mg]	Sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.]	
1	15 01 03 - Opakowania z drewna	Pozostałe	354.8971	0.0000	Opcje ▼

Łączna masa odpadów w tonach [Mg]	354.8971
Łączna sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.]	0.0000

Cofnij

Dane o masie zebranych odpadów podmioty prowadzące pełną ewidencję odpadów pobierają z kart ewidencji odpadów za dany rok. Należy pamiętać, że bieżąca ewidencja odpadów w formie KEO powinna odzwierciedlać dane w skali roku.

Dane z ewidencji odpadów

UWAGA!

Zbierający powinien zweryfikować, czy łączne masy zebranych w roku sprawozdawczym odpadów nie przekroczyły limitów zawartych w decyzji na zbieranie odpadów.

Zbierający odpady, który posiada na koniec roku odpady w magazynie, ma obowiązek wypełnić w dziale XIII tabelę 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego. Obowiązek podawania informacji o odpadach magazynowanych dotyczy tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów lub magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

UWAGA!

Tabeli 7 w dziale XIII nie wypełniają wytwórcy odpadów! Dotyczy ona tylko podmiotów zbierających lub przetwarzających odpady.

Należy podać masę odpadów, która na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego nie została przetworzona lub przekazana innemu posiadaczowi odpadów. W praktyce jest to różnica pomiędzy łączną masą przyjętych odpadów a łączną masą przekazanych lub przetworzonych odpadów wykazanych w karcie ewidencji odpadów KEO z uwzględnieniem stanów magazynowych za poprzednie lata. W przypadku gdy stan na koniec roku wynosi zero, tabela nie jest sporządzana. **Podmiot musi podać cel magazynowania odpadów.** W przypadku przeznaczenia

odpadów do odzysku należy wybrać R, natomiast w przypadku przeznaczenia odpadów do unieszkodliwiania należy wybrać D.

W przypadku zbierania odpadów cel magazynowania odpadów może być trudny do określenia. Gdy mamy wątpliwości, należy kierować się informacjami uzyskanymi od przekazującego odpady do zbierania lub przejmującego odpady do przetwarzania.

Dział XIII Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego ?

Informacja o odpadach magazynowanych - stan na koniec roku kalendarzowego

Kod i rodzaj odpadów * ?

15 01 02 Opakowania z tworzywo sztucznych

☐ Kod Ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Strumień odpadów *

☐ Komunalne (grupa 20)

☐ Pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (inne niż grupa 20)

☒ Pozostałe

Masa odpadów w tonach [Mg] * ?

26,1541

Sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.] ?

Cel magazynowania ?

☒ R - odzysk ☐ D - unieszkodliwianie

UWAGA!

Zbierający odpady, który posiada dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego nieprzekazane lub nieprzetworzone odpady, powinien wypełnić „Dział XIII Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych”.

8.2.2.1. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu zbierającego odpady w systemie BDO

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W SPRAWOZDANIU O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI (zbierający odpady)	
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany okres sprawozdawczy
Opis problemu	Sprawozdania składamy w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podmiot kończy swoją działalność w trakcie roku kalendarzowego i składa wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. W przypadku złożenia sprawozdania przez pomyłkę za niewłaściwy okres sprawozdawczy, nie ma możliwości wycofania takiego sprawozdania. Należy złożyć korektę „zerową”, ewentualnie zostawić sprawozdanie o statusie „Do korekty”, jeśli urząd skierował je do korekty. Następnie należy złożyć sprawozdanie za właściwy okres sprawozdawczy. W przypadku gdy omyłkowo złożyliśmy sprawozdanie za aktualny rok zamiast za rok poprzedni, w kolejnym roku sprawozdanie trzeba będzie złożyć z wykorzystaniem tego samego dokumentu w trybie korekty.
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany adresat sprawozdania
Opis problemu	Sprawozdania składamy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce zbierania odpadów. W przypadku gdy odpady były zbierane na terenie kilku województw, za każde województwo składamy oddzielne sprawozdanie. Jeżeli w danym roku w danym województwie nie zebrano odpadów, zaleca się złożenie sprawozdania „zerowego”. W przypadku wysłania sprawozdania do niewłaściwego UM należy złożyć korektę w tym zakresie oraz złożyć nowe sprawozdanie do właściwego adresata. Jeżeli sprawozdanie jest w związku z błędem składane po terminie, należy dołączyć wyjaśnienia w sekcji „Dokumenty” pozycja „Inne dokumenty”.
Rodzaj błędu	Błędnie przypisane miejsce prowadzenia działalności (MPD) w Dziale XII
Opis problemu	W Dziale XII należy wskazać tylko te miejsca prowadzenia działalności, w których podmiot zbierał odpady na podstawie obowiązującej decyzji administracyjnej w tym zakresie. Przy czym, aby móc wybrać MPD w Dziale XII, należy najpierw wykazać je w Dziale I. W przypadku błędnie przypisanego MPD, w którym podmiot nie prowadzi zbierania odpadów, np. siedziby, należy złożyć korektę sprawozdania, nie czekając na wezwanie od UM.

Rodzaj błędu	Błędnie wykazany sposób gospodarowania odpadami w Dziale I
Opis problemu	W Dziale I sprawozdania należy wykazać sposób gospodarowania odpadami przez podmiot w danym miejscu prowadzenia działalności (MPD). Przy czym w Dziale I zbieranie odpadów wykazujemy tylko dla MPD, dla którego podmiot posiadał w danym roku kalendarzowym zezwolenie na zbieranie odpadów. W przypadku złożenia sprawozdania z błędem w tym zakresie należy bezwzględnie dokonać korekty sprawozdania, nie czekając na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Błędne oznaczenie strumienia zbieranych odpadów w Dziale XII
Komentarz	W Dziale XII należy dla każdego zebranego kodu odpadów oznaczyć strumień odpadów. W większości przypadków właściwą opcją jest strumień „pozostałe” (czytaj więcej). Natomiast w niektórych przypadkach dla odpadów z grupy 20 lub np. z grupy 15 odpady mogą pochodzić ze strumienia odpadów komunalnych. Informacji w tym zakresie powinien udzielić podmiot przekazujący odpady do zbierania (pierwotny wytwórca odpadów). Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami zdecydowana większość odpadów z grupy 20 musi być wykazana jako odpady ze strumienia odpadów komunalnych. Dodatkowo w Dziale XII nie wykazujemy odpadów, które wykazywane są w sprawozdawczości komunalnej (Nie dotyczy przekazujących sprawozdania na podstawie art. 9n 1 i art. 9na ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W przypadku złożenia sprawozdania z błędnie określonymi strumieniami odpadów, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Nie podano w Dziale XIII w Tabeli 7. informacji o odpadach magazynowanych – stanu na koniec roku
Opis problemu	Jednym z podstawowych wymagań wynikających z zezwolenia na zbieranie odpadów jest maksymalna masa odpadów, jakie mogą być magazynowane w tym samym czasie w danym miejscu zbierania. Monitorowanie stanów magazynowych przez zbierających odpady jest więc ich podstawowym obowiązkiem. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że podmiot zbierający odpady ma obowiązek wypełnienia zgodnie ze stanem rzeczywistym Działu XIII, Tabeli 7, wykazując stan magazynowy poszczególnych rodzajów odpadów na koniec roku sprawozdawczego. Obowiązek ten jest istotny zarówno ze względów statystycznych, jak i kontrolnych! Dział XIII, Tabela 7. dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów zbierających lub przetwarzających odpady. W przypadku gdy stan magazynowy jest równy zero, Tabeli 7. się nie wypełnia. W przypadku złożenia sprawozdania z pominięciem Działu XIII, Tabeli 7. podmiot powinien dokonać niezwłocznie korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.

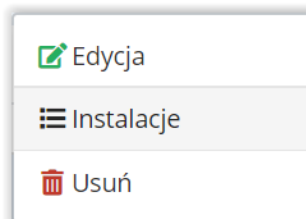
Rodzaj błędu	Błędnie podana sucha masa odpadów w Dziale XII
Opis problemu	W Dziale XII dla poszczególnych rodzajów zebranych odpadów należy podać suchą masę odpadów, z tym że obowiązek ten dotyczy tylko niektórych konkretnych kodów odpadów (czytaj więcej). Informacji w tym zakresie powinien udzielić podmiot przekazujący odpady do zbierania (pierwotny wytwórca odpadów). W przypadku pozostałych odpadów pozycja powinna pozostać nieuzupełniona lub należy wpisać „0”. W przypadku złożenia sprawozdania, w którym podmiot nie podał suchej masy odpadów, pomimo że zebrał „uwodnione odpady”, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM. W sytuacji podania suchej masy odpadów dla odpadów, dla których nie ma takiego obowiązku, również należy złożyć korektę, nie czekając na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Nie podano w Dziale XIII w Tabeli 5. informacji o odpadach przekazanych osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby
Opis problemu	Zbierający odpady może przekazać określone rodzaje odpadów osobom fizycznym na ich własne potrzeby, np. 17 05 04 Gleba i ziemia w celu utwardzania powierzchni. Operację należy wykazać w karcie ewidencji odpadów (KEO) oraz w sprawozdaniu rocznym w Dziale XIII w Tabeli 5. W przypadku złożenia sprawozdania bez uzupełnienia przez zbierającego Działu XIII, Tabeli 5, o której mowa powyżej, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania, nie czekając na wezwanie od UM.

8.2.3. Sprawozdanie prowadzącego odzysk i recykling odpadów w systemie BDO

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w zakresie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, powinno, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, zawierać informacje w różnych działach sprawozdania. W tym rozdziale opisujemy następujące działy sprawozdania:

- **Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych ([czytaj więcej TUTAJ](#))**
- **Dział III. Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów**
- **Dział XIII. Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu**
 - Tabela 1. Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach
 - Tabela 2. Informacja o odpadach poddanych przygotowaniu do ponownego użycia
 - Tabela 3. Informacja o odpadach poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach lub urządzeniach
 - Tabela 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu
 - Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby
 - Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego.

Po dodaniu miejsca prowadzenia działalności **należy pamiętać, że jeżeli w danym miejscu podmiot posiada instalację, należy ją dodatkowo dodać**, korzystając z odpowiedniej opcji dla miejsca prowadzenia działalności (MPD). Dodawanie instalacji sprowadza się do podania nazwy instalacji, urządzenia, obiektu unieszkodliwiania odpadów, składowiska, zakładu. Po dodaniu wszystkich miejsc i instalacji należy przejść do wypełniania odpowiednich działów i tabel.



Dodatkowo w sprawozdaniu od 2022 roku doszedł obowiązek wykazania lokalizacji instalacji. Dotychczas w dziale pierwszym sprawozdania wykazywana była tylko nazwa instalacji w danym MPD. W dziale pierwszym sprawozdania wykazujemy dodatkowo lokalizację instalacji.

**Wykazywanie
pozycji instalacji
w sprawozdaniu**

Dział I Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

Dane instalacji

Nazwa instalacji * ?

Instalacja Budynek A

Współrzędne geograficzne ?

Długość geograficzna *

X 21,0067249

Szerokość geograficzna *

Y 52,2319581

DMS

2' 0 0 1452,5783999" E

DMS

5' 0 13 3302,9495999" N

Wskaż miejsce na mapie

Cofnij

Zapisz

Współrzędne należy podać w systemie ETRS89 (geodezyjny europejski ziemski system odniesienia; kod EPSG:4258) zapisane wg normy ISO 6709:2008. **W celu uniknięcia błędów dodano możliwość wyboru oraz weryfikacji współrzędnych na mapie.**

Długość geograficzna

X 22,62287378398469

DMS

22 0 37 1340,7" E

Szerokość geograficzna

Y 51,23476144752439

DMS

51 0 14 308,47" N

Użyj współrzędnych wskazanego miejsca Wyczyść

Wyszukiwanie adresów

Podmiot prowadzący **odzysk odpadów w instalacjach lub urządzeniach** powinien wypełnić w sprawozdaniu „Dział III Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów”.

W dziale III sprawozdania należy wybrać instalację dodaną w dziale I. W pierwszej kolejności musimy podać ogólne informacje o instalacji lub urządzeniu poprzez określenie:

- czy instalacja jest instalacją komunalną
- rodzaju instalacji
- typu procesu przetwarzania odpadów.

Instalacja komunalna *

☐ Tak
 ☒ Nie

Rodzaj instalacji * ?

☐ instalacja do kompostowania odpadów
☐ instalacja do fermentacji odpadów (np. biogazownia)
☐ instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
☐ instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (np. sortownia)
☐ stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
☐ zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
☐ zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
☒ inne (podać jakie):

Instalacja do produkcji styropianu

Typ procesu przetwarzania odpadów *

☐ biologiczne
☐ fizyko-chemiczne
☐ mechaniczne
☐ chemiczne
☒ inne (podać jakie):

Dla każdej instalacji trzeba także podać określoną w decyzji:

- Roczną ilość odpadów dopuszczoną do przetwarzania w danej instalacji
- Projektowaną moc przerobową danej instalacji.

Dodatkowo w przypadku instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania należy podać określone w decyzji masy odpadów oddzielnie dla części mechanicznej oraz dla części biologicznej.

Roczna ilość odpadów dopuszczona do przetwarzania określona w decyzji w tonach/rok [Mg/rok] * ?	3000,0000
Roczna ilość odpadów dopuszczona do przetwarzania w części mechanicznej w tonach/rok [Mg/rok] ?	
Roczna ilość odpadów dopuszczona do przetwarzania w części biologicznej w tonach/rok [Mg/rok] ?	
Projektowana moc przerobowa określona w decyzji w tonach/rok [Mg/rok] * ?	3500,0000
Projektowana moc przerobowa części mechanicznej w tonach/rok [Mg/rok] ?	
Projektowana moc przerobowa części biologicznej w tonach/rok [Mg/rok] ?	
Ilość siarczanów lub chlorków w odpadach przypadających na Mg wytworzonego dwutlenku tytanu ?	

Cofnij
Zapisz

Kolejnym krokiem w dziale III będzie uzupełnienie informacji w dwóch sekcjach:

Praca instalacji
w danym roku

1. Gospodarki odpadami w instalacji lub urządzeniu
2. Odpadów powstających w wyniku procesu odzysku lub unieszkodliwiania (chodzi tu o procesy odzysku wymienione w sekcji 1).

Dział III Tabela 1. Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów

Lista instalacji lub urządzeń

+ Dodaj instalację

Lp.	Nazwa instalacji lub urządzenia	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Numer miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	Pozycja uzupełniona ?	
1	Instalacja recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych ZZ234	Siedziba	0001/000123829	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina:	☐	Opcje ▾

- Edycja
- Gospodarka odpadami w instalacji lub urządzeniu
- Odpady powstające w wyniku procesu odzysku lub unieszkodliwiania
- Usuń

Cofnij

W sekcji „Gospodarka odpadami w instalacji lub urządzeniu” należy dla każdej instalacji oddzielnie wykazać poszczególne rodzaje odpadów poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w danym roku kalendarzowym.

Dane o przetwarzanych odpadach w dziale III sprawozdania podawane są w rozbiciu na poszczególne instalacje. W formie zbiorczej dla poszczególnych miejsc prowadzenia działalności (MPD) podawane są w dziale XIII sprawozdania.

Oddzielnie dane zbiorcze i dane o każdej instalacji

Należy oddzielnie wykazać poszczególne strumienie odpadów oraz procesy odzysku, uwzględniając także utratę statusu odpadów zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. [Szczegółowo te kryteria opisujemy w dalszej części tego rozdziału.](#)

Gospodarka odpadami w instalacji lub urządzeniu + Dodaj kod i rodzaj odpadu										
Lp.	Nazwa gminy oraz powiatu, z którego pochodzą odpady	Proces R/D	Rodzaj procesu przetwarzania odpadów	Utrata statusu odpadów	Kod i rodzaj odpadów	Strumień odpadów	Masa odpadów w tonach [Mg]	Sucha masa odpadów w tonach [Mg s.m.]	Zawartość PCB w odpadach [ppm]	
1		R3	Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)	Nie	17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Pozostałe	356,5480			Opcje ▾
2		R3	Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)	Nie	15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych	Pozostałe	755,4500			Opcje ▾

Jeżeli w związku z eksploatacją instalacji w wyniku procesu odzysku lub unieszkodliwiania powstają odpady, należy dla każdej instalacji oddzielnie wykazać je w dziale III sprawozdania w sekcji „Odpady powstające w wyniku procesu odzysku lub unieszkodliwiania”.

Odpady wytworzone w wyniku procesu

Odpady powstające w wyniku procesu odzysku lub unieszkodliwiania + Dodaj kod i rodzaj odpadu							
Lp.	Kod i rodzaj odpadów	Proces R/D	Pochodzące z odpadów komunalnych	Masa odpadów w tonach [Mg]	Sucha masa odpadów w tonach [Mg s.m.]	Sposób zagospodarowania z podaniem procesu odzysku lub unieszkodliwiania	
1	19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma	R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)	nie	1,2360			Opcje ▾

Cofnij

Należy podać odrębnie informację o masie dla każdego z poszczególnych zastosowanych rodzajów procesu odzysku lub unieszkodliwiania, wymienionych w

sekcji „Gospodarka odpadami w instalacji lub urządzeniu”. Z działu III sprawozdania musi jasno wynikać, jakie rodzaje odpadów powstają w wyniku jakiego procesu przetwarzania w każdej instalacji. Jeżeli podmiot wytwarza odpady w instalacji do przetwarzania, to powinien również wypełnić [dział XI Informacja o wytwarzanych odpadach](#).

Podmiot prowadzący odzysk odpadów zbiorcze dane o odpadach poddanych odzyskowi w danym miejscu prowadzenia działalności podaje w dziale „XIII. Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu”. Dział XIII składa się z siedmiu tabel. Użytkownik wypełnia tylko te tabele, które dotyczą jego działalności w danym miejscu prowadzenia działalności (MPD).

Dział XII

Dział XIII

Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu

Tabela 1. Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach

Opcje ▾

Tabela 2. Informacja o odpadach poddanych przygotowaniu do ponownego użycia

Opcje ▾

Tabela 3. Informacja o odpadach poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach lub urządzeniach

Opcje ▾

Tabela 4. Informacja o odpadach poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu

Opcje ▾

Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby

Opcje ▾

Tabela 6. Informacja o unieszkodliwionych odpadach w instalacjach lub urządzeniach

Opcje ▾

Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego

Opcje ▾

Tabele 1–5 działu XIII wymagają podania tych samych kategorii danych o przetwarzanych odpadach. Na potrzeby tego opracowania omówimy je na przykładzie tabeli 1.

Wypełnianie każdej tabeli zaczynamy od **dodania wszystkich miejsc prowadzenia działalności dla danego województwa**, w których prowadzone są dane procesy odzysku lub unieszkodliwiania. Wybieramy tylko spośród miejsc dodanych w dziale I sprawozdania. Jeżeli w wyszukiwarce miejsc prowadzenia działalności brakuje jakiegoś miejsca, należy najpierw dodać je w dziale I. Jeżeli w danym MPD działą instalacja do przetwarzania odpadów, powinniśmy wykazać to w dziale I oraz w dziale III, który stanowi informację o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Następnie dla każdej tabeli dotyczącej

**Dodawanie
miejsc**

podmiotu dodajemy informacje o kodzie i rodzaju odpadów poddanych poszczególnym procesom „D” lub „R”. Warto zwrócić uwagę, że **osobno wykazujemy recykling, odzysk i unieszkodliwienie odpadów w instalacjach. Natomiast razem – odzysk i unieszkodliwienie poza instalacją.**

Dział XIII Tabela 1. Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach 

Informacja o odpadach poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach

Kod i rodzaj odpadów * 	
17 01 01	
☐ Kod Ex	
Rodzaj odpadu ex	
☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne	
Rodzaj odpadu	
Strumień odpadów *	
☐ Komunalne (grupa 20)	
☐ Pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (inne niż grupa 20)	
☒ Pozostałe	
Masa odpadów w tonach [Mg] * 	
3215,5600	
Sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.] 	
0,0000	
Proces odzysku R * 	
R5: Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych	
☒ Utrata statusu odpadów 	W chwili obecnej w większości przypadków do utraty statusu odpadów (art. 14 ust. 1) może dojść tylko jeżeli warunki utraty statusu zostały określone w decyzji administracyjnej.
Powstałe produkty i materiały 	
Masa w tonach [Mg] * 	
32155,6000	
Rodzaj * 	
Materiały budowlane	

W sprawozdaniu poczynwszy od 2022 roku należy wykazać utratę statusu odpadów. Dotyczy to procesu odzysku, w tym recyklingu, w wyniku którego odpady przestają być odpadami zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Utrata statusu odpadów

Zmiany wprowadzone w ustawie o odpadach na początku 2022 roku w zakresie utraty statusu odpadów (art. 14) mają ułatwić i rozpowszechnić stosowanie tego przepisu. Warto w tym miejscu wspomnieć, czym jest i na czym polega procedura utraty statusu odpadów.

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli **na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi** spełniają łącznie wszystkie zapisane w art. 14 warunki. Mogą wtedy być uznane za pełnowartościowy produkt, który można zastosować bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Z jednej strony są to warunki ogólne, takie jak: konkretne zastosowanie, rynek zbytu czy bezpieczeństwo, z drugiej – mamy szczegółowe warunki i normy techniczne.

Warunki szczegółowe utraty statusu odpadów mogą być od 2022 roku określone w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub w rozporządzeniach polskich i europejskich. Rozporządzenia w tym zakresie zostały wydane tylko dla destruktu asfaltowego, stłuczki szkła, złomu oraz dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

UWAGA!

W chwili obecnej w większości przypadków do utraty statusu odpadów (art. 14) może dojść tylko, jeżeli warunki utraty statusu zostały określone w decyzji administracyjnej. W większości prowadzący odzysk odpadów nie posiadają takich zapisów w zezwoleniach.

Utrata statusu odpadów tylko na podstawie decyzji

Art. 14 ustawy o odpadach jednoznacznie przesądza, że utrata statusu odpadów może nastąpić tylko wskutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi. Co do zasady przetwarzanie odpadów, w tym odzysk i recykling, wymaga uzyskania zezwolenia (art. 41 ustawy o odpadach).

Obowiązek wykazywania w sprawozdaniu powstałych z odpadów materiałów lub produktów dotyczy tylko przypadków, w których doszło do utraty statusu odpadów na podstawie art. 14, a podmiot ma w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów zapis o utracie statusu odpadów. Taki zapis w decyzji nie jest wymagany tylko w przypadku odpadów: destruktu asfaltowego, stłuczki szkła oraz złomu, dla których wydane zostało rozporządzenie (decyzja na przetwarzanie musi być zawsze).

UWAGA!

Jeżeli nie przetwarzasz destruktu asfaltowego, stłuczki szkła oraz złomu, dla których wydane zostały rozporządzenia o szczegółowych warunkach utraty statusu odpadów, zanim wykażesz w sprawozdaniu utratę statusu odpadów, sprawdź, czy w twojej decyzji na przetwarzanie odpadów są stosowne zapisy!

Raportowanie utraty statusu odpadów nie było przed 2022 rokiem częścią ewidencji odpadów oraz sprawozdań rocznych, może więc przysporzyć podmiotom pewnych problemów, szczególnie gdy dla jednego rodzaju odpadów część odpadów traci status odpadów, a część go zachowuje. Szczególnie że w **sprawozdaniu podmiot prowadzący odzysk ma obowiązek podawania masy oraz rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku**. Obowiązek ten stawia przed podmiotami prowadzącymi odzysk spore wyzwanie, ponieważ nie każdy podmiot dotychczas zbierał takie dane.

Powstałe
produkty
i materiały

Dodatkowo nie jest jasne, jak obliczyć masę powstałych produktów, w przypadku gdy w procesie produkcji/przetwarzania dochodzą dodatkowe surowce lub półprodukty. Rodzaj produktów i materiałów powstałych w procesie odzysku nie podlega żadnej katalogizacji, dlatego należy w ogólny sposób opisać powstałe produkty lub materiały.

W sprawozdaniu mamy **obowiązek zdefiniowania strumienia odpadów**, czyli określenia, czy dane odpady należą do strumienia odpadów komunalnych, niezależnie czy z grupy 20, czy innej niż grupa 20, zgodnie z katalogiem odpadów. W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z odpadami niekomunalnymi, czyli ze strumieniem „**Pozostałe**”. Warto przypomnieć, że w przypadku odpadów komunalnych za jeden strumień odpadów uznaje się odpady pochodzące z jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Strumień
odpadów

W przypadku tabeli 4 oraz 5 działu XIII należy dodatkowo określić „Dopuszczalne metody odzysku” oraz „Warunki odzysku odpadów” zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami.

Jeżeli odpady są przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami (tabela 5), należy podać liczbę porządkową z załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Jeżeli odzysk jest prowadzony poza instalacją lub urządzeniem (tabela 4), należy podać warunki odzysku określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 oraz w rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie procesu odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

W oknie dodawania kodu i rodzaju odpadów dla wszystkich tabel tego działu należy podać masę poddanych odpowiednim procesom odpadów wraz z ich masą oraz w określonych przypadkach dodatkowo suchą masą dla uwodnionych odpadów. **Suchą masę odpadów podajemy tylko dla określonych kodów odpadów (odpady uwodnione).**

**Sucha masa
odpadów**

[Zobacz, dla których odpadów należy ewidencjonować suchą masę odpadów](#)

Podmiot prowadzący przetwarzanie odpadów podobnie jak podmiot zbierający odpady ma obowiązek wykazać w „**Tabeli 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego**” stan magazynowy na koniec roku kalendarzowego.

**Informacja
o odpadach
w magazynie**

Należy podać masę odpadów, która na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego nie została przetworzona lub przekazana innemu posiadaczowi odpadów. W praktyce jest to różnica pomiędzy łączną masą przyjętych odpadów a łączną masą przekazanych lub przetworzonych odpadów wykazanych w karcie ewidencji odpadów (KEO). W przypadku gdy stan magazynowy na koniec roku wynosi zero, tabela nie jest sporządzana. **Podmiot musi podać cel magazynowania odpadów.** W przypadku przeznaczenia odpadów do odzysku należy wybrać R, natomiast w przypadku przeznaczenia odpadów do unieszkodliwiania należy wybrać D.

Informacja o odpadach magazynowanych - stan na koniec roku kalendarzowego

+ Dodaj kod i rodzaj odpadu

Lp.	Kod i rodzaj odpadu	Strumień odpadów	Masa odpadów w tonach [Mg]	Sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.]	Cel magazynowania	
1	15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury	Pozostałe	324,4500		R - odzysk	Opcje ▾
2	20 01 01 - Papier i tektura	Komunalne (grupa 20) /	154,4500		R - odzysk	Opcje ▾
3	03 03 08 - Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	Pozostałe	23,1000		R - odzysk	Opcje ▾
4	19 12 01 - Papier i tektura	Pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (inne niż grupa 20) /	2,3450		D - unieszkodliwianie	Opcje ▾

Łączna masa odpadów w tonach [Mg]

504,3450

Łączna sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.]

0,0000

Dział XIII Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego ?

Informacja o odpadach magazynowanych - stan na koniec roku kalendarzowego

Kod i rodzaj odpadów * ?

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

☐ Kod Ex

Rodzaj odpadu ex

☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Strumień odpadów *

☐ Komunalne (grupa 20)

☐ Pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych (inne niż grupa 20)

☒ Pozostałe

Masa odpadów w tonach [Mg] * ?

26,1541

Sucha masa odpadów w tonach s.m. [Mg s.m.] ?

Cel magazynowania ?

☒ R - odzysk ☐ D - unieszkodliwianie

Dane o masie przetwarzanych odpadów oraz procesach, w jakich są przetwarzane, podmioty prowadzące odzysk odpadów, pobierają z [kart ewidencji odpadów](#) za dany rok. Należy pamiętać, że bieżąca ewidencja odpadów w formie KEO powinna odzwierciedlać dane ujęte w sprawozdaniu rocznym. Dotyczy to także danych o utracie statusu odpadów oraz powstających z odpadów produktach.

Dane z KEO

8.2.3.1. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu prowadzącego odzysk i recykling odpadów

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W SPRAWOZDANIU O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI (prowadzący odzysk i recykling odpadów)	
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany okres sprawozdawczy
Opis problemu	Sprawozdania składamy w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podmiot kończy swoją działalność w trakcie roku kalendarzowego i składa wnioski o wykreślenie z rejestru BDO. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. W przypadku złożenia sprawozdania przez pomyłkę za niewłaściwy okres sprawozdawczy, nie ma możliwości wycofania takiego sprawozdania. Należy złożyć korektę „zerową”, ewentualnie zostawić sprawozdanie o statusie „Do korekty”, jeśli urząd skierował je do korekty. Następnie należy złożyć sprawozdanie za właściwy okres sprawozdawczy. W przypadku gdy omyłkowo złożyliśmy sprawozdanie za aktualny rok zamiast za rok poprzedni, w kolejnym roku sprawozdanie trzeba będzie złożyć z wykorzystaniem tego samego dokumentu w trybie korekty.
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany adresat sprawozdania
Opis problemu	Sprawozdania składamy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. W przypadku gdy odpady były przetwarzane na terenie kilku województw, za każde województwo składamy oddzielne sprawozdanie. Jeżeli w danym roku w danym województwie nie zebrano odpadów, zaleca się złożenie sprawozdania „zerowego”. W przypadku wysłania sprawozdania do niewłaściwego UM należy złożyć korektę w tym zakresie oraz złożyć nowe sprawozdanie do właściwego adresata. Jeżeli sprawozdanie jest w związku z błędem składane po terminie, należy dołączyć wyjaśnienia w sekcji „Dokumenty” pozycja „Inne dokumenty”.
Rodzaj błędu	Błędnie przypisane miejsce prowadzenia działalności (MPD) w Dziale XIII
Opis problemu	W Dziale XIII należy wskazać tylko te MPD, w których podmiot przetwarza odpady na podstawie obowiązującej decyzji administracyjnej w tym zakresie. Przy czym, aby móc wybrać MPD w Dziale XIII, należy najpierw wykazać je w Dziale I. W przypadku błędnie przypisanego MPD, w którym podmiot nie prowadzi przetwarzania odpadów, np. siedziby, należy złożyć korektę, nie czekając na wezwanie od UM.

Rodzaj błędu	Błędnie wykazany sposób gospodarowania odpadami w Dziale I
Opis problemu	W Dziale I sprawozdania należy wykazać sposób gospodarowania odpadami przez podmiot w danym miejscu prowadzenia działalności (MPD). Przy czym w Dziale I odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wykazujemy tylko dla MPD, dla którego podmiot posiadał w danym roku kalendarzowym zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Dodatkowo należy pamiętać, że sposób gospodarowania odpadami został określony w decyzji administracyjnej, a podane w sprawozdaniu informacje powinny być tożsame z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. W przypadku złożenia sprawozdania z błędem w tym zakresie należy bezwzględnie dokonać korekty sprawozdania, nie czekając na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Błędne oznaczenie strumienia odpadów w Dziale XIII
Komentarz	W Dziale XIII należy dla każdego kodu przetwarzanych odpadów oznaczyć strumień odpadów. W większości przypadków właściwą opcją jest strumień „pozostałe” (czytaj więcej). Natomiast w niektórych przypadkach dla odpadów z grupy 20 lub np. z grupy 15 odpady mogą pochodzić ze strumienia odpadów komunalnych. Informacji w tym zakresie powinien udzielić podmiot przekazujący odpady do przetwarzania (pierwotny wytwórca odpadów lub odbierający odpady od właścicieli nieruchomości). Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami zdecydowana większość odpadów z grupy 20 musi być wykazana jako odpady ze strumienia odpadów komunalnych. W przypadku złożenia sprawozdania z błędnie określonymi strumieniami odpadów, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Nie podano w Dziale XIII w Tabeli 7. informacji o odpadach magazynowanych – stanu na koniec roku
Opis problemu	Podmiot prowadzący odzysk i recykling odpadów ma obowiązek wypełnienia zgodnie ze stanem rzeczywistym Działu XIII, Tabeli 7, wykazując stan magazynowy poszczególnych rodzajów odpadów na koniec roku sprawozdawczego. Obowiązek ten jest istotny zarówno ze względów statystycznych, jak i kontrolnych! Dział XIII, Tabela 7. dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów zbierających lub przetwarzających odpady. W przypadku gdy stan magazynowy jest równy zero, Tabeli 7. się nie wypełnia. Należy na podstawie decyzji, uwzględniając rzeczywisty proces przetwarzania odpadów, ustalić, czy dochodzi do magazynowania odpadów. Ważne jest, aby ustalić, w którym momencie rozpoczyna się proces przetwarzania odpadów i kończy się magazynowanie odpadów. W niektórych przypadkach decyzja nie przewiduje magazynowania odpadów. W przypadku złożenia sprawozdania z pominięciem Działu XIII, Tabeli 7. podmiot, który magazynuje odpady, powinien dokonać niezwłocznie korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.

Rodzaj błędu	Błędnie podana sucha masa odpadów w Dziale XIII
Opis problemu	W Dziale XIII dla poszczególnych rodzajów przetwarzanych odpadów należy podać suchą masę odpadów, z tym że obowiązek ten dotyczy tylko niektórych konkretnych kodów odpadów (czytaj więcej). Informacji w tym zakresie powinien udzielić podmiot przekazujący odpady do przetwarzania (pierwotny wytwórca odpadów). W przypadku pozostałych odpadów pozycja powinna pozostać nieuzupełniona lub należy wpisać „0”. W przypadku złożenia sprawozdania, w którym podmiot nie podał suchej masy odpadów, pomimo że przetwarzał „uwodnione odpady”, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM. W sytuacji podania suchej masy odpadów dla odpadów, dla których nie ma takiego obowiązku, również należy złożyć korektę, nie czekając na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Błędnie wykazano utratę statusu odpadów
Opis problemu	Do utraty statusu odpadów może dojść tylko i wyłącznie po wypełnieniu łącznie wszystkich warunków zapisanych w art. 14 ustawy o odpadach (w tym m.in. szczegółowych warunków oraz norm technicznych). Warunki szczegółowe utraty statusu odpadów mogą być określone w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub w rozporządzeniach polskich i europejskich. Rozporządzenia w tym zakresie zostały wydane tylko dla destruktu asfaltowego, stłuczki szkła, złomu oraz dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw. Do utraty statusu odpadów (art. 14) może dojść tylko, jeżeli w decyzji na przetwarzanie odpadów znajdują się stosowne zapisy (czytaj więcej). W przypadku złożenia sprawozdania, w którym podmiot wykazał utratę statusu odpadów pomimo braku stosownych zapisów w decyzji na przetwarzanie odpadów, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Błędnie wykazano rodzaj oraz masę produktów lub materiałów powstałych w wyniku recyklingu odpadów
Opis problemu	W wyniku poddania odpadów recyklingowi lub innemu procesowi odzysku substancje lub przedmioty mogą być uznane za pełnowartościowy produkt (utrata statusu odpadów art. 14 ustawy o odpadach), który można potem zastosować bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Obowiązek wykazywania w sprawozdaniu powstałych z odpadów materiałów lub produktów dotyczy tylko przypadków, w których doszło do utraty statusu odpadów na podstawie art. 14, a podmiot ma w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów zapis o utracie statusu odpadów(czytaj więcej). W przypadku złożenia sprawozdania, w którym podmiot wykazał rodzaj oraz masę produktów lub materiałów powstałych w wyniku recyklingu odpadów pomimo braku stosownych zapisów w decyzji na przetwarzanie odpadów, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.

Rodzaj błędu	Nie podano szczegółowych informacji o instalacji w Dziale I oraz III w przypadku odzysku lub recyklingu w instalacjach lub urządzeniach
Opis problemu	Podmiot, który poddaje odpady recyklingowi lub innemu procesowi odzysku powinien wykazać w sprawozdaniu szczegółowe informacje dotyczące instalacji, między innymi takie jak: nazwa instalacji, rodzaj instalacji, typ procesu przetwarzania odpadów czy moc przerobowa instalacji. Szczegółowe informacje powinny być zawarte w działach I oraz III sprawozdania. W przypadku złożenia sprawozdania, w którym podmiot eksploatujący instalację do przetwarzania odpadów nie wypełnił działu I oraz III sprawozdania, podmiot powinien dokonać korekty sprawozdania bez czekania na wezwanie UM.

9. Zasady magazynowania odpadów

Obowiązki związane z magazynowaniem odpadów różnią się w zależności od rodzaju oraz ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu gospodarowania odpadami przez podmiot. Inne wymagania spełnić musi mały wytwórca odpadów, a inne duży wytwórca. Zdecydowanie większe wymagania stawiane są oczywiście przed podmiotami prowadzącymi profesjonalne zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Niektóre podmioty specjalistyczne, takie jak np. wytwórcy odpadów medycznych czy prowadzący miejsce odbioru akumulatorów i baterii, muszą, magazynując odpady, stosować odrębne przepisy branżowe.

Ogólne zasady w zakresie magazynowania odpadów zostały zapisane w ustawie o odpadach. Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, zostały określone w rozporządzeniu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które w pełni obowiązuje od **1 stycznia 2022 roku**. W większości przypadków zastosowanie mają także inne przepisy, np. przeciwpożarowe lub BHP. **Obowiązywać mogą także inne przepisy specyficzne dla danej branży lub rodzajów odpadów.**

W przypadku podmiotów, które **magazynują odpady na podstawie decyzji** wydanej przez marszałka województwa lub starostę przed 1 stycznia 2021 roku, **zastosowanie mają rzecz jasna zasady magazynowania zapisane w decyzji** na przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Obowiązki zależą od rodzaju oraz ilości odpadów

Magazynowanie na podstawie decyzji

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

3 podstawowe zakresy obowiązków

Pełne wymagania

Uproszczone wymagania

Podstawowe wymagania

KartaEwidencji.pl

UWAGA!

Zanim przystąpisz do lektury kolejnych rozdziałów, na początek ustal, w jakim zakresie przepisy w sprawie magazynowania odpadów obowiązują twoją firmę lub instytucję. Czy są to:

- ogólne zasady magazynowania odpadów zapisane w ustawie o odpadach
- uproszczone wymagania w zakresie magazynowania odpadów
- pełne wymagania w zakresie magazynowania odpadów.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z MAGAZYNOWANIEM ODPADÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PODMIOTÓW

Zakres obowiązków	Podmioty, których dotyczą obowiązki
<u>OGÓLNE ZASADY MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ZAPISANE W USTAWIE O ODPADACH</u>	Tych zasad muszą przestrzegać wszystkie podmioty, w szczególności wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kilogramów rocznie oraz wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie – magazynujący je w miejscu wytwarzania. Podmioty mieszczące się w powyższych limitach nie muszą wdrażać zasad przeznaczonych dla kolejnych kategorii.
<u>UPROSZCZONE WYMAGANIA W ZAKRESIE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW</u>	Wytwórcy odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątanía, konserwacji i napraw niezależnie od poniższych limitów. Wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 100 ton rocznie lub odpadów niebezpiecznych w ilości od 100 kg do 1 tony rocznie . W obydwu przypadkach magazynowanie odpadów musi odbywać się w miejscu ich wytworzenia.
<u>PEŁNE WYMAGANIA W ZAKRESIE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW</u>	Pozostałe podmioty, w tym także wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 ton rocznie lub wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony rocznie . Także w przypadku magazynowania w miejscu ich wytworzenia. Podmioty profesjonalnie zbierające odpady lub prowadzące przetwarzanie odpadów.

Magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1-6 ustawy o odpadach zagrożone jest administracyjną karą pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

**WYMAGANIA ZWIĄZANE
Z MAGAZYNOWANIEM ODPADÓW**

Wytwórcy odpadów
niebezpiecznych

Pełne	od 1 Mg
Uproszczone	od 0,1 Mg
Ogólne	do 0,1 Mg

KartaEwidencji.pl

Wszystkie podmioty zobowiązane do ewidencji odpadów muszą oczywiście przestrzegać ogólnych zasad magazynowania odpadów zawartych w ustawie o odpadach. Natomiast w zależności od **rodzaju oraz ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu gospodarowania odpadami przez podmiot** obowiązuje także rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, **które nakłada pełne lub uproszczone obowiązki na dany podmiot**. W niektórych przypadkach zastosowanie mogą mieć jeszcze dodatkowe przepisy jak np. prawo wodne, prawo budowlane.

**UPROSZCZONE WYMAGANIA
MAGAZYNOWANA ODPADÓW**

Wytwórcy odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług (art. 3 ust. 1 pkt 32 u.o.)
niezależnie od masy wytwarzanych odpadów

Budowa Sprzątanie
Rozbiórka
Uproszczone Konserwacja
Czyszczenie Naprawa

KartaEwidencji.pl

9.1. Ogólne zasady magazynowania odpadów zapisane w ustawie o odpadach

Magazynowanie, czyli czasowe przechowywanie odpadów, **może być prowadzone tylko i wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów**. Magazynowanie musi odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Definicja

Ustawa o odpadach przewiduje tylko trzy sytuacje, w których można czasowo magazynować odpady:

- wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę
- tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów
- magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Magazynowanie odpadów musi odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, np. prawo własności, umowę najmu, umowę dzierżawy. Odpady mogą być magazynowane, tylko jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, **nie dłużej jednak niż 3 lata. Z dniem 23 września 2021 roku uchylono dotychczasowy zakaz magazynowania odpadów niebezpiecznych dłużej niż przez rok.**

Okres
magazynowania

Okresy magazynowania odpadów, o których mowa powyżej, są **liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów**. Ustawa nie mówi jednak, w jaki sposób przedsiębiorca, np. zbierający odpady, powinien weryfikować moment rozpoczęcia magazynowania (np. datę wytworzenia) u poprzedniego posiadacza. Karta przekazania odpadów nie zawiera takich informacji, z kolei karta ewidencji odpadów jest dokumentem wewnętrznym przedsiębiorcy i nie ma on obowiązku okazywania jej innym przedsiębiorcom. Dodatkowo nie każdy podmiot prowadzi pełną ewidencję odpadów z wykorzystaniem KEO.

Ustawa o odpadach zakazuje łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów. Zakazane jest także łączne magazynowanie odpadów i przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowanie przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Produkty
uboczne

Zakazane jest również mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji niebezpiecznych. W przypadkach gdy jest to technicznie wykonalne i opłacalne ekonomicznie, oleje odpadowe o różnych cechach nie powinny być mieszane, jeżeli mieszanie stanowi przeszkodę w ich przetworzeniu.

Zakaz mieszania odpadów

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów i mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, ale tylko w przypadku gdy ich zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Wyjątki od zakazu mieszania

Zasady opisane w tym rozdziale stanowią podstawowe wytyczne dla [podmiotów zobowiązanych do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów](#), których z racji rodzaju oraz ilości wytwarzanych odpadów nie obowiązują opisywane w kolejnych rozdziałach przepisy rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

UWAGA!

Opisane w tym rozdziale zasady ogólne magazynowania odpadów mają oczywiście równolegle zastosowanie także dla kolejnych kategorii podmiotów.

9.2. Uproszczone wymagania w zakresie magazynowania odpadów

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych – zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

**Podstawa
prawna**

Podmiot, którego dotyczą uproszczone zasady magazynowania odpadów, który prowadził wstępne magazynowanie odpadów w danym miejscu przed dniem 1 stycznia 2021 roku, **miał obowiązek wdrożyć nowe zasady magazynowania odpadów do dnia 1 stycznia 2022 roku.**

UWAGA!

Przepisy te nie dotyczą wszystkich podmiotów, a w przypadku niektórych wytwórców odpadów rozporządzenie obowiązuje tylko w ograniczonym zakresie.

Wyjątki od stosowania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów:

- nie dotyczy **magazynowania odpadów komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych** lub przez właściciela nieruchomości, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości
- nie dotyczy magazynowania odpadów niebezpiecznych przez wytwórcę odpadów w ilości do 100 kilogramów rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie ([podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencją odpadów](#))
- nie dotyczy magazynowania odpadów przez rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu ze względu na wymagane zezwolenia lub pozwolenia
- nie dotyczy magazynowania odpadów przez **wytwórców odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów** ze względu na rodzaj oraz ilość wytwarzanych odpadów
- nie dotyczy magazynowania odpadów przez **podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami**, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po

**Firmy, których
nie dotyczą
wymagania
uproszczone lub
pełne**

lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach ([nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów](#))

- nie dotyczy magazynowania odpadów w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
- nie dotyczy magazynowania odpadów przez **prowadzącego miejsce odbioru w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**
- nie dotyczy magazynowania odpadów, których sposób magazynowania został określony w ustawie o bateriach i akumulatorach (art. 14) oraz w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 43), a także w przepisach wydanych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- **nie dotyczy magazynowania odpadów medycznych**, dla których zastosowanie ma rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
- nie dotyczy magazynowania odpadów przez wytwórców, których dotyczą osobne przepisy wydane przez stosowne ministerstwa, np. ministerstwo obrony narodowej czy ministerstwo zdrowia.

Firmy, których nie dotyczą wymagania uproszczone lub pełne

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów **nieco mniejsze wymagania stawia przed wytwórcami odpadów, którzy magazynują je w miejscu ich wytworzenia. Wytwórcy odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątanía, konserwacji i napraw stosują tylko uproszczone wymagania rozporządzenia niezależnie od ilości odpadów. Wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 100 ton rocznie lub odpadów niebezpiecznych w ilości do 1 tony rocznie również mogą stosować tylko uproszczone wymagania rozporządzenia.**

Uproszczone wymagania dla wytwórców

Co do zasady magazynowanie odpadów prowadzi się **w miejscach o pojemności dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru.** Wytwórca odpadów powinien zorganizować magazynowanie odpadów w taki sposób, by przy ewentualnych opóźnieniach w odbiorze odpadów wyznaczone miejsce magazynowania mogło pomieścić także większe ilości odpadów.

Pojemność miejsca magazynowania

Odpady powinny być także magazynowane w sposób **dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów z uwzględnieniem nie tylko specyfiki danego**

Rodzaj odpadów

rodzaju odpadów, ale także z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań. Odpady mogą być magazynowane z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków.

Dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, także w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

**Pryzmy lub
stosy**

Odpady powinny być także magazynowane w sposób **zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce,** w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów.

W przypadku odpadów niebezpiecznych musimy **minimalizować wpływ czynników atmosferycznych na odpady** przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników, lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. W szczególności w przypadku gdy czynniki atmosferyczne mogłyby zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych.

**Czynniki
atmosferyczne**

UWAGA!

Magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach zagrożone jest administracyjną karą pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

9.3. Pełne wymagania w zakresie magazynowania odpadów

Pełne wymagania zawarte w rozporządzeniu stosują podmioty, które podlegają pod przepisy rozporządzenia ([zobacz wyjątki](#)) i nie są wytwórcami uprawnionymi do stosowania uproszczonych wymagań rozporządzenia. Są to przede wszystkim podmioty zbierające lub przetwarzające odpady oraz **wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 ton rocznie lub wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony rocznie** – także w przypadku magazynowania w miejscu ich wytworzenia.

Kogo dotyczą
pełne
wymagania

Podmioty prowadzące zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które wymagają uzyskania od marszałka województwa lub starosty stosownych zezwoleń, stosują pełne wymagania rozporządzenia, jednak **z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia określającego wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej**, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. W przypadku konfliktu tych dwóch rozporządzeń pierwszeństwo ma rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dodatkowe
wymagania
PPOŻ

Podmioty zobowiązane do przestrzegania pełnych wymagań w zakresie magazynowania odpadów, przestrzegają zarówno **wymagań zawartych w ustawie o odpadach, jak i uproszczonych oraz pełnych wymagań rozporządzenia** w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Magazynowanie odpadów w tym wypadku prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, zwanych dalej „miejscami magazynowania odpadów”, które zostały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami.

Miejsce
magazynowania
odpadów

Dopuszczone jest wykorzystywanie miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędących odpadami, innych niż produkty uboczne oraz przedmioty lub substancje, w rozumieniu ustawy o odpadach.

Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów musi być oznakowana. Oznakowanie to zawiera co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów. W przypadku odpadów

Oznakowanie
miejsca
magazynowania

niebezpiecznych stosuje się inny rodzaj oznakowania [z wykorzystaniem etykiety](#). W takiej sytuacji lokalizacja odpadów nie musi być dodatkowo oznakowana.

UWAGA!

Kody odpadów nanosi się cyframi koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm.

Oznakowanie magazynowanych odpadów umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji, bez konieczności przestawiania lub otwierania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków z odpadami.

W przypadku gdy odpady magazynowane są w boksach lub wydzielonych sektorach, oznakowanie umieszcza się od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej powierzchni ściany lub ogrodzenia, lub na tablicach informacyjnych znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów, lub przy wjeździe na miejsce magazynowania odpadów. Najważniejsze jest tutaj, by oznakowania były umieszone w widocznym miejscu, były czytelne i trwałe oraz odporne na warunki atmosferyczne.

Boksy lub sektory

Magazynując odpady, zawsze należy uwzględnić właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, poszczególnych odpadów.

Magazynowanie prowadzi się w miejscach magazynowania odpadów w sposób zapewniający co najmniej:

- **wyposażenie techniczne** do przechowywania odpadów
- **odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów**, uwzględniającą rodzaj i masę odpadów wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów
- utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym są magazynowane odpady
- **zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych**
- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza wyznaczoną i oznakowaną lokalizację (np. kontener, boks lub worek)
- zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów
- zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych

Wymogi dla magazynowania odpadów

- zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków powodujących zanieczyszczenie gleby i ziemi oraz wód
- oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych – w przypadku gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczone takimi substancjami. Nie stosuje się tego wymagania, jeżeli miejsce magazynowania odpadów jest objęte systemem zbierania i odprowadzania ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Wymogi dla magazynowania odpadów

Wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, o którym mowa powyżej, to między innymi przeznaczone do tego **celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki**. W skład wyposażenia technicznego zaliczmy także **wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory**, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej. Dotyczy to w szczególności odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów, odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadów metali (żelaza), odpadów z budowy i remontów, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów oraz odpadów przetwarzanych na kruszywo drogowe, i odpadów szkła.

Wyposażenie techniczne

Należy w tym miejscu zauważyć, że powyższe wymagania w zakresie odpadów budowlanych nie dotyczą **wstępnego przechowywania przez wytwórcę tych odpadów na placu budowy**, który wytwarza i przekazuje odpady do kolejnego posiadacza. Przepisy te **mają zastosowanie w przypadku magazynowania tych odpadów w ramach zbierania lub przetwarzania**.

Budowy

Zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby lub wód wycieków oraz ścieków przeprowadza się, uwzględniając właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz masę magazynowanych odpadów, przez **zastosowanie szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników**. Zabezpieczenie to może być przeprowadzone także poprzez zastosowanie uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w obrębie wyznaczonej lokalizacji. Alternatywnie poprzez systemem do gromadzenia wycieków o pojemności odpowiedniej do ich ilości. Przede wszystkim zabiegi te powinny być stosowane **w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych lub**

Wycieki oraz ścieki

odpadów pochodzących z ich przetworzenia, odpadów paliwa alternatywnego lub odpadów przeznaczonych do jego produkcji.

Wymagań w zakresie utwardzania terenu oraz oczyszczania wycieków oraz ścieków nie stosuje się do magazynowania odpadów:

- urobku z pogłębiania, w tym zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczony takimimi substancjami
- mieszanek bitumicznych, w tym zawierających smołę, oraz innych odpadów powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych
- drewna, liści, kory oraz innych odpadów drzewnych oraz drewnopochodnych
- papieru i tektury
- odzieży i tekstyliów
- selektywnie magazynowanych odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
- tworzyw sztucznych i gumy
- szkła
- metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w ilościach, które nie powodują skapywania tych substancji
- odpadów wielkogabarytowych w postaci zużytych mebli
- gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw
- podkładów kolejowych i tłucznia torowego.

Wycieki oraz ścieki

Wyjątki od wymogów utwardzania oraz oczyszczania

UWAGA!

Do magazynowania wymienionych powyżej odpadów nie stosuje się także wymagań dotyczących zastosowania szczelnych opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników oraz uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków.

Magazynowanie odpadów prowadzi się **w sposób selektywny, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania**, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia, jakie może powodować ich magazynowanie, w tym ryzyko pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Należy także zapobiegać rozprzestrzenianiu się odpadów poza wyznaczoną i odpowiednio oznakowaną lokalizację, w tym np. ich rozwiewaniu.

Selektywne magazynowanie odpadów

W przypadku odpadów mogących powodować pylenie należy magazynować je w sposób, który ograniczy to zjawisko, przez:

**Pylenie
odpadów**

- magazynowanie odpadów wyłącznie do wysokości ścian wyznaczonych boksów lub obwałowań kwater
- magazynowanie odpadów pod szczelnym przykryciem izolującym odpady przed wpływem czynników atmosferycznych lub zastosowanie preparatów błonotwórczych zapobiegających pyleniu odpadów magazynowanych w wydzielonych sektorach
- magazynowanie odpadów z zastosowaniem instalacji zraszających
- zainstalowanie barier przeciwwietrznych lub wykorzystanie naturalnego terenu jako osłony.

Magazynowanie odpadów prowadzi się w sposób zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, aby odpady magazynowane najdłużej mogły być usuwane i następnie przekazywane w celu dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności, z wyjątkiem magazynowania odpadów w postaci płynnej, mazistej lub sypkiej (rozdrobnionej) lub jeżeli brak rotacji nie utrudni ich dalszego przetwarzania lub nie zmniejszy wartości produktu końcowego wytworzonego z odpadów.

**Rotacja
odpadów**

Należy także pamiętać, że magazynując odpady, musimy działać tak, by ograniczać obniżenie ich wartości użytkowej. W szczególności musimy ograniczać zmiany ich składu lub właściwości chemicznych lub fizycznych, utrudniające ich dalsze przetwarzanie lub zmniejszające wartość produktu końcowego wytworzonego z odpadów.

UWAGA!

Magazynowanie odpadów musi być tak zorganizowane, by zawsze zapewniona była drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, prowadzi się w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.

W strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne. Do magazynowania odpadów w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych stosuje się oczywiście także wszystkie wymagania, o których pisaliśmy powyżej. Dodatkowo strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych jest oznakowana w widocznym miejscu

tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm.

W przypadku **gdy strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi budynek lub pomieszczenie wydzielone w budynku**, oznakowanie umieszcza się na zewnątrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia przy jego drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza się w sposób widoczny obok miejsca magazynowania odpadów. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe oraz odporne na warunki atmosferyczne.

W przypadku gdy w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych prowadzone jest zlewanie lub przesypywanie odpadów lub mycie opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych lub miejsce bezpośrednio z nią sąsiadujące wyposaża się w odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem. Muszą one być wykonane z materiałów gładkich i zmywalnych, z którego mogą być zbierane powstające odpady, a powstające ścieki są kierowane do odpowiednich systemów, separatorów, urządzeń lub środków. Należy zapewnić także odpowiednie urządzenia zapewniające co najmniej możliwość umycia rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z takich pomieszczeń lub miejsc.

**Zlewanie lub
przesypywanie
odpadów**

Jeżeli odpady niebezpieczne są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków umieszcza się jednostkowe [oznakowanie w postaci etykiety](#). Etykiety nie umieszcza się w przypadku [wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w ramach uproszczonych wymagań w zakresie magazynowania odpadów](#).

**Etykieta
odpadów
niebezpiecznych**

UWAGA!

Odpady niebezpieczne umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów oznakowane są jednostkową etykietą!

**WZÓR ETYKIETY UMIESZCZANEJ NA OPAKOWANIACH, POJEMNIKACH,
KONTENERACH, ZBIORNIKACH ORAZ WORKACH, W KTÓRYCH SĄ UMIESZCZONE
ODPADY NIEBEZPIECZNE**

ODPADY NIEBEZPIECZNE
KOD I RODZAJ MAGAZYNOWANYCH ODPADÓW ¹⁾
.....
.....
.....
ZAWARTOŚĆ ²⁾
.....
.....
ADRES MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW i DATA ROZPOCZĘCIA ICH MAGAZYNOWANIA W DANYM MIEJSCU ³⁾
1)
2)
3).....
4)
INNE INFORMACJE ⁴⁾
.....
.....

**Etykieta
odpadów
niebezpiecznych**

UWAGA!

Etykieta powinna być czytelna i trwała, w szczególności odporna na warunki atmosferyczne.

Etykieta ma wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawiera napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. W punkcie **zawartość** umieszczamy **opis zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, np. aceton, jeżeli opis rodzaju odpadów nie wskazuje wystarczająco precyzyjnie na magazynowaną substancję, przedmiot lub materiał**. Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia.

**Informacje na
etykiecie
odpadów
niebezpiecznych**

Informacje zawarte na etykiecie są zamieszczane przez wytwórcę odpadów i aktualizowane przez każdego kolejnego posiadacza odpadów niezwłocznie po rozpoczęciu magazynowania odpadów w danym miejscu. Aktualizacja polega na wpisaniu kolejnego adresu miejsca magazynowania odpadów oraz daty rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu lub umieszczeniu nowej etykiety zawierającej te informacje i pozostawieniu poprzedniej etykiety w widocznym miejscu.

**Odpady
przyjęte bez
etykiety od
pierwotnego
wytwórcy**

UWAGA!

W przypadku magazynowania odpadów, których pierwotny wytwórca był zwolniony z umieszczania etykiety (np. wytwórca do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie), które następnie magazynowane są poza miejscem ich wytworzenia, informacje na etykiecie są zamieszczane przez kolejnego posiadacza odpadów, który przyjmuje odpady od wytwórcy odpadów.

W przypadku gdy opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki umieszcza się w innych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach lub w przypadku przepakowywania, zlewania lub przesypywania odpadów **sporządza się nową etykietę**. Na nowej etykiecie umieszcza się jako datę rozpoczęcia magazynowania odpadów w danym miejscu datę z etykiety najwcześniej wytworzonych odpadów.

**Zmiana sposobu
przechowywania
odpadów**

Dopuszcza się **stosowanie innych wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania** opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają informacje jak na etykiecie oraz zapewniona jest możliwość aktualizacji tych informacji.

**Alternatywna
etykieta**

W przypadku stosowania oznakowania w postaci etykiety nie stosuje się oznakowania lokalizacji odpadów w miejscu magazynowania. W przypadku gdy odpady niebezpieczne są magazynowane w inny sposób niż w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, stosuje się z drugiej strony wyłącznie oznakowanie lokalizacji.

**Oznakowanie
lokalizacji**

Etykiety nie stosuje się również do zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych, dla których obowiązują inne zasady magazynowania odpadów.

W przypadku odpadów niebezpiecznych wrażliwych na podwyższoną temperaturę, w szczególności wynikającą z działania promieni słonecznych, wykazujących właściwości wybuchowe lub łatwopalne, **odpady magazynuje się w pomieszczeniu zapewniającym temperaturę umożliwiającą bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska ich magazynowanie.**

**Odpady wrażliwe
na temperaturę**

Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej, mazistej lub sypkiej są magazynowane w odpowiednich do tego celu szczelnych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach oraz działanie czynników atmosferycznych, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych.

**Odpady ciekłe
lub sypkie**

Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej wrażliwe na działanie temperatury magazynuje się w szczelnych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, zapewniając odpowiednią ilość wolnej przestrzeni w celu zapobieżenia pojawieniu się wycieków lub stałych odkształceń opakowania, pojemnika, kontenera lub zbiornika, będących wynikiem rozszerzania się cieczy z powodu wysokich temperatur.

Ustawodawca wyodrębnił grupę odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe, której dotyczą dodatkowe wymagania. Nie dotyczy to oczywiście wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia, którego obowiązują [uproszczone zasady magazynowania](#).

**Uciążliwości
zapachowe**

Odpady mogące powodować uciążliwości zapachowe w nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie, to:

- zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania
- odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, w tym frakcję podsitową z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
- odpady ulegające biodegradacji.

Odpady, które mogą powodować uciążliwości zapachowe, **magazynuje się wyłącznie w pomieszczeniach, w tym w halach magazynowych, wyposażonych co najmniej w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne**. Pomieszczenia te muszą być wyposażone w bramy szybkie.

Wentylacja

Dopuszcza się magazynowanie odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe poza pomieszczeniami przez 7 dni. Dłużej poza pomieszczeniami odpady te mogą być przechowywane tylko w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, w przypadku gdy ograniczają one przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczają ewentualne uciążliwości zapachowe.

**7 dni poza
pomieszczeniem**

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które weszło w życie z KartaEwidencji.pl

**Przepisy
przejściowe**

dniem 1 stycznia 2021 r., zawiera przepisy przejściowe. Ustawodawca przewidział dla podmiotów, których dotyczą pełne wymagania w zakresie magazynowania odpadów, okresy przejściowe w stosunku do niektórych zapisów.

Miejsca magazynowania odpadów, w których przed dniem 1 stycznia 2021 były magazynowane odpady, mają czas do dnia 1 stycznia 2025 roku, by wdrożyć wymagania w zakresie:

- utwardzonego z użyciem wyrobów budowlanych podłoża terenu, na którym są magazynowane odpady
- zabezpieczenia odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych
- uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków
- oczyszczania powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków
- nowych zasad magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, prowadzonego w ramach zbierania odpadów
- nowych zasad magazynowania odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe w nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów **zostały określone w decyzji administracyjnej**, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.

Należy pamiętać o szczególnych przepisach w zakresie magazynowania odpadów, które ustawa o odpadach nakłada na podmioty magazynujące odpady w ramach profesjonalnego zbierania oraz przetwarzania odpadów.

Dodatkowe wymagania

Podmioty prowadzące zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które wymaga uzyskania od marszałka województwa lub starosty stosownych zezwoleń, stosując pełne wymagania rozporządzenia, jednak z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia określającego wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. W przypadku konfliktu tych dwóch rozporządzeń pierwszeństwo ma rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Decyzje na zbieranie i przetwarzanie

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, **z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę**, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest **obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów**.

**Wizyjny
system
kontroli**

Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Posiadacz odpadów obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli udostępnia utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Posiadacz odpadów prowadzący wizyjny system kontroli jest obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.

W przypadku magazynowania lub składowania określonych odpadów palnych posiadacz obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów **dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.**

**Wizyjny system
kontroli w czasie
rzeczywistym**

Odpady palne, których posiadacze mają obowiązek zapewnić dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli w czasie rzeczywistym:

- 1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa
- 2) papier
- 3) tektura
- 4) tekstylia
- 5) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali
- 6) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy

- 7) drewno i odpady drewnopochodne
- 8) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów
- 9) odpady wielomateriałowe złożone z takich materiałów, jak: papier, tektura, tekstylia, tworzywa sztuczne, folia, opony, guma, drewno.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym **w przypadku prowadzonych kontroli planowych i pozaplanowych lub w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.**

Posiadacz odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności. Informacje te mogą podlegać weryfikacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, która polega na próbnym zalogowaniu się przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, w terminie ustalonym z podmiotem, którego ta weryfikacja dotyczy.

W przypadku miejsca magazynowania lub składowania odpadów w jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez ministra obrony narodowej lub stanowiącego element obiektów, instalacji, urządzeń i usług ujętych w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej nie stosuje się przepisów w zakresie zdalnego dostępu w czasie rzeczywistym.

Wyjątki

W związku z wejściem w życie w dniu 23 września 2021 roku ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, **zniesiono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi niebędącymi odpadami niebezpiecznymi.** Zmiana ta ma na celu zarówno obniżenie kosztów prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami, jak również zapewnić równe traktowanie podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi w tym zakresie.

**Odpady
zwolnione z
monitoringu**

Przepisów w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania nie stosuje się do odpadów wymienionych w załączniku nr 2a do ustawy o odpadach, niebędących odpadami niebezpiecznymi. Załącznik nr 2a został także poszerzony z dniem 23 września 2021 roku.

Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych zawarty w załączniku nr 2a do ustawy o odpadach, w stosunku do których nie ma obowiązku stosowania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania:

- 1) odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów drewna i odpadów tworzyw sztucznych
- 2) szkło
- 3) odpady zeszkłone i z procesów zeszkliwania
- 4) minerały (np. piasek i kamienie, kruszywo)
- 5) gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania
- 6) odpady metali
- 7) odpady gipsów
- 8) odpady fosfogipsów
- 9) żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych, mieszanki popiołowo-żużlowe
- 10) rdzenie i formy odlewnicze
- 11) odpady materiałów ceramicznych
- 12) odpady powstałe z materiałów ogniotrwałych
- 13) odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku.
- 14) odpadowy siarczan żelazowy
- 15) osady z dekarbonizacji wody
- 16) odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego – z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
- 17) odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach
- 18) odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach.

**Odpady
zwolnione z
monitoringu**

Przepisów w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania nie stosuje się również do odpadów uznanych za niepalne zgodnie z art. 3 ust. 3c ustawy o odpadach, **niebędących odpadami niebezpiecznymi**. Za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady należące do kategorii innych niż wymienione w załączniku nr 2a do ustawy, jeżeli nie mogą one brać udziału w procesie spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój pożaru oraz jego moc, w szczególności ze względu na sposób magazynowania lub składowania tych odpadów, ich skład chemiczny lub postać, niezależnie od przyjętych kodów odpadów. Uznania tych odpadów, za niepalne dokonuje się indywidualnie w każdym przypadku w odniesieniu do określonego stanu faktycznego.

Przy dokonywaniu uznania odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wykorzystać opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, a w przypadku braku takiej możliwości – instytutów badawczych lub ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach w zakresie palności.

Należy pamiętać, że wymogi związane z monitoringiem miejsca magazynowania odpadów co do zasady nie dotyczą wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu wytworzenia.

UWAGA!

Magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach zagrożone jest administracyjną karą pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

10. Transport odpadów

Transport odpadów jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki odpadami. **Odpady powstają w określonym miejscu, a ich właściciel z definicji chce się ich pozbyć, co prawie zawsze wiąże się z ich transportem w inne miejsce**, gdzie odpady są zbierane. Zbieranie odpadów to z kolei z definicji tymczasowe gromadzenie odpadów przed ich dalszym transportem do miejsc przetwarzania. **Transport odpadów jest zatem podstawowym ogniwem gospodarki odpadami.** Warto pamiętać, że odpady mogą być transportowane nie tylko transportem drogowym, ale także np. kolejowym, morskim, powietrznym, wodnym śródlądowym, hydraulicznym, pneumatycznym czy taśmociągowym.

Transport odpadów podstawą gospodarki odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach, kto transportuje odpady, gospodaruje odpadami, a jego działanie musi być podporządkowane wymogom ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ministra środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Dodatkowo w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych stanowiących także towary niebezpieczne transportujący odpady ma obowiązek stosować przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i, co za tym idzie, europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Oczywiście **nie każdy odpad niebezpieczny jest jednocześnie towarem niebezpiecznym**, wymaga to każdorazowej weryfikacji.

Opad jako towar niebezpieczny

Od 2023 roku podmiot, którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych, **w tym niektórych odpadów** (np. odpady medyczne z grupy 18), do przewozu, **powinien mieć wyznaczonego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradca ADR)**. Obowiązek ten wynika z przepisu 1.8.3.1 międzynarodowej umowy ADR oraz art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Doradca ADR

W 2023 roku przedsiębiorcy wytwarzający odpady niebezpieczne będące jednocześnie towarami niebezpiecznymi podlegającymi pod ADR byli zalewani ofertami współpracy przez doradców ADR. Dotyczyło to przede wszystkim podmiotów wytwarzających odpady medyczne lub weterynaryjne ujęte w grupie 18 katalogu odpadów.

UWAGA!

Warto podkreślić, że istnieją wyłączenia od obowiązku wyznaczania doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradcy ADR)!

Wyłączenie obowiązku wyznaczania doradcy ADR zawarte jest w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepis ten mówi, że obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w umowie ADR.

Nie każdy
potrzebuje
doradcy ADR

Międzynarodowa umowa ADR w przepisie 1.1.3.6 w związku z przepisem 1.8.3.2. mówi, że określone towary niebezpieczne (w tym odpady) w określonych ilościach **mogą być przewożone w sztukach przesyłek w jednej jednostce transportowej bez wyznaczenia doradcy ADR przez nadawcę.**

Przykładowo nadawca odpadów medycznych 18 01 03* należących do drugiej kategorii transportowej (klasa 6.2, UN3291) **nie ma obowiązku wyznaczania doradcy ADR, jeżeli ilość odpadów nie przekroczy 333 kg lub litrów na jeden pojazd i odpady przewożone są w sztukach.**

Ostatecznie więc obowiązek wyznaczenia doradcy ADR zależeć będzie także od sposobu odbioru oraz przewozu odpadów. W przypadku przewozu w sztukach obowiązku można uniknąć. W przypadku przewozu określonych odpadów luzem lub w cysternach należy wyznaczyć doradcę ADR. **Dlatego szczególnie ważny jest wybór odpowiedniej firmy transportowej, która w miarę możliwości umożliwi transport przesyłek odpadów w sztukach.**

Wybór
właściwego
podmiotu

UWAGA!

W kwestii obowiązku posiadania doradcy ADR warto skorzystać z porady niezależnego specjalisty w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że sytuacja, w której o tym obowiązku przesądza doradca ADR, który potencjalnie jest też osobą, która realizowałaby te obowiązki, rodzi konflikt interesów. Podobnie w przypadku gdy korzystamy z doradztwa firmy transportującej odpady, która na przykład może realizować transport odpadów tylko luzem.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 6.2 do ustawy z dnia 19 października 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, niewyznaczenie doradcy ADR przez nadawcę mającego taki obowiązek stanowi naruszenie warunków transportu drogowego towarów niebezpiecznych i podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Niektóre profesjonalne podmioty transportujące określone rodzaje odpadów muszą także stosować odrębne przepisy branżowe. Przykładem takich przepisów może być Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Przepisy
branżowe

Rozporządzenie to określa, transport jakich towarów (w tym niektórych odpadów) jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi odbywa się z wykorzystaniem **systemu teleinformatycznego SENT** (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Zgodnie z brzmieniem § 1 pkt 7 tego rozporządzenia SENT dotyczy także przewozu towarów będących jednocześnie odpadami w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

SENT

Dotychczas SENT w transporcie odpadów był obowiązkowy w przypadku transgranicznego transportu odpadów, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów i to bez względu na ich ilość w przesyłce.

Rozporządzenia (WE) 1013/2006

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 ma zastosowanie do przemieszczania odpadów: pomiędzy Państwami Członkowskimi UE, na terytorium Wspólnoty lub z tranzytem przez państwa trzecie, przywożonych do Wspólnoty z państw trzecich, wywożonych ze Wspólnoty do państw trzecich oraz przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium Wspólnoty, na trasie z oraz do państw trzecich.

Od dnia 12 stycznia 2024 roku krajowy transport niektórych odpadów wymaga zgłoszenia w systemie SENT, w przypadku gdy masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa lub przekracza 1000 litrów.

Od 2024 roku SENT także w transporcie krajowym

Dotyczy to towarów innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, **będących jednocześnie odpadami w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach**.

ODPADY WYMAGAJĄCE ZGŁOSZENIA W SYSTEMIE SENT (w przypadku gdy masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa lub przekracza 1000 litrów)	
08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 13*	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 21*	Zmywacz farb lub lakierów
08 03 12*	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 13*	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Nowy obowiązek **dotyczy 11 konkretnych rodzajów odpadów** i wyłącznie w przypadku gdy transportujemy co najmniej 1000 kg lub 1000 litrów tych odpadów. Przepisy, które weszły w życie z dniem 12 stycznia 2024 roku, mają zastosowanie również **w przypadku przewozu rozpoczynającego się i kończącego się na terytorium Polski.**

Od 2018 roku transport odpadów nie wymaga już specjalnego zezwolenia. By świadczyć usługę transportu odpadów, należy uzyskać jedynie wpis w dziale VII rejestru BDO. W zależności od rodzaju transportowanych odpadów obowiązywać mogą także dodatkowe wymagania.

Zezwolenie na transport odpadów

Kiedy transport odpadów wymaga rejestracji w BDO:

- **Transport odpadów, które wytworzył inny podmiot, wymaga wpisu w dziale VII rejestru BDO**
- Transport odpadów przez podmiot, który je wytworzył, nie wymaga wpisu w dziale VII rejestru BDO.

Kiedy wymagana jest rejestracja w BDO

Wpis w dziale VII rejestru BDO nie jest konieczny, gdy transportujemy odpady wytworzone przez siebie. Nie ma tu znaczenia, czy prowadzimy ewidencję odpadów i transport odbywa się na podstawie karty przekazania odpadów (KPO), czy jesteśmy zwolnieni z ewidencji odpadów.

DZIAŁ VII. TRANSPORTUJĄCY ODPADY

Nazwa miejsca prowadzenia działalności: Zakład Budowlano-Transportowy "DROGMOST" Sp. z o.o.
Adres miejsca prowadzenia działalności: Województwo: LUBELSKIE Powiat: zamojski Gmina: Zamość Miejscowość: Mokre

Kod i nazwa rodzajów transportowanych odpadów*

Lp.	Kod i rodzaj odpadu
1	13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	☐ Kod Ex Rodzaj odpadu ex
2	16 01 03 Zużyte opony
	☐ Kod Ex Rodzaj odpadu ex

Procedura rejestracyjna jest stosunkowo prosta i wymaga jedynie podania we wniosku rejestracyjnym **w dziale „VII Transportujący odpady”** rodzajów i kodów odpadów, które podmiot będzie transportował.

Wniosek elektroniczny za pośrednictwem systemu BDO składamy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę transportującego odpady niezależnie od tego, czy posiadamy bazy transportowe w innych województwach. **Szczegółowo procedurę rejestracji w BDO opisaliśmy w rozdziale „[Rejestr BDO](#)”.**

Transport odpadów nie wymaga zezwolenia

Transport odpadów, które wytworzył
inny podmiot, **wymaga wpisu** w dziale
VII rejestru **BDO**

Transport odpadów przez podmiot,
który je wytworzył, **nie wymaga wpisu**
w dziale VII rejestru **BDO**

KartaEwidencji.pl

UWAGA!

Transport odpadów przez podmiot, który je wytworzył, nie wymaga wpisu w dziale VII rejestru BDO.

10.1. Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów

Transport odpadów powinien zawsze odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. **Przy każdym transporcie należy uwzględnić właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, a przede wszystkim ich stan skupienia.** Z oczywistych względów inaczej transportować będziemy ciecze, a inaczej pyły. Podmiot organizujący transport odpadów powinien w każdym przypadku ocenić i uwzględnić zagrożenia, jakie mogą spowodować odpady w trakcie transportu.

Bezpieczeństwo transportu

Co do zasady wymagania w zakresie transportu odpadów mają podobny charakter, co przepisy w zakresie magazynowania odpadów. Nic więc dziwnego, że odpady często transportowane są w tych samych pojemnikach lub workach, w których były uprzednio magazynowane.

Podstawową zasadą transportu odpadów jest taka organizacja całego procesu, aby w trakcie transportu odpady nie mieszały się ze sobą. Dotyczy to zarówno mieszania się poszczególnych kategorii odpadów, jak odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, jak i poszczególnych rodzajów odpadów (kodów odpadów). **Dodatkowo, gdy jednym środkiem transportu transportowane są odpady tego samego rodzaju pochodzące od różnych podmiotów, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (transport odbywa się na podstawie KPO), poszczególne partie odpadów ujęte w odrębnych KPO również nie powinny być ze sobą mieszane.** Obowiązek ten wynika z przepisów związanych z ewidencją odpadów (art. 69 ustawy o odpadach), które nakazują podmiotowi przejmującemu odpady potwierdzenie rodzaju oraz masy przejmowanych odpadów oddzielnie dla każdej KPO. **Zachowanie podziału odpadów na partie objęte poszczególnymi KPO jest szczególnie istotne, gdy transportującym jest inny podmiot niż podmiot przejmujący.**

Zakaz mieszania odpadów

Transport odpadów powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem sytuacji, gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.

Odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, ale tylko w sposób uniemożliwiający ich kontakt. Podobnie jak w przypadku magazynowania odpadów, odpady niebezpieczne powinny być transportowane w szczelnych pojemnikach.

Brak kontaktu z odpadami niebezpiecznymi

Zakaz mieszania odpadów w trakcie transportu:

- **Nie mieszaj w transporcie odpadów różnych rodzajów, o różnych kodach odpadów**
- Nie mieszaj w transporcie odpadów tego samego rodzaju, o tym samym kodzie odpadów, które pochodzą od różnych podmiotów (dotyczy transportu na podstawie KPO)
- Odpady niebezpieczne nie mogą mieć kontaktu z odpadami innymi niż niebezpieczne.

Odpady mogą być transportowane luzem, w cysternach, ale także na przykład w pojemnikach lub workach. **Dobór metody transportowej powinien być uzależniony od właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, od ich stanu skupienia**, ale także, o czym była mowa powyżej, **od tego od ilu jest posiadaczy odpadów i kto jest przejmującym odpady**. Oczywiście zawsze nadrzędną wartością powinno być bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska naturalnego.

Metoda przechowywania w trakcie transportu

W przypadku gdy odpady transportowane są w pojemnikach lub workach, należy ułożyć je lub umocować w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu.

Ważne jest także, by transport odpadów odbywał się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu. **Odpady w trakcie transportu nie mogą się wysypywać, pylić i wyciekać**. Transport odpadów w postaci pylistej, powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów, musi dodatkowo odbywać się w zamkniętych pojemnikach. W miarę możliwości w trakcie transportu należy ograniczyć do minimum uciążliwości zapachowe. Ograniczenie uciążliwości zapachowych w trakcie transportu dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, jednak warto mieć na uwadze, że ustawodawca przy okazji [przepisów dotyczących magazynowania odpadów](#) wyodrębnił szczególną grupę odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe.

Rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu

Odpady mogące powodować uciążliwości zapachowe to np.:

- zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania
- odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, w tym frakcja podsitowa z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
- odpady ulegające biodegradacji.

Transport odpadów powinien odbywać się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie na odpady czynników atmosferycznych, takich jak np. opady atmosferyczne, wilgoć czy słońce, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. Z praktycznego punktu widzenia warto ograniczyć oddziaływanie np. deszczu lub wilgoci na odpady także w związku z realizacją obowiązków ewidencyjnych. **Poszczególne partie odpadów objęte jedną KPO powinny być zważone zarówno przed rozpoczęciem transportu przez przekazującego, jak i po zakończeniu transportu przez przejmującego odpady.** Sytuacja, w której wystąpią duże różnice wagowe spowodowane zamknięciem odpadów w trakcie transportu, skutkuje rozbieżnościami w ewidencji odpadów. Możliwe są wówczas różne warianty działania ([czytaj więcej TUTAJ](#)). Jednak sytuacja, w której występują różnice wagowe, zawsze stanowi problem dla przejmującego.

**Czynniki
atmosferyczne**

Gdy jednym środkiem transportu transportowane są różne rodzaje odpadów, w przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów przed transportem odpadów należy upewnić się, że środek transportu nie zawiera pozostałości po poprzednim transporcie odpadów, chyba że pozostałości te nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.

**Przygotowanie
środka
transportu**

Należy także pamiętać, że niektóre odpady stanowią cenny i wartościowy surowiec. Warto zachować powyższe zasady dotyczące transportu odpadów również z tego powodu.

Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych. W takim przypadku nie stosujemy powyższych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. **Oczywiście nie wszystkie odpady niebezpieczne będą jednocześnie towarem niebezpiecznym** – w świetle przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

**Odpad jako
towar
niebezpieczny**

Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących jednocześnie towary niebezpieczne podlega pod:

- **ADR** – umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
- **RID** – regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

- **ADN** – umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych.

Organizujący transport odpadów ma obowiązek zadbać, by środki transportu odpadów były oznakowane w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

**Oznakowanie
środka
transportu**

Środek transportu, którym przewożone są odpady, nie musi być oznakowany, gdy:

- Podmioty nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
- Środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oznacza się odpowiednią tablicą, która informuje, że w pojeździe transportowane są odpady. Jako pojazd w tym kontekście należy rozumieć nie tylko pojazdy drogowe. Poniższe zasady dotyczą także np. pojazdu: kolejowego, morskiego, powietrznego, wodnego śródlądowego.

Przepisy określają, że **tablica powinna być koloru białego, a na niej powinien być umieszczony napis wielkimi literami koloru czarnego „ODPADY”**. Tablica powinna mieć określone wymiary, jeżeli jednak ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymaganych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiarów tablicy.

**Tablica
informacyjna**

Wymagany rozmiar tablicy informującej o transporcie odpadów:

- Wymagane wymiary tablicy to 400 mm szerokości i 300 mm wysokości
- Wymagane wymiary napisu „ODPADY” naniesionego wielkimi literami koloru czarnego to wysokość minimum 100 mm i szerokość linii minimum 15 mm.

Dopuszczalny minimalny rozmiar tablicy informującej o transporcie odpadów:

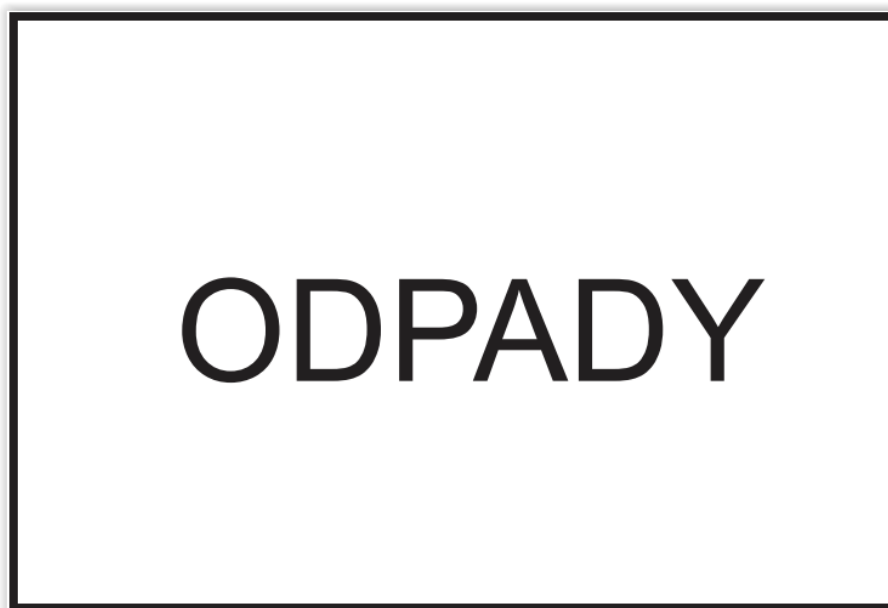
- Minimalne wymiary tablicy informacyjnej to minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości
- Minimalne wymiary napisu „ODPADY” naniesionego wielkimi literami koloru czarnego to wysokość minimum 80 mm i szerokość linii minimum 12 mm.

Dopuszczalne jest, by tablica miała większe wymiary niż te wymagane, ale wzór tablicy musi być zachowany.

Oznakowanie w postaci tablicy informacyjnej umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne. Wzór oznakowania środków transportu odpadów został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Gdzie umieścić
tablicę
„ODPADY”

Wzór tablicy informującej o krajowym transporcie odpadów



Transport
krajowy

W przypadku środków transportu stanowiących pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, **przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów** zamiast tablicy informacyjnej z napisem „ODPADY” dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą koloru białego, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego.

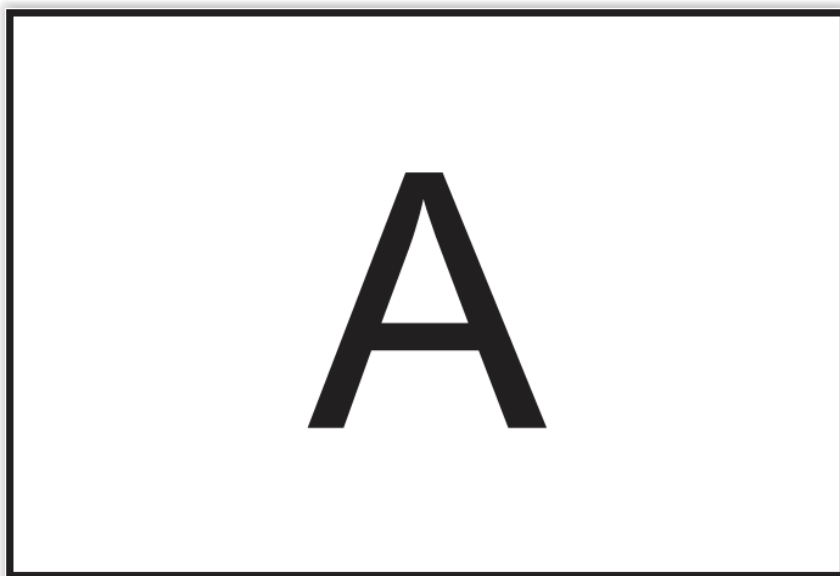
Wymagany rozmiar tablicy informującej o transgranicznym transporcie odpadów:

- Wymagane wymiary tablicy informującej o transgranicznym transporcie odpadów to 400 mm szerokości i 300 mm wysokości
- Wymagane wymiary litery „A” naniesionej wielką literą koloru czarnego to wysokość minimum 200 mm i szerokość linii minimum 20 mm.

Podobnie jak w przypadku krajowego transportu odpadów, oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne. Wzór oznakowania pojazdów przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Gdzie umieścić
tablicę „A”

Wzór tablicy informującej o transgranicznym transporcie odpadów



Transport
transgraniczny

Zlecający usługę transportu odpadów ma obowiązek **wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.**

Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, którego wskazał przekazujący.

Obowiązki
stron

Pojazd drogowy transportujący odpady powinien być oznakowany tabliczką

Tabliczka na przodzie pojazdu o wymiarach
40 cm szerokości i **30 cm** wysokości

Transport krajowy	Transport transgraniczny

Bez oznakowania transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej: **100 kg**

KartaEwidencji.pl

10.2. Ewidencja odpadów transportującego odpady oraz inne dokumenty transportowe

W tym rozdziale opiszemy obowiązki w zakresie ewidencji odpadów ciążące na podmiocie, który wykonuje wyłącznie usługę transportu. Cały proces przekazania odpadów opisaliśmy szczegółowo w rozdziale „[Karta przekazania odpadów w systemie BDO](#)”.

Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach **podmiot transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów** z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. W zakresie transportu odpadów nie składa się również rocznych sprawozdań w systemie BDO.

**Uproszczona
ewidencja
odpadów**

Na wstępie należy podkreślić, że poza wyjątkowymi sytuacjami **transportujący nie staje się w żadnym momencie posiadaczem odpadów**. Posiadacza odpadów, który przekazał odpady transportującemu, nie zwalnia się z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia odpowiedzialności przez następnego posiadacza odpadów, który jest uprawniony do tego, by odpady danego rodzaju zbierać lub przetwarzać. W związku z powyższym obowiązki w zakresie ewidencji odpadów ciążące na transportującym są stosunkowo niewielkie. Niemniej jednak od czasu wprowadzenia BDO rola transportującego wzrosła.

Zlecający usługę transportu odpadów ma obowiązek wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy odpady dostarczyć. **Te informacje powinny być ujęte w dokumencie wystawionym przez przekazującego odpady.** Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest z kolei obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, którego wskazał przekazujący.

**Obowiązki
stron**

W przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów, w których wskazany jest posiadacz odpadów przekazujący odpady oraz posiadacz odpadów, do którego należy dostarczyć odpady, posiadaczem odpadów jest transportujący te odpady. **Gdyby nie udało się ustalić podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów zatrzymanych bez wymaganych dokumentów, podmiot wykonujący transport odpadów jest obowiązany do zagospodarowania odpadów na własny koszt.**

**Brak
dokumentów**

UWAGA!

Transportujący odpady nie może rozpocząć transportu odpadów bez dokumentu, który potwierdza, kto, komu i pod jakim adresem przekazuje odpady.

Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie KPO wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Potwierdzenie
wygenerowane
w BDO

Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której odpady są odbierane.

Podstawowym i wystarczającym w większości przypadków dokumentem jest potwierdzenie wygenerowane z systemu BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym. Przy czym przepisy nie nakazują, by w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowania KPO był wydrukowane. Potwierdzenie jest dokumentem elektronicznym i w trakcie kontroli można okazać je także w formie elektronicznej.

Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów (KPO) w systemie BDO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. KPO w BDO nie wystawimy także w przypadku [oficjalnego ogłoszenia awarii systemu BDO](#). W takiej sytuacji nie można oczywiście wygenerować potwierdzenia i niezbędny jest inny dokument.

Brak KPO w BDO

Dokumentacja wymagana podczas transportu odpadów, gdy nie wystawiono w systemie BDO karty przekazania odpadów (KPO):

- karta przekazania odpadów wystawiona w formie papierowej, ale tylko w przypadku [oficjalnego ogłoszenia awarii systemu BDO](#)
- **faktura sprzedaży odpadów**
- podstawowa charakterystyka odpadów
- dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów (załącznik IB lub załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006)
- **inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów**, jeżeli transportujący odpady nie posiada powyższych dokumentów, np.: umowa na transport odpadów lub **oświadczenie o przekazaniu odpadów osobie fizycznej na jej własne potrzeby**.

Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza swój indywidualny numer rejestrowy BDO na dokumentach związanych z tą usługą. W przypadku transportu na podstawie karty przekazania odpadów wystawionej w

systemie BDO ten obowiązek jest realizowany automatycznie. **W przypadku transportu odpadów bez KPO w systemie BDO należy numer rejestrowy BDO umieścić na innym dokumencie określającym posiadacza i odbiorcę odpadów.** Omawiany obowiązek umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach dotyczy także umów na transport odpadów oraz faktur wystawianych za usługę transportu odpadów.

Co do zasady, aby rozpocząć transport odpadów, należy wystawić KPO w BDO

Karty przekazania odpadów (KPO) nie wystawiamy, jeżeli przekazujący lub przejmujący odpady nie prowadzi ewidencji odpadów

W takim wypadku wystarczy np.

Faktura

Oświadczenie

Załącznik VII

KartaEwidencji.pl

Zadania transportującego w zakresie obsługi systemu BDO **ograniczają się do obowiązku potwierdzania transportu odpadów oraz możliwości samodzielnego wygenerowania potwierdzenia KPO.**

Obowiązki transportującego odpady w BDO

Podmiot, który w BDO odpowiada tylko za transport odpadów, powinien zapoznać się z całościową procedurą przekazania odpadów, by lepiej zrozumieć cały proces, w którym odpowiada za niewielki, ale kluczowy fragment. Cały proces przekazania odpadów opisaliśmy szczegółowo w rozdziale „[Karta przekazania odpadów w systemie BDO](#)”.

PROCES PRZEKAZYWANIA ODPADÓW ZA POMOCĄ KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW (KPO)

KROK 1

Posiadacz odpadów
wystawia KPO oraz
zatwierdza ją w
systemie BDO

KROK 2

Posiadacz lub
transportujący
generuje
potwierdzenie KPO
w systemie BDO
**Rozpoczyna się
transport odpadów**

KROK 3

Przejmujący
odpad potwierdza
w systemie BDO
przejęcie odpadu,
dodatkowo
potwierdzając
masę odpadu

KROK 4

Transportujący
potwierdza w
systemie BDO
zakończenie
transportu

Każdy kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu **potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)**, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO generuje się w postaci pliku PDF. **Potwierdzenie może wygenerować zarówno wystawiający KPO, jak i transportujący odpad.** W przypadku gdy przekazujący wystawiający KPO wygeneruje potwierdzenie, transportujący nie może go już zmienić, ma możliwość tylko i wyłącznie wydrukowania potwierdzenia.

KROK 2
posiadacz lub
transportujący

**Potwierdzenie
KPO**

WPROWADŹ FAKTYCZNĄ GODZINĘ TRANSPORTU

Wskaż faktyczną datę rozpoczęcia transportu *

Wskaż faktyczną godzinę rozpoczęcia transportu *

Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu *

AnulujWygeneruj potwierdzenie

UWAGA!

Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO powinno być generowane dopiero w momencie, w którym środek transportu, np. samochód, dotarł do miejsca, z którego ma odebrać odpady, lub jest pewność co do godziny rozpoczęcia transportu i numeru rejestracyjnego środka transportu.

Jeżeli wystawiający KPO w systemie BDO wygeneruje za wcześnie potwierdzenie dla transportującego lub wygeneruje je z błędnym numerem rejestracyjnym, nie ma możliwości korekty tego dokumentu. W takim wypadku należy wycofać całą KPO i wystawić ją ponownie. Może to zrobić tylko posiadacz wystawiający KPO. W związku z powyższym rozsądnym posunięciem wydaje się pozostawienie wygenerowania potwierdzenia dla transportującego odpady, ponieważ to on najlepiej będzie wiedział, kiedy odbędzie się transport i z wykorzystaniem jakiego środka transportu. Niestety takie rozwiązanie nie jest powszechnie stosowane.

Zdecydowanie częściej to podmiot przekazujący odpady generuje potwierdzenie w systemie BDO, a nie transportujący. W przypadku gdy korzystamy z opcji „Zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie”, musimy znać przynajmniej numer rejestracyjny i datę rozpoczęcia transportu. Godzinę rozpoczęcia transportu należy podać orientacyjną, z tym że nie wolno dopuścić do sytuacji, w której transport rozpocznie się przed godziną rozpoczęcia transportu podaną w KPO. W praktyce transport odpadów nawet na niewielkie odległości od strony formalnej w KPO trwa wiele godzin lub kończy się nawet następnego dnia, gdy przejęcie zostanie zrealizowane i zostanie potwierdzony transport.

**Zatwierdź
i wygeneruj
potwierdzenie**

Przykład

Przekazujący wystawia KPO w systemie BDO na dzień przed transportem, jednocześnie ją zatwierdza i generuje potwierdzenie. Transportujący przyjeżdża w umówionym terminie i odbiera odpady. Transportujący pobiera potwierdzenie samodzielnie z systemu BDO.

Przykład

Przekazujący wystawia KPO w systemie BDO na dzień przed transportem i ją zatwierdza. Transportujący w dniu transportu przed wyruszeniem w trasę loguje się na swoje konto w systemie BDO i generuje potwierdzenie, podając numer rejestracyjny i godzinę rozpoczęcia transportu, po czym drukuje potwierdzenie i zabiera je w trasę.

Przykład

Przekazujący na dzień przed transportem wystawia KPO w systemie BDO i ją zatwierdza. Transportujący odpad przyjeżdża w umówionym terminie i generuje KartaEwidencji.pl

potwierdzenie na urządzeniu mobilnym, np. tablecie, lub przekazując informację telefonicznie do swojej centrali, w momencie odbierania odpadu.

Przykład

Przekazujący odpady po przybyciu transportującego wystawia KPO w systemie BDO i zatwierdza ją, generując jednocześnie potwierdzenie. Transportujący otrzymuje od przekazującego wydruk potwierdzenia.

Nawet gdy KPO jest wystawiona i zatwierdzona, a nie zostało wygenerowane potwierdzenie, transportujący nie może rozpocząć transportu. Do wystawienia KPO i wygenerowania potwierdzenia dla transportującego niezbędny jest dostęp do Internetu!

**Transport
odpadów**

Z transportem odpadów związane są dodatkowe wymagania w zakresie warunków, jakie powinny być spełnione, by bezpiecznie transportować odpady ([więcej przeczytasz w rozdziale „Transport odpadów”](#)).

Niezależnie czy wystawiamy dokumenty bezpośrednio w module ewidencyjnym, czy za pośrednictwem innej aplikacji zintegrowanej przez API z systemem BDO, dostęp do Internetu jest niezbędny. Problemy wynikające z konieczności dostępu do Internetu były niejednokrotnie podnoszone w procesie konsultacji reformy z przedsiębiorcami. Często sugerowanym rozwiązaniem tego problemu była propozycja zlecenia telefonicznie czynności, np. wygenerowania potwierdzenia, osobie w innym miejscu, gdzie Internet jest dostępny. Takie rozwiązanie zakładałoby jednak konieczność podania swoich danych do logowania do systemu BDO innej osobie, czego nie powinno się robić. Do problemów z dostępem do Internetu dochodziło wielokrotnie, nawet w lokalizacjach, w których na co dzień zasięg jest bardzo dobry, np. 25 sierpnia 2022 roku nastąpiło obniżenie wydajności działania sieci publicznej w obszarze regionu warszawskiego związane z działaniem jej interkonektorów, wskutek czego transporty odpadów musiały czekać na usunięcie awarii. Istnieją [przepisy awaryjne umożliwiające przekazanie odpadów z wykorzystaniem papierowej KPO](#), ale tylko w przypadku ogłoszenia oficjalnej awarii systemu BDO. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca.

**Brak
Internetu**

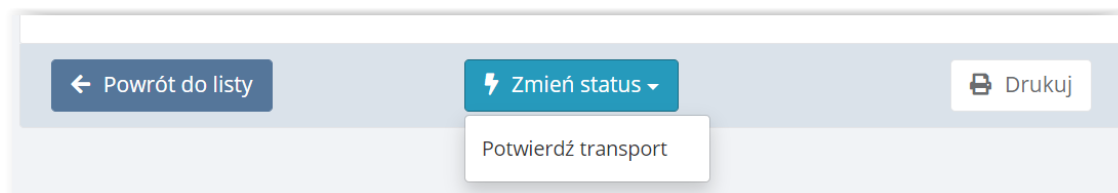
Transport odpadów na podstawie karty przekazania odpadów uznaje się za zakończony nie w momencie, w którym został on wyładowany i zatwierdzony u przejmującego, lecz dopiero wtedy, **gdy transportujący potwierdzi transport w systemie BDO.**

**KROK 4
transportujący**

UWAGA!

Dopiero potwierdzenie transportu przez podmiot transportujący w systemie BDO kończy proces transportu odpadów.

Transportujący, aby dokonać potwierdzenia transportu, loguje się do systemu BDO i wybiera miejsce prowadzenia działalności, np. siedzibę. Następnie wybiera moduł ewidencyjny i przechodzi do sekcji karty przekazania odpadów. Przypominamy, że sekcja KPO podzielona jest na trzy role: przekazujący, **transportujący** i przejmujący. Aby potwierdzić transport odpadów, wybieramy rolę transportującego i szukamy odpowiedniej karty o statusie „**Zrealizowane przejęcie**”, by następnie zmienić jej status poprzez wybranie funkcji „Potwierdź transport”. Transportujący ma na tym etapie tylko dwie możliwości: albo potwierdzi KPO, albo pozostawi KPO niepotwierdzoną. W takim wypadku dokument pozostanie ze statusem „**Zrealizowane przejęcie**”. Najczęstszą przyczyną sytuacji, w której KPO pozostaje bez potwierdzenia transportu, jest podanie przez przekazującego [niewłaściwego podmiotu jako transportującego odpady](#).



UWAGA!

Transportujący ma ustawowy obowiązek (art. 69 ustawy o odpadach) potwierdzenia transportu niezwłocznie po jego zakończeniu. Niepotwierdzenie transportu skutkuje brakiem możliwości przypisania KPO do [karty ewidencji odpadów](#) zarówno u przekazującego, jak i u przejmującego odpady.

Cały proces przekazania odpadów opisaliśmy szczegółowo w rozdziale „[Karta przekazania odpadów w systemie BDO](#)”.

Dokumentacja transportowa nie jest wymagana, gdy:

- Podmioty nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (np. osoba fizyczna sama transportuje odpady do PSZOK-u)
- Środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Transport bez dokumentacji

Zaleca się, by transportujący odpady przechowywał dokumenty i wszelkie dane, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone.

10.3. Kontrole i odpowiedzialność transportującego odpady

W trakcie transportu odpadów pojazd może zostać zatrzymany do kontroli. Przedmiotem kontroli transportu odpadów w pierwszej kolejności będą oczywiście dokumenty wymagane przy transporcie odpadów. W przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów, w których wskazany jest posiadacz odpadów przekazujący odpady oraz posiadacz odpadów, do którego należy dostarczyć odpady, posiadaczem tych odpadów jest transportujący te odpady. **Gdyby nie udało się ustalić podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów zatrzymanych bez wymaganych dokumentów, podmiot wykonujący transport odpadów jest obowiązany do zagospodarowania odpadów na własny koszt.**

Kontrola dokumentacji

W trakcie kontroli na podstawie dokumentów transportowych (z reguły KPO) weryfikowane mogą być także uprawnienia odbiorcy do przejęcia odpadów. Takiej podstawowej weryfikacji można dokonać w rejestrze BDO, sprawdzając wydane decyzje. Co ważne, takiej wstępnej weryfikacji może dokonać każdy, nie tylko organy kontrolne. Weryfikacji powinien dokonać także we własnym zakresie podmiot transportujący odpady, sprawdzając czy podmiot podany jako przejmujący w KPO ma wydaną decyzję na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (<https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry>).

UWAGA!

Fakt wystawienia przez przekazującego KPO w systemie BDO nie oznacza, że transport jest legalny. Transportujący powinien zweryfikować samodzielnie w rejestrze BDO, czy przejmujący odpady jest uprawniony do ich przejęcia.

Kontroli podlegać będzie także, czy transport spełnia szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, które opisaliśmy w rozdziale „[Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów](#)”, takie jak np. niemieszanie się odpadów czy nierozprzestrzenianie odpadów poza pojazd.

Kontrola wymagań dla transportu

Jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujawnione zostaną uchybienia, transport może zostać zatrzymany. **Zatrzymany pojazd wraz z odpadami jest kierowany do najbliższego dostępnego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniającego warunki magazynowania odpadów.** Skierowanie polega na nadzorowaniu przejazdu tego pojazdu przez funkcjonariuszy albo usunięciu pojazdu przez jego przewiezienie lub holowanie do wyznaczonego miejsca. Pojazd wraz z odpadami umieszcza się w tym miejscu do czasu usunięcia naruszeń szczegółowych wymagań dla transportu odpadów lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie tych odpadów. Za usunięcie, strzeżenie i

Zatrzymanie pojazdu do wyjaśnienia sprawy

przechowywanie pojazdu w tym miejscu pobierane są opłaty, do których uiszczenia jest obowiązany podmiot wykonujący transport odpadów.

Organy uprawnione do zatrzymania pojazdu:

- Policja
- Inspekcja Transportu Drogowego
- Organy Inspekcji Ochrony Środowiska
- Krajowa Administracja Skarbowa
- Straż Graniczna.

Zatrzymanie pojazdu

Ustawowe przesłanki do zatrzymania pojazdu z odpadami:

- naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
- przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy
- naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

W przypadku konieczności ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami zwrot pojazdu z miejsca, do którego został skierowany po zatrzymaniu, następuje **po przedstawieniu ostatecznej decyzji w sprawie zagospodarowania odpadów** albo rozstrzygnięcia wydanego na podstawie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. **Dlatego kluczowe jest posiadanie przez transportującego stosownych dokumentów potwierdzających, kto jest posiadaczem przekazujących odpady.**

Ustawa o odpadach przewiduje szereg sankcji dla podmiotów i osób fizycznych transportujących odpady niezgodnie z jej przepisami. W zależności od tego, jaki przepis ustawy o odpadach zostanie złamany, **sankcją może być administracyjna kara pieniężna, grzywna lub nawet areszt.**

Sankcje w ustawie o odpadach

Kto gospodaruje odpadami, czyli także transportuje odpady, niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru BDO, podlega karze aresztu albo grzywny. Karze podlegać może zarówno osoba wykonująca transport, czyli kierowca, jak i – w związku z art. 3 ust. pkt 2 ustawy o odpadach – osoby nadzorujące transport odpadów.

Wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 000 zł zgodnie z kodeksem wykroczeń jest brak wymaganych dokumentów, np. potwierdzenia [KPO](#) lub [KPOK](#) wygenerowanego w BDO, podczas transportu odpadów (art. 180 ustawy o odpadach). Pamiętać należy, że zachodzą sytuacje, w których przekazanie odpadów innemu posiadaczowi odbywa się bez karty przekazania odpadów, np. przekazanie osobie fizycznej na własne potrzeby lub transgraniczny transport odpadów.

Grzywna

Wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 000 zł lub aresztem do 30 dni zgodnie z kodeksem wykroczeń jest transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których piszemy w rozdziale „Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów”.

**Grzywna lub
areszt**

Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł wymierza się za niedostarczanie odpadów przez transportującego odpady, wbrew przepisom art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach, do posiadacza odpadów lub miejsca przeznaczenia odpadów wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.

**Kara
administracyjna**

Podmiot transportujący odpady wbrew obowiązкови, o którym mowa w art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach, bez uzyskania wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 zł do 10 000 zł.

Szczegółowe zasady nakładania kar w zakresie gospodarki odpadami opisaliśmy w rozdziale „[Kary i odpowiedzialność wytwórcy oraz gospodarującego odpadami](#)”.

11. Odpady budowlane

W tym rozdziale opiszemy najważniejsze zasady dotyczące gospodarowania odpadami budowlanymi oraz ewidencji odpadów budowlanych w systemie BDO.

Dowiesz się z niego, dlaczego odpady budowlane i rozbiórkowe są traktowane jako szczególna kategoria odpadów. Ewidencja odpadów wytworzonych podczas prac budowlanych i remontowych różni się od standardowej ewidencji odpadów np. w zakładzie produkcyjnym.

Szczególną uwagę poświęcimy zmianom związanym z obowiązkiem segregacji odpadów budowlanych, które weszły w życie 1 stycznia 2025 roku. Przypomnijmy, zmiany te miały pierwotnie obowiązywać już od 2023 roku jednak w ostatniej chwili zostały przełożone na rok 2025. Pod koniec 2024 roku Parlament przyjął nową ustawę z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy z jednej strony nieco złagodziły obowiązki nakładane na wytwórców odpadów budowlanych, z drugiej jednak – przesądziły, że od 1 stycznia 2025 roku odpady budowlane muszą musiały być segregowane!

**Zmiany od
1 stycznia 2025**

UWAGA!

Od 2025 roku jest obowiązek segregacji odpadów budowlanych na 6 frakcji materiałowych ([więcej o segregacji odpadów budowlanych](#)).

11.1. Odpady budowlane jako szczególna kategoria odpadów

Odpady budowlane stanowią szczególną kategorię odpadów, dla których ustawodawca przewidział odrębne zasady zarówno gospodarowania, jak i ewidencjonowania w systemie BDO.

Najważniejsze regulacje dotyczące odpadów budowlanych:

- [Przepisów ustawy o odpadach nie stosujemy](#) do materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych i zastosowanych do celów budowlanych na tym terenie (np. kamienie, ziemia)
- Zakaz uznawania odpadów budowlanych za odpady komunalne
- Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów dotyczy tylko osób fizycznych samodzielnie prowadzących roboty budowlane
- **Odrębne zasady uznania podmiotu za wytwórcę odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług budowlanych art. 3 ust. 1 pkt 32 u.o.**
- Odrębne zasady prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku odpadów budowlanych wytworzonych w ramach świadczenia usług budowlanych poza siedzibą firmy
- Możliwość przekazywania niektórych odpadów budowlanych osobom fizycznym na ich własne potrzeby bez KPO
- Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów wytwórców określonych małych ilości odpadów budowlanych
- [Obowiązek wytwórcy odpadów, by zapewnić segregację odpadów budowlanych i rozbiórkowych od 2025 roku.](#)

Odpady budowlane to szczególna kategoria odpadów

Na początku należy wspomnieć, że ustawodawca zdecydował, iż pewne materiały powstające w wyniku prac budowlanych nie będą w ogóle uznawane za odpady. **Przepisów ustawy o odpadach nie stosujemy do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.** W stosowaniu powyższej zasady zawartej w art. 2 ustawy o odpadach podstawowy problem stanowi brak ustawowej definicji słowa „teren”. Jeżeli mamy kilka różnych działek, na których prowadzimy roboty budowlane, bezpiecznie możemy uznać je za jeden „teren”, gdy są objęte jedną decyzją (np. pozwoleniem na budowę, decyzją środowiskową).

Co nie jest odpadem na budowie

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy o odpadach, odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstałe podczas robót budowlanych. **Za odpady budowlane uznamy wszystkie odpady powstałe w wyniku budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego.** Odpady budowlane zostały

Definicja odpadów budowlanych

sklasyfikowane w katalogu odpadów w grupie „17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.

Kolejnym ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest obowiązujący od 2022 roku zakaz uznawania odpadów budowlanych i rozbiórkowych za odpady komunalne. Jest to o tyle istotne, że odpady komunalne [podlegają zwolnieniom z obowiązku ewidencji odpadów](#) oraz rejestracji w BDO. **W przypadku odpadów budowlanych nie można skorzystać z takiego zwolnienia.**

Ustawodawca wprowadził jednak **zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencji oraz rejestracji w BDO dla osób fizycznych samodzielnie prowadzących roboty budowlane**. Zwolnienie to zostało zawarte w przepisie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy o odpadach. Oznacza to, że jeżeli osoba fizyczna samodzielnie wykonuje prace remontowo-budowlane, to jest ona zwolniona z obowiązku ewidencji odpadów i co za tym idzie – z rejestracji w BDO, niezależnie od ilości wytworzonych odpadów.

Zwolnienia dla osób fizycznych wytwarzających odpady

Odpady takie osoba fizyczna może przekazać do PSZOK-u lub do każdego innego podmiotu przetwarzającego lub zbierającego odpady. Odpady te będą przyjęte bez KPO na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach. Należy jednak pamiętać, że powyższe zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas robót budowlanych prowadzonych samodzielnie przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. **Jeżeli prace zostały zlecone firmie budowlanej, ale strony umówiły się, że wytwórcą będzie osoba fizyczna zlecająca prace budowlane (art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach), to nie można skorzystać z tego zwolnienia.**

Istnieje także zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencji odpadów budowlanych oraz, co za tym idzie, rejestracji wytwórcy odpadów budowlanych w rejestrze BDO. Zgodnie z art. 66 ust. 4, jeżeli wytwórca odpadów budowlanych w trakcie roku kalendarzowego wytwarza określone kody odpadów i nie przekracza limitów, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zwolnienia dla niektórych odpadów budowlanych

RODZAJE I ILOŚĆ ODPADÓW BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW			
Rodzaj odpadów	Kod odpadów	Ilość odpadów [Mg]/rok	Ilość odpadów [kg]/rok
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	do 10 Mg	do 10 000 kg
Gruz ceglany	17 01 02	do 10 Mg	do 10 000 kg
Odpady innych materiałów ceramicznych i	17 01 03	do 10 Mg	do 10 000 kg

elementów wyposażenia			
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 07	do 10 Mg	do 10 000 kg
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	do 5 Mg	do 5 000 kg
Drewno	17 02 01	do 10 Mg	do 10 000 kg
Szkło	17 02 02	do 5 Mg	do 5 000 kg
Tworzywa sztuczne	17 02 03	do 5 Mg	do 5 000 kg
Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	do 5 Mg	do 5 000 kg
Ołów	17 04 03	do 5 Mg	do 5 000 kg
Cynk	17 04 04	do 5 Mg	do 5 000 kg
Żelazo i stal	17 04 05	do 5 Mg	do 5 000 kg
Cyna	17 04 06	do 5 Mg	do 5 000 kg
Mieszaniny metali	17 04 07	do 5 Mg	do 5 000 kg
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	do 20 Mg	do 20 000 kg
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	do 10 Mg	do 10 000 kg

Źródło: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku.

Dla prawidłowej ewidencji odpadów budowlanych kluczowa jest prawidłowa identyfikacja wytwórcy odpadów. Ustawodawca przewidział bowiem odrębne zasady uznawania podmiotu za wytwórcę/posiadacza odpadów, jeżeli powstały one w wyniku świadczenia usług budowlanych. **Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, sprzątnięcia, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.**

**Kto jest
wytwórcą
odpadów
budowlanych**

Oznacza to, że jeżeli zlecimy prace budowlane innemu podmiotowi, to domyślnie wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych będzie podmiot wykonujący prace budowlane, a nie inwestor czy właściciel działki. **W konsekwencji ewidencja tych odpadów oraz ich zagospodarowanie będą należały do firmy świadczącej usługę budowlaną.**

**Ewidencję
prowadzi
wytwórcza**

Zlecniodawca i zleceniobiorca usług budowlanych mogą umówić się, że to zlecający usługi budowlane będzie wytwórcą odpadów. W takim wypadku zaleca się zawarcie na piśmie umowy, która zawierać będzie stosowny zapis odnoszący się do art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach. Jeżeli umowa o świadczenie usługi budowlanej zawiera zapis, że wytwórcą odpadów jest zlecniodawca, obowiązki ewidencyjne leżą po jego stronie.

**Strony mogą
umówić się
inaczej**

11.2. Ewidencja odpadów budowlanych w systemie BDO

Ewidencja odpadów wytworzonych podczas prac budowlanych i remontowych różni się od standardowej ewidencji odpadów np. w zakładzie produkcyjnym. Elementem wyróżniającym odpady budowlane i rozbiórkowe jest fakt, że odpady te zazwyczaj powstają poza stałym miejscem prowadzenia działalności wykazanym jako MPD w systemie BDO.

Wytwórca odpadów, które powstały w wyniku świadczenia usług budowlanych, ma do wyboru dwa warianty ewidencji odpadów:

- **Wariant 1** – Zakładamy oddzielne miejsce prowadzenia działalności (MPD) dla każdej budowy i dla każdej prowadzimy oddzielną ewidencję odpadów.
- **Wariant 2** – Prowadzimy wspólną ewidencję odpadów dla wszystkich budów poprzez siedzibę podmiotu.

Dwa warianty ewidencji odpadów budowlanych

W wariantcie 1 zakładamy oddzielne miejsce prowadzenia działalności (MPD) dla każdej budowy. Oddzielna ewidencja (KEO) dla każdej budowy daje większą przejrzystość, ułatwia prowadzenie KEO, upraszcza wystawianie KPO w systemie BDO. **Przed wszystkim znacząco ułatwia złożenie sprawozdania rocznego w BDO. Ewidencja odpadów budowlanych w tym wariantcie nie różni się od standardowej ewidencji odpadów.** W tym wariantcie należy każdorazowo składać do odpowiedniego marszałka województwa wnioski aktualizacyjne zgłaszające i następnie dezaktywujące MPD. Jest on zalecany, **gdy prace budowlane prowadzone są w danym miejscu przez dłuższy czas, np. przez rok lub dwa.**

Wariant 1 oddzielne MPD

W wariantcie 2 prowadzimy wspólną ewidencję odpadów budowlanych poprzez siedzibę podmiotu. W wariantcie tym podmiot świadczący usługi budowlane prowadzi jedną zbiorczą ewidencję odpadów dla wszystkich miejsc, w których świadczy usługi budowlane. Ewidencja odpadów prowadzona jest poprzez siedzibę podmiotu. Pojawia się jednak dodatkowy obowiązek przypisywania wytworzonym odpadom nazwy gminy, w której zostały wytworzone.

Wariant 2 wspólne MPD (siedziba)

Obowiązek ten wiąże się z koniecznością zbierania przez marszałków województw danych na temat wytwarzania i zagospodarowania odpadów oddzielnie dla każdej gminy. **Ten wariant ewidencji odpadów zalecany jest większości firm budowlanych, które świadczą usługi w danym miejscu krócej niż przez 1 rok.** Nie musimy w takim wypadku składać wniosków aktualizacyjnych, rozpoczynając i kończąc budowę w danej lokalizacji.

Ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług budowlanych (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) poprzez siedzibę podmiotu wymaga następujących dodatkowych kroków:

- Wymagany jest **wpis w rejestrze BDO [o prowadzeniu działalności na terenie całego kraju lub całego województwa](#)**. Wpis powinien być dokonany w „Dziale XII – Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego”.

Prowadzę działalność w zakresie obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1202, z późn. zm.) , działalność w zakresie usług o których mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach](#) *

☒ Tak ☐ Nie

Miejsce wytwarzania odpadów

Prowadzę działalność w na terenie całego kraju *

☒ Tak ☐ Nie

- W [karcie przekazania odpadów \(KPO\)](#) oraz w [kartach ewidencji odpadów \(KEO\)](#) wytwórca odpadów musi dodatkowo **oznaczyć, że odpad powstał w wyniku świadczenia usług budowlanych, oraz podać nazwę gminy, w której został wytworzony.**

☒

Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług ([w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach](#)) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane)

Miejsce wytwarzania odpadów *

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Ursynów (dzielnica) 

Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów

Brama nr 3 od ul. Rosoła

- [Sprawozdania o wytworzonych odpadach](#) składamy **marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytworzenia odpadów.** Firma budowlana składa więc **tyle sprawozdań, w ilu województwach prowadziła w danym roku prace budowlane.** W sprawozdaniu do marszałka danego województwa trzeba będzie **[osobno wykazać odpady wytworzone na terenie każdej gminy](#)**, gdzie były prowadzone roboty budowlane.

EWIDENCJA

WYTWORZONE

WYDOBYTE

PRZYJĘTE

PRZETWARZANE

PRZEKAZANE

Łączna masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg]

135,0000

w tym:

w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych

135,0000

+ Nowy wpis

Lp.	Data wytworzenia	Masa wytworzonych odpadów w tonach [Mg]		Nazwa instalacji	Wytwarzanie odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych	Imię i nazwisko osoby sporządzającej	
		w związku z eksploatacją instalacji	poza instalacją				
1	30-11-2022		25,0000		Tak	Artur Budziszewski	Opcje
2	30-09-2022		20,0000		Tak	Artur Budziszewski	Opcje
3	30-09-2022		30,0000		Tak	Artur Budziszewski	Opcje
4	31-08-2022		60,0000		Tak	Artur Budziszewski	Opcje

Powrót do listy

Wygeneruj PDF

Niektóre odpady budowlane mogą być przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami (np. gminom) na ich własne potrzeby bez karty przekazania odpadów (KPO). Takie przekazanie odpadów jest możliwe w przypadku 13 rodzajów odpadów budowlanych **z zachowaniem określonych w rozporządzeniu: metod odzysku, warunków magazynowania oraz ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku.**

Odpady budowlane przekazane osobie fizycznej

Przykład

Opad „17 01 02 Gruz ceglany” może być przekazany osobie fizycznej w celu utwardzania powierzchni w procesie odzysku R5. W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez osobę fizyczną to 0,2 Mg/m² utwardzanej powierzchni. Gdyby gruz ceglany przekazano do budowy fundamentów, to maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez osobę fizyczną wyniosła by 0,1 Mg/m³ fundamentu.

Szczegółowe warunki przekazania odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Poniżej prezentujemy uproszczoną tabelę zawierającą dopuszczalne metody odzysku. [Dodatkowe informacje odnośnie warunków magazynowania oraz ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku znajdziesz w rozdziale 14.](#)

RODZAJE ODPADÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE OSOBY FIZYCZNE LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI MOGĄ PODDAWAĆ ODZYSKOWI NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ DOPUSZCZALNE METODY ODZYSKU		
Rodzaj odpadów	Kod odpadów	Dopuszczalne metody odzysku
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	(R5) Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie
Gruz ceglany	17 01 02	(R5) Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)	ex 17 01 03	(R5) Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 07	(R5) Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie
Drewno	17 02 01	(R1 lub R11) Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub jako materiał budowlany.
Odpadowa papa	17 03 80	(R11) Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.
Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01	Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.
Aluminium	17 04 02	(R11) Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.
Żelazo i stal	17 04 05	(R11) Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.
Mieszaniny metali	17 04 07	(R11) Do wykonywania drobnych napraw i

		konserwacji.
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	(R5) Do utwardzania powierzchni
Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06	(R5) Do utwardzania powierzchni
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	17 05 08	(R5) Do utwardzania powierzchni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Wytwórca powyższych odpadów budowlanych może przekazać odpady bez KPO **osobom fizycznym** lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu wykorzystania na własne potrzeby. Należy jednak pamiętać, że brak KPO nie oznacza braku ewidencji odpadów. **Zarówno wytworzenie, jak i przekazanie odpadów osobie fizycznej musi być wykazane w ewidencji odpadów wytwórcy.**

UWAGA!

Odpady budowlane przekazane osobom fizycznym muszą być wykazane w ewidencji odpadów oraz w sprawozdaniu rocznym o wytwarzanych odpadach!

W przypadku gdy odpady zostały **przekazane osobom fizycznym** lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu wykorzystania na własne potrzeby, należy w karcie ewidencji odpadów (KEO) w zakładce „Przekazane” ręcznie wpisać masę odpadów. Nie ma potrzeby podawania w KEO szczegółowych danych odnośnie odbiorcy odpadów.

Zaleca się, by odbiorca odpadów (np. osoba fizyczna) podpisał oświadczenie (nawet sporządzone odręcznie), w którym potwierdzi masę przyjętych odpadów oraz cel przejęcia odpadów (metodę odzysku). Rodzaje odpadów oraz

Oświadczenie od os. fiz.

dopuszczalne metody odzysku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. [Zobacz, jakie odpady, w jakiej ilości i w jakim celu można przekazać osobom fizycznym na własne potrzeby.](#)

Oczywiście wytworzenie takich odpadów budowlanych należy wykazać zarówno w [karcie ewidencji odpadów](#) w zakładce „Wytworzone”, jak i w rocznym [sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami](#) składanym do marszałka województwa, na terenie którego odpady zostały wytworzone.

11.3. Obowiązek segregacji odpadów budowlanych od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe zasady dotyczące odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. O zmianach tych mówiło się już od 2021 roku, jednak ich wejście w życie było odsuwane w czasie. Ostateczny kształt przepisów został przyjęty przez parlament dopiero w grudniu 2024 roku i różni się znacząco od przepisów, które miały wejść w życie w 2023 roku. Obowiązek segregacji odpadów budowlanych na nowych zasadach poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Nowe obowiązki od 2025 roku

By lepiej zrozumieć nowe przepisy, warto na początek przyjrzeć się, jaki jest ich cel. **Segregacja nie jest celem samym w sobie, ma ona zwiększyć ilość odpadów zbieranych selektywnie.** Poprawa jakości odpadów budowlanych odbieranych od przedsiębiorców przełoży się na większe możliwości ich zagospodarowania w procesach odzysku, a w szczególności recyklingu.

Cel segregacji odpadów budowlanych

Głównym celem nowych regulacji jest zatem nakłonienie wytwórców odpadów budowlanych i rozbiórkowych do takiego prowadzenia prac budowlanych oraz takiego gromadzenia (zbierania) odpadów na terenie budowy, aby ich późniejszy recykling był łatwiejszy i tańszy. **Głównym adresatem nowych przepisów są wytwórcy odpadów**, bo to oni mają największy wpływ na to, jakie odpady są wytwarzane i w jakiej formie są zbierane na terenie budowy. Łatwiej jest nie mieszać ze sobą odpadów różnego rodzaju na budowie, niż później je sortować.

Najważniejsze fakty dotyczące segregacji odpadów budowlanych od 2025 roku:

Co warto wiedzieć

- **Za segregację odpadów budowlanych odpowiada wytwórca odpadów**
- Proces budowlany powinien być zorganizowany w taki sposób, by wytwarzane odpady mogły być gromadzone przez wytwórcę selektywnie
- **Segregacji podlegają materiał nie trzeba rozdzielać na budowie odpadów wielomateriałowych**, takich jak przedmioty czy elementy wyposażenia
- Organizacyjne, ekonomiczne lub techniczne względy nie mogą być uzasadnieniem dla braku segregacji odpadów budowlanych
- **Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku segregacji innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie pisemnej umowy**
- Wytwórca powinien świadomie wybierać odbiorcę, ponieważ po przekazaniu odpadów jego odpowiedzialność się nie kończy
- Umowa powinna wskazywać, kto będzie przetwarzał odpady i jakie procesy odzysku zostaną zastosowane
- **Nadal można stosować w ewidencji odpadów kod „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy; remontów i demontażu...”.**

UWAGA!

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady budowlane i rozbiórkowe mają od 2025 roku obowiązek zapewnienia segregacji odpadów budowlanych na przynajmniej 6 frakcji materiałowych.

Od 1 stycznia 2025 roku wytwórca odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest zobowiązany do **zapewnienia wysegregowania** z wytworzonych przez siebie odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej:

- drewna
- metali
- szkła
- tworzyw sztucznych
- gipsu
- odpadów mineralnych, w tym betonu, cegły, płytek i materiałów ceramicznych oraz kamieni.

Segregacja na 6 frakcji materiałowych



Jak wskazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w uzasadnieniu do ustawy, obowiązek wysegregowania obejmuje konieczność fizycznego rozdzielenia na frakcje powstałych materiałów, natomiast nie **obejmuje konieczności ingerowania w strukturę przedmiotów stanowiących całość i tym samym nie obejmuje obowiązku podzielenia na części odpadów wielomateriałowych.**

Segregujemy tylko materiały

Hierarchia postępowania z odpadami budowlanymi przez wytwórcę:

1. Należy w miarę możliwości zapobiegać powstawaniu odpadów budowlanych lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów.
2. Proces budowlany powinien być zorganizowany w taki sposób, by wytwarzane odpady mogły być gromadzone przez wytwórcę selektywnie.
3. W miarę możliwości wytwórca powinien w miejscu wytworzenia wysegregować z odpadów budowlanych 6 frakcji materiałowych.
4. W przypadku gdy powstaną zmieszane odpady budowlane, z których nie wysegregowano 6 frakcji materiałowych, **wytwórca może zlecić wykonanie obowiązku segregacji innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie pisemnej umowy.**

**Postępowanie
z odpadami na
budowie**

UWAGA!

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady budowlane i rozbiórkowe mają obowiązek wysegregować materiały – nie ingerują w strukturę przedmiotów lub produktów wielomateriałowych stanowiących całość!

Zmieszane odpady podlegają obowiązkowi segregacji w sytuacji, w której zawierają przynajmniej 2 z 6 frakcji materiałowych (drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadów mineralnych).

**Kiedy należy
segregować
odpady**

Zmieszane odpady podlegają obowiązkowi segregacji także w sytuacji, w której zawierają odpady wielomateriałowe wraz z przynajmniej 1 z 6 wymienionych powyżej frakcji materiałowych.

Obowiązek segregacji dotyczy przykładowo kontenera, w którym zmieszane są cegły z drewnem i gipsem, ponieważ zmieszane zostały 3 frakcje materiałowe podlegające obowiązkowi segregacji. Obowiązek segregacji dotyczy także kontenera, w którym zmieszane są zdemontowane drewniane okna z drewnem budowlanym. Jest tak, ponieważ zdemontowane okno jest w tym przypadku odpadem wielomateriałowym (drewno, szkło, metal), a drewno budowlane jedną z frakcji podlegających wysegregowaniu.

Obowiązek segregacji nie dotyczy przykładowo kontenera, w którym zmieszane są cegły z betonem i płytkami ceramicznymi. Ponieważ stanowią one jedną frakcję materiałową odpadów mineralnych. Obowiązek segregacji nie będzie dotyczył także kontenera, w którym zebrane są zdemontowane drewniane okna, laminowany blat kuchenny oraz szafki kuchenne. Jest tak, ponieważ zgromadzone są razem odpady wielomateriałowe nie podlegające obowiązkowi wysegregowania.

Najprościej rzecz ujmując, każda z 6 frakcji materiałowych wskazanych w ustawie o odpadach powinna być przekazywana oddzielnie.

Przedsiębiorca wytwarzający odpady budowlane i rozbiórkowe może być **zwolniony z obowiązku segregacji odpadów na 6 frakcji materiałowych** na podstawie dwóch dodatkowych przesłanek:

Wyjątki od obowiązku segregacji

1. w przypadku gdy **wysegregowanie nie jest możliwe technologicznie**
2. w przypadku gdy **brak wysegregowania pozwala na przygotowanie do ponownego użycia, recykling** lub inne procesy odzysku.

Pierwszą, szczególnie trudną do interpretacji przesłanką jest brak możliwości technologicznych wysegregowania odpadów. Z całą pewnością wytwórca odpadów budowlanych nie ma kompetencji, by ocenić, czy istnieją technologie, które pozwalają wysegregować (przetworzyć) w instalacji zmieszane odpady danego typu.

Przesłanka braku technologicznych możliwości wysegregowania w większości przypadków będzie miała zastosowanie dopiero po podpisaniu umowy i odbiorze odpadów zmieszanych. Zakład przetwarzania odpadów na jej podstawie będzie mógł zrezygnować z segregacji, jeżeli technologicznie będzie to niemożliwe.

Należy pamiętać, że nie chodzi tu o brak możliwości technicznych przedsiębiorcy prowadzącego prace budowlane wynikający np. z braku odpowiednich maszyn lub braku miejsca na segregację. Jeżeli wytwórca nie jest w stanie z powodów technicznych wysegregować odpadów, powinien zlecić wykonanie obowiązku segregacji przetwórcy odpadów na podstawie pisemnej umowy.

Brak możliwości technicznych

UWAGA!

Organizacyjne lub ekonomiczne względy nie mogą być uzasadnieniem dla braku segregacji odpadów budowlanych. W takiej sytuacji niezbędne jest podpisanie umowy z przetwórcą odpadów.

Drugą przesłanką zwalniającą z obowiązku segregacji odpadów budowlanych jest sytuacja, w której **brak wysegregowania pozwala na przygotowanie do ponownego użycia, recykling lub inne procesy odzysku odpadów budowlanych.** Czyli segregacja nie jest po prostu konieczna. Z powyższą sytuacją, gdy segregacja jest bezcelowa, będziemy mieli do czynienia np. gdy odpady budowlane nie mogą być poddane recyklingowi i mają być przerobione na paliwo alternatywne. W takiej sytuacji segregacja nie jest konieczna. W przypadku tej drugiej przesłanki ocena, czy dane odpady nie podlegają segregacji na terenie budowy, jest bardzo trudna i ryzykowna. Przykładem dużo łatwiejszym do interpretacji z punktu widzenia firmy budowlanej jest sytuacja, w której powstały wielomateriałowe odpady budowlane, np. okna, które mogą być potencjalnie poddane przygotowaniu do ponownego użycia.

Segregacja nie jest konieczna do odzysku

Przykład

Firma budowlana prowadziła wymianę stolarki okiennej w domu jednorodzinnym. Stare okna zostały zgromadzone oddzielnie, tak by nie mieszały się z innymi

odpadami. Przedsiębiorca ten może przekazać odpady w postaci okien, np. z kodem 17 09 04 na podstawie KPO do uprawnionego podmiotu **bez podpisywania umowy**.

Przykład

Firma budowlana prowadziła wymianę stolarki okiennej w domu jednorodzinnym. W trakcie demontażu część starych okien uległa zniszczeniu, a wszystkie odpady (w tym gruz, puszki, izolacja) zostały zebrane w jednym kontenerze. Przedsiębiorca ten może przekazać odpady z kodem 17 09 04 na podstawie KPO do uprawnionego podmiotu **tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej umowy**.

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych po zmianach wprowadzonych w grudniu 2024 roku nie oznacza na szczęście, że z ewidencji odpadów znika popularny kod odpadów „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy; remontów i demontażu...”. Kod ten może być dalej stosowany. Wytwórcy mogą wystawiać karty przekazania odpadów na 17 09 04, a przejmujący mogą potwierdzać w systemie BDO przejęcie zmieszanych odpadów. Jest sprawą oczywistą, że w trakcie prac budowlanych mogą powstać np. odpady rozdrobnione, których nie da się wysortować lub odpady wielomateriałowe. W takiej sytuacji będą one wpisane do ewidencji odpadów pod kodem 17 09 04. Jeżeli wytwórca przekazuje zmieszane frakcje materiałowe na podstawie pisemnej umowy, także zastosowanie może mieć kod 17 09 04.

UWAGA!

Z punktu widzenia przedsiębiorców wytwarzających zmieszane odpady budowlane w zdecydowanej większości przypadków jedynym bezpiecznym sposobem na ich przekazanie jest zlecenie wykonania obowiązku segregacji przetwórcy odpadów na podstawie pisemnej umowy.

Przekazanie zmieszanych odpadów budowlanych bez umowy może odbyć się tylko w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych oraz udokumentowanych sytuacjach. Zaleca się umieszczenie stosownej adnotacji w karcie przekazania odpadów w pozycji „Informacje dodatkowe”.

**Stosowanie
kodu odpadów
17 09 04**

**Informacje
dodatkowe
w KPO**

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe

Stolarka okienna przekazywana w celu przygotowania do ponownego użycia.

← Powrót do listy Zapisz lub Zmień status ▾

Idealnym rozwiązaniem byłaby taka organizacja prac budowlanych, by odpady od razu w miejscu wytwarzania były gromadzone z podziałem na właściwe frakcje materiałowe. Nie zawsze będzie to jednak możliwe, a w przypadku np. prac rozbiórkowych wydaje się wręcz niemożliwe. **Warto więc, by wytwórca odpadów budowlanych dokonał ich wstępnej segregacji.** Taka wstępna segregacja powinna odbywać się zarówno w ramach wytwarzania, jak i zbierania odpadów przez wytwórcę. Należy jednak pamiętać, że zarówno wytwórca odpadów budowlanych, jak i zbierający odpady budowlane nie może zmienić pierwotnej klasyfikacji odpadów (kodu odpadów). Tego typu działanie byłoby uznane za przetwarzanie odpadów, które wymaga zezwolenia, nawet gdy jest dokonywane przez wytwórcę.

**Odpady
budowlane
magazynowane
selektywnie na
budowie**

OD 2025 ROKU OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW BUDOWLANYCH NA SZEŚĆ FRAKCJI MATERIAŁOWYCH	
Frakcja odpadów budowlanych	Proponowane kody odpadów
Drewno	17 02 01 Drewno 15 01 03 Opakowania z drewna
Metale	15 01 04 Opakowania z metali 17 04 01 Miedź; brąz; mosiądz 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Ołów 17 04 04 Cynk 17 04 05 Żelazo i stal 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszanki metali 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową; smołę i inne substancje niebezpieczne 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Szkło	15 01 07 Opakowania ze szkła 17 02 02 Szkło
Tworzywa sztuczne	15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 17 02 03 Tworzywa sztuczne
Gips	17 08 01* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
Odpady mineralne (beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie)	17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglano- ceramicznego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano- ceramicznego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 Inne niewymienione odpady

UWAGA!

Proces budowlany powinien być zorganizowany w taki sposób, by ograniczać ilość wytwarzanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a już wytworzone odpady mogły być gromadzone selektywnie.

Od 1 stycznia 2025 roku wytwórca odpadów budowlanych i rozbiórkowych ma dwie możliwości realizacji obowiązku segregacji odpadów:

Dwie możliwości

- Samodzielna realizacja obowiązku wysegregowania odpowiednich frakcji materiałowych odpadów poprzez selektywne zbieranie odpadów z podziałem na odpowiednie frakcje w miejscu ich wytworzenia.
- Zlecenie innemu uprawnionemu podmiotowi obowiązku wysegregowania ze zmieszanych odpadów budowlanych odpowiednich frakcji odpadów poza miejscem ich wytworzenia (segregacja wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów budowlanych).

Wytwórca odpadów budowlanych i rozbiórkowych może zlecić wykonanie obowiązku wysegregowania określonych 6 frakcji podmiotowi, który posiada odpowiednie zezwolenie. Przepisy (art. 101a ust. 3 u.o.) mówią w tym zakresie o zleceniu wykonania obowiązków podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach. Teoretycznie więc odpady można przekazać do segregacji zarówno podmiotom zbierającym odpady, jak i podmiotom przetwarzającym odpady. **W praktyce zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot zbierający odpady nie może prowadzić sortowania odpadów, które prowadzi do zasadniczej zmiany klasyfikacji (kodu) odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach).**

Kto może przejąć obowiązek segregacji

W związku z powyższym od 1 stycznia 2025 roku wytwórca zmieszanych odpadów budowlanych, który samodzielnie nie **wysegregował określonych 6 frakcji** będzie mógł przekazać te odpady tylko i wyłącznie podmiotowi, który **posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów**. Fakt, że odpady te mogą być przekazane tylko przetwórcy odpadów, ogranicza znacząco liczbę potencjalnych odbiorców odpadów, co może niekorzystnie wpłynąć na ceny usług.

Segregacja wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Kwestia ta budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony przepisy są jednoznaczne, z drugiej strony takie rozwiązanie wydaje się trudne do zrealizowania w praktyce. W trakcie procesu legislacyjnego Ministerstwo Klimatu i Środowiska wielokrotnie było pytane, czy dopuszczalne będzie od 2025 roku przejęcie obowiązku wysegregowania 6 frakcji odpadów budowlanych przez podmiot zbierający odpady. Za każdym razem padały jednoznaczne odpowiedzi: „**Umowa na przejęcie obowiązku wysegregowania 6 frakcji odpadów budowlanych musi być zawarta z przetwórcą odpadów**”. Celem takiego rozwiązania jest poszerzenie odpowiedzialności wytwórcy, który ma mieć świadomość, kto i w jaki sposób zagospodaruje wytworzone przez niego odpady. Dodatkowo ministerstwo

Czy zbierający odpady może przejąć odpady

argumentowało, że przyczyni się to do świadomego wyboru zaufanych kontrahentów. Nowe przepisy wprowadziły w związku z powyższym solidarną odpowiedzialność wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz podmiotu, który przejął obowiązki wysegregowania odpadów na podstawie umowy.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy przekazującym wytwórcą odpadów a podmiotem przejmującym nieselektywnie zebrane odpady budowlane. Artykuł 101a ust. 3 ustawy o odpadach pozwala na przeniesienie obowiązku wysegregowania 6 frakcji materiałowych z odpadów budowlanych i rozbiórkowych na inny uprawniony podmiot. Jak pisaliśmy powyżej, podmiotem uprawnionym co do zasady jest podmiot posiadający zezwolenie na przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych. **Dopuszczalne jest także zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy: wytwórcą, zbierającym a przetwórcą odpadów.** Umowa powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz musi określać dalsze zagospodarowanie wysegregowanych odpadów. **Umowa o przekazaniu przez wytwórcę obowiązku segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych:**

- powinna być zawarta na piśmie po rygorem nieważności
- jej stroną powinien być podmiot przetwarzający odpady
- powinna zawierać dane podmiotu będącego ostatecznym przetwórcą (docelowa instalacja)
- powinna zawierać informację, jakie procesy odzysku zostaną zastosowane do poszczególnych frakcji wysegregowanych odpadów.

Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska pisemna umowa ma zapewnić przejrzystość i transparentność transakcji związanych z odpadami budowlanymi oraz ułatwić przeprowadzanie kontroli.

Nie wprowadzono co prawda zakazu dalszego przekazywania odpadów przez podmiot, który przejął odpady, ale ponieważ w umowie muszą być zawarte informacje odnośnie dalszego zagospodarowania odpadów (po segregacji), ograniczy to praktyczną możliwość dalszego podzlecenia segregowania odpadów kolejnym podmiotom, które nie były wymienione w umowie.

Przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innemu uprawnionemu podmiotowi nie zwalnia całkowicie wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odpowiedzialności za wykonanie obowiązku wysegregowania. W art. 101a ust. 4 ustawy o odpadach wskazano odpowiedzialność solidarną za niezrealizowanie obowiązku segregacji przekazanych zmieszanych odpadów budowlanych.

Umowa na segregację odpadów

Solidarna odpowiedzialność wytwórcy

Odpowiedzialność solidarna wytwórców odpadów budowlanych i rozbiórkowych, za niewysegregowanie wytworzonych przez wytwórcę odpadów, będzie dotyczyć przypadku, gdy obowiązek ten nie zostanie zrealizowany przez podmiot, któremu przekazano odpady.

Oznacza to, że w przypadku niewykonania przedmiotowego obowiązku wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) będzie mógł wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za niezapewnienie wysegregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych wobec jednego z wyżej wymienionych podmiotów.

UWAGA!

Wytwórca odpadów powinien sprawdzać odbiorców zmieszanych odpadów budowlanych, ponieważ umowa o przekazaniu obowiązku segregacji nie zwalnia go z odpowiedzialności, w przypadku gdy odbiorca nie zrealizuje obowiązku.

Niezapewnienie wysegregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych wbrew obowiązkowi określonymu w art. 101a ustawy o odpadach jest zagrożone administracyjną karą pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł (art. 194 ust. 1 pkt 6a ustawy o odpadach). Administracyjna kara pieniężna może być nałożona zarówno na wytwórcę, jak i na podmiot, który przejął odpady budowlane na podstawie pisemnej umowy.

**Kary
administracyjne**

Jak wynika z informacji przekazywanych w trakcie prac legislacyjnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdaje sobie sprawę z faktu, że pełna segregacja odpadów na budowie lub w trakcie remontów nie jest możliwa. Zmieszane odpady budowlane w jakimś zakresie zawsze mogą powstać. Dlatego **wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (WIOŚ) nie tyle będą podejmowali interwencję w przypadku wytworzenia odpadów zmieszanych (np. 17 09 04), co będą interweniowali w przypadku braku wytwarzanych frakcji materiałowych (np. 17 01 01).**

Jak uniknąć kar

Wydaje się więc, że wykazanie w ewidencji odpadów selektywnie zebranych odpadów materiałowych w przypadku kontroli może być uznane za przesłankę, która uprawdopodobnia, że dany przedsiębiorca prowadził segregację odpadów budowlanych zgodnie z art. 101a ustawy o odpadach.

Mając na uwadze powyższe, warto wspomnieć, że częstą praktyką jest przekazywanie przez firmy budowlane odpadów materiałowych, np. zimi lub gruzu, osobom fizycznym na ich własne potrzeby. Przedsiębiorcy nie zawsze dokonują wpisów w tym zakresie w karcie ewidencji odpadów, często też nie wykazują ich wytworzenia w sprawozdaniu o wytworzonych odpadach. Przekazanie odpadów osobie fizycznej zawsze powinno być wpisane w ewidencję odpadów. Mając na

uwadze nowe obowiązki związane z segregacją odpadów budowlanych, rzetelne prowadzenie ewidencji odpadów jest szczególnie istotne.

UWAGA!

W przypadku gdy prowadzone są prace budowlane, przy których mogą powstać odpady materiałowe podlegające segregacji, warto unikać sytuacji, w których w ewidencji odpadów wykazujemy tylko i wyłącznie odpady zmieszane!

Artykuł 101a ustawy o odpadach dodatkowo podkreśla, że wytwórcy odpadów budowlanych i remontowych mają obowiązek zapobiegania ich powstawaniu.

Warto pamiętać, że każdy wytwórca odpadów, nie tylko tych budowlanych, ma obowiązek zapobiegać ich powstawaniu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko.

Firmy budowlane powinny podejmować działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów na przykład przez ponowne użycie lub wydłużenie dalszego okresu użytkowania materiałów, produktów, przedmiotów lub ich części w procesie związanym z robotami budowlanymi i rozbiórkowymi, w tym m.in. surowców naturalnych (np. kruszywa naturalne), elementów infrastruktury (np. elementy betonowe, systemy oświetleniowe, szyny) oraz elementów wyposażenia budynków (np. systemy grzewcze, armatura). W przypadku gdy podczas budowy, rozbiórki albo remontu obiektów powstają materiały, produkty, przedmioty lub ich części, takie jak np. krany, umywalki, drzwi lub cegły, które można wykorzystać w tym samym celu, należy rozważyć, [czy mamy do czynienia z odpadami](#) w kontekście definicji ponownego użycia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o odpadach przez ponowne użycie rozumie się działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 101a ust. 5 u.o. odpady budowlane i rozbiórkowe po ich wysegregowaniu powinny być przekazane do dalszego zagospodarowania zgodnie z art. 18 ustawy o odpadach. Oznacza to, że wysegregowane odpady powinny zostać poddane odzyskowi – w pierwszej kolejności przygotowaniu odpadów do ponownego użycia lub recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – innym procesom odzysku. **Unieszkodliwieniu powinny zostać poddane wyłącznie odpady, których poddanie odzyskowi nie jest możliwe.**

**Obowiązek
zapobiegania
powstawianiu
odpadów**

**Priorytetem
jest recykling
odpadów**

UWAGA!

Segregacja odpadów przez wytwórcę na odpowiednie frakcje powinna nastąpić przed nadaniem kodu odpadów. Optymalnym rozwiązaniem byłaby segregacja odpadów w trakcie procesu wytwarzania.

Nowe przepisy wymuszają na wielu wytwórcach odpadów budowlanych segregację odpadów na więcej frakcji. Zamiast jednego kodu odpadów np. „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy...” pojawią się dwa lub trzy kody odpadów: np. „17 02 03 Tworzywa sztuczne” czy „17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy...”. Oznacza to oczywiście obowiązek wystawienia większej ilości [kart przekazania odpadów \(KPO\)](#) i co za tym idzie – większej ilości [kart ewidencji odpadów \(KEO\)](#). Segregacja odpadów budowlanych może oznaczać, że pojawią się u wytwórcy nowe kody odpadów, które należy zgłosić w dziale XII rejestru BDO.

**Aktualizacja
wpisu w
rejestrze BDO**

PAMIĘTAJ!

W ciągu 30 dni od wystawienia po raz pierwszy KPO na kod odpadu, który nie został wcześniej zgłoszony w rejestrze BDO, należy złożyć wniosek aktualizacyjny, w którym w dziale XII należy dodać nowe rodzaje wytwarzanych odpadów.

Obowiązek zapewnienia wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej 6 frakcji nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, iż osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mogą mieć trudności w zakresie sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poszczególne frakcje, jak również z zamiarem zwiększenia prawidłowego wykonania obowiązku sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w ustawie wskazano, że obowiązek zapewnienia wysegregowania będzie wykonywał inny podmiot, któremu wytwórca przekazał te odpady. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyłączone są także z odpowiedzialności solidarnej.

**Obowiązek
segregacji nie
dotyczy os. fiz.**

Za osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykonanie obowiązku przejmie podmiot profesjonalny, np. PSZOK lub zleceniobiorca usługi budowlano-rozbiórkowej, przy czym PSZOK lub zleceniobiorca usługi budowlano-rozbiórkowej nie muszą wówczas samodzielnie przeprowadzać wysegregowania odpadów, ale mogą zlecić ich wysegregowanie uprawnionym podmiotom na podstawie pisemnej umowy. Warto pamiętać, że podmiot, do którego trafią zmieszane odpady budowlane od osób fizycznych by przeprowadzić wysortowanie 6 frakcji materiałowych samodzielnie musi posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

12. Kary i odpowiedzialność wytwórcy oraz gospodarującego odpadami

Ustawa o odpadach przewiduje szereg sankcji dla podmiotów i osób fizycznych działających niezgodnie z jej przepisami. W zależności od tego, jaki przepis ustawy o odpadach zostanie złamany, **sankcją może być administracyjna kara pieniężna, grzywna lub nawet areszt**. W rozdziale tym opiszemy wybrane, najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców sankcje, jakie grożą za niewłaściwe postępowanie z odpadami oraz nierzetelne wywiązywanie się z obowiązku ewidencji odpadów lub obowiązków sprawozdawczych. Rozdział oparty jest na najnowszych przepisach prawa obowiązujących po nowelizacji ustawy o odpadach, która weszła w życie w dniu 23 września 2021 roku, zaostřejając katalog kar – w szczególności w kontekście uchybień w ewidencji odpadów w systemie BDO.

Rodzaje sankcji

Co do zasady ustawa o odpadach wskazuje dwie kategorie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach:

- Wykroczenia (przepisy karne)
- Administracyjne kary pieniężne

Zgodnie z art. 193 ustawy o odpadach orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 171-192 przedmiotowej ustawy, następuje na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Czyny takie są traktowane jak wykroczenia i zgodnie z art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie polegać może na nałożeniu **kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 zł lub nagany**. Warto tu także wskazać, że zgodnie z art. 19 Kodeksu wykroczeń **kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej – 30 dni. Należy pamiętać, że sprawcą wykroczenia może być tylko człowiek, a nie firma czy instytucja**.

Maksymalna grzywna lub kara aresztu

Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Z wykroczeniem umyślnym mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest, chce go popełnić albo, przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi, natomiast z wykroczeniem nieumyślnym mamy do czynienia, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Wina nieumyślna

UWAGA!

Sprawcą wykroczenia może być tylko człowiek, czyli konkretna osoba – dlatego w systemie BDO zawsze działania podejmuje osoba fizyczna reprezentująca w danym zakresie określony podmiot.

Administracyjne kary pieniężne to określone w ustawie sankcje o charakterze pieniężnym, nakładane przez organ administracji publicznej w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Kary administracyjne przewidziane w ustawie art. 194-202 ustawy o odpadach **mogą być nałożone w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.**

**Administracyjne
kary pieniężne**

W pierwszej kolejności przyjrzymy się katalogowi wykroczeń opisanych w ustawie o odpadach. Mamy dwa rodzaje wykroczeń: zagrożone grzywną lub zagrożone grzywną lub aresztem.

Wśród wykroczeń zagrożonych „tylko” karą grzywny do 5 000 zł szczególną uwagę należy zwrócić na **obowiązek posiadania w trakcie transportu odpadów wymaganych dokumentów, czyli potwierdzenia [KPO](#) lub [KPOK](#) wygenerowanego w systemie BDO w przypadku, gdy przepisy wymagają takiego dokumentu.** Pamiętać należy, że zachodzą sytuacje, w których przekazanie odpadów innemu posiadaczowi odbywa się bez karty przekazania odpadów, np. przekazanie osobie fizycznej na własne potrzeby lub transgraniczny transport odpadów. Drugą sytuacją, w której nie grozi nam kara aresztu a „tylko” grzywna, jest niezłożenie w terminie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami lub rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w systemie BDO. Sankcja także dotyczy osób reprezentujących organizacji odzysku.

**Wykroczenia
zagrożone
grzywną**

By uniknąć kary grzywny lub aresztu, należy przede wszystkim przestrzegać generalnej zasady dla każdego podmiotu wytwarzającego odpady i gospodarującego odpadami, jaką jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W szczególności postępowanie z odpadami wytworzonymi lub gospodarka odpadami nie może:

**Ochrona życia
i zdrowia ludzi**

- powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt
- powodować uciążliwości przez hałas lub zapach
- wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z powyższym nakazem określonym w art. 16 ustawy o odpadach, **podlega karze aresztu albo grzywny.**

Wykroczenie zagrożone grzywną do 5 000 zł zgodnie z kodeksem wykroczeń:

- Niezłożenie w terminie [sprawozdania do marszałka województwa](#) (odpady, opakowania, produkty)
- Brak wymaganych dokumentów, np. potwierdzenia [KPO](#) lub [KPOK](#) wygenerowanego w BDO, podczas transportu odpadów (art. 180 ustawy o odpadach)
- Brak wprowadzania danych do [BDO w przypadku awarii](#) (art. 180 ustawy o odpadach)
- Nieprzechowywanie przez 5 lat dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których były sporządzane dokumenty ewidencji odpadów.

**Wykroczenia
zagrożone
grzywną**

Wykroczenie zagrożone grzywną do 5 000 zł lub aresztem do 30 dni zgodnie z kodeksem wykroczeń:

- Prowadzenie gospodarki odpadami w sposób niezapewniający ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
- Prowadzenie gospodarki odpadami w sposób powodujący zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt
- Prowadzenie gospodarki odpadami w sposób powodujący uciążliwości przez hałas lub zapach
- Prowadzenie gospodarki odpadami w sposób wywołujący niekorzystne skutki dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym
- Naruszenie zasady bliskości dla odpadów komunalnych (art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach)
- Naruszenie obowiązku prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w sposób niezagrożający życiu lub zdrowiu ludzi i środowisku (art. 33 ust. 1 ustawy o odpadach)
- Naruszenie przez podmiot prowadzący [nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów](#) (np. szkoła, punkt handlowy) obowiązku posiadania umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów

**Wykroczenia
zagrożone
aresztem**

- Gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami [zgłoszonymi do rejestru BDO](#)
- Naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO (art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach)
- Naruszenie zakazów prowadzenia odzysku lub spalania PCB
- Naruszenie zakazu mieszania olejów odpadowych (art. 92 ustawy o odpadach)
- Naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (art. 94 ust. 1, art. 95 ust. 1, 2, 3 ustawy o odpadach)
- Naruszenie warunków stosowania zakazów unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych oraz naruszenie zakazów oraz obowiązku zgłoszenia w zakresie przekazywania komunalnych osadów ściekowych
- **Naruszenie wymogów przyjmowania odpadów do punktu zbierania odpadów metali (potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej, formularza przyjęcia odpadów metali)**
- Naruszenie warunków prowadzenia składowiska odpadów
- Naruszenie nakazu termicznego przekształcania odpadów w spalarni odpadów lub współspalarni odpadów
- Naruszenie warunków przyjmowania odpadów do spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

**Wykroczenia
zagrożone
aresztem**

Drugą kategorią sankcji przewidzianą w ustawie o odpadach są administracyjne kary pieniężne. Od dnia 23 września 2021 roku poszerzono katalog administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o odpadach. Karane będzie między innymi nieprowadzenie [ewidencji odpadów](#) albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

**Administracyjne
kary pieniężne**

Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia. Minimalna kara od dnia 23 września 2021 roku może wynosić 1

000 zł, maksymalna administracyjna kara pieniężna zapisana w ustawie o odpadach to 1 000 000 zł.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) stwierdza naruszenie w szczególności na podstawie:

Stwierdzenie naruszenia przez WIOŚ

- kontroli, w tym dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków
- pomiarów i badań prowadzonych przez podmiot obowiązany do takich pomiarów i badań
- zawiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony klimatu lub ministra właściwego do spraw środowiska.

W decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną WIOŚ musi podać rodzaj naruszenia i dzień stwierdzenia naruszenia oraz wysokość administracyjnej kary pieniężnej.

Administracyjną karę pieniężną od 1 000 zł do 1 000 000 zł wymierza się za:

Administracyjne kary pieniężne do 1 mln zł

- **niezapewnienie wysegregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych wbrew przepisom art. 101a ust. 1–3 ustawy o odpadach na 6 frakcji materiałowych ([nowy obowiązek od 1 stycznia 2025](#))**
- nieumieszczanie numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach (**obowiązek nie dotyczy wytwórców odpadów oraz podmiotów gospodarujących odpadami**)
- **nieprowadzenie [ewidencji odpadów](#) albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym**
- zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach (**nie dotyczy tymczasowego magazynowania odpadów przez wytwórcę w miejscu wytworzenia**)
- **gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem**
- zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której mowa w art. 5 ustawy o odpadach, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji

niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych

- mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji, o którym mowa w art. 21 ustawy o odpadach, lub mieszanie tych odpadów, wbrew przepisom
- **transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24 ustawy o odpadach**
- **magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1-6 ustawy o odpadach**
- nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach (**dotyczy podmiotów, które zbierają lub przetwarzają odpady**)
- przekazywanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, do instalacji komunalnej niezgodnie z przepisem art. 29a ust. 2 ustawy o odpadach
- zbieranie określonych odpadów poza miejscem wytwarzania wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o odpadach
- **zlecenie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru BDO, wbrew przepisom art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach**
- nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach
- prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, bez wymaganego wpisu do rejestru
- dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 93 ustawy o odpadach

**Administracyjne
kary pieniężne
do 1 mln zł**

- rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 ust. 3 ustawy o odpadach
- wydobywanie odpadów niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 ust. 2 i art. 144 ustawy o odpadach
- przekazywanie do termicznego przekształcania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 158 ust. 2a ustawy o odpadach
- przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania niezgodnie z przepisami art. 158 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) właściwy ze względu na miejsce gospodarowania odpadami przy ustalaniu kary za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach, lub za łamanie zapisów wydanej decyzji bierze pod uwagę dodatkowo ilość i właściwości odpadów oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy o odpadach.

W przypadku wymienionych powyżej naruszeń administracyjna kara pieniężna (od 1 tys. zł do 1 mln zł) nie wyczerpuje możliwości ukarania podmiotu. Przepisów nakładających administracyjne kary pieniężne (art. 194 ust. 1 i 4) nie stosuje się, w przypadku **gdy za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona**.

**Opłata
podwyższona**

Opłata podwyższona jest sankcją z korzystanie ze środowiska bez wymaganych pozwoleń opisaną w art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Jeżeli organ kontrolny jest w stanie ustalić wysokość opłaty podwyższonej, administracyjna kara pieniężna (art. 194 ust. 1 i 4) nie zostanie nałożona. Podmiot nie może być ukarany podwójnie za delikt przewidziany w art. 194 ust. 1. i 4.

UWAGA!

W pierwszej kolejności WIOŚ ma obowiązek ustalić prawidłową wysokość opłaty podwyższonej. Dopiero gdy ustalenie opłaty podwyższonej jest niemożliwe, nałożona może być administracyjna kara pieniężna od 1 tys. zł do 1 mln zł.

Opłata podwyższona polega na nałożeniu sankcji pieniężnej ustalonej w odniesieniu do masy odpadów oraz czasu, w jakim podmiot gospodarował tymi odpadami niezgodnie z obowiązującymi przepisami. **Do ustalenia wysokości opłaty podwyższonej niezbędne jest ustalenie prawidłowej masy odpadów oraz czasu trwania naruszenia przepisów.**

**Masa odpadów
i czas trwania
naruszenia**

Opłata podwyższona ustalana jest zawsze względem jednostkowej stawki za umieszczenie odpadów na składowisku. Przepisy określają, jaką część stawki za umieszczenie odpadów na składowisku należy wnieść za każdą dobę naruszenia.

Zgodnie z art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska **magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów** bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. Oznacza to sankcję w postaci opłaty podwyższonej w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku **za każdą dobę składowania**.

Magazynowanie traktowane jak składowanie

Przykład

*Podmiot zbierający odpady posiada decyzję pozwalającą na jednoczesne magazynowanie odpadów o kodzie 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy) do 100 Mg, jednak w wyniku awarii pojazdu przez 10 dni na placu magazynowane było 120 Mg odpadów. Limit zawarty w decyzji został przekroczony o 20 Mg przez 10 dób. W przypadku gdy WIOŚ będzie w stanie ustalić, np. na podstawie ewidencji odpadów, powyższe fakty, **nałoży opłatę podwyższoną za magazynowanie odpadu 17 09 04 w wysokości 226 zł (20 Mg x 22,63 zł/Mg x 0,05 x 10 dób**. W sytuacji gdy nie da się ustalić, od kiedy nadwyżka odpadów była magazynowana, organ **nałoży administracyjną karę pieniężną w minimalnej wysokości 1 000 zł**.*

Jak widać, przy niektórych naruszeniach podmiotowi, który działa niezgodnie z przepisami, opłaca się udostępnić organowi kontrolnemu informacje umożliwiające nałożenie sankcji w postaci opłaty podwyższonej, która może być niższa od administracyjnej kary pieniężnej.

Opłata podwyższona może być korzystniejsza

Za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

W przypadku pozbycia się odpadów na terenie szczególnie chronionym, np. terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody, terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

Opłata podwyższona nie może być zastosowana do wszystkich naruszeń zagrożonych administracyjną karą pieniężną. WIOŚ sprawdza możliwość jej nałożenia tylko w przypadku naruszeń ustawy o odpadach wymienionych art. 194 ust. 1 i 4 ustawy o odpadach.

Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł wymierza się za niedostarczanie odpadów przez transportującego odpady, wbrew przepisom art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach, do posiadacza odpadów lub miejsca przeznaczenia odpadów wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.

Niedostarczenie odpadów przez transportującego

Kto, wbrew obowiązкови, o którym mowa w art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 zł do 10 000 zł.

Administracyjną karę pieniężną uiszcza się **w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna**, na odrębny rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska(WIOŚ). W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zapłata kary administracyjnej

Do administracyjnej kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o odpadach może mieć zastosowanie art. 189k ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie którego wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, na przykład przez umorzenie takiej kary w całości lub w części, czy odroczenie terminu wykonania kary.

Zwolnienie z zapłaty kary administracyjnej

Organ administracji publicznej, np. wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ), który nałożył administracyjną karę pieniężną, **na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.**

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia ważnego interesu publicznego oraz ważnego interesu strony. Postępowanie w sprawach ulg ma charakter uznaniowy.

Na podstawie orzecznictwa sądowego oraz publikacji naukowych możemy jednak podjąć próbę zdefiniowania tych dwóch pojęć.

Ważny interes publiczny można próbować zdefiniować jako związany z takimi wartościami jak: wspólne bezpieczeństwo, wspólne dobro, sprawiedliwość, zaufanie obywateli do organów władzy.

Ważny interes strony może być związany z wyjątkowymi sytuacjami, jak np. zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, nagła i ciężka choroba. **Nie będzie powodem**

zaistnienia ważnego interesu strony sam fakt niepowodzenia przedsięwzięcia gospodarczego.

Możliwe ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o odpadach:

**Ulgi od
administracyjnej
kary pieniężnej**

- odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty
- odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty
- **umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części**
- umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

13. BDO w handlu i gastronomii

13.1. Obowiązki gastronomii związane z BDO

Rejestr BDO to system teleinformatyczny, w którym gromadzone są informacje o podmiotach, których działalność prowadzi pośrednio lub bezpośrednio do powstawania odpadów. W największym skrócie, aby ustalić, czy działalność gastronomiczna wymaga rejestracji w BDO, trzeba zadać sobie pytanie, czy prowadzenie tego typu działalności przyczynia się do powstawania odpadów? **Należy wziąć pod uwagę zarówno wytwarzanie odpadów w samej gastronomii, jak i pośredni wpływ (np. opakowania) na rodzaj oraz ilość odpadów wytwarzanych przez klientów gastronomii.**

Odpowiedź na tak zadane pytanie musi brzmieć: tak, **działalność gastronomiczna prowadzi zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, do powstawania odpadów, w związku z czym może podlegać rejestracji w BDO.** No właśnie *może* podlegać, ale wcale nie musi, bo ustawodawca przewidział wiele wyjątków i jak zawsze kluczowe są szczegóły.

UWAGA!

Działalność gastronomiczna może podlegać obowiązkowi rejestracji w BDO, ale istnieją liczne wyjątki oraz zwolnienia z tego obowiązku.

Obowiązek rejestracji w BDO mają zgodnie z Ustawą o odpadach (art. 50) podmioty, które wykonują określony rodzaj działalności, ujęte w odpowiednich działach rejestru ([czytaj więcej](#)). Co ważne, rejestracja w BDO nie jest „zero-jedynkowa”. **Dany podmiot może być wpisany w wielu działach rejestru BDO jednocześnie.** W przypadku działalności gastronomicznej, aby ustalić, czy obowiązek rejestracji istnieje i w jakim zakresie (jakie działy rejestru BDO), należy przeanalizować przede wszystkim cztery powody do rejestracji w BDO.

Czy gastronomia ma obowiązek rejestracji w BDO

Działalność gastronomiczna podlega rejestracji w BDO w przypadku gdy:

- Wytwarzamy odpady podlegające obowiązkowi ewidencji odpadów
- Wprowadzamy do obrotu produkty w opakowaniach (ugotowany posiłek to produkt)
- Oferujemy torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
- Oferujemy objęte opłatą opakowania będące produktami jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP).

UWAGA!

Sklepy i lokale gastronomiczne niezależnie od powierzchni sprzedaży nie muszą się rejestrować, ani aktualizować wpisów w rejestrze BDO w związku z przystąpieniem do [systemu kaucyjnego](#)!

Jeżeli jeden lub kilka z powyższych punktów będzie spełniony, oznacza to, że mamy obowiązek rejestracji w BDO. Co więcej, w każdym wypadku rejestracja w BDO to tylko początek. Każda z powyższych kategorii wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, takimi jak: ewidencja, sprawozdania oraz ewentualne opłaty.

Rejestracja w BDO to dopiero początek

Warto wspomnieć, że powyższe cztery kategorie działalności to najczęściej występujące w gastronomii powody do rejestracji w BDO, ale powodów może być więcej ([czytaj więcej](#)). Przykładowo, gdy firma zdecyduje się na zakup sprzętu elektrycznego lub elektronicznego na potrzeby działalności gastronomicznej za granicą, może stać się podmiotem wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są to jednak sytuacje rzadkie, a w tym rozdziale skoncentrujemy się na wymienionych powyżej czterech powodach do rejestracji w BDO.

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, **jest obowiązany do rejestracji w BDO oraz pobrania opłaty recyklingowej od klientów nabywających te torby**. Podstawowym pytaniem, które należy zadać w tym kontekście, jest: czy jednostka gastronomiczna (np. bar, restauracja, stołówka) jest jednostką handlu detalicznego?

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przepisy prawa nie definiują pojęcia „jednostka handlowa”, tak więc organy kontrolne, np. Inspekcja Handlowa, mają pewną swobodę w ocenie sytuacji.

Potocznie „jednostka handlu detalicznego” oznacza miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów. Główny Urząd Statystyczny (GUS) definiuje sprzedaż detaliczną towarów jako sprzedaż towarów własnych i komisowych w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców.

Mając powyższe na uwadze, można uznać, że punkty gastronomiczne, w tym wydające żywność na wynos, mieszczą się w pojęciu jednostki handlu detalicznego. **Torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane w gastronomii do pakowania żywności wydawanej w takiej jednostce podlegają opłacie recyklingowej.**

Gastronomia to także handel

UWAGA!

Jednostki gastronomiczne jako jednostki handlowe podlegają rejestracji w BDO, jeżeli oferują swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową!

Od powyższej zasady istnieje jeden wyjątek. Jeżeli w gastronomii oferowane są tylko i wyłącznie „**bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego**”, które nie podlegają opłacie recyklingowej, to nie ma obowiązku rejestracji w BDO.

Wyjątek:
bardzo lekkie
torby

Zwolnione z opłaty recyklingowej są tylko bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe **opakowanie żywności luzem**, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Oznacza to, że **torby poniżej 15 mikrometrów, które nie służą jako podstawowe opakowanie żywności luzem, muszą być ewidencjonowane i powinna być od nich pobierana opłata recyklingowa.**

Przykład

W jednostce gastronomicznej oferowane są pączki pakowane w zrywki. W takiej sytuacji zrywki jako bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie podlegają opłacie recyklingowej i z tego tytułu nie jest konieczna rejestracja w BDO.

Przykład

W jednostce gastronomicznej oferowane są zupy w pojemnikach pakowane dodatkowo w zrywki w celu zabezpieczenia w transporcie. W takiej sytuacji zrywki nie mogą być uznane za bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, ponieważ nie służą do pakowania żywności luzem. Takie zrywki podlegają opłacie recyklingowej i z tego tytułu konieczna jest rejestracja w BDO.

Przykład

W restauracji pudełka z posiłkami pakowane są w torby wykonane z plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu. Takie torby, niezależnie od tego, czy zostały wytworzone z odzyskanego w procesie recyklingu materiału, podlegają opłacie recyklingowej i z tego tytułu jest konieczna rejestracja w BDO.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, ma szereg dodatkowych obowiązków:

Obowiązki
gastronomii

- Obowiązek rejestracji w BDO (Dział VI Tabela 7)
- **Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywających torby na zakupy z tworzywa sztucznego oraz odprowadzenia tej opłaty do UM.**

- [Obowiązek prowadzenia ewidencji zakupionych oraz wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego \(poza BDO\)](#)
- [Obowiązek składania sprawozdań rocznych.](#)

Szczegółowo realizację tych obowiązków opisaliśmy w rozdziale „[Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego](#)”.

Opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP)

Od 2024 roku na gastronomii ciążyą nowe obowiązki związane z opakowaniami jednorazowymi z tworzywa sztucznego (SUP – *single-use plastic*). Aby odpowiedzieć na pytanie, czy nowe przepisy dotyczą konkretnej jednostki gastronomicznej, należy zweryfikować, czy w danej gastronomii oferowane są opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte opłatą.

Nowe obowiązki od 2024 roku

Opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, od których należy pobierać opłatę od użytkownika końcowego:

Opakowania objęte opłatą

- **kubki na napoje**, wliczając w to ich pokrywki i wieczka
- **pojemniki na żywność**, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich:
 - żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos
 - żywności, która jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika
 - żywności, która jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie.

Do pojemników na żywność objętych opłatą zaliczają się także pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Jeżeli w jednostce gastronomicznej oferowane są wymienione powyżej kubki na napoje lub pojemniki na żywność zawierające w sobie jakikolwiek element z tworzywa sztucznego (w tym z PLA), to podmiot taki ma obowiązek rejestracji w BDO oraz pobierania opłaty od użytkowników końcowych.

Nowe obowiązki przedsiębiorców związane z ograniczeniem stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego:

Obowiązki gastronomii

- Obowiązek rejestracji w BDO do 24 sierpnia 2023 roku (Dział II Tabela 8)
- [Obowiązek pobierania opłat od klientów \(od 1 stycznia 2024 roku\)](#)
- [Obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych SUP \(poza BDO\)](#)

- [Obowiązek składania rocznych sprawozdań o nabytych oraz wydanych opakowaniach SUP oraz pobranej opłacie \(do 15 marca 2024 roku\)](#)
- [Obowiązek odprowadzania pobranej opłaty do UM \(do 15 marca 2025 roku\).](#)

Szczegółowo nowe obowiązki opisaliśmy w rozdziale „[Produkty oraz opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego](#)”.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w gastronomii

Szczegółowo kwestię, kogo dotyczy obowiązek ewidencji odpadów, opisaliśmy w [rozdziale 2. tego poradnika](#). Niemniej jednak kwestie obowiązku ewidencji odpadów w gastronomii stanowią szczególny przypadek, w którym ustawodawca przewidział wiele wyjątków oraz wyłączeń wartych dodatkowego omówienia.

By odpowiedzieć na pytanie, czy konkretna jednostka gastronomiczna ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musimy:

- Krok I.** Ustalić, czy podmiot wytwarza odpady
- Krok II.** Ustalić, które z wytwarzanych odpadów można uznać za odpady **komunalne** (wytwórca odpadów komunalnych nie prowadzi ewidencji)
- Krok III.** Dla odpadów, których w naszym przypadku nie można uznać za komunalne, musimy **prawidłowo ustalić właściwe dla naszego podmiotu kody odpadów** ([klasyfikacja odpadów](#))
- Krok IV.** Ustalić lub **oszacować roczną masę wytwarzanych odpadów, które nie mogą być uznane za komunalne**
- Krok V.** Zweryfikować, czy kody odpadów wytwarzanych przez podmiot oraz ich masa nie uprawniają podmiotu do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ([zwolnienia dla 41 kodów odpadów](#)).

Nie wszystko, co wydaje się być odpadem, musi być uznane za odpad zgodnie z Ustawą o odpadach. Pewne substancje i przedmioty niezależnie od tego, czy definicja odpadu do nich pasuje czy nie, **nie będą uznane za odpad**.

W gastronomii przepisów Ustawy o odpadach nie stosuje się do:

- **produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (UPPZ)**
- **substancji, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe.**

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone, objęte rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, są wyłączone spod Ustawy o odpadach z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku

**Nowe
obowiązki od
2024 roku**

**Wyłączenia
stosowania
Ustawy
o odpadach**

**Produkty
uboczne**

odpadów, przekształcania termicznego lub do produkcji biogazu lub w kompostowni.

Odpady pokonsumpcyjne i z przygotowania posiłków pochodzenia zwierzęcego gromadzone oddzielnie od odpadów żywności pochodzenia roślinnego to uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3, a nie odpady. Do UPPZ można zaliczyć mięso, wędliny, ryby, jaja, produkty mleczne (ser, masło, jogurty, mleko) czy smalec. UPPZ mogą być również produkty przeterminowane.

UWAGA!

Do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) stosujemy rozporządzenie (WE) nr 1069/2009. Nie podlegają one ewidencji odpadów w systemie BDO!

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego przekazywane są innym przedsiębiorcom do zagospodarowania na podstawie dokumentu handlowego, chyba że powiatowy lekarz weterynarii stwierdzi, że nie stanowią one żadnego zagrożenia dla środowiska lub ludzi, a tym samym zezwoli na przewóz ich na podstawie oświadczenia. Jeżeli zgody powiatowego lekarza weterynarii nie ma, placówka gastronomiczna powinna sporządzić dokument handlowy, który powinien towarzyszyć UPPZ podczas transportu do miejsca ich przetworzenia (np. do zakładu produkującego karmę dla zwierząt).

Co zrobić z UPPZ

Odpadem nie będą także substancje, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009, w których skład nie wchodzi produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w oraz które nie zawierają tych produktów.

Pasze zamiast odpadów

Materiały paszowe oznaczają produkty pochodzenia roślinnego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego. Środki spożywcze, które nie są już przeznaczone do spożycia przez ludzi, nieskładające się z produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), niezawierające ich i niezanieczyszczone nimi, **mogą bezpośrednio stać się paszą i być przekazane np. hodowcy.**

UWAGA!

Substancje, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe nie podlegają ewidencji odpadów w systemie BDO!

Warto pamiętać, że zarówno w przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), jak i substancji, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe, fakt, że nie są to odpady, nie zwalnia przedsiębiorcy z przestrzegania KartaEwidencji.pl

Pamiętaj o innych przepisach

przepisów branżowych w tym rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) wydanych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) oraz substancji, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe.

Kiedy wiemy już, co w naszej jednostce gastronomicznej będzie uznane za odpad, kolejnym krokiem jest identyfikacja, które z wytwarzanych odpadów można bezpiecznie uznać za odpady komunalne – ponieważ wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z obowiązku ewidencji odpadów ([czytaj więcej](#)).

**Odpady
komunalne**

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady **pochodzące od innych wytwórców odpadów, np. firm i instytucji**, które ze względu na swój **charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych**. Mając na uwadze powyższą definicję, **zużyte oleje jadalne powstające w gospodarstwach domowych, ale również w wyniku np. świadczenia usług gastronomicznych, należy uznać za odpady komunalne** oraz klasyfikować je pod kodem 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne).

**Oleje jako
odpady
komunalne**

W przypadku usług gastronomicznych organy zazwyczaj dość liberalnie podchodzą do kwestii uznawania odpadów kuchennych za odpady komunalne. Wynika to zapewne z faktu, że skład i charakter tych odpadów jest często zbliżony do odpadów kuchennych powstających w gospodarstwach domowych. Dodatkowo odpady te powstają w związku z zaspokojeniem potrzeb żywieniowych społeczeństwa.

Dotyczy to także przepracowanych olejów jadalnych. **W przypadku wytwarzania takich odpadów w nieruchomościach zamieszkałych lub niezamieszkałych możliwe jest przekazanie ich w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (jeżeli gmina objęła swoim systemem nieruchomości niezamieszkałe) lub przekazanie tych odpadów podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na terenie danej gminy.

**System
gminny**

Wytwórcy odpadów komunalnych zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania tych odpadów – oznacza to brak konieczności uzyskania wpisu do rejestru BDO oraz brak konieczności składania w tym zakresie sprawozdań.

Ewidencja odpadów konieczna będzie natomiast np. w przypadku zastosowania olejów jadalnych do celów przemysłowych. Powstałe z nich odpady powinny być klasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów pod innym kodem niż 20 01 25, np. z grupy 02 03 ([czytaj więcej o klasyfikacji odpadów](#)).

**Oleje jako
odpady
komunalne**

UWAGA

Odpady kuchenne, w tym przepracowane oleje jadalne, w większości przypadków objęte są gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych i jako odpady komunalne zwolnione są z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz rejestracji w BDO!

Mała lub średnia gastronomia, w szczególności jeżeli znajduje się w nieruchomościach zamieszkałych, często nie podlega pod obowiązek ewidencji odpadów oraz obowiązek rejestracji w dziale XII rejestru BDO.

Mała gastronomia

Obowiązek ewidencji odpadów w gastronomii może pojawić się w związku z wytwarzaniem:

Kiedy obowiązek ewidencja odpadów

- Dużej ilości odpadów opakowaniowych ([zobacz limity](#))
- Powyżej 100 kg elektroodpadów ([zobacz limity](#))
- Odpadów z czyszczenia separatorów (samodzielne czyszczenie).

Więcej o zwolnieniach z ewidencji odpadów przeczytasz w rozdziale „[Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów](#)”.

W przypadku gdy jednostka gastronomiczna ma [obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów](#), wiąże się to z następującymi obowiązkami:

Obowiązki gastronomii

- Rejestracja w BDO (Dział XII Tabela 1)
- [Przekazywanie ewidencjonowanych odpadów na podstawie karty przekazania odpadów \(KPO\) w systemie BDO](#)
- [Prowadzenie kart ewidencji odpadów \(KEO\) w systemie BDO](#)
- [Składanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach.](#)

Szczegółowo sposób prowadzenia ewidencji odpadów opisaliśmy w rozdziale „[Ewidencja odpadów w systemie BDO](#)”.

Wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach

Podmiot, który udostępniania **jakiegokolwiek produkt po raz pierwszy w Polsce w danym opakowaniu w ramach działalności gospodarczej**, jest w świetle Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach.

Produkty w opakowaniach w gastronomii

Wiąże się to z licznymi obowiązkami i dotyczy także gastronomii. Problematyka związana z gospodarką opakowaniami jest niezwykle złożona, dlatego w tym rozdziale przedstawimy tylko wybrane informacje, tak by ułatwić przedsiębiorcom z branży gastronomicznej ustalenie, które obowiązki ich dotyczą i w jaki sposób najłatwiej się z nich wywiązać.

Szczegółowo sposób realizacji tych obowiązków opisaliśmy w rozdziale „[Produkty w opakowaniach w gastronomii i handlu](#)”.

UWAGA!

Jeżeli rejestrujesz w BDO podmiot jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z

tworzyw sztucznych SUP (Dział II tabela 8), niezbędna jest także rejestracja jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach (Dział VI Tabela 4).

W gastronomii do wprowadzenia produktów (posiłków) w opakowaniach dochodzi z reguły, gdy pakujemy posiłki wytworzone (np. ugotowane) przez przedsiębiorcę w lokalu. W takiej sytuacji dochodzi do wytworzenia produktu, np. pizzy, a następnie do zapakowania produktu w opakowanie, np. z tektury, w celu dostawy. **Mamy wtedy do czynienia z wprowadzeniem do obrotu produktu w opakowaniu.**

Fakt wytworzenia produktu przez przedsiębiorcę jest istotny o tyle, że ustawodawca przewidział zwolnienie dla przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 500 m², sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach. Powyższe zwolnienie odnosi się jednak do sytuacji, gdy w jednostce handlowej następuje pakowanie produktów nabytych od innych przedsiębiorców. Nie ma więc zastosowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje własne wyroby, tak jak to ma miejsce w gastronomii. Dodatkowo należy zauważyć, że w 2024 roku urzędy marszałkowskie coraz częściej podważają możliwość uznania jednostki gastronomicznej za jednostkę handlu detalicznego poniżej 500 m².

Często popełnianym przez przedsiębiorców błędem jest założenie, że wprowadzającymi produkty w opakowaniach staną się tylko wtedy, gdy na opakowaniach będzie widniała ich nazwa lub logo firmy. **W sytuacji gdy przedsiębiorca sam wytwarza produkt, np. pizzę, nie ma znaczenia, czy na pudełku znajduje się jego nazwa czy nie.**

Logo nie ma znaczenia

Przykład

*Pan Janusz w ramach jednoosobowej działalności prowadzi „Pizzerię u Janusza”. Korzystając z gotowych półproduktów, takich jak ciasto czy sosy, komponuje różne rodzaje pizzy, które sprzedaje w lokalu oraz z dostawą do pobliskich bloków. Pizza pakowana jest w tekturowe pudełko i kładziona na podkład z tworzywa sztucznego. W pudełku znajduje się także plastikowe pudełko na sos pomidorowy. **W opisanej sytuacji firma pana Janusza jest podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach z papieru i tektury oraz z tworzywa sztucznego.***

Podmiot wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach poza obowiązkiem rejestracji w BDO ma także liczne dodatkowe obowiązki oraz może być zobowiązany do wnoszenia opłaty produktowej.

Podstawowe obowiązki podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach:

Obowiązki gastronomii

- [Obowiązek rejestracji w BDO \(Dział VI Tabela 4\)](#)
- [Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych lub obowiązku wniesienia opłaty produktowej](#)

- [Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub ich finansowania lub obowiązek wpłaty do UM \(2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym\)](#)
- Obowiązek prowadzenia ewidencji, obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym
- [Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o produktach i opakowaniach do Marszałka do 15 marca za rok poprzedni przez system BDO](#)
- [Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej BDO](#)
- Obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach (np. paragony).

Szczegółowo sposób realizacji tych obowiązków opisaliśmy w rozdziale „[Produkty w opakowaniach w gastronomii i handlu](#)”.

Powyższe obowiązki dotyczą także podmiotów, które wprowadzają do obrotu minimalne ilości opakowań (wraz z produktami). Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony mogą być zwolnieni z większości tych obowiązków, muszą jednak złożyć w terminie do 15 marca za rok poprzedni sprawozdanie w systemie BDO wraz z dokumentami związanymi z pomocą *de minimis*.

**Pomoc
*de minimis***

Sposoby realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach w gastronomii	
Sposób realizacji obowiązków	Wady oraz zalety
Samodzielnie w przypadku osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	✓ duże obciążenie biurowe ✓ wymagane dokumenty DPR
Samodzielnie w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	✓ duże obciążenie biurowe ✓ wysoka opłata produktowa ✓ opłata za kampanie edukacyjne
Samodzielnie, ubiegając się w UM o zwolnienie (pomoc <i>de minimis</i>) w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	✓ duże obciążenie biurowe ✓ do 1 tony opakowań brak opłat
Za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań	✓ minimalna biurokracja ✓ opłaty często niższe niż opłata produktowa (ale wyższe niż w przypadku pomocy <i>de minimis</i>)

W praktyce w chwili obecnej przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mają dwie możliwości rozliczenia obowiązków jako podmiot w prowadzący produkty w opakowaniach:

- Jeżeli w ciągu roku wprowadzili do obrotu **mniej niż jedną tonę (<1 Mg) opakowań, powinni rozliczyć się samodzielnie, ubiegając się w UM o zwolnienie (pomoc *de minimis*).**
- Jeżeli w ciągu roku wprowadzili do obrotu **więcej niż jedną tonę (>1 Mg) opakowań, powinni rozliczyć się za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.**

Dla większości przedsiębiorców z branży gastronomicznej zdecydowanie **najlepszym sposobem realizacji tych obowiązków będzie współpraca z organizacją odzysku opakowań** ze względu na najmniejsze zaangażowanie przedsiębiorcy w sprawy rozliczeń oraz sprawozdawczość. Realizując te obowiązki z organizacją odzysku, przedsiębiorca ma obowiązek podać organizacji odzysku masę opakowań wprowadzonych do obrotu. Organizacja odzysku zrealizuje pozostałe obowiązki oraz złoży w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie do marszałka województwa. Oczywiście za swoje usługi organizacja odzysku wystawi fakturę.

W przypadku przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu około 500 kilogramów opakowań rocznie **płatność do organizacji odzysku będzie często niższa niż opłata produktowa wnoszona do UM** w przypadku samodzielnej realizacji.

Warto wiedzieć, że organizacje odzysku opakowań to prywatne firmy, które muszą jednak spełnić szereg wymagań, aby uzyskać status organizacji odzysku – obowiązki organizacji odzysku opakowań są zapisane w ustawie. **Lokalizacja organizacji odzysku nie ma znaczenia.** O tym jak wybrać organizację odzysku oraz jakie są przykładowe koszty piszemy w kolejnym rozdziale ([więcej o wyborze organizacji odzysku TUTAJ](#)).

Jak wybrać organizację odzysku

13.2. Produkty oraz opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP)

Każdy z nas wie, jak olbrzymim problemem jest nadmiar tworzyw sztucznych we współczesnej gospodarce, a co niestety za tym idzie – także w otaczającym nas środowisku naturalnym. Coraz częściej słyszymy w środkach masowego przekazu o plastiku wszechobecnym w rzekach, jeziorach, a przede wszystkim morzach i oceanach. Coraz częściej i na coraz większą skalę także sami natrafiamy, np. na plażach, na produkty wykonane z tworzywa sztucznego, takie jak butelki czy kubki.

Ograniczenie ilości odpadów z plastiku

W ramach przeciwdziałania temu niezwykle negatywnemu zjawisku wprowadzono nowe przepisy, które **doprowadzić mają do zmniejszenia ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obecnych w środowisku naturalnym**, w szczególności w środowisku morskim. W rozdziale tym przedstawimy ogólny zarys przepisów, a w kolejnych podrozdziałach omówimy szczegółowe obowiązki ciążące na przedsiębiorcach udostępniających opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem pobrania opłaty.

Nowe obowiązki zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP). Nowa ustawa nowelizuje przede wszystkim dwa akty prawne, z których wynikają nowe obowiązki:

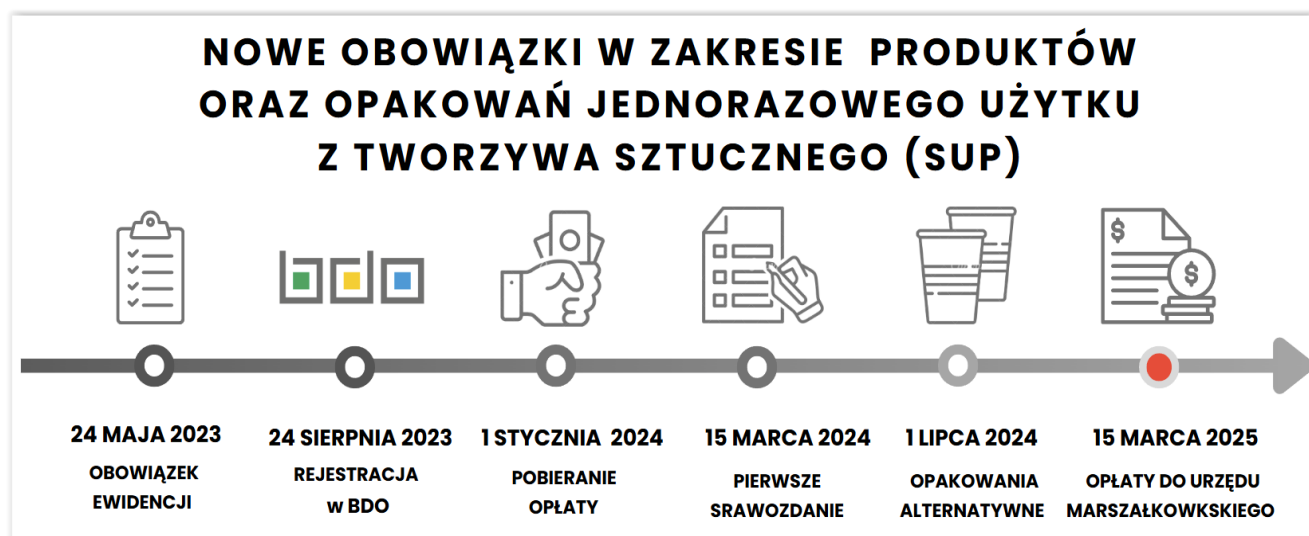
Od kiedy nowe obowiązki?

- Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nowe obowiązki wchodziły w życie stopniowo. **Większość przepisów weszła w życie z dniem 24 maja 2023 roku, a część przepisów związanych z opłatami lub zakazami zaczęła obowiązywać od 2024 roku.** Przykładowo ewidencję kupowanych i udostępnianych opakowań należy prowadzić od 23 maja 2023 roku, ale obowiązek pobierania opłat w punktach handlowych, gastronomicznych oraz od urządzeń vendingowych zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Terminy istotne dla przedsiębiorców w zakresie SUP:

- **24 maja 2023 roku** – wejście w życie większości przepisów, w tym m.in. obowiązku rejestracji w BDO, zakazu wprowadzania niektórych produktów, obowiązku oznakowania niektórych produktów, obowiązku ewidencji
- **24 sierpnia 2023 roku** – do tego dnia należało złożyć wniosek rejestracyjny lub aktualizacyjny w BDO
- **1 stycznia 2024 roku** – wejście w życie obowiązku pobierania opłaty m.in. w punktach handlowych, punktach gastronomicznych oraz od wykorzystywanych urządzeń vendingowych
- **15 marca 2024 roku** – pierwsze sprawozdanie składane w BDO w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (za 2023 rok)
- **1 lipca 2024 roku** – [wejście w życie obowiązku zapewnienia w handlu i gastronomii dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych](#)
- **15 marca 2025 roku** – pierwsze wniesienie (odprowadzenie) przez handel i gastronomię opłat pobranych od użytkowników końcowych do UM.



Produktem jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego jest produkt, który jest w całości lub w części wykonany z tworzyw sztucznych i który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani wprowadzony do obrotu tak, aby został wielokrotnie użyty.

Definicja SUP

Warto podkreślić, że potencjalna możliwość wielokrotnego użycia np. plastikowego kubka nie ma znaczenia dla uznania go za produkt jednorazowy. Decydujący jest sposób dystrybucji (np. zwrot w celu powtórnego wykorzystania) oraz przeznaczenie produktu uwzględniające jego wielokrotne użycie.

Przykład

Zarówno kubek jednorazowego użytku wykonany w całości z tworzyw sztucznych, jak i kubek wykonany częściowo z papieru, ale zawierający cienką warstwę z tworzywa sztucznego, należy uznać za produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Przez tworzywo sztuczne zgodnie z ustawą rozumie się materiał składający się z polimeru, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny produktów końcowych. **Ustawa wyłącza jedynie polimery naturalne, które nie zostały chemicznie zmodyfikowane.** Przykładowo polimery PLA pozyskiwane z roślin (najczęściej ze skrobi kukurydzianej), które jako takie nie występują naturalnie w przyrodzie, tylko wymagają modyfikacji chemicznej, również należy traktować jako tworzywo sztuczne podlegające przepisom ustawy.

**Definicja
tworzywa
sztucznego**

Nowe obowiązki przedsiębiorców związane z ograniczeniem stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego:

- Obowiązek rejestracji w rejestrze BDO do **24 sierpnia 2023 roku** dla nowych podmiotów wprowadzających (importer, producent) oraz udostępniających produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (punkty handlowe, gastronomia).
- **Zakaz wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.** Dotyczy to patyczków higienicznych, sztućców (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów, pojemników na posiłki i napoje ze styropianu.
- **Obowiązek pobierania opłat od użytkowników końcowych za udostępnianie tego typu produktów będących jednocześnie opakowaniem w punktach handlowych, gastronomicznych oraz w urządzeniach vendingowych (od 1 stycznia 2024 roku).** Dotyczy to takich produktów jak: kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność, w tym pojemniki na posiłki typu fast food, z których bezpośrednio spożywane są posiłki ([więcej tutaj...](#)).
- Obowiązek oznakowania wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Dotyczy to podpasek higienicznych, tamponów i ich aplikatorów, chusteczek nawilżanych, wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów oraz kubków na napoje.

**Nowe
obowiązki dla
handlu i
gastronomii**

- Obowiązek ponoszenia corocznej opłaty za wprowadzenie do obrotu (pierwsze dostarczenie produktu na terytorium kraju) wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (od 1 stycznia 2024 roku). Roczna opłata ma pokryć koszty zbierania, uprzątnięcia oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które podmiot wprowadził do obrotu.
- Obowiązek finansowania publicznych kampanii przez podmiot wprowadzający do obrotu (np. producent, importer) produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (od 1 stycznia 2024 roku).

Opisując nowe obowiązki, na wstępie trzeba przede wszystkim rozróżnić dwa typy podmiotów, do których są one skierowane. **Rozróżniamy podmioty wprowadzające produkty do obrotu oraz podmioty udostępniające produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych w punktach handlowych lub gastronomicznych.**

Dwa typy podmiotów

Wprowadzającym produkt do obrotu będzie podmiot, który wyprodukuje, zaimportuje lub dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Podmiotem wprowadzającym może być także przedsiębiorca **wprowadzający do obrotu produkty pod własnym oznaczeniem** rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324, z 2022 r. poz. 2185 oraz z 2023 r. poz. 588), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, **w przypadku gdy wytworzenie tych produktów zlecił innemu przedsiębiorcy.**

Podmiot wprowadzający

Wprowadzanie do obrotu należy rozumieć jako pierwsze dostarczenie produktu na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej, odpłatne albo nieodpłatne, do celów dystrybucji, konsumpcji, stosowania lub użytkowania, w tym na potrzeby własne.

Udostępniającym produkt będzie podmiot prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których oferowane są klientom produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Z udostępnieniem produktu mamy do czynienia także, gdy w jednostkach handlowych lub gastronomicznych oferowane są napoje lub żywność pakowane w tych jednostkach w produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Podmiot udostępniający

Udostępniającym produkt będzie także podmiot pakujący i oferujący za pomocą urządzenia vendingowego (w tym również umieszczonego w miejscach innych niż jednostki handlowe lub gastronomiczne) napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Urządzenia vendingowe

Jeden podmiot może oczywiście być jednocześnie wprowadzającym i udostępniającym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, przykładowo w sytuacji, gdy właściciel punktów gastronomicznych samodzielnie importuje opakowania jednorazowe do Polski.

PAMIĘTAJ!

Rozróżniamy przedsiębiorców wprowadzających do obrotu oraz przedsiębiorców udostępniających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Ustawodawca w pierwszej kolejności nałożył nowe obowiązki i obostrzenia na podmioty wprowadzające produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego do obrotu. Niektóre produkty w ogóle nie mogą być wprowadzane do obrotu, inne – przed wprowadzeniem do obrotu muszą zostać oznakowane, by uwrażliwić konsumentów na ich szkodliwy wpływ na środowisko. Dodatkowo w stosunku do pewnej grupy produktów wprowadzający do obrotu będzie miał obowiązek finansowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które zostały wprowadzone do obrotu.

**Obowiązki
wprowadzającego**

Gdy produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostają wprowadzone do obrotu (np. import, WNT, produkcja), pewne obowiązki zaczynają ciążyć na przedsiębiorcy prowadzącym jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których te produkty są udostępniane konsumentom. Podmiot prowadzący taką jednostkę handlową lub gastronomiczną, a także operator urządzeń vendingowych (czyli automatów służących do sprzedaży samoobsługowej) nie mogą już wydawać ich bezpłatnie. W celu ograniczenia stosowania przez konsumentów takich produktów od 1 stycznia 2024 roku wymieniony powyżej przedsiębiorca musi pobrać od klienta dodatkową opłatę, a następnie odprowadzić ją do marszałka województwa.

Od dnia 1 lipca 2024 roku jednostki gastronomiczne oraz handlowe (nie dotyczy to urządzeń vendingowych) mają obowiązek [zapewnić dostępność opakowań alternatywnych](#) do opakowań będących produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub dostępność opakowań wielokrotnego użytku.

**Opakowania
alternatywne
od 1 lipca 2024**

Szczegółowo obowiązki przedsiębiorców udostępniających klientom produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych będące opakowaniami opisaliśmy w kolejnym rozdziale ([zobacz tutaj](#)).

Zarówno wprowadzający, jak i udostępniający produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego mają obowiązek rejestracji w publicznym rejestrze BDO. Szczegółowo obowiązki te opisaliśmy w rozdziale 4 ([zobacz tutaj](#)). **Wniosek rejestracyjny lub**

**Obowiązek
rejestracji**

aktualizacyjny powinien być złożony do 24 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Podmioty wprowadzające do obrotu produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego mają dodatkowo obowiązek wniesienia opłaty rejestrowej oraz wnoszenia opłaty rocznej za wpis do BDO. W związku z tym do wniosku rejestracyjnego należy dołączyć dowód wniesienia opłaty rejestrowej.

Przedsiębiorcy udostępniający produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem pobrania opłaty od użytkownika końcowego **(handel, gastronomia, urządzenia vendingowe)** wypełniają we wniosku rejestracyjnym **Dział II tabelę 8**, podając informacje o rodzaju wykonywanej działalności oraz o rodzajach oferowanych produktów. Teoretycznie nie wiąże się to z obowiązkiem uiszczania opłaty rejestrowej BDO, do której zobowiązane są tylko podmioty wykonujące określony rodzaj działalności. W zakresie produktów jednorazowych z tworzywa sztucznego opłata rejestrowa oraz roczna dotyczy podmiotu wprowadzającego (np. importer, producent). **Jeżeli jednak rejestrujesz w BDO podmiot jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę gastronomiczną lub urządzenie vendingowe, w których są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych SUP (Dział II tabela 8), niezbędna jest także rejestracja jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach (Dział VI Tabela 4). W takim przypadku niezbędne jest uiszczenie opłaty rejestrowej BDO.**

Urzędy marszałkowskie w poszczególnych województwach stoją na stanowisku, że rejestracja jako jednostka gastronomiczna oferująca opakowania SUP automatycznie pociąga za sobą obowiązek rejestracji jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach.

Jeżeli w **Dziale II w tabeli 8** podamy, że prowadzimy jednostkę gastronomiczną i nie wypełnimy dodatkowo działu VI Tabela 4, UM zwróci wniosek rejestracyjny do korekty.

Zarówno wprowadzający, jak i udostępniający produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego mają obowiązek prowadzenia ewidencji produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (ewidencja poza systemem BDO) oraz składania do marszałka województwa do 15 marca za rok poprzedni rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi ([zobacz tutaj](#)). Pierwsze sprawozdanie w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego należało złożyć do dnia 15 marca 2024 roku za okres od 24 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie za 2023 rok nie zawierało informacji o należnych opłatach, bo ten obowiązek wszedł w życie dopiero od 1 stycznia 2024 roku. **Pierwsze sprawozdanie zawierające informacje o opłatach należy złożyć do 15 marca 2025 roku!**

**Opłata za
rejestrację
w BDO**

**Obowiązki
ewidencyjne
i sprawozdawcze**

PAMIĘTAJ!

Inne obowiązki ciążyą na podmiocie wprowadzającym do obrotu, a inne na podmiocie udostępniającym produkty w punktach gastronomicznych lub handlowych.

Nowe przepisy oznaczają zakaz wprowadzania do obrotu następujących produktów z tworzyw sztucznych:

- wszystkich produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych
- patyczków higienicznych (z wyjątkiem wyrobów medycznych)
- sztućców (widelce, noże, łyżki, pałeczki)
- talerzy
- słomek (z wyjątkiem wyrobów medycznych)
- mieszadełek do napojów
- patyczków mocowanych do balonów i służących do tego, by balony się na nich opierały, w tym mechanizmów tych patyczków, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów
- pojemników na posiłki wykonanych z polistyrenu ekspandowanego, tj. pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która:
 - jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos
 - jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika
 - jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie
- wykonanych z polistyrenu ekspandowanego pojemników na napoje, w tym ich zakrętek i wieczek
- wykonanych z polistyrenu ekspandowanego kubków na napoje, w tym ich zakrętek i wieczek.

Zakaz wprowadzania pojemników na posiłki wykonanych z polistyrenu ekspandowanego dotyczy także pojemników na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia. Wyjątkiem są pojemniki na napoje, talerze oraz paczki i owijki zawierające żywność.

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione powyżej oraz wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych **wprowadzone do obrotu przed dniem 24 maja 2023 roku mogą być sprzedawane albo**

**Zakaz
wprowadzania
do obrotu**

**Zapasy
mogą być
wyprzedane**

przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów i wyrobów.

UWAGA!

Zapasy produktów wprowadzone do obrotu przed 24 maja 2023 r. mogą być udostępniane do wyczerpania zapasów.

Podmiot wprowadzający wybrane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będzie musiał ponosić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które zostały przez niego wprowadzone do obrotu. Z tego powodu przedsiębiorca będzie odprowadzał nową opłatę zależną od masy wprowadzonych do obrotu produktów do marszałka swojego województwa. Produkty objęte wymogiem dotyczącym finansowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów to m.in. pojemniki na żywność lub na posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia czy kubki na napoje.

**Obowiązek
ponoszenia
kosztów**

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu określone produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione poniżej ma obowiązek zapewnić odpowiednie oznakowanie umieszczone na opakowaniach tych produktów lub na samych produktach.

Obowiązek oznakowania dotyczy następujących produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych:

**Obowiązek
oznakowania**

- podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów
- chusteczek nawilżanych, tj. uprzednio nawilżonych chusteczek przeznaczonych do higieny osobistej i uprzednio nawilżonych chusteczek do użytku domowego
- wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi
- kubków na napoje.



Źródło: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Szczegółowe zasady oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 428 z 18.12.2020, str. 57, z późn. zm. (52)).

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione powyżej wprowadzone do obrotu bez wymaganego oznakowania przed dniem 24 maja 2023 roku mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów.

13.2.1. Opłata pobierana w handlu oraz gastronomii od wydawanych opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP)

W celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych przez konsumentów opakowań będących produktami jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego wprowadzono obowiązkową opłatę za ich udostępnianie użytkownikowi końcowemu. Jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego mają stanowić dla konsumenta koszt, tak aby sam ograniczał ich zużycie, a co za tym idzie, ograniczył ilość wytwarzanych w ten sposób odpadów. Opłata ma **zniechęcić konsumentów do nabywania opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego** na rzecz produktów z alternatywnych materiałów lub produktów wielokrotnego użytku. Mechanizm ten jest zbliżony do mechanizmu [opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego](#).

Nowe obowiązki dla handlu oraz gastronomii

Od 1 stycznia 2024 roku opłaty za udostępnianie opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego **pobierane są w punktach handlowych, punktach gastronomicznych, ale także w trakcie zakupów z wykorzystaniem urządzeń vendingowych.**

Obowiązek pobierania opłaty od użytkownika końcowego dotyczy przedsiębiorców:

- prowadzących jednostkę handlu detalicznego
- prowadzących jednostkę handlu hurtowego
- **prowadzących jednostkę gastronomiczną**
- udostępniających produkty jednorazowe w urządzeniach vendingowych.

Aby wydawać opakowania objęte opłatą, podmioty te muszą być zarejestrowane w dziale II tabela 8 rejestru BDO. Rejestracja powinna być dokonana poprzez wpis w tabelę dla miejsca prowadzenia działalności (MPD) pod adresem, w którym są wydawane opakowania.

Rejestracja w BDO

Jeżeli rejestrujesz w BDO podmiot jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę gastronomiczną lub urządzenie vendingowe, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych SUP (Dział II tabela 8), niezbędna jest także rejestracja jako podmiot [wprowadzający produkty w opakowaniach](#) (Dział VI Tabela 4). Urzędy Marszałkowskie w poszczególnych województwach stoją na stanowisku, że rejestracja jako jednostka gastronomiczna oferująca opakowania SUP automatycznie pociąga za sobą obowiązek rejestracji jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach. Jeżeli w Dziale II Tabela 8 podamy, że prowadzimy jednostkę gastronomiczną i nie wypełnimy dodatkowo Działu VI Tabela 4, UM zwróci wniosek rejestracyjny do korekty.

Opłatę od użytkownika końcowego należy pobrać, zarówno w przypadku gdy oferowane są same opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, jak i w przypadku gdy oferowane są napoje lub żywność pakowane przez przedsiębiorcę w te opakowania. Przez użytkownika końcowego rozumiemy nabywcę, który kupuje opakowanie lub posiłek/napój w opakowaniu w celu ich wykorzystania na własne potrzeby bez dalszej odsprzedaży.

**Kto pobiera
opłatę**

Przedsiębiorca pakujący i oferujący za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ma obowiązek pobrać opłatę niezależnie od miejsca, w jakim urządzenie jest ustawione, nawet gdy urządzenie zlokalizowane jest poza punktem handlowym lub gastronomicznym.

Opłatę od użytkownika końcowego pobiera się tylko od produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, które są opakowaniami i zostały wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W skrócie opłata jest pobierana od kubków i pojemników na żywność oraz posiłki gotowe do spożycia bezpośrednio z opakowania.

Opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, od których należy pobierać opłatę od użytkownika końcowego:

**Produkty
objęte opłatą**

- **kubki na napoje**, wliczając w to ich pokrywki i wieczka
- **pojemniki na żywność**, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich:
 - żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos
 - żywności, która jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika
 - żywności, która jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

Do pojemników na żywność objętych opłatą zaliczają się także pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, **z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.**

Dyrektywa SUP (motyw 12 preambuły) podaje przykłady pojemników na żywność, których nie należy uznawać za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Tak więc opłaty nie pobiera się na przykład od pojemników na żywność zawierających żywność suszoną lub zimną żywność wymagającą dalszej obróbki oraz **od pojemników zawierających więcej niż jedną porcję żywności.**

**Przykłady
pojemników
nieobjętych
opłatą**

Ustawodawca rozróżnia kubki na napoje od pojemników na napoje. Przykładami pojemników na napoje, które należy uznać za produkty jednorazowego użytku z

tworzyw sztucznych, są butelki na napoje lub wielomateriałowe opakowania na napoje stosowane do piwa, wina, wody, napojów orzeźwiających, soków i nektarów, napojów w proszku lub mleka, ale nie są nimi kubki na napoje, gdyż w myśl przepisów uznawane są one za odrębną kategorię produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Wielu dostawców opakowań do gastronomii oferuje opakowania z plastiku, reklamując je jako zwolnione z opłaty konsumenckiej (SUP). **Pretekstem zwolnienia z opłaty SUP pobieranej od użytkownika końcowego ma być fakt, że oferowane opakowania są opakowaniami wielokrotnego użytku, o czym świadczyć ma stosowny „certyfikat”.** Przykładem takich opakowań mogą być m.in. opakowania do zgrzewu, ale na rynku można znaleźć więcej ofert opakowań „bez SUP”. Sam fakt, że opakowanie posiada certyfikat wielokrotnego użytku nie oznacza, że nie podlega pod przepisy dyrektywy SUP. Ryzyko z tym związane ponosi właściciel gastronomii, a nie dostawca opakowań.

W marcu 2024 w sprawie opakowań wielokrotnego użytku wypowiedział się Marszałek Województwa Mazowieckiego, wydając indywidualną interpretację ([pełna treść decyzji 189/24/OS](#)), w której potwierdził, że **od opakowania wielokrotnego użytku także należy pobrać opłatę konsumencką (SUP), w przypadku gdy nie zostało ono wprowadzone do obrotu w taki sposób, by realnie było wielokrotnie wykorzystywane.** Warto oczywiście pamiętać, że indywidualne interpretacje nie są źródłem prawa.

Od strony prawnej dostawcy opakowań opierają swoją argumentację dotyczącą braku opłaty konsumenckiej SUP na prostym założeniu, że skoro opakowanie nie jest jednorazowego użytku, to nie podlega opłacie. Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 9e Ustawy Produktowej, przez produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP) rozumie się produkt, który jest w całości lub części wykonany z tworzyw sztucznych i który nie został przeznaczony, zaprojektowany **ani wprowadzony do obrotu**, tak aby osiągnąć w ramach jego cyklu życia wielokrotne użycie przez zwrócenie go w celu powtórnego napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony.

Z niewiadomych powodów niektórzy dostawcy opakowań uważają, że zawarte w definicji przesłanki wielokrotnego użycia: przeznaczenie, zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu – należy traktować oddzielnie. Marszałek Województwa Mazowieckiego stanął na stanowisku, że oczywiście, aby opakowanie nie było uznane za produkt jednorazowego użytku (SUP), wszystkie trzy przesłanki muszą być spełnione jednocześnie.

Opakowanie „bez SUP”

Opakowania wielokrotnego użytku z opłatą SUP

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej uważają często, że jeśli na fakturze opakowania opisane są jako wielokrotnego użytku, to zwalnia to ich z obowiązków w zakresie SUP. W oczywisty sposób tak nie jest.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę normę EN 13429:2004 Opakowania – Opakowania wielokrotnego użytku. Wymienione w tej normie wymogi dotyczące stwierdzania przydatności opakowań do wielokrotnego użytku są następujące:

- **zamiar wielokrotnego wykorzystania opakowania (tj. celowe zaprojektowanie, przeznaczenie i wprowadzenie do obrotu)**
- projekt opakowania umożliwiający osiągnięcie wielokrotnej rotacji
- opakowanie można opróżnić/rozładować bez znacznych uszkodzeń i bez zagrożenia dla integralności produktu, zdrowia i bezpieczeństwa
- opakowanie można odtworzyć, wyczyścić, umyć, naprawić przy jednoczesnym utrzymaniu jego pierwotnej funkcjonalności
- obowiązują ustalenia umożliwiające wielokrotne wykorzystanie, tj. ustanowiono i uruchomiono system wielokrotnego wykorzystania.

W normie EN 13429:2004 wskazano, że aby ocenić zasadność zakwalifikowania opakowania do „opakowań wielokrotnego użycia” w warunkach przewidywanego stosowania, pakujący/napełniający powinien zapewnić system odbioru opakowań (umowy organizacyjne, techniczne i finansowe), gdzie system zwrotności opakowań odpowiadać będzie kryteriom systemów określonym w normie (system zamknięty, otwarty i mieszany). Jednocześnie wskazano na konieczność posiadania deklaracji zgodności w celu wykazania, czy opakowanie spełnia kryteria zgodności, takie jak np.:

- czy biorąc pod uwagę szczególne okoliczności/miejsce użytkowania, opakowanie jest przeznaczone do wielokrotnego użycia
- czy w okolicznościach i miejscach przewidywanego użytkowania są na miejscu dostępne warunki (organizacyjne, techniczne, finansowe), które pozwalają na wielokrotne użycie
- czy system wielokrotnego użycia, określony jako właściwy w rzeczywistych okolicznościach stosowania, jest zgodny z jednym z wymagań podanych w rozdziale 6 ww. normy.

Gastronomia powinna pamiętać, że to ona wydaje opakowania użytkownikowi końcowemu, więc to na gastronomii spoczywa odpowiedzialność za pobranie opłaty. Dostawca nie przejmie tej odpowiedzialności na siebie. Ryzyko dla gastronomii to nie tylko administracyjne kary pieniężne, ale także potencjalna

konieczność odprowadzenie 20/25 gr od każdego wydanego opakowania. A przecież tak zwane „opakowania bez SUP” są droższe od opakowań jednorazowych.

Maksymalna ustawowa stawka opłaty pobieranej od użytkownika końcowego za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem może wynosić 1 zł. Faktyczna stawka opłaty, jaką przedsiębiorcy mają obowiązek pobierać od swoich klientów, jest niższa od maksymalnej stawki.

Stawka opłaty

Stawki opłat, które należy pobierać od użytkownika końcowego za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego w handlu i gastronomii na 2025 rok to:

- **0,20 zł** – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek
- **0,25 zł** – w przypadku pojemników na żywność (w tym posiłki).

**OPŁATY ZA OPAKOWANIA (SUP)
DLA HANDLU I GASTRONOMII
NA 2025 ROK**

 **0,20 zł – kubki na napoje**

 **0,25 zł – pojemniki na żywność**

**DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ**

PLASTIC IN PRODUCT

KartaEwidencji.pl

Wysokość stawek została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami.

UWAGA!

Opłaty nie uległy zmianie od czasu ich wprowadzenia. W 2025 roku opłata wynosi tyle samo, ile wynosiła w roku 2024.

Opłata może stanowić całkowity koszt opakowania dla nabywcy końcowego albo zostać doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę. W przypadku gdy przedsiębiorca chce sprzedawać opakowanie drożej, cena składać się będzie z właściwej ceny opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz doliczonej do niego opłaty.

**Sposób
pobierania
opłaty**

Do opłaty, tak jak i do właściwej ceny produktu (opakowania) jednorazowego, należy oczywiście doliczyć podatek VAT, wynika to z art. 29a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Opłata SUP może zostać wliczona w cenę sprzedawanego produktu, a stawka VAT może odpowiadać stawce przewidzianej dla tego produktu. Potencjalnie przedsiębiorcy mają dwie możliwości:

- Opłata może zostać wliczona w cenę sprzedawanego produktu
- Opłata może zostać wliczona w cenę sprzedawanego oddzielnie opakowania.

Należy pamiętać, że **wymagania podatkowe to jedno, a drugie to wymagania w zakresie ochrony środowiska** wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz z samej dyrektywy SUP.

**Przepisy z
zakresu
ochrony
środowiska**

Ustawa wprowadzająca opłaty SUP od użytkowników końcowych **nie rozstrzyga, w jakiej formie opłata ma być pobrana od klienta**. Przedsiębiorca musi natomiast móc wykazać, że taką opłatę naliczył i zaewidencjonował. Dodatkowo pozostaje także kwestia techniczna sposobu zliczania wydanych opakowań objętych opłatą.

Mając to na uwadze, w przypadku wliczania opłaty od użytkownika końcowego w cenę napoju lub posiłku z opisu produktu na dokumencie sprzedaży powinno wynikać, że cena zawiera opłatę za opakowanie jednorazowe z tworzywa sztucznego. **Pamiętajmy także o obowiązku zapewnienia alternatywnych opakowań od lipca 2024 roku.** Użytkownik końcowy musi mieć możliwość zamówienia napoju lub posiłku bez opakowania SUP, a w przypadku gdy wydane zostaną np. dwa opakowania do jednego posiłku, przedsiębiorca ma obowiązek naliczyć podwójną opłatę.

**Względy
praktyczne**

UWAGA!

Proces wdrożenia nowych przepisów w zakresie opłaty pobieranej od użytkownika końcowego powinien uwzględniać zarówno kwestie związane z prawem podatkowym, jak i przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Istnieją także wątpliwości odnośnie naliczania opłaty w przypadku sprzedaży hurtowej pustych opakowań spełniających wymagania określone w załączniku nr 6

do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Wątpliwości dotyczą tego, w jaki sposób przedsiębiorca sprzedający innemu przedsiębiorcy np. 10 000 kubków na napoje ma **zweryfikować lub udowodnić, że nabywca nie jest użytkownikiem końcowym, od którego należy pobrać opłatę**. Sam fakt, że kupujący prowadzi działalność gospodarczą nie jest wystarczającą przesłanką, by odstąpić od pobrania opłaty SUP od użytkownika końcowego.

Zgodnie z ustawą **użytkownik końcowy to podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży**.

**Użytkownik
końcowy**

UWAGA!

Użytkownikiem końcowym może być przykładowo osoba fizyczna, urząd lub szpital, który kupuje np. kubki dla pracowników, czy firma, która wykorzystuje opakowania na własne potrzeby.

Do momentu pojawienia się rozstrzygnięć administracyjnych lub sądowych w tym zakresie w opinii autorów niniejszej publikacji **niepobieranie opłaty od opakowań spełniających wymagania określone w załączniku nr 6 do ustawy jest obarczone ryzykiem**. Ryzyko to można ograniczyć, w sytuacji gdy sprzedający uzyska od kupującego oświadczenie, że ten nabywa opakowania w celu ich dalszej odsprzedaży, czyli nie jest użytkownikiem końcowym. **Przykładowe oświadczenie można pobrać tutaj ([pobierz plik Word](#) lub [pobierz plik PDF](#)).**

**Oświadczenie
od nabywcy
opakowań**

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców każdy przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wnioski o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek, w jego indywidualnej sprawie. **Organem właściwym do wydania indywidualnej interpretacji w zakresie omawianej opłaty od użytkownika końcowego jest urząd marszałkowski**. W chwili obecnej tylko uzyskanie takiej indywidualnej decyzji daje pewność, że postępowanie podmiotu jest prawidłowe.

**Warto zapytać
UM**

Przedsiębiorcy pobierający opłatę od użytkownika końcowego mają obowiązek **prowadzenia oddzielnie dla każdej jednostki handlowej lub gastronomicznej ewidencji liczby nabytych i wydanych produktów jednorazowych z tworzywa sztucznego**.

**Ewidencja
opakowań**

Operatorzy urządzeń vendingowych mogą prowadzić ewidencję łącznie dla wszystkich urządzeń, ale powinni w ewidencji wykazywać dodatkowo województwo, w którym opłata została pobrana.

Ewidencję liczby nabytych i wydanych opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego należy prowadzić od dnia 24 maja 2023 roku, pomimo że opłata jest pobierana dopiero od 2024 roku, a odprowadzana od roku 2025.

**Ewidencja od
24 maja 2023**

Ewidencję tę prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej, rejestrując liczby nabytych i wydanych nabywcom produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniem. Ewidencja może być prowadzona w dowolnej formie – przepisy nie narzucają określonego wzoru, musi jednak zawierać następujące informacje:

- Ilość nabytych w roku kalendarzowym kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek
- Ilość nabytych w roku kalendarzowym pojemników na żywność
- Ilość wydanych użytkownikom końcowym w roku kalendarzowym kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek
- Ilość wydanych w roku kalendarzowym użytkownikom końcowym pojemników na żywność
- Adres jednostki handlowej lub gastronomicznej
- Nazwę województwa – w przypadku urządzeń vendingowych.

Wzory ewidencji do pobrania:

- Ewidencja liczby nabytych i wydanych opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego – **punkty handlowe oraz gastronomiczne** ([pobierz plik Excel](#))
- Ewidencja liczby nabytych i wydanych opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego – **urządzenia vendingowe** ([pobierz plik Excel](#))

Przedsiębiorcy udostępniający opakowania jednorazowego użytku mają obowiązek przechowywania informacji zawartych w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Podmiot taki powinien także przechowywać faktury dokumentujące zakup opakowań jednorazowych, dokumenty potwierdzające udostępnienie produktu oraz pobranie opłaty.

UWAGA!

Ewidencję liczby nabytych i wydanych opakowań lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego prowadzi się poza systemem BDO!

Przedsiębiorcy pobierający opłaty od użytkowników końcowych mają obowiązek raz na rok odprowadzić pobraną opłatę do właściwego urzędu marszałkowskiego. Pobrane od użytkowników końcowych opłaty wnosimy na odrębny rachunek KartaEwidencji.pl

**Termin opłaty
recyklingowej**

bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego **ze względu na miejsce jej pobrania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.**

Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie wielu województw rozliczają się oddzielnie za każde województwo, w którym prowadzą punkty handlowe lub gastronomiczne. W przypadku operatorów urządzeń vendingowych również decyduje miejsce ustawienia urządzenia, a nie miejsce siedziby przedsiębiorcy.

Właściwy UM

W przypadku niewniesienia do UM należnej opłaty w całości lub wniesienia jej tylko w części marszałek województwa określi wysokość należnej opłaty, wydając decyzję. W przypadku niewykonania przez przedsiębiorcę decyzji określającej wysokość należnej opłaty ustali także dodatkową opłatę w wysokości 50% kwoty niewniesionej opłaty. Ponadto, określono sankcje dla przedsiębiorców za niepobieranie opłaty od nabywających opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produkty w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Do opłaty i dodatkowej opłaty zastosowanie będą miały przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z tym że organem podatkowym w tym przypadku będzie marszałek województwa.

Opłata dodatkowa

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek złożenia sprawozdania przez jednostki handlowe i gastronomiczne. **Sprawozdanie składamy w systemie BDO do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.** Dane z tych sprawozdań służą do realizacji obowiązku nałożonego na Polskę przepisami dyrektywy 2019/904, tj. obowiązku przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdania dotyczącego zmniejszenia stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, objętych obowiązkiem zmniejszenia stosowania. **Oczywiście sprawozdania pełnią także funkcję kontrolną w stosunku do przedsiębiorców.**

Sprawozdanie roczne

Przedsiębiorcy udostępniający produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem pobrania opłaty od użytkownika końcowego składają za pośrednictwem systemu BDO [sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami](#).

Pierwsze sprawozdanie w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego należało złożyć do dnia 15 marca 2024. Sprawozdanie za 2023 rok nie zawierało informacji o należnych opłatach, bo ten obowiązek wszedł w życie dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

Sprawozdanie

Sprawozdanie za 2024 rok należy złożyć do 15 marca 2025 roku i będzie ono zawierać informacje o wysokości należnej opłaty, którą należy odprowadzić do UM. Jak złożyć prawidłowo sprawozdanie, dowiesz się w [kolejnym rozdziale](#).

Przedsiębiorcy udostępniający opakowania jednorazowe użytkownikom końcowym mieli obowiązek od dnia 24 maja 2023 roku gromadzić informacje o ilości zakupionych oraz wydanych produktów jednorazowych, pomimo że opłata była pobierana dopiero od 1 stycznia 2024 roku. Wynika to zarówno z art. 73 ust. 2 pkt 3(a) lit. F ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jak i z art. 3h. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie pobierania opłaty oraz dostępności produktów alternatywnych sprawuje Inspekcja Handlowa. Kary pieniężne dla podmiotu udostępniającego od 500 zł do 20 000 zł wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Inspekcja Handlowa przeprowadza kontrole przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego, jednostki gastronomiczne lub pakujących i oferujących napoje lub żywność za pomocą urządzenia vendingowego **od 2024 roku.**

Od dnia 1 lipca 2024 roku jednostki gastronomiczne oraz handlowe (nie dotyczy to urządzeń vendingowych) mają obowiązek zapewnić dostępność opakowań alternatywnych do opakowań będących produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub dostępność opakowań wielokrotnego użytku. Dostępność opakowań alternatywnych dla opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych dotyczy tylko opakowań objętych opłatą konsumencką SUP wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy (kubki na napoje oraz pojemniki na żywność).

Opakowania alternatywne muszą być wytworzone z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji. Przykładem alternatywnych materiałów mogą być: aluminium, metal, papier, skrobia czy otręby.

Alternatywnym opakowaniem zgodnie z ustawą mogą być także opakowania wielokrotnego użytku, nawet gdy wykonane są z tworzywa sztucznego. Trzeba jednak pamiętać, że aby opakowanie wielokrotnego użytku stanowiło alternatywę dla opakowań SUP, nie tylko samo opakowanie musi być przeznaczone i zaprojektowane do wielokrotnego użycia, ale także **przedsiębiorca prowadzący gastronomię musi je wprowadzać do obrotu tak, by realnie opakowania te były wielokrotnie użytkowane.** Nie wystarczy informowanie klientów, że opakowanie jest wielokrotnego użytku i że mogą je wykorzystać ponownie. W punkcie gastronomicznym musi być realnie wdrożony system odbierania tych opakowań i ich ponownego wykorzystania. [Problem ten szerzej opisywaliśmy tutaj.](#)

Kary
administracyjne

Opakowania
alternatywne
od 1 lipca 2024

Opakowania
wielokrotnego
użytku jako
alternatywa SUP

UWAGA!

Sam fakt posiadania w ofercie opakowań wielokrotnego użytku nie może być uznany za realizację obowiązku dostępności opakowań alternatywnych do SUP.

Mając na uwadze, że w większości jednostek gastronomicznych niemożliwe jest wdrożenie systemu odbioru opakowań wielokrotnego użytku, najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem realizacji obowiązku udostępniania opakowań alternatywnych do SUP od 1 lipca 2024 roku będzie zapewnienie dostępności opakowań wykonanych z materiałów niebędących [tworzywem sztucznym](#).

Przykłady alternatywy dla SUP

Przykłady opakowań, które mogą być uznane za opakowania alternatywne dla opakowań SUP	
Pojemniki na żywność	Kubki na napoje
✓ Pojemniki jednorazowego użytku wykonane z drewna	✓ Kubki szklane wielokrotnego użytku (bez systemu odbioru)
✓ Pojemniki jednorazowego użytku wykonane w 100% z papieru	✓ Kubki plastikowe wielokrotnego użytku (tylko z systemem odbioru)
✓ Pojemniki jednorazowego użytku wykonane z metalu	✓ Kubki jednorazowego użytku z metalu
✓ Pojemniki wielokrotnego użytku typu zgrzew (tylko z systemem odbioru)	✓ Kubki jednorazowego użytku wykonane w 100% z papieru
✓ Pojemniki jadalne wykonane w 100% z produktów naturalnych	✓ Kubki jadalne wykonane w 100% z produktów naturalnych

Warto wspomnieć, że **opakowania alternatywne dla opakowań jednorazowego użytku SUP mogą być oferowane klientom w dowolnej cenie**, również znacząco wyższej niż opakowania jednorazowe. Żaden przepis ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej nie nakłada na jednostkę gastronomiczną także obowiązku informowania o alternatywnych opakowaniach, zaleca się jednak, by informacja o ich dostępności była zawarta w menu, na stronie internetowej lub w aplikacji.

Cena opakowań alternatywnych

W praktyce należy się spodziewać, że Inspekcja Handlowa, wykonując czynności kontrolne, może podejmować próby zamówienia posiłku lub napoju w opakowaniu alternatywnym. W takim przypadku obsługa lokalu gastronomicznego musi zaoferować alternatywne dla SUP opakowanie.

13.2.2. Sprawozdanie jednostki handlowej oraz gastronomicznej w zakresie opakowań jednorazowego użytku (SUP)

Roczne sprawozdanie o ilości nabytych oraz wydanych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz należnej opłacie **składają przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego oraz jednostki gastronomiczne** ([więcej](#)). Dodatkowo sprawozdanie składają także przedsiębiorcy pakujący i oferujący napoje lub żywność za pomocą urządzenia vendingowego w opakowaniach będących produktem jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Sprawozdanie opisywane w tym rozdziale dotyczy tylko i wyłącznie wydanych kubków na napoje oraz pojemników na żywność (dział III sprawozdania), w przypadku których należy pobierać opłaty od użytkowników końcowych ([więcej](#)). Podmioty prowadzące działalność gastronomiczną wydające opakowania typu SUP mają także obowiązki w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach (dział II sprawozdania).

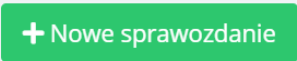
Sprawozdanie to jest częścią rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 Ustawy o odpadach). Na podstawie art. 76 Ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania w zakresie opakowań jednorazowego użytku (SUP) składają je w terminie **do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu ze względu na miejsce pobrania opłaty marszałkowi województwa**.

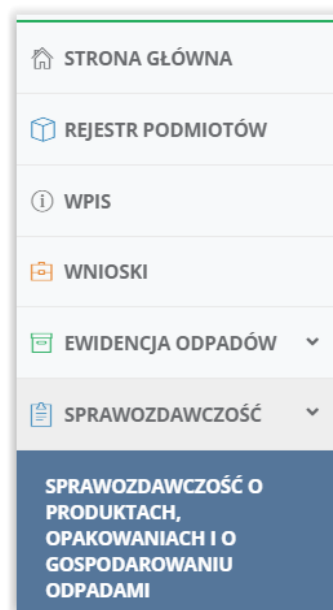
**Termin
sprawozdania**

Oznacza to, że **przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie wielu województw rozliczają się oddzielnie za każde województwo**, w którym prowadzą punkty handlowe lub gastronomiczne. W przypadku operatorów urządzeń vendingowych również decyduje miejsce ustawienia urządzenia, a nie miejsce siedziby przedsiębiorcy.

Sprawozdanie o wydanych opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych składa się za pomocą indywidualnego konta w module sprawozdawczym systemu BDO. W celu złożenie sprawozdania należy w menu bocznym systemu BDO wybrać moduł sprawozdawczy, a następnie wybrać dokument: „SPRAWOZDAWCZOŚĆ O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI”. Pokaże się lista złożonych oraz roboczych sprawozdań. Jeżeli wcześniej sprawozdania tego typu nie były tworzone, lista będzie oczywiście pusta. By utworzyć nowe sprawozdanie, należy wybrać w systemie BDO opcję

„Nowe sprawozdanie”

 + Nowe sprawozdanie



Pierwsze pełne (opłatowe) sprawozdanie w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego należało złożyć za pośrednictwem BDO do 17 marca 2025 roku za rok 2024.

**Sprawozdanie
za 2024 rok**

UWAGA!

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za rok 2024 przypada na 17 marca 2025 roku.

Ustawowy termin na złożenie sprawozdania to 15 marca za rok poprzedni, jednak zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin ten upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. **Z taką sytuacją mamy do czynienia w 2025 roku.**

**Termin
sprawozdania**

Sprawozdanie zawiera informacje o należnych opłatach oraz informacje o ilości nabytych oraz wydanych przez przedsiębiorców produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami.

Lista sprawozdań + Nowe sprawozdanie									
Liczba wszystkich sprawozdań: 2									
Lp.	Nazwa podmiotu	Numer sprawozdania	Okres sprawozdawczy	Typ sprawozdania	Adresat	Data złożenia sprawozdania	Osoba składająca sprawozdanie	Status sprawozdania	
1		2023/PROD/000123829/2/1	2023 ROK	Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			Robocze	Opcje ▾
2		2023/PROD/000123829/1/1	2023 ROK	Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			Robocze	Opcje ▾

Przechodzimy następnie do okna tworzenia nowego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, którego częścią jest sprawozdanie o wydanych opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Do utworzenia nowego sprawozdania niezbędne jest podanie:

- Okresu sprawozdawczego (w 2025 roku składamy sprawozdanie za 2024).
- Adresata, czyli właściwego ze względu na lokalizację jednostki lub urzędu vendingowego urzędu marszałkowskiego. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie różnych województw, składa **oddzielne sprawozdania do każdego z właściwych marszałków.**
- Rodzaju podmiotu składającego sprawozdanie, czyli zaznaczenie pozycji „**Prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,**

**Adresat
sprawozdania**

wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub napoje lub żywność, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania lub przedsiębiorca oferujący napoje lub żywność w tych opakowaniach przez urządzenia vendingowe”.

- Danych podmiotu składającego sprawozdanie.

UWAGA!

W przypadku prowadzenia działalności na terenie więcej niż jednego województwa należy wysłać oddzielne sprawozdania do każdego z właściwych marszałków województw.

Dział I. Tabela 1. Rodzaj podmiotu i dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

Rodzaj podmiotu *

- ☐ Wprowadzający do obrotu produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- ☐ Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- ☐ Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- ☒ Prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub napoje lub żywność, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania lub przedsiębiorca oferujący napoje lub żywność w tych opakowaniach przez urządzenia vendingowe
- ☐ Wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- ☐ Wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- ☐ Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- ☐ Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- ☐ Organizacja odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- ☐ Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- ☐ Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- ☐ Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- ☐ Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ?

Po wybraniu opcji  w systemie zostanie utworzony nowy dokument. Możemy wówczas przejść **do edycji poszczególnych działów i tabel**. W celu złożenia sprawozdania wybieramy „**Dział III. Produkty, o których mowa w załączniku 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**” oraz dodajemy „**Tabela 4. Informacja o ilości nabytych oraz wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz o wysokości należnej opłaty**”.

**Rodzaj
działalności**

Dział III

Produkty, o których mowa w załączniku 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Tabela 1. Informacja o produktach i zagospodarowaniu odpadów poużytkowych

Opcje ▾

Tabela 2. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej

Opcje ▾

Tabela 3. Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów poużytkowych

Opcje ▾

Tabela 4. Informacja o ilości nabytych oraz wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz o wysokości należnej opłaty

Opcje ▾

Tabela 5. Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wymienionych w załączniku nr 6 i nr 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

+ Dodaj

Tabela 6. Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu produktów z tworzyw sztucznych, o których mowa w załączniku nr 9 oraz o wysokości opłaty, o której mowa w art. 3k. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Opcje ▾

W oknie edycji tabeli 4 należy podać dane wynikające z ewidencji **liczby nabytych i wydanych opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność oraz kubki na napoje), którą przedsiębiorca prowadzi poza systemem BDO** ([więcej](#)).

Sprawozdanie na podstawie ewidencji

W sprawozdaniu należy podać:

- **Ilość nabytych** produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, z podziałem na:
 - kubki na napoje (ilość sztuk)
 - pojemniki na żywność (ilość sztuk)
- **Ilość wydanych** produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, z podziałem na:
 - kubki na napoje (ilość sztuk)
 - pojemniki na żywność (ilość sztuk)
- **Należna opłata** ([więcej](#)), z podziałem na:
 - kubki na napoje (z dokładnością do pełnych złotych)
 - pojemniki na żywność (z dokładnością do pełnych złotych).

W sprawozdaniu za 2023 rok podawane były tylko i wyłącznie dane o ilości nabytych i wydanych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. **Począwszy od sprawozdania za 2024 rok należy podawać także wysokość należnej opłaty oddzielnie za kubki i pojemniki na żywność.**

Za rok 2023 w pozycji „Należna opłata” należało wpisać „0”. Zgodnie z art. 20 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw **przepisy dotyczące pobieranej opłaty stosuje się dopiero od dnia 1 stycznia 2024 r.**

Należna opłata za 2023 rok

Dział III Tabela 4. Informacja o ilości nabytych oraz wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, oraz o wysokości należnej opłaty ?

Informacja dotyczy województwa * ?

lubelskie

Ilość nabytych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami [szt.] ?

kubki na napoje *

20000

pojemniki na żywność *

30000

Ilość wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami [szt.] ?

kubki na napoje *

10000

pojemniki na żywność *

20000

Należna opłata [zł] ?

kubki na napoje *

2000,00

pojemniki na żywność *

5000,00

Suma należnych opłat * ?

7000

Cofnij

Zapisz

Jak widać na powyższym przykładzie, ilość nabytych opakowań nie musi być równa lub większa od ilości wydanych opakowań, ponieważ podmiot mógł nabyć większą ilość opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego przed dniem 24 maja 2023 roku, od kiedy wprowadzono obowiązek ewidencyjny oraz sprawozdawczy.

Jeżeli dział III, tabela 4 dotycząca opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego jest jedyną, którą musimy wypełnić dla sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami dla danego województwa, wysyłamy sprawozdanie,

korzystając z opcji

➡ Złóż sprawozdanie

Mamy wówczas możliwość wglądu do sprawozdania oraz pobrania urzędowego potwierdzenia odbioru „UPO”. Sprawozdanie jest przechowywane tylko w wersji elektronicznej. Nie ma możliwości pobrania go w formacie PDF lub wydrukowania.

Warto wspomnieć, że zakres sprawozdawanych danych został zawarty bezpośrednio w ustawie o odpadach. W pewnym sensie system BDO doprecyzowuje jednak zakres danych przesyłanych do marszałków województw. Ogólny zakres danych wynikający z ustawy o odpadach został zawarty w poniższych tabelach.

UWAGA!

Podmioty mają obowiązek przechowywania dokumentów stanowiących podstawę rocznego sprawozdania przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

13.2.3. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu jednostki handlowej oraz gastronomicznej (SUP)

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W SPRAWOZDANIU JEDNOSTKI HANDLOWEJ ORAZ GASTRONOMICZNEJ W ZAKRESIE OPAKOWAŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH (SUP)	
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany okres sprawozdawczy
Opis problemu	Sprawozdania składamy w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podmiot kończy swoją działalność w trakcie roku kalendarzowego i składa wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. W przypadku złożenia sprawozdania przez pomyłkę za niewłaściwy okres sprawozdawczy nie ma możliwości wycofania takiego sprawozdania. Należy złożyć korektę „zerową”, ewentualnie zostawić sprawozdanie o statusie „Do korekty”, jeśli urząd skierował je do korekty. Następnie należy złożyć sprawozdanie za właściwy okres sprawozdawczy. W przypadku gdy omyłkowo złożyliśmy sprawozdanie za aktualny rok zamiast za rok poprzedni, w kolejnym roku sprawozdanie trzeba będzie złożyć z wykorzystaniem tego samego dokumentu w trybie korekty.
Rodzaj błędu	Błędnie wybrany adresat sprawozdania
Opis problemu	Sprawozdania składamy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce pobrania opłaty. W przypadku gdy podmiot prowadzi jednostki gastronomiczne lub handlowe na terenie kilku województw, za każde województwo składamy oddzielne sprawozdanie. W przypadku wysłania sprawozdania do niewłaściwego UM należy złożyć korektę w tym zakresie oraz złożyć nowe sprawozdanie do właściwego adresata. Jeżeli sprawozdanie jest w związku z błędem składane po terminie, należy dołączyć wyjaśnienia w sekcji „Dokumenty” pozycja „Inne dokumenty”.

Rodzaj błędu	Nie dołączono prawidłowo pełnomocnictwa
Opis problemu	W przypadku składania sprawozdania jako pełnomocnik podmiotu należy dołączyć w sekcji „Dokumenty” pełnomocnictwo w postaci pliku podpisanego cyfrowo (podpis kwalifikowany lub podpis zaufany) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej. W przypadku niedołączenia do sprawozdania wymaganych plików należy złożyć korektę sprawozdania, nie czekając na wezwanie od UM.
Rodzaj błędu	Wykazano wysokość pobranej opłaty w sprawozdaniu za 2023 rok
Opis problemu	W sprawozdaniu za rok 2023 w pozycji „Należna opłata” należy wpisać „0”. Zgodnie z art. 20 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące opłaty stosuje się dopiero od 1 stycznia 2024 r. W przypadku złożenia sprawozdania z błędem w tym zakresie należy bezwzględnie dokonać korekty sprawozdania, nie czekając na wezwanie UM.
Rodzaj błędu	Błędnie wykazano wysokość pobranej opłaty w sprawozdaniu za 2024 rok
Komentarz	W sprawozdaniu za rok 2024 składanym do 17 marca 2025 roku należy wykazać należną opłatę, mnożąc liczbę wydanych kubków na napoje lub pojemników na żywność przez stawkę określoną w rozporządzeniu (odpowiednio 0,2 zł oraz 0,25 zł). W przypadku podania wartości należnej opłaty niezgodnej z powyższymi wytycznymi, np. wysokości opłat realnie pobranych z raportu kasowego, należy bezwzględnie dokonać korekty sprawozdania, nie czekając na wezwanie UM. Dodatkowo należy do sprawozdania dołączyć wyjaśnienia w sekcji „Dokumenty” pozycja „Inne dokumenty”. W przypadku gdy podmiot odprowadził wyższą niż należna opłatę do UM, należy skierować do marszałka pismo o zwrot nadpłaty.

13.3. Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Od 2018 roku na właścicielach punktów handlowych w tym także punktów gastronomicznych ciąży obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od sprzedawanych torb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego. **Warto zauważyć, że obowiązek ten był wielokrotnie rozszerzany.** Początkowo dotyczył tylko lekkich toreb na zakupy, a opłatę odprowadzało się do marszałka województwa raz w roku. Aktualnie, po zmianach wprowadzonych w 2019 roku, obowiązek pobierania opłaty dotyczy także toreb o grubości powyżej 50 mikrometrów, a opłatę odprowadza się co kwartał. Oczywiście właściciele punktów handlowych wprowadzających tego rodzaju torby mają obowiązek rejestracji w rejestrze BDO, w Dziale VI, „Tabela 7 – Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową”.

Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego wynika z art. 40a. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, **jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego tę torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.** Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie się torby na zakupy, z uchwytnymi lub bez uchwytnych, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Obowiązek pobrania opłaty dotyczy zarówno lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów, jak i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości równej 50 mikrometrów lub większej. Tu warto zwrócić uwagę, że **opłata recyklingowa od toreb powyżej 49 mikrometrów została wprowadzona we wrześniu 2019 roku.**

**Opłata
od wszystkich
toreb**

UWAGA!

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub gdy jest oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Minister właściwy do spraw klimatu w drodze rozporządzenia ustanowił **stawkę opłaty recyklingowej za jedną torbę na poziomie 0,20 zł plus VAT** (chyba że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT). **Stawka w 2025 roku jest taka sama jak w latach poprzednich.**

Wysokość opłaty

Kwestia doliczania podatku VAT nie wynika z przepisów ochrony środowiska, lecz z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z komunikatem z dnia 22 grudnia 2017 roku znajdującym się na stronie Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Pobraną opłatę recyklingową wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Termin opłaty recyklingowej

Przedsiębiorcy dokonują wpłaty z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej na specjalny rachunek bankowy prowadzony przez właściwego marszałka województwa. Dla danego województwa wyznaczony jest jeden specjalny numer rachunku, na który wpłaty dokonują wszyscy przedsiębiorcy. Ponieważ rachunek bankowy jest wspólny dla wszystkich przedsiębiorców w województwie, szczególną uwagę należy zwrócić na tytuł przelewu, który musi umożliwić identyfikację wpłacającego. Zaleca się w tytule podać numer REGON przedsiębiorcy oraz okres, którego opłata dotyczy (rok/kwartał). W tytule przelewu można podać także ilość wydanych toreb foliowych; niektórzy marszałkowie wymagają takiej informacji. **Każdy marszałek województwa prowadzi swój specjalny rachunek bankowy, na który należy dokonać opłaty recyklingowej.**

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł opłaty recyklingowej pobranej od nabywających torby na zakupy z tworzywa sztucznego albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową. W przypadku niewykonania powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Dodatkowa opłata recyklingowa

Termin uiszczenia opłaty dodatkowej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Przedsiębiorca, który nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 do 20 000 zł. Kary te wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej. Prowadzenie działalności bez uzyskania wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł, a kara ta wymierzana jest przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Kary

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

**Ewidencja
liczby
nabytych i
wydanych
toreb**

Ewidencja liczby nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego powinna zawierać:

- **Informację o nabytych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego z podziałem na:**
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.]
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.]
 - Pozostałe powyżej 50 mikrometrów [szt.]
- **Informację o wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego z podziałem na:**
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.]
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.]
 - Pozostałe powyżej 50 mikrometrów [szt.]

**Zakres
ewidencji**

Obowiązek ewidencji toreb poniżej 15 mikrometrów wynika z faktu, że **zwolnione z opłaty recyklingowej są tylko bardzo lekkie torby** na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe **opakowanie żywności luzem**, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Oznacza to, że **torby poniżej 15 mikrometrów, które nie służą jako podstawowe opakowanie żywności luzem, muszą być ewidencjonowane i powinna być od nich pobierana opłata recyklingowa.**

**Bardzo lekkie
torby**

W sprawozdaniu dla marszałka województwa przedsiębiorca również wykazuje oddzielnie te torby poniżej 15 mikrometrów, które nie mogą być sklasyfikowane jako bardzo lekkie torby na zakupy służące jako podstawowe **opakowanie żywności luzem**.

Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, prowadzi ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

13.3.1. Roczne sprawozdanie o wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego w BDO

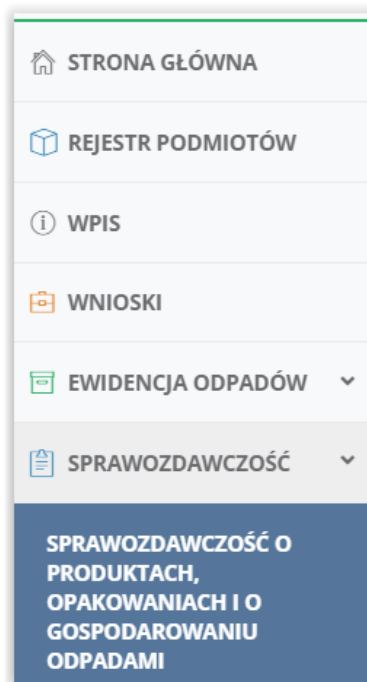
Roczne sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego składają przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w których takie torby są wydawane. Sprawozdanie to jest częścią rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 Ustawy o odpadach).

Na podstawie art. 76 Ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego, składają je w terminie **do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy** właściwemu marszałkowi województwa.

**Termin
sprawozdania**

Sprawozdanie o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego składa się za pomocą indywidualnego konta w module sprawozdawczym systemu BDO. W celu złożenie sprawozdania należy w menu bocznym systemu BDO wybrać moduł sprawozdawczy, a następnie wybrać dokument: „SPRAWOZDAWCZOŚĆ O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI”. Ukaze się lista złożonych oraz roboczych sprawozdań. Jeżeli wcześniej sprawozdania tego typu nie były tworzone, lista będzie oczywiście pusta. By utworzyć nowe sprawozdanie należy wybrać opcję

[+ Nowe sprawozdanie](#)



Przechodzimy następnie do okna tworzenia nowego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, którego częścią jest sprawozdanie o wprowadzonych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego.

Lista sprawozdań + Nowe sprawozdanie									
Liczba wszystkich sprawozdań: 2									
Lp.	Nazwa podmiotu	Numer sprawozdania	Okres sprawozdawczy	Typ sprawozdania	Adresat	Data złożenia sprawozdania	Osoba składająca sprawozdanie	Status sprawozdania	Akcje
1		2020/PROD/4	2020 ROK	Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			Robocze	Opcje
2		2019/PROD/4	2019 ROK	Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			Złożone	Opcje

By utworzyć nowe sprawozdanie, niezbędne jest podanie:

- Okresu sprawozdawczego
- Adresata, czyli właściwego urzędu marszałkowskiego. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie różnych województw, składa oddzielne sprawozdania do każdego z właściwych marszałków.
- Rodzaju podmiotu składającego sprawozdanie, czyli zaznaczenie pozycji „Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”
- Danych podmiotu składającego sprawozdanie.

**Adresat
sprawozdania**

UWAGA!

W przypadku prowadzenia działalności na terenie więcej niż jednego województwa należy wysyłać oddzielne sprawozdania do każdego z właściwych marszałków województw.

☒ Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

☐ Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

☐ Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

☐ Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dane podmiotu składającego sprawozdanie

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie *

Podmiot 333116

Telefon służbowy

797708704

E-mail służbowy *

test@test.pl

[← Powrót do listy](#) lub [Wyczyść](#) [Zapisz](#)

 Zapisz

Po wybraniu opcji w systemie zostanie utworzony nowy raport. Możemy wówczas przejść **do edycji poszczególnych działów i tabel**. W celu złożenia sprawozdania wybieramy „Dział II Opakowania” oraz dodajemy „Tabela 4. Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego”.

Dział II
Opakowania

Tabela 1. Informacja o wytworzonych opakowaniach	Opcje ▾
Tabela 2. Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach	Opcje ▾
Tabela 3. Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach	Opcje ▾
Tabela 4. Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego	Opcje ▾
Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych	+ Dodaj
Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach	Opcje ▾

W oknie edycji tabeli 4 należy podać dane wynikające z ewidencji **liczby nabytych i wydanych toreb, którą przedsiębiorca prowadzi poza systemem BDO.**

W sprawozdaniu należy podać:

- Informację o nabytych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego z podziałem na:
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.]
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.]
 - Pozostałe powyżej 50 mikrometrów [szt.]
- Informację o wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego z podziałem na:
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.]
 - Lekkie o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.]
 - Pozostałe powyżej 50 mikrometrów [szt.]

DZIAŁ II TABELA 4. INFORMACJA O TORBACH NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ?

INFORMACJA O TORBACH NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Informacja o nabytych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego

lekkih o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.]	lekkih o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.]	pozostałych [szt.] *
5000	3000	1000

Informacja o wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego

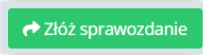
lekkih o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów [szt.]	lekkih o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów [szt.]	pozostałych [szt.] *
4142	2889	636

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący toreb poniżej 15 mikrometrów wynika z faktu, że zwolnione z opłaty recyklingowej są tylko te bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe

KartaEwidencji.pl

opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Oznacza to, że **torby poniżej 15 mikrometrów, które nie służą jako podstawowe opakowanie żywności luzem, muszą być wykazane w sprawozdaniu.**

Jeżeli tabela 4 dotycząca toreb z tworzywa sztucznego jest jedyną, którą musimy wypełnić dla sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami dla danego województwa, wysyłamy sprawozdanie, korzystając z opcji

 Złóż sprawozdanie

Mamy wówczas możliwość wglądu do niego oraz pobrania urzędowego potwierdzenia odbioru „UPO”. Sprawozdanie jest przechowywane tylko w wersji elektronicznej. Nie ma możliwości pobrania go w formacie PDF lub wydrukowania.

Warto wspomnieć, że zakres sprawozdawanych danych został zawarty bezpośrednio w ustawie o odpadach. W pewnym sensie system BDO doprecyzowuje jednak zakres danych przesyłanych do marszałków województw. Ogólny zakres danych wynikający z ustawy o odpadach został zawarty w poniższych tabelach.

UWAGA!

Podmioty mają obowiązek przechowywania dokumentów stanowiących podstawę rocznego sprawozdania przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

**Obowiązek
przechowywania
dokumentów**

13.4. Produkty w opakowaniach w gastronomii i handlu

Nadmiar opakowań, z którym mamy do czynienia współcześnie, niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla gospodarki. Niemniej jednak trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie handlu lub gastronomii bez opakowań.

Cel regulacji

Między innymi w celu zmniejszenia ilości i szkodliwego wpływu na środowisko opakowań i odpadów opakowaniowych powstała ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jednym z kluczowych założeń ustawy jest odpowiedzialność przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach za odpady opakowaniowe, które nieuchronnie powstaną po tym, gdy klient rozpakuje lub skonsument zakupiony produkt.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Opisywane w tym rozdziale wymagania kierowane są do przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują opakowania. Przy czym nie ma znaczenia, czy opakowanie jest niezbędne do celów higienicznych lub logistycznych, czy służy tylko celom marketingowym.

Każdy przedsiębiorca, który samodzielnie pakuje produkty w opakowania lub dokonuje importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, ma obowiązek zapewnienia recyklingu tych opakowań lub wniesienia opłaty produktowej.

Kto ma obowiązek

Oczywiście nie mówimy tu o zapewnieniu recyklingu tych samych opakowań, w których sprzedaliśmy nasze produkty. Dostawca pizzy nie będzie czekał, aż klient odda mu puste pudełko, a właściciel sklepu internetowego nie będzie prosił klientów, by odsyłali mu odpady opakowaniowe. Obowiązek zapewnienia recyklingu polega na tym, że przedsiębiorca powinien ustalić, ile kilogramów opakowań z danego materiału wprowadził do obrotu w danym roku. Następnie należy oddać do recyklingu określoną masę odpadów opakowaniowych wykonanych z tego samego materiału lub odprowadzić opłatę produktową za opakowania.

Dlaczego te obowiązki są skierowane do tych właśnie przedsiębiorców? Przede wszystkim, to **przedsiębiorcy dokonują wyboru, jakie opakowania i w jakiej ilości będą wykorzystywali w swojej działalności**. Wymagania prawne mają ich zmotywować do zmniejszenia ilości wykorzystywanych opakowań oraz do korzystania z opakowań, które można poddać recyklingowi.

Mniej opakowań

Kluczowa dla zrozumienia obowiązków ciążących na podmiocie wprowadzającym produkty w opakowaniach jest prawidłowa identyfikacja, co jest opakowaniem.

**Co jest
opakowaniem**

W rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej u.g.o.o.o.) **opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów. Za produkty uznawane są zarówno surowce, jak i towary przetworzone.**

W gastronomii jako opakowania należy traktować między innymi:

- pojemniki na żywność niezależnie od materiału
- torby na zakupy niezależnie od materiału
- jednorazowe talerze niezależnie od materiału
- jednorazowe kubki na napoje niezależnie od materiału
- folię spożywczą
- torebki na kanapki
- folię aluminiową
- formy do ciasta sprzedawane razem z produktem
- etykiety.

W gastronomii opakowaniami nie będą:

- mieszadełka do napojów niezależnie od materiału
- słomki niezależnie od materiału
- jednorazowe sztucce niezależnie od materiału.

Na potrzeby realizacji obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach opakowania klasyfikuje się, biorąc pod uwagę materiał, z jakiego zostały wykonane.

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych):

**Rodzaje
opakowań**

- opakowania z tworzyw sztucznych
- opakowania z aluminium
- opakowania z metali żelaznych
- opakowania z papieru i tektury
- opakowania ze szkła
- opakowania z drewna
- opakowania wielomateriałowe
- opakowania po środkach niebezpiecznych
- pozostałe opakowania.

Przez opakowanie wielomateriałowe rozumie się **opakowanie wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogą być ręcznie oddzielone** i które tworzą integralną całość, składającą się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie. Przykładem najbardziej popularnego opakowania wielomateriałowego są kartony na soki lub mleko. **W gastronomii z opakowaniami wielomateriałowymi mamy do czynienia najczęściej w przypadku kubków papierowych, które pokryte są dodatkowo bardzo cienką powłoką z tworzywa sztucznego**, aby zapewnić ich szczelność. Warto zwrócić uwagę, że opakowania wielomateriałowe wykorzystywane w gastronomii najczęściej są także [opakowaniami typu SUP](#).

Opakowania wielomateriałowe nie mogą być rozliczane przez organizację odzysku opakowań. Przedsiębiorca może w tym zakresie rozliczyć opakowania wielomateriałowe samodzielnie lub podpisać dodatkową umowę z jedną z [organizacji samorządu gospodarczego](#). Gdy opakowania wielomateriałowe stanowią tylko niewielką część łącznej masy wprowadzonych do obrotu opakowań, często bardziej opłaca się rozliczyć je samodzielnie i wpłacić opłatę produktową. Dopuszczalne jest samodzielne rozliczenie opakowań wielomateriałowych przy jednoczesnym podpisaniu umowy z organizacją odzysku na pozostałe opakowania.

Przykład



Na powyższych zdjęciach widzimy kubki papierowe przeznaczone do spożywania gorących napojów zawierające dodatkową warstwę tworzywa sztucznego. Kubki te są w świetle ustawy u.g.o.o.o. opakowaniami wielomateriałowymi. Kubki te jednocześnie są opakowaniem typu SUP, ponieważ zawierają tworzywo sztuczne.

W kategorii „pozostałe opakowania” sklasyfikowane będą wszystkie te opakowania, które nie mogą być sklasyfikowane w pozostałych kategoriach. Przykładem opakowania z kategorii „pozostałe opakowania” może być torba bawełniana wykonana bez domieszki tworzywa sztucznego.

Przykład



Opakowania w gastronomii

Na powyższych zdjęciach widzimy opakowania często wykorzystywane w gastronomii. Opakowanie po lewej stronie po wprowadzeniu do obrotu wraz z produktem (np. pierogami) oznaczać będzie obowiązek rozliczenia się z tworzywa sztucznego (tacka, folia spożywcza) oraz papieru (etykieta). Opakowanie po prawej stronie po wprowadzeniu do obrotu wraz z produktem (np. pizzą), oznaczać będzie obowiązek rozliczenia się z papieru i tektury (pudełko) oraz aluminium (folia aluminiowa). **Obydwa opakowania nie będą traktowane jako wielomateriałowe, ponieważ materiały można od siebie bez problemu rozdzielić.**

Przykład



Opakowania w handlu

Na powyższych zdjęciach widzimy opakowania często wykorzystywane w handlu. Po wprowadzeniu do obrotu wraz z produktami powstanie obowiązek rozliczenia się z następujących rodzajów opakowania: papier i tektura (karton oraz etykieta), tworzywo sztuczne (wypełniacz i folia stretch), drewno (paleta). Warto pamiętać, że także import lub wewnątrzwspólnotowe nabycia produktów tego typu jak na zdjęciu jest wprowadzeniem do obrotu produktów w opakowaniach.

Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest każdy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach. Podmiot, który udostępnia **jakikolwiek produkt po raz pierwszy w Polsce w danym opakowaniu w ramach działalności gospodarczej**, jest w świetle Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach. Dotyczy to zarówno pakowania przez przedsiębiorcę produktów wytworzone przez innego przedsiębiorcę, jak i pakowania produktów, które dany przedsiębiorca wytworzył samodzielnie.

Przedsiębiorca wprowadzający

UWAGA!

W uproszczeniu – przedsiębiorca musi rozliczyć się z każdego opakowania, w które pakuje produkty, aby je wprowadzić do obrotu.

Dodatkowo ustawa u.g.o.o.o. wymienia szczególne przypadki, kiedy przedsiębiorca staje się wprowadzającym produkty w opakowaniach. Przedsiębiorcą objętym obowiązkami będzie także przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem (znak towarowy, nazwa), których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy.

Szczególny przypadek

Przykład

Gdy restauracja zleca innej firmie produkcję napojów pod swoją własną nazwą, to nie producent napojów, a restauracja będzie musiała rozliczyć się z opakowań. Gdy przedsiębiorca kupuje napoje w hurtowni, z opakowań rozlicza się producent lub importer napojów.

Często popełnianym przez przedsiębiorców błędem jest założenie, że wprowadzającymi produkty w opakowaniach staną się tylko wtedy, gdy na opakowaniach będzie widniała nazwa lub logo ich firmy. **W sytuacji gdy przedsiębiorca sam wytwarza produkt, np. pizzę czy kawę, nie ma znaczenia, czy na pudełku znajduje się jego nazwa czy nie.**

Logo nie ma znaczenia

W gastronomii do wprowadzenia produktów (posiłków) w opakowaniach dochodzi z reguły, gdy pakujemy posiłki wytworzone (np. ugotowane) przez przedsiębiorcę w lokalu. W takiej sytuacji dochodzi do wytworzenia produktu, np. pizzy, a następnie do zapakowania produktu w opakowanie, np. z tektury, w celu dostawy. **Mamy wtedy do czynienia z wprowadzeniem do obrotu produktu w opakowaniu.**

Fakt wytworzenia produktu przez przedsiębiorcę jest istotny o tyle, że ustawodawca przewidział zwolnienie dla przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 500 m², sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach. Powyższe zwolnienie odnosi się jednak do sytuacji,

**500 m²
nie dotyczy
gastronomii**

gdy w jednostce handlowej następuje pakowanie produktów nabytych od innych przedsiębiorców. Nie ma więc zastosowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje własne wyroby, tak jak to ma miejsce w gastronomii. Dodatkowo należy zauważyć, że **urzędy marszałkowskie (UM) podważają możliwość uznania jednostki gastronomicznej za jednostkę handlu detalicznego poniżej 500 m²**. Wyłączenie to ma jednak zastosowanie w handlu stacjonarnym i dotyczy także przedsiębiorcy, który prowadzi więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni sprzedaży poniżej 5000 m².

Wprowadzenie do obrotu to **odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji**. Do wprowadzenia do obrotu produktu w opakowaniach może dojść także w przypadku gdy przedsiębiorca importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach. **W tym także na własne potrzeby.**

Dzień wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach to:

- dzień ich wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju
- dzień ich przywozu na terytorium kraju
- dzień wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

Co ważne, ustawa u.g.o.o.o. dotyczy tylko przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. **Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest przedsiębiorcą**, a więc nie może być uznana za podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach.

Tylko przedsiębiorcy

Warto pamiętać, że obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu nie dotyczy opakowań, w których w danym roku kalendarzowym przedsiębiorcy wprowadzili produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami.

Eksport można odliczyć

Problematyka związana z gospodarką opakowaniami jest niezwykle złożona, dlatego w tym rozdziale przedstawimy tylko wybrane informacje, istotne z punktu widzenia handlu i gastronomii, tak aby ułatwić przedsiębiorcom realizację tych obowiązków.

Podmiot wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach poza obowiązkiem rejestracji w BDO ma także liczne dodatkowe obowiązki oraz może być zobowiązany do wnoszenia opłaty produktowej.

UWAGA!

Rejestracja w BDO to dopiero początek obowiązków.

Podstawowe obowiązki podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach:

- Obowiązek rejestracji w BDO (Dział VI, Tabela 4)
- [Obowiązek wnoszenia opłaty rejestracyjnej oraz rocznej za wpis w BDO](#)
- Obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach (m.in. paragony)
- Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych lub **obowiązek wniesienia opłaty produktowej**
- Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub ich finansowania lub obowiązek wpłaty do urzędu marszałkowskiego 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu **w poprzednim roku kalendarzowym**
- Obowiązek prowadzenia ewidencji opakowań, obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym
- [Obowiązek złożenia przez system BDO rocznego sprawozdania o produktach i opakowaniach do Marszałka Województwa do 15 marca za rok poprzedni.](#)

Obowiązki

Przed rozpoczęciem działalności podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach powinien zarejestrować się w rejestrze BDO. Rejestracja w tym zakresie polega na wypełnieniu tabeli 4 w dziale VI rejestru BDO. Wypełniając tabelę, należy wskazać, jakiego rodzaju opakowania są wprowadzane do obrotu wraz z produktami oraz **czy obowiązki są realizowane samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku.**

Rejestracja jako podmiot wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach wiąże się z obowiązkiem wnoszenia [opłaty rejestrowej oraz w kolejnych latach opłaty rocznej BDO](#).

Szczególnie w gastronomii należy pamiętać, że w przypadku gdy wydawane są opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego [typu SUP](#), rejestracja powinna także obejmować Dział II tabelę 8 rejestru BDO.

**Pamiętaj
o SUP**

UWAGA!

Jeżeli rejestrujesz w BDO podmiot jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych SUP (Dział II Tabela 8), niezbędna jest także rejestracja jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach (Dział VI Tabela 4).

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach ma obowiązek **umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu.** Dotyczy to przede wszystkim **paragonów oraz faktur**

**BDO na
paragonach**

wystawianych przez tego przedsiębiorcę w związku ze sprzedażą produktów. Na dokumentach należy umieścić cały 9 cyfrowy numer BDO np. „BDO: 012345678” także z zerami na początku.



Jak pisaliśmy na początku tego rozdziału, przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach ponosi odpowiedzialność za opakowania, w których wprowadził do obrotu produkty. **Podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu dla opakowań tego samego rodzaju, jak te, w których wprowadził do obrotu swoje produkty.**

Obowiązek zapewnienia recyklingu polega na tym, że przedsiębiorca powinien ustalić, ile kilogramów opakowań z danego materiału wprowadził do obrotu w danym roku. Następnie należy oddać do recyklingu określoną masę odpadów opakowaniowych wykonanych z tego samego materiału lub odprowadzić opłatę produktową.

**Obowiązek
recyklingu**

W praktyce w chwili obecnej przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mają trzy możliwości rozliczenia obowiązków jako podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach:

- Jeżeli w ciągu roku wprowadzili do obrotu **mniej niż jedną tonę (<1 Mg) opakowań, powinni rozliczyć się samodzielnie, ubiegając się w UM o zwolnienie (pomoc *de minimis*).**
- Jeżeli w ciągu roku wprowadzili do obrotu **więcej niż jedną tonę (>1 Mg) opakowań, powinni rozliczyć się za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.**
- Jeżeli nie zdążyli rozliczyć się w terminie za lata poprzednie lub podpisać umowy z organizacją odzysku, **muszą rozliczyć się samodzielnie i wpłacić opłatę produktową.**

**3 sposoby
realizacji
obowiązków**

Sposoby realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach w gastronomii	
Sposób realizacji obowiązków	Wady oraz zalety
Samodzielnie – w przypadku osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	✓ duże obciążenie biurowe ✓ należy odpowiednią masę własnych odpadów opakowaniowych przekazać do recyklera ✓ wymagane dokumenty DPR
Samodzielnie – w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	✓ średnie obciążenie biurowe ✓ relatywnie wysoka roczna opłata produktowa za opakowania ✓ opłata za kampanie edukacyjne
Samodzielnie, ubiegając się w UM o zwolnienie (pomoc <i>de minimis</i>) w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	✓ duże obciążenie biurowe ✓ do 1 tony opakowań brak opłat produktowych za opakowania ✓ należy dotrzymać terminu
Za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań	✓ minimalna biurokracja ✓ opłaty często niższe niż opłata produktowa, (ale wyższe niż w przypadku pomocy <i>de minimis</i>)

Oprócz obowiązku zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach mają także obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Kampanie edukacyjne to każde działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, na środowisko i zdrowie ludzi. Podobnie jak w przypadku obowiązku recyklingu obowiązek realizowania publicznych kampanii edukacyjnych może być realizowany samodzielnie, za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań lub poprzez wniesienie opłaty na konto Marszałka Województwa.

Kampanie edukacyjne

Wprowadzający produkty w opakowaniach, samodzielnie wykonując obowiązki, przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub **przekazuje na rachunek bankowy Marszałka Województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym**. W przypadku podpisania umowy z organizacją odzysku, to organizacja odzysku realizuje obowiązki w tym zakresie w imieniu przedsiębiorcy.

Powyższe obowiązki dotyczą także podmiotów, które wprowadzają do obrotu minimalne ilości opakowań (wraz z produktami). Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o **łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony**, mogą być zwolnieni z większości tych

Pomoc *de minimis*

obowiązków, muszą jednak złożyć w terminie do 15 marca za rok poprzedni sprawozdanie w systemie BDO wraz z dokumentami związanymi z pomocą *de minimis*.

Rozliczenie roczne obowiązków jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach, wraz z wyliczeniem kosztów, opisujemy szczegółowo w kolejnych rozdziałach.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia ewidencji opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty. Obowiązek ten należy realizować **niezależnie od sposobu realizacji obowiązków – także w przypadku podpisania umowy z organizacją odzysku**.

**Ewidencja
opakowań**

Ewidencję należy prowadzić w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmując **informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym z podziałem na rodzaje opakowań (materiał)**.

UWAGA!

Ewidencja opakowań stanowi [podstawę do rozliczenia](#) oraz złożenia rocznych sprawozdań w BDO i jest prowadzona poza systemem BDO.

Prowadząc ewidencję opakowań, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze przepis art. 9 ust. 3 ustawy u.g.o.o.o, który mówi o tym, że **ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach nie nastąpiło, spoczywa na wprowadzającym je do obrotu przedsiębiorcy**. Istnieją dwa podejścia do zbierania danych do ewidencji opakowań.

Pierwsze zakłada, że masa opakowań jest oblicza na podstawie ilości sprzedanych lub wydanych produktów. W takim przypadku przedsiębiorca dzieli sprzedawane produkty na kategorie, biorąc pod uwagę masę i rodzaj opakowań, jakie są wprowadzane do obrotu. Dzięki temu wie, że sprzedaż jednej sztuki produktu typu A oznacza przykładowo 50 gram opakowań z papieru i tektury oraz 5 gram opakowań z tworzywa sztucznego. W takiej sytuacji na koniec roku ustalana jest ilość sprzedanych lub sprowadzonych do Polski produktów i na tej podstawie ustala się masę opakowań wprowadzonych do obrotu z tymi produktami. Trzymając się powyższego przykładu, sprzedaż 1000 sztuk produktu typu A oznaczałaby wprowadzenie do obrotu 50 kg (1000 szt. x 50 gram) papieru i tektury oraz 5 kg (1000 szt. x 5 gram) opakowań z tworzywa sztucznego.

**Ewidencja
opakowań na
podstawie
sprzedaży**

W gastronomii, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności, przedsiębiorcy często decydują się na drugie podejście – ewidencję opakowań nie na podstawie sprzedaży, tylko na podstawie faktur zakupowych za opakowania. Jednym z powodów takiego rozwiązania jest duża rotacja opakowań w gastronomii oraz nieprecyzyjne dane o sprzedaży pobierane z raportów kasowych.

**Ewidencja
opakowań na
podstawie
zakupów**

W takim przypadku przedsiębiorca ustala ilość, masę oraz rodzaj opakowań, które nabył w danym roku kalendarzowym na podstawie raportów od dostawcy lub faktur zakupowych. W Polsce niestety mało dostawców udostępnia masę opakowań. Należy w takiej sytuacji po prostu zważyć opakowania danego typu, a następnie wprowadzić do ewidencji opakowań ilość sztuk z faktur zakupowych.

Przykładowa ewidencja opakowań wprowadzanych do obrotu z produktami wraz z ewidencją opakowań typu SUP (pobierz przykładową ewidencję: [plik Excel](#))

nazwa	Rodzaj opakowania (material)	SUP	Ilość paczek	Ilość sztuk w paczce	Ilość sztuk nabytych i wprowadzonych do obrotu	Masa jednostkowa sztuki [kg]	Razem masa opakowań wprowadzona do obrotu [kg]	Ilość wydanych pojemników SUP [sztuki]	Ilość wydanych kubków SUP [sztuki]	Oplata SUP [zł]
Woreczki strunowe 200x250	Tworzywo sztuczne	Nie	100	100	10000	0,0049	49	0	0	0
FOLIA PCV 38cm x 1500m SL38 Linalta 9my	Tworzywo sztuczne	Nie	1	1	1	5,35	5,35	0	0	0
Folia PCV LINWRAP LINALTA SL38	Tworzywo sztuczne	Nie	1	1	1	4,35	4,35	0	0	0
Folia spożywcza PE 45cm cienka tuleja (0,81kg brutto)	Tworzywo sztuczne	Nie	3	1	3	0,81	2,43	0	0	0
Folia 2,5 kg	Tworzywo sztuczne	Nie		1	0	2,5	0	0	0	0
Tacka styropianowa biała nr 29-16 218x135x16	Tworzywo sztuczne	Nie	10	930	9300	0,008	74,4	0	0	0
Pojemnik okrągły 350ml. PP	Tworzywo sztuczne	TAK pojemnik	4	50	200	0,12	24	200	0	50
Wieczko pojemnik okrągły PP	Tworzywo sztuczne	Nie	3	50	150	0,004	0,6	0	0	0
Razem tworzywo sztuczne [Mg] (podstawa do wyliczenia opłaty produktowej)							0,16013	0	0	0
Foremka alum.R48G-101 800 ml	Aluminium	Nie	5	50	250	0,024	6	0	0	0
Foremka alum.R26G-126 550 ml	Aluminium	Nie	5	50	250	0,017	4,25	0	0	0
Foremka alum. 600/650 ml	Aluminium	Nie	5	50	250	0,019	4,75	0	0	0
Razem aluminium [Mg] (podstawa do wyliczenia opłaty produktowej)							0,015	0	0	0
Pojemnik салатowy Kraft 750 ml	Wielomateriałowe	TAK pojemnik	1	50	50	0,019	0,95	50	0	12,5
Pojemnik салатowy Kraft 520 ml	Wielomateriałowe	TAK pojemnik	1	50	50	0,015	0,75	50	0	12,5
Kubek papier + PP	Wielomateriałowe	TAK kubek	5	100	500	0,019	9,5	0	500	100
Razem opakowania wielomateriałowe [MG] (podstawa do wyliczenia opłaty produktowej)							0,0112	0	0	0
Razem pojemniki na żywność typu SUP								300		
Razem kubki na napoje typu SUP									500	

Dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy przekraczają 1 tonę opakowań rocznie, zdecydowanie **najlepszym sposobem realizacji tych obowiązków będzie współpraca z organizacją odzysku opakowań** ze względu na najmniejsze zaangażowanie przedsiębiorcy w sprawy rozliczeń oraz sprawozdawczość. Realizując te obowiązki z organizacją odzysku, przedsiębiorca ma obowiązek podać organizacji odzysku masę opakowań wprowadzonych do obrotu. Organizacja odzysku zrealizuje pozostałe obowiązki oraz złoży w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie do Marszałka Województwa. Oczywiście za swoje usługi organizacja odzysku wystawi fakturę.

W przypadku przedsiębiorcy, który wprowadził w 2024 roku do obrotu **499 kg opakowań z tworzyw sztucznych oraz 500 kg opakowań z papieru i tektury** roczna opłata produktowa, którą należy przekazać Marszałkowi Województwa wynosi rocznie **1 931 zł**. Dodatkowo należy do tego doliczyć opłaty za kampanie edukacyjne w wysokości 2% netto wartości opakowań w roku poprzednim przynajmniej w wysokości 200 zł. Łączna kwota do zapłaty przy samodzielnej realizacji obowiązków wyniesie więc **ponad 2 131 zł**.

Jaki sposób rozliczenia wybrać

Przykładowe koszty

W przypadku podpisania umowy z organizacją odzysku opakowań **kwota, jaką będziemy musieli zapłacić, będzie znacząco niższa niż opłata produktowa.**

**Organizacja
odzysku**

KartaEwidencji.pl jest partnerem organizacji odzysku [TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.](#), sprawdziliśmy więc, ile wynosi opłata w tej organizacji dla tych samych mas opakowań, jak w powyższym przykładzie.

Umowa na rok 2025

Chcę przekazać obowiązki za rok 2024 ☐

Opakowania

Opony, oleje

Baterie i akumulatory

Sprzęt elektryczny

Opakowania

Masa rocznie

Nowe

 Tworzywa sztuczne	499	kg	☐
 Aluminium	0	kg	☐
 Stal	0	kg	☐
 Papier	500	kg	☐
 Szkło	0	kg	☐
 Drewno	0	kg	☐
 Pozostałe	0	kg	☐

Szczegóły Twojej umowy

Przejęcie obowiązków wprowadzającego
Umowa na rok 2025

W ramach umowy **Organizacja sfinansuje Publiczne Kampanie Edukacyjne**. Dodatkowo, to Organizacja **złoży roczne sprawozdanie w BDO**.

Rozliczając się samodzielnie zapłacisz co najmniej: **2639 zł**
Podpisując z nami umowę zapłacisz o wiele mniej!

Mam kod rabatowy

Kod rabatowy: **-50 zł**

Do zapłaty **699.00 zł netto**

Przelicz Dalej

Różnica jest znacząca! W przypadku wartości z naszego powyższego przykładu organizacja odzysku opakowań przejęłaby obowiązki za przedsiębiorcę za **699 zł**. W tym przypadku **przedsiębiorca oszczędziłby na opłacie produktowej ponad 1 400 zł**. Dodatkowo ważną korzyścią dla przedsiębiorcy jest fakt, że **organizacja odzysku złoży za przedsiębiorcę sprawozdanie** w zakresie produktów w opakowaniach w BDO. Im więcej opakowań wprowadzamy do obrotu, tym bardziej opłaca się podpisać umowę z organizacją odzysku.

Czytelnicy naszego poradnika mogą skorzystać w organizacji „TOM” odzysku z dodatkowego kodu rabatowego: „[karta25](#)”. Kod rabatowy należy podać na stronie internetowej lub telefonicznie. Zaletą organizacji [TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.](#) jest, oprócz niskiej ceny, także możliwość prostego i szybkiego [podpisania umowy on-line](#).

**Kod rabatowy
„[karta25](#)”**

Przykładowe koszty realizacji obowiązków dla przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu 999 kg opakowań (499 kg opakowań z tworzyw sztucznych oraz 500 kg opakowań z papieru i tektury)

Sposób realizacji obowiązków	Całkowity koszt realizacji obowiązków
Samodzielnie w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	1 931 zł (dodatkowo opłata za kampanie edukacyjne ponad 200 zł)
Samodzielnie, ubiegając się w UM o zwolnienie (pomoc <i>de minimis</i>) w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych	0 zł (tylko dla przedsiębiorców, którzy nie przekraczają 1 tony opakowań)
Za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań: TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.	699 zł (sprawozdanie w BDO składa za przedsiębiorcę organizacja odzysku opakowań)

Warto pamiętać, że organizacje odzysku opakowań to prywatne firmy, które muszą jednak spełnić szereg wymagań, aby status organizacji odzysku uzyskać – obowiązki organizacji odzysku opakowań są zapisane w ustawie opakowaniowej. **Lokalizacja organizacji odzysku nie ma znaczenia**, ponieważ organizacje te realizują swoje obowiązki na terenie całego kraju. Wybierając organizację odzysku, warto brać pod uwagę cenę usług oraz wygodę w zakresie podpisywania umowy.

Jak wybrać organizację odzysku

13.4.1. Roczne rozliczenie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach jest potencjalnie **zobowiązany do wnoszenia opłaty produktowej**. W związku z powyższym zanim przedsiębiorca przystąpi do wypełnienia rocznego sprawozdania o produktach i opakowaniach, musi **wyliczyć wysokość należnej opłaty produktowej**.

Podstawą do wyliczeń jest ewidencja opakowań, z której powinna wynikać masa opakowań, w których w danym roku kalendarzowym wprowadzono do obrotu produkty, wraz z podziałem na rodzaje opakowań (materiał).

Podstawą jest ewidencja opakowań

Sposób obliczania wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu został opisany w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej u.g.o.o.o.).

$$OP_{rec.} = \frac{(M_1 \cdot SO_1 + M_2 \cdot SO_2 + \dots + M_n \cdot SO_n)}{M_{całkowita}} \cdot (P_{recyklingu} \cdot M_{całkowita} - M_{poddana recyklingowi})$$

UWAGA!

W rozdziale tym nie będziemy szczegółowo analizować metodologii obliczania wysokości opłaty produktowej. Przedstawimy tylko niezbędne informacje, aby Czytelnik mógł świadomie skorzystać z [kalkulatorów](#), które przygotowaliśmy.

Przystępując do rozliczenia rocznego, należy mieć na uwadze:

- Należne opłaty produktowe wylicza się w inny sposób, w przypadku gdy opłata ma być wpłacona do urzędu marszałkowskiego, a w inny sposób w przypadku składania wniosku o zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy *de minimis* ([dostępne są dwie wersje kalkulatora](#)).
- Opłata produktowa tak naprawdę jest sumą opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań oraz dodatkowo za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu dla wszystkie opakowania razem (recykling ogółem).
- Każdy rodzaj opakowań ma swoją stawkę opłaty produktowej.
- Każdy rodzaj opakowań ma inny poziom wymaganego poziomu odzysku.
- Wymagane poziomy odzysku wzrastają co roku, w związku z powyższym należy co roku pobierać nowy kalkulator na dany rok sprawozdawczy.

Zanim przystąpisz do rozliczenia

- Należną opłatę wylicza się nie od całej masy wprowadzonych w danym roku do obrotu opakowań, tylko od masy opakowań, dla których przedsiębiorca miał obowiązek zapewnić recykling (w zależności od wymaganych poziomów recyklingu). W [kalkulatorze](#) należy wprowadzić masę opakowań wprowadzonych w danym roku do obrotu zgodnie ze stanem rzeczywistym. [Kalkulator](#) automatycznie uwzględni wymagane poziomy odzysku.
- **Co do zasady opłatę produktową oblicza się na podstawie masy opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy (rok sprawozdawczy).**
- Przedsiębiorca, który w poprzedzającym roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza opłatę produktową dla tego rodzaju opakowań na podstawie masy opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku sprawozdawczym ([kalkulator](#) po wprowadzeniu masy opakowań automatycznie wybiera rok stanowiący podstawę).
- Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, który w danym roku sprawozdawczym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, nie wnosi za ten rok opłaty produktowej za dany rodzaj opakowań.

Zanim
przystąpisz do
rozliczenia

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach, przygotowując rozliczenie opłaty produktowej oraz wypełniając sprawozdanie, musi podać:

Masa
opakowań

- masę opakowań w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy
- masę opakowań w danym roku kalendarzowym
- masę opakowań stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu.

Jest tak dlatego, że **co do zasady podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu stanowi masa opakowań wprowadzona w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy** (rok sprawozdawczy). Dlaczego rozliczamy opakowania z rocznym przesunięciem? Odpowiedź jest prosta – przedsiębiorcą musi mieć czas, by osiągnąć wymagany poziom recyklingu. Dla większości przedsiębiorców jest to nieintuicyjne, ponieważ nie próbują oni osiągnąć wymaganych poziomów recyklingu poprzez oddanie swoich odpadów do recyklingu (by uzyskać DPR).

Trzeba jednak pamiętać, że od powyższej zasady istnieje wyjątek. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, **który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach** danego rodzaju, oblicza poziom recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do **masy opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym (rok sprawozdawczy)**.

Wyjątek

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczął działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach w 2024 roku. Podczas składania w 2025 roku sprawozdania za 2024 rok masą opakowań stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu będzie masa opakowań wprowadzona w 2024 roku.

Przykład

Przedsiębiorca wprowadził w 2023 roku 3 tony opakowań z drewna, a w kolejnym 2024 roku wprowadził 7 ton opakowań z drewna. Składając w 2025 roku sprawozdanie za 2024 rok masą opakowań stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu będzie masa opakowań wprowadzona w 2023 roku czyli 3 tony.

UWAGA!

W przypadku podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy *de minimis* podstawę do wyliczenia stanowi zawsze masa opakowań wprowadzona do obrotu w danym roku sprawozdawczym!

Jak już wspominaliśmy, należne opłaty produktowe wylicza się w inny sposób, w przypadku gdy opłata ma być wpłacona do urzędu marszałkowskiego, a w inny – w przypadku składania wniosku o zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy *de minimis*.

Udostępniamy do pobrania dwa kalkulatory:

1. [Kalkulator opłaty produktowej dla podmiotu dokonującego wpłaty na konto Marszałka Województwa \(pobierz plik Excel\)](#)
2. [Kalkulator opłaty produktowej dla podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z opłaty w ramach pomocy *de minimis* \(pobierz plik Excel\)](#)

**Pobierz
kalkulatory**

Pierwszy kalkulator opłaty produktowej za opakowania wprowadzone do obrotu jest przeznaczony dla podmiotu, który wnosi opłaty na rachunek bankowy właściwego ze względu na swoją siedzibę Marszałka Województwa. Kalkulator zakłada, że podmiot nie posiada dokumentów potwierdzających recykling (DPR), tym samym osiągnięty poziom recyklingu jest równy 0% (zero).

**Kalkulator
opłata
produktowa**

Kalkulator został przygotowany tak, by maksymalnie uprościć wyliczenie opłaty produktowej oraz złożenie sprawozdania w systemie BDO. **Wystarczy, że wypełnisz żółte pola, a kalkulator automatycznie wybierze rok stanowiący podstawę do rozliczenia i wyliczy należną opłatę produktową.** Kalkulator obliczy także minimalną wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie

edukacyjne. Opłata na kampanie edukacyjne wynosi 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. W pierwszym roku działalności opłaty na kampanie edukacyjne się nie wnoszą.

W arkuszu znajdziesz wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia sprawozdania w systemie BDO, takie jak wymagane czy osiągnięte poziomy odzysku. Wystarczy przepisać wartości z kalkulatora do wskazanych w nim tabel sprawozdania.

Kalkulator opłaty produktowej - podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach (podmiot dokonujący wpłaty na konto Marszałka Województwa)						Rok: 2024		
Kalkulator dotyczy: Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO Dział II Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych Dział II Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach Dział II Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej						Kalkulator jest częścią Poradnika BDO! Kalkulator opłaty produktowej za opakowania wprowadzone do obrotu jest przeznaczony dla podmiotu, który wnoszą opłaty na rachunek bankowy właściwego Marszałka Województwa. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 13. Poradnika BDO. Z Poradnika BDO dowiesz się krok po kroku, jak wypełnić sprawozdanie i jak prawidłowo ustalić masę opakowań stanowiącą podstawę do wyliczenia opłaty produktowej.		
Wypełnij żółte pola!								
Lp.	Rodzaj opakowań	2023	2024	Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 5.1. Masa opakowań stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg]	Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 7. A. Wysokość należnej opłaty produktowej dot. recyklingu [zł]	Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 5.1. (dodatkowo opakowania wielomateriałowe Tabela 5.2.)		
		Masa opakowań w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg]	Masa opakowań w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg]			2. MASA ODPADÓW PODDANYCH RECYKLINGOWI W TONACH [Mg]	3. WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU W %	4. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU W %
	Recykling ogółem (opakowania jednorodne)	1,643	2,031	1,643	890,32	0	63	0
1.	tworzywa sztuczne	0,256	0,356	0,256	311,04	0	45	0
2.	aluminium	0,055	0,087	0,055	39,27	0	51	0
3.	metale żelazne	0	0	0	0,00	0	65	0
4.	papier i tektura	0,526	0,659	0,526	268,79	0	73	0
5.	szkło	0	0	0	0,00	0	67	0
6.	drewno	0,756	0,869	0,756	52,16	0	23	0
7.	wielomateriałowe	0,089	0,015	0,089	89,27	0	59	0
8.	pozostałe	0,05	0,06	0,05	0,00	0	0	0
B. Łączna opłata produktowa [zł]					1 651			

Kalkulator minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne	
Kalkulator dotyczy:	
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO	
Dział II Tabela 8.1. Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach	
Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 8.1.	
Wprowadź wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (2023) z złotych [zł]	5000
Minimalna wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne [zł]	100
Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie [zł]	0
Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przekazanych na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa [zł]	100
Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne	nie dotyczy

Obsługa [kalkulatora](#) jest prosta! Wypełniasz żółte pola (masa opakowań, wartość opakowań), a następnie przepisujesz dane do sprawozdania w systemie BDO.

[W kolejnym rozdziale](#) możesz zobaczyć, jak krok po kroku wypełnić sprawozdanie w systemie BDO. Dane z powyższego rozliczenia będą wykorzystane w przykładowym sprawozdaniu [w kolejnym rozdziale](#), tak abyś mógł prześledzić, skąd pochodzą konkretne dane.

Drugi [kalkulator](#) opłaty produktowej przeznaczony jest dla podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z opłaty w ramach pomocy *de minimis*. [Kalkulator](#) został przygotowany tak, by maksymalnie uprościć wyliczenie opłaty produktowej oraz złożenie sprawozdania w systemie BDO.

**Kalkulator
pomoc
de minimis**

Wystarczy, że wypełnisz **żółte pola**, a kalkulator automatycznie wyliczy należną opłatę produktową z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej, która wynosi 4,50 zł za 1 kg.

Kalkulator opłaty produktowej - <i>pomoc de minimis</i> (tylko dla przedsiębiorców, którzy nie przekraczają 1 tony opakowań rocznie)			
Kalkulator dotyczy: Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO Dział II Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych Dział II Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach Dział II Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej			
Wypełnij żółte pola!			
Lp.	Rodzaj opakowań	2024	Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 7. A. Wysokość należnej opłaty produktowej dot. recyklingu [zł]
		Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 5.1. Masa opakowań stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg]	
	Recykling ogółem (opakowania jednorodne)	0,973	2758,46
1.	tworzywa sztuczne	0,346	700,65
2.	aluminium	0,087	199,67
3.	metale żelazne	0	0,00
4.	papier i tektura	0,5	1642,50
5.	szkło	0	0,00
6.	drewno	0	0,00
7.	wielomateriałowe	0,01	26,55
8.	pozostałe	0,04	0,00
Limit pomocy <i>de minimis</i> - 1 tona (Mg)		OK. Limit nie został przekroczony	
B. Łączna opłata produktowa [zł]			5 328

[Obsługa kalkulatora jest prosta!](#) Wypełniasz **żółte pola** (masa opakowań, wartość opakowań), a następnie przepisujesz dane do sprawozdania w systemie BDO.

[W kolejnym rozdziale](#) możesz zobaczyć, jak krok po kroku wypełnić sprawozdanie, ubiegając się o zwolnienie (pomoc *de minimis*) w systemie BDO. Dane z powyższego rozliczenia będą wykorzystane w przykładowym sprawozdaniu [w kolejnym rozdziale](#), tak abyś mógł prześledzić, skąd pochodzą konkretne dane.

UWAGA!

Po wprowadzeniu kwot opłaty produktowej dla poszczególnych rodzajów opakowań system BDO automatycznie sumuje pozycję „B. łączna opłata produktowa [zł]”. Zweryfikuj, czy wprowadzone do BDO dane są poprawne, porównując wartość pozycji B. w BDO oraz w kalkulatorze!

13.4.2. Sprawozdanie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach – wpłata opłaty

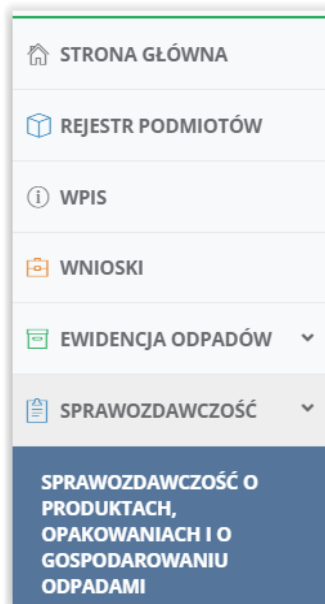
W tym rozdziale opisujemy sprawozdanie **podmiotu, który wnosi opłatę produktową na rachunek bankowy właściwego ze względu na swoją siedzibę Marszałka Województwa**. Jeżeli zamierzasz ubiegać się o zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy *de minimis*, [przejdź do kolejnego rozdziału](#).

Sprawozdanie to jest częścią rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 Ustawy o odpadach). Kwestie ogólne związane ze sprawozdaniem produktowym zostały opisane w rozdziale „[Sprawozdawczość w systemie BDO](#)”.

Na podstawie art. 76 Ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania o wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach składają je w terminie **do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy Marszałkowi Województwa**.

Terminy

Oznacza to, że **przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie wielu województw rozliczają się w tym zakresie za działalność na terenie całego kraju w swoim województwie**. Sprawozdanie składa się za pomocą indywidualnego konta w module sprawozdawczym systemu BDO. W celu złożenia sprawozdania należy w menu bocznym systemu BDO wybrać moduł sprawozdawczy, a następnie wybrać dokument: „SPRAWOZDAWCZOŚĆ O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI”. Pokaże się lista złożonych oraz roboczych sprawozdań. Jeżeli wcześniej sprawozdania tego typu nie były tworzone, lista będzie oczywiście pusta. By utworzyć nowe sprawozdanie, należy wybrać w systemie BDO opcję „Nowe sprawozdanie”



[+ Nowe sprawozdanie](#)

Aby utworzyć nowe sprawozdanie, niezbędne jest podanie:

- okresu sprawozdawczego
- adresata, czyli właściwego urzędu marszałkowskiego (zgodnie z siedzibą)
- rodzaju podmiotu składającego sprawozdanie
- danych podmiotu składającego sprawozdanie.

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach wypełnia w sprawozdaniu produktowym następujące działy i tabele:

Dział I Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych

- Tabela 1. Rodzaj podmiotu i dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

Dział II Opakowania

- Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych
- Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach (**tylko w przypadku wprowadzenia opakowań wielomateriałowych**)
- Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej
- Tabela 8.1. Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach.

**Działy do
wypełnienia**

Dział I Tabela 1. Rodzaj podmiotu i dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

Dział I

DZIAŁ I. TABELA 1. RODZAJ PODMIOTU I DANE PODMIOTU SPORZĄDZAJĄCEGO SPRAWOZDANIE

Rodzaj podmiotu *

- ☐ Wprowadzający do obrotu produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- ☐ Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- ☐ Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
- Prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, wymienione w załączniku nr 6
- ☐ do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub napoje lub żywność, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania lub przedsiębiorca oferujący napoje lub żywność w tych opakowaniach przez urządzenia vendingowe
- ☐ Wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
- ☐ Wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- ☐ Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- ☒ Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- ☐ Organizacja odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W tabeli tej należy wybrać rodzaj podmiotu sporządzającego sprawozdanie, czyli podać powód składania sprawozdania. **Warto zwrócić uwagę, że podmiot może realizować więcej niż jeden obowiązek sprawozdawczy**, np. jako wprowadzający produkty w opakowaniach oraz prowadzący jednostkę gastronomiczną udostępniającą produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP).

Inne
obowiązki

Dla omawianych w tym rozdziale obowiązków właściwą do zaznaczenia pozycją jest: „Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

Dział II Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych

Dział II

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ

Dział II Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis)

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ		
A. Podlegających obowiązkowi recyklingu ogółem		
w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg]	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg]	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg]
2,0310	1,6430	1,6430
B. Podlegających obowiązkowi recyklingu		
1. TWORZYWA SZTUCZNE		
w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg]	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg]	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg]
0,3560	0,2560	0,2560
2. ALUMINIUM		
w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg]	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg]	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg]
0,0870	0,0550	0,0870
3. METALE ŻELAZNE		
w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg]	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg]	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg]
0,0000	0,0000	0,0000

W tabeli 5.1. w pierwszej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać zgodnie z ewidencją opakowań masę wprowadzonych do obrotu opakowań oraz osiągnięte i wymagane poziomy recyklingu, które stanowią będą podstawę do wyliczenia opłaty produktowej. **Wszystkie masy opakowań należy podać w [kalkulatorze](#) oraz w sprawozdaniu w tonach [Mg].**

Masa
opakowań

Należy wprowadzić z kalkulatora:

- masę opakowań w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy
- masę opakowań w danym roku kalendarzowym
- masę opakowań stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu.

Masa
stanowiąca
podstawę

Jest tak dlatego, że **co do zasady podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu stanowi masa opakowań wprowadzona w roku poprzedzającym dany**

rok kalendarzowy (rok sprawozdawczy). Trzeba jednak pamiętać, że od powyższej zasady istnieje wyjątek. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza poziom recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do **masy opakowań wprowadzonych do obrotu w roku sprawozdawczym**. Więcej informacji, jak ustalić podstawę do wyliczenia opłaty produktowej, [znajdziesz w poprzednim rozdziale](#).

2. MASA ODPADÓW PODDANYCH RECYKLINGOWI

2. MASA ODPADÓW PODDANYCH RECYKLINGOWI

ogółem w tonach [Mg] * ?

1. TWORZYWA SZTUCZNE

według rodzaju materiału w tonach [Mg] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych w tonach [Mg] * ?

2. ALUMINIUM

według rodzaju materiału w tonach [Mg] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych w tonach [Mg] * ?

3. METALE ŻELAZNE

według rodzaju materiału w tonach [Mg] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych w tonach [Mg] * ?

Masa
opakowań
przekazanych
do recyklingu

W tabeli 5.1. w drugiej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać zgodnie z posiadanymi dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w roku sprawozdawczym. W związku z faktem, że zdecydowana większość przedsiębiorców w handlu i gastronomii nie posiada tzw. certyfikatów DPR w sprawozdaniu należy dla każdej pozycji wpisać „0,0000”. Mając na uwadze powyższe, aby ułatwić obliczanie opłaty i uniknąć błędów, nasz [kalkulator](#) z automatu uwzględni „zerową” masę odpadów przekazanych do recyklingu.

Brak DPR
wpisujemy
„0”

3. WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU

W tabeli 5.1. w trzeciej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać ustawowe wymagane poziomy recyklingu (wyrażone w procentach) w roku sprawozdawczym. Wymagane poziomy odzysku wzrastają co roku, aż osiągną w 2030 roku poziom docelowy. W związku z powyższym, należy co roku pobierać nowy kalkulator na dany rok sprawozdawczy. Podstawą prawną dla KartaEwidencji.pl

wartości podawanych w tej sekcji jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 roku.

W sekcji trzeciej znajduje się dodatkowa pozycja „w tym pochodzących z gospodarstw domowych”. Dotyczy on tylko organizacji odzysku; pozostali przedsiębiorcy wpisują „0,00”. **Wymagane poziomy recyklingu w roku sprawozdawczym są podane w [kalkulatorze](#), wystarczy przepisać je do sprawozdania w BDO.**

3. WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU

ogółem [%] * ?

1. TWORZYWA SZTUCZNE

według rodzaju materiału [%] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych [%] * ?

2. ALUMINIUM

według rodzaju materiału [%] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych [%] * ?

3. METALE ŻELAZNE

według rodzaju materiału [%] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych [%] * ?

**Wymagane
poziomy
recyklingu**

Tabela poniżej przedstawia wymagane roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do roku 2030.

Lp.	Rodzaje opakowań, z których powstały odpady opakowaniowe	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
		[%]							
1	razem ²⁾	59	61	63	65	66	67	68	69
2	z tworzyw sztucznych	30	40	45	50	51	52	53	54
3	z aluminium	51	51	51	51	53	55	57	59
4	z metali żelaznych	55	60	65	70	72	74	76	78
5	z papieru i tektury	66	70	73	75	77	79	81	83
6	ze szkła	62	64	67	70	71	72	73	74
7	z drewna	19	21	23	25	26	27	28	29
8	wielomateriałowe	poziomy recyklingu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.)							
9	środki niebezpieczne								
10	pozostałe								
		-	-	-	-	-	-	-	-

Źródło: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

**Ustawowe
poziomy
recyklingu**

4. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU

W tabeli 5.1. w czwartej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać zgodnie z posiadanymi dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych. W związku z faktem, że zdecydowana większość przedsiębiorców w handlu i gastronomii nie posiada tzw. certyfikatów DPR, w sprawozdaniu należy dla każdej pozycji wpisać „0,00”. **Mając na uwadze powyższe, aby ułatwić obliczanie opłaty i uniknąć błędów, nasz [kalkulator](#) z automatu uwzględnia „zerowy” procent osiągniętego poziomu recyklingu.**

4. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU

ogółem [%] * ?

1. TWORZYWA SZTUCZNE

według rodzaju materiału [%] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych [%] * ?

2. ALUMINIUM

według rodzaju materiału [%] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych [%] * ?

3. METALE ŻELAZNE

według rodzaju materiału [%] * ?

w tym pochodzących z gospodarstw domowych [%] * ?

Osiągnięty
poziom
recyklingu
„0”

Dział II Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach (wypełnia tylko podmiot wprowadzający opakowania wielomateriałowe**)**

Opakowania
wielomateriałowe

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI RECYKLINGU

W tabeli 5.2. w pierwszej sekcji przedsiębiorca **wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych** musi podać zgodnie z ewidencją opakowań masę wprowadzonych do obrotu opakowań wielomateriałowych, która stanowić będzie podstawę do wyliczenia opłaty produktowej. **Wszystkie masy opakowań należy podać w [kalkulatorze](#) oraz w sprawozdaniu w tonach [Mg].**

Należy wprowadzić z kalkulatora:

- masę opakowań w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy
- masę opakowań w danym roku kalendarzowym
- masę opakowań stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu.

Masa
stanowiąca
podstawę

Jest tak dlatego, że **co do zasady podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu stanowi masa opakowań wprowadzona w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy** (rok sprawozdawczy). Trzeba jednak pamiętać, że od powyższej zasady istnieje wyjątek. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza poziom recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do **masy opakowań wprowadzonych do obrotu w roku sprawozdawczym**. Więcej informacji, jak ustalić podstawę do wyliczenia opłaty produktowej, znajdziesz w poprzednim rozdziale.

Dział II Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach ?

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis). ?

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI RECYKLINGU ?

w danym roku kalendarzowym * ?
w tonach [Mg]

0,0150

w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg]

0,0890

stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w * ?
tonach [Mg]

0,0890

2. MASA ODPADÓW POWSTAŁYCH Z OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH PODDANYCH RECYKLINGOWI

W tabeli 5.2. w drugiej sekcji przedsiębiorca wprowadzający **produkty w opakowaniach wielomateriałowych** musi podać zgodnie z posiadanymi dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w roku sprawozdawczym. W związku z faktem, że zdecydowana większość przedsiębiorców w handlu i gastronomii nie posiada tzw. certyfikatów DPR, w sprawozdaniu należy dla każdej pozycji wpisać „0,0000”. Mając na uwadze powyższe, aby ułatwić obliczanie opłaty i uniknąć błędów, nasz kalkulator z automatu uwzględnia „zerową” masę odpadów przekazanych do recyklingu.

Dane z DPR
lub „0”

3. WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU

3. WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU

[%] * ?

59,00

W tabeli 5.2. w trzeciej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać ustawowe wymagane poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych (wyrażone w procentach). Podstawa prawna dla wartości podawanych w tej sekcji jest inna niż w przypadku opakowań jednorodnych. Minimalne poziomy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawierającym z marszałkiem województwa.

**Ustawowe
poziomy
recyklingu**

Wymagane poziomy recyklingu w danym roku sprawozdawczym są podane w [kalkulatorze](#) wystarczy przepisać je do sprawozdania w BDO.

4. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU

4. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU

[%] * ?

0,00

**Osiągnięte
poziomy
recyklingu**

W tabeli 5.2. w czwartej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych musi podać zgodnie z posiadanymi dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych.

W związku z faktem, że zdecydowana większość przedsiębiorców w handlu i gastronomii nie posiada tzw. certyfikatów DPR, w sprawozdaniu należy dla każdej pozycji wpisać „0,00”. **Mając na uwadze powyższe, aby ułatwić obliczanie opłaty i uniknąć błędów, nasz kalkulator z automatu uwzględni „zerowy” procent osiągniętego poziomu recyklingu.**

Dział II Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej

A. WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ

W tabeli 7 działu drugiego przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać wysokość należnej opłaty produktowej zgodnie z [kalkulatorem](#). W tabeli 7 podaje się opłaty dotyczące zarówno opakowań jednorodnych, jak i opakowań wielomateriałowych. **Poszczególne wartości częściowych opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań oraz za recykling ogółem należy przepisać z [kalkulatora](#).**

**Wysokość
opłaty**

Dział II Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej ?

A. WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ

recykling ogółem [zł] * ?

890,32

Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad

1. TWORZYWA SZTUCZNE ?

☒ TAK ☐ NIE

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ?

311,04

recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ?

0,00

W przypadku gdy podmiot wprowadza danego rodzaju opakowania należy zaznaczyć w BDO opcję „TAK”. W przypadku podmiot gdy nie wprowadza danego rodzaju opakowań do obrotu, należy w sprawozdaniu w BDO zaznaczyć opcję „NIE”.

**„TAK” lub
„NIE”**

2. ALUMINIUM ?

☒ TAK ☐ NIE

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ?

39,27

recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ?

0,00

3. METALE ŻELAZNE ?

☐ TAK ☒ NIE

4. PAPIER I TEKSTURA ?

☒ TAK ☐ NIE

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ?

268,79

recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ?

0,00

7. WIELOMATERIAŁOWE ? TAK NIE

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ? 89,27

recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ? 0,00

8. POZOSTAŁE ? TAK NIE

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ? 0,00

recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ? 0,00

W przypadku **wprowadzania opakowań rodzaju „pozostałe”** (np. torby bawełniane) wartość opłaty, niezależnie od masy wprowadzonych opakowań, będzie zawsze wynosić zero. Jest tak dlatego, że wymagany poziom recyklingu dla tego rodzaju opakowań wynosi zero. **Masa opakowań rodzaju „pozostałe” wpływa jednak na wysokość opłaty produktowej za recykling ogółem**, ponieważ zwiększa łączną masę wprowadzonych do obrotu opakowań jednorodnych (recykling ogółem), dla których łącznie należy osiągnąć wymagany poziom odzysku.

Pozostałe opakowania są wyjątkiem

B. ŁĄCZNA OPŁATA PRODUKTOWA

Po wprowadzeniu kwot opłaty produktowej dla poszczególnych rodzajów opakowań system BDO automatycznie sumuje pozycję „B. Łączna opłata produktowa [zł]”. **Zweryfikuj, czy wprowadzone do BDO dane są poprawne, porównując wartość pozycji B. w BDO oraz wartość pozycji B. w [kalkulatorze](#)!**

Zweryfikuj

9. OPAKOWANIA NA NAPOJE BĘDĄCE BUTELKAMI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU O POJEMNOŚCI DO TRZECH LITRÓW, WŁĄCZNIE Z ICH ZAKRETKAMI I WIECZKAMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH TAK NIE

B. Łączna opłata produktowa [zł] ? 1651

Cofnij Zapisz

B. Łączna opłata produktowa [zł] 1 651

Wartość pozycji „B. Łączna opłata produktowa [zł]” jest kwotą, którą podmiot powinien wpłacić **do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy Marszałkowi Województwa**. Opłata produktowa wnoszona jest jednym przelewem na łączną kwotę. Warto zwrócić uwagę, że różne urzędy marszałkowskie wymagają innych tytułów przelewów. Należy na stronie UM sprawdzić wymagania w swoim

województwie. Linki do stron poszczególnych Urzędów Marszałkowskich znajdziesz w rozdziale „[Wykaz urzędów marszałkowskich wraz z numerami kont bankowych](#)”.

Dział II Tabela 8.1 Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach

Każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub ich finansowania. Najbardziej popularnym sposobem realizacji tego obowiązku jest **wpłata do urzędu marszałkowskiego 2% wartości netto (bez VAT) opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym**. Dane te bierzemy z faktur zakupowych za opakowania. W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy oszacować wartość opakowań transportowych oraz opakowań producenckich.

UWAGA!

W pierwszym roku działalności opłaty na kampanie edukacyjne się nie wnoszą!

[Kalkulator](#) obliczy także **minimalną wysokość środków**, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne po podaniu wartości opakowań za poprzedni rok. Należy przepisać z kalkulatora odpowiednie kwoty minimalnej wysokości oraz kwoty wpłaconej na konto bankowe urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Publiczne kampanie edukacyjne

Dane z faktur zakupowych za rok poprzedni

Dział II Tabela 8.1 Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach

☐ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Minimalna wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne [zł] * 

Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie [zł] *

Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przekazanych na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa [zł] *

Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne * 

Cofnij

Zapisz

W przypadku realizacji obowiązku poprzez wpłatę na konto urzędu w pozycji „Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne” należy wpisać „Nie dotyczy”.

Kalkulator minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne	
Kalkulator dotyczy: Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO Dział II Tabela 8.1. Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach	
Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 8.1.	
Wprowadź wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (2023) z złotych [zł]	5000
Minimalna wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne [zł]	100
Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie [zł]	0
Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przekazanych na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa [zł]	100
Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne	nie dotyczy

Przykład

W 2023 r. przedsiębiorca wprowadził wraz z produktami opakowania, których wartość rynkowa wynosi 5 000 zł. W związku z tym, w roku 2024 powinien przeprowadzić kampanię edukacyjną za kwotę 100 zł. Jeśli tego nie zrobi, do 31 grudnia 2024 r. musi wpłacić 100 zł na konto oraz do 15 marca 2025 r. musi złożyć sprawozdanie w tym zakresie za pośrednictwem systemu BDO.

Uwaga!

W przypadku nieprzeprowadzenia kampanii edukacyjnych opłatę należy wnieść do dnia 31 grudnia roku, w którym należało przeprowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Opłatę na kampanie edukacyjne wnosi się na inne konto bankowe Marszałka Województwa niż w przypadku opłaty produktowej. **Zweryfikuj numer konta na stronie swojego urzędu marszałkowskiego!**

**Inne konto
bankowe**

13.4.3. Sprawozdanie podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach – pomoc *de minimis*

W tym rozdziale opisujemy sprawozdanie **podmiotu, który zamierza ubiegać się o zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy *de minimis*.**

Pomoc *de minimis* to popularna forma wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez państwo, która ze względu na niewielką wartość nie zakłóca konkurencji na rynku i nie wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy otrzymują **pomoc *de minimis* np. w przypadku tzw. wakacji składkowych w ZUS.**

**Czym jest
pomoc
*de minimis***

Aby ubiegać się o zwolnienie z opłaty produktowej za opakowania w ramach pomocy *de minimis*, trzeba spełnić następujące warunki:

- wprowadzić w danym roku kalendarzowym (sprawozdawczym) do obrotu **nie więcej niż 1 tonę [Mg] opakowań**
- złożyć **w terminie do 15 marca za rok poprzedni** poprawnie wypełnione sprawozdanie produktowe w BDO
- załączyć do sprawozdania w BDO „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*” oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy *de minimis* (pliki muszą być dodatkowo podpisane elektronicznie np. profilem zaufanym)
- spełnić warunki dopuszczalności pomocy *de minimis* określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy *de minimis* (np. limit pomocy *de minimis* dla danego przedsiębiorcy wynosi 300 tys. euro w okresie trzech lat).

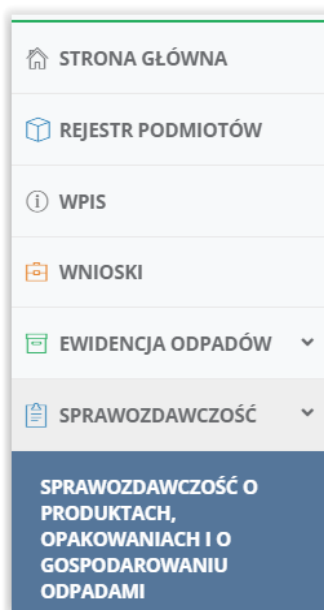
Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, należy wnieść opłatę produktową na rachunek bankowy właściwego ze względu na swoją siedzibę Marszałka Województwa. W takim przypadku należy wypełnić sprawozdanie produktowe w BDO w sposób opisany w [poprzednim rozdziale](#).

Sprawozdanie to jest częścią rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 Ustawy o odpadach). Kwestie ogólne związane ze sprawozdaniem produktowym zostały opisane w rozdziale „[Sprawozdawczość w systemie BDO](#)”.

Na podstawie art. 76 Ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdania o wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach składają je w terminie **do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy Marszałkowi Województwa.** Niedotrzymanie terminu dyskwalifikuje podmiot z ubiegania się o zwolnienie **w ramach pomocy *de minimis*.**

Terminy

Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie wielu województw rozliczają się w tym zakresie za działalność na terenie całego kraju w swoim województwie. Sprawozdanie składa się za pomocą indywidualnego konta w module sprawozdawczym systemu BDO. W celu złożenia sprawozdania należy w menu bocznym systemu BDO wybrać moduł sprawozdawczy, a następnie wybrać dokument: „SPRAWOZDAWCZOŚĆ O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI”. Pokaże się lista złożonych oraz roboczych sprawozdań. Jeżeli wcześniej sprawozdania tego typu nie były tworzone, lista będzie oczywiście pusta. By utworzyć nowe sprawozdanie, należy wybrać w systemie BDO opcję „Nowe sprawozdanie”



[+ Nowe sprawozdanie](#)

Aby utworzyć nowe sprawozdanie, niezbędne jest podanie:

- okresu sprawozdawczego
- adresata, czyli właściwego urzędu marszałkowskiego (zgodnie z siedzibą)
- rodzaju podmiotu składającego sprawozdanie
- danych podmiotu składającego sprawozdanie.

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach wypełnia w sprawozdaniu produktowym następujące działy i tabele:

Dział I Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych

- Tabela 1. Rodzaj podmiotu i dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

Dział II Opakowania

- Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych
- Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach (**tylko w przypadku wprowadzenia opakowań wielomateriałowych**)
- Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej
- Tabela 8.1. Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach.

**Działy do
wypełnienia**

Dział I Tabela 1. Rodzaj podmiotu i dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

Dział I

DZIAŁ I. TABELA 1. RODZAJ PODMIOTU I DANE PODMIOTU SPORZĄDZAJĄCEGO SPRAWOZDANIE

Rodzaj podmiotu *	
☐	Wprowadzający do obrotu produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
☐	Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
☐	Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
☐	Prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub napoje lub żywność, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania lub przedsiębiorca oferujący napoje lub żywność w tych opakowaniach przez urządzenia vendingowe
☐	Wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
☐	Wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
☐	Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
☒	Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
☐	Organizacja odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W tabeli tej należy wybrać rodzaj podmiotu sporządzającego sprawozdanie, czyli podać powód składania sprawozdania. **Warto zwrócić uwagę, że podmiot może realizować więcej niż jeden obowiązek sprawozdawczy**, np. jako wprowadzający produkty w opakowaniach oraz prowadzący jednostkę gastronomiczną udostępniającą produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (SUP).

Inne
obowiązki

Dla omawianych w tym rozdziale obowiązków właściwą do zaznaczenia pozycją jest: „Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłaty produktowej za opakowania w ramach pomocy *de minimis* wypełnienie działu II jest prostsze niż w przypadku standardowego sprawozdania. Tabele zawarte w dziale II sprawozdania są w tym przypadku wypełniane jedynie częściowo. Po zaznaczeniu opcji „Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc *de*

Dział II

minimis)” większość pól zostanie dezaktywowana. Do wypełnienia pozostają tylko nieliczne aktywne pola.

Dział II Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ

Dział II Tabela 5.1. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych ?

☒ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis) ?

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ

A. Podlegających obowiązkowi recyklingu ogółem ?

w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg] *	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg] ?	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg] ?
0,9730		

B. Podlegających obowiązkowi recyklingu ?

1. TWORZYWA SZTUCZNE

w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg] *	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg] ?	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg] ?
0,3460		

2. ALUMINIUM

w danym roku kalendarzowym w tonach [Mg] *	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg] ?	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg] ?
0,0870		

W tabeli 5.1. w pierwszej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać zgodnie z ewidencją opakowań masę wprowadzonych do obrotu opakowań w danym roku kalendarzowym (rok sprawozdawczy).

**Masa
opakowań**

Wszystkie masy opakowań należy podać w [kalkulatorze](#) oraz w sprawozdaniu w tonach [Mg].

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłaty produktowej za opakowania w ramach pomocy *de minimis* przedsiębiorca nie podaje masy opakowań przekazanych do recyklingu oraz osiągniętych i wymaganych poziomów recyklingu.

Dział II Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach (wypełnia tylko podmiot wprowadzający opakowania wielomateriałowe)

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI RECYKLINGU

W tabeli 5.2. w pierwszej sekcji przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi podać zgodnie z ewidencją opakowań masę wprowadzonych do obrotu opakowań wielomateriałowych w danym roku kalendarzowym (rok sprawozdawczy). **Wszystkie masy opakowań należy podać w [kalkulatorze](#) oraz w sprawozdaniu w tonach [Mg].**

Dział II Tabela 5.2. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach recyklingu odpadów po tych opakowaniach ?

☒ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis). ?

1. MASA WPROWADZONYCH DO OBROTU OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI RECYKLINGU ?

w danym roku kalendarzowym * ? w tonach [Mg]	w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy w tonach [Mg] * ?	stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu w tonach [Mg] * ?
0,0100		

W przypadku ubiegania się o zwolnienie (pomoc *de minimis*) z opłaty produktowej za opakowania wielomateriałowe w tabeli 5.2. przedsiębiorca nie podaje masy odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych poddanych recyklingowi oraz osiągniętych i wymaganych poziomów recyklingu.

Dział II Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej

A. WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ

W tabeli 7 działu drugiego przedsiębiorca wprowadzający produkty ubiegający się o zwolnienie z opłaty produktowej za opakowania musi podać wysokość należnej opłaty produktowej zgodnie z kalkulatorem. W przypadku obliczania należnej opłaty na potrzeby zwolnienia nasz kalkulator **oblicza opłatę z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty dla każdego rodzaju opakowań**. Opłata na potrzeby zwolnienia jest więc wyższa niż opłata produktowa dla tej samej masy opakowań wyliczona na potrzeby wpłaty na konto marszałka. W tabeli 7 podaje się opłaty dotyczące zarówno opakowań jednorodnych, jak i opakowań wielomateriałowych.

Wysokość opłaty

UWAGA!

W omawianym przypadku, gdy podmiot wnioskuje o zwolnienie (pomoc *de minimis*), należnej **opłaty nie wnosi się** na rachunek bankowy Marszałka Województwa!

Ubiegając się o zwolnienie (pomoc *de minimis*) w sprawozdaniu podajemy wysokość opłaty, ponieważ stanowi ona wartość wnioskowanego zwolnienia, które wpływa także na wysokość otrzymanej pomocy *de minimis*.

W przypadku gdy podmiot wprowadza danego rodzaju opakowania, należy zaznaczyć w BDO opcję „TAK” i dodatkowo zaznaczyć opcję, że ubiegamy się o zwolnienie (pomoc *de minimis*).

W przypadku gdy podmiot nie wprowadza danego rodzaju opakowań do obrotu, należy w sprawozdaniu w BDO zaznaczyć opcję „NIE”. Poszczególne wartości częściowych opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań oraz za recykling ogółem należy przepisać z [kalkulatora](#).

Dział II Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej ?

A. WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ

recykling ogółem [zł] * ?

2758,46

Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad

1. TWORZYWA SZTUCZNE ?

☒ TAK ☐ NIE

☒ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc *de minimis*).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ?

700,65

recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ?

2. ALUMINIUM ?

☒ TAK ☐ NIE

☒ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc *de minimis*).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ?

199,67

recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ?

„TAK” lub
„NIE”

W przypadku wprowadzania opakowań rodzaju „pozostałe” (np. torby bawełniane) wartość opłaty, niezależnie od masy wprowadzonych opakowań, będzie zawsze wynosić zero. Jest tak dlatego, że wymagany poziom recyklingu dla tego rodzaju opakowań wynosi zero. **Masa opakowań rodzaju „pozostałe” wpływa jednak na wysokość opłaty produktowej za recykling ogółem**, ponieważ zwiększa łączną masę wprowadzonych do obrotu opakowań jednorodnych (recykling ogółem), dla których należy także łącznie osiągnąć wymagany poziom odzysku.

Pozostałe
opakowania
są wyjątkiem

4. PAPIER I TEKSTURA ? ☒ TAK ☐ NIE

☒ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ? recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ?

5. SZKŁO ? ☐ TAK ☒ NIE

6. DREWNO ? ☐ TAK ☒ NIE

7. WIELOMATERIAŁOWE ? ☒ TAK ☐ NIE

☒ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej

recykling [zł] * ? recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych [zł] * ?

8. POZOSTAŁE ? ☐ TAK ☒ NIE

Pozostałe
opakowania
są wyjątkiem

B. ŁĄCZNA OPŁATA PRODUKTOWA

Po wprowadzeniu kwot opłaty produktowej dla poszczególnych rodzajów opakowań system BDO automatycznie sumuje pozycję „B. Łączna opłata produktowa [zł]”. **Zweryfikuj, czy wprowadzone do BDO dane są poprawne, porównując wartość pozycji B. w BDO oraz wartość pozycji B. w [kalkulatorze](#)!**

Zweryfikuj

9. OPAKOWANIA NA NAPOJE BĘDĄCE BUTELKAMI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU O POJEMNOŚCI DO TRZECH LITRÓW, WŁĄCZNIE Z ICH ZAKRETKAMI I WIECZKAMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH ☐ TAK ☒ NIE

B. Łączna opłata produktowa [zł] ?

Limit pomocy de minimis - 1 tona (Mg)	OK. Limit nie został przekroczony
D. Łączna opłata produktowa [zł]	5 328

UWAGA!

W omawianym przypadku, gdy podmiot wnioskuje o zwolnienie (pomoc de minimis), należnej **opłaty nie wnosi się** na rachunek bankowy Marszałka Województwa!

Dział II Tabela 8.1 Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach

Każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub ich finansowania. Ubiegając się o zwolnienie (pomoc *de minimis*), przedsiębiorca zostaje także zwolniony z obowiązków w zakresie kampanii edukacyjnych. Wartość zwolnienia to **2% wartości netto (bez VAT) opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym**. Dane te bierzemy z faktur zakupowych za opakowania. W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy oszacować wartość opakowań transportowych oraz opakowań producenckich.

W pierwszym roku działalności opłaty na kampanie edukacyjne się nie wnoszą. W takim przypadku w sprawozdaniu wpisujemy wartość „0”.

[Kalkulator](#) obliczy **minimalną wysokość środków**, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne po podaniu wartości opakowań za poprzedni rok. Wartość tę należy przepisać z kalkulatora do sprawozdania w BDO.

Łączna wartość pomocy *de minimis* odpowiada wartości łącznej należnej opłaty, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Publiczne
kampanie
edukacyjne

Dane z
kalkulatora

Dział II Tabela 8.1 Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach

☒ Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (pomoc de minimis).

Minimalna wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne [zł] *

Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie [zł] *

Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przekazanych na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa [zł] *

Sposób wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne *

Cofnij

Zapisz

UWAGA!

W omawianym przypadku, gdy podmiot wnioskuje o zwolnienie (pomoc *de minimis*), opłaty na kampanie edukacyjne **nie wnosi się** na rachunek bankowy Marszałka Województwa!

Kalkulator minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne	
Kalkulator dotyczy: Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO Dział II Tabela 8.1. Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach	
Dane do sprawozdania w BDO Dział II Tabela 8.1.	
Wprowadź wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (2023) [zł]	5000
Minimalna wysokość środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne [zł]	100

DZIAŁ DOKUMENTY

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłaty produktowej za opakowania w ramach pomocy *de minimis* niezbędne jest dołączenie do sprawozdania dwóch dodatkowych dokumentów:

Niezbędne
dodatkowe
dokumenty

1. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* ([pobierz wypełniony wzór – plik Excel](#))
2. zaświadczenia o pomocy *de minimis* otrzymanej w okresie 3 minionych lat albo oświadczenie o otrzymanej pomocy *de minimis*, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy *de minimis* ([pobierz wzór do edycji – plik Word](#))

Dokumenty te składane są drogą elektroniczną jako załącznik do sprawozdania produktowego w systemie BDO. W związku z powyższym muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. **Brak podpisu elektronicznego będzie skutkował odrzuceniem sprawozdania i potencjalnie koniecznością zapłaty opłaty produktowej.**

Niezbędny
podpis
elektroniczny

UWAGA!

Załączniki dołączane do sprawozdania takie jak np. formularz informacyjny, oświadczenie o otrzymanej pomocy *de minimis* czy pełnomocnictwo – muszą być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym!

Link do strony gov.pl, na której można podpisać dowolny dokument PDF profilem zaufanym: <https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany>

Pierwszym dokumentem, który trzeba dołączyć do sprawozdania, by uzyskać zwolnienie z opłaty produktowej za opakowania **w ramach pomocy *de minimis***, jest „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*”.

Formularz
pomoc
de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i>	
Stosuje się do pomocy <i>de minimis</i> udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy <i>de minimis</i> (Dz. Urz. UE L 2023/2831)	
A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc <i>de minimis</i> ¹⁾	A1. Informacje dotyczące wnioskodawcy niebędącego podmiotem, któremu ma być udzielona pomoc <i>de minimis</i> ²⁾
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1a) Identyfikator podatkowy NIP wnioskodawcy ³⁾
2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu Firma ABC Jan Kowalski	2a) Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy
3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu ul. Ochrony środowiska 1/2 44-100 Gliwice	3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy
4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę ⁴⁾ 2 4 6 6 0 1 1	
5) Forma prawna podmiotu ⁵⁾ ☐ przedsiębiorstwo państwowe ☐ jednoosobowa spółka Skarbu Państwa ☐ jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) ☐ spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594) ☐ jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) ☒ inna (podać jaka) Jednoosobowa działalność gospodarcza	
6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) ⁵⁾ ☒ mikroprzedsiębiorca ☐ mały przedsiębiorca ☐ średni przedsiębiorca ☐ inny przedsiębiorca	
7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) ⁶⁾ 4 9 3 2	
8) Data utworzenia podmiotu 0 1 - 1 2 - 2 0 0 1	
Strona 1 z 7	

W lipcu 2024 roku nastąpiła zmiana wzoru formularza. Aktualny wzór dokumentu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis*.

UWAGA!

W lipcu 2024 roku nastąpiła zmiana wzoru formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*!

Dokument ten pozornie wydaje się skomplikowany. W praktyce jednak w zdecydowanej większości przypadków należy podać jedynie podstawowe informacje na pierwszej stronie formularza. Zdecydowana większość przedsiębiorców w pozostałych polach zaznacza opcję „nie” lub „nie dotyczy”. Dotyczy to zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego. Niemniej jednak każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z treścią formularza, a w przypadku wątpliwości skonsultować się ze swoją księgową.

W formularzu informacji należy podać Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę. W pole to wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie gminy. Aktualne dane znajdziesz na stronie internetowej [GUS w wyszukiwarce rejestru TERYT](#). Ważne, by wpisać w formularzu pełne oznaczenie gminy. **Zawsze wpisujemy 7 cyfr!**

**Identyfikator
gminy**

Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie najwięcej wątpliwości przedsiębiorcy mają przy wypełnianiu części D formularza.

Część D

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc <i>de minimis</i>	
1) Czy wnioskowana pomoc <i>de minimis</i> zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?	☐ tak ☒ nie
2) Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc <i>de minimis</i> ?	☐ tak ☐ nie
3) Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę ¹⁴⁾ w odniesieniu do ww. pomocy innej niż <i>de minimis</i> oraz pomocy <i>de minimis</i> na te same koszty.	

Przedsiębiorcy często szukają odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 1 części D:

1. Czy wnioskowana pomoc *de minimis* zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?

Odpowiedź brzmi „nie”. W ramach zwolnienia z opłaty produktowej przedsiębiorca nie otrzymuje funduszy, które mógłby przeznaczyć na pokrycie jakichkolwiek kosztów. Otrzymana pomoc *de minimis* jest zwolnieniem z opłaty.

W przypadku gdy odpowiedź na to pytanie jest negatywna, kolejnych pozycji w części D nie wypełniamy.

Pobierz przykładowo wypełniony formularz informacji na potrzeby pomocy *de minimis* (Plik Excel – do edycji)

**Pobierz
formularz**

Drugim dokumentem, który trzeba dołączyć do sprawozdania, by uzyskać zwolnienie z opłaty produktowej za opakowania **w ramach pomocy *de minimis*** jest: „Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc *de minimis*”.

Oświadczenie

Celem przedłożenia oświadczenia jest weryfikacja, czy podmiot nie przekroczył limitu pomocy *de minimis*. Maksymalna kwota pomocy, jaką państwo może udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to 300 tys. euro brutto.

Aby prawidłowo wypełnić oświadczenie, musimy najpierw sprawdzić wysokość otrzymanej w ostatnich 3 latach pomocy *de minimis* na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKIK-SUDOP – Wyszukiwarka pomocy otrzymanej przez beneficjenta](#).

SUDOP

Na stronie [UOKIK-SUDOP](#) należy wybrać zakres czasowy pomocy: „**pełne 3 lata wstecz**”, „**tylko *de minimis***” oraz „zawijanie długich wierszy w kolumnach dla formatu PDF”. Po kliknięciu „Wyszukaj według wybranych kryteriów”, jeżeli pomoc została udzielona, pobrany zostanie plik PDF z listą otrzymanej pomocy.

Nawet jeżeli wydaje Ci się, że nie otrzymałeś pomocy *de minimis*, warto to sprawdzić. Pomocy *de minimis* często udzielają takie instytucje, jak urzędy pracy czy ZUS (np. wakacje składkowe).

Pobierz wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o pomoc *de minimis* (Plik Word – do edycji)

**Pobierz
oświadczenie**

Nie ma jednego ustawowego wzoru oświadczenia. Każdy urząd marszałkowski przygotowuje swój wzór dokumentu, dlatego warto odwiedzić stronę BIP właściwego Marszałka Województwa.

Warunkiem koniecznym uzyskania pomocy *de minimis* z tytułu opłaty produktowej jest przesłanie elektronicznie do dnia 15 marca danego roku kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (oświadczenie o udzielonej pomocy w okresie trzech ostatnich lat oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*) za pośrednictwem bazy BDO. **Dokumenty muszą być podpisane elektronicznie.**

Dokumenty

Pełnomocnictwo

Opcje ▾

Inny dokument

tabela zawiera dane

Opcje ▾

Dokumenty do ubiegania się o pomoc de minimis

tabela zawiera dane

Opcje ▾

Dokumenty

DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Nazwa dokumentu *

Formularz_informacji_de_minimis_2024_podpisano_elektronicznie.pdf

Usuń

Pobierz

Cofnij

INNY DOKUMENT

Nazwa dokumentu *

Oświadczenie_pomoc_de_minimis_podpisane_elektronicznie.pdf

Usuń

Pobierz

Cofnij

13.5. Kaucja w gastronomii i handlu

Od 1 października 2025 roku w Polsce zaczął wchodzić w życie System kaucyjny, obejmujący jednorazowe butelki plastikowe do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra. Jego celem jest zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań po napojach poprzez motywowanie konsumentów do zwrotu pustych opakowań za pomocą doliczanej do ceny kaucji.

**System kaucyjny
będzie wchodzić
stopniowo**

Obowiązuje zamknięty system obiegu kaucji, polegający na pobieraniu jej w całym łańcuchu dystrybucji. **Kaucję pobiera się na wszystkich etapach dystrybucji napojów**, także poprzedzających sprzedaż produktu użytkownikowi końcowemu.

System kaucyjny w handlu i gastronomii – najważniejsze informacje:

- System kaucyjny wprowadzają w 2025 roku tylko nieliczni producenci i importerzy napojów.
- Przez dłuższy czas dostępne będą napoje zarówno w opakowaniach objętych kaucją, jak i opakowaniach bezkaucyjnych.
- Kaucja pobierana jest tylko od opakowań oznaczonych znakiem kaucji.
- Obowiązek podpisania umowy z podmiotem reprezentującym w zakresie pobierania kaucji występuje tylko wtedy, jeżeli sprzedawane są produkty w opakowaniach objętych kaucją.
- W gastronomii kaucja pobierana jest tylko od napojów sprzedawanych w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, np. na wynos.
- Podmioty z branży HoReCa mogą funkcjonować jako użytkownicy końcowi, którzy płacą kaucję u dostawcy i odzyskują kaucję zwracając puste opakowania w punkcie zbiórki.
- Zakres umowy z podmiotem reprezentującym jest uzależniony od powierzchni sprzedaży.
- Sklepy i lokale gastronomiczne niezależnie od powierzchni sprzedaży nie muszą się rejestrować, ani aktualizować wpisów w rejestrze BDO.
- Sklepy i lokale gastronomiczne nie składają w zakresie kaucji żadnych raportów oraz sprawozdań.

W nowym polskim systemie kaucyjnym uczestniczy kilka kluczowych rodzajów podmiotów, tworząc łańcuch odpowiedzialności za opakowania – od momentu ich wprowadzenia na rynek aż po recykling. **Każda z tych grup podmiotów ma określone zadania i obowiązki.**

**Rodzaje
podmiotów**

Główni uczestnicy systemu kaucyjnego:

- Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje (producenci oraz importerzy napojów)
- Operatorzy systemu kaucyjnego (podmioty reprezentujące)
- **Jednostki handlowe i gastronomiczne** sprzedające napoje użytkownikom końcowym (sklepy, gastronomia oraz hurtownie)
- Hurtownie sprzedające napoje tylko w celach dalszej odsprzedaży
- Użytkownicy końcowi (np. konsumenci lub firmy kupujące na własny użytek).

W tym rozdziale opisujemy przede wszystkim obowiązki jednostek gastronomicznych oraz handlowych wynikające z nowego systemu kaucyjnego. Aby przedsiębiorcy mogli lepiej zrozumieć cały system, opiszemy także rolę innych podmiotów, które z handlem i gastronomią współpracują.

Systemem kaucyjnym objęte są trzy rodzaje opakowań:

- Jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów (0,50 zł kaucji)
- Puszki metalowe do 1 litra (0,50 zł kaucji)
- Szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra (1 zł kaucji).

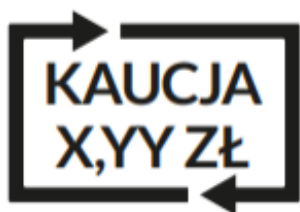
System kaucyjny nie jest dla producentów obowiązkowy. Objęte są nim tylko te butelki oraz puszki z napojami, których producenci przystąpili do systemu kaucyjnego. Oznacza to, że przez kilka najbliższych lat na rynku dostępne będą napoje w butelkach i puszkach nieobjętych systemem kaucyjnym.

**Wprowadzający
produkty**

Producenci będą stopniowo zachęcani do przystąpienia do systemu kaucyjnego poprzez wzrost opłat produktowych dla opakowań nie objętych kaucją. Szacuje się, że z ekonomicznego punktu widzenia dla części producentów przystąpienie do systemu kaucyjnego stanie się **opłacalne dopiero w 2027 roku** (stawka opłaty dla producenta, który nie przystąpił do systemu kaucyjnego, wzrośnie z 0,1 zł w 2025 roku do 15 zł w 2027 roku).

Kaucją objęte są tylko i wyłącznie produkty oznaczone znakiem kaucji. Przez najbliższe kilka lat w obiegu będą występowały zarówno opakowania objęte kaucją, jak i opakowanie bezkaucyjne.

Znak kaucji



Producenci oraz importerzy, którzy przystąpią do systemu kaucyjnego **muszą podpisać umowę z operatorem czyli podmiotem reprezentującym**. Operatorzy systemu kaucyjnego to prywatne firmy działające na podstawie zezwolenia, odpowiedzialne za organizację i zarządzanie całym systemem kaucyjnym. W chwili obecnej zarejestrowano 7 podmiotów reprezentujących ([zobacz listę w rejestrze BDO](#)). Do podstawowych zadań operatora należy m.in. odbiór zebranych opakowań, transport do zakładów recyklingu oraz rozliczanie kaucji z jednostkami handlowymi oraz gastronomicznymi.

**Podmioty
reprezentujące**

Umowę z operatorem systemu kaucyjnego muszą podpisać także jednostki handlowe, w tym gastronomiczne, w których **użytkownikom końcowym oferowane są napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym**.

Użytkownikiem końcowym w rozumieniu ustawy jest osoba lub firma, która nabywa napoje w opakowaniach w celu spożycia przez siebie lub inne osoby, a nie dalszej ich sprzedaży (chodzi o sprzedaż w opakowaniu).

**Użytkownicy
końcowi**

Użytkownikiem końcowym będzie konsument, który nabywa w sklepie lub gastronomii napój w opakowaniu, ale **także np. firma, która nabywa napoje w celu udostępnienia ich pracownikom lub klientom**.

Za użytkownika końcowego może być także uznana jednostka gastronomiczna, która nabywa napoje w opakowaniach w celu świadczenia usługi gastronomicznej polegającej na serwowaniu napojów bez opakowania (np. napój przelany z butelki PET do szklanki). **Jest to szczególnie istotne dla branży HoReCa**. W przypadku gdy napój zakupiony w opakowaniu objętym kaucją jest wydawany klientowi bez opakowania lub w otwartym opakowaniu (opakowanie zostaje w lokalu), to użytkownikiem końcowym jest przedsiębiorca. Oznacza to, że nie pobiera on kaucji od klienta, a zgromadzone opakowania oddaje jako użytkownik końcowy w dowolnym punkcie zbiórki, np. u swojego dostawcy, aby odzyskać kaucję uiszczonej przy zakupie.

**Gastronomia
jako użytkownik
końcowy**

Przykład

Bar „Ania” o powierzchni handlowej 250 m² kupuje w hurtowni napoje w butelkach PET oznakowanych symbolem kaucji. W lokalu napoje są przelewane do szklanek i wydawane klientom. W takiej sytuacji jednostka gastronomiczna nie ma obowiązku podpisania umowy z operatorem systemu kaucyjnego. Kupując napoje, przedsiębiorca zapłaci kaucję w hurtowni, ale sprzedając je, nie pobierze kaucji. Zgromadzone puste niezgniecione butelki PET przedsiębiorca oddaje jako użytkownik końcowy w dowolnym punkcie zbiórki, np. u swojego dostawcy lub w pobliskim dyskoncie.

Przykład

Bar „Andrzej” o powierzchni handlowej 250 m² kupuje w hurtowni napoje w butelkach PET oznakowanych symbolem kaucji. W lokalu napoje są wydawane klientom w oryginalnych zakręconych butelkach. W takiej sytuacji jednostka gastronomiczna ma obowiązek podpisania umowy z operatorem systemu kaucyjnego w pełnym zakresie. Kupując napoje, przedsiębiorca zapłaci kaucję w hurtowni, a sprzedając je, pobierze kaucję od klienta. W przypadku gdy dowolna osoba zwróci opakowanie oznakowane symbolem kaucji, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócenia kaucji i przyjęcia pustych opakowań. Zgromadzone puste niezgniecione opakowania od przedsiębiorcy odbierze operator systemu. Różnica pomiędzy pobraną a zwróconą kaucją będzie rozliczana z operatorem systemu kaucyjnego. Dodatkowo operator zapłaci przedsiębiorcy ustaloną kwotę za każde przyjęte od użytkownika końcowego opakowanie.

UWAGA!

Sklepy i lokale gastronomiczne, w których nie są sprzedawane napoje w opakowaniach oznaczonych symbolem kaucji, nie mają obowiązku przystępowania do systemu kaucyjnego!

Zakres obowiązków w systemie kaucyjnym dla sklepów, hurtowni oraz lokali gastronomicznych jest uzależniony od ich powierzchni sprzedaży:

- **Punkty o powierzchni sprzedaży do 200 m²** mają obowiązek podpisania umowy z operatorem systemu kaucyjnego w zakresie pobierania kaucji za butelki z tworzywa sztucznego oraz puszek. Punkty te na zasadzie dobrowolności mogą uczestniczyć w systemie w zakresie zwracania kaucji oraz zbierania pustych opakowań (butelki z tworzywa sztucznego, puszek).
- **Punkty o powierzchni sprzedaży do 200 m²**, w których oferowane są **butelki szklane wielokrotnego użytku**, mają obowiązek podpisania umowy z operatorem systemu kaucyjnego w pełnym zakresie pobierania kaucji oraz zwracania kaucji i zbierania pustych opakowań (butelki z tworzywa sztucznego, puszek, butelki szklane).
- **Punkty o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m²** mają obowiązek podpisania umowy z operatorem systemu kaucyjnego w zakresie pobierania kaucji oraz zwracania kaucji oraz zbierania pustych opakowań.
- **Punkty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²** mają dodatkowo obowiązek prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych.

**Obowiązki
przedsiębiorców**

Zgodnie z definicją ustawową „powierzchnia sprzedaży” to część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

Powierzchnia sprzedaży

Powyższa definicja nie jest jednoznaczna i może być różnie interpretowana, szczególnie w kontekście gastronomii. Można jednak założyć, że **do powierzchni sprzedaży wlicza się tą część jednostki handlowej czy gastronomicznej, na której faktycznie odbywa się sprzedaż produktów.**

UWAGA!

Sklepy i lokale gastronomiczne niezależnie od powierzchni sprzedaży nie muszą się rejestrować, ani aktualizować wpisów w rejestrze BDO!

Przystąpienie do systemu kaucyjnego przez firmy handlowe lub z branży HoReCa nie pociąga za sobą dodatkowych obowiązków związanych z rejestrem BDO. Nie jest wymagana [rejestracja w BDO](#). Podmioty takie nie prowadzą w związku z kaucją w systemie BDO ani ewidencji odpadów ani nie składają w tym zakresie żadnych sprawozdań odpadowych lub produktowych. W związku z systemem kaucyjnym obowiązki w tym zakresie mają jedynie operatorzy systemu (podmioty reprezentujące) oraz podmioty wprowadzające (producenci i importerzy).

Kaucja w BDO

UWAGA!

Sklepy i lokale gastronomiczne uczestniczące w systemie kaucyjnym nie składają w tym zakresie żadnych sprawozdań ani raportów rocznych w systemie BDO!

Duże jednostki handlowe powyżej 200 m² powierzchni sprzedaży mają obowiązek przyjmowania pustych opakowań objętych systemem kaucyjnym i zwracania kaucji użytkownikom końcowym. Co ważne, dotyczy to nie tylko sprzedanych przez siebie opakowań. Każdy może oddać w takim punkcie dowolne opakowanie oznaczone znakiem kaucji.

Operatorzy systemu kaucyjnego oferują dwa warianty zbiórki opakowań:

- **Zbiórkę manualną** (ręczną), która polega na bezpośredniej obsłudze przez pracownika sklepu. Klient przynosi puste opakowania do kasy lub wyznaczonego punktu, gdzie sprzedawca ręcznie weryfikuje butelki i puszki, skanuje je, a następnie wypłaca kaucję. Metoda ta nie wymaga inwestycji w drogie urządzenia, ale jest czasochłonna dla personelu i może tworzyć kolejki, dlatego jest rozwiązaniem dedykowanym głównie dla małych sklepów.

Zbiórka pustych opakowań

- **Zbiórkę automatyczną**, która wykorzystuje automat (recykloamat/butelkomat), do którego klient samodzielnie wkłada opakowania. Maszyna automatycznie skanuje i identyfikuje butelkę lub puszkę, sprawdza jej kształt i kod, a na koniec drukuje kupon z kwotą należnej kaucji do zrealizowania w kasie. Jest to proces szybki, wydajny i nieangażujący personelu, idealny dla większych sklepów, które przyjmują znaczne ilości opakowań, jednak wymaga dużej inwestycji początkowej i wygospodarowania miejsca na maszynę.

Przyjmowane i zbierane puste opakowania mogą mieć status opakowań wielokrotnego użytku lub odpadów opakowaniowych. W przypadku odpadów opakowaniowych warto pamiętać, że w 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach poszerzająca katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45 ustawy o odpadach).

Zebrane odpady opakowaniowe

Zbierający odpady opakowaniowe powstałe z opakowań w ramach systemu kaucyjnego **nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie tych odpadów** i jako podmiot prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów **nie prowadzi także ewidencji tych odpadów w systemie BDO.**

Ustawa nakłada na sklepy i lokale gastronomiczne, które przystąpią do systemu kaucyjnego, obowiązek prowadzenia w dowolnej formie **ewidencji liczby nabytych i sprzedanych produktów objętych systemem kaucyjnym.**

Ewidencja kaucji

Podmioty, które podpisały umowę z operatorem systemu kaucyjnego w pełnym zakresie pobierania, zwracania kaucji oraz zbierania pustych opakowań mają dodatkowo obowiązek prowadzenia ewidencji:

- liczby zwróconych opakowań i odpadów opakowaniowych (tylko w przypadku zwracania kaucji oraz zbierania opakowań)
- wysokość pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji.

W większości przypadków ewidencja ta będzie prowadzona automatycznie w systemie teleinformatycznym po zeskanowaniu butelki.

Jak już wspomniano, kaucję pobiera się na wszystkich etapach dystrybucji napojów, także poprzedzających sprzedaż produktu użytkownikowi końcowemu. W tym kontekście może dochodzić do nietypowych sytuacji. **Hurtownie, które nie sprzedają produktów użytkownikom końcowym**, nie mają obowiązku przystępowania do systemu kaucyjnego. Hurtownia taka będzie jednak płacić kaucję, nabywając napoje w opakowaniach od producenta lub importera i odzyskiwać kaucję, sprzedając napoje swoim klientom.

Szczególne przypadki

Mając na uwadze, że większość producentów napojów nie przystąpiła jeszcze do systemu kaucyjnego, można założyć, że w 2025 oraz 2026 roku na rynku dostępne będzie wiele rodzajów napojów w opakowaniach bezkaucyjnych.

Dla handlu i gastronomii oznacza to, że odpowiednio dobierając asortyment (brak opakowań objętych kaucją), mogą uniknąć przystąpienia do systemu kaucyjnego, aby przystąpić do niego w późniejszym terminie, kiedy system będzie już działał w pełni stabilnie. Najbliższe miesiące pozwolą by **rynek zweryfikował sposób funkcjonowania poszczególnych operatorów systemu kaucyjnego** (podmiotów reprezentujących).

Dodatkowy czas pozwoli także mniejszym jednostkom na **podjęcie świadomej decyzji, czy podpisać umowę z operatorem systemu także na zwrot kaucji i zbieranie pustych opakowań**. Doświadczenia innych krajów pokazują, że po kilku latach funkcjonowania systemów większość przedsiębiorców decydowała się na pełne uczestnictwo w systemach kaucyjnych.

13.6. Wyrejestrowanie jednostki gastronomicznej z BDO

Od 2024 roku liczba zarejestrowanych w BDO podmiotów powoli, ale **systematycznie rośnie**. Niezależnie od tego kilka tysięcy podmiotów rocznie wyrejestrowuje się z BDO. Powody są różne, ale najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdy przedsiębiorca zarejestrował się w BDO bez głębszej analizy obowiązków. Oczywiście zdarzają się także sytuacje, gdy firma kończy działalność w zakresie, w jakim wymagana była rejestracja w BDO, lub po prostu firma jest zamykana.

**Powody
wyrejestrowania**

W rozdziale tym opiszemy nie tylko proces wykreślenia z rejestru BDO lokalu gastronomicznego, ale także prawidłowe zakończenie ewidencji opakowań (prowadzonej poza BDO), złożenie końcowego sprawozdania oraz rozliczenie się z opłat za ostatni rok prowadzenia działalności.

W rozdziale skupimy się na procesie wyrejestrowania z BDO podmiotu prowadzącego działalność gastronomiczną, który jest zarejestrowany w BDO w jednym z działów:

- Dział II Tabela 8 – jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę gastronomiczną lub handlową, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (SUP),
- Dział VI Tabela 4 – jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach,
- Dział VI Tabela 7 – jako podmiot prowadzący jednostkę handlową, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego (opłata recyklingowa).

Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, w momencie gdy podejmujemy decyzję o wyrejestrowaniu z BDO, jest to, że rejestracja w BDO nie jest „zero-jedynkowa”. Podmiot może być zarejestrowany w wielu działach rejestru. Wtedy powstaje pytanie, czy prawidłowym działaniem będzie wykreślenie tylko danego działu lub działów poprzez wniosek aktualizacyjny, czy całkowite wykreślenie podmiotu z rejestru BDO poprzez wniosek o wykreślenie.

**Wniosek
o wykreślenie
czy wniosek
aktualizacyjny**

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi pizzerię i wykorzystuje opakowania z plastiku na sosy oraz opakowania z tektury na pizzę. Podmiot jest zarejestrowany w Dziale II Tabela 8 (SUP) oraz w Dziale VI Tabela 4 (wprowadzający produkty w opakowaniach). Przedsiębiorca zrezygnował z opakowań jednorazowego użytku z plastiku (SUP), wprowadził w zamian opakowania papierowe na sosy. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek aktualizacyjny o wykreślenie wpisu w Dziale II Tabela 8. Podmiot

pozostanie jednak zarejestrowany w BDO jako wprowadzający produkty w opakowaniach.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi pizzerię i wykorzystuje opakowania z plastiku na sosy oraz opakowania z tektury na pizzę. Podmiot jest zarejestrowany jest w Dziale II Tabela 8 (SUP) oraz w Dziale VI Tabela 4 (wprowadzający produkty w opakowaniach). Przedsiębiorca podjął decyzję o zakończeniu działalności gastronomicznej. W takiej sytuacji należy złożyć **wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru**.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi zakład produkcyjny wraz ze stołówką dla pracowników. Podmiot jest zarejestrowany w Dziale II Tabela 8 (SUP) oraz w Dziale VI Tabela 4 (wprowadzający produkty w opakowaniach) oraz w Dziale XII Tabela 1 – jako wytwórca odpadów. Przedsiębiorca podjął decyzję o zakończeniu działalności gastronomicznej i wynajął stołówkę zewnętrznej firmie. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek aktualizacyjny o wykreślenie wpisu w Dziale II Tabela 8 (SUP) oraz w Dziale VI Tabela 4 (wprowadzający produkty w opakowaniach). Podmiot pozostanie jednak zarejestrowany w BDO w Dziale XII Tabela 1 jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Proces zakończenia działalności gastronomicznej w BDO

Trwałe zakończenie całej działalności (wszystkie działy BDO)

Zakończenie ewidencji opakowań i wyliczenie należnych opłat

Sprawozdanie końcowe

Wniosek o wykreślenie

Wniesienie opłat do UM

Trwałe zakończenie części działalności (wybrane działy BDO)

Zakończenie ewidencji opakowań i wyliczenie należnych opłat

Sprawozdanie końcowe

Wniosek aktualizacyjny

Wniesienie opłat do UM

UWAGA!

Trwałe zaprzestanie działalności, która jest wykazana w jednym z działów rejestru BDO, pociąga za sobą obowiązek wykreślenia z rejestru danego wpisu. Wykreślenie może nastąpić poprzez wniosek aktualizacyjny w sytuacji, w której częściowo zaprzestano działalności. W sytuacji gdy usuwamy z rejestru wpisy z wszystkich działów oraz tabel, wykreślenie następuje poprzez wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru BDO.

Wykreślając daną działalność z rejestru BDO, należy zachować następujące terminy:

**Terminy
ustawowe**

- **7 dni** od dnia trwałego zaprzestania wykonywania danej działalności – na złożenie marszałkowi województwa sprawozdania końcowego.
- **14 dni** od dnia trwałego zaprzestania wykonywania danej działalności – na złożenie marszałkowi województwa wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.
- **Do 15 marca następnego roku** należy wnieść opłatę produktową oraz odprowadzić opłatę SUP za rok kalendarzowy, w którym była prowadzona działalność.
- **Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale**, w którym została pobrana ostatnia opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przez trwałe zakończenie działalności należy rozumieć faktyczne zakończenie działalności, a nie przerwę w jej prowadzeniu. Jeżeli przedsiębiorca w danym roku kalendarzowym np. nie wprowadził do obrotu produktów w opakowaniach, ale planuje kontynuować działalność w kolejnych latach, może pozostać zarejestrowany. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku nadal należy opłacać [opłatę roczną BDO](#).

Pierwszym krokiem do wyrejestrowania danego rodzaju działalności z BDO jest złożenie sprawozdania końcowego. W przypadku gdy podmiot podejmie decyzję o trwałym zakończeniu działalności podlegającej wpisowi do BDO w trakcie roku kalendarzowego, jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności do złożenia marszałkowi województwa sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe składamy niezależnie od tego, czy wykreślamy z rejestru BDO tylko wybrane działy i tabele, czy też całkowicie wyrejestrowujemy działalność z BDO. Sprawozdanie końcowe dotyczy oczywiście tylko tego zakresu działalności, który ma być wykreślony z rejestru.

**Sprawozdanie
końcowe**

Proces składania sprawozdania końcowego nie różni się niczym od procesu składania sprawozdania rocznego, który opisaliśmy w rozdziałach [„Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO”](#), [„Sprawozdanie jednostki handlowej oraz gastronomicznej w](#)

zakresie opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” oraz „Roczne sprawozdanie o wydanych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego w BDO”. W trakcie wypełniania sprawozdania **nigdzie nie podajemy informacji, że jest ono składane w związku z zaprzestaniem prowadzenia danej działalności.**

Sprawozdanie końcowe w zakresie opakowań SUP oraz toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje ilość zakupionych i wydanych opakowań w okresie od 1 stycznia do dnia trwałego zaprzestania wykonywania danej działalności.

UWAGA!

W przypadku podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach rozliczających się samodzielnie lub poprzez organizację odzysku masa opakowań wprowadzonych do obrotu w roku kalendarzowym, w którym podmiot zaprzestał działalności, nie będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu opłaty produktowej. Dzieje się tak dlatego, że wysokość opłat jest uzależniona od masy opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy!

Przykład

Przedsiębiorca prowadzący pizzerię wprowadził do obrotu w 2023 roku 2 tony opakowań wraz z produktami (pizzami). W 2024 roku prowadził pizzerię tylko do dnia 31 stycznia i przez ten miesiąc wprowadził do obrotu 50 kg opakowań. W dniu 1 lutego 2024 przedsiębiorca zamknął działalność i złożył wniosek o wykreślenie z rejestru BDO. Podstawę do wyliczenia wysokości opłaty produktowej będzie stanowić masa opakowań z 2023 roku (2 tony opakowań).

Przedsiębiorca, który kończy działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach ma także prawo, składając sprawozdanie końcowe, **wnioskować o zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy de minimis**. Warunkiem jest oczywiście nieprzekroczenie, w okresie, w którym w ostatnim roku była prowadzona działalność, jednej tony wprowadzonych opakowań wraz z produktami. By uzyskać zwolnienie z opłaty produktowej w ramach pomocy *de minimis*, do sprawozdania końcowego składanego w trakcie roku sprawozdawczego należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz formularz informacyjny (podpisane elektronicznie). **Przy wyliczeniu wysokości opłaty produktowej na potrzeby zwolnienia w ramach pomocy de minimis uwzględniamy masę opakowań wprowadzonych do obrotu w okresie od 1 stycznia do dnia trwałego zaprzestania wykonywania danej działalności.**

**Sprawozdanie
końcowe
pomoc de
minimis**

Podstawą do złożenia sprawozdania końcowego jest ewidencja opakowań prowadzona poza systemem BDO. W przypadku trwałego zaprzestania działalności w ewidencji opakowań warto zamieścić stosowną adnotację o dacie zakończenia danej działalności.

Drugim krokiem do wyrejestrowania danego rodzaju działalności z BDO jest złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

+ Nowy wniosek ▾

- + Nowy wniosek rejestracyjny
- + Nowy wniosek aktualizacyjny
- + Nowy wniosek o wykreślenie

UWAGA!

Po rozpatrzeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO podmiot straci dostęp do systemu BDO. Złożenie wniosku o wykreślenie jest ostatnią czynnością, którą wykonujemy. Najpierw należy wystać sprawozdanie końcowe.

Podmiot, który ma pozostać wpisany w rejestrze BDO, a wykreśleniu podlegają tylko wybrane rodzaje prowadzonej działalności, powinien **złożyć nowy wniosek aktualizacyjny**. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w module „Wnioski”.

System utworzy roboczy wniosek aktualizacyjny, w którym pierwszy ekran to informacje adresowe oraz dane kontaktowe. Należy po wypełnieniu przejść dalej przyciskiem „Zapisz i przejdź dalej” do ekranu „Miejsca prowadzenia działalności”. Wszelkie zmiany wprowadzamy w tym miejscu poprzez usunięcie wpisów w odpowiednich działach, które dotyczą zakończonego rodzaju działalności.

Wniosek aktualizacyjny

MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Nazwa miejsca prowadzenia działalności	Adres miejsca prowadzenia działalności	
1	Siedziba siedziba	Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa, Mięscowość: Warszawa, Ulica: Hłonda 10/157, Kod pocztowy: 02-972	Opcje ▾
2	Gabinet Klimczaka	Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Warszawa Gmina: Warszawa-Wilanów Mięscowość: Warszawa ul. Franciszka Klimczaka	Opcje ▾

Cofnij Podgląd Decyzje Tabele Dezaktywuj dalej

Wystąpić mogą dwie sytuacje. Pierwsza, gdy **podmiot ma tylko jedno miejsce prowadzenia działalności (MPD)**. Wtedy należy poprzez opcję „Tabele” usunąć wpis w stosownych działach.

Dział VI

Działalność w zakresie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Tabela 1. Organizacja odzysku opakowań Opcje ▾

Tabela 2. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych Opcje ▾

Tabela 3. Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych ? Opcje ▾

Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach ?
tabela zawiera dane Opcje ▾

Tabela 5. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach ? Edycja
Usuń Opcje ▾

Tabela 6. Organizacja samorządu gospodarczego Opcje ▾

Tabela 7. Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową Opcje ▾

Tabela 8. Podmiot reprezentujący Opcje ▾

W drugim przypadku – gdy podmiot miał kilka MPD – należy najpierw usunąć odpowiednie działy w tabelach dla poszczególnych MPD (tak jak powyżej). **Następnie dezaktywować wszystkie niepotrzebne MPD.**

Podmiot, który ma zostać wykreślony w całości z rejestru BDO, powinien **po złożeniu sprawozdania końcowego wysłać wniosek o wykreślenie z rejestru BDO**. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w module „Wnioski”. System utworzy roboczy wniosek o wykreślenie.

**Wniosek o
wykreślenie**

Wniosek jest bardzo prosty. Wymaga od nas jedynie podania przyczyny wykreślenia i tu należy wybrać opcję „Trwałe **zaprzestanie wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru**”. Musimy także podać **datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności**. Należy pamiętać, że od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności mamy 14 dni na złożenie wniosku o wykreślenie. System umożliwia co prawda podanie daty przyszłej, jednak nie zalecamy korzystania z tej opcji.

DANE DODATKOWE DOTYCZĄCE WNIOSKU O WYKREŚLENIE

Przyczyna wykreślenia *

☒ Trwałe zaprzestanie wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru

☐ Wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Data trwałego zaprzestania wykonywania działalności *

31-12-2022

ZAŁĄCZNIKI ?

Nazwa dokumentu

Pełnomocnictwo oraz opłata skarbową.zip

Wybierz plik Wyslij plik

Zamknij sekcję

Sekcja „Załączniki” służy do dołączania ewentualnych [pełnomocnictw w zakresie rejestru BDO](#) oraz dokumentów potwierdzających wniesienie opłat skarbowych związanych z pełnomocnictwami lub opłaty skarbowej należnej za wyrejestrowanie podmiotu z rejestru BDO ([więcej informacji o pełnomocnictwach w sprawach związanych z BDO](#)).

Do wniosku o wykreślenie podmiotu z BDO należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu w wysokości 10 zł. Taka opłata nie jest konieczna, gdy składamy wniosek aktualizacyjny. Większość urzędów marszałkowskich (zdarzają się wyjątki) wymaga takiej opłaty skarbowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, twierdząc, że jest ona należna od dokonania czynności urzędowej na wniosek podmiotu.

**Opłata
skarbowa za
wykreślenie
z rejestru**

Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej (wykreślenia z rejestru BDO), wnosi się na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę urzędu marszałkowskiego. Sprawdź szczegółowe informacje na stronie urzędu marszałkowskiego ([lista urzędów oraz właściwych rachunków bankowych](#)).

Trzecim krokiem jest wniesienie należnych opłat za ostatni rok działalności, które zostały wykazane w sprawozdaniu końcowym. Przepisy nie zawierają odrębnych regulacji co do terminów wniesienia opłaty w przypadku zakończenia działalności w trakcie roku kalendarzowego. Obowiązują standardowe terminy.

**Opłaty za ostatni
rok działalności**

Opłata produktowa za wprowadzone do obrotu opakowania (chyba, że wnioskujemy o zwolnienie z opłaty w ramach pomocy *de minimis*) powinna być więc wniesiona do dnia 15 marca następnego roku. Analogicznie **opłata SUP pobrana od wydanych użytkownikom końcowym opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego** również powinna być więc wniesiona do dnia 15 marca następnego roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dokonać płatności wcześniej, np. bezpośrednio po złożeniu sprawozdania końcowego.

Z kolei opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego powinna być wniesiona do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana ostatnia opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

14. Dodatkowe wykazy niezbędne do prawidłowej ewidencji odpadów

14.1. Lista odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą przyjmować oraz poddawać odzyskowi na potrzeby własne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Proces odzysku	Dopuszczalne metody odzysku	Warunki magazynowania niektórych odpadów	Ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości, dla niektórych rodzajów odpadów
1.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	R5	Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.
2.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 010407				
3.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły				
4.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	R5	Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.

5.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	R1 lub R3	Do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania w przydomowych kompostownikach (dopuszcza się możliwość wykorzystania wyłącznie własnych odpadów – wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, która dokonuje ich zagospodarowania).	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko oraz w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem, zagniwaniem lub pleśnieniem.	Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania odpadów o kodzie 02 01 03 – Odpadowa masa roślinna.
6.	02 01 10	Odpady metalowe	R11	Do wykonywania napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg.
7.	ex³⁾ 02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców z roślin uprawnych	R5 lub R10	Do utwardzania powierzchni lub do zwiększenia żyzności gleb, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, na utwardzonej powierzchni, pod przykryciem materiałem nieprzepuszczalnym.	W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.
8.	ex³⁾ 02 03 80	Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych	R1 lub R10	Do wykorzystania jako paliwo lub do zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z

		(z wyłączeniem 02 03 81)		określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	na środowisko, w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem, zagniwaniem lub pleśnieniem.	możliwościami ich zagospodarowania.
9.	ex ³⁾ 02 04 01	Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków	R5 lub R10	Do wykorzystania do zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub do utwardzania powierzchni po ich rozkruszeniu.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, pod przykryciem uniemożliwiającym pylenie.	W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.
10.	ex ³⁾ 02 04 02	Kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	R10	Do wykorzystania do zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi dla nawozów wapniowych i magnezowych ⁴⁾ .	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, pod przykryciem uniemożliwiającym pylenie i przemakanie.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 15 Mg/ha.
11.	ex ³⁾ 02 07 80	Niezawierające części mineralnych wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne oraz wywary	R3 lub R10	Do wykorzystania w biogazowniach lub do zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia w przypadku procesu odzysku R3 i R10: 10 Mg/ha.

				wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.		
12.	03 01 01	Odpady kory i korka	R1 lub R3	Do wykorzystania jako paliwo lub wykorzystania jako podściółka przy chowie i hodowli zwierząt, jeżeli nie będzie miało negatywnego oddziaływania na zwierzęta.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
13.	ex ³⁾ 03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04, z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych	R1, R3, lub R11	Do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania jako podściółka przy chowie i hodowli zwierząt, jeżeli nie będzie miało negatywnego oddziaływania na zwierzęta, lub do wykonywania napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
14.	ex ³⁾ 03 01 05	Płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	R11	Do wykonywania napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg.
15.	ex ³⁾ 03 03 01	Odpady z kory	R1, R3 lub R10	Do wykorzystania jako paliwo lub do wykorzystania w Przydomowych kompostownikach lub do	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w sposób	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.

				zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	zabezpieczający przed rozwiewaniem.	
16.	ex ³⁾ 04 01 99	Ścinki skór króliczych i zajęczych	R11	Do wytwarzania wyrobów okolicznościowych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w sposób zabezpieczający przed zagniwaniem.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,02 Mg.
17.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	R11	Do wykonywania napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,02 Mg.
18.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	R11	Do wykonywania napraw i konserwacji.		
19.	07 01 80	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)	R10	Do wapnowania gleb kwaśnych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 10 Mg/ha.

					podłożu, pod przykryciem uniemożliwiającym pylenie i przemakanie.	
20.	ex ³⁾ 10 01 01	Żużle	R5	Do utwardzania powierzchni, utwardzania dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do budowy fundamentów, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, pod przykryciem materiałem nieprzepuszczalnym.	W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,15 Mg/m ² utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg/m ³ fundamentu.
21.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych				
22.	10 05 80	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych				
23.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane				
24.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	R11	Do drobnych napraw lub wykorzystania jako narzędzia gospodarcze.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	W przypadku wykonywania drobnych napraw lub konserwacji dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg.
25.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po	R5	Do utwardzania dróg, po rozkruszeniu do budowy fundamentów, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.

		przeróbce termicznej)		wodnego i Prawa budowlanego.		W przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg/m ³ fundamentu.
26.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	R5	Do utwardzania dróg, po rozkruszeniu do budowy fundamentów, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	W przypadku utwardzania dróg dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,05 Mg/m ² utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg/m ³ fundamentu. Odpady o kodzie 10 13 82 mogą być dodatkiem do stabilizacji gruntów w ilości nie większej niż 10% materiału stabilizującego.
27.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	R1 lub R11	Do wykorzystania do przewodów oraz jako paliwo (dopuszcza się możliwość wykorzystania jako paliwo wyłącznie własnych odpadów – wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę do	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.

				przewodzących).		
28.	15 01 03	Opakowania z drewna	R1 lub R11	Do wykorzystania jako paliwo lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
29.	ex ³⁾ 15 01 09	Opakowania z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych	R11	Do wytwarzania wyrobów okolicznościowych, w tym elementów dekoracji, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
30.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	R5	Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w warunkach uniemożliwiających pylenie.	W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ³ fundamentu lub podsypki pod posadzki na gruncie.

31.	17 01 02	Gruz ceglany	R5	Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w warunkach uniemożliwiających pylenie.	W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy fundamentów lub użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie: 0,1 Mg/m ³ fundamentu.
32.	ex ³⁾ 17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)				
33.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06				
34.	17 02 01	Drewno	R1 lub R11	Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do wykorzystania jako materiał budowlany.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.

35.	17 03 80	Odpadowa papa	R11	Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
36.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	R11	Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg.
37.	17 04 02	Aluminium				
38.	17 04 05	Żelazo i stal				
39.	17 04 07	Mieszanki metali				
40.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	R5	Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.
41.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	R5	Do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, pod przykryciem materiałem nieprzepuszczalnym.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.

42.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	R5	Do utwardzania powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, pod przykryciem materiałem nieprzepuszczalnym.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.
43.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	R10 lub R5	Do wykorzystania do wapnowania gleb kwaśnych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub do wykorzystania jako materiał budowlany.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w warunkach uniemożliwiających pylenie.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
44.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	R1 lub R11	Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
45.	ex ³⁾ 20 01 01	Używane książki	R11	Do wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zajmujące się wypożyczaniem książek, zgodna z

						możliwościami ich wykorzystania.
46.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	R3	Do wykorzystania w biogazowniach lub w przydomowych kompostownikach (dopuszcza się możliwość wykorzystania wyłącznie własnych odpadów – wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, która dokonuje ich biogazowania lub kompostowania).	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania odpadów o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w celu wykorzystania w biogazowniach lub przydomowych kompostownikach.
47.	20 01 10	Odzież	R5	Do wykorzystania w gospodarstwie domowym.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
48.	20 01 11	Tekstylia				
49.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	R1 lub R11	Do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
50.	20 01 40	Metale	R11	Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,1 Mg.

51.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	R3	Do wykorzystania w przydomowych kompostownikach (dopuszcza się możliwość wykorzystania wyłącznie własnych odpadów – wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, która dokonuje ich kompostowania).	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania odpadów o kodzie 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji w celu wykorzystania w przydomowych kompostownikach.
52.	ex ³⁾ 20 02 01	Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień	R1	Do wykorzystania jako paliwo.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.
53.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	R5	Do utwardzania powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m ² utwardzanej powierzchni.
54.	ex ³⁾ 20 03 02	Odpady ulegające biodegradacji	R1 lub R3	Do wykorzystania jako paliwo lub w przydomowych kompostownikach (dopuszcza się możliwość wykorzystania wyłącznie własnych odpadów – wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w sposób zabezpieczający przed rozwianiem.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.

				organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, która dokonuje ich kompostowania).		
55.	ex ³⁾ 20 03 02	Kartony	R1 lub R11	Do wykorzystania do przewodzek oraz jako paliwo (dopuszcza się możliwość wykorzystania jako paliwo wyłącznie własnych odpadów – wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę organizacyjną do przewodzek).	Magazynowanie w warunkach zapobiegających niekorzystnemu wpływowi na środowisko, w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem.	Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

14.2. Wykaz urzędów marszałkowskich wraz z numerami kont bankowych (data weryfikacji 02.02.2025)

Urząd Marszałkowski dane kontaktowe w sprawach związanych z BDO	Numer konta bankowego opłata rejestrowa/roczna BDO <i>(zobacz, kto wnosi opłatę)</i>	Numer konta bankowego opłata skarbową za wyrejestrowanie z BDO <i>(Uwaga nie dotyczy pełnomocnictwa!)</i>
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego</u> Wyrbrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław Rejestr BDO: tel. 71 770 43 64, 71 770 43 41, 71 308 04 10, 71 308 04 13, 71 770 43 45, 71 308 04 12, 71 308 04 14 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: tel. 71 770 43 42, 71 770 43 39, 71 770 42 91, 71 770 43 43 Wpisy i wykreślenia z BDO z urzędu: tel. 71 770 42 41	Santander Bank Polska SA 51 1090 2398 0000 0001 4176 6298 <i>(zweryfikuj)</i>	Gmina Wrocław PKO BP SA 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 <i>(zweryfikuj)</i>
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</u> pl. Teatralny 2 87-100 Toruń tel. 56 621 87 62 Wnioski, generowanie haseł tel. 56 621 67 53 Wnioski, sprawozdawczość, opłaty tel. 56 621 58 71 Wnioski, sprawozdania o wytwarzanych odpadach tel. 79 890 99 26 Wnioski	Bank PKO BP SA 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353 <i>(zweryfikuj)</i>	Urząd Miasta Torunia Bank Millenium SA 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 <i>(zweryfikuj)</i>
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego</u> ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin	Bank PKO BP SA 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625 <i>(zweryfikuj)</i>	Urząd Miasta Lublin Bank Pekao SA 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 <i>(zweryfikuj)</i>

tel. 81 44 16 809		
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego</u> ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra tel. 68 456 55 30 Wnioski i sprawozdania – wytwórcy odpadów: powiaty: międzyrzecki, słubicki, żagański, m. Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki: tel. 68 4565450 powiaty: nowosolski, krośnieński, gorzowski, sulęciński: tel. 68 4565527 powiaty: świebodziński, zielonogórski, m. Zielona Góra: tel. 68 4565363 Wnioski i sprawozdania – wprowadzający produkty i produkty w opakowaniach: powiaty: międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński: tel. 68 4565458 powiaty: krośnieński, słubicki: tel. 68 456 55 73 powiaty: zielonogórski, żarski: tel. 68 456 57 64 powiaty: sulęciński, wschowski m. Zielona Góra: tel. 68 456 58 93 powiaty: żagański. Gorzowski, m. Gorzów Wlkp.: tel. 68 456 58 98	Santander Bank Polska SA 16 1090 1535 0000 0001 4706 9104 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Zielona Góra Bank PKO BP SA 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 (zweryfikuj)
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego</u> Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 90-051 Łódź tel. 42 663 32 56, 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 40, 42 663 35 41, 42 663 35 42, 42 663 35 43, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 47, 42 663 35 48, 42 663 35 49, 42 663 35 50, 42 663 35 51, 42 663 35 52, 42 663 35 53, 42 663 35 89, 42 663 36 53, 42 663 37 89, 42 291 97 82,	Bank Ochrony Środowiska SA 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Łodzi Bank Pekao SA 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 (zweryfikuj)

42 291 97 83, 42 291 97 84, 42 291 97 94		
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego</u> ul. Racławicka 56 31-017 Kraków Wnioski BDO oraz sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: tel. 12 37 96 074, 12 63 03 297, 12 37 96 093, 12 63 03 492, 12 63 03 587, 12 37 96 026, 12 39 74 455, 12 63 03 592, 12 39 74 457, 12 61 60 968, 12 61 60 971, 12 63 03 495 Opłata rejestrowa/roczna: tel. 12 63 03 315, 12 63 03 501 Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi: tel. 12 37 96 044, 12 63 03 311, 12 63 03 101, 12 63 03 241, 12 63 03 566, 12 63 03 177, 12 63 03 163, 12 63 03 203 Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: tel. 12 63 03 239, 12 63 03 246	PKO BP SA 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Krakowa PKO BP SA 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (zweryfikuj)
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa tel. 22 597 91 00 Departament Opłat Środowiskowych: tel. 22 59 79 200 Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych: tel. 22 59-79-481, 22 59-79-485, 22 59-79-485	Bank Pekao SA 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 (zweryfikuj)	Urząd m.st. Warszawy Bank Handlowy w Warszawie SA 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (zweryfikuj)

<u>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</u> ul. Piastowska 14 45-082 Opole Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, pomoc <i>de minimis</i>: tel. 77 442 93 14, 77 448 32 53, 77 448 32 19 Wnioski, sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: tel. 77 442 93 56, 77 448 21 68, 77 448 21 80, 77 448 21 43, 77 448 32 42	Bank Millennium SA 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Opola Bank Millennium SA 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 (zweryfikuj)
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego</u> al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów tel. 17 743 31 60, 17 743 32 96 Rejestr BDO oraz Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: tel. 17 743 31 72 (powiaty: jarosławski, łańcucki, brzozowski) tel. 17 743 31 99 (miasto: Rzeszów, powiat: strzyżowski) tel. 17 743 32 33 (miasto Przemyśl, powiaty: mielecki, przemyski, ropczycko - sędziszowski)	Santander Bank Polska SA 91 1090 2750 0000 0001 4752 0783 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Rzeszowa BANK PKO BP SA 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 (zweryfikuj)

tel. 17 743 31 44 (powiaty: bieszczadzki, kolbuszowski, lubaczowski, niżański, przeworski) tel. 17 743 31 45 (miasto Krosno; powiaty: krośnieński, jasielski, leski) tel. 17 743 31 92 (powiat: rzeszowski) tel. 17 743 31 22 (powiat: dębicki) tel. 17 743 32 08 (miasto Tarnobrzeg; powiaty: tarnobrzeczski, leżajski; podmioty z poza województwa) tel. 17 743 32 09 (powiaty: sanocki, stalowowolski)		
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</u> ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok Departament Ochrony Środowiska tel. 85 665 41 57 Referat Opłat Środowiskowych tel. 85 66 54 571	Bank Ochrony Środowiska SA 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009 (zweryfikuj)	Urząd Miejski w Białymstoku BANK PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 (zweryfikuj)
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</u> ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk tel. 58 32 68 555 Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: tel. 58 32 68 451 (pojazdy), 58 32 68 651, 58 32 68 474, 58 32 68 668, 58 32 68 469 Sprawozdawczość produktowa (produkty, opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opłata recyklingowa) tel. 58 32 68 457, 58 32 68 680, 58 32 68 671, 58 32 68 656	BANK PKO BP SA 03 1020 1811 0000 0102 0318 5949 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Gdańsk BANK PEKAO SA 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 (zweryfikuj)

<u>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</u> ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice Obsługa w zakresie wniosków BDO: Katowice: tel. 32 774 48 74 , 32 774 48 75 , 32 774 48 81 , 32 774 48 86 , 32 774 48 73 , 32 774 48 82 Biuro Zamiejscowe Bielsko Biała: tel. 33 485 32 87 , 33 485 32 89 Biuro Zamiejscowe Częstochowa: tel. 34 390 12 53 , 34 390 12 57 , 34 390 12 58 Obsługa w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz w zakresie opłat produktowych: Katowice: tel. 32 774 47 93 , 32 774 48 55 , 32 774 48 56 , 32 774 48 57 , 32 774 48 58 , 32 774 48 59 , 32 774 48 63 , 32 774 48 65 , 32 774 48 66 Biuro Zamiejscowe Częstochowa: tel. 34 390 12 58 Obsługa w zakresie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: Katowice: tel. 32 774 45 25 , 32 774 45 26 , 32 774 45 27 Biuro Zamiejscowe Bielsko Biała: tel. 33 485 32 80 Biuro Zamiejscowe Częstochowa: tel. 34 390 12 56	Bank Pekao SA 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Katowice BANK PKO BP SA 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (zweryfikuj)
--	---	--

<u>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</u> al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce tel. 41 342 15 30 Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami: tel. 41 395 18 61, 41 395 18 61	BANK PKO BP SA 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Kielce ING Bank Śląski SA 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 (zweryfikuj)
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</u> al. Niepodległości 34 61-714 Poznań tel. 61 626 75 30	BANK PKO BP SA 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Poznania BANK PKO BP SA 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (zweryfikuj)
<u>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego</u> Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn tel. 89 512 54 81 (powiaty m. Elbląg, elbląski i braniewski, gołdapski) tel. 89 512 54 68 (powiaty giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki, bartoszycki) tel. 89 512 54 81 (powiaty lidzbarski, olsztyński, kętrzyński) tel. 89 512 54 98 (powiaty M. Olsztyn) tel. 89 512 54 46 (powiaty ostródzki, działdowski, iławski) tel. 89 512 58 03 (powiaty mrągowski, ełcki, szczycieński, piski) tel. 89 512 54 47 (podmioty posiadające siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim)	Santander Bank Polska SA 62 1090 2718 0000 0001 4649 6835 (zweryfikuj)	Urząd Miasta Olsztyna Bank Handlowy w Warszawie SA 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 (zweryfikuj)

<u>Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego</u> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin Wydział Ochrony Środowiska: tel. 91 454 26 74, 91 454 26 78, 91 454 26 80	Santander Bank Polska SA 20 1090 2268 0000 0001 4817 0029 (zweryfikuj)	Gmina Miasto Szczecin BANK PKO BP SA 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 (zweryfikuj)
---	--	---

14.3. Wyjątki od stosowania ustawy o odpadach

Pewne substancje i przedmioty niezależnie od tego, czy wypełniają ustawową definicję odpadu, **nie będą uznane za odpad**. Na przykład ustawodawca przewidział, że ziemia i kamienie wydobyte w trakcie robót budowlanych nie będą odpadem, pod warunkiem, że zostaną wykorzystane do celów budowlanych na tym samym terenie, na którym zostały wydobyte. Inne przykłady wyłączeń to: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, substancje przeznaczone do użycia jako materiały paszowe.

Przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do (art. 2 ustawy o odpadach):

- 1) gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery
- 2) gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków trwale związanych z gruntem;
- 3) **niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty ([więcej tutaj](#))**
- 4) odpadów promieniotwórczych
- 5) wycofanych z użytku materiałów wybuchowych
- 6) **biomasy w postaci:**

- a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009",
- b) słomy,
- c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej

- wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi

- 7) osadów przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem

**Wyłączenia
stosowania
ustawy o
odpadach**

skutków powodzi i susz, rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są niebezpieczne

- 8) ścieków
- 9) **produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego**, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem
- 10) **zwłok zwierząt**, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009
- 11) mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234), lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania
- 12) dwutlenku węgla przeznaczonego do podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
- 13) **substancji, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe** w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.) i w których skład nie wchodzi produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 oraz które nie zawierają tych produktów.

**Wyłączenia
stosowania
ustawy o
odpadach**

PAMIĘTAJ!

Dodatkowo możesz być [zwolniony z obowiązku ewidencji odpadów na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach](#).

15. Wzory papierowych dokumentów ewidencyjnych stosowanych w przypadku wystąpienia awarii systemu BDO

Zamieszczone wzory dokumentów mogą być stosowane na potrzeby papierowej ewidencji odpadów zarówno w okresie przejściowym **do dnia 31 grudnia 2020 roku**, jak i po tym dniu w przypadku ogłoszenia przez administratora BDO awarii systemu. **Informacje zwarte w dokumentach sporządzonych w formie papierowej w przypadku awarii BDO wprowadza się niezwłocznie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO).** Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania [awarii BDO](#).

O wprowadzeniu KPO do systemu BDO warto poinformować także transportującego oraz odbierającego odpady, by mogli oni zatwierdzić KPO w systemie BDO i dodać kartę do swojej karty ewidencji odpadów.

UWAGA!

Karty papierowe wystawione w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 roku nie są wprowadzane do systemu BDO, obowiązek ten został zlikwidowany nowelizacją ustawy o odpadach z 14 maja 2020 roku.

W formie papierowej wystawiać można następujące dokumenty:

- Karta przekazania odpadów
- Karta przekazania odpadów komunalnych
- Karta ewidencji odpadów
- Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
- Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
- Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

[Wzory dokumentów gotowe do edycji można pobrać TUTAJ](#)

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW ¹⁾					
Numer karty		Status karty		Rok kalendarzowy	
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY		DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY		DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY	
Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko	
Adres				Adres	
☐ Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane)					
Miejsce wytwarzania odpadów ²⁾					
Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów					
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI		Adres		MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	
Numer miejsca prowadzenia działalności				Numer miejsca prowadzenia działalności	
Nazwa miejsca prowadzenia działalności				Nazwa miejsca prowadzenia działalności	
Adres miejsca prowadzenia działalności				Adres miejsca prowadzenia działalności	
Numer rejestrowy ³⁾		Numer rejestrowy ³⁾		Numer rejestrowy ³⁾	
NIP		NIP		NIP	
NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI	
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW					
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinny zostać poddane odpady ⁴⁾					
Numer certyfikatu oraz numery pojemników ⁵⁾					

Kod i rodzaj odpadów ⁶⁾					
☐ Kod ex		Rodzaj odpadu ex			
☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne		Rodzaj odpadu			
Masa odpadów [Mg] ⁷⁾					
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU					
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu ⁸⁾					
Data rozpoczęcia transportu ⁹⁾	Godzina rozpoczęcia transportu ¹⁰⁾	Faktyczna data rozpoczęcia transportu ⁹⁾	Faktyczna godzina rozpoczęcia transportu ¹⁰⁾		
INFORMACJE O PRZEJĘCIU ODPADÓW					
Masa przejętych odpadów [Mg] ⁷⁾		Data potwierdzenia przejęcia odpadów		Godzina potwierdzenia przejęcia odpadów	
Uwagi					
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW					
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów		Potwierdzenie transportu odpadów		Potwierdzenie przejęcia odpadów	
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie odpadów	
Data ⁹⁾	Godzina ¹⁰⁾	Data ⁹⁾	Godzina ¹⁰⁾	Data ⁹⁾	Godzina ¹⁰⁾
INFORMACJE DODATKOWE					

Objaśnienia:

¹⁾ Nie dotyczy odbierającego odpady komunalne, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

²⁾ W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. usług.

³⁾ Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

⁴⁾ Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, należy podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

⁵⁾ Uzupełnić w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, należy podać numer certyfikatu oraz numery pojemników.

⁶⁾ Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

⁷⁾ Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.

⁸⁾ Wprowadzić nr rejestracyjny i/lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.

⁹⁾ Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.

¹⁰⁾ Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ¹⁾ TRYB PRZEKAZANIA ODPADÓW					
Numer karty		Status karty		Rok kalendarzowy	
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE		DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE		DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE	
Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko	
Adres					
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI		Adres		MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	
Numer miejsca prowadzenia działalności				Numer miejsca prowadzenia działalności	
Nazwa miejsca prowadzenia działalności				Nazwa miejsca prowadzenia działalności	
Adres miejsca prowadzenia działalności				Adres miejsca prowadzenia działalności	
Numer rejestrowy ²⁾		Numer rejestrowy ²⁾		Numer rejestrowy ²⁾	
NIP		NIP		NIP	
NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI	
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH					
Nazwa gminy ³⁾		Obszar gminy ⁴⁾			
Kod i rodzaj odpadów ⁵⁾					
Masa odpadów [Mg] ⁶⁾					
☐ Kod ex		Rodzaj odpadu ex			
☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne		Rodzaj odpadu			

Uwagi					
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU					
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu ⁷⁾					
Data rozpoczęcia transportu ⁸⁾		Godzina rozpoczęcia transportu ⁹⁾		Faktyczna data rozpoczęcia transportu ⁸⁾	
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH					
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów komunalnych		Potwierdzenie transportu odpadów komunalnych		Potwierdzenie przejęcia odpadów komunalnych	
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie	
Data ⁸⁾	Godzina ⁹⁾	Data ⁸⁾	Godzina ⁹⁾	Data ⁸⁾	Godzina ⁹⁾
INFORMACJE DODATKOWE					

Objaśnienia:

- 1) Dotyczy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów przyjmowanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także transportującego te odpady. Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane i każdego transportu odpadów.
- 2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 3) Nazwa gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne.
- 4) Obszar gminy, z którego zostały odebrane odpady komunalne.
- 5) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 6) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.
- 7) Wprowadzić nr rejestracyjny i/lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.
- 8) Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.
- 9) Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ¹⁾ TRYB ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH					
Numer karty		Status karty		Rok kalendarzowy	
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE		DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE		DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE	
Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko	
				Adres	
Adres		Adres		MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	
				Numer miejsca prowadzenia działalności	
				Nazwa miejsca prowadzenia działalności	
				Adres miejsca prowadzenia działalności	
Numer rejestrowy ²⁾		Numer rejestrowy ²⁾		Numer rejestrowy ²⁾	
NIP		NIP		NIP	
NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI	
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH					
Nazwa gminy ³⁾		Obszar gminy ⁴⁾			
Kod i rodzaj odpadów ⁵⁾					
Masa odpadów [Mg] ⁶⁾					
☐ Kod ex		Rodzaj odpadu ex			
☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne		Rodzaj odpadu			
Uwagi					
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU					
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu ⁷⁾					

Data rozpoczęcia odbierania ⁸⁾		Godzina rozpoczęcia odbierania ⁹⁾		Data zakończenia odbioru ⁸⁾		Godzina zakończenia odbioru ⁹⁾	
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH							
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów komunalnych			Potwierdzenie transportu odpadów komunalnych			Potwierdzenie przejęcia odpadów komunalnych	
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę			Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport			Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie	
Data ⁸⁾		Godzina ⁹⁾		Data ⁸⁾		Godzina ⁹⁾	
INFORMACJE DODATKOWE							

Objaśnienia:

- ¹⁾ Dotyczy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów przyjmowanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także transportującego te odpady. Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane i każdego transportu odpadów.
- 2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 3) Nazwa gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne.
- 4) Obszar gminy, z którego zostały odebrane odpady komunalne.
- 5) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 6) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.
- 7) Wprowadzić nr rejestracyjny i/lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.
- 8) Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.
- 9) Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW ^{1) 2)}										Nr karty			Rok kalendarzowy						
Kod odpadu ³⁾																			
Rodzaj odpadu ³⁾																			
Procentowa zawartość PCB w odpadzie ⁴⁾																			
Posiadacz odpadów ⁵⁾																			
Nr rejestrowy ⁶⁾								NIP ⁷⁾											
Adres posiadacza odpadów ⁸⁾																			
Województwo				Gmina				Miejscowość				Telefon służbowy				E-mail			
Ulica						Nr domu				Nr lokalu				Kod pocztowy					
Miejsce prowadzenia działalności ⁹⁾																			
Województwo				Gmina				Miejscowość				Telefon służbowy				E-mail			
Ulica						Nr domu				Nr lokalu				Kod pocztowy					
Działalność w zakresie: ¹⁰⁾				W ☐		Zb ☐		Od ☐		Un ☐		Ok ☐							
data (dd-mm-rrrr)	Masa wytworzonych odpadów [Mg] ^{11),12)}		Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] ^{11),13)}	Masa odpadów wydobytych ze składowiska [Mg] ¹¹⁾	Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów		Gospodarowanie odpadami												
	w związku z eksploatacją instalacji	poza instalacją			Masa [Mg] ¹¹⁾	Nr karty przekazania odpadu ¹⁴⁾	We własnym zakresie			Odpady przekazane		Imię i nazwisko osoby sporządzającej							
							Masa [Mg] ¹¹⁾	R/D ¹⁵⁾	Sposób gospodarowania ¹⁶⁾	Masa [Mg] ¹¹⁾	Nr karty przekazania odpadu ¹⁷⁾								

Objaśnienia:

- ¹⁾ Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami. W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- ²⁾ W przypadku wytwarzania, zbierania, przetwarzania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadów dla każdego miejsca prowadzenia działalności. W przypadku usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kartę należy sporządzić dla danego rodzaju odpadu dla wszystkich świadczonych usług z terenu danego województwa. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane.
- ³⁾ Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- ⁴⁾ Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.
- ⁵⁾ Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązany do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- ⁶⁾ Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- ⁷⁾ O ile posiada.
- ⁸⁾ Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
- ⁹⁾ Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzeniem działalności w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. usług. W przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać nazwę województwa i gminy.
- ¹⁰⁾ Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.
- ¹¹⁾ Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
- ¹²⁾ Nie dotyczy odpadów komunalnych.
- ¹³⁾ Wypełnia podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- ¹⁴⁾ Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać – „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”.

- ¹⁵⁾ Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- ¹⁶⁾ Wpisać „Rec” – w przypadku gdy odpady są poddawane recyklingowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Wtn” – w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Ppu” – w przypadku przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach rubryka pozostaje pusta.
- ¹⁷⁾ Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać – „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać – „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH¹⁾						Nr karty			Rok kalendarzowy		
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych²⁾											
Nr rejestrowy³⁾						NIP⁴⁾					
Adres wytwórcy komunalnych osadów ściekowych⁵⁾											
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		E-mail			
Ulica				Nr domu		Nr lokalu		Kod pocztowy			
Oczyszczalnia ścieków⁶⁾											
Nazwa oczyszczalni ścieków											
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		E-mail			
Ulica				Nr domu		Nr lokalu		Kod pocztowy			
Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę ⁷⁾				☐ fermentacja		☐ suszenie		☐ odwodnienie			
				☐ kompostowanie		☐ higienizacja		☐ inny (podać jaki)			
Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych⁸⁾											
Data badania ⁹⁾ :	Odczyn pH					Zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m.]					
	Zawartość suchej masy (s.m.) [%]					Kadm					
	Zawartość substancji organicznych [% s.m.]					Miedź					
	Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]					Nikiel					
	w tym: azotu amonowego [% s.m.]										
	Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]					Ołów					
	Zawartość wapnia [% s.m.]					Cynk					
	Zawartość magnezu [% s.m.]					Rtęć					
	Łączna liczba żywych jaj pasożytów [liczba/kg s.m. osadu] ¹⁰⁾					Chrom					
	Bakterie z rodzaju Salmonella w 100 g osadów przeznaczonych do badań ¹¹⁾			☐ wyizolowano		☐ nie wyizolowano					

Postać komunalnych osadów ściekowych ¹¹⁾					Płynna ☐		Mazista ☐		Ziemista ☐			
Stosowanie komunalnych osadów ściekowych												
data (dd-mm-rrrr)	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych ¹²⁾		Masa zastosowanych komunalnych osadów ściekowych ¹³⁾		Cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych ¹⁴⁾	Imię i nazwisko lub nazwa władającego powierzchnią ziemi	Adres władającego powierzchnią ziemi ^{15),16)}	Nr karty przekazania odpadu ¹⁷⁾	Data zastosowania komunalnych osadów ściekowych	Miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych ¹⁸⁾	Powierzchnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych [ha]	Grupa gleby ¹⁹⁾
	[Mg]	[Mg s.m.]	[Mg]	[Mg s.m.]								

Objaśnienia:

- 1) Dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach należy wypełnić kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełniać osobno dla każdej oczyszczalni ścieków.
- 2) Podać imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.
- 3) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 4) O ile posiada.
- 5) Podać adres siedziby wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.
- 6) Podać nazwę i adres oczyszczalni ścieków.
- 7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat.
- 8) Dotyczy każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 9) W przypadku wielokrotnego badania wiersze w tabeli należy powielić w celu wpisania osobno wyników każdej zbadanej objętości.
- 10) Podać łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych *Ascaris* sp., *Trichuris* sp., *Toxocara* sp. – w 1 kg suchej masy (s.m.) osadów przeznaczonych do badań.
- 11) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź.
- 12) Podać masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
- 13) Podać masę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
- 14) Podać cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać 1 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz. Wpisać 2 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Wpisać 3 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. Wpisać 4 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne. Wpisać 5 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- 15) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe.
- 16) Władający powierzchnią ziemi w rozumieniu art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
- 17) Podać numer karty przekazania komunalnych osadów ściekowych, na podstawie której osady zostały przekazane władającemu powierzchnią ziemi.
- 18) Podać miejsce zastosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwę województwa, powiatu, gminy, numer działki oraz nazwę i numer obrębu geodezyjnego.
- 19) Wpisać: lekka, średnia, ciężka.

KARTA EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO¹⁾					Nr karty			Rok kalendarzowy		
Kod odpadu²⁾					Rodzaj odpadu²⁾					
Numer i nazwa grupy sprzętu³⁾					Nazwa rodzaju sprzętu⁴⁾					
Prowadzący zakład przetwarzania⁵⁾										
Nr rejestrowy⁶⁾					NIP⁷⁾					
Adres prowadzącego zakład przetwarzania⁸⁾										
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		E-mail		
Ulica		Nr domu			Nr lokalu		Kod pocztowy			
Miejsce prowadzenia działalności⁹⁾										
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		E-mail		
Ulica		Nr domu			Nr lokalu		Kod pocztowy			
Działalność w zakresie:¹⁰⁾		W		Zb		Od		Un		
		☐		☐		☐		☐		
Zbieranie										
data (dd-mm-rrrr)	Przyjęte				Przekazane		Przetwarzane we własnym zakresie			
	od innego zbierającego zużyty sprzęt		od użytkownika sprzętu		do innego zakładu przetwarzania					
	Nr karty przekazania odpadu¹¹⁾	Masa [Mg]¹²⁾	Nr karty przekazania odpadu^{11),13)}	Masa [Mg]¹²⁾	Nr karty przekazania odpadu¹⁴⁾	Masa [Mg]¹²⁾	Masa [Mg]¹²⁾			

data (dd-mm-rrrr)	Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu			Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu								
	Kod odpadu ²⁾	Rodzaj odpadu ²⁾	Masa wytworzonych odpadów [Mg] ¹²⁾	We własnym zakresie ¹⁵⁾					Odpady przekazane innemu posiadaczowi odpadów			Imię i nazwisko osoby sporządzającej
				Masa [Mg] ¹²⁾	R/D ¹⁶⁾	Recykling ¹⁷⁾	Masa zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia [Mg] ¹²⁾	Masa części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia [Mg] ^{12),18)}	Data przekazania odpadów wytworzonych ze zużytego sprzętu ¹⁹⁾	Masa [Mg] ¹²⁾	Nr karty przekazania odpadu ²⁰⁾	
						☐						
						☐						
						☐						

Objaśnienia:

- 1) Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełniać osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności.
- 2) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- 4) Podać nazwę rodzaju sprzętu w oparciu o przykładowe rodzaje sprzętu należące do grup sprzętu wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W przypadku braku przykładowego rodzaju sprzętu określonego w ww. załączniku nr 1 należy wpisać „inny”.
- 5) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- 6) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 7) O ile posiada.
- 8) Podać adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- 9) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności.
- 10) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie.
- 11) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju, należy wpisać – „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”.
- 12) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
- 13) Nie dotyczy posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
- 14) Podać numer karty przekazania odpadu, na podstawie której odpad został przekazany do innego zakładu przetwarzania.
- 15) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia i masą części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia.
- 16) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 17) Zaznaczyć symbolem X, w przypadku gdy prowadzony proces jest recyklingiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- 18) Podać masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w zakładzie przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- 19) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie nastąpiło zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Należy podać datę w formie: dd-mm-rrrr, gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok.

²⁰⁾ Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju, należy wpisać – „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać – „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH¹⁾						Nr karty		Rok kalendarzowy	
Kod odpadu ²⁾									
Rodzaj odpadu ²⁾									
Sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami ³⁾									
Nr rejestrowy ⁴⁾						NIP ⁵⁾			
Adres sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami ⁶⁾									
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		Faks służbowy	
Ulica				Nr domu		Nr lokalu		Kod pocztowy	
Podmiot prowadzi działalność jako ⁷⁾				☐ sprzedawca odpadów ☐ pośrednik w obrocie odpadami					
data (dd-mm-rrrr)	Masa odpadów [Mg] ⁸⁾	Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad			Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad			Imię i nazwisko osoby sporządzającej	
		Imię i nazwisko lub nazwa	Adres zamieszkania lub siedziby	Nr rejestrowy ⁴⁾	Imię i nazwisko lub nazwa	Adres zamieszkania lub siedziby	Nr rejestrowy ⁴⁾		

Objaśnienia:

- ¹⁾ Kartę sporządzają sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, niebędący posiadaczami odpadów.
- ²⁾ Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- ³⁾ Podać imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
- ⁴⁾ Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- ⁵⁾ O ile posiada.
- ⁶⁾ Podać adres zamieszkania lub siedziby sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
- ⁷⁾ Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat.
- ⁸⁾ Podać masę odpadów niebezpiecznych co najmniej do czwartego miejsca po przecinku."

KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ¹⁾						Nr karty		Rok kalendarzowy	
Kod odpadu ²⁾				Rodzaj odpadu ²⁾					
Rodzaj działalności ³⁾	☐ Prowadzący stację demontażu ☐ Prowadzący punkt zbierania pojazdów								
Prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów ⁴⁾									
Nr rejestrowy ⁵⁾					NIP ⁶⁾				
Adres prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów ⁷⁾									
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		E-mail	
Ulica				Nr domu		Nr lokalu		Kod pocztowy	
Miejsce prowadzenia działalności ⁸⁾									
Województwo		Gmina		Miejscowość		Telefon służbowy		E-mail	
Ulica				Nr domu		Nr lokalu		Kod pocztowy	
Pojazdy wycofane z eksploatacji przyjęte przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów									
data (dd-mm-rrrr)	Pojazdy przyjęte do punktu zbierania pojazdów			Przyjęte do stacji demontażu pojazdów od					
				punktu zbierania pojazdów			bezpośrednio		
	Masa [Mg] ⁹⁾	Liczba [szt.]	Nr karty przekazania odpadu ¹⁰⁾	Nr karty przekazania odpadu ¹¹⁾	Masa [Mg] ⁹⁾	Liczba [szt.]	Masa [Mg] ⁹⁾	Liczba [szt.]	

Przetwarzanie ¹²⁾																
data (dd-mm-rrrr)	Kod odpadu ²⁾	Rodzaj odpadu ²⁾	Masa odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji [Mg] ⁹⁾	Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części [Mg] ⁹⁾	Masa odpadów ⁹⁾ poddanych na stacji demontażu [Mg]:			Masa odpadów ⁹⁾ przekazanych w kraju do [Mg]:					Masa odpadów ⁹⁾ przekazanych do unieszkodliwienia w kraju	Nr karty przekazania odpadu ¹³⁾	Masa odpadów ⁹⁾ przekazanych do innego kraju	Imię i nazwisko osoby sporządzającej
					recyklingowi	odzyskowi energii	innym niż recykling procesom odzysku, z wyłączeniem odzysku energii	recyklingu	odzysku energii	innym niż recykling procesów odzysku, z wyłączeniem odzysku energii	w rozdrobnienia strzępiarce	Nr karty przekazania odpadu ¹³⁾				

Objaśnienia:

- ¹⁾ Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w zakresie gospodarowania pojazdami, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełnić osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności.
- ²⁾ Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- ³⁾ Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności.
- ⁴⁾ Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- ⁵⁾ Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- ⁶⁾ O ile posiada.
- ⁷⁾ Podać adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wypełnia prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów.
- ⁸⁾ Podać adres miejsca prowadzenia działalności.
- ⁹⁾ Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych.
- ¹⁰⁾ Podać numer karty przekazania, na podstawie której odpad został przekazany z punktu zbierania pojazdów do stacji demontażu.
- ¹¹⁾ Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty do stacji demontażu. W przypadku przyjmowania odpadów od wytwórcy zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać – „Z”. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju, należy wpisać – „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.
- ¹²⁾ Wypełnia prowadzący stację demontażu.
- ¹³⁾ Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów w kraju. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.”;

16. Przykładowe dokumenty ewidencyjne wystawione w systemie BDO

W poradniku umieszczono przykładowe dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów pochodzące ze strony <https://bdo-test.mos.gov.pl/> udostępnionej w ramach otwartego pilotażu systemu BDO. Zasady funkcjonowania systemu BDO są niezależne od wydawcy i mogą ulec zmianie wraz z upływem czasu. Także wersja ostateczna systemu BDO może nieznacznie różnić się od wersji testowej.

Przykładowe dokumenty ewidencyjne wystawione w systemie BDO:

- Karta przekazania odpadów wystawiona w systemie BDO
- Karta ewidencji odpadów wystawiona w systemie BDO
- Karta przekazania odpadów komunalnych wystawiona w systemie BDO
- Karta ewidencji odpadów komunalnych wystawiona w systemie BDO
- Karta przekazania odpadów wystawiona w systemie BDO
- Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW					
Numer karty		00002/2019/KPO/0001/191		Status karty	
		Potwierdzenie transportu		Rok kalendarzowy	
				2019	
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY		DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY		DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY	
Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko	
Adres		Adres		Adres	
☐ Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane)					
Miejsce wytwarzania odpadów					
Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów					
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI		MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI		MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	
Numer miejsca prowadzenia działalności		Numer miejsca prowadzenia działalności		Numer miejsca prowadzenia działalności	
Nazwa miejsca prowadzenia działalności		Nazwa miejsca prowadzenia działalności		Nazwa miejsca prowadzenia działalności	
Adres miejsca prowadzenia działalności		Adres miejsca prowadzenia działalności		Adres miejsca prowadzenia działalności	
Numer rejestrowy		Numer rejestrowy		Numer rejestrowy	
NIP		NIP		NIP	
NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI	
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANYCH ODPADÓW					
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinny zostać poddane odpady					
Numer certyfikatu oraz numery pojemników					
Kod i rodzaj odpadów		17 02 02 - Szkło			
☐ Kod ex		Rodzaj odpadu ex			
☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne		Rodzaj odpadu			
Masa odpadów [Mg]		3.0034			
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU					
Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy					
Data rozpoczęcia transportu		Godzina rozpoczęcia transportu			
2019-11-27		12:20			
INFORMACJE O PRZEJĘCIU ODPADÓW					
Masa przyjętych odpadów [Mg]		Data potwierdzenia przejęcia odpadów		Godzina potwierdzenia przejęcia odpadów	
3.0034		2019-11-27		16:10	
Uwagi					
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW					
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów		Potwierdzenie transportu odpadów		Potwierdzenie przejęcia odpadów	
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie odpadów	
Data	Godzina	Data	Godzina	Data	Godzina
2019-11-26	21:47	2019-11-27	16:10	2019-11-27	16:10

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW				Numer karty		00001/2019/KEO/00001/191				Rok kalendarzowy		2019			
Kod i rodzaj odpadów		10 01 09* Kwas siarkowy													
☐ Kod ex						Rodzaj odpadu ex									
☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne						Rodzaj odpadu									
DANE POSIADACZA ODPADÓW															
Nazwa lub imię i nazwisko															
Adres															
Numer rejestrowy				NIP				NIP europejski							
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI															
Numer miejsca prowadzenia działalności		00001/191		Nazwa miejsca prowadzenia działalności				1 - Miejsce prowadzenia działalności							
Adres miejsca prowadzenia działalności															
Działalność w zakresie		☒ Wytwarzanie		☐ Zbieranie		☐ Odzysk		☐ Unieszkodliwianie							
GOSPODARKA ODPADAMI															
Data	Masa wytworzonych odpadów		Masa wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych		Masa odpadów wydobytych ze składowiska [Mg]	Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów		Przetwarzanie odpadów				Masa przekazanych odpadów			Imię i nazwisko osoby sporządzającej
	w związku z eksploatacją instalacji [Mg]	poza instalacją [Mg]	w związku z eksploatacją instalacji [Mg]	poza instalacją [Mg]		Masa [Mg]	Nr KPO	Masa [Mg]	R/D	Zawartość PCB w odpadzie [%]	Sposób gospodarowania	w kraju [Mg]	Nr KPO	za granicę [Mg]	
22-11-2019		0.234													
21-11-2019												22.234	00002/2019/KPO/00001/191		
19-11-2019	20														
Łączna masa [Mg]	20	0.234	0	0	0	0		0		0		22.234		0	

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH					
Numer karty	00001/2019/KPOK/0001/191	Status karty	Potwierdzenie przejęcia	Rok kalendarzowy	2019
DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE		DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE		DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE	
Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko		Nazwa lub Imię i Nazwisko	
Adres		Adres		Adres	
				MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	
				Numer miejsca prowadzenia działalności	
				Nazwa miejsca prowadzenia działalności	
				Adres miejsca prowadzenia działalności	
Numer rejestrowy		Numer rejestrowy		Numer rejestrowy	
NIP		NIP		NIP	
NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI		NIP EUROPEJSKI	
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH					
Nazwa gminy	Ursynów	Obszar gminy		kabaty	
Kod i rodzaj odpadów	20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne				
Masa odpadów [Mg]	2.2354				
☐ Kod ex		Rodzaj odpadu ex			
☐ Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne		Rodzaj odpadu			
Uwagi					
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU					
Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy					
Data rozpoczęcia transportu	Godzina rozpoczęcia transportu	Data potwierdzenia przejęcia odpadów		Godzina potwierdzenia przejęcia odpadów	
2019-11-26	12:50	2019-11-26		14:15	
INFORMACJE O KARCIE PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH					
Zatwierdzenie karty przekazania odpadów komunalnych		Potwierdzenie transportu odpadów komunalnych		Potwierdzenie przejęcia odpadów komunalnych	
Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej kartę		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej transport		Imię i nazwisko osoby potwierdzającej przejęcie odpadów	
Data	Godzina	Data	Godzina	Data	Godzina
2019-11-26	12:55			2019-11-26	14:15

WYDRUK KARTY EWIDENCJI ODPADÓW

*Wydruk zawiera wpisy na karcie ewidencji odpadów wprowadzone do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na dzień sporządzenia wydruku

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW				Numer karty		00002/2023/KEO/0002/000123829				Rok kalendarzowy		2023				
Kod i rodzaj odpadów				18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82												
Kod ex - NIE						Rodzaj odpadu ex										
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne - NIE						Rodzaj odpadu										
DANE POSIADACZA ODPADÓW																
Nazwa lub imię i nazwisko				GABINET LEKARSKI SPECJALISTYCZNY MACIEJ RYSZ												
Adres				Kraj: Polska, Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: Warszawa, Gmina: Warszawa, Miejscowość: Warszawa, Ulica: Hlonda 10/157, Kod pocztowy: 02-972												
Numer rejestrowy				000123829		NIP		9512012040		NIP europejski						
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI																
Numer miejsca prowadzenia działalności				0002/000123829		Nazwa miejsca prowadzenia działalności				Gabinet Klimczaka						
Adres miejsca prowadzenia działalności				Województwo: MAZOWIECKIE Powiat: Warszawa Gmina: Warszawa-Wilanów Miejscowość: Warszawa ul. Franciszka Klimczaka												
Działalność w zakresie				Wytwarzanie - TAK		Zbieranie - NIE		Odzysk - NIE		Unieszkodliwianie - NIE						
GOSPODARKA ODPADAMI																
Data	Masa wytworzonych odpadów		Masa wytworzonych odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych		Masa odpadów wydobytych ze składowiska [Mg]	Odpady przyjęte przez posiadacza odpadów		Przetwarzanie odpadów				Masa przekazanych odpadów			Imię i nazwisko osoby sporządzającej	Informacje dodatkowe
	w związku z eksploatacją instalacji [Mg]	poza instalacją [Mg]	w związku z eksploatacją instalacji [Mg]	poza instalacją [Mg]		Masa [Mg]	Nr KPO	Masa [Mg]	R/D	Zawartość PCB w odpadzie [%]	Sposób gospodarowania	w kraju [Mg]	Nr KPO	za granicę [Mg]		
28-02-2022		0.016													Artur Budziszewski	
Łączna masa [Mg]	0	0.016	0	0	0	0		0				0		0		

WYDRUK KARTY EWIDENCJI ODPADÓW

*Wydruk zawiera wpisy na karcie ewidencji odpadów wprowadzone do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na dzień sporządzenia wydruku

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW				Numer karty	00001/2022/KEOK/0007/488536232				Rok kalendarzowy	2022					
Kod i rodzaj odpadów		15 01 01 Opakowania z papieru i tektury													
Kod ex - NIE				Rodzaj odpadu ex											
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne - NIE				Rodzaj odpadu											
DANE POSIADACZA ODPADÓW															
Nazwa lub Imię i Nazwisko		Podmiot 333116													
Adres		Województwo: LUBELSKIE Powiat: lubartowski Gmina: Ostrówek Miejscowość: Zurawiniec-Kolonia													
Numer rejestrowy		488536232		NIP		1299594351				NIP EUROPEJSKI					
MIJSCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI															
Numer miejsca prowadzenia działalności		0007/488536232				Nazwa miejsca prowadzenia działalności				Odbiór odpadów (łomża)					
Adres miejsca prowadzenia działalności		Województwo: PODLASKIE Powiat: łomżyński Gmina: Łomża Miejscowość: Stara Łomża nad Rzeką													
Działalność w zakresie		Zbieranie - TAK				Odzysk - NIE				Unieszkodliwianie - NIE				Odbiór - TAK	
GOSPODARKA ODPADAMI															
Data	Odebrane odpady komunalne		Odpady komunalne przyjęte przez posiadacza odpadów		Przetwarzanie odpadów komunalnych				Przekazane odpady komunalne		Imię i nazwisko osoby sporządzającej	Informacje dodatkowe			
	Masa [Mg]	Nr KPOK	Masa [Mg]	Nr KPOK	Masa [Mg]	R/D	Zawartość PCB w odpadzie [%]	Sposób gospodarowania	Masa [Mg]	Nr KPOK					
									3.0123	00001/2021/KPO/0007/488536232	User 333116				
14-10-2020			1.25	00019/2020/KPO/0001/488536232							User 333116				
30-11-2020			0.531	00030/2020/KPO/0001/488536232							User 333116				
02-02-2021			0.089	00006/2021/KPO/0001/488536232							User 333116				
02-02-2021			0.089	00006/2021/KPO/0001/488536232							User 333116				
02-02-2021			0.089	00006/2021/KPO/0001/488536232							User 333116				
Łączna masa [Mg]	0		2.048		0				3.0123						

Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO

NUMER KARTY: **00002/2020/KPO/0011/488536232**

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie karty przekazania odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, które kierujący środkiem transportu jest zobowiązany posiadać w trakcie transportu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

1.DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY

Nazwa lub Imię i Nazwisko:	Podmiot 333116		
Adres miejsca prowadzenia działalności:	Województwo: DOLNOŚLĄSKIE Powiat: Wrocław Gmina: Wrocław-Fabryczna Miejscowość: Wrocław ul. Polonii Wrocławskiej		
Numer rejestrowy:	488536232	NIP:	1299594351
		NIP europejski:	

2.DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY

Nazwa lub Imię i Nazwisko:	HUTA KATOWICE ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
Adres siedziby:	Kraj: Polska, Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: Dąbrowa Górnicza, Gmina: Dąbrowa Górnicza, Miejscowość: DĄBROWA GÓRNICZA, Ulica: AL.PIŁSUDSKIEGO 92, Kod pocztowy: 41-308		
Numer rejestrowy:	000014014	NIP:	6292039117
		NIP europejski:	

3.DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY

Nazwa lub Imię i Nazwisko:	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE S.A.		
Adres miejsca prowadzenia działalności:	Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: Katowice, Gmina: Katowice, Miejscowość: Katowice, Ulica: Powstańców 34, Kod pocztowy: 40-954		
Numer rejestrowy:	000046418	NIP:	9542184627
		NIP europejski:	

4.INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinny zostać poddane odpady:			
Numer certyfikatu oraz numery pojemników:			
Kod i rodzaj odpadów:	17 04 05 Żelazo i stal		
Kod exKod ex - NIE	Rodzaj odpadu ex:		
Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne - NIE	Rodzaj odpadu:		
Masa odpadów w tonach [Mg]:	3.0034	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy:	wn28301C
			
Imię i Nazwisko osoby, która wygenerowała potwierdzenie: User 333116			
Data i godzina wygenerowania potwierdzenia: 2020-08-05 13:10			
Data i godzina rozpoczęcia transportu: 2020-08-05 13:09			